

Međunarodno pravo I

UVOD

1. DEFINICIJA I POJAM MEĐUNARODNOG PRAVA

1. Koja je definicija međunarodnog prava?

Međunarodno pravo je sustav pravnih pravila koja uređuju odnose u međunarodnoj zajednici priznatih subjekata.

2. Koji je bio prvotni naziv međunarodnog prava?

Izraz MP je prijevod jednakog naziva u gotovo svim jezicima. Izraz *ius gentium* u rimskom pravu je označavao nešto drugo – dio domaćeg, privatnog prava koje se primjenjivalo u odnosima rimskih građana i stranaca, ali su ga pisci koristili za međunarodno pravo od ranih početaka znanosti tog prava. Od Victorije (16.st) se upotrebljava i izraz *ius inter gentes*.

Ovo se još naziva i međunarodnim javnim pravom, za razliku od privatnog. MPP je unutrašnje državno pravo koje uređuje pitanja granica pravnih sustava u prostoru: kad se na neki odnos da primijeniti pravo dviju ili više država, međunarodno privatno pravo daje pravila o tome koje će se pravo primijeniti. Ta kolizijska pravila su uvijek unutrašnje pravo, pa i onda kad se sporazumno uglavljaju između više država, kao što se to vrši putem Haaških unifikacijskih konvencija. Države ugovornice su obvezne svoje unutrašnje zakonodavstvo uskladiti sa sadržajem tih konvencija, kao što su to obvezne učiniti i sa svakim drugim sadržajem međunarodnih ugovora kojih su postale stranke.

3. Objasnite izraz *ius gentium*?

Izraz *ius gentium* u rimskom pravu je označavao nešto drugo – dio domaćeg, privatnog prava koje se primjenjivalo u odnosima rimskih građana i stranaca, ali su ga pisci koristili za MP od ranih početaka znanosti tog prava.

4. Što su to *commitas gentium*?

Od pravila MP treba razlikovati puki običaj i pravila učtivosti (*kurtoazija, comitas gentium*). To su običaji ophođenja, koji nisu pravno obvezatni, nego su nastali u želji za prijateljskim odnosima i međusobnim poštovanjem (npr. neki običaji ceremonijala, diplomatske povlastice).

Održavanje običaja učtivosti može često vezati sudionike u vršenju tih običaja; nepoštivanjem nekad dođe do političkih zapleta. No, pravno, ne postoji pravna obveza poštovanja pravila učtivosti i pukih običaja nego to ovisi o dobroj volji članova međunarodne zajednice. Njihovo kršenje ne povlači međunarodnopravnu odgovornost, i zato se na propuste tih običaja i pravila učtivosti ne može odgovoriti represalijama nego samo na način koji nije sam po sebi kršenje međunarodnog prava (npr. dopušten je zahtjev drugoj državi da opozove diplomatskog predstavnika, ali nije dopušteno otvaranje diplomatske pošte).

Pravila učtivosti vremenom mogu postati obvezatnim pravilima MP, i obratno, pravila međunarodnog prava mogu izgubiti značenje pravnih pravila i održati se kao samo pravila učtivosti.

5. Koja je pravna snaga *commitas gentium*?

To su običaji ophođenja, koji nisu pravno obvezatni, nego su nastali u želji za prijateljskim odnosima i međusobnim poštovanjem (npr. neki običaji ceremonijala, diplomatske povlastice). Održavanje običaja učtivosti može često vezati sudionike u vršenju tih običaja; nepoštivanjem nekad dođe do političkih zapleta. No, pravno, ne postoji pravna obveza poštovanja pravila učtivosti i pukih običaja nego to ovisi o dobroj volji članova međunarodne zajednice. Njihovo kršenje ne povlači međunarodnopravnu odgovornost, i zato se na propuste tih običaja i pravila učtivosti ne može odgovoriti represalijama nego samo na način koji nije sam po sebi kršenje međunarodnog prava.

Pravila učtivosti vremenom mogu postati obvezatnim pravilima MP, i obratno, pravila međunarodnog prava mogu izgubiti značenje pravnih pravila i održati se kao samo pravila učtivosti.

6. Koja je pravna posljedica neodržavanja *commitas gentium*?

Pravno, ne postoji pravna obveza poštovanja pravila učtivosti i pukih običaja nego to ovisi o dobroj volji članova međunarodne zajednice. Njihovo kršenje ne povlači međunarodnopravnu odgovornost, i zato se na propuste tih običaja i pravila učtivosti ne može odgovoriti represalijama nego samo na način koji nije sam po sebi kršenje međunarodnog prava.

7. Koja je razlika između pravnih pravila i pravila učtivosti?

Pravila učtivosti su običaji ophođenja, koji nisu pravno obvezatni, nego su nastali u želji za prijateljskim odnosima i međusobnim poštovanjem. Pravila učtivosti vremenom mogu postati obvezatnim pravilima MP, i obratno, pravila međunarodnog prava mogu izgubiti značenje pravnih pravila i održati se kao samo pravila učtivosti.

8. Što je to puki običaj i koje su pravne posljedice kršenja?

Postoje mnogi međunarodni akti u području ceremonijala i protokola, koji se vrše gotovo bez odstupanja, ali su motivirani razlozima učtivosti, oportuniteti i tradicije, a ne osjećajem pravne obaveze.

To je prosti ili puki običaj (*custom*) ili socijalni običaj. Njihovo kršenje može dovesti do političkih posljedica, ali samo po sebi ne povlači odgovornost po međunarodnom pravu.

Ono po čemu se puki običaj razlikuje od običajnog pravnog pravila je uvjerenje ili svijest država da se vladaju prema načelu koje predstavlja pravnu obavezu.

Običaj je složen i kontinuiran proces u kojem redovno učestvuje veći broj država i drugih subjekata međunarodnog prava. Teško je utvrditi tren kada je točno nastalo uvjerenje da praksa u pitanju predstavlja pravnu obavezu.

9. Zašto je međunarodno pravo sustav pravnih pravila?

Međunarodno pravo je sustav pravnih pravila. Pojedina i sustavno nepovezana pravna pravila, ma koliko ih bilo, ostavljaju praznine, tako da se mnoga pitanja koja bi se pojavila ne bi dala pravno riješiti. Ako su pravne norme dio cjelovitog sustava normi, moguće je riješiti i slučaj koji nije unaprijed predviđen, tj. slučaj koji se ne može podvesti pod neko pravno pravilo koje bi bilo predviđeno za takvu vrstu slučajeva. U tom slučaju će se primijeniti viša, općenitija norma.

10. Što je to međunarodna zajednica?

MP se ne može zamisliti bez postojanja više država između kojih postoji barem neka mogućnost međusobnog komuniciranja. Uz postojanje više država, potrebna je i neka sličnost kulture da bi se među njima mogli izgrađivati odnosi regulirani pravnim pravilima. Isto tako, ne može biti međunarodnog prava ako nema mogućnosti prometa između država odnosnog kruga.

Krug država između kojih je moguće izgrađivanje pravnih normi međunarodnog prava se naziva međunarodnom zajednicom. Kao i svaka druga grana prava, tako je i MP – pravo neke zajednice, i to međunarodne zajednice.

Međunarodna zajednica je ona zajednica u kojoj se izgradio neki određeni sustav pravila međunarodnog prava. Međunarodno pravo uređuje odnose među subjektima koji su u toj zajednici priznati kao subjekti, kao nosioci prava i dužnosti, tj. kao adresati normi tog međunarodnog prava.

11. Može li postojati više odvojenih međunarodnih zajednica? Je li međunarodna zajednica uvijek bila jedinstvena kao danas?

Danas postoji samo jedna međunarodna zajednica, koja obuhvaća čitav svijet. U njoj se izgrađuje jedan jedinstveni sustav međunarodnog prava, dakako, s mnogo partikularizama.

No, moguće je i da postoji više odvojenih međunarodnih zajednica, svaka sa svojim posebnim propisima međunarodnog prava. Tako je bilo u staro doba, kada je usporedo postojalo više kulturnih krugova koji nisu bili međusobno povezani (Indija, Kina, prednja Azija, helenske države i sl.). Unutar iste zajednice može biti različitih pravnih krugova, u kojima su se razvile partikularne norme, ali je čitava zajednica povezana barem glavnim načelima i temeljnim pravnim shvaćanjima.

ODNOS MEĐUNARODNOG PRAVA I UNUTRAŠNJEG PRAVA

12. Objasni teoriju monizma!

U tome se pisci dijele na dva tabora. Jedni, pristaše monizma, tvrde da je čitavo pravo jedinstven sustav koji sadržava i načela o rješavanju sukoba između pravila međunarodnog i propisa unutrašnjeg prava. Ako se prihvati to stajalište, treba reći – ili se unutrašnje pravo temelji na međunarodnom, dakle, međunarodno je nad unutrašnjim pravom (teorija o primatu međunarodnog prava), ili obratno (teorija o primatu unutrašnjeg prava).

Među pristašama teorije o primatu unutrašnjeg prava su najradikalniji oni koji MP smatraju vanjskim državnim pravom. To učenje svoj korijen vuče od Hegela, a polazi od pretjeranog uvjerenja u apsolutnu suverenost država (tzv. bonnska škola profesora Zorna i dr.). Na teoriju primata unutrašnjeg prava se neuspješno pozivala i obrana u procesima protiv ratnih zločinaca II.svjetskog rata.

Ne može se prihvatiti ni teorija o primatu međunarodnog prava, koliko zbog svojih unutrašnjih proturječja (npr. temeljna norma međunarodnog prava *pacta sunt servanda* pretpostavlja pakt, sporazum, dakle pretpostavlja i neke subjekte, države, koje po samom tom učenju nisu ništa drugo nego pravni poredak, dakako unutrašnji), toliko i zbog toga što ne odgovara stvarnosti i praksi država.

13. Navedi pristaše monizma!

Monističko shvaćanje zastupaju pisci različitih škola – Kelsen, Verdross, Kunz, Mirkine-Guetzevitch, Duguit, Reglade, Schelle, Bourquin, Guggenheim, Le Fur, Wright, Rundstein i dr.

14. Objasni teoriju dualizma!

Suprotno monistima, različite dualističke škole tvrde da su međunarodno i unutrašnje pravo međusobno odijeljeni, usporedni i neovisni sustavi pravnih pravila. Pravila MP ne vrijede neposredno unutar državnog poretka, a unutrašnji propisi ne mogu ukidati ili mijenjati pravila međunarodnog prava. Zato mogu postojati i proturječja između unutrašnjih propisa neke države i pravila međunarodnog prava. Međutim, može biti, i često je da norme MP upućuju na norme unutrašnjeg prava, i obratno. Ustavi mnogih država recipiraju pravila MP u širem ili užem opsegu, a druga pravila međunarodnog prava pretaču se u unutrašnje pravo zakonodavstvom.

Učenje o primatu unutrašnjeg prava dovodi do negacije međunarodnog prava. Učenje o primatu MP može biti postulat, ali zasad nije stvarnost.

Države su obvezne uskladiti svoje unutrašnje pravo sa svojim međunarodnim obvezama (bez obzira na to temelje li se one na običajnom pravu ili na ugovorima). Ali u unutrašnjem poretku – osim ako pravila samog unutrašnjeg prava pojedine države drukčije ne propišu – organi i pojedinci vezani su unutrašnjim pravnim propisima, bez obzira na to jesu li oni u skladu s međunarodnim pravom. Oni su unatoč tomu u međunarodnom poretku odgovorni ako je ta odgovornost predviđena pravilima međunarodnog prava (npr. na suđenjima glavnim ratnim zločincima u Nürnbergu).

Sve u svemu, dualističko shvaćanje jedino odgovara stvarno primjenjivanom međunarodnom pravu. U granicama tog temeljnog zaključka, iz prakse država proizlazi i to da nije potrebno da svako pravilo MP bude izrijeком pretvoreno u unutrašnje pravo (teorija transformacija) nego je dovoljno da ono bude prihvaćeno (teorija adopcije). Zato je kod ugovora dovoljno da oni budu pravovaljano sklopljeni (po potrebi ratificirani), a nije potrebno da budu baš uzakonjeni pa da tek onda mogu derogirati zakon.

15. Koji su zastupnici dualizma?

Najznačajniji zastupnici dualizma su Triepel i Anzilotti, ali tu su i Heilborn, Cavaglieri, Diena, Redslob, Ross, Morelli, Monaco, Bliščenko, Basdevant, Cavare.

16. Navedite dualističke teorije. Što je teorija transformacije, a što teorija adopcije?

Dualističko shvaćanje jedino odgovara stvarno primjenjivanom međunarodnom pravu. U granicama tog temeljnog zaključka, iz prakse država također proizlazi i da nije potrebno da svako pravilo međunarodnog prava bude izrijeком pretvoreno u unutrašnje pravo (teorija transformacije), nego je dovoljno da ono bude prihvaćeno (teorija adopcije). Zato je kod ugovora dovoljno da oni budu pravovaljano sklopljeni (po potrebi ratificirani), a nije potrebno da budu baš uzakonjeni pa da tek onda mogu derogirati zakon.

17. Kakav je odnos hrvatskog zakona prema međunarodnim ugovorima? Ima li MP prednost pred unutrašnjim pravom RH?

URH propisuje da međunarodni ugovori, koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s URH i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjeg pravnog poretka RH, a po pravnoj snazi su iznad zakona. Međutim, ni takva odredba ne pobija dualističko shvaćanje. Naime, od ovakvog ustavnog rješenja RH smije odustati izmjenom svog Ustava, a ta promjena unutrašnjeg prava ne bi značila povredu međunarodnog prava.

Uz to, treba napomenuti da Ustav ne daje prednost cijelom MP pred unutrašnjim pravom RH nego samo međunarodnim ugovorima koje RH izričito prihvati. Dakle, prednost pred vlastitim zakonima daje se samo onom dijelu međunarodnog prava koji RH dobrovoljno prihvati.

18. Temelji li se odnos međunarodnog prava i unutrašnjeg prava u RH na monističkoj ili na dualističkoj teoriji?

Temelji se na dualističkoj teoriji. Ustavi mnogih država recipiraju pravila MP u širem ili užem opsegu, a druga pravila međunarodnog prava pretaču se u unutrašnje pravo zakonodavstvom.

Tako URH propisuje da međunarodni ugovori, koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s URH i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjeg pravnog poretka RH, a po pravnoj snazi su iznad zakona. Međutim, ni takva odredba ne pobija dualističko shvaćanje. Naime, od ovakvog ustavnog rješenja RH smije odustati izmjenom svog Ustava, a ta promjena unutrašnjeg prava ne bi značila povredu međunarodnog prava.

Uz to, treba napomenuti da URH ne daje prednost cijelom međunarodnom pravu pred unutrašnjim pravom RH nego samo međunarodnim ugovorima koje RH izričito prihvati. Dakle, prednost pred vlastitim zakonima daje se samo onom dijelu međunarodnog prava koji RH dobrovoljno prihvati.

2. PODJELE MEĐUNARODNIG PRAVA

19. Kako se dijeli međunarodno pravo?

Podjele MP se mogu provesti na temelju različitih kriterija. Međunarodno pravo se dijeli(lo) na pozitivno – prirodno, običajno – ugovorno, opće – posebno, apsolutno obvezatno – dispozitivno, pravo rata – pravo mira.

20. Što je to *ius cogens*?

Apsolutno obvezatno pravo (imperativne norme, *ius cogens*) – dispozitivno pravo.

Ius cogens su takva pravila međunarodnog prava koja stranke ne mogu međusobno izmijeniti. Pravni posao protivan kogentnom pravu ne vrijedi. *Ius cogens* može nastati putem običajnog prava te putem međunarodnog ugovora te se, stoga, i kogentno pravo može mijenjati kao i druga običajna i ugovorna pravila međunarodnog prava.

21. U kojim dokumentima se izrijekom priznaje *ius cogens*?

Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata zabranjuju posebne sporazume koji bi bili na štetu onih prava osiguranih u konvencijama u korist zaštićenih osoba. Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora izrijekom priznaju postojanje apsolutno obvezatnih normi međunarodnog prava.

22. Postoji li službeni popis svih pravila koje čine takve apsolutno obvezatne norme?

Primjer apsolutno obvezatnog običajnog MP nalazimo u području temeljnih prava i sloboda čovjeka, te u nekim temeljnim pravima i obvezama država, kao što su zabrana agresije i zabrana mijenjanja državnih granica upotrebom sile. Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata zabranjuju posebne sporazume koji bi bili na štetu onih prava osiguranih u konvencijama u korist zaštićenih osoba. Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora izrijekom priznaju postojanje apsolutno obvezatnih normi međunarodnog prava.

Iako je neporecivo postojanje kogentnog MP, ne postoji nikakav službeni popis svih pravila koja čine takve apsolutno obvezatne norme, nego na njih svojim autoritetom upućuju pravna znanost i sudske odluke.

23. Navedi primjere za *ius cogens*!

Primjer apsolutno obvezatnog običajnog MP nalazimo u području temeljnih prava i sloboda čovjeka, te u nekim temeljnim pravima i obvezama država, kao što su to zabrana agresije i zabrana mijenjanja državnih granica upotrebom sile. Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata zabranjuju posebne sporazume koji bi bili na štetu onih prava osiguranih u konvencijama u korist zaštićenih osoba. Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora izrijekom priznaju postojanje apsolutno obvezatnih normi međunarodnog prava.

24. Kako nastaje *ius cogens*?

Ius cogens može nastati putem običajnog prava te putem međunarodnog ugovora te se, stoga, i kogentno pravo može mijenjati kao i druga običajna i ugovorna pravila međunarodnog prava.

25. Navedite naziv dokumenta koji izrijekom priznaje postojanje apsolutno obvezatnih normi MP!

Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora izrijekom priznaju postojanje apsolutno obvezatnih normi međunarodnog prava.

26. Što je to dispozitivno pravo? Navedi primjer.

Većina pravila međunarodnog prava je dispozitivno pravo, tj. subjekti mogu svojim izričitim dogovorom za određeni odnos između sebe odrediti nešto drugo nego što za taj odnos propisuje pravilo općeg ili regionalnog međunarodnog prava, koje bi se bez takva dogovora primjenjivalo. Primjerice, stranke međunarodnog ugovora mogu se sporazumjeti da ugovor djeluje retroaktivno, dok po općem međunarodnom pravu ugovor ne može tako djelovati.

27. Koja je razlika između općeg i posebnog međunarodnog prava?

Opće i posebno (partikularno, npr. regionalno) pravo se razlikuje po tome vrijedi li neko pravilo među svim državama međunarodne zajednice ili samo među državama određenog užeg kruga. Uz opća pravila, navode se neka partikularna pravila, kao pravila latinskoameričkog, europskog, kontinentalnog, anglosaksonskog ili američkog prava.

Također, pojavom socijalističkih država raspravljalo se i o mogućnosti da se stvori partikularno međunarodno pravo među njima, a i između njih i ostalih država u svijetu.

28. Prirodno vs. pozitivno međunarodno pravo

Razlikovanje između pozitivnog i prirodnog prava je staro. Ta podjela potječe još iz škole prirodnog prava, koja je smatrala da je pravo sustav od prirode danih pravila, u koji se mogu odlukom ljudi ugraditi samo pojedinosti; to se

pravo može spoznati umovanjem. Danas se priznaje samo pozitivno pravo – pravo stvoreno uz privolu država. To teoretsko pravo (za razliku od realnog) odgovara nekim unaprijed postavljenim zahtjevima pravičnosti, morala ili shvaćanjima o naravi prava, odnosa država i sl. Sve to mogu biti samo prijedlozi *ex lege ferenda*, ali nisu obvezatna pravila međunarodnog poretka, koja mogu nastati samo u praksi međunarodne zajednice.

29. Međunarodno pravo prema izvoru nastanka

Prema načinu nastanka, međunarodno pravo se dijeli na običajno i ugovorno pravo. Međutim, sve intenzivnija integracija međunarodne zajednice dovodi i do novog važnog izvora međunarodnog prava – odluka međunarodnih organizacija. Dakle, uz norme običajnog i ugovornog prava, značajan dio međunarodnog prava postaju i obvezujuća pravila koja donose ovlašteni organi međunarodnih organizacija.

30. Pravo rata i pravo mira

To je podjela u sustavnom prikazivanju gradiva MP, ali ne znači da postoje dva različita i odijeljena sustava pravnih normi – i za vrijeme rata ostaju na snazi mnoga pravila prava mira. To vrijedi i za odnose među zaraćenim stranama, a posebno za države koje ne sudjeluju u tom ratu. Neki pisci smatraju da ta podjela u doba zabrane rata nema svrhe – Kelsen tu podjelu odbacuje jer je rat smatrao zakonitim samo kao reakciju na neku povredu MP te ga zato obrađuje među sankcijama.

3. PRAVNA PRIRODA MEĐUNARODNOG PRAVA

31. Koji su glavni razlozi zbog kojih pisci odriču međunarodnom pravu značaj prava?

Takvih pisaca je mnogo. Već je 1710. objavljena teza Arnolda Rotgersa. No, tek je u 19.st. povećano zanimanje za pravni značaj MP, pogotovo onih koji pravo smatraju izrazom nečije volje ili vlasti zapovijedanja. Zato pisci tvrde da je ono što se naziva međunarodnim pravom samo konvencionalna norma, nepotpuno pravo, pravo u nastajanju, međunarodni mora, da su to tek pravila svrshodnosti koja se poštuju dok to zahtijeva egoizam država.

1. Iskustveni dokaz kao prigovor o postojanju MP upotrebljavaju osobito nepravnici, povjesničari, političari, diplomati, ali i pravnici. Oni tvrde da nema MP jer se pravila toga tzv. prava često krše, a pogotovo da se u I. i II. svjetskom ratu pokazalo kako MP ne postoji kao skup obvezatnih pravila, jer se jednostavno srušilo u nizu nasilja i samovoljnih činova zaraćenih država.

2. Nadalje su tu prigovori da je nemoguća pravno-filozofska konstrukcija MP – MP bi moglo postojati samo kad bi nad državama postojala neka viša organizacija vlasti. Pravo su samo one norme koje usvaja neka pravna vlast. Takve vlasti nema kod MP. No, ne samo da takva vlast ne postoji, nego ona nije ni moguća jer bi njenim uspostavljanjem nestalo suverenosti država. Konceptija MP, tvrdi se, u sebi sadržava logično proturječje. To pravo bi imalo uređivati odnose među suverenim državama, a suverenost isključuje svako obvezivanje izvana, dakle i svaku nadređenost pravne vlasti ili norme.

3. Među važnim prigovorima je i onaj o oskudnosti normi. Kažu da MP obuhvaća premalen broj normi, tako da one ne mogu dati zaokruženu cjelinu, bez koje ne može postojati nijedan pravni sustav. Množina pravila MP, kako se ona prikazuje u djelima o MP, je samo prividna, jer pisci uz pravo prikazuju i ono što bi željeli da bude pravo, kao i mnoga pravila koja su nastala sporazumom, a vrijede samo među ugovornim strankama i prestanu vrijediti s prestankom ugovora. Prigovara se i da MP nedostaje sustavna izgrađenost u jedinstveno regulirani životni poredak. Sporno je postoje li uopće norme koje treba pripisati općem MP, ali, ako ih ima, malo ih je. Ta oskudnost je još očitija ako uzmemo da velik dio nisu uopće norme nego želje, savjeti itd.

4. Također se prigovara da MP nema bitnih značajki prava jer nema zakonodavca, suca ni prisilnog izvršenja.

32. Objasni iskustveni dokaz kao prigovor o postojanju međunarodnog prava!

Iskustveni dokaz kao prigovor o postojanju MP upotrebljavaju osobito nepravnici, povjesničari, političari, diplomati, ali i pravnici. Oni tvrde da nema MP jer se pravila toga tzv. prava često krše, a pogotovo da se u I. i II. svjetskom ratu pokazalo kako MP ne postoji kao skup obvezatnih pravila, jer se jednostavno srušilo u nizu nasilja i samovoljnih činova zaraćenih država. To se spominjalo manje nakon II. svjetskog rata, jer je MP dobilo na ugledu time što se vidjelo da je potrebno radi sprečavanja zločina kakvi su se desili.

a) U vezi prve primjedbe se može najprije reći da je norma – i to ne samo pravna norma – izazvana potrebom da se urede pitanja u prigodama kada ljudsko ponašanje može biti i protivno toj normi. Gdje postoji samo mogućnost ponašanja, norma nije ni potrebna. Pravni poredak bi izgubio svoj smisao kad se ne bi mogao prekršiti, kad se ne bi događalo nepravo (Guggenheim).

b) U oba svjetska rata se kršilo MP neobično mnogo, a pogotovo od strane fašističkih država u II.ratu. No, prvenstveno, preostaje još čitavo područje prava mira, koji se danas ipak smatra redovitim stanjem u međunarodnim odnosima, a to pravo praksa rata nije gotovo ni dirnula. Osim toga, kršenja prava nisu se odnosila na sve dijelove međunarodnog ratnog prava. Mnoge zaraćene države su veći dio pravila rata dosljedno poštovale. Sve su države često davale izjave kako žele prilagoditi svoje držanje prema pravilima ratnog prava pa su, s jedne

strane, tvrdile da je njihovo držanje u skladu s njime, a s druge, optuživale protivnike da ga krše. Te česte izjave su dokaz općeg uvjerenja da MP postoji i da njegova pravila obvezuju. nasuprot iskustvenom dokazu o kršenju MP se može iznijeti istovrsni dokaz o stalnom pozivanju na nj jednako u doba rata, kao i u doba mira. Napokon je za teške ratne zločine počinjene u II.svjetskom ratu, kao i u ratu na području Jugoslavije, uveden i oblik njihove kaznene represije. Od uspostave Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije (1993.), intenzivno se razvija kažnjavanje međunarodnopravnih zločina pred međunarodnim sudovima, pred nacionalnim sudovima te sudovima sastavljenima od domaćih i međunarodnih sudaca. 1998. je usvojen Statut Međunarodnog kaznenog suda, koji će kažnjavati zločine agresije, ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i zločine genocida, počinjene nakon njegova stupanja na snagu (1.7.2002.).

c) Uz užasna kršenja MP u međunarodnim i nemeđunarodnim sukobima, kao i česte povrede temeljnih ljudskih prava u miru, pri ocjeni kršenja i poštovanja normi MP treba uzeti u obzir i svakodnevno postupanje subjekata MP u velikom broju područja u skladu s međunarodnim pravom. Tako se ne smije ignorirati činjenica da sve države i drugi subjekti MP svakodnevno postupaju u skladu s međunarodnim pravilima o međunarodnim ugovorima, diplomatskim i konzularnim odnosima, korištenju morem i njegovoj zaštiti, o korištenju zračnim prostorom i sl.

Uvod u *Povelju UN* naglašava odluku osnivača organizacije da se stvore uvjeti potrebni za održavanje pravde i poštivanje obveza koje proistječu iz ugovora i ostalih izvora MP. Čl. 1.st.1. *Povelje* postavlja, kao cilj UN, uređenje ili rješenje međunarodnih sporova ili situacija mirnim sredstvima i u skladu s načelima pravde i MP.

33. Što znači da nije moguća pravno-filozofska konstrukcija međunarodnog prava?

Naime, MP bi moglo postojati samo kada bi nad državama postojala neka viša organizacija vlasti. Pravo su samo one norme koje usvaja neka pravna vlast. Takve vlasti nema kod MP. No, ne samo da takva vlast ne postoji, nego ona nije ni moguća jer bi njenim uspostavljanjem nestalo suverenosti država. Konceptija MP, kako se tvrdi, u sebi sadržava logično proturječje. To pravo bi imalo uređivati odnose među suverenim državama, a suverenost isključuje svako obvezivanje izvana, dakle i svaku nadređenost pravne vlasti ili norme.

Izvor svih tih prigovora se nalazi u okolnosti da se pisci, kad su koncipirali svoje teorije, dali zavesti tehnički uznapređovanim razvojem unutrašnjeg prava i što se nisu obazirali na posebne prilike međunarodne zajednice, međunarodnih odnosa i MP. Opći pojam i značajke prava trebalo je i treba postaviti tako da se pod taj pojam može podvesti i sve što se smatra i što jest pravo. Treba odbaciti kao preusku svaku definiciju prava po kojoj MP nije uključeno u taj pojam.

Prigovor da se pojam državne suverenosti ne da spojiti s pojmom MP ne može vrijediti ako se suverenost i pravo svedu na isti nazivnik, tj. ako se suverenost shvati kao pravni pojam. Naime, svaki pravni pojam je odraz nekih pravnih pravila. Suverenost kao pravni pojam je određena određenim pravnim pravilima, a svako pravno pravilo je neko ograničenje. Suverenost je, dakle, određena i ograničena pravnim pravilima. Ona je, prema tome, podložna pravu. Dakle, nema logične nespojivosti između suverenosti i prava. MP je moguće i postoji i uz postojanje suverenih država.

34. Objasnite oskudnost normi u međunarodnom pravu kao prigovor

Važan je i prigovor o oskudnosti normi. Kažu da MP obuhvaća premalen broj normi, tako da one ne mogu dati zaokruženu cjelinu, bez koje ne može postojati nijedan pravni sustav. Množina pravila MP, kako se ona prikazuje u djelima o MP, je samo prividna, jer pisci uz pravo prikazuju i ono što bi željeli da bude pravo, kao i mnoga pravila koja su nastala sporazumom, a vrijede samo među ugovornim strankama i prestanu vrijediti s prestankom ugovora. Prigovara se i da MPu nedostaje sustavna izgrađenost u jedinstveno regulirani životni poredak. Sporno je postoje li uopće norme koje treba pripisati općem MP, ali, ako ih ima, malo ih je. Ta oskudnost je još očitija ako uzmemo da velik dio nisu uopće norme nego želje, savjeti itd.

Taj prigovor može se otkloniti tako da se upozori na to kako je pravo sustavna cjelina pravnih pravila. Zbog toga i malen broj pravnih pravila može regulirati opsežan krug životnih odnosa. U nedostatku specijalnog pravila za pojedini odnos, primjenjuju se općenitija pravna načela. S potrebom da se reguliraju pojedini odnosi se izgrađuju i potrebna pravila. To se upravo sada zbiva u razvoju MP opsežnim kodifikacijama pojedinih odsjeka MP i pojašnjenjima međunarodne judikature. Uz kodifikaciju, od osnivanja UN se sustavno razvijaju i potpuno nova područja MP (zaštita čovjeka, okoliša, svemirsko pravo itd.).

35. Koji je odgovor na kritiku da međunarodno pravo nije pravo zbog oskudnosti normi?

Taj prigovor može se otkloniti tako da se upozori na to kako je pravo sustavna cjelina pravnih pravila. Zbog toga i malen broj pravnih pravila može regulirati opsežan krug životnih odnosa. U nedostatku specijalnog pravila za pojedini odnos, primjenjuju se općenitija pravna načela. S potrebom da se reguliraju pojedini odnosi, izgrađuju se i potrebna pravila. To se upravo sada zbiva u razvoju MP opsežnim kodifikacijama pojedinih odsjeka MP i pojašnjenjima međunarodne judikature. Uz kodifikaciju, od osnivanja UN se sustavno razvijaju i potpuno nova područja MP (zaštita čovjeka, okoliša, svemirsko pravo itd.).

36. Objasni nepostojanje suca, zakonodavca i prisilnih propisa kao prigovor međunarodnom pravu!?

Također se prigovara da MP nema bitnih značajki prava jer nema zakonodavca, suca ni prisilnog izvršenja (ovrhe).

37. Koji je odgovor na kritiku da međunarodno pravo nije pravo jer ne postoji zakonodavac?

Odavno se prigovara da u MP nema zakonodavca. Tako npr. Burckhardt odriče međunarodnom pravu značajku pozitivnog objektivnog prava – njemu to nisu pravila čiji je sadržaj utvrdila neka vlast. Zato je MP ono što Buckhardt naziva subjektivnim, sporazumno uglavljenim pravom.

Međutim, zakon je samo jedan oblik stvaranja pravnih normi, koji je tek u najnovije vrijeme zadobio pretežno značenje. Vrlo dugo je bilo običajno pravo isključivi ili barem pretežniji način stvaranja prava, dapače, tvrdi se da je stadij sudovanja prethodio i samom stadiju običajnog prava. Običajno pravo je dugo prevladavalo u ustavnom pravu (danas VB), a mjenično pravo razvijalo se do zamjetne razine prije nego je uređeno zakonima. Osim toga, u MP postoje umjesto zakonodavca ugovori koji kodificiraju pojedine dijelove MP. Stvaranje pravnih pravila pristankom država je međunarodnom pravu svojestven način stvaranja prava. Postupni razvoj i kodifikacija MP je jedan od zadataka UN. U vršenju tog zadatka, UN su u nazad 60ak godina znatno pridonijeli utvrđivanju postojećeg prava i njegovoj daljnjoj izgradnji. Konačno, u novije vrijeme i odluke međunarodnih organizacija su sve značajniji izvor MP za države članice.

38. Ima li u međunarodnom pravu suca? Objasnite.

Na prigovor na u MP nema suca se može reći da postojanje suca, odnosno sudova nije preduvjet za postojanje prava. Sudac ne stvara pravo – on ga primjenjuje. Za mnoga područja prava ne postoji sudac ni u unurašnjem poretku. Tako, napose, u većini država nema suca koji bi ocjenjivao ustavnost/neustavnost u postupanju najviših državnih tijela. Primjene prava ima i bez sudova, a u međunarodnoj zajednici postoji i ipak se postupno razvija međunarodno pravosuđe. Međunarodno pravosuđe posebno se u zadnje vrijeme intenzivno razvija u odnosu na sporove u kojima su, uz države, stranke i drugi subjekti MP, pogotovo pojedinci. Osim sudova, i drugi organi i organizmi rješavaju pitanja koja se iznose pred njih u skladu s MP (posebno UN).

39. Postoji li u međunarodnom pravu sankcija prisilnog izvršenja?

Prigovara se da u MP nema izvršenja silom, nema prisile. Iznad država nema nikakve više organizacije vlasti. Jedina sankcija je rat, a ishod rata ne ovisi o pravednosti stvari zbog koje je on započet.

I tu se može odgovoriti upućivanjem na usporedbu s ustavnim pravom. Norme o pravima i odnosima najviših državnih organa obično nemaju, ali mogu imati, sankciju prisilnog izvršenja, pa ipak nema sumnje o pravnoj naravi tih normi. Dakle, i pokraj potpunog nedostatka sankcije, ne bi bilo zapreke da se MP smatra pravom. No, i u MP postoji sankcija, samo znatno slabije organizirana nego u unutrašnjem poretku.

U starije se doba i rat smatra sankcijom, ali i kasnije u smislu da je država koja je povelu rat u obranu svojih prava opravdano pristupila toj mjeri. Ali, u praksi se najčešće događalo da se svaka od stranaka u ratu smatrala braniteljem svojih prava. Zbog toga, a i zbog zabrane rata i upotrebe sile danas, ne može se rat smatrati sredstvom sankcije. No, ima drugih sredstava međunarodnim pravom dopuštene samopomoći, pa je u MP razvijeno učenje o dopustivosti upotrebe tih sredstava. No, konačno mjerilo je li neka norma pravna ili nije, ovisi o objektivnom sudu pojedinaca, javnog mišljenja i znanosti. Osim spomenutog, nedovoljno razvijenog međunarodnog sudovanja, pogotovo u međudržavnim sporovima, postoje drugi načini za ocjenjivanje kršenja prava i reakcije na takva kršenja. Međunarodna zajednica reagira na prekršaje prava pojedinačnim ili kolektivnim prosvjedima, konstatacijama o kršenju prava, nepriznavanjem protupravno stvorenih stanja, gubitkom blagodati koje su osigurane nekim ugovorom, a napokon, i neorganiziranim ili organiziranim ustajanjem protiv ponavljanog i grubog kršenja MP.

40. Navedite primjere prisilnog izvršenja u međunarodnom pravu! Što sve u MP može činiti sankciju prisilnog izvršenja?

Današnje MP zabranjuje rat, a ni represalije upotrebom sile nisu dopuštene u krilu UN. Umjesto toga, danas se u sustavu UN izgrađuje mogućnost kolektivne reakcije na nepravu. Ako kršenje MP dosegne razinu „prijetnje miru, narušenja mira i čina agresije“, dopuštene su raznovrsne kolektivne mjere, koje i sam UN naziva sankcijama. Takve mjere mogu biti poduzete bez upotrebe oružane sile (djelomično ili potpuno prekidanje ekonomskih odnosa, prekidanje prometnih veza, prekidanje diplomatskih odnosa) ili uz upotrebu oružja (demonstracije, blokada i druge operacije zračnih, pomorskih ili kopnenih snaga članova UN). Odluke o sankcijama i drugim mjerama organa UN donose države članice, pa te odluke ne moraju uvijek odgovarati ispravnom tumačenju pravnih pravila i načela o kojima je riječ. No, iskustvo je pokazalo da na vrlo grubo vrijeđanje prava svijet ustaje ne samo osudom nepravda nego i otporom.

41. Na kraju, je li MP pravo ili ne?

Može se zaključiti da MP doista jest pravo, iako se u mnogočemu razlikuje od unutrašnjeg prava. No te razlike su samo razlike u stupnju, a ne u biti, pa je MP, u usporedbi s unutrašnjim na njegovu današnjem stupnju razvoja,

pravo koje se nalazi na nekom nižem stupnju. Njegova glavna slabost je u tome što ponajprije uređuje ponašanje suverenih država, dakle njegova pravila su upravljena na subjekte koji sami raspolažu silom, a ne postoji organizirana sila zajednice nad njima.

4. IZVORI MEĐUNARODNOG PRAVA

42. Koji su izvori međunarodnog prava?

I ovdje se govori o izvorima prava u materijalnom i formalnom smislu. Izvori prava u materijalnom smislu isti su kao i kod ostalih prava; oni su sadržani u odnosima u društvu – unutar države, odnosno međunarodne zajednice – u kojemu pravna pravila nastaju.

Što se tiče formalnih izvora, svo pravo, pa i MP, pojavljuje se ili u obliku običajnog ili postavljenog prava. I MP nastaje putem običaja, a postavljeno pravo su međunarodni ugovori i odluke međunarodnih organizacija. Običaj i ugovor su dva najznačajnija izvora MP, ali nisu jedini.

43. Definiraj izvore prava u formalnom smislu?

Što se tiče formalnih izvora, svo pravo, pa i MP, pojavljuje se ili u obliku običajnog ili postavljenog prava. I MP nastaje putem običaja, a postavljeno pravo su međunarodni ugovori i odluke međunarodnih organizacija. Običaj i ugovor su dva najznačajnija izvora MP, ali nisu jedini.

Poslužit ćemo se navođenjem izvora MP prema *Statutu Međunarodnog suda*, a zatim se osvrnuti na noviji izvor – odluke međunarodnih organizacija, koji nije imao značajniju ulogu u vrijeme donošenja statuta za prethodnika tog suda (Stalni sud međunarodne pravde, 1920.) Tad formulirana odredba o izvorima MP po kojima je trebao suditi Stalni sud međunarodne pravde, preuzeta je 1945. u *Statut Međunarodnog suda*, glavni sudski organ UN. U tom pravilu se kaže da će Međunarodni sud, za rješavanje njemu podnesenih sporova, primjenjivati:

1. međunarodne konvencije, opće ili posebne, koje ustanovljuju pravila, izrijekom priznata od država u sporu;
2. međunarodni običaj kao dokaz opće prakse, prihvaćene kao pravo;
3. opća načela prava, priznata od civiliziranih naroda;
4. uz rezervu odredbe čl. 59*, sudske rješidbe i naučavanja najpoznatijih publicista kao pomoćno sredstvo za utvrđivanje pravnih pravila.

* Presuda Suda obvezatna je samo za stranke spora i za slučaj koji je riješila.

44. Definiraj izvore prava u materijalnom smislu?

Izvori prava u materijalnom smislu isti su kao i kod ostalih prava; oni su sadržani u odnosima u društvu – unutar države, odnosno međunarodne zajednice – u kojemu pravna pravila nastaju.

45. Nabroji izvore prava u formalnom smislu!

Dakle, formalni izvori MP su:

1. običajno pravo;
2. ugovori;
3. međunarodne konvencije;
4. opća načela;
5. sudske rješidbe i naučavanja najpoznatijih publicista;
6. odluke međunarodnih organizacija.

46. Kakav je hijerarhijski odnos između njih?

Običaj i ugovor su dva najznačajnija izvora MP.

Sudske rješidbe i naučavanja najpoznatijih publicista različitih naroda se koriste kao pomoćno sredstvo za utvrđivanje pravnih pravila.

47. U kojem su međunarodnom aktu izrijekom navedeni izvori međunarodnog prava?

Navedeni su u *Statutu Međunarodnog suda*, koji je stupio na snagu 2002., i to u članku 38.st.

Prema njemu, izvori MP su:

- a) Međunarodne konvencije, opće ili posebne, koje ustanovljuju pravila, izrijekom priznata od država u sporu;
- b) Međunarodni običaj kao dokaz opće prakse, prihvaćene kao pravo;
- c) opća načela prava, priznata od civiliziranih naroda;
- d) uz rezervu odredbe čl. 59 (presuda Suda obvezatna je samo za stranke spora i za slučaj koji je riješila), sudske rješidbe i naučavanja najpoznatijih publicista različitih naroda kao pomoćno sredstvo za utvrđivanje pravnih pravila.

48. Navedite izvore MP redosljedom navedenim u čl.38 Statuta Međunarodnog suda!

Sud, kojemu je zadaća da njemu podnesene sporove rješava po Međunarodnom pravu, primjenjuje:

- a) Međunarodne konvencije, opće ili posebne, koje ustanovljuju pravila, izrijekom priznata od država u sporu;
- b) Međunarodni običaj kao dokaz opće prakse, prihvaćene kao pravo;
- c) opća načela prava, priznata od civiliziranih naroda;
- d) uz rezervu odredbe čl. 59 (presuda Suda obvezatna je samo za stranke spora i za slučaj koji je riješila), sudske rješidbe i naučavanja najpoznatijih publicista različitih naroda kao pomoćno sredstvo za utvrđivanje pravih pravila.

49. Jesu li međunarodne konvencije izvor međunarodnog prava? Objasni!

Jesu, i to bilo opće ili posebne, koje ustanovljuju pravila, a izrijekom su priznate od država u sporu.

50. Običajno međunarodno pravo

Običajno pravo treba razlikovati od pukog običaja. Običajno pravo nastaje ponavljanjem vršenjem koje prati pravna svijest (*opinio iuris*). Vršenje može biti i propustom, ali je uvijek potrebna svijest o tome da je određeno ponašanje u skladu s pravilom međunarodnog prava, da se nešto čini zato što tako određuje MP. U tom smislu treba razumjeti i izraz *Statuta Međunarodnog suda* o međunarodnom običaju, kao dokazu opće prakse prihvaćene kao pravo, o izvoru MP. Prema tome, običajno pravo nastaje kada se sastanu objektivni (ponovljeno i neprekinuto vršenje) i subjektivni element (pravno uvjerenje) potrebni za stvaranje običajnog prava.

Na pitanje o tome traži li se za neki običaj postojanje prethodne suglasnosti one države na koju se običaj ima primijeniti kao izvor običajnog prava, Bartoš odgovara kako je dovoljno dokazati da je neki običaj općenito priznat, tj. da ga u praksi priznaje većina država. On se poziva i na razliku izraza upotrebljenih u čl. 38. Za primjenu ugovora traži se da ga izrijekom priznaju države u sporu, dok se običaj označuje kao dokaz opće prakse, dakle ne traži se da ga je priznala upravo ona država koja je stranka spora. On dalje primjećuje da je nova država vezana postojećim običajnim pravom.

Običajno pravno pravilo nastaje tako da se postupa u određenom smislu dulje vrijeme, da nema protivnog postupanja i da se na temelju toga stvorilo uvjerenje kako se takvim postupanjem ispunjava pravna dužnost, a da je protivno postupanje zapravo kršenje te dužnosti odnosno norme koja je nalaže. Pri stvaranju nekog običajnog pravila ne moraju sudjelovati sve države. *Statut Međunarodnog suda* upotrebljava izraz „opća praksa“ - pred Sudom se ne treba dokazivati da je jedna ili druga od parničnih stranaka prihvatila za sebe obvezatnost nekog pravila običajnog MP.

Običajno pravo nastaje stalnim vršenjem kroz duže vrijeme. Ali, moguće je da se neko pravilo običajnog prava stvori u kraćem roku, ako je razmjerno mali broj presedana uspio izazvati pravno uvjerenje da je određeno ponašanje pravno obvezno. Podijeljena su mišljenja o tome može li se pravno pravilo običajnog prava nastati na temelju jednog jedinog presedana. U prilog takvom instant nastanku pravnog pravila mogao bi se navesti primjer prvog umjetnog Zemljinog satelita, koji svojim orbitalnim kretanjem iznad mnogih državnih područja nije izazvao nijedan službeni prosvjed, što se može tumačiti kao ispunjenje subjektivnog elementa u stvaranju običajnog prava.

Statut Međunarodnog suda govori u čl.38. o „općoj praksi“; sve što je gore rečeno o običajnom pravu odnosi se na opće običajno MP, tj. na običajno pravo koje obvezuje cijelu međunarodnu zajednicu. Ali, Međunarodni sud je potvrdio mogućnost stvaranja i regionalnog (partikularnog) običajnog prava, pa i lokalnog, tj. takvog koje vrijedi samo između dviju država. U ovom, posljednjem slučaju je jasno da se za postanak običajnog pravila traži istovrsna praksa i *opinio iuris* obiju država. Glede regionalnog običajnog prava, treba zaključiti da je pristanak svake pojedine države to bitniji što je uži krug država za koje nastaje odnosno pravilo običajnog prava. Pravo diplomatskog vozila u državama Latinske Amerike je najpoznatiji primjer regionalnog običajnog prava.

Teško je ustanoviti postojanje običajnog prava jer ono nastaje kao nepisano pravo. Običaj se manifestira različitim načinima, praksom država. Kao dokaz prakse i pravnog uvjerenja koje ju mora nositi se uzimaju različite činjenice, mjere državnih tijela, izjave, diplomatske note, državni zakoni, raznovrsni akti usvojeni u međunarodnim organizacijama ili na međunarodnim konferencijama, pa i međunarodni ugovori i arbitražne presude. Međutim, katkad upravo sadržaj takvih akata – koji do tada nisu bili dio običajnog MP – postane osnovom koju države svojom praksom usvoje kao opće ili regionalno MP. Paralelno zakonodavstvo država može dovesti do zaključka da postoji neko pravilo običajnog MP, ali, ako nema uvjerenja o tome, onda je to samo unutrašnje pravo koje se slučajno preklapa, i koje mogu države jednostrano mijenjati, a da se ne ogriješe o MP.

Običajno pravo može dovesti i do ukidanja neke norme (*desuetudo*), i to ne samo običajne nego i ugovorne.

Običajno pravo je najstariji izvor MP. I obvezatna snaga samih ugovora kao izvora MP temelji se na pravilima običajnog prava, koja ujedno uređuju elemente ugovora, oblike njihova sklapanja, načine njihova prestanka, njihovo tumačenje itd. Danas su ta pravila uglavnom unesena u Beččke konvencije o pravu međunarodnih ugovora iz 1969. i 1986.

51. Koje 3 vrste običajnog prava imamo?

Međunarodni sud je potvrdio postojanje općeg običajnog međunarodnog prava, regionalnog (partikularnog) običajnog prava te lokalnog.

52. Navedi primjere partikularnog običajnog međunarodnog prava!

Pravo diplomatskog vozila u državama Latinske Amerike je najpoznatiji primjer regionalnog običajnog prava.

53. Mogu li pravila običajnog prava prerasti u ugovorno pravo?

Mogu, unošenjem odnosnih pravila u ugovor.

54. Kako se zove pretakanje običajnog u ugovorno pravo?

To je kodifikacija međunarodnog prava.

55. Može li nešto ukinuti kogentnu normu?

Da, kogentnu normu može ukinuti običajno pravo.

56. Ugovorno pravo

Međunarodnim ugovorima subjekti MP uređuju međusobne odnose. Odavno se zapazilo da neki ugovori određuju konkretne činidbe i da su se izvršenjem te činidbe konzumirali. Nasuprot tomu, drugi ugovori uređuju ponašanje stranaka na dugo vrijeme, te uvode trajna pravila tog ponašanja. Odatle razlikovanje ugovora-pogodbi (pravnih poslova) i ugovora-zakona (uglava).

Pri pogodbi (pravnom poslu), očitovanja stranaka imaju različit sadržaj, ali smjeraju na istu svrhu i međusobno se popunjuju. Posljedica takvog ugovora jest obveza na djelovanje jedne stranke ili obiju, ali u posljednjem slučaju ta djelovanja imaju različit sadržaj (npr. ustupanje i preuzimanje područja).

Kao suprotnost takvih ugovora-pogodbi, drugi ugovori izražavaju stapanje volja više subjekata koje su sadržajno jednake. Takav oblik se zove uglava (ugovor-zakon). Uglava stvara trajnu obvezu na određeno ponašanje (npr. ugovor koji sadržava opća pravila o režimu plovidbe nekom međunarodnom rijekom). Ugovoru kao pravnom poslu (pogodbi) svrha je zadovoljiti suprotne ili bar nesukladne interese; uglava teži tomu da zadovolji zajedničke interese.

Iako je izložena teorija dobro sastavljena, ona ne pogađa pravnu stvarnost. Ugovor je kalup u koji se može staviti različit sadržaj. Kao vanjski oblik, on je uvijek pravni posao. U sadržaju pak postoje vrlo mnoge razlike u stupnju, ali i najsitnija „pogodba“ ujedno je pravno pravilo koje se uklapa u postojeći pravni poredak i donekle ga mijenja. Ugovorno ustupanje nekog područja ne znači samo obvezu da se to područje preda, nego uključuje dužnost cedenta da za sva vremena poštuje time stečena prava, a ujedno stvara novo stanje koje se nameće i drugim subjektima. Između takva ugovora i nekog kolektivnog ugovora o ratnom pravu razlika je samo u stupnju značenja za međunarodnopravni poredak, a ne u biti. Osim toga, ne stoji da kod uglave (ugovor-zakon) stranke smjeraju na isti sadržaj – i tu može sporazum biti plod želje za ostvarenjem različitih interesa (npr. ugovor o trajnoj neutralnosti).

I uglavom stvoreno pravno pravilo veže samo ugovorne stranke, poput svake obične pogodbe. Ono može postati općim pravom tek ako uđe u običajno pravo.

57. Što se događa ugovoru koji je u vrijeme sklapanja protivan *ius cogens* normi?

Ovo je uređeno čl. 53. *Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora*. Ništavan je svaki ugovor koji je u trenutku sklapanja suprotan imperativnoj normi općeg MP. Imperativna norma općeg MP je norma koju je prihvatila i priznala čitava međunarodna zajednica država kao normu od koje nije dopušteno nikakvo odstupanje i koja se može izmijeniti samo novom normom općeg MP iste prirode.

58. Koje su dvije vrste ugovora kao izvora međunarodnog prava?

Neki ugovori određuju konkretne činidbe i izvršenjem te činidbe su se konzumirali. Nasuprot tomu, drugi ugovori uređuju ponašanje stranaka na dugo vrijeme, te uvode trajna pravila tog ponašanja. Odatle razlikovanje ugovora-pogodbi (pravnih poslova) i ugovora-zakona (uglava).

Pri pogodbi (pravnom poslu), očitovanja stranaka imaju različit sadržaj, ali smjeraju na istu svrhu i međusobno se popunjuju. Posljedica takvog ugovora jest obveza na djelovanje jedne stranke ili obiju, ali u posljednjem slučaju ta djelovanja imaju različit sadržaj (npr. ustupanje i preuzimanje područja). Kao suprotnost takvih ugovora-pogodbi, drugi ugovori izražavaju stapanje volja više subjekata koje su sadržajno jednake. Takav oblik se zove uglava (ugovor-zakon). Uglava stvara trajnu obvezu na određeno ponašanje (npr. ugovor koji sadržava opća pravila o režimu plovidbe nekom međunarodnom rijekom). Ugovoru kao pravnom poslu (pogodbi) svrha je zadovoljiti suprotne ili bar nesukladne interese; uglava teži tomu da zadovolji zajedničke interese.

59. Koja je razlika između ugovora pogodbi i ugovora uglava?

Pri pogodbi (pravnom poslu), očitovanja stranaka imaju različit sadržaj, ali smjeraju na istu svrhu i međusobno se popunjuju. Posljedica takvog ugovora jest obveza na djelovanje jedne stranke ili obiju, ali u posljednjem slučaju ta djelovanja imaju različit sadržaj (npr. ustupanje i preuzimanje područja). Kao suprotnost takvih ugovora-pogodbi, drugi ugovori izražavaju stapanje volja više subjekata koje su sadržajno jednake. Takav oblik se zove uglava (ugovor-zakon). Uglava stvara trajnu obvezu na određeno ponašanje (npr. ugovor koji sadržava opća pravila o režimu plovidbe nekom međunarodnom rijekom). Ugovoru kao pravnom poslu (pogodbi) svrha je zadovoljiti suprotne ili bar nesukladne interese; uglava teži tomu da zadovolji zajedničke interese.

I uglavom stvoreno pravno pravilo veže samo ugovorne stranke, poput svake obične pogodbe. Ono može postati općim pravom tek ako uđe u običajno pravo.

60. Što su to ugovori-pogodbe?

Pri pogodbi (pravnom poslu), očitovanja stranaka imaju različit sadržaj, ali smjeraju na istu svrhu i međusobno se popunjuju. Posljedica takvog ugovora jest obveza na djelovanje jedne stranke ili obiju, ali u posljednjem slučaju ta djelovanja imaju različit sadržaj (npr. ustupanje i preuzimanje područja). Ugovoru kao pravnom poslu (pogodbi) svrha je zadovoljiti suprotne ili bar nesukladne interese; uglava teži tomu da zadovolji zajedničke interese.

61. Što su to ugovori-zakoni, uglave?

Kao suprotnost ugovora-pogodbi, drugi ugovori izražavaju stapanje volja više subjekata koje su sadržajno jednake. Takav oblik se zove uglava (ugovor-zakon). Uglava stvara trajnu obvezu na određeno ponašanje (npr. ugovor koji sadržava opća pravila o režimu plovidbe nekom međunarodnom rijekom). Ugovoru kao pravnom poslu (pogodbi) svrha je zadovoljiti suprotne ili bar nesukladne interese; uglava teži tomu da zadovolji zajedničke interese.

I uglavom stvoreno pravno pravilo veže samo ugovorne stranke, poput svake obične pogodbe. Ono može postati općim pravom tek ako uđe u običajno pravo.

62. Koja je bitna osobina ugovora kao izvora međunarodnog prava?

Ugovor kao izvor MP stvara samo partikularno pravo, ma koliko širok bio krug njegovih stranaka. Pa i kad su nekim ugovorom vezani svi članovi međunarodne zajednice, za novu državu on vrijedi tek ako su njegova pravila postala sastavni dio običajnog prava. To prelaženje ugovornog u običajno pravo je česta pojava. Tako je Vijeće sigurnosti UN, osnivajući Međunarodni sud za zločine počinjene na području bivše Jugoslavije od početka 1991., ustvrdilo da su „neke najvažnije odredbe ugovornog humanitarnog prava postale dijelom običajnog MP“. Katkad pravilo običajnog prava nastaje po činjenici da mnogi međunarodni ugovori uređuju isto pitanje na isti način (kumulativno djelovanje). Ali i jedan jedini ugovor između dviju država može dostajati da njegova pravila prijeđu u običajno pravo. Npr., *Washingtonska pravila* iz 1871., koja su stvorila norme za arbitražu u Alabamskom sporu, bila su kasnije općenito priznata. S druge strane, često se u ugovoru fiksiraju dotadašnja običajnopravna pravila (kodifikacija MP).

63. Koja bi bila razlika između običajnog prava i pukog običaja?

Običajno pravo nastaje ponavljanim vršenjem koje prati pravna svijest (*opinio iuris*). Vršenje može biti i propustom, ali je uvijek potrebna svijest o tome da je određeno ponašanje u skladu s pravilom međunarodnog prava, da se nešto čini zato što tako određuje MP.

64. Koje su uvjeti nastanka običajnog prava?

Uvjeti nastanka običajnog prava su ponavljano vršenje koje prati pravna svijest.

65. Kako se dokazuje da je određeno postupanje običajno pravo?

Teško je ustanoviti postojanje običajnog prava jer ono nastaje kao nepisano pravo. Običaj se manifestira različitim načinima, praksom država. Kao dokaz prakse i pravnog uvjerenja koje ju mora nositi se uzimaju različite činjenice, mjere državnih tijela, izjave, diplomatske note, državni zakoni, raznovrsni akti usvojeni u međunarodnim organizacijama ili na međunarodnim konferencijama, pa i međunarodni ugovori i arbitražne presude. Međutim, katkad upravo sadržaj takvih akata – koji do tada nisu bili dio običajnog MP – postane osnovom koju države svojom praksom usvoje kao opće ili regionalno MP. Paralelno zakonodavstvo država može dovesti do zaključka da postoji neko pravilo običajnog MP, ali, ako nema uvjerenja o tome, onda je to samo unutrašnje pravo koje se slučajno preklapa, i koje mogu države jednostrano mijenjati, a da se ne ogriješe o MP.

66. Koje su elementi običajnog prava?

Dakle, običajno pravo nastaje kad se sastanu objektivni (ponovljeno i neprekinuto vršenje) te subjektivni element (pravno uvjerenje) potrebni za stvaranje običajnog prava.

67. Koji su objektivni elementi neophodni za nastanak običajnog prava?

Objektivni element čini ponovljeno i neprekinuto vršenje određenog ponašanja.

68. Definirajte subjektivni element običajnog prava.

Subjektivni element je pravno uvjerenje (pravna svijest – *opinio iuris*) da je određeno ponašanje u skladu s pravilom međunarodnog prava, da se nešto čini zato što tako određuje MP.

69. Kakvo je to lokalno običajno pravo?

Lokalno običajno pravo je ono koje vrijedi samo između dviju država. Tu je jasno da se za postanak običajnog prava traži istovrsna praksa i *opinio iuris* obiju država.

70. Navedite primjer regionalnog običajnog prava.

Tu je pristanak svake pojedine države to bitniji što je uži krug država za koje nastaje odnosno pravilo običajnog prava. Pravo diplomatskog azila u državama Latinske Amerike je najpoznatiji primjer regionalnog običajnog prava.

71. Može li običajno pravo nastati i u kratkom roku?

Običajno pravo nastaje stalnim vršenjem kroz duže vrijeme. Ali, moguće je da se neko pravilo običajnog prava stvori u kraćem roku, ako je razmjerno mali broj presedana uspio izazvati pravno uvjerenje da je određeno ponašanje pravno obvezno. Podijeljena su mišljenja o tome može li se pravno pravilo običajnog prava nastati na temelju jednog jedinog presedana. U prilog takvom instant nastanku pravnog pravila mogao bi se navesti primjer prvog umjetnog Zemljinog satelita, koji svojim orbitalnim kretanjem iznad mnogih državnih područja nije izazvao nijedan službeni prosvjed, što se može tumačiti kao ispunjenje subjektivnog elementa u stvaranju običajnog prava.

72. Objasnite voluntarističko shvaćanje običajnog prava.

Mnogi prikazuju običajno pravo kao rezultat šutke danog pristanka država uz neko pravilo (*tacitus consensus*) i na tome temelje obvezatnost međunarodnog pravosuđa. Prema tome, svo MP bi se temeljilo na volji i pristanku država (voluntarističko shvaćanje MP). No, kad bi tako bilo, pravilo običajnog MP ne bi vrijedilo za državu koja bi mogla ustvrditi da nije ni šutke dala svoj pristanak na njega. Ono ne bi vrijedilo za novu državu ako bi ona izjavila da ne pristaje na neko od pravila koja su vrijedila u trenutku njezina postanka.

Na pitanje o tome traži li se za neki običaj postojanje prethodne suglasnosti one države na koju se običaj ima primijeniti kao izvor običajnog prava, Bartoš odgovara kako je dovoljno dokazati da je neki običaj općenito priznat, tj. da ga u praksi priznaje većina država. On se poziva i na razliku izraza upotrebljenih u čl. 38. Za primjenu ugovora traži se da ga izrijeком priznaju države u sporu, dok se običaj označava kao dokaz opće prakse, dakle ne traži se da ga je priznala upravo ona država koja je stranka spora. On dalje primjećuje da je nova država vezana postojećim običajnim pravom.

73. Što se uzima kao dokaz prakse i pravnog uvjerenja kod običajnog prava?

Teško je ustanoviti postojanje običajnog prava jer ono nastaje kao nepisano pravo. Običaj se manifestira različitim načinima, praksom država. Kao dokaz prakse i pravnog uvjerenja koje ju mora nositi se uzimaju različite činjenice, mjere državnih tijela, izjave, diplomatske note, državni zakoni, raznovrsni akti usvojeni u međunarodnim organizacijama ili na međunarodnim konferencijama, pa i međunarodni ugovori i arbitražne presude. Međutim, katkad upravo sadržaj takvih akata – koji do tada nisu bili dio običajnog MP – postane osnovom koju države svojom praksom usvoje kao opće ili regionalno MP. Paralelno zakonodavstvo država može dovesti do zaključka da postoji neko pravilo običajnog MP, ali, ako nema uvjerenja o tome, onda je to samo unutrašnje pravo koje se slučajno preklapa, i koje mogu države jednostrano mijenjati, a da se ne ogriješe o MP.

74. Što su to opća načela prava priznata od civiliziranih naroda?

Ona su treći glavni izvor MP. Krug pravila sadržanih u običajnom i ugovornom pravu je razmjerno uzak. Ugovorno pravo vrijedi samo za stranke ugovora, a kod običajnog je katkad težak dokaz o postojanju i sadržaju nekog pravila. Napokon, u praksi uvijek dolaze nova pitanja koja još nisu mogla biti predmetom stvaranja običajnog prava. Istina je da i tako uzak krug pravnih pravila daje dovoljnu podlogu za rješenje svakog pitanja, jer se u nedostatku specijalnog pravila primjenjuje općenitije, a u krajnjem slučaju služi načelo da je dopušteno sve što nije MP zabranjeno. Ali, takvo rješavanje ne bi zadovoljilo potrebe. Za vrijeme dominacije škole prirodnog prava, pravila tog prava su obilato služila da se popune praznine MP i da se ono dalje razvije.

U doba pozitivizma se tražio drugi izlaz. Spoznalo se da uz običajno i ugovorno pravo postoji još jedan važan izvor i ta spoznaja je navela redaktore *Statuta Stalnog suda međunarodne pravde* (1920.) da prošire krug izvora MP, pa su, uz ugovorno i običajno pravo, naveli i „opća načela prava, priznata od civiliziranih naroda“.

Člankom 38. *Statuta Međunarodnog suda* misli se na primjenu pravnih načela koja, doduše, nisu nastala u međunarodnoj praksi (inače bi bila sastavni dio običajnog MP), ali su zbog svoje općenite primjenjivosti

zajedničko dobro svih odsjeka u pravnoj nadgradnji civiliziranih naroda svijeta. Tu nije riječ o pojedinačnim normama koje bi bile istovjetne u različitim pravnim sustavima civiliziranih naroda, nego o načelima, tj. o općenitoj formulaciji postojećih normi, npr. načelo o neopravdanom obogaćenju ili načelo *audiat et altera pars* u postupku pred sudovima. Ali ta načela nisu isključivo načela unutrašnjeg prava – ona su zajedničko dobro svega pravnog života, makar su se jasnije očitovala u pojedinoj grani prava. MP nije neki posve odijeljen sustav normi nego je samo jedna grana pravne nadgradnje, pa zato i u njemu vrijede načela koja se po sadržaju i domašaju daju primijeniti i na međunarodne odnose. Zbog toga za njih nije potrebna nikakva recepcija ili transformacija iz unutrašnjeg prava u MP.

Kod te vrste izvora treba tražiti da neko načelo postoji u svim glavnim pravnim sustavima svijeta, a ne samo u užem krugu pravnih sustava europsko-američke kulture. Postojanje takvog pravnog načela ne treba dokazivati iz međunarodnih običaja. Dapače, ako se neko načelo očituje u ponašanju država, ono je postalo pravilom običajnog MP.

75. Što su to sudske rješidbe i naučavanja pisaca? Gdje spadaju sudske rješidbe i pravna znanost?

Sam *Statut* je sudske rješidbe i naučavanja pisaca kvalificirao kao pomoćno sredstvo za utvrđivanje pravnih pravila, što se ne smije shvatiti kao da su sudske rješidbe i naučavanje pisaca supsidijarni izvor MP. Oni služe za to da se, koristeći se njima, iznalaze i tumače pravna pravila, a ne da se putem njih neposredno stvaraju nova pravna pravila. Prema tome, to nisu samostalni, neposredni izvori MP. Ali, niz judikatura, neprekinut sudskim presudama, pridonosi stvaranju običajnog prava.

Čl. 59. *Statuta Međunarodnog suda* sadržava pravilo koje je već odavno općeprihvaćeno – presuda stvara pravo samo za slučaj koji je riješila i za stranke toga spora.

Naučavanje pisaca neki drže samostalnim izvorom MP. Međutim, to bi značilo odvratanje od pozitivizma. Pisci često jednoglasno predlažu kako valja dalje razvijati MP, pogotovo na sastancima učenih društava (kao Institut za MP, Udruženje za MP). Njihova se mišljenja mogu samo onda i utoliko uzeti u obzir za ocjenu postupaka subjekata MP kada izlažu i koliko izlažu postojeće pravo. U tom smislu, ona su pomoćno sredstvo za iznalaženje prava, često upozoravajući na nedovoljno poznata pravila.

76. Kako se postupa u slučaju nepodudarnosti jednakovrijednih pravnih pravila?

Sva tri izvora prava po čl. 38 *Statuta* su međusobno jednaka pa između njih nema neke određene hijerarhije u primjeni. Zato u slučaju sukoba (nepodudarnosti) odlučuju opća načela o sukobu jednako vrijednih pravnih pravila: mlađe pravilo ukida starije, a posebno (specijalno) pravilo prevladava nad općenitijim. Jedino apsolutno obvezatna norma priječi stvaranje protivnog pravila, napose ugovornog prava.

77. O međunarodnim organizacijama

Nakon osnivanja Lige naroda i donošenja *Statuta Stalnog suda međunarodne pravde* (1919/20), povećava se broj međunarodnih, međudržavnih organizacija. Broj organizacija kojima je cilj da obuhvate cijeli svijet, ali i regionalnih organizacija, naglo se povećava u vrijeme UN. Počevši od temeljnog dokumenta o osnivanju pojedine organizacije (konstitutivni ugovor), u okviru svake međunarodne organizacije se stvara poseban pravni sustav primjenjiv na zemlje članice.

Sve veći broj međunarodnih organizacija i njihov utjecaj nametnuo je i dva temeljna, međusobno povezana pitanja u vezi s njihovim pravnim sustavom – 1) da li, osim izvora prava iz čl. 38., u međunarodnim organizacijama postoje i drugi načini stvaranja međunarodnopravnih pravila; 2) vrijede li bilo koja pravila iz pravnog sustava međunarodnih organizacija i izvan kruga država članica? Odgovori na ta pitanja su važni zato što se međunarodne organizacije danas bave gotovo svim bitnim problemima međunarodne zajednice i većinom pitanja koja se *mutatis mutandi* postavljaju i u vezi s dokumentima koji nisu međunarodni ugovori, a usvojeni su na međunarodnim konferencijama.

78. Jesu li međunarodne organizacije izvor međunarodnog prava?

Mnoge univerzalne i regionalne međunarodne organizacije, kao i brojne međunarodne konferencije, posredno znatno utječu na razvoj MP putem izvora koje navodi *Statut*. Međutim, u pravnoj prirodi svih pravila MP nastalih iz tih izvora (ugovora, običaja) ništa ne mijenja činjenica što su u njihovu nastanku bilo na koji način bile umiješane međunarodne organizacije. Tako se u međunarodnim organizacijama često izrađuju nacrti međunarodnih ugovora, koji se poslije usvajaju u organima tih organizacija ili na posebno sazvanim diplomatskim konferencijama. Međutim, svi ti ugovori obvezuju samo one države koje ih konačno prihvate. Pritom je potrebno upozoriti na noviji razvoj, po kojemu i same međunarodne organizacije mogu postati strankama međunarodnih ugovora.

Dokumenti, akti usvojeni u međunarodnim organizacijama i na međunarodnim konferencijama usko su povezani i s običajnim MP. Ti dokumenti (rezolucije, odluke, deklaracije, završni akti i sl.) su često izraz već postojećeg MP, a,

s druge strane, na temelju tih dokumenata se katkad formira novo običajno pravo. Primjere za obje te pojave nalazimo u rezolucijama (deklaracijama) Opće skupštine UN.

79. Mogu li međunarodne organizacije svojim organima donositi pravila kojima se neposredno obvezuju države članice, ne čekajući da ta pravila prijeđu u običajno pravo ili drugi oblik međunarodnog prava?

Na to pitanje se ne može dati jedinstven odgovor. Naime, nema općeg pravila koje bi takvu ovlast bilo davalo tijelima međunarodnih organizacija (ili konferencija), bilo sprečavalo takvu mogućnost ako na nju pristanu članice pojedine međunarodne organizacije ili sudionici konferencije.

Odgovor najprije treba potražiti u konstitutivnom aktu svake pojedine organizacije. Organizacije u okviru kojih je provedena integracija država članica, tj. organizacije koje imaju neke elemente naddržavnosti – u kojima pravo na suvereno odlučivanje u nekim pitanjima države prepuštaju tijelima organizacije – predviđaju ovlast pojedinih organa da donose akte koji obvezuju države članice. Štoviše, takvi akti mogu imati i neposredni obvezujući učinak i unutar internih pravnih sustava država članica, tj. mogu stvarati prava i obveze za subjekte unutrašnjeg prava svake države članice. Tako i *Ugovor o osnivanju EEZ* (Rim, 1957.) predviđa da organi Zajednice – Vijeće i Komisija – donose akte koji obvezuju države članice i subjekte njihovih unutrašnjih prava.

Međutim, i ugovori o osnivanju međunarodnih organizacija koje nemaju naddržavnih elemenata mogu ovlastiti pojedina tijela da donose zaključke koji obvezuju države članice. Takve ovlasti tijela mogu dobiti i na temelju naknadnog razvoja ustavnog prava organizacije – izmjenama samog ustavnog ugovora ili putem drugih pravila o kojima se slože države članice.

80. Koje su obvezujuće odluke koje donose međunarodne organizacije?

Iz dosadašnje prakse međunarodnih organizacija proizlazi da ima nekoliko vrsta obvezujućih akata.

1. Najčešće su to zaključci različitih naziva (rezolucije, odluke i sl.) o pitanjima čije je jedinstveno rješavanje i provođenje bitno za djelovanje same organizacije. To su npr. odluke o primanju i isključivanju iz članstva, o financijskim pitanjima, o osnivanju i sastavu pomoćnih organa, poslovnici zbornih organa, programi rada pojedinih tijela i sl.

2. Ovlast donošenja obvezatnih odluka za države članice može biti dana pojedinom organu i u pogledu rješavanja konkretnih problema iz određenog područja djelovanja organizacije. U takvim slučajevima obvezujućom odlukom se rješava pojedinačni slučaj koji ulazi u nadležnost organizacije. Tako je npr. u *Povelji UN* predviđeno da će članovi UN prihvaćati i izvršavati odluke Vijeća sigurnosti u skladu s *Poveljom*, a te se odluke po *Povelji* odnose na slučajeve prijetnje miru, narušenja mira i čina agresije.

3. Ustavni akti (konstitutivni ugovori) mnogih međunarodnih organizacija (npr. specijaliziranih ustanova UN) propisuju da će se u njihovu krilu donositi pravila opće prirode, tj. pravila koja će uređivati buduće postupke država članica u području djelovanja organizacije. Ta pravila su najčešće preporuke upućene državama članicama ili pravila čija obvezatnost za svaku pojedinu državu ovisi o njezinu izričitom ili prešutnom pristanku.

Međutim, ima i organizacija za koje je dogovoreno da će određenom većinom usvojena pravila obvezivati sve države članice. Tako npr. Međunarodna vlast za morsko dno donosi „pravila, propise i postupke“ koji se odnose na „ispitivanje, istraživanje i iskorištavanje podmorja izvan granica nacionalne jurisdikcije. Ta pravila, postupci i propisi – usvojeni u Skupštini organizacije 2/3 većinom – obvezatni su za sve države članice Međunarodne vlasti, a i za sve pravne subjekte njihovih unutrašnjih pravnih poredaka.

Obvezatne odluke za države stranke Konvencije o uređenju djelatnosti u pogledu mineralnih bogatstava Antarktika može donositi Komisija za mineralna bogatstva Antarktika. Te odluke odnose se na pitanje zaštite okoliša; Komisija ih donosi 3/4 većinom, a samo u nekim slučajevima konsenzusom.

Tijelima međunarodnih organizacija se katkad daje ovlast i da mijenjaju pravila koja su države usvojile sporazumno, tj. na temelju međunarodnog ugovora. Tako je npr. Sporazumom o zaštiti bilja na području JI Azije i Tihog oceana, odboru osnovanom na temelju sporazuma u krilu Organizacije za prehranu i poljodjelstvo (FAO) dano pravo da odlukom koju donosi običnom većinom mijenja pravila iz priloga A (popis biljnih bolesti i nametnika). Za izmjenu priloga B i Sporazuma vrijede drukčija pravila.

Ipak, u ustavnim aktima međunarodnih organizacija ne preciziraju se pravna priroda i doseg primjene svih dokumenata koji se u njima usvajaju. Najbolji primjer su rezolucije Opće skupštine UN, u vezi s kojima pisci postvaljaju pitanje mogu li one – barem kada proglašavaju općenita načela (deklaracije) – biti smatrane neposrednim izvorom MP, barem za države članice UN. S obzirom na to da se za takvo stajalište ne može naći uporišta u samoj *Povelji*, ni u pripremnim radovima za zaključivanje *Povelje*, pisci pribjegavaju različitim pravnim konstrukcijama kako bi opravdali svoje želje i tvrdnje o obvezatnom učinku rezolucija Opće skupštine. Uz već naznačene veze s međunarodnim običajnim pravom, spominje se i mogućnost nastanka općih načela prava izričitim prihvatom od država načela iz rezolucija Opće skupštine, a ima i tvrdnji da su neke rezolucije zapravo međunarodni sporazumni sklopljeni u jednostavnom obliku.

81. Što je pravičnost kao izvor prava? Je li pravičnost izvor prava?

Mnogi i pravičnost navode kao posebni izvor MP, odnosno kao nužnu dopunu njegovih praznina. I mnogi ugovori o mirnom rješavanju sporova upućuju arbitražnog suca da pri suđenju primjeni pravila pravičnosti. Međutim, pod pravičnošću se ne misli uvijek na isto.

U jednom značenju, pravičnost je uključena u ispravnu primjenu prava, pa međunarodni sudac mora po samoj svojoj dužnosti imati na umu tu pravičnost u mjeri koja se daje spojiti s poštovanjem prava. To je tzv. akcesorna pravičnost. Na nju suca i ne treba posebno upućivati.

Pravičnost se katkad pojavljuje i kao dio sadržaja samih pravila MP. Dva su primjera iz *Konvencije UN o pravu mora*, iz 1982. Za razgraničenje IGP (i epikontinentalnog pojasa), između država kojima obale leže sučelice ili međusobno graniče, se predviđa da se uređuje sporazumom na temelju MP, kako je ono navedeno u čl.38.*Statuta*, radi postizanja pravičnog rješenja. Za plaćanja i doprinose s obzirom na iskorištavanje epikontinentalnog pojasa izvan 200 milja propisuje se da se daju preko Međunarodne vlasti za morsko dno, koja ih dijeli državama strankama *Konvencije*, na temelju kriterija o pravičnoj raspodjeli.

U oba navedena pravila je riječ o posebnoj vrsti akcesorne pravičnosti. U prvom slučaju se države upućuju na to da MP o razgraničenju moraju primijeniti tako da se postigne pravično rješenje. U drugom se upozorava Međunarodna vlast za morsko dno da se pri izradbi pravila, propisa i postupaka o podjeli plaćanja i doprinosa od iskorištavanja epikontinentalnog pojasa mora voditi kriterijima koji će omogućiti pravičnu raspodjelu. Dakle, pri razgraničenju, cilj pravičnog rješenja mora voditi države u izboru i primjeni postojećih pravila MP, a u podjeli plaćanja i doprinosa težnju za pravičnom raspodjelom moraju imati na umu predstavnici država u Međunarodnoj vlasti za morsko dno pri izradbi novih pravila MP.

Za razliku od akcesorne pravičnosti i pravičnosti kao sastavnog elementa pravnih pravila, pravičnost se često navodi kao izvor načela, normi nevezanih uz MP, dakle izvor koji može kreirati pravila različita od MP.

Primjena te pravičnosti umjesto MP je dopuštena samo onda kad je izričito predviđena. Tako npr. čl. 38. st. 2. *Statuta* određuje da Sud može suditi *ex aequo et bono*, ne primjenjujući MP, ako o tome postoji sporazum stranaka. Dakle, pravičnost je u ovom slučaju, na temelju želje stranaka u sporu, zamjena ili dopuna prava. Pritom treba imati na umu da MP nema takvih praznina da bi bila potrebna njihova dopuna pravilima pravičnosti. Posezanje za pravičnošću ili kakvom drugom dopunom diktirano je poglavito željom da se postigne rješenje prikladnije slučaju i prihvatljivije za stranke. Što se u konkretnom slučaju može razumijevati pod pravičnošću određuju nekad same stranke u sporazumu kojim upućuju na odlučivanje po pravičnosti, a inače o tome odlučuje sam sudac.

Međutim, u pravu stranaka da se na temelju njihova sporazuma u rješavanju njihova spora primjenjuje pravičnost, a ne MP, ipak postoji jedno bitno ograničenje za sva međunarodna pravosudna tijela. Naime, ni odlučivanjem *ex aequo et bono* se nikada ne smije kršiti norma apsolutno obvezatnog (kogentnog, imperativnog) MP.

Mogućnost sporazuma stranaka u sporu o suđenju po pravičnosti predviđa i *Konvencija UN o pravu mora*. Ta je mogućnost predviđena za sva pravosudna tijela koja po toj konvenciji imaju nadležnost rješavati sporove o tumačenju ili primjeni *Konvencije*. Međutim, odluka stranaka nekog spora po *Konvenciji* o odlučivanju po pravičnosti ima mnogo ograničenje djelovanje nego ista takva odluka glede suđenja pred Međunarodnim sudom. Naime, nadležnost pravosudnih tijela po *Konvenciji* izričito je ograničena na rješavanje sporova o tumačenju ili primjeni ove *Konvencije*. Prema tome, pravičnost na temelju koje oni odlučuju ne može nikako odstupati od pravične primjene prava, tj. pravila *Konvencije*. Dakle, riječ je o pravičnoj primjeni prava, o pravičnosti *infra legem*, tj. o akcesornoj pravičnosti, a ne o pravičnosti *contra legem*, tj. o pravičnosti koja smije biti protivna pravnim pravilima.

82. Koje su vrste pravičnosti?

Postoji akcesorna pravičnost, pravičnost kao sastavni element pravnih pravila te pravičnost kao izvor načela, normi nevezanih za MP (koji može kreirati pravila različita od normi MP).

83. Što je to akcesorna pravičnost?

U jednom značenju, pravičnost je uključena u ispravnu primjenu prava, pa međunarodni sudac mora po samoj svojoj dužnosti imati na umu tu pravičnost u mjeri koja se daje spojiti s poštovanjem prava. To je tzv. akcesorna pravičnost. Na nju suca i ne treba posebno upućivati.

84. Koji su primjeri akcesorne pravičnosti?

Institut za MP je u rezoluciji iz 1937. izrekao da je pravičnost normalno uključena u zdravu primjenu prava, pa međunarodni sudac, kao i sudac u unutrašnjem državnom poretku mora već po samom svom zadatku imati na umu pravičnost onoliko koliko je to spojivo s primjenom prava. Naprotiv, međunarodni sudac može se pri donošenju presuda inspirirati pravičnošću, a da ne bude vezan pravom, samo ako ga stranke na to jasno i izričito ovlaste.

U parnici o razgraničenju epikontinentalnog pojasa Sjevernog mora jedna od stranaka zahtijevala je primjenu načela pravičnosti. U svojoj presudi, Međunarodni sud se osvrnuo na taj zahtjev. On smatra da rješenja suca, ma kakva bila njegova pravna umovanja, moraju već prema samoj definiciji biti pravedna, dakle u tom smislu pravična. Sudac koji sudi po pravu treba obrazložiti svoje rješenje unutar pravnih tekstova, a ne izvan njih.

85. Može li akcesorna pravičnost biti uključena u sadržaj samih pravila MP?

Pravičnost se katkad pojavljuje i kao dio sadržaja samih pravila MP. Dva su primjera iz *Konvencije UN o pravu mora*, iz 1982. Za razgraničenje IGP (i epikontinentalnog pojasa) između država kojima obale leže sučelice ili međusobno graniče se predviđa da se uređuje sporazumom na temelju MP, kako je ono navedeno u čl.38.*Statuta*, radi postizanja pravičnog rješenja. Za plaćanja i doprinose s obzirom na iskorištavanje epikontinentalno pojasa izvan 200 milja propisuje se da se daju preko Međunarodne vlasti za morsko dno, koja ih dijeli državama strankama *Konvencije*, na temelju kriterija o pravičnoj raspodjeli.

U oba navedena pravila je riječ o posebnoj vrsti akcesorne pravičnosti. U prvom slučaju se države upućuju na to da MP o razgraničenju moraju primijeniti tako da se postigne pravično rješenje. U drugom se upozorava Međunarodna vlast za morsko dno da se pri izradbi pravila, propisa i postupaka o podjeli plaćanja i doprinosa od iskorištavanja epikontinentalnog pojasa mora voditi kriterijima koji će omogućiti pravičnu raspodjelu. Dakle, pri razgraničenju, cilj pravičnog rješenja mora voditi države u izboru i primjeni postojećih pravila MP, a u podjeli plaćanja i doprinosa težnju za pravičnom raspodjelom moraju imati na umu predstavnici država u Međunarodnoj vlasti za morsko dno pri izradbi novih pravila MP.

86. Koja su 2 primjera pravičnosti iz *Konvencije o pravu mora*?

Pravičnost se katkad pojavljuje i kao dio sadržaja samih pravila MP. Dva su primjera iz *Konvencije UN o pravu mora*, iz 1982. Za razgraničenje IGP (i epikontinentalnog pojasa) između država kojima obale leže sučelice ili međusobno graniče se predviđa da se uređuje sporazumom na temelju MP, kako je ono navedeno u čl.38.*Statuta*, radi postizanja pravičnog rješenja. Za plaćanja i doprinose s obzirom na iskorištavanje epikontinentalno pojasa izvan 200 milja propisuje se da se daju preko Međunarodne vlasti za morsko dno, koja ih dijeli državama strankama *Konvencije*, na temelju kriterija o pravičnoj raspodjeli.

U oba navedena pravila je riječ o posebnoj vrsti akcesorne pravičnosti. U prvom slučaju se države upućuju na to da MP o razgraničenju moraju primijeniti tako da se postigne pravično rješenje. U drugom se upozorava Međunarodna vlast za morsko dno da se pri izradbi pravila, propisa i postupaka o podjeli plaćanja i doprinosa od iskorištavanja epikontinentalnog pojasa mora voditi kriterijima koji će omogućiti pravičnu raspodjelu. Dakle, pri razgraničenju, cilj pravičnog rješenja mora voditi države u izboru i primjeni postojećih pravila MP, a u podjeli plaćanja i doprinosa težnju za pravičnom raspodjelom moraju imati na umu predstavnici država u Međunarodnoj vlasti za morsko dno pri izradbi novih pravila MP.

87. Navedite 2 primjera iz *Konvencije UN o pravu mora* u kojem se pravičnost javlja kao dio sadržaja pravila MP?

Pravičnost se katkad pojavljuje i kao dio sadržaja samih pravila MP. Dva su primjera iz *Konvencije UN o pravu mora*, iz 1982. Za razgraničenje isključivog gospodarskog pojasa (i epikontinentalnog pojasa) između država kojima obale leže sučelice ili međusobno graniče se predviđa da se uređuje sporazumom na temelju MP, kako je ono navedeno u čl.38.*Statuta*, radi postizanja pravičnog rješenja. Za plaćanja i doprinose s obzirom na iskorištavanje epikontinentalno pojasa izvan 200 milja propisuje se da se daju preko Međunarodne vlasti za morsko dno, koja ih dijeli državama strankama *Konvencije*, na temelju kriterija o pravičnoj raspodjeli.

U oba navedena pravila je riječ o posebnoj vrsti akcesorne pravičnosti. U prvom slučaju se države upućuju na to da MP o razgraničenju moraju primijeniti tako da se postigne pravično rješenje. U drugom se upozorava Međunarodna vlast za morsko dno da se pri izradbi pravila, propisa i postupaka o podjeli plaćanja i doprinosa od iskorištavanja epikontinentalnog pojasa mora voditi kriterijima koji će omogućiti pravičnu raspodjelu. Dakle, pri razgraničenju, cilj pravičnog rješenja mora voditi države u izboru i primjeni postojećih pravila MP, a u podjeli plaćanja i doprinosa težnju za pravičnom raspodjelom moraju imati na umu predstavnici država u Međunarodnoj vlasti za morsko dno pri izradbi novih pravila MP.

5. KODIFIKACIJA MEĐUNARODNOG PRAVA

88. Što je to kodifikacija međunarodnog prava (karakteristike)?

Izrazom kodifikacija se općenito u pravu označava sabiranje postojećih pravnih propisa u jedan jedinstveni zbornik. No takva čista kodifikacija može se u praksi teško zamisliti pa se ona obično spaja s većom ili manjom izmjenom postojećeg prava, tj. s legislacijom.

Kodifikacija je obično djelo pravotvornog organa različitog od onoga koji je stvorio propise što se ujedinjuju kodifikacijskim radom, a to napose vrijedi za kodifikaciju običajnog prava. Međutim, dotadašnje običajno pravo može se izmijeniti i tako što na mjesto više partikularnih pravila stupa jedinstveno običajnopravno pravilo.

Kodifikacija može obuhvatiti pravila različitog stupnja pravne moći koji se postupkom kodifikacije između sebe ijednačuju. Npr. Justinijan je u svom zborniku dao istu pravnu snagu pravnim pravilima različitog porijekla i različite pravne moći.

Kodificirana pravila izjedačavaju se i s obzirom na vremenski slijed njegova stupanja na snagu. Sukobi, nepodudarnosti između pravila nastalih u različito vrijeme, rješavaju se pri izradbi kodifikacije najčešće prema načelu *lex posterior derogat legi priori*. Nepodudarnosti u već izrađenom zorniku moraju se rješavati drugim sredstvima tumačenja.

Vidljivo je da kodifikacija uvijek sadržava i neku izmjenu dotadašnjih pravila. To vrijedi jednako za kodifikaciju pravila običajnog, kao i za kodifikaciju pravila postavljenog prava. Sve i kad bi se pri sabiranju pravila običajnog prava željelo samo pismeno utvrditi ono što već vrijedi, kodificirano pravilo samim tim donekle bi provelo neku izmjenu, kojoj je temelj i uzrok ona bitna i značajna razlika koja postoji između običnog (nepisanog) i postavljenog (pisanog) prava. Pravilo običajnog prava nije zbijeno u neku ustaljenu formulu. Zato je takvo pravilo podatno i lakše se prilagođava promijenjenim prilikama i različitostima shvaćanja. Primjena i domašaj mijenjaju se i razvijaju neopazice i postupno. To se zbiva lakše jer pravilo nije utvrđeno nekim ustaljenim tekstom, pa se mnoga izmjena i ne primjećuje, a često i teško dokazuje. Sasvim je drukčije kod pisanog (postavljenog) prava. Tu je sadržaj pravila utvrđen u preciznoj formulaciji, pa je neprimjetno odstupanje i mijenjanje znatno otežano, jer se u primjeni pred očima uvijek ima riječima i pismom utvrđen sadržaj.

Ako u običajnom pravu postoje razlike, regionalne ili druge, treba u kodifikaciji izabrati jednu varijantu, a druge odbaciti; to se isto događa i pri sabiranju partikularnog pisanog prava. I pri kodifikaciji pravila, o kojima postoje različita shvaćanja i tumačenja, kodifikator mora izabrati jedno od njih, a druga odbaciti. Kodifikacija koja ukida nestalnost prakse djeluje pravotvorno.

89. Koje su prednosti kodifikacije?

Načela i pravila običajnog MP nisu utvrđena u stalnim formulama – njegove odredbe su dijelom nesigurne u sadržaju, dijelom nejasne ili neodređene u domašaju. Zato se katkad i ne može utvrditi kakvo pravilo treba primijeniti na konkretni slučaj ili spor. Stanje se još pogoršava kad ima više partikularnih pravila ili varijanti koje su prihvatile pojedine grupe država. Nesigurnost o sadržaju važećeg MP je velika zapreka za međunarodno pravosuđe, pogotovo za prihvaćanje obvezne sudbenosti. Kodifikacijom se sve te nesigurnosti eliminiraju jer je njezin konačni rezultat jedan pisani akt, najčešće međunarodni ugovor. Pristaše kodifikacije ističu da je prigodom kodifikacije moguće usvršiti postojeće pravo, tako da bi kodifikacija značila ujedno napredak u razvoju MP.

90. Koje su nedostatci kodifikacije?

Protivnicima kodifikacije se čini da je nesigurnost često korisna jer omogućuje pravična rješenja prema potrebi slučaja, kao i potpunije uvažavanje svrhe i duha pravila. Pravilo kojemu tekst nije utvrđen riječima podatnije je i prilagodljivije. Kodifikacija također smeta prirodnom razvoju MP. Na taj razvoj ona djeluje negativno jer ukida sposobnost običajnopravne norme da se prilagodi izmijenjenim prilikama. Nasuprot onima koji vjeruju u napredak kodifikacijom, treba se bojati koraka unazad jer se među tolikim državama, koje kod opće kodifikacije nužno sudjeluju, uvijek nalazi nekoliko njih koje ne pristaju na napredniju stilizaciju. Države ne pristaju na mnoga pravila, koja su već općenito priznata u teoriji i praksi, kad se ta pravila iznesu u preciznoj formulaciji nekog međunarodnog ugovora. Tako se raspravom o kodifikaciji mogu ugroziti i dovesti u pitanje pravila koja bi inače i dalje mirno postojala u obliku običajnog prava.

91. Koje su vrste kodifikacije?

Kodifikacija može biti općenita i djelomična. Zasad nije moguća općenita kodifikacija u smislu da bi se sastavio zbornik svega MP – ostvaruje se samo djelomična kodifikacija, tj. kodifikacija pravila o pojedinim dijelovima MP: pravu mora, diplomatskim i konzularnim odnosima, sukcesiji država itd.

Dalje, ona može biti sustavna (planska) i prigodna. Sustavna (planska) je kodifikacija kojom se kao svojim trajnim zadatkom bavi neko stručno međunarodno tijelo, odnosno neka međunarodna organizacija. Prigodnom kodifikacijom se preciziraju pravila MP o nekim pitanjima koja se nametnu zbog aktualnih vojnih, političkih, gospodarskih ili drugih međunarodnih odnosa. Dosad su prigodnom kodifikacijom pokriveni znatni dijelovi MP, a najviše uspjega u sustavnoj (planskoj) kodifikaciji imali su UN.

Kodifikacija koja je djelo znanstvenika (pojedinaца ili udruženja) naziva se privatnom, a službena kodifikacija je ona koju putem međunarodnih dokumenata provode države.

U međunarodnoj zajednici nema zakonodavca kakav je unutar država. Pravotvorna djelatnost postavljenog prava se vrši sporazumom država – mnogostranim međunarodnim ugovorima i odlukama međunarodnih organizacija

kojima su članice namijenile takvu funkciju. Do danas se još nisu nikada okupile sve države svijeta u nekoj kodifikaciji, pa su sve dosadašnje kodifikacije stvorile partikularno pravo, koje vrijedi za veći ili manji krug država. Prigodnih kodifikacija ima već u starije vrijeme. *Westfalskim mirom* (1648.) su u pisani oblik svedena neka pravila tada važećeg, odnosno novopostavljenog MP. Rad Bečkog kongresa i kasnijih sastanaka primjeri su djelomične kodifikacije. Neka pravila tih sastanaka su običajem postala opće pravo cijelog svijeta (npr. pravila o rangu diplomatskih zastupnika od 1815. i 1818.). Tijekom 19.st. poznati su primjeri djelomične kodifikacije *Pariška pomorska deklaracija* (1856.), *Ženevska konvencija o zaštiti ranjenika* (1864.), *Petrogradska deklaracija o zabranjenim projektilima* (1868), različite konvencije o uređenju prometa, zaštiti književnih i umjetničkih djela i industrijskog vlasništva itd. Takva prigodna kodifikacija je bila česta te su krajem 19.st. i u prvim desetljećima 20.st. potpisane brojne mnogostrane konvencije kojima se uređuju manji ili veći dijelovi MP. I velike konvencije nakon II. svjetskog rata su također pridonijele kodifikaciji pojedinih dijelova MP.

No taj rad bio je slučajan i nesustavan, izazvan potrebama. Pisci su predlagali cjelovitu, smišljenu i sustavnu kodifikaciju. Do I. svjetskog rata se ona nije ni pokušala izvesti. Planski su izvedene i usvojene samo kodifikacije manjih odsjeka. U njih možemo ubrojiti rad Prve i Druge Haaške mirovne konferencije (1899., 1907.), iako se taj rad s druge strane može smatrati prigodnom kodifikacijom, jer im je temeljni cilj bio uspostavljanje trajnog mira. Sastanak Treće konferencije s istom svrhom spriječio je Prvi svjetski rat. Kodifikacijski pokušaj Londonske konferencije na kojoj je 1909. usvojena Londonska pomorska deklaracija nije uspio zbog nedostatka ratifikacija deklaracije.

92. Navedite primjere prigodne kodifikacije!

Prigodnih kodifikacija ima već u starije vrijeme. *Westfalskim mirom* (1648.) su u pisani oblik svedena neka pravila tada važećeg, odnosno novopostavljenog MP. Rad Bečkog kongresa i kasnijih sastanaka primjeri su djelomične kodifikacije. Neka pravila tih sastanaka su običajem postala opće pravo cijelog svijeta (npr. pravila o rangu diplomatskih zastupnika od 1815. i 1818.). Tijekom 19.st. poznati su primjeri djelomične kodifikacije *Pariška pomorska deklaracija* (1856.), *Ženevska konvencija o zaštiti ranjenika* (1864.), *Petrogradska deklaracija o zabranjenim projektilima* (1868), različite konvencije o uređenju prometa, zaštiti književnih i umjetničkih djela i industrijskog vlasništva itd. Takva prigodna kodifikacija je bila česta te su krajem 19.st. i u prvim desetljećima 20.st. potpisane brojne mnogostrane konvencije kojima se uređuju manji ili veći dijelovi MP. I velike konvencije nakon II. svjetskog rata su također pridonijele kodifikaciji pojedinih dijelova MP.

93. Navedite primjere planske kodifikacije!

Pisci su predlagali cjelovitu, smišljenu i sustavnu kodifikaciju. Do I. svjetskog rata se ona nije ni pokušala izvesti. Planski su izvedene i usvojene samo kodifikacije manjih odsjeka. U njih možemo ubrojiti rad Prve i Druge Haaške mirovne konferencije (1899., 1907.), iako se taj rad s druge strane može smatrati prigodnom kodifikacijom, jer im je temeljni cilj bio uspostavljanje trajnog mira. Sastanak Treće konferencije s istom svrhom spriječio je Prvi svjetski rat. Kodifikacijski pokušaj Londonske konferencije na kojoj je 1909. usvojena Londonska pomorska deklaracija nije uspio zbog nedostatka ratifikacija deklaracije.

94. Navedite primjere djelomične kodifikacije!

Westfalskim mirom (1648.) su u pisani oblik svedena neka pravila tada važećeg, odnosno novopostavljenog MP. Rad Bečkog kongresa i kasnijih sastanaka primjeri su djelomične kodifikacije. Neka pravila tih sastanaka su običajem postala opće pravo cijelog svijeta (npr. pravila o rangu diplomatskih zastupnika od 1815. i 1818.). Tijekom 19.st. poznati su primjeri djelomične kodifikacije *Pariška pomorska deklaracija* (1856.), *Ženevska konvencija o zaštiti ranjenika* (1864.), *Petrogradska deklaracija o zabranjenim projektilima* (1868), različite konvencije o uređenju prometa, zaštiti književnih i umjetničkih djela i industrijskog vlasništva itd. Takva prigodna kodifikacija je bila česta te su krajem 19.st. i u prvim desetljećima 20.st. potpisane brojne mnogostrane konvencije kojima se uređuju manji ili veći dijelovi MP. I velike konvencije nakon II. svjetskog rata su također pridonijele kodifikaciji pojedinih dijelova MP.

95. Postoje li u međunarodnom pravu zakoni? Objasnite!

U MP zakoni kao takvi ne postoje. U međunarodnoj zajednici nema zakonodavca kakav postoji unutar država. Pratvotvorna djelatnost pomoću postavljenog prava se vrši sporazumom država – mnogostranim međunarodnim ugovorima i odlukama međunarodnih organizacija kojima su članice namijenile takvu funkciju.

96. Definirajte legislaciju!

Legislacija je donošenje pravnih pravila (zakonodavstvo).

97. Sadržava li kodifikacija uvijek i izmjenu dotadašnjih pravila? Objasnite.

Ne. Kodifikacija se može odnositi i na samo kodificiranje dotad postojećih običajnih pravila.

98. Kodifikacija MP nakon II. svjetskog rata

Nakon II. svjetskog rata, kodifikacija općeg MP je dana u zadatak UN-u. Već je i sama *Povelja UN* kodifikacija uz vrlo mnogo izmjena dotadašnjeg prava. Kao novost, *Povelja* donosi apsolutnu zabranu rata, jamči kolonijalnim narodima pravo na razvoj prema samoupravi, stavlja temeljna prava pojedinaca pod međunarodnu zaštitu itd. Prinosi kodifikaciji se nalaze i u temeljnim aktima različitih velikih međunarodnih organizama koji su stvoreni tijekom II. svjetskog rata i nakon njega (npr. sporazumi sklopljeni na Konferenciji za civilno zrakoplovstvo u Chicagu 1944., stvaranje WHO i sl.), zatim u velikim međunarodnim aktima koji su označavali etape savezničke suradnje za rata i nakon njega, a i u mirovnim i snjima vezanim drugim međunarodnim ugovorima. Značajan prilog novom međunarodnom pravu dali su Londonski ugovor (8.8.1945.) o kažnjavanju glavnih ratnih krivaca i Statut Međunarodnog vojnog suda.

99. Kakav je međusobni odnos kodifikacije i legislacije?

Iz navedenih primjera se vidi da je sadašnjost više naklonjena kodifikaciji spojenoj s legislacijom. To se odražava i u pravilu *Povelje* koje rad na kodifikaciji daje u naležnost Općoj skupštini UN. Opća skupština potiče proučavanje i daje preporuke kako bi se poticao progresivni razvoj MP i njegova kodifikacija. Tako se ističe potreba da se dalje razvija MP, a to potpuno odgovara izmijenjenim prilikama međunarodnog života. Tim prilikama ne može udovoljiti čista kodifikacija postojećeg prava nego kodifikaciju treba svjesno usmjeriti na obnovu i usavršavanje MP.

100. Koja je uloga Opće skupštine UN u kodifikaciji?

Sadašnjost je više naklonjena kodifikaciji spojenoj s legislacijom. To se odražava i u pravilu *Povelje* koje rad na kodifikaciji daje u naležnost Općoj skupštini UN. Opća skupština potiče proučavanje i daje preporuke kako bi se poticao progresivni razvoj MP i njegova kodifikacija. Tako se ističe potreba da se dalje razvija MP, a to potpuno odgovara izmijenjenim prilikama međunarodnog života. Tim prilikama ne može udovoljiti čista kodifikacija postojećeg prava nego kodifikaciju treba svjesno usmjeriti na obnovu i usavršavanje MP.

Koja je uloga Opće skupštine? Ona mora poticati kodifikacijski rad na 2 načina – proučavanjem i davanjem preporuka članovima UN. Te preporuke mogu biti inicijativne prirode, ali se mogu odnositi i na gotove nacрте, izrađene pod okriljem Opće skupštine. Prema tome, pravi organ kodifikacije su tada države članice UN. Svaka djelomična kodifikacija je poseban ugovor s posebnim krugom stranaka. No, Opća skupština može neka načela ili pravila skupiti u nekom tekstu koji ona sama odobri i prihvati u obliku rezolucije. Takav oblik je prikladan ako se želi utvrditi ono što već vrijedi kao pravo, ali i sam tekst rezolucije djeluje na shvaćanje o tome što vrijedi kao pravo. Najvažniji primjer tog načina odifikacije je *Deklaracija o načelima MP o prijateljskim odnosima i suradnji između država u skladu s Poveljom UN*, koja je sadržana u rezoluciji 2625 od 24.10.1970.

101. Na koji način Opća skupština potiče kodifikaciju?

Ona mora poticati kodifikacijski rad na 2 načina – proučavanjem i davanjem preporuka članovima UN. Te preporuke mogu biti inicijativne prirode, ali se mogu odnositi i na gotove nacрте, izrađene pod okriljem Opće skupštine. Prema tome, pravi organ kodifikacije su tada države članice UN. Svaka djelomična kodifikacija je poseban ugovor s posebnim krugom stranaka. No, Opća skupština može neka načela ili pravila skupiti u nekom tekstu koji ona sama odobri i prihvati u obliku rezolucije.

102. Što su to rezolucije Opće skupštine?

Opća skupština može neka načela ili pravila skupiti u nekom tekstu koji ona sama odobri i prihvati u obliku rezolucije. Takav oblik kodifikacije je prikladan ako se želi utvrditi ono što već vrijedi kao pravo, ali i sam tekst rezolucije djeluje na shvaćanje o tome što vrijedi kao pravo. Najvažniji primjer tog načina odifikacije je *Deklaracija o načelima MP o prijateljskim odnosima i suradnji između država u skladu s Poveljom UN*, koja je sadržana u rezoluciji iz 1970.

103. Što znači progresivan razvoj međunarodnog prava?

Opća skupština je u *Statutu Komisije za MP* odredila značenje riječi progresivan razvoj i kodifikacija na način da pojam progresivni razvoj MP znači pripremanje nacрта konvencije o predmetima koji još nisu bili uređeni MP ili o kojima pravo još nije bilo dovoljno razvijeno u praksi država.

104. Što znači izraz kodifikacija međunarodnog prava?

Opća skupština je u *Statutu Komisije za MP* odredila značenje riječi progresivan razvoj i kodifikacija na način da je pojam kodifikacija MP upotrijebljen kao da znači točniju formulaciju i sistematizaciju pravila MP na područjima gdje su već postojali opsežna državna praksa, presedani i doktrina.

105. Koji su glavni organi UN koji vrše kodifikaciju MP?

Opća skupština je 1947. za svrhe rada na kodifikaciji MP osnovala poseban pomoćni organ, Komisiju za MP. Osim Komisije, UN djeluju i drugim putem na kodifikaciju MP. Tako se posebna komisija Ekonomskog i socijalnog

vijeća bavila pravima čovjeka, a plod toga su *Opća deklaracija opravima čovjeka* te mnoge druge deklaracije i međunarodni ugovori o pravima čovjeka. Odbor za miroljubivu upotrebu svemira također potiče progresivni razvoj i kodifikaciju MP – dosad je usvojeno 5 ugovora iz područja prava svemira. Napokon je i revizija MP mora pokrenuta u samoj Općoj skupštini, koja je proučavanje povjerila posebnom odboru, a zatim sazvala diplomatsku konferenciju na kojoj je usvojena *Konvencija UN o pravu mora*.

106. Koji je organ UN nadležan da sastavlja kodifikaciju? Koji je glavni operativni organ za kodifikaciju?

Opća skupština je 1947. za svrhe rada na kodifikaciji MP osnovala poseban pomoćni organ – Komisiju za MP.

107. Koja je uloga Komisije za MP u kodifikaciji? Koji joj je sastav i način rada?

Ona je 1947. osnovana za svrhe rada na kodifikaciji MP. Sastoji se od 34 stručnjaka za MP, koje Opća skupština bira kao stručnjake, a ne kao predstavnike njihovih država. Komisija mora biti sastavljena tako da njezini članovi dolaze iz svih glavnih pravnih sustava.

Godišnje zasjedanje Komisije se u pravilu održava u dva sastanka, a po potrebi se sastaju manji odbori radi prethodnog raspravljanja o pojedinim pitanjima. Neka pitanja kojima će se Komisija baviti predlaže ona sama uz suglasnost Opće skupštine, a neka joj određuje Opća skupština. Za svako pitanje imenuje se posebni izvijestitelj koji izrađuje opsežan referat i daje prijedlog kodifikacijskog teksta. O tom se izvještaju i prijedlogu raspravlja na plenarnoj sjednici i često se oni povjeravaju izvijestitelju da, na temelju rasprave, preradi svoj nacrt. Obično se u tijeku rada upućuju vladama upitnici ili im se priopćuju izvještaj i nacrt s pozivom da daju primjedbe. Komisija opsežan izvještaj o svojem radu svake godine šalje Općoj skupštini, zajedno s izrađenim nacrtima i njihovim obrazloženjima. O izvještaju se raspravlja u nadležnom (šestom, pravnom) odboru Opće skupštine i, na temelju njegova izvještaja, u plenumu Skupštine, pa tamo dane primjedbe i eventualno usvojena rezolucija OS (s uputama i preporukama Komisiji ili upitima državama članicama) služi kao temelj za daljnju razradu predmeta u Komisiji. Rad na kodifikaciji napreduje polagano, ne samo jer Komisija temeljito proučava postavljene zadatke nego i zato što vlade sporo odgovaraju na dostavljene upitnike i jer se o pojedinim nacrtima ponovo raspravlja u OS i u njezinom odboru.

Kad Komisija završi svoj rad, ona šalje konačni izvještaj i nacrt s obrazloženjem OS, i tu se o predmetu još jednom raspravlja. Ako OS zaključi da je predmet potpuno pripremljen, odlučuje o načinu kako da se dovrši kodifikacija, a inače ga vraća Komisiji s primjedbama i uputama za daljnji rad. Obično se za dokončenje kodifikacijskog rada saziva diplomatska konferencija država članica UN i posebno pozvanih nečlanica i kodifikacija se provodi putem konvencije koja se usvaja na konferenciji i izlaže potpisivanju, ratifikaciji i pristupu država. Dakako, konferencija može mijenjati predloženi nacrt i tu je posve neovisna o stajalištima OS, odnosno Komisije.

108. Koje su kodifikacije temeljem predradnji Komisije za MP prihvaćene na kodifikacijskim konferencijama?

Putem konvencija prihvaćenih na kodifikacijskim konferencijama, a na temelju predradnji Komisije za MP, provedena je kodifikacija pojedinih dijelova MP. To su – MP mora u četiri konvencije, pravila o smanjenju služajeva bezdržavljanstva, pravo o sukcesiji država, pravo diplomatskih i konzularnih odnosa, pravo međunarodnih ugovora.

Komisija je također izradila nacrt na temelju kojeg je nakon održane diplomatske konferencije usvojen *Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda*. Nacrt Komisije o položaju specijalnih misija nijepostao konvencijom na opisani način – njega je OS prihvatila u prilogu rezolucije i pozvala države da joj postanu stranke. Na isti način je prihvaćen i nacrt *Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina protiv međunarodno zaštićenih osoba, uključujući diplomatske agente*, nacrt *Konvencije o izuzeću od sudbenosti država i njihove imovine*, te nacrt *Konvencije o pravu koje se primjenjuje na upotrebu vodenih tokova za druge svrhe osim plovidbe*.

109. Koje su drugi organi koji pomažu kod kodifikacije unutar UN i dokumenti koje su pomogli donijeti?

Uz opisani sustavni rad pomoću Komisije, UN djeluju i drugim putem na kodifikaciji MP. Tako se posebna komisija Ekonsomskog i socijalnog vijeća bavila pravima čovjeka, a plod toga su *Opća deklaracija opravima čovjeka* te mnoge druge deklaracije i međunarodni ugovori o pravima čovjeka, koji su upućeni na konačno usvajanje OS, odnosno državama članicama.

Odbor za miroljubivu upotrebu svemira također potiče progresivni razvoj i kodifikaciju MP – dosad je usvojeno 5 ugovora iz područja prava svemira.

Napokon je i revizija MP mora pokrenuta u samoj Općoj skupštini, koja je proučavanje povjerila posebnom odboru, a zatim sazvala diplomatsku konferenciju na kojoj je usvojena *Konvencija UN o pravu mora*. Posebni odbori koje je bila osnovala OS pripremili su i *Deklaraciju o načelima MP o prijateljskim odnosima i suradnji između država u skladu s Poveljom UN* te *Konvenciju o sigurnosti UN i pridruženog osoblja*, koje je OS usvojila 1970. i 1994.

110. Koje bi bile kodifikacije MP izvan UN? Dakle, koje ne spadaju pod UN?

Na kodifikaciji MP se radi i izvan UN, pogotovo u Međunarodnoj organizaciji rada i u regionalnim organizacijama, npr. u krilu Arapske lige, Nordijskog vijeća, Afričke unije ili, osobito intenzivno, među državama Vijeća Europe. Mnogi od ugovora zaključenih među državama članicama Vijeća imaju značajke kodifikacije. U tom smislu su najznačajniji ugovori iz područja zaštite prava čovjeka, socijalne sigurnosti, miroljubivog rješavanja sporova, državljanstva, diplomatskog i konzularnog prava, zaštite okolišta, zaštite arheološke i arhitektonske baštine, imuniteta država i suzbijanja terorizma.

111. Kakav je odnos vezanosti ugovornih strana međusobno i prema državama koje nisu potpisnice konkretnog ugovora?

Što se tiče odnosa između kodifikacije ugovorom i dotadašnjeg običajnog prava, treba reći da su stranke kodifikacijskog ugovora između sebe vezane pravilima u onom obliku kako je ustanovljen u ugovoru. Prema ostalim državama one su vezane dotadašnjim običajnim pravom. One su opet međusobno vezane običajnim pravom ako bi ugovor prestao vrijediti uopće ili samo za neku od njih.

112. Koje su dijelovi MP za koje je izvršena kodifikacija?

Tijekom 19.st. su poznati primjeri djelomične kodifikacije *Pariška pomorska deklaracija*, *Ženevska konvencija o zaštiti ranjenika*, *Petrogradska deklaracija o zabranjenim projektilima*, razne konvencije o uređenju prometa, o zaštiti književnih i umjetničkih djela i industrijskog vlasništva itd. Kodificirana su i pravila o randu diplomatskih zastupnika (Bečki kongres 1815. i 1818.)

6. POVIJEST I RAZVOJ ZNANOSTI MEĐUNARODNOG PRAVA

113. Koje su faze razvoja međunarodnog prava?

Međunarodni se odnosi razvijaju u svakoj sredini u kojoj postoji više međusobno neovisnih jedinica. Zato istraživanja o povijesti MP mogu obuhvatiti sve narode i sva vremena sve do praga mogućnosti naše povijesne spoznaje. No, ako se misli prikazati samo onaj razvoj koji je doveo do današnjeg MP, izlaganje te povijesti počinje tek s ranim srednjim vijekom.

Faze razvoja MP su stari vijek, srednji vijek, novi vijek te najnovije doba koje se dijeli na dva razdoblja (prvo – od Francuske revolucije do I. svjetskog rata; drugo – od I. svjetskog rata do danas).

114. Koje su značajke starog vijeka?

Međunarodnopravni odnosi razvijali su se svagdje gdje je bilo više država između kojih su postojale neke veze ili barem neka zajednica kulture. Pojedini povijesni spomenici pokazuju nam, npr. ugovore o arbitraži radi razgraničenja u doba sumeranske kulture (prije 5000g). Iz nešto kasnijeg doba (prije 3500g) našli su se ugovori hetitske države, jedan takav ugovor s Ramzesom II sadržava odredbe o izručenju.

Također, na području Mezopotamije, bilježi se i ugovor između država Lagaš i Uma kojim, nakon rata, država Uma priznaje nove granice između njih. Štoviše, pojavljuje se i institut jamstva ispunjenja međunarodnih ugovora, pri čemu se kao jamac javlja akadski kralj. Uz to, postojao je i ugovor između Eble i Asirije, sredinom 3.tis.pr.kr. o prijateljskim odnosima i trgovini između njih. U 12.st.pr.kr. sklopljen je i ugovor između kraljeva država Akad i Elam, a tada se formira i pentarhija najvećih sila tadašnje međunarodne zajednice (Babilona, Egipta, hetitske države, Mitanije, Asirije). Tadašnji ugovori sadržavaju invokacije, pozivajući se posebno na religijske sankcije kod kršenja. Isto tako se razvijalo MP u kulturnome krugu stare Kine i Indije.

Kod starih Grka nalazimo preduvjete za punije razvijanje MP i međunarodnih odnosa, i to u krugu helenske kulture. Uz međusobnu neovisnost grčkih gradova-država, postoji i jednakost kulture, svijest o etničkoj srodnosti i povezanost istom vjerom, što sve pogoduje razvoju međudržavnih odnosa i prava koje uređuje te odnose.

MP u Grka je uvelike bilo zasnovano na vjerskim temeljima. Odnosi među državama često imaju sakralni značaj ili su čak osnovani u svrhu zajedničkog kulta. Značajno je i da su njihovi međunarodni odnosi bili uvelike normirani unutrašnjim pravnim propisima. Ipak, i to uređenje odgovara bilo pravnoj svijesti o nekoj njegovoj svrhovitosti ili potrebi, ili pak postoji svijest o obvezi poštovanja kao izraz vjerskih nazora. Tako su i ugovori između država imali vjerski značaj – potvrđivali su se prisegom, koja se više puta obnavljala. Kod ugovora nalazimo i priuzdržaj prava da se sporazumno izmijene.

Brojni su primjeri sklapanja saveza, trajnih ili prigodnih. Među trajnima su poznate amfiktionije (najvažnija delfska), u kojima je prevladavao sakralni značaj, ali su imale i pravne i političke zadaće. Kasnije su se osnivali politički savezi s izrazitim ciljem navalnog ili obrambenog saveza te je u njima često dolazilo do hegemonije jednog člana saveza.

U Grčkoj je bilo razvijeno i pravo poslanstva, a često su primjenjivali i različite načine mirnog rješavanja sporova. Arbitraža je bila unaprijed predviđena ili ugovorena za pojedini slučaj. Za rješenje spora arbitražom se prizivao

pravorijek nekog proročišta, saveza ili pak treće države, a nekad se to povjeravalo i pojedincima. Poznati arbitri su bili Periandar, Temistoklo, Filip Makedonski.

Od instituta koje su Grci poznavali, važne su represalije. Među njima treba istaknuti androlepsiju – ako se neka država nije odazvala pozivu da izruči ubojice građana druge države, država ubijenog bi znala dopustiti obitelji ubijenog da uhvati građane države ubojice.

Poznavali su i objavu rata – najviše se pazilo na sakralne propise. Svećenici i svetišta smatrani su nepovredivima, a i javne igre. Tijelo poginulog neprijatelja je trebalo pokopati. Pobjeđeni nije smio povrijediti ili ukloniti znak pobjede (trofej) pobjednika.

I u Rimu je bilo slično dok je on bio jedan od istorodnih gradova Lacija. Prešavši granice, Rimljani su se našli pred etnički i vjerski stranim elementima i zauzeli stav superiornosti, što se pojačalo nakon daljnjih pobjeda i proširenja rimske države kada su nametali svoje pravo. U kasnije doba se rimska država rijetko susrela s dostojnim protivnikom, ali kad jest, dolazilo je do odnosa i ugovora na temelju ravnopravnosti i doprimjene i izgradnje pravila MP.

115. Koje su značajke srednjeg vijeka (476-1492)?

Godina 476. je godina pada Rimskog Carstva, a i kraj starog vijeka. Nastojanja za obnovom jedinstva naroda kao u doba Rimskog Carstva se sureću i kasnije – npr. papa Leon III. godine 800. kruni na Božić Karla Velikog za rimskog cara. U svakom slučaju, jak utjecaj kršćanstva, posebno kroz pokršćavanje Germana i Slavena, je utjecao na nastanak srednjovjekovne međunarodne zajednice, s papom u središtu. Takav *imperium christianum* ili *sacrum imperium* bio je svojevrсна naddržavna, supranacionalna tvorevina kojom su pape nastojale zaustaviti srednjovjekovne sukobe feudalnih vladara. U tu svrhu je održan i koncil u Clermontu 1095., koji je inicirao papa Urban II. kako bi se privatni feudalni ratovi proglasili protupravnim.

Postupno, odnosi s muslimanima postaju sve aktualniji, dok Osmansko carstvo postaje realnost međunarodnih odnosa.

U srednjem vijeku, umjesto univerzalne države Rimskog Carstva, stvara se sve veći broj međusobno neovisnih političkih jedinica-država. No, na prostoru gdje je nestalo Carstvo preostaje ideja o nekom univerzalnom poretku i političkom jedinstvu, koja pomaže razvoju pravnih odnosa. Postoji i neka zajednica kulture koja djeluje u istom smjeru. Ta stvarna politička neovisnost dopušta razvoj međunarodnih odnosa i MP, a osjećaji povezanosti su pogodni tom razvoju. I feudalizam, koji je inače djelovao u smjeru partikularizma, ograničavao je srednjovjekovne vladare pravnim vezama. Tako je pokraj faktičke podijeljenosti na neovisne države ipak bilo moguće shvaćanje da su te države i vladari podvrgnuti nekom višem zakonu. U takvim prilikama se MP moglo razvijati iz skromnih početaka. Razvija se učenje o pravednom ratu, uvodi se zabrana vođenja borbe u određene dane. Rat se smatra pravednim ako postoji pravedan uzrok i pravedna nakana, tj. da se ne poduzima radi osvajanja. Pod utjecajem feudalnog viteštva, razvijaju se pravila o vođenju rata. Ideja jedinstva i fiktivne podložnosti nekoj višoj zajednici dopušta čestu primjenu arbitraže. Katkad se radi rješavanja međunarodnih pitanja održavaju i kongresi, slični onima u 19.st. (kongres u Lucku 1429., u Arrasu 1435.).

116. Koje su značajke novog vijeka?

Novi vijek u MP započinje od vremena kad su preživjeli feudalni odnosi ustupali mjesto modernim velikim državama, u kojima je došlo do prevlasti vladara i jakih centralističkih tendencija. Teoretski se završetak tog razvoja odražava u nauku o suverenosti, koji razbija srednjovjekovno jedinstvo isto onako kako je to u duhovnom pogledu učinila reformacija. Umjesto organske povezanosti, dolazi do izoliranosti svake pojedine države, koja stupa s drugima u prolazne saveze, ali se ne smatra vezanom dubljom i trajnijom vezom – nestao je osjećaj međunarodne solidarnosti. To je razdoblje čiste politike interesa, u kojoj vladaju politička načela ravnoteže sila i kompenzacija.

Važna etapa u razvoju MP je *Westfalski mir* (1684.), kojim je i s formalne strane izbrisan svaki trag univerzalističkog gledanja srednjeg vijeka. Europa se konačno konstituirala kao skup formalno jednakih i međusobno neovisnih država. U tom svijetu se izdiže nekoliko velikih država koje se natječu za prevlast. Prvenstvo pripada prvo Španjolskoj, pa prelazi na Francusku, ali se u 18.st. pojavljuju novi takmičari – uz Englesku i Austriju, izdiže se i Prusija, a na istoku Rusija Petra Velikog i Katerine II. Na kraju tog razdoblja i SAD ulaze u međunarodnu zajednicu.

Već krajem srednjeg vijeka se javljaju prva stalna poslanstva (1455. Milana u Genovi). Tijekom tog razdoblja se potpuno razvija institut poslanstva, razrađuju se pravila diplomatskog ophođenja i ceremonijal. Razvoj pomorstva dovodi do usavršenja prava mora, pogotovo ratnog. Pobjeđuje načelo slobode mora. Uz pojedine dvostrane ugovore (SAD i Prusija – ukidanje vršenja prava plijena između njih), interesi pomorske trgovine diktiraju energičniji stav neutračnih država protiv prevelikih prava zaraćenih država – prva oružana neutralnost (1780-83) pod vodstvom Rusije iznudi da se utvrde blaža pravila pomorskog ratovanja što se tiče prava plijena i blokade. I

inače se razvijaju prava i dužnosti neutralaca, uvodi se zaštita civilnog pučanstva u ratu. Mnogi ratovi izazivaju želju za trajnim mirom pa se pojavljuju i razni prijedlozi glede toga (Sully, Kant).

Pošto su oslabile ili nestale duhovne veze, u ovom razdoblju je nedostajao idejni temelj koji bi omogućavao i olakšavao upotrebu arbitraže kao sredstva uređenja međunarodnih sporova. Upotrebi arbitraže se protivi i pojam suverenosti kako je tada shvaćan. Tako u 17. i 18. st. arbitraža miruje i pojavljuje se tek krajem 18.st.

117. Koje su značajke i temeljni dokumenti najnovijeg doba?

Najnovije doba se dijeli na dva razdoblja – 1) od Francuske revolucije do I. svjetskog rata i 2) od I. svjetskog rata do danas.

Prvo razdoblje je pod utjecajem dubokih promjena izazvanih Francuskom revolucijom i napoleonskim ratovima. Značajke tog razdoblja su silan napredak tehnike, sve veće približavanje dijelova svijeta pomoću novih prometnih sredstava, stvaranje svjetskih velevlasti, imperijalizam. Budi se nacionalizam, najjača pokretna sila u državnom i međunarodnom životu 19. i 20.st. Na području MP se javlja teorija o narodu kao međunarodnopravnom subjektu, a načelo samoodređenja naroda je jedno od najvažnijih načela prije i nakon I.svjetskog rata. Načelo narodnosti donosi u 19.st. slobodne države narodima Balkana, pa ujedinjenje Italije i Njemačke, a u 20.st. dovodi do raspada A-U i stvaranja Čehoslovačke i Poljske. U skladu s načelom samoodređenja, sudbina pojedinih područja se odlučuje plebiscitima. Međunarodna zajednica, koja se početkom 19.st. još naziva europskom i kršćanskom, proširuje se na cijeli svijet. Početkom 19.st. u nju ulaze oslobođene države Srednje i Južne Amerike. Godine 1856. se u nju prima i Turska, a za njom dolaze razne azijske države. Prije I. svjetskog rata samo još neke države Arapskog poluotoka i Etiopija nisu bile u tom krugu.

Najvažnije etape u razvoju MP i međunarodnih odnosa su Bečki kongres (1815.), Pariški kongres (1856.), Berlinski kongres (1878.), Haaške mirovne konferencije (1899. i 1907.). Bečki kongres je izmijenio kartu Europe nakon napoleonskih ratova, postavio temelje slobodnoj plovidbi na rijekama i suzbijanju trgovine robljem, uredio pitanje o rangu diplomatskih zastupnika. U isto doba je osnovana Sveta alijansa, kao pokušaj da se osigura trajni mir na temelju bratstva među vladarima i uz strogo poštovanje načela legitimteta. Kao reakcija protiv intervencije Svete alijanse u unutrašnje politike pojedinih država, ustaljuje se načelo neintervencije, koje postaje sastavni dio pozitivnog MP; predsjednik Monroe objavljuje svoju poznatu doktrinu neintervencije.

Napredak tehnike i prometa je doveo do sve jačeg povezivanja zemalja na gospodarskom polju. Dolazi do suradnje, sklapaju se tehnički dotjerani mnogostrani ugovori o zaštiti književnih i umjetničkih dijela i industrijskog vlasništva. Humanitarni interesi dolaze do izražaja u prvoj Ženevskoj konvenciji (1864.) i Bruxelleskom općem aktu o suzbijanju trgovine robljem (1890.). No ta povezanost ne prelazi na političko polje. Velevlasti (Rusija, Prusija – poslije Njemačka, Austrija – poslije A-U, Francuska i Britansko Carstvo – odatle naziv pentarhija; kasnije pristupa i Italija) su prisvajale pravo da diktiraju poslovima Europe i odlučuju sudbinom manjih država. Ali one su taj utjecaj provodile i donosile odluke na temelju svoje političke i vojne snage, a ne po nekoj ovlasti priznatoj u MP. Inače su velevlasti međusobno bile u suparništvu – suparništvo se najprije očitovalo u natjecanju oko što boljih položaja za ekonomsku ekspanziju na Balkanu, u istočnom Sredozemlju i na Bliskom i Srednjem istoku, a zatim i u Africi i na Dalekom istoku. Odatle, s jedne strane, politički sukobi zbog Turske (istočno pitanje), Krimski rat i Berlinski kongres, a s druge, utrka za kolonijama i njihova podjela u Africi i Aziji, prisilno otvaranje tržišta, zadobivanje koncesija i zakupnih područja u Kini.

U stvaranju saveza i pri čestim prekrajanjima karte Europe, kao i pri većim ili manjim podjelama i izmjenama kolonija, vlada još uvijek politika ravnoteže sila, koja se očituje na velikim kongresima 19.st. i u posljednjim sporazumima i sukobima prije I.svjetskog rata. Još krajem 19.st. su se imperijalistički zahtjevi mogli zadovoljiti novim kolonijalnim područjima, ali kad je gotovo sve već bilo podijeljeno, nužno je došlo do I. svjetskog rata.

U tom natjecanju dolazi do povremenih izmirenja i djelomičnih zadovoljenja međusobnim ustupcima ili iznuđenim uzmacima. Pritom se razvijaju i pojedini odsjeci MP. Pariški kongres (1856.) postavlja važna pravila pomorskog rata (Pariška pomorska deklaracija) i uvodi međunarodnu kontrolu ušća Dunava. Neutralizacija Crnog mora, određena na tom kongresu, ukida se nakon otkaza Rusije, ali uz izričito naglašavanje pravila MP da se međunarodni ugovori ne mogu jednostrano raskidati (Londonska konferencija 1871.). Kongo-konferencija (1855) stvara jedinstven tip države pod vrhovništvom trgovačkog društva, ali stvarno pod vladom belgijskog kralja; ujedno postavlja pravila o stjecanju ničijeg područja okupacijom.

Tijekom 19.st. se razvija opet arbitraža, javlja se pokret za njezino širenje i sklapanje ugovora o obvezatnoj arbitraži, kao i za ustanovljenje stalnog međunarodnog suda. Napokon, briga da ne dođe do oružanog sukoba dovodi do saziva mirovnih konferencija u Haagu. Prva konferencija ne uspijeva u glavnom zadatku da osigura mir i smanji naoružanje, ali ipak je imala uspjeha u tome što je kodificirala propise o ratovanju na kopnu, ustanovila Stalni arbitražni sud u Haagu, protekla propise Ženevske konvencije o ranjenicima na pomorski rat, a prihvatila i tri rezolucije o zabrani nekih vrsta oružja. Druga konferencija (1907.), na kojoj su se sastale 44 države, usvojila je 13 rezolucija, većinom o ratnom pravu, ali i o zabrani upotrebe nasilnih sredstava da bi se utjerala privatna potraživanja protiv neke države (tzv. Porterova konvencija). Obnovljena je i usavršena Konvencija iz 1899. o mirnom rješavanju međunarodnih sporova, ali nije uspio pokušaj da se ustanovi stalni međunarodni sud. 12. konvencija, koja je ustanovila međunarodni sud za morski plijen, nije ratificirana. Nešto kasnije, Londonska

pomorska konferencija kodificira važan dio ratnog prava (Londonska pomorska deklaracija 1909.), ali ni to nije ratificirano.

I. svjetski rat je bio neizbježna posljedica imperijalizma; on, uz duboke promjene u međunarodnim odnosima, donosi i nove elemente u međunarodnom pravu. Rat se pooštava u svojim metodama, pogotovo na moru, gdje se gube mnoge humane tečevine prošlog doba. I na gospodarskom polju se rat vodi bezobzirnom oštrinom, a to osobito teško pogađa prava neutralnih država. Novo uređenje svijeta provedeno je na Mirovnoj konferenciji u Parizu, koja je pod vodstvom predstavnika vevlasti izradila mirovne ugovore (Versailles, Saint-Germain, Trianon, Neuilly, Sevres). Daljnja značajka tog razdoblja je pojava zemalja s tzv. socijalističkim uređenjem koje se 1923. udružuju u Sovjetski savez. Oštre suprotnosti koje je ta pojava izazvala očituju se u borbi protiv nje i u odugovlačenju njezina priznanja, a uvjeti priznanja su rezultat međusobnih koncesija (SAD 1933.).

Rat je također izazvao novi val težnji za trajnim mirom. Tim težnjama je trebala odgovoriti Liga naroda – ona razvija mnoge oblike međunarodne suradnje, ali od početka su velike države odsutne (SAD i Sovjetski savez), a i u samoj Ligi su se napravile opreke između vodećih država članica. Politika tih država u Ligi i izvan nje omogućuje da se Njemačka ponovo osili. Napokon dolazi do otvorenog izvođenja osvajачkih i imperijalističkih ciljeva Japana, Italije i Njemačke. Usporedo s Ligm naroda, osnovana je i druga svjetska organizacija – Međunarodna organizacija rada.

Što se tiče razvoja MP, u tom razdoblju se usavršavaju sredstva za mirno rješavanje međunarodnih sporova i sam postupak pri upotrebi tih sredstava: jača se arbitraža, izgrađuje se mirenje, osniva se Stalni sud međunarodne pravde. Pojavom dviju velikih svjetskih organizacija počinje razvoj prava međunarodnih organizacija. Širi se suradnja među državama na područjima prometa, kulture (Institut za intelektualnu suradnju u Parizu) i dr. Razrađuje se načelo slobode prometa i prometnih putova (međunarodne rijeke, tjesnaci, režim međunarodnih luka). Kao novost se uvodi međunarodna zaštita manjina. Sustav mandata prikriva novu podjelu kolonija, ali i odražava osjećaj da vladanje kolonijama nameće dužnosti i da je ono, zapravo, protivno suvremenim shvaćanjima i težnjama. Glavna nastojanja idu za razoružanjem i vode do djelomičnih i više prividnih uspjeha na konferencijama u Washingtonu (1921/22.) i Londonu (1930,36.). Neki mnogostrani ugovori zabranjuju rat, bilo izravno ili neizravno, upućujući na mirno rješavanje sporova. Zabrana rata je zapravo zabrana započinjanja rata, izvršenja napada (agresije). Zato se često raspravlja o definiciji agresije – Londonski ugovori o definiciji agresije koje je Sovjetski savez sklopio s nizom država (1933.).

Sva ta nastojanja nisu mogla spriječiti izbijanje novog rata 1939. Nakon rata se 1945. stvara nova organizacija, s glavnim zadatkom da osigura mir – UN. Oni služe kao središte za široku međunarodnu suradnju koja se razvija u mnogim smjerovima, a za pojedine njezine grane se osniva niz specijaliziranih ustanova. Sama *Povelja UN* znači novu etapu u razvoju MP, a UN su na različite načine pridonijeli tom razvoju. Osobito se iz temelja mijenjaju odnos i stajalište prema kolonijalnim narodima – uprava se morala voditi u njihovu interesu, a tendencija prema postizanju državne neovisnosti postepeno je dovela do samostalnosti većine nesamoupravnih područja (kolonija) i svih starateljskih.

Razvoj MP nakon II. svjetskog rata donosi međunarodno suđenje osobama odgovornima za osobito teške prekršaje MP, međunarodnu zaštitu prava čovjeka, pomoć zaostalim zemljama, novo uređenje međunarodnih gospodarskih odnosa. U najnovijem razvoju se sve veća pažnja daje pravnom uređenju prostora izvan granica nacionalne jurisdikcije (Antarktika, svemir, podmorje) i međunarodnopravnoj zaštiti okoliša. I unatoč zabrani rata, dograđuje se i međunarodno ratno pravo, posebno humanitarno pravo.

Glavni zadatak UN je osiguranje mira, ali oni u tome ne uspijevaju potpuno. Opreke između vevlasti, koje su bile saveznice u ratu protiv fašizma, ponovo se iskazuju brzo nakon pobjede, produbljuju se na različitim pitanjima i zaoštavaju se u pojedinim prigodama do stupnja kritične napetosti (npr. prekid prometa između Zapadne Njemačke i zapadnog dijela Berlina te stvaranje zračnog mosta za opskrbu tog dijela grada 1948.). Nesloga vevlasti se opaža već na Mirovnoj konferenciji u Parizu 1946., gdje su 1947. sklopljeni ugovori o miru s 5 pobijeđenih država, a još jače na Dunavskoj konferenciji u Beogradu 1948. Nesloga brzo prerasta u tzv. hladni rat između dva suprotstavljena tabora, a podjela među bivšim saveznicima najoštrije je izražena u formiranju suparničkih vojnih saveza. Godine 1949. zapadni saveznici osnivaju Sjevernoatlantsku organizaciju (NATO), a Sovjetski Savez 1955. okuplja svoje saveznike u Varšavski park.

Odnosi s Austrijom uređeni su *Državnim ugovorom o uspostavljanju nezavisne i demokratske Austrije* u Beču, 15.5.1955., koji je bio osnova njezine trajne neutralnosti i kojim je ugovorena zaštita hrvatske i slovenske manjine. Njemačka je bila podijeljena okupacijom do koje je došlo nakon njezine bezuvjetne predaje (8.5.1945.); ta podjela se sve više podubljivala, tako da su se oblikovale 2 države. Odnosi između njih i priznanje stvorenog stanja, a napose i priznanje granica prema Poljskoj, otezalo se i dugo je bilo jedno od središnjih pitanja europske i svjetske politike. Ono je riješeno tek u razdoblju 1971-73. Međutim, kad popušta blokovsko suparništvo, 1990. dolazi do ujedinjenja dviju njemačkih država. I podjela na dvije države u Koreji i Vijetnamu bila je posljedica blokovskih suparništava i stranih vojnih intervencija. Nakon dugog rata, cijeli Vijetnam je 1975. ujedinjen te danas preostaju samo dvije korejske države.

Napadi u Koreji (1950.) i Egiptu (1956.) izazivaju jaku reakciju kod većine članica UN i dovode do afirmacije te organizacije kao jamca mira. U Koreji Vijeće sigurnosti određuje kolektivnu akciju oružanim snagama, ali mir se uspostavlja tek nakon duljeg vremena (1954.). UN uspijevaju vrlo brzo zaustaviti francuski i britanski napad u Egiptu 1956., a za njegov se prekid služe odašiljanjem interpozicijskih snaga, kojima je zadatak omogućiti uspostavljanje redovitog stanja i osigurati njegovu trajnost, a ne voditi borbu. Po uzoru na te snage, do slične upotrebe oružanih kontingenata država članica UN dolazi u Kongu, na Cipru i, ponovo u Egiptu, pošto je posredovanjem UN obustavljena borba izazvana listopadskim ratom 1973. Broj mirovnih operacija i raznovrsnosti njihovih zadataka naglo se povećava završetkom hladnog rata krajem osamdesetih.

Već je kao posljedica I. svjetskog rata prestalo vodstvo europskih država u svjetskoj politici. Uz europske države u krugu velevlasti su ravnopravno SAD i Japan, a Sovjetski savez stoji isprva postrani, ali zauzima sve važnije mjesto. Slika se potpuno mijenja nakon II. svjetskog rata, kada su na prvo mjesto stupile supersile, SSSR i SAD, a oslabljena Europa postaje polje borbe za podjelu između dvaju blokova. Suparništvo dviju najvećih i hladni rat prenose se i na druge kontinente, stvaraju se regionalni blokovi i savezi s izrazito političkim značenjem. Postupno, međutim, ekonomski razvoj postaje temeljna preokupacija međunarodne zajednice. Uz ekonomski trajno jak SAD, dva druga ekonomska središta svijeta postaju Japan i europske države, ponajprije integrirane u EU.

Slika svijeta i međunarodne zajednice mijenja se i u tome što se započinje i sve brže provodi dekolonizacija, razgrađivanje velikih kolonijalnih carstava VB, Francuske, Nizozemske, Španjolske i Portugala. Danas preostaje samo 15ak malih, uglavnom otočnih, nesamoupravnih područja. Kao posljedica toga, rađa se velik broj novih država, a time se mijenjaju odnosi snaga na političkom i gospodarskom polju, napose u krilu UN i drugih univerzalnih međunarodnih organizacija.

Pod bremenom nepremostivih gospodarskih i političkih teškoća, raspadaju se istočnoeuropski vojni i ekonomski savez (Varšavski ugovor i SEV), a zatim, 1991. i sam Sovjetski Savez. Prestanak hladnog rata omogućuje bolju međunarodnu suradnju u UN i u regionalnim organizacijama. Međutim, mir je u međunarodnoj zajednici i dalje ugrožen prijetnjama i upotrebom sile od raznih subjekata te nesposobnošću vlada mnogih država da osiguraju cjelovitost države i funkcioniranje unutrašnjeg pravnog poretka. NATO i dalje povećava broj država članica, a Ruska Federacija nastoji uspostaviti vojnu suradnju bar nekih država, nekadašnjih članica. Takav razvoj opravdava i nakon 50 godina postojanje Pokreta nesvrstanosti, koji se protivi blokovskim podjelama. Svjetsko gospodarstvo zapada u tešku krizu krajem prvog desetljeća 21.st., a stanovništvo mnogih zemalja strada u bijedi, epidemijama i internim sukobima.

118. Koje su najvažnije etape u razvoju MP i međunarodnih odnosa do I. svjetskog rata?

Najvažnije etape u razvoju MP i međunarodnih odnosa su Bečki kongres (1815.), Pariški kongres (1856.), Berlinski kongres (1878.), Haaške mirovne konferencije (1899. i 1907.). Bečki kongres je izmijenio kartu Europe nakon napoleonskih ratova, postavio temelje slobodnoj plovidbi na rijekama i suzbijanju trgovine robljem, uredio pitanje o rangu diplomatskih zastupnika. U isto doba je osnovana Sveta alijansa, kao pokušaj da se osigura trajni mir na temelju bratstva među vladarima i uz strogo poštovanje načela legitimiteta. Kao reakcija protiv intervencije Svete alijanse u unutrašnje politike pojedinih država, ustaljuje se načelo neintervencije, koje postaje sastavni dio pozitivnog MP; predsjednik Monroe objavljuje svoju poznatu doktrinu neintervencije.

Napredak tehnike i prometa je doveo do sve jačeg povezivanja zemalja na gospodarskom polju. Dolazi do suradnje, sklapaju se tehnički dotjerani mnogostrani ugovori o zaštiti književnih i umjetničkih dijela i industrijskog vlasništva. Humanitarni interesi dolaze do izražaja u prvoj Ženevskoj konvenciji (1864.) i Bruxelleskom općem aktu o suzbijanju trgovine robljem (1890.). No ta povezanost ne prelazi na političko polje. Velevlasti (Rusija, Prusija – poslije Njemačka, Austrija – poslije A-U, Francuska i Britansko Carstvo – odatle naziv pentarhija; kasnije pristupa i Italija) su prisvajale pravo da diktiraju poslovima Europe i odlučuju sudbinom manjih država. Ali one su taj utjecaj provodile i donosile odluke na temelju svoje političke i vojne snage, a ne po nekoj ovlasti priznatoj u MP. Inače su velevlasti međusobno bile u suparništvu – suparništvo se najprije očitovalo u natjecanju oko što boljih položaja za ekonomsku ekspanziju na Balkanu, u istočnom Sredozemlju i na Bliskom i Srednjem istoku, a zatim i u Africi i na Dalekom istoku. Odatle, s jedne strane, politički sukobi zbog Turske (istočno pitanje), Krimski rat i Berlinski kongres, a s druge, utrka za kolonijama i njihova podjela u Africi i Aziji, prisilno otvaranje tržišta, zadobivanje koncesija i zakupnih područja u Kini.

U stvaranju saveza i pri čestim prekrajanjima karte Europe, kao i pri većim ili manjim podjelama i izmjenama kolonija, vlada još uvijek politika ravnoteže sila, koja se očituje na velikim kongresima 19.st. i u posljednjim sporazumima i sukobima prije I.svjetskog rata. Još krajem 19.st. su se imperijalistički zahtjevi mogli zadovoljiti novim kolonijalnim područjima, ali kad je gotovo sve već bilo podijeljeno, nužno je došlo do I. svjetskog rata.

U tom natjecanju dolazi do povremenih izmirenja i djelomičnih zadovoljenja međusobnim ustupcima ili iznuđenim uzmacima. Pritom se razvijaju i pojedini odsjeci MP. Pariški kongres (1856.) postavlja važna pravila pomorskog rata (Pariška pomorska deklaracija) i uvodi međunarodnu kontrolu ušća Dunava. Neutralizacija Crnog mora, određena na tom kongresu, ukida se nakon otkaza Rusije, ali uz izričito naglašavanje pravila MP da se međunarodni ugovori ne mogu jednostrano raskidati (Londonska konferencija 1871.). Kongo-konferencija (1855)

stvara jedinstven tip države pod vrhovništvom trgovačkog društva, ali stvarno pod vladom belgijskog kralja; ujedno postavlja pravila o stjecanju ničijeg područja okupacijom.

Tijekom 19.st. se razvija opet arbitraža, javlja se pokret za njezino širenje i sklapanje ugovora o obvezatnoj arbitraži, kao i za ustanovljenje stalnog međunarodnog suda. Napokon, briga da ne dođe do oružanog sukoba dovodi do saziva mirovnih konferencija u Haagu. Prva konferencija ne uspijeva u glavnom zadatku da osigura mir i smanji naoružanje, ali ipak je imala uspjeha u tome što je kodificirala propise o ratovanju na kopnu, ustanovila Stalni arbitražni sud u Haagu, protekla propise Ženevske konvencije o ranjenicima na pomorski rat, a prihvatila i tri rezolucije o zabrani nekih vrsta oružja. Druga konferencija (1907.), na kojoj su se sastale 44 države, usvojila je 13 rezolucija, većinom o ratnom pravu, ali i o zabrani upotrebe nasilnih sredstava da bi se utjerala privatna potraživanja protiv neke države (tzv. Porterova konvencija). Obnovljena je i usavršena Konvencija iz 1899. o mirnom rješavanju međunarodnih sporova, ali nije uspio pokušaj da se ustanovi stalni međunarodni sud. 12. konvencija, koja je ustanovila međunarodni sud za morski plijen, nije ratificirana. Nešto kasnije, Londonska pomorska konferencija kodificira važan dio ratnog prava (Londonska pomorska deklaracija 1909.), ali ni to nije ratificirano.

119. Koje su najvažnije etape u razvoju MP i međunarodnih odnosa poslije I. svjetskog rata?

I. svjetski rat je bio neizbježna posljedica imperijalizma; on, uz duboke promjene u međunarodnim odnosima, donosi i nove elemente u međunarodnom pravu. Rat se pooštrava u svojim metodama, pogotovo na moru, gdje se gube mnoge humane tečevine prošlog doba. I na gospodarskom polju se rat vodi bezobzirnom oštrinom, a to osobito teško pogađa prava neutralnih država. Novo uređenje svijeta provedeno je na Mirovnoj konferenciji u Parizu, koja je pod vodstvom predstavnika vevlasti izradila mirovne ugovore (Versailles, Saint-Germain, Trianon, Neuilly, Sevres). Daljnja značajka tog razdoblja je pojava zemalja s tzv. socijalističkim uređenjem koje se 1923. udružuju u Sovjetski savez. Oštre suprotnosti koje je ta pojava izazvala očituju se u borbi protiv nje i u odugovlačenju njezina priznanja, a uvjeti priznanja su rezultat međusobnih koncesija (SAD 1933.).

Rat je također izazvao novi val težnji za trajnim mirom. Tim težnjama je trebala odgovoriti Liga naroda –ona razvija mnoge oblike međunarodne suradnje, ali od početka su velike države odsutne (SAD i Sovjetski savez), a i u samoj Ligi su se napravile opreke između vodećih država članica. Politika tig država u Ligi i izvan nje omogućuje da se Njemačka ponovo osili. Napokon dolazi do otvorenog izvođenja osvajačkih i imperijalističkih ciljeva Japana, Italije i Njemačke. Usporedo s Ligm naroda, osnovana je i druga svjetska organizacija – Međunarodna organizacija rada.

Što se tiče razvoja MP, u tom razdoblju se usavršavaju sredstva za mirno rješavanje međunarodnih sporova i sam postupak pri upotrebi tih sredstava: jača se arbitraža, izgrađuje se mirenje, osniva se Stalni sud međunarodne pravde. Pojavom dviju velikih svjetskih organizacija počinje razvoj prava međunarodnih organizacija. Širi se suradnja među državama na područjima prometa, kulture (Institut za intelektualnu suradnju u Parizu) i dr. Razrađuje se načelo slobode prometa i prometnih putova (međunarodne rijeke, tjesnaci, režim međunarodnih luka). Kao novost se uvodi međunarodna zaštita manjina. Sustav mandata prikriva novu podjelu kolonija, ali i odražava osjećaj da vladanje kolonijama nameće dužnosti i da je ono, zapravo, protivno suvremenim shvaćanjima i težnjama. Glavna nastojanja idu za razoružanjem i vode do djelomičnih i više prividnih uspjeha na konferencijama u Washingtonu (1921/22.) i Londonu (1930,36.). Neki mnogostrani ugovori zabranjuju rat, bilo izravno ili neizravno, upućujući na mirno rješavanje sporova. Zabrana rata je zapravo zabrana započinjanja rata, izvršenja napada (agresije). Zato se često raspravlja o definiji agresije – Londonski ugovori o definiciji agresije koje je Sovjetski savez sklopio s nizom država (1933.).

Sva ta nastojanja nisu mogla spriječiti izbijanje novog rata 1939. Nakon rata se 1945. stvara nova organizacija, s glavnim zadatkom da osigura mir – UN. Oni služe kao središte za široku međunarodnu suradnju koja se razvija u mnogim smjerovima, a za pojedine njezine grane se osniva niz specijaliziranih ustanova. Sama *Povelja UN* znači novu etapu u razvoju MP, a UN su na različite načine pridonijeli tom razvoju. Osobito se iz temelja mijenjaju odnos i stajalište prema kolonijalnim narodima – uprava se morala voditi u njihovu interesu, a tendencija prema postizanju državne neovisnosti postepeno je dovela do samostalnosti većine nesamoupravnih područja (kolonija) i svih starateljskih.

Razvoj MP nakon II. svjetskog rata donosi međunarodno suđenje osobama odgovornima za osobito teške prekršaje MP, međunarodnu zaštitu prava čovjeka, pomoć zaostalim zemljama, novo uređenje međunarodnih gospodarskih odnosa. U najnovijem razvoju se sve veća pažnja daje pravnom uređenju prostora izvan granica nacionalne jurisdikcije (Antarktika, svemir, podmorje) i međunarodnopravnoj zaštiti okoliša. I unatoč zabrani rata, dograđuje se i međunarodno ratno pravo, posebno humanitarno pravo.

Glavni zadatak UN je osiguranje mira, ali oni u tome ne uspijevaju potpuno. Opreke između vevlasti, koje su bile saveznice u ratu protiv fašizma, ponovo se iskazuju brzo nakon pobjede, produbljuju se na različitim pitanjima i

zaoštravaju se u pojedinim prigodama do stupnja kritične napetosti (npr. prekid prometa između Zapadne Njemačke i zapadnog dijela Berlina te stvaranje zračnog mosta za opskrbu tog dijela grada 1948.). Nesloga velevlasti se opaža već na Mirovnoj konferenciji u Parizu 1946., gdje su 1947. sklopljeni ugovori o miru s 5 pobijeđenih država, a još jače na Dunavskoj konferenciji u Beogradu 1948. Nesloga brzo prerasta u tzv. hladni rat između dva suprotstavljena tabora, a podjela među bivšim saveznicima najoštrije je izražena u formiranju suparničkih vojnih saveza. Godine 1949. zapadni saveznici osnivaju Sjevernoatlantsku organizaciju (NATO), a Sovjetski Savez 1955. okuplja svoje saveznike u Varšavski park.

Odnosi s Austrijom uređeni su *Državnim ugovorom o uspostavljanju nezavisne i demokratske Austrije* u Beču, 15.5.1955., koji je bio osnova njezine trajne neutralnosti i kojim je ugovorena zaštita hrvatske i slovenske manjine. Njemačka je bila podijeljena okupacijom do koje je došlo nakon njezine bezuvjetne predaje (8.5.1945.); ta podjela se sve više podubljivala, tako da su se oblikovale 2 države. Odnosi između njih i priznanje stvorenog stanja, a napose i priznanje granica prema Poljskoj, otezalo se i dugo je bilo jedno od središnjih pitanja europske i svjetske politike. Ono je riješeno tek u razdoblju 1971-73. Međutim, kad popušta blokovsko suparništvo, 1990. dolazi do ujedinjenja dviju njemačkih država. I podjela na dvije države u Koreji i Vijetnamu bila je posljedica blokovskih suparništava i stranih vojnih intervencija. Nakon dugog rata, cijeli Vijetnam je 1975. ujedinjen te danas preostaju samo dvije korejske države.

Napadi u Koreji (1950.) i Egiptu (1956.) izazivaju jaku reakciju kod većine članica UN i dovode do afirmacije te organizacije kao jamca mira. U Koreji Vijeće sigurnosti određuje kolektivnu akciju oružanim snagama, ali mir se uspostavlja tek nakon duljeg vremena (1954.). UN uspijevaju vrlo brzo zaustaviti francuski i britanski napad u Egiptu 1956., a za njegov se prekid služe odašiljanjem interpozicijskih snaga, kojima je zadatak omogućiti uspostavljanje redovitog stanja i osigurati njegovu trajnost, a ne voditi borbu. Po uzoru na te snage, do slične upotrebe oružanih kontigenata država članica UN dolazi u Kongu, na Cipru i, ponovo u Egiptu, pošto je posredovanjem UN obustavljena borba izazvana listopadskim ratom 1973. Broj mirovnih operacija i raznovrsnosti njihovih zadataka naglo se povećava završetkom hladnog rata krajem osamdesetih.

Već je kao posljedica I. svjetskog rata prestalo vodstvo europskih država u svjetskoj politici. Uz europske države u krugu velevlasti su ravnopravno SAD i Japan, a Sovjetski savez stoji isprva postrani, ali zauzima sve važnije mjesto. Slika se potpuno mijenja nakon II. svjetskog rata, kada su na prvo mjesto stupile supersile, SSSR i SAD, a oslabljena Europa postaje polje borbe za podjelu između dvaju blokova. Suparništvo dviju najvećih i hladni rat prenose se i na druge kontinente, stvaraju se regionalni blokovi i savezi s izrazito političkim značenjem. Postupno, međutim, ekonomski razvoj postaje temeljna preokupacija međunarodne zajednice. Uz ekonomski trajno jak SAD, dva druga ekonomska središta svijeta postaju Japan i europske države, ponajprije integrirane u EU.

Slika svijeta i međunarodne zajednice mijenja se i u tome što se započinje i sve brže provodi dekolonizacija, razgrađivanje velikih kolonijalnih carstava VB, Francuske, Nizozemske, Španjolske i Portugala. Danas preostaje samo 15ak malih, uglavnom otočnih, nesamoupravnih područja. Kao posljedica toga, rađa se velik broj novih država, a time se mijenjaju odnosi snaga na političkom i gospodarskom polju, napose u krilu UN i drugih univerzalnih međunarodnih organizacija.

Pod bremenom nepremostivih gospodarskih i političkih teškoća, raspadaju se istočnoeuropski vojni i ekonomski savez (Varšavski ugovor i SEV), a zatim, 1991. i sam Sovjetski Savez. Prestanak hladnog rata omogućuje bolju međunarodnu suradnju u UN i u regionalnim organizacijama. Međutim, mir je u međunarodnoj zajednici i dalje ugrožen prijetnjama i upotrebom sile od raznih subjekata te nesposobnošću vlada mnogih država da osiguraju cjelovitost države i funkcioniranje unutrašnjeg pravnog poretka. NATO i dalje povećava broj država članica, a Ruska Federacija nastoji uspostaviti vojnu suradnju bar nekih država, nekadašnjih članica. Takav razvoj opravdava i nakon 50 godina postojanje Pokreta nesvrstanosti, koji se protivi blokovskim podjelama. Svjetsko gospodarstvo zapada u tešku krizu krajem prvog desetljeća 21.st., a stanovništvo mnogih zemalja strada u bijedi, epidemijama i internim sukobima.

7. RAZVOJ ZNANOSTI MEĐUNARODNOG PRAVA

120. Koji je prvi najznačajniji teoretičar MP?

Prvi znatan teoretičar MP je Albericus Gentilis. Njegova djela *De legationibus* i *De iure belli* odlikuju se opsežnošću i učenošću te prethode djelima Grotiusa koji se zbog svojeg djela *De iure belli ac pacis* (1625.) često naziva osnivačem znanosti MP.

121. Koga nazivamo osnivačem znanosti MP? Što znate o njemu – za što je značajan i koja su mu najvažnija djela?

Huga Grotiusa se zbog djela *De iure belli ac pacis* (1625.) često naziva osnivačem znanosti MP. Na području MP je naprije 1609. objavio knjigu *Mare liberum*, u kojoj brani načelo slobode mora. Taj rad je odlomak djela *De iure praedae*, koje je napisano 1604./05., ali je nanovo otkriveno tek 1869. Iako se po tom djelu Grotius smatra prvoborcem za načela slobode mora, još je važnije djelo *De iure belli ac pacis*. Ono je prvi sveobuhvatni sustavan prikaz MP, pa se godina njegova izdanja smatra godinom rođenja znanosti MP kao posebne i samostalne pravne znanosti – 1625. Djelo je sustavno obuhvatilo čitavo tadašnje MP, i osobito je utjecalo na kasnije naraštaje.

Iako se Grotius oslanja na srednjovjekovno učenje, on je većinom prekinuo s dotadašnjim gledanjem. On razlikuje dva izvora MP – prirodno pravo (*ius naturale*) koje se može spoznati umovanjem, i pravo osnovano na privoli država (*in voluntarium*). Ukupnost pravila tog prava obvezuje države i svi su međunarodni odnosi uređeni pravnim pravilima, ali je većina tih pravila *ius permissivum*, dakle, može se mijenjati sporazumom između država. Ipak ima pravila koja se ne mogu mijenjati (*ius cogens*) – npr. pravila o pravednom ratu. Države mogu uređivati ugovorom svoje međunarodne odnose, ali jednom sklopljeni ugovor ih strogo obvezuje.

122. Znanost MP u 17. i 18.st.

Sve do uključivo Grotiusa se shvaćanje i prikaz MP temelji na zasadama tomističke filozofij; pravni poredak izgrađen je u tri hijerarhijski stupnjene ravnine – božji, prirodni i pozitivni zakon. Pod utjecajem racionalizma, to stupnjevanje se raskida i nastaje oštrije lučenje između prirodnog i pozitivnog prava. Tako nakon Grotiusa nastaju škole naturalista i pozitivista. Naturalisti MP temelje na prirodnom pravu. Tu spadaju napose Pufendorf i Thomasius. Oni, dapače, odriču pravni značaj pozitivnom MP.

Od pozitivista je Zouche okrenuto Grotiusov sustav obrađujući pravo mira pred pravom rata. Pisac je, s jedne strane, uočio da se MP razlikuje od rimskog *ius gentium*, a s druge strane, i važnost kazuistike. Znak okretanja prema pozitivizmu te daljnji poticaj za pozitivističko obrađivanje predstavljaju zbirke međunarodnih ugovora i akata, od kojih je prvu izdao Leibniz – *Codex iuris gentium diplomaticus*. Još znatnije bilo je Dumontovo djelo *Corpus universel diplomatique*. Najznatniji pozitivisti su Cornelis van Bynkershoek i Moser.

Srednji smjer, u smislu sinteze naturalizma i pozitivizma, zastupaju Samuel Rachel, koji brani MP nasuprot Pufendorfu, i Christian Wolf, pa Emerich de Vattel. Prema Wolfu, zajednica država je Civitas maxima, u kojoj se pravna pravila obvezno nameću državama. Velik ugled je dugo imao i Vattel. Njegov utjecaj ocjenjuje se djelomično negativno jer je preuveličavao načelo državne suverenosti. Važan je i Wicquefort. Osobito je važan Martens, koji je i pokretač najveće zbirke međunarodnih ugovora, koji su razni izdavači nastavljali do II. svjetskog rata.

123. Što znate o razvoju MP krajem 19. i početkom 20 st. – pozitivizam?

Među pozitivistima u 19.st. su znatniji Francuszi Rayneval, Pradier-Fodere, Despagne, Merignhac, Bonfils, Renault; Englezi Phillimore, Lorimer, Hale, Westlake, Oppenheim; Amerikanci Kent, Wheaton, Moore, Halleck, Hershey; Rusi Kačenovski, Stojanov, Korkunov, Martens, Kamarovski; Talijani Mancini, Fiore; Nijemci Heffter, Holtzendorff, Liszi; Švicarci Bluntschli i Rivier, Belgijanci Nys, Španjolci de Olivart, Argentinac Calvo.

Kraj 19. i početak 20.st. je u znaku pozitivizma, kojemu je svrha odijeliti važeću normu od onoga što je samo težnja društvene savjesti ili znanosti, i pozitivno MP uokviriti u logične oblike nekog čvrstog sustava. Strogi pozitivizam kao temelj MP uzima volju država (subjektivni pozitivizam, voluntarizam) – Jellinek, Triepel, Cavaglieri, Anzilotti, Carre de Malberg, Decenciere-Ferrandiere. No, protiv pretjeranog učenja pozitivizma se javlja, pogotovo 20ih i 30ih kritika (Salvioli, Romano) pa mnogi noviji pozitivisti prihvaćaju taj blaži oblik. Rousseau uzima pozitivizam samo kao protivnost učenju prirodnog prava, prema tome, s pravom ističe da se ne smije prikazivati kao pravilo MP ono što bi trebalo vrijediti, nego samo ono što se doista primjenjuje. Javlja se nastojanje da se pozitivizam očisti od njegovih zabuda i pogreški (neopozitivizam, realizam), a kao jača reakcija dolaze različiti pravci s većom ili manjom primjesom naturalizma (neonaturalizam).

Zastupnici modernog naturalizma su Pillet i Le Fur. Le Fur nastoji izmiriti pozitivno i prirodno pravo. On prirodno pravo smatra temeljem pozitivnog prava. Pitamac smatra da su osnovna, opća pravna načela (tzv. primarno prirodno pravo) sadržana već u samoj prirodi prava, tako da ih ne treba tražiti u nekom prirodnom pravu koje bi postojalo pored pozitivnog ili nad njime. James Brown Scott spaja naturalizam s modernim liberalizmom. I Brierly zastupa naturalistička shvaćanja. Duguit postaje začetnik solidarističke škole i uči da je pravo prije države i iznad države (objektivizam). Njegovo učenje su primijenili i razradili Pollitus, Reglade i napose Scelle koji sam za sebe čini posebnu školu (biologijsko-sociologijska koncepcija MP). Posebno mjesto pripada Alvarezu s njegovim učenjem o novom MP – to pravo se temelji na međusobnoj ovisnosti; međusobna socijalna ovisnost dovodi do socijalne pravde. Novo pravo se mora neprestano prilagođivati razvoju prilika, i zato valja odbaciti sve što nije suvremeno s tim prilikama. U tom svjetlu treba tumačiti i tekstove ugovora (pa i *Povelju UN*) i u krajnjem slučaju prijeći preko teksta ako ne odgovara postulatima novog prava.

Daljnja značajka kraja 19.st. i 20.st. je u tome što se osnivaju učena društva i zavodi i pokreću mnogi specijalni časopisi. Osim nacionalnih, postoje i međunarodne udruge, od kojih su najznatniji Institut za MP i Udruženje za MP, oba osnovana 1873. U Institutu sudjeluje ograničen broj stručnjaka iz svih krajeva svijeta, koji na redovnim skupnim zasjedanjima izrađuju nacрте i prijedloge za daljnji razvoj MP formuliranjem pravila postojećeg običajnog prava ili izradom prijedloga za daljnje usavršavanje običajnog i ugovornog MP. Rezoluciju o *Korištenju nemaritimnim vodama* i rezoluciju o *Mjerama u vezi sa slučajnim onečišćenjem mora* je Institut usvojio na temelju nacрта J. Andrassyja, a rezoluciju o *Humanitarnoj pomoći* na temelju nacрта B. Vukasa. Napose je rad Instituta važan bio za razvoj arbitraže, ratnog prava, položaja diplomatskog osoblja itd. Institut je za svoj rad 1907. dobio Nobelovu nagradu za mir. Institut o svakom zasjedanju izdaje godišnjak. Za vrijeme predsjedanja Jurja Andrassyja, 55. zasjedanje održano je u Zagrebu 1971.

Udruženje za MP okuplja pravnike iz mnogih zemalja, udružene u nacionalnim ograncima (Hrvatsko društvo za MP) i stvara svoje zaključke, rezolucije, na sličan način kao i Institut.

124. Koja je uloga pravne znanosti u izgrađivanju MP?

Znanost je mnogo puta djelovala na praksu država i na međunarodnu judikaturu. Na judikaturu to više što su se kao arbitri često uzimali znanstvenici i profesori MP, a i velik dio sudaca Međunarodnog suda je uzet iz redova teoretičara MP. Statut Suda navodi učenje teorije kao pomoćno sredstvo za utvrđivanje pravnih pravila.

Već odavno je odbačena patrimonijalna teorija, koja je u svoje vrijeme omogućila da se izgradi pojam kondominija i servituta u MP. Kad je nestalo okvira srednjeg vijeka, koji je bio pogodan za razvoj MP, a zavládalo učenje o državnoj suverenosti, škola prirodnog prava je dala potrebnu teorijsku potporu da se faktično neobuzdana sila suverene države ograniči predodžbom o nekom višem pravu, koje apsolutno obvezuje i najvišu državnu vlast. *Princeps legibus solutus* ipak je morao prilagoditi svoje vladanje pravilima prirodnog prava. Učenje o temeljnim pravima država nastalo je u tom razdoblju te donijelo mnogo trajnih pravila. A u kasnije doba, znanost je tvrdnjom o pravnoj prirodi MP pridonijela širenju svijesti o njegovoj obvezatnosti. Pa i sama teorija suverenosti jepomogla da se završi duga rasprava o randu država i njezinih diplomatskih zastupnika. Prvi temelji humanog postupanja u ratu i pobjedi se također mogu svesti na učenje škole prirodnog prava.

U navedenom se vide primjeri da je izgradnji MP koristila i neka kontrukcija koja je poslije zabačena. Tih primjera ima i više. Tako je učenje da običajno pravo ima svoj temelj u prešutnom pristanku država znatno pridonijelo da se učvrsti uvjerenje o obvezatnosti normi običajnog prava. Suverene države lakše su podnijele da se podvrgnu pravilima za koja su smatrale da su nastala i dapostoje po njihovu vlastitom pristanku. Drugi primjer je učenje o razlikovanju pravnih i nepravnihi sporova koje je zastupao Institut za MP. To učenje je dobro poslužilo u doba kad je trebalo pridobiti državne vlade da međunarodne sporove podvrgavaju obvezatnoj arbitraži.

Institut je i inače pridonio razvoju MP formuliranjem pravila postojećeg običajnog prava ili izradom prijedloga za daljnje usavršavanje običajnog i ugovornog MP. I Američki institut za MP je imao ulogu u radu na regionalnoj kodifikaciji MP. Jednako je zaslužan i opsežan istraživački rad Harvardskog sveučilišta o raznim pitanjima MP.

Pravna teorija je pomagala izgraditi i proširiti arbitražu, kao i druga sredstva za mirno rješavanje sporova. U doba kad je to sredstvo posve zamrlo, Vattel preporučuje posredovanje i arbitražu za rješavanje sporova, izuzevši one sporove koji diraju u bitna prava države. Poslije je znanost dala vrijedan udio pri izradbi pravila o postupku arbitraže i sl. Mnogi sporovi su se povjeravali i odličnim pravnicima, znanstvenicima MP, koji su u pojedinim presudama dali nove prijedloge izgradnji ili formuliranju pravnih pravila MP.

Razvoju MP mnogo pridonose pisci koje iznose nove smione konstrukcije. Oni otvaraju put daljnjem razvoju čak i kad njihove misli nisu odmah prihvaćene. Znanost MP dala je znatan doprinos kodifikaciji MP. Mnogi važni teoretičari MP bili su ili jedu članovi Komisije za MP u UN. Nakon II. svjetskog rata, znanost je pomogla izgraditi pojam međunarodnog zločina i njegovu represiju. Najznačajniji doprinos hrvatske pravne znanosti jesu djela J. Andrassyja, pogotovo na epikontinentalnom pojasu i pravu susjedstva, radovi V. Iblera o materijalnim izvorima MP, djela Degana o formalnim izvorima MP i tumačenju međunarodnih ugovora te radovi hrvatskih pisaca o pravu mora.

9. SUBJEKTI MEĐUNARODNOG PRAVA

125. Tko je to subjekt MP? Definicija.

Subjekt MP ili međunarodna osoba jest svatko tko je po odredbama MP nositelj prava i dužnosti, djeluje izravno po pravilima tog prava i izravno je podvrgnut međunarodnom pravnom poretku.

Dakle, tu su 3 elementa koja i opća teorija prava veže uz pravni subjektivitet: pravnu sposobnost, poslovnu sposobnost, deliktну sposobnost. O tome svjedoči i danas već kodificirana materija međunarodnopravne odgovornosti država, ali i odgovornosti međunarodnih organizacija za međunarodno protupravne čina, kao, uostalom, sa svoje strane i neposredna međunarodna kaznena odgovornost pojedinca. O tom svjedoči i danas već kodificirana materija međunarodnopravne odgovornosti države, ali i međunarodnih organizacija za međunarodno protupravne čine, kao i neposredna međunarodna kaznena odgovornost pojedinca.

Svojstvo subjekta MP se stječe već samim ostvarenjem pravne sposobnosti, dakle trenutkom kad neki entitet postane nositeljem subjektivnih prava i dužnosti prema pravilima međunarodnog pravnog poretka.

Priznajući da, uz države, postoje i drugi subjekti MP, neki pisci ne nalaze razlike između država i drugih subjekata, dok drugi pronalaze. Tako se npr. tvrdi da su države jedini subjekti koji stvaraju MP; one su, prema tome, aktivni, a svi ostali samo pasivni subjekti MP. Samo bi države mogle priznavanjem svojstva subjekta druge izdići na taj stupanj. Dakle, države su redoviti subjekti, a drugi samo nesuvereni, sekundarni, izvedeni, abnormalni, umjetni ili fiktivni subjekti MP.

Danas postoji gotovo 200 teritorijalnih jedinica koje se nazivaju državama. Taj broj se i dalje povećava jer proces dekolonizacije još nije potpuno dovršen, a primjenom prava naroda na samoodređenje su se raspale i neke federacije u niz novih samostalnih država (Sovjetski Savez, Jugoslavija, Čehoslovačka), a od nekih od tih novih država nastoje se otcijepiti pojedini dijelovi (Kosovo, Abhazija, Južna Osetija, Pridnjestrovlje). Dakle, vidljivo je da među tim jedinicama (državama) postoje mnoge razlike. Bilo je „suverenih“ država koje su stvarno bile najviše ovisne o drugim državama (kvaziprotektorat). Kongo je formalno bio posebna država, a stvarno je bio belgijska kolonija i prije nego je to formalno postao. Jordan dugo nije mogao postati članom UN jer se prigovaralo da nema dovoljan stupanj samostalnosti. No, u sukobu u Palestini 1948. trebalo je ipak da i ta zemlja postupa u skladu s međunarodnim pravilima o ratovanju; ona je dakle i onda bila subjekt međunarodnih dužnosti i mogla je postati krivcem za međunarodni delikt. Poznat je i položaj Indije koja je, iako pod britanskom upravom, bila član Lige naroda i postala članicom UN prije stjecanja samostalnosti. Sudjelovala je na međunarodnim konferencijama i izmjenjivala diplomatske zastupnike, a ipak je njezina državna volja bila zapravo volja vlade Britanskog Carstva. I Filipini su bili ravnopravni sudionik Konferencije u San Franciscu i postali iskonski član UN, iako je samostalnost te zemlje formalno proglašena tek ugovorom u Manili (1946.). Dapače, stvaran utjecaj SAD je postojao još i dalje.

U novo doba osamostaljenih sitnih kolonijalnih posjeda, stvara se veći broj vrlo malih država, a to izaziva pitanja kao što su ravnopravno sudjelovanje u pravima i dužnostima koji proizlaze iz članstva u međunarodnim organizacijama i sl. Neke od tih država, iako formalno samostalne, zadržale su određene veze s nekadašnjim kolonijalnim gospodarom; te veze imaju i svoj formalni izraz u vanjskom zastupanju i nekim drugim odnosima. Takvi odnosi su i otprije poznati u starijim malim državama, kao što su Andora, Monaco, San Marino, Liechtenstein.

Svi navedeni primjeri pokazuju da izvan kruga jedinica koje i najveći formalisti smatraju državama i jednim subjektima MP, ima i takvih zemalja čiji je međunarodni položaj manje jasan. U stvarnosti nema jedinstvenog tipa države, bilo u vezi unutrašnjeg uređenja, bilo u vezi međunarodnih prava i dužnosti. Postoji čitav niz ljestvica političkih teritorijalnih jedinica, od razvijenih suverenih država do najskučenijih odnosa ovisnosti u kojima još ipak postoji neki individualitet i u međunarodnom životu. Ta ljestvica obogatila se nakon 1945. područjima pod starateljstvom i nesamoupravnim područjima (bivšim kolonijama). Nadalje, ima primjera gdje neka zajednica, iako nije država, sudjeluje u međunarodnim odnosima koji se ravnaju prema pravilima MP. Primjer za to daju ustanici, priznati kao zaraćena stranka, i oslobodilački pokreti. Napokon, ima i međunarodnih organizacija koje imaju određen položaj i u međunarodnim odnosima, pa s su, obzirom na te odnose, neposredno podvrgnute pravilima MP.

Nakon II. svjetskog rata priznaje se svakom narodu pravo na samoodređenje i na razvoj do vlastite države. To pravo nacionalnih manjina i domorodačkog stanovništva pruža osnove da se i te grupe pojedinaca mogu smatrati subjektima MP. Logičnosti tog zaključka posebno pridonosi danas općenito usvojeno uvjerenje da je pojedinac, tj. svaki čovjek, samostalni subjekt ne samo unutrašnjeg, nego i MP. Mogućnost da i nesamostalne zemlje, kako one pod starateljstvom, tako i nesamoupravna područja, ostvarivanjem prava na samoodređenje, steknu samostalnost, izražena je u oba Pakta o pravima čovjeka iz 1966.

Dakle, postoje razlikovanja na temelju različitih značajki i razlike su velike, ali te razlike postoje u zajednici koja ima najviše nekoliko stotina individualnih jedinica – država, nesamoupravnih područja i međunarodnih organizacija. Pri razlikovanju, MP uzima u obzir nejednakost pravnih subjekata na koje se odnosi. Ima subjekata s potpunom pravnom sposobnošću, i onih koji imaju samo ograničenu pravnu sposobnost, a to znači da neki subjekt ne može biti nositelj svih prava i dužnosti. Primjer takvih subjekata su UN i druge međunarodne organizacije te ustanici priznati kao zaraćena strana.

Kao i u unutrašnjem, ni u MP nisu svi subjekti sposobni – ili potpuno sposobni – da svojim vlastitim djelovanjem, tj. djelovanjem svojih organa, proizvedu pravne posljedice. Prema tome, u međunarodnom pravnom poretku ima subjekata s punom djelatnom sposobnošću, s ograničenom, a može ih biti i bez djelatne sposobnosti. Nasuprot državi, koja ima punu djelatnu sposobnost, bez djelatne sposobnosti su oni subjekti koji ne mogu poduzimati nikakva pravna djela MP (tj. djela po kojima bi izravno stjecali prava ili preuzimali dužnosti). Za njih djeluju drugi subjekti MP. U takvom položaju su bila i područja pod starateljstvom. Ograničenja djelatne sposobnosti mogu biti različita – ograničenja aktivnog i pasivnog prava poslanstva, prava sklapanja ugovora, donedavno prava na vođenje rata.

Dakle, uz države postoje i druge međunarodne osobe (subjekti MP). Taj zaključak temelji se i na savjetodavnom mišljenju Međunarodnog suda o naknadi štete za stradale dužnosnike UN (1949.). U tom je mišljenju sud jasno rekao da, uz države, postoje i drugi subjekti MP, koji se po svojim pravima i obvezama mogu razlikovati od država. Među subjektima MP ima i drugih razlika, npr. neki su subjekti trajni (države, UN), drugi samo prolazni (ustanici). Neki trajni subjekti nalaze se u prijelaznoj fazi – tako je starateljstvo bilo samo jedna etapa na putu nekadašnjih kolonija, zatim mandata, prema neovisnosti.

126. Po kojim kriterijima dijelimo subjekte MP? Navedi primjer.

Postoje razlikovanja međunarodnopravnih subjekata na temelju različitih značajki, i razlike su velike, ali te razlike postoje u zajednici koja ima najviše nekoliko stotina individualnih jedinica – država, nesaomupravnih područja i međunarodnih organizacija.

Dalje, ima primjera gdje neka zajednica, iako nije država, sudjeluje u međunarodnim odnosima koji se ravnaju prema pravilima MP. Primjer za to daju ustanici priznati kao zaraćena strana i oslobodilački pokreti. Ima i međunarodnih organizacija koje imaju određen položaj i u međunarodnim odnosima, pa su s obzirom na te odnose neposredno podvrgnute pravilima MP.

Također, i čovjek pojedinac je subjekt MP.

Razlikujemo ih i prema sposobnosti – postoje subjekti s punom djelatnom sposobnošću, s ograničenom te bez djelatne sposobnosti. Nasuprot državi, koja ima punu djelatnu sposobnost, bez djelatne sposobnosti su oni subjekti koji nemogu poduzimati nikakva pravna djela MP (djela po kojima bi stjecali prava ili preuzimali dužnosti). Za njih djeluju drugi subjekti MP. U takvom položaju su bila i područja pod starateljstvom. Ograničenja djelatne sposobnosti mogu biti vrlo različita – ograničenje aktivnog i pasivnog prava poslanstva, prava sklapanja ugovora, donedavno još prava na vođenje rata.

127. Koja je razlika između države i drugih subjekata MP?

Priznajući da, uz države, postoje i drugi subjekti MP, neki pisci ne nalaze razlike između država i drugih subjekata, dok drugi pronalaze. Tako se npr. tvrdi da su države jedini subjekti koji stvaraju MP; one su, prema tome, aktivni, a svi ostali samo pasivni subjekti MP. Samo bi države mogle priznavanjem svojstva subjekta druge izdići na taj stupanj.

Dakle, države su redoviti subjekti, a drugi samo nesuvereni, sekundarni, izvedeni, abnormalni, umjetni ili fiktivni subjekti MP.

128. Tko se smatra redovitim (trajnim) subjektom MP?

Samo države su redoviti (trajni) subjekt MP. Drugi subjekti su samo nesuvereni, sekundarni, izvedeni, abnormalni, umjetni ili fiktivni subjekti MP – to bi bila nesamoupravna područja, međunarodne organizacije, ustanici priznati od zaraćene strane, oslobodilački pokreti.

129. Navedite primjer za trajne i prolazne subjekte MP?

Samo države su redoviti (trajni) subjekt MP. Drugi subjekti su samo nesuvereni, sekundarni, izvedeni, abnormalni, umjetni ili fiktivni subjekti MP – to bi bila nesamoupravna područja, međunarodne organizacije, ustanici priznati od zaraćene strane, oslobodilački pokreti.

130. Navedite pasivne subjekte MP!

Tako se npr. tvrdi da su države jedini subjekti koji stvaraju MP; one su, prema tome, aktivni, a svi ostali samo pasivni subjekti MP. Samo bi države mogle priznavanjem svojstva subjekta druge izdići na taj stupanj.

Tako bi pasivni subjekti bili međunarodne organizacije, nesamoupravna područja, oslobodilački pokreti i ustanici priznati od zaraćene strane.

131. Kako se dijeli pravna, a kako poslovna sposobnost subjekata MP?

Tu su 3 elementa koja i opća teorija prava veže uz pravni subjektivitet: pravnu sposobnost, poslovnu sposobnost, deliktну sposobnost. O tome svjedoči i danas već kodificirana materija međunarodnopravne odgovornosti država, ali i odgovornosti međunarodnih organizacija za međunarodno protupravne čina, kao, uostalom, sa svoje strane i neposredna međunarodna kaznena odgovornost pojedinca. O tom svjedoči i danas već kodificirana materija međunarodnopravne odgovornosti države, ali i međunarodnih organizacija za međunarodno protupravne čine, kao i neposredna međunarodna kaznena odgovornost pojedinca.

Svojstvo subjekta MP se stječe već samim ostvarenjem pravne sposobnosti, dakle trenutkom kad neki entitet postane nositelj subjektivnih prava i dužnosti prema pravilima međunarodnopravnog poretka.

Pravna sposobnost je svojstvo nositelja prava i dužnosti po pravilima danog poretka. Poslovna sposobnost je sposobnost subjekta da svojim djelovanjem, tj. pravnim radnjama proizvodi pravne učinke priznate u odnosnom pravnom poretku. Deliktna sposobnost je sposobnost subjekta da povrijedi normu pravnog poretka kojem pripada, ali da i za takav protupravni čin neposredno odgovara.

Postoji nejednakost pravnih subjekata glede pravne sposobnosti. Ima subjekata s potpunom pravnom sposobnošću, i takvih koj imaju samo ograničenu pravnu sposobnost, a to znači da neki subjekt ne može biti nositeljem svih prava i dužnosti. Primjer takvih subjekata su UN i druge međunarodne organizacije, te ustanici priznati kao zaraćena strana.

Poslovna (djelatna) sposobnost može biti potpuna, ograničena, ili subjekt može biti bez djelatne sposobnosti.

132. Što je djelomično ograničena poslovna sposobnost? Navedi primjere.

Ograničenja djelatne sposobnosti mogu biti vrlo različita – ograničenje aktivnog i pasivnog prava poslanstva, prava sklapanja ugovora, donedavno još prava na vođenje rata.

133. Jesu li ustanici subjekti MP?

Ustanici jesu subjekt MP ako su priznati kao zaraćena strana.

134. Je li Vijeće Europe subjekt MP? Objasni.

Da, jer je međunarodna organizacija subjekt MP, a to je jedan od glavnih organa Organizacije UN.

135. Kada, kako i kojom odlukom je UN dobio međunarodnopravni subjektivitet?

O pitanju međunarodnopravnog subjektiviteta UN se izrijeком raspravljalo pred Međunarodnim sudom u povodu zahtjeva UN za naknadom štete za stradale funkcionare UN (Bernadotte i dr.). Sud je 1949. izrekao da je UN međunarodna osoba, što ne znači da su država ili naddržava, i da imaju ista prava i dužnosti kao države.

136. Kako je ureden subjektivitet Monaca i San Marina?

I Monaco i San Marinu pripadaju popisu država koje se prema MP smatraju samostalnim državama (države kojima je priznat međunarodnopravni subjektivitet).

Monaco, San Marino i Lihtenštajn su u vanjskoj politici i gospodarstvu neke ovlasti prenijeli na Francusku, Italiju, odnosno Švicarsku. Dakle, država može i dobrovoljno na drugu prenijeti dio svojih suverenih prava, a da time ne gubi status države u smislu MP.

10. POJEDINAC U MEĐUNARODNOM PRAVU

137. Da li je pojedinac podvrgnut međunarodnopravnom poretku? Što znate o subjektivitetu pojedinca?

Mišljenje da je pojedinac subjekt međunarodnog prava pojavilo se tek u novije vrijeme i dobiva sve više pristaša.

Oni koji zastupaju učenje o subjektivitetu pojedinca pozivaju se na primjere gdje se pravila MP izravno obraćaju pojedincu, daju mu prava ili mu nalažu dužnosti. Takvi primjeri su kažnjavanje pirata i kršenja blokade, pravo pripadnika manjina i manjinskih skupina da podnose peticije, a napose i sve češće pružanje prava pojedincima da sa svojim zahtjevima izađu pred organe međunarodnog pravosuđa radi zaštite svojih prava zajamčenih međunarodnim aktima.

138. Koje su primjeri gdje se međunarodno pravo izravno obraća pojedincu?

To je kažnjavanje pirata i kršenja blokade, pravopripadnika manjina i manjinskih skupina da podnose peticije, a napose i sve češće pružanje prava pojedincima da sa svojim zahtjevima izađu pred organe međunarodnog pravosuđa radi zaštite svojih prava zajamčenih međunarodnim aktima.

139. Zašto ti primjeri nisu dostojan dokaz međunarodnopravnog subjektiviteta pojedinca?

Za navedene primjere se može naći i drukčije tumačenje. Na primjer, kod blokade se štetna posljedica zapljene broda nadovezuje na čin blokade. Ali, ta štetna posljedica stiže pojedinca odlukom državnih organa (pljenovnog suda) na temelju unutrašnjih propisa te države i objavljivanja blokade od te države izriče prijetnja štetnim posljedicama. Štetna posljedica nije kazna nego ratna mjera koju dopušta MP. MP uređuje svojim pravilom samo odnos između zaraćene države, koja je odredila blokadu i vrši zapljenu, i neutralne države, kojoj pripada uzapćeni brod po svojoj zastavi. Po općem pravu, neutralna država ima pravo zahtijevati da se poštuju trgovina i plovidba njezinih podanika i brodova pod njezinom zastavom te ona ima pravo štititi tu trgovinu i plovidbu protiv zahvata zaraćenih država. Ali, ona je dužna trpjeti takav zahvat ako je proglašena blokada.

Kod piratstva također nema izravnog međunarodnopravnog odnosa između pirata i države koja ga kažnjava. Pravilo običajnog MP daje svakoj državi kaznenu vlast protiv pirata na otvorenom moru i time tvori izuzetak od pravila da na otvorenom moru svaka država provodi vlast samo nad svojim podanicima i nad brodovima svoje

zastave. MP, dakle, za piratstvo samo daje izuzetak od opće podjele nadležnosti država na otvorenom moru. Samo kažnjavanje se obavlja prema odredbama unutrašnjegprava odnosno države.

140. Kakav je položaj pojedinca kao subjekta MP?

Dakle, iako se navedeni klasični, tradicionalni instituti MP o odnosima na moru mogu tumačiti i bez priznavanja pojedinca subjektom MP, ipak se tendencija razvija u tom smjeru. U sastavu UN je dana velika pažnja pravima čovjeka i ta se zaštita inaugurira i razrađuje *Općom deklaracijom o pravima čovjeka* (1948.), a detaljniji pravni temelji dani su u dvama paktovima o pravima čovjeka iz 1966. Uz *Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima*, izrađen je i *Fakultativni protokol* kojim se pojedincima daje pravo da podnose svoje žalbe izravno Odboru za prava čovjeka. Doduše, nije ni tu pojedincu dan položaj stranke, jednakopravne s državom na čije postupke se žali, ali i to je korak dalje u pravu pojedinca da samostalno traži realizaciju prava zajamčenih u tom međunarodnom ugovoru. Još jača jamstva su dana pojedincu u *Europskoj konvenciji o zaštiti prava čovjeka i temeljnih sloboda* (1950.) – pojedinci imaju pravo izlaziti pred Europski sud za prava čovjeka.

I u EU postoji mogućnost da pojedinac izađe kao stranka pred Europski sud u Luksemburgu kao stranka, ali se opet tu postavlja pitanje djeluje li taj sud kao međunarodni ili je to samo unutrašnji sud EU sastavljene od više država. Napokon, Ženevske konvencije (1949.) daju pojedincu pojačanu zaštitu, ali ga i čine odgovornim za djela protivna pravilima konvencija, iako kažnjavanje po tim konvencijama još uvijek ostaje u rukama država stranaka. Izravna odgovornost pojedinca također je naglašena u pogledu kažnjavanja ratnih zločina i genocida, iako se ni taj primjer ne može smatrati neoborivim razlogom za priznavanje međunarodnopravnog subjektiviteta pojedinca.

I danas je općenito prihvaćeno stajalište da zaštita temeljnih prava čovjeka, kad je riječ o vlasitom građaninu, ne pripada u isključivu unutrašnju nadležnost države. U mnogim međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnim dokumentima je dogovoreno pravo država stranaka da pokreću postupak nadzora nad ispunjavanjem prava čovjeka u drugim državama. Takav interes za prava čovjeka u drugoj državi ne smatra se miješanjem u njezine unutrašnje poslove. Države ugovornice imaju pravo iznositi svoje sumnje u pogledu poštovanja prava čovjeka pred već spomenute organe osnovane na temelju *Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima* i po *Europskoj konvenciji o zaštiti prava čovjeka i temeljnih sloboda*, a države sudionice Organizacije o sigurnosti i suradnji u Europi mogu pokrenuti postupak istraživanja poštovanja prava čovjeka dogovorenih u krilu te organizacije.

11. MEĐUNARODNI ORGANIZMI KAO SUBJEKTI MEĐUNARODNOG PRAVA

141. Općenita situacija vezana za međunarodne organizme

Međudržavna suradnja, koja uvijek započinje kontaktima njihovih službi za vanjsko zastupanje, u mnogim pitanjima se ne može uspješno ostvarivati samo povremenim posebnim sastancima predstavnika država. često je potrebna institucionalizacija suradnje – osnivanje zajedničkih međudržavnih, međunarodnih organizama radi uspješnog postizanja ciljeva suradnje. Postupno se od međunarodnih organizama s malim djelokrugom i ovlastima (samostalne međunarodne komisije, međunarodni sudovi) prelazi na međudržavne organizme razgranane strukture i širokih kompetencija, koje nazivamo međunarodnim (međuvladinim) organizacijama. Međutim, i danas se osnivaju samostalni uredi, samostalni međunarodni organizmi, kao što su neki međunarodni sudovi koji nisu dio sustava međunarodne organizacije. Na primjer, takav je Međunarodni sud za pravo mora, osnovan *Konvencijom UN o pravu mora*, koji ima raznovrsne odnose s UN, a zaključio je i međunarodni ugovor s Njemačkom, gdje mu je i sjedište (Hamburg).

142. Koji je bio Fitzmauriceov prijedlog međunarodne organizacije?

Ne postoji općeprihvaćena definicija međunarodne organizacije. U Komisiji za MP je Fitzmaurice predlagao da se međunarodna organizacija definira kao – udruženje država, osnovano na temelju međunarodnog ugovora, koje ima svoj ustav i zajedničke organe, posjeduje osobnost odvojenu od one država članica i subjekt je MP sa sposobnošću zaključivanja međunarodnih ugovora. Iako ta definicija nije službeno prihvaćena, vrijedna je jer sadržava bitne elemente po kojima razaznajemo međunarodne organizacije.

Tim elementima pojedini pisci dodaju zajedničke ciljeve međudržavne suradnje koja se u organizaciji ostvaruje. Budući da se u njenim organima često donose odluke većinom glasova, dakle i protiv volje dijela članova, tvrdi se da međunarodna organizacija ima vlastitu volju. Te nadopune Fitzmauriceove definicije nisu bitne, uključujući i onu da se organizacija ne stvara baš uvijek na temelju ugovora.

143. Koje su to međunarodne organizacije općeg značenja?

Godine 1975. prihvaćena je *Bečka konvencija o predstavljanju država u odnosima s univerzalnim međunarodnim organizacijama*. Izraz univerzalna međunarodna organizacija označuje UN, njihove specijalizirane sudove,

Međunarodnu agenciju za atomsku energiju i svaku sličnu organizaciju čije su članstvo i odgovornosti svjetskih razmjera.

144. Jesu li međunarodne organizacije subjekti MP?

Pravna osobnost je ustvari posljedica prethodno stečene pravne sposobnosti. Stekavši pravnu sposobnost, ti entiteti stječu i pravnu osobnost, odnosno postaju pravne osobe u tom pravnom poretku s obzirom da pravna sposobnost predstavlja glavni konstitutivni element pravne osobnosti.

Danas, međunarodne organizacije posjeduju pravnu osobnost u unutarnjim pravnim porecima država, kao i u međunarodnom pravnom poretku. Stjecanje pravne osobnosti u pravnim porecima država članica u pravilu je uređeno konstitutivnim aktima – “ustavima” međunarodnih organizacija, koji s obzirom da u pravilu predstavljaju međunarodne ugovore, pravno obvezuju države članice na priznanje pravne osobnosti međunarodnih organizacija. Tako *Povelja UN* u svom 104. članku određuje: “Organizacija uživa na području svakog člana pravnu sposobnost potrebnu za obavljanje svojih funkcija i za postizanje svojih ciljeva”. Ova i mnoge druge odredbe osnivačkih ugovora međunarodnih organizacija znače izričito priznanje pravne osobnosti, subjektiviteta svake pojedine međunarodne organizacije u okviru unutrašnjih pravnih poredaka država članica. U pravnom poretku država nečlanica međunarodna organizacija može imati pravnu osobnost u onoj mjeri koju joj prizna pojedina država nečlanica.

Međunarodne organizacije se najčešće osnivaju ugovorom pa je njihov položaj određen temeljem tog ugovora. Prema dosad rečenom, ne bi bilo potrebno nekoj organizaciji izrijekom dodijeliti međunarodnopravna osobnost ugovorom o njezinom osnivanju, odnosno njezinim statutom. Ali, iako to nije potrebno učiniti, međunarodnopravna osobnost slijedi konkludentno iz same činjenice da se namjeravalo stvoriti međunarodnu organizaciju, dakle ipak je sporazum država temelj pravnog položaja međunarodne organizacije kao subjekta MP. Ako se prihvati to mišljenje, slijedi pitanje vrijedi li to svojstvo međunarodne osobe samo u odnosu prema državama potpisnicama odnosnog međunarodnog akta, tj. članicama, ili također i prema ostalim državama. Ima pisaca koji tvrde da međunarodna organizacija postoji objektivno za cijeli svijet – smatraju da nije potrebno da države priznaju svojstvo međunarodne osobe nekoj organizaciji, nego ona ima to svojstvo prema svima i svakome. Međunarodna osoba postoji jednako kao i država, pa i za nju vrijedi načelo efektivnosti što se tiče postojanja i međunarodnog položaja. Sud je to riješio u vezi UN – UN je subjekt MP, također i u odnosu prema državama nečlanicama te nije potrebno nikakvo priznanje s njihove strane – a to vrijedi i za ostale međunarodne organizacije.

145. Mogu li međunarodne organizacije sklapati međunarodne ugovore? Objasni.

Ugovora kojima je barem jedna od stranaka međunarodna organizacija ima već toliko da su UN smatrali potrebnim pristupiti kodifikaciji i progresivnom razvoju pravila koja uzimaju u obzir specifičnosti tih ugovora. To je postignuto 21.3.1986., zaključivanjem *Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija*. Po toj konvenciji, svaka međunarodna (međuvladina) organizacija ima pravo zaključivanja međunarodnih ugovora; to pravo ne postoji ili je ograničeno samo u pogledu onih organizacija za koje tako propisuju njihova vlastita ustavna pravila.

Usvajanjem te konvencije, međunarodna zajednica je priznala da su međunarodne organizacije subjekti međunarodnog prava, jer samo oni mogu biti strankom međunarodnih ugovora, kao i subjektom jednostranih međunarodnih pravnih poslova.

Osim toga, u samoj Konvenciji je rečeno da – osim država i međunarodnih organizacija – ugovore zaključuju i drugi subjekti MP, što znači izričito priznavanje subjektiviteta međunarodnih organizacija, ali i drugih subjekata MP, uz države i međunarodne organizacije.

146. Mogu li međunarodne organizacije primati i slati diplomatske zastupnike? Objasnite!

UN i neke druge međunarodne organizacije mogu primati i slati zastupnike, kojima se priznaje položaj sličan onom diplomatskom. S druge strane, države članice UN imaju akreditirane stalne zastupnike pri UN. Postupak akreditiranja, zamjenjivanja, opozivanja i sl. obavlja se prema pravilima za diplomatske zastupnike, a uređen je posebnim zaključkom Opće skupštine.

147. Objasnite slučaj Bernadotte iz 1949.

Za razliku od stjecanja pravne osobnosti međunarodnih organizacija u pravnim porecima država, stjecanje, odnosno priznanje pravne osobnosti međunarodnih organizacija u međunarodnom pravnom poretku bilo je teže. Prekretnicu je predstavljalo savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda iz 1949. o Naknadi štete pretrpljene u službi UN (tzv. slučaj *Bernadotte*). Tada je po prvi put izričito priznata međunarodnopravna osobnost jedne međunarodne organizacije – UN, a posredno i ostalih međunarodnih organizacija. Međunarodni sud je tom prilikom istaknuo: “Prema mišljenju Suda Organizacija faktički vrši i uživa funkcije i prava, što se može objasniti jedino na temelju posjedovanja u velikoj mjeri međunarodne osobnosti i sposobnosti djelovanja na međunarodnom planu.”

Na taj način Sud je napravio poveznicu između faktičkog vršenja međunarodnih prava i obveza s jedne strane, te međunarodnopravne osobnosti s druge strane. Upravo stoga, možemo zaključiti da je priznanje međunarodnopravne osobnosti UN od strane Međunarodnog suda bilo tek deklaratorne naravi s obzirom da je međunarodnopravna osobnost UN nastala već prije kao posljedica faktičkog vršenja međunarodnih prava i obveza od strane Organizacije.

148. Kako je uređen subjektivitet UN?

O pitanju međunarodnopravnog subjektiviteta UN raspravljalo se pred Međunarodnim sudom u povodu zahtjeva UN za naknadom štete za stradale funkcionare Organizacije (slučaj Bernadotte i dr.). Sud je izrekao (1949.) da su UN međunarodna osoba, što ne znači da su država ili naddržava, i da imaju ista prava i dužnosti kao države.

149. Što znate o vladinim i nevladinim međunarodnim organizacijama?

Vladine organizacije se sastoje od država članica koji su njezini glavni akteri i sudionici koji kroje politiku cijele organizacije. Najpoznatija vladina organizacija je UN.

Nevladine međunarodne organizacije se sastoje od članova koji su privatni subjekti, odnosno članovi nisu države. Nevladine organizacije su profesionalne te se najčešće temelje na nekom zajedničkom cilju. Konstituiraju se najčešće međunarodnim ugovorom koji predstavlja njezin ustav. Imaju organizacijsku strukturu i stalne organe. Nevladine organizacije imaju pravnu, poslovnu i deliktnu sposobnost. U pravilu su neovisne od država te su fokusirane na poboljšanje nekog općeg dobra ili stanja u društvu. Postepeno su dobile velik utjecaj te preuzimaju sve veću ulogu u današnjem svijetu. Postoje brojne organizacije diljem svijeta poput Crvenog križa koji se bavi mirovnim misijama. Mogu biti politički vrlo utjecajne i financijski jako moćne, a danas prelaze moć mnogih država

12. DRŽAVE KAO SUBJEKTI MEĐUNARODNOG PRAVA

150. Što je to država, odnosno kada i kako nastaje država?

Postanak države je činjenica realnog, stvarnog zbivanja. Mnogi tvrde da je postanak države izvanpravna činjenica, koja se ne može prosuditi po normama prava. To je istina samo toliko što država nastaje kao rezultat niza činjenica. Ali, pravila MP samostalno, tj. koliko se tiče međunarodnih odnosa, određuju koje činjenice tvore učinak postanka države. Pravni učinak postanka države nadovezuje se na činjenice.

Država je organizirana društvena zajednica ujedinjena pod zajedničkim političkim sustavom. Države mogu biti suverene ili mogu biti članovi savezne države, odnosno federacije, u kojoj je savezna država nositelj suverenosti.

151. Koji je trenutak nastanka države?

Za državu u smislu MP se zahtijeva: 1. određeno područje; 2. ljudstvo (stanovništvo); 3. organizacija vlasti neovisna o drugoj državi. Nema učinka postanka države u smislu MP ako nedostaje koja od navedene 3 činjenice.

152. Po kojem načelu nastaju države?

Postanak države mora biti efektivan (načelo efektivnosti).

153. Što moramo imati u smislu međunarodnog prava da bi imali državu? Koje činjenice?

Za državu u smislu MP se zahtijeva:

1. određeno područje;
2. ljudstvo (stanovništvo);
3. organizacija vlasti neovisna o drugoj državi.

Nužnost postojanja te 3 činjenice potvrdila je i Arbitražna komisija u okviru Međunarodne konferencije o Jugoslaviji, pri prosuđivanju o prestanku postojanja SFRJ i o nastanku novih država na njezinom području.

Nema učinka postanka države u smislu MP ako nedostaje koja od navedene 3 činjenice. Postanak države mora biti efektivan.

Za pitanje je li nastala država nije važno kako je nastala i kakvo joj je ustrojstvo. Glavno je i jedino odlučno da organizirana vlast djeluje u zemlji i u međunarodnim odnosima isključivo i neovisno o drugoj vlasti. Dovoljno je da vlast vrši neki privremeni organ. Zato npr. time što su saveznici u I. svjetskom ratu priznali čehoslovačku vladu nije još nastala država, jer ta vlada nije vršila nikakve vlasti na području koje je tražila za novu državu. Ipak je time između saveznika i tako organiziranog predstavništva češkog i slovačkog naroda došlo do odnosa koji se ravnaju prema pravilima MP, pa je u toj mjeri nastao i novi, specifičan subjekt MP, prethodnik države, ali još ne država. Slično je bilo i za vrijeme II. svjetskog rata. Neposredno prije rata neke države su prestale postojati zbog agresije, kršenjem MP (Etiopija, Austrija, Čehoslovačka), a druge su priznale to stanje. Kasnije su, za vrijeme rata, te države opet kao pravovaljano uzele stanje kakvo je postojalo prije izvršene nasilne izmjene.

U srpnju 1941. su britanska i sovjetska vlada priznale čehoslovačku emigrantsku vladu, pa je povodom toga Beneš izjavio da je tim aktima priznato stanje prije sastanka u Munchenu 1938.

Na Moskovskoj konferenciji 1943. su sudionice izjavile da ne priznaju aneksiju Austrije. Slično stajalište su Saveznici zauzeli i prema protjeranom etiopskom vladaru i pomogli mu da opet osvoji svoju državu i uspostavi svoju vlast.

No, sami državnički akti nisu stvorili, odnosno uspostavili državu, ali su za sudionike imali ne samo političke nego i pravne posljedice. Spomenute 3 države su se, nakon svog uspostavljanja, ponašale kao da im opstanak nije bio prekinut. Za te primjere se može reći da je državnost bila stvarno prekinuta, ali da se po volji i sporazumu svih sudionika međunarodnopravni kontinuitet smatra neprekinutim. No u nekim odnosima se uzima u obzir činjenica da je opstanak države stvarno bio prekinut. Prekid državnosti izazvao je brojne pravne posljedice kod Estonije, Latvije i Litve, koje su nasilno priključene Sovjetskom Savezu 1940., a ponovo su stekle samostalnost tek 1991.

Vlast jednom stvorene države može nekad biti znatno smanjena ili ograničena, a da to ipak ne utječe na njezin opstanak. Središnja državna vlast može biti prostorno i sadržajno faktički ograničena ratom (BiH 1992.); znatne ovlasti državnih organa mogu preuzeti UN (Kambodža 1992.); vrhovnu vlast čak u cijelosti mogu preuzeti pobjednici u ratu koji okupiraju poraženu državu (Njemačka i Japan 1945.). Država može i dobrovoljno na drugu državu prenijeti dio svojih suverenih ovlasti, a da time ne gubi status države u smislu MP. To dokazuju i slučajevi Monaka, San Marina i Lichensteina, koji su u vanjskoj politici i gospodarstvu neke ovlasti prenijeli na Francusku, Italiju, odnosno Švicarsku, što nije omelo ulazak sve 3 države u UN, koje se temelji na suverenoj jednakosti država članica. Suverenost država ne umanjuje ni prenošenje ovlasti na organe međunarodnih organizacija koje imaju elemente naddržavnosti (npr. EU), jer su one prenesene dobrovoljno, a država članica može iz takve organizacije istupiti.

Razni slučajevi ograničenja neovisnosti država, posebno onih koje su tek na putu iz potpune ovisnosti prema potpunoj neovisnosti, često se nazivaju „zavisnim državama“ (npr. protektorati, vazalna područja, mandatska i starateljska područja). Taj izraz je suprotan zahtjevu da država ima organizaciju vlasti neovisnu o drugoj državi – zato je u svakom pojedinom slučaju potrebno znati radi li se o privremenom, dobrovoljnom ograničavanju vlasti države ili o nekoj kategoriji nesamoupravnog područja koje uopće nema status države.

MP nadovezuje pravnu posljedicu postanka države na postojanje prije navedenih činjeničnih okolnosti bez obzira na to je li država nastala u skladu s dotada postojećim pravnim poretom, unutarnjim i međunarodnim. Ključno je da je država proradila vlastitim životom – upravo ta činjenica je odlučna da bi se po MP moglo govoriti o državi.

Partikularno MP može zabraniti postanak novih država koji ne bi bio u skladu s postojećim poretom. Sankcija takve zabrane bi bila prvenstveno nepriznavanje nove državne tvorbe, ali moguće su i druge sankcije, sve do kolektivnih mjera oružanim snagama. Zametak takvih pravila nalazi se u sustavu Svete alijanse, Lige naroda, Organizacije američkih država. Povelja UN štiti članice od nasilnog uništenja njihova opstanka, ugrožavanja teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti od drugih država.

154. Da li je potrebno za nastanak države da joj budu sve granice potpuno određene?

Za postanak države nije potrebno da joj sve granice budu potpuno otvrdene. Belgija je dobila svoje međunarodno priznate granice tek 1839., iako postoji od 1830. Granice Izraela dugo su postojale samo faktički na temelju ugovora o primirju sa susjednim državama, od kojih neke ni danas ne priznaju ni samu tu državu, pa stoga ni njezine granice. Međutim, država Izrael i tada je stvarno postojala, a kao članica UN bila je pod zaštitom pravila Povelje, među kojima je i zabrana ugrožavanja teritorijalne cjelovitosti država članica.

155. Kakav je to originaran postanak države?

Originarni postanak države znači da je država nastala na nenaseljenom prostoru ili barem na području na kojemu dotad nije bilo države. Primjeri za takav postanak države su vrlo rijetki u novije doba. Posljednji primjeri su burske republike (Natal, Transvaal, Oranje u 19.st.) i Liberija (1847.). O originarnome nastanku države govorimo kada neka država nastane na području koje u trenutku njezina nastanka nije podvrgnuto nikakvoj drugoj državnoj vlasti. U tome slučaju do nastanka nove države dolazi ni na čijem području (terra nullius). Svaki drugi postanak bio bi derivativan. S druge strane, o originarnom postanku države se govori tada kada se država osnovala uz prekid dotadašnjeg pravnog poretka, tj. tako da se nisu poštovala ustavna pravila one države ili država kojih su elementi ušli u novu državu. Razlikovanje ima donekle važnost s obzirom na sukcesiju nove države (posebno bivših kolonija) u prava i obveze države/a čije je područje pripalo novoj državi.

156. Kakav je to derivativan postanak države?

O derivativnome nastanku države govorimo kada kod nastanka nove države postoje jedna ili više država prethodnica te jedna ili više država sljednica, a nastanak nove države povlači pitanje sukcesije država. Temelj za

nastanak nove države može biti i pravni akt, uz poštivanje nekih pravnih postupaka. Taj pravni akt može biti unutarnje naravi ili međunarodne naravi.

157. Navedi primjer za originaran postanak i za derivativan!

Primjeri za originarni postanak države su vrlo rijetki u novije doba. Posljednji primjeri su burske republike (Natal, Transvaal, Oranje u 19.st.) i Liberija (1847.).

Primjer za derivativni nastanak države su države nastale raspadom SFRJ.

158. Kada dolazi do prestanka države?

Država prestaje postojati zbog neke činjenice, i to nakon nestanka jednog od elemenata potrebnih za njezin opstanak. Nestanak područja ili iginuće pučanstva je teoretski moguće, ali to se još nije dogodilo. Tako preostaje samo činjenica da postojeća državna vlast prestane djelovati. U prošlosti je najčeći razlog toga bilo osvajanje neke države i uništenje njezine državne vlasti, dakle osvajanje područja (*debellatio*). Tako su u Italiji i Njemačkoj prestale postojati pojedine države u doba stvaranja jedinstvenih država (Kraljevina obiju Sicilija, Papinska država, Toskana, Hannover itd.). Ovajanju je slična dioba Poljske krajem 18.st. Pod prisilom je sklopljen međunarodni ugovor po kojemu je Koreja izgubila samostalnost 1910. Osvajanje mora biti konačno – ni potpuno zaposjedanje državnog područja u ratu ne ovlašćuje na pripojenje tog područja od države osvajača ako potisnuta državna vlada nastavi borbu iz inozemstva uz pomoć saveznika (primjer Belgije i Srbije u I. svjetskom ratu).

159. Koje su 2 primjera nestanka države mirnim putem?

Primjeri nestanka države mirnim putem su rjeđi. To može biti jednostranim aktom državne vlasti ili međudržavnim sporazumom. Njemačko carstvo je formalno prestalo postojati odreknućem, kad se podljednji car Franjo odrekao carskog naslova 1806. Dobar primjer dvostranog akta je bilo ujedinjenje Egipta i Sirije u Ujedinjenu Arapsku Republiku i ujedinjenje Tanganjike i Zanzibra u Tanzaniju. Burske republike su napustile državnu samostalnost ugovorom u Pretoriji 1902. nakon izgubljenog rata. Njemačka Demokratska Republika je prestala postojati ponovnim ujedinjenjem Njemačke, tj. priključenjem Istočne Njemačke Saveznoj Republici Njemačkoj 1990. Jednostranim odlukama prestali su postojati Sovjetski savez i Čehoslovačka.

Kratkorajna Riječka država je prestala postojati i bila je podijeljena prema jugoslavensko-talijanskom ugovoru od 27.1.1924. To je primjer nestanka države međunarodnim ugovorom između trećih država i podjelom njezina područja između država ugovornica.

160. Objasnite status Turske Republike Sjevernog Cipra u međunarodnom pravu?

UN nisu prihvatili stvaranje samostalne države na sjevernom dijelu Cipra, nastale na temelju invazije Turske 1974. na Republiku Cipar. Dana 15. studenog 1983. turska etnička zajednica proglasila je Tursku Republiku Sjeverni Cipar, a Vijeće sigurnosti je to proglašenje označilo pravno nevažećim. Tu državu je dosad priznala samo Turska. Problem statusa ovog teritorija je kamen spoticanja EU, Grčke i Cipra s jedne i Turske s druge strane.

Ovu državu nije priznala niti jedna država na svijetu, osim Turske i Autonomne republike Nahičevan, koja je pod suverenitetom Azerbajdžana. Sam Azerbajdžan ne priznaje ovu samoproglašenu republiku.

Inače, Sjeverni Cipar ima međunarodni embargo u političkom, ekonomskom, trgovinskom, prometnom, vojnom, sportskom, kulturnom i svakom drugom pogledu, uvjetovano time što se on smatra okupatorom i agresorom na Republiku Cipar, te se smatra njenim dijelom. Tako Sjeverni Cipar uveliko zavisi od Republike Turske, bez koje praktično ne bi opstao. Sve svoje vanjske poslove mora izvršavati preko Turske. No u posljednjih nekoliko godina ova izolacija polako počinje popuštati, pa ova republika počinje sve više samostalno djelovati, iako to još nije ni blizu pravih samostalnih zemalja.

161. Što znate o zabrani postanka novih država?

UN su postupno stvorili sustav pravila o primjeni načela samoodređenja naroda u procesu dekolonizacije, protivno kojemu nisu dopuštali stvaranje novih država. Tako su porekli status države Južnoj Rodeziji, čiju samostalnost je 1965. proglasila bijela manjina stanovništva, bez suglasnosti UN i VB, kojoj je pripadalo to nesamoupravno područje. Svjetska organizacija nije priznala „samostalnost“ tzv. bantustana, koje je rasistički režim bijele manjine uspostavio u granicama Južne Afrike kako bi se domorodački narodi koncentrirali u rezervate u prirodno najsiromašnijim dijelovima zemlje. Tijekom 70ih i 80ih je vlada Južne Afrike uspostavila 4 bantustana. Nihovu samostalnost nije priznala nijedna država, ocijenivši njihovo stvaranje kao jedan od izraza politike apartheida.

162. Navedite primjere raspada države nakon II. svjetskog rata.

Raspad države ili latinizam dismembracija označava raspad ili podjelu države na dvije ili više novih država. Bivša država prestaje postojati, dok bi nakon odcjepljenja ostala kao subjekt MP. Primjeri su SSSR, SFRJ, Čehoslovačka.

163. Što je to *debellatio*?

Prema tradicionalnom ratnom pravu, rat je završavao jednostrano – potpunim pokoravanjem neprijatelja (*debellatio*) ili sporazumno, redovito mirovnim ugovorom ili obustavom ratnih čina.

Izraz "*debellatio*" ili "debellacija" označava kraj rata uzrokovan potpunim uništenjem neprijateljske države.

13. PRIZNANJE DRŽAVE

164. Što je to priznanje države?

Postupak priznanja nove države je izgrađen jer pojavom nove države za ostale države koje postoje nastaje pitanje uspostavljanja odnosa s tom novom državom. Godine 1936. je Institut za MP usvojio Rezoluciju „priznanje novih država i novih vlada“.

Priznanje nove države je slobodan akt kojim jedna ili više država konstatiraju postojanje bilo koje drugoj postojećoj državi, a koja je sposobna poštovati pravila MP i koja izražava želju da bude prihvaćena kao član međunarodne zajednice.

165. Objasni priznanje države *de iure* i *de facto*!

De iure priznanje je stalno i potpuno, a *de facto* je privremeno ili ograničeno na neke odnose. Priznanje *de iure* je neopozivo, dapače, ne može se opozvati ni onda ako priznata država ne izvrši obvezu koju je preuzela prigodom priznanja. Ono je retroaktivno, tj. njegov učinak se računa od dana kad je država doista nastala, dakako, bez štete za prava koja su stečena prije priznanja. Takvo rješenje je u skladu s učenjem o deklarativnom značenju priznanja.

166. Kako se još daje priznanje države?

Priznanje se može izvršiti izrijekom ili šutke. Izrijekom se to čini u više ili manje svečanom obliku, posebno ugovorom, ili, još svečanije, kolektivnim aktom na nekoj međunarodnoj konferenciji ili u krilu neke međunarodne organizacije. U posljednjem je riječ o kolektivnom priznanju, za razliku od individualnog.

Šutke se priznanje daje konkludentnim činom iz kojeg se vidi nakana priznanja. Nakana priznanja ne predmnijeva se kad neka država sudjeluje zajedno s nepriznatom na kakvoj konferenciji ili u kakvom mnogostranom ugovoru, ili kad je s njom u izravnom doticaju posredništvom predstavnika koji nemaju značaj redovitih diplomatskih zastupnika. Nasuprot tomu, uspostava diplomatskih odnosa ima značenje prešutnog priznanja; ako prethodno priznanje nije izričito dano, uspostava diplomatskih odnosa je ujedno i priznanje nove države s kojom se ti odnosi uspostavljaju.

167. Može li priznanje države biti uvjetovano?

Može. Pojedine države, skupine država ili međunarodne organizacije mogu utvrditi vlastite uvjete, kriterije za priznanje pojedine države, država iz regije ili država općenito. Tako su u vrijeme raspadanja nekih višenacionalnih europskih federacija države članice Europske zajednice, 16. prosinca 1991. usvojile uvjete za priznanje novonastalih država, u *Deklaraciji o „Smjernicama za priznanje novih država u Istočnoj Europi i u Sovjetskom Savezu“*.

168. Što je sa konzulima i priznanjem?

Imenovanje konzula nije samo po sebi priznanje, ali nepriznata vlada će teško trpjeti da na njezinom području djeluje konzulat države koja je ne priznaje. Zato će prije ili kasnije morati opet doći do zatvaranja konzulata. Davanje egzekutive stranom konzulu uključuje prešutno priznanje države ili vlade šiljateljice. I sklapanje formalnog ugovora znači prešutno priznanje. Naprotiv, sudjelovanje na konferencijama i potpisivanje, odnosno ratifikacija nekog mnogostranog ugovora ne povlači priznanje neke dotad nepriznate države ili vlade. Isto tako, ulazak neke države u neku međunarodnu organizaciju ne znači da su time novu državu priznale sve članice organizacije. Ali smatra se da je davanje glasa u prilog primanja ujedno priznanje te države. Također, nije znak priznanja niti kad se glavni tajnik UN obrati novoj vladi države članice ili vladi neke nove države.

169. Kako vremenski djeluje priznanje države?

De iure priznanje je retroaktivno, tj. njegov učinak se računa od dana kad je država doista nastala, dakako, bez štete za prava koja su stečena prije priznanja. Takvo rješenje je u skladu s učenjem o deklarativnom značenju priznanja.

170. Da li priznanje države ima konstitutivan ili deklarativan učinak? (Kako djeluje priznanje države?)

Jedni kažu da tek priznanjem nova država postaje članicom međunarodne zajednice i subjektom MP. Po njima, priznanje ima konstitutivan učinak; ono tek stvara novi subjekt MP, pa se država za međunarodni pravni poretak rađa tek priznanjem, kojim se na neke puke činjenice nadovezuju pravni učinci.

Druga skupina tvrdi da priznanje samo konstatira pravni učinak postanka novog pravnog subjekta, jer nova država postaje subjektom MP automatski čim su se ispunile činjenice na koje MP veže tu pravnu posljedicu (deklaratorni učinak).

Danas prevladava mišljenje da priznanje ima deklarativni učinak. Nova država postoji, bez obzira na priznanje, na temelju pravila MP, u skladu s načelom efektivnosti. Na nju se odmah primjenjuju pravila MP, a ona je dužna držati ih se. Priznanje samo konstatira pravni učinak postanka novog pravnog subjekta, a nova država postaje subjektom MP automatski čim su se ispunile činjenice na koje MP veže tu pravnu posljedicu (suverena vlast nad stanovništvom određenog područja).

171. Može li se država priznati šutke, dakle ne izrijeckom?

Priznanje se može izvršiti izrijeckom ili šutke. Izrijeckom se to čini više ili manje svečanim oblikom, napose ugovorom, ili kolektivnim aktom na nekoj međunarodnoj konferenciji ili u krilu neke međunarodne organizacije (kolektivno priznanje).

Šutke se priznanje daje konkludentnim činom iz kojeg je vidljiva namjera priznanja. Nakana priznanja se ne predmnijeva kad neka država sudjeluje zajedno s nepriznatom na kakvoj konferenciji ili mnogostranom ugovoru, ili kad je s njom u izravnom doticaju posredništvom predstavnika koji nemaju značaj redovitih diplomatskih zastupnika. Nasuprot tomu, uspostava diplomatskih odnosa ima značenje prešutnog priznanja; ako prethodno priznanje nije izričito dano, uspostava diplomatskih odnosa ujedno je i priznanje nove države s kojom se ti odnosi uspostavljaju.

Imenovanje konzula nije samo po sebi priznanje, ali nepriznata vlada će teško trpjeti da na njezinom području djeluje konzulat države koja je ne priznaje. Zato će prije ili kasnije morati opet doći do zatvaranja konzulata. Davanje egzekutive stranom konzulu uključuje prešutno priznanje države ili vlade šiljateljice. I sklapanje formalnog ugovora znači prešutno priznanje. Naprotiv, sudjelovanje na konferencijama i potpisivanje, odnosno ratifikacija nekog mnogostranog ugovora ne povlači priznanje neke dotad nepriznate države ili vlade. Isto tako, ulazak neke države u neku međunarodnu organizaciju ne znači da su time novu državu priznale sve članice organizacije. Ali smatra se da je davanje glasa u prilog primanja ujedno priznanje te države. Također, nije znak priznanja niti kad se glavni tajnik UN obrati novoj vladi države članice ili vladi neke nove države.

172. Koje uvjete određuje EZ za nove članove i u kojem dokumentu?

Pojedine države, skupine država ili međunarodne organizacije mogu utvrditi vlastite uvjete, kriterije za priznanje pojedine države, država iz regije ili država općenito. Tako su u vrijeme raspadanja nekih višenacionalnih europskih federacija države članice Europske zajednice, 16. prosinca 1991. usvojile uvjete za priznanje novonastalih država. U *Deklaraciji o „Smjernicama za priznanje novih država u Istočnoj Europi i u Sovjetskom Savezu“*, ministri vanjskih poslova država članica EZ prihvatili su legitimitet stvaranja novih država, ali su se sporazumjeli da će o priznanju svake pojedine države pojedinačno odlučivati ako ispunjava sljedeće kriterije:

1. da poštuje načela *Povelje UN* i obveze *Završnog akta* iz Helsinkija i *Pariške povelje*, posebno s obzirom na vladavinu prava, demokraciju i prava čovjeka;
2. da jamči prava etničkih i nacionalnih skupina i manjina, u skladu s obvezama prihvaćenima u okviru *Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi*;
3. da poštuje nepovredivost svih granica, koje se mogu mijenjati samo miroljubivim sredstvima i zajedničkim sporazumom;
4. da prihvaća sve mjerodavne obveze o razoružanju i neširenju nuklearnog oružja, kao i o sigurnosti i regionalnoj stabilnosti;
5. da se obveže da sporazumno rješava – uključujući, kad je primjereno, arbitražu – sva pitanja sukcesije država i regionalne sporove.

EZ i njezine članice su istodobno izjavile da neće priznati jedinice koje su rezultat agresije, te da će voditi računa o učinku priznanja na susjedne države. Dakle, te države si pridržavaju pravo ne samo da ocjenjuju jesu li ti uvjeti ispunjeni, nego i da procjenjuju političku oportunitet priznanja. S obzirom na države koje su nastajale na području bivše Jugoslavije, europske države su išle i dalje te, uz materijalne uvjete za priznanje, utvrdile i postupak za ocjenjivanje ispunjavanja utvrđenih uvjeta i za davanje priznanja (*Deklaracija o Jugoslaviji* 1991).

173. Da li je Tajvan međunarodno priznata država?

Postoje i slučajevi da neka država – iako ispunjava uvjete za priznanje – zbog političkih razloga ne želi takvo priznanje. Tako vlada na Tajvanu, iako je održavala razne odnose s mnogim državama, nije željela da Tajvan bude priznat kao samostalna država. Naime, ta vlada se smatrala jedinom legitimnom vladom cjelokupne Kine, iako je njezin prethodnik, predsjednik Chang Kai-Shek s kontinentalnog dijela Kine pobjegao na Tajvan još 1949. Tek u najnovije vrijeme se Tajvan nastoji izboriti za priznanje statusa države i želi ući u UN. Pritom nailazi na otpor vlade NRK, koja sebe smatra jedinom legitimnom vladom cijele Kine, a Tajvan drži dijelom kineskog područja.

Republika Kina, poznata kao i Tajvan je djelomično priznata *de facto* država, koja se nalazi većim dijelom na otoku Tajvan u istočnoj Aziji. Zajedno sa susjednim manjim otočnim skupinama od 1949. funkcioniše kao *de facto* neovisna država koja sebe naziva Republika Kina. Vlasti NRK ne priznaju vladu Republike Kine i smatraju Republiku Kinu dijelom NRK.

Danas 20 država ima diplomatske odnose s Tajvanom, ali RH nije jedna od njih.

14. PRIZNANJE VLADE

174. Tko se smatra vladom neke države?

Vlada je najviše državno izvršno tijelo, koje djeluje za državu i u njezino ime, a koje ima svaka suverena država. Vlada može biti najefektivnije, pa čak i najviše tijelo vanjskog zastupanja dotične države, što ovisi o ustavnom uređenju i unutarnjim propisima te države o određivanju nadležnosti vlastitih tijela. Vlada je u pravilu skupno tijelo, sastavljeno od ministara i kojem predsjedava predsjednik vlade.

175. Koje su temeljne karakteristike priznanja Vlade?

Pitanje o priznanju vlade se postavlja kad u nekoj državi dođe do promjene vlade na način koji nije u skladu s dotadašnjim ustavnim poretkom (revolucija, državni udar i sl.). Ako se promjena vlade ili načina vladanja dogodi ustavnim putem, nova vlada je nesumnjivo legitimirana zastupati državu prema van. Drugačije je kad nastupi prekid ustavnog kontinuiteta – tu nastupa neizvjesnost je li nova vlada doista ovlaštena predstavljati svoju državu, a ta neizvjesnost se pojačava ako dotadašnja vlada nastavlja borbu ili ako barem iz inozemstva zahtjeva da još predstavlja državu ili priprema svoj povratak. Najpoznatiji noviji primjeri su Kambodža, Liberija, Kongo, Haiti. Zato je stari običaj da druge države posebnim aktom priznaju novu vladu. Priznavanje vlade u takvoj prilici ne znači samo to da se nadovezuju diplomatski odnosi nego se njime očituje pripravnost da se međunarodnopravni akti te vlade smatraju pravno relevantnima, a ujedno da se vlastitim aktima preuzimaju obveze prema novoj vladi i državi koju zastupa.

Kao i kod države, i priznanje vlade je slobodan akt za koji ne postoji nikakva obveza. Ali danas vlada načelo slobode svakog naroda da stvori vladu kakvu sam želi. Zato bi otezanje priznanja neke vlade koja se ustalila značilo miješanje u unutrašnjeprilike te države i odricanje joj prava na samoodređenje.

Redovito se daje priznanje novoj vladi neke države ako se dovoljno ustalila te ako je sposobna i voljna ispunjavati svoje dužnosti po pravilima MP. Prerano priznanje nove vlade, dok još postoji na vlasti stara vlada, može dovesti do zapleta. Sa stajališta MP nije važno je li neka vlada došla na vlast propisanim ustavnim putem. Ali povijest međunarodnih odnosa poznaje dva primjena za postavljanje načela po kojemu se nisu priznavale nasilne promjene vlade. Jedan je primjer Svete alijanse koja je štitila načelo legitimiteta, te je intervencijom suzbila pokušaje revolucije u Napulju i Španjolskoj, a drugi primjer je Tobarova i Wilsonova doktrina u Americi.

176. Kako djeluje priznanje vlade?

Priznanje vlade djeluje retroaktivno – njime se priznaju akti priznate vlade unatrag od vremena kad je ona faktično preuzela vlast.

177. Što je to priznanje Vlade?

Kao i kod države, i priznanje vlade je slobodan akt za koji ne postoji nikakva obveza. Ali danas vlada načelo slobode svakog naroda da stvori vladu kakvu sam želi. Zato bi otezanje priznanja neke vlade koja se ustalila značilo miješanje u unutrašnjeprilike te države i odricanje joj prava na samoodređenje. Priznanje vlade znači priznanje njezinog postojanja, odnosno davanje legitimiteta novoj vladi određene, postojeće države te dodjeljivanje pravne relevantnosti njezinim aktima.

178. Koje Vlade MP ne priznaje? Koja su načela postojala glede nepriznanja nasilne promjene vlade?

Sa stajališta MP nije važno je li neka vlada došla na vlast propisanim ustavnim putem.

Međutim, povijest međunarodnih odnosa poznaje dva primjena za postavljanje načela po kojemu se nisu priznavale nasilne promjene vlade. Jedan je primjer Svete alijanse koja je štitila načelo legitimiteta, te je intervencijom suzbila pokušaje revolucije u Napulju i Španjolskoj (primjer legitimističke intervencije je i ruska pomoć pri gušenju mađarskog ustanka 1849.), a drugi primjer je Tobarova i Wilsonova doktrina u Americi.

179. Objasnite Wilsonovu (Tobarovu) doktrinu o priznanju vlade!

Tobarova i Wilsonova doktrina je drugi primjer za postavljanje načela po kojemu se nisu priznavale nasilne promjene vlade. Ekvadorski ministar Tobar je predložio 1907. da se ne priznaju vlade koje su proizašle iz državnog udara ili revolucije. Tu doktrinu su prihvatile države Srednje Amerike, Ugovorom od 20. prosinca 1907. Predsjednik Wilson je isto načelo proglasio 1913. i primijenio ga prema Meksiku, izjavivši da SAD neće priznati

vladu kojoj bi izvor bio revolucionarni ili neustavan (Wilsonova doktrina). Još oštrije se to načelo ponovilo u *Ugovoru srednjoameričkih država* (1923.).

180. Koja doktrina je suprotna Wilsonovoj doktrini?

Meksički ministar vanjskih poslova Estrada (1930). je postavio načelo da priznanje vlada znači uvredljivo miješanje stranih država u unutrašnje prilike. Ovo načelo je predložilo gvatemalsko izaslanstvo na Konferenciji američkih država u Bogoti (1948) – da se uopće među američkim državama ukine običaj davanja priznanja novim vladama.

181. Koji načini priznanja postoje?

Ovdje postoje iste mogućnosti kao i pri priznanju nove države. Ono se može učiniti formalno, ali i konkludentnim činima, pojedinačno ili kolektivno. Ono je retroaktivno, tj. njime se priznaju akti priznate vlade unatrag od vremena kad je faktično preuzela vlast. Po tome je i ovo priznanje deklarativno.

182. Kako djeluje priznanje Vlade?

Priznanje vlade je retroaktivno, tj. njime se priznaju akti priznate vlade unatrag od vremena kad je faktično preuzela vlast. Po tome ono deklarativno.

Primjer primjene pravila o retroaktivnosti priznanja daje presuda japanske komisije za preispitivanje presuda pljenovnih sudova. Bila je riječ o zapljeni broda *Santa Fe* i, s tim u vezi, o pitanju je li i otkad je Japan bio u ratu s Francuskom. Japanska vlada je nakon svog osvajačkog pohoda na francuske kolonijalne posjede na Dalekom istoku podržavala diplomatske odnose s vladom u Vichyju. Međutim, de Gaulleova vlada („vladina komisija“) je najavila rat Japanu 9. prosinca 1941. Japanska je komisija našla da je Japan, potpisujući Mirovni ugovor 1951., priznao francusku vladu koja je također bila potpisnica Mirovnog ugovora, a budući da priznanje djeluje retroaktivno, priznat je time i akt navještanja rata od 1941. pa se mora smatrati da je Japan bio s Francuskom u ratu, makar su postojali odnosi s vladom u Vichyju.

183. Kad postoji potreba priznanja neke vlade?

Do potrebe priznanja nove vladi dolazi kad u nekoj državi dođe do promjene vlade na način koji nije u skladu s dotadašnjim ustavnim poretom (revolucija, državni udar i sl.). Ako se promjena vlade ili načina vladanja dogodi ustavnim putem, nova vlada je nesumnjivo legitimirana zastupati državu prema van. Drugačije je kad nastupi prekid ustavnog kontinuiteta – tu nastupa neizvjesnost je li nova vlada doista ovlaštena predstavljati svoju državu, a ta neizvjesnost sepojačava ako dotadašnja vlada nastavlja borbu ili ako barem iz inozemstva zahtjeva da još predstavlja državu ili priprema svoj povratak. Najpoznatiji noviji primjeri su Kambodža, Liberija, Kongo, Haiti. Zato je stari običaj da druge države posebnim aktom priznaju novu vladu. Priznavanje vlade u takvoj prilici ne znači samo to da se nadovezuju diplomatski odnosi nego se njime očituje pripravnost da se međunarodnopravni akti te vlade smatraju pravno relevantnima, a ujedno da se vlastitim aktima preuzimaju obveze prema novoj vladi i državi koju zastupa.

15. USTANICI I OSLOBODILAČKI POKRETI

184. Što je to građanski rat?

Problem nove vlade se odnosi na stanje kad je nova vlada preuzela vlast u čitavoj zemlji. To se zbiva kad naglim činom ustavni poredak bude prekinut i nova vlast potpuno prevlada.

Međutim, često se nova vlast uspijeva ustaliti tek nakon duže borbe. Ta pojava je građanski rat – kad se u zemlji vodi borba između dviju stranaka, od kojih jedna želi steći, a druga održati vlast u cijeloj zemlji, ili pak jedna od njih želipostići vlast samo u jednom dijelu države kao samostalnoj državi. Takva borba vodi se unutar granica države i, kao takva, se ne tiče drugih država.

185. Što je to oslobodilačka borba?

Posve drugačije stanje od građanskog rata je borba koju je vodilo stanovništvo zemalja pod stranim, kolonijalnim gospodarstvom. To je oslobodilačka borba koja je uživala velike simpatije u mnogim zemljama i koja se smatrala pravednom i opravdanom. Na tu borbu su se ranije primjenjivala pravila koja su se bila izgradila za građanske ratove starijeg tipa.

186. Zašto su ustanici privremeni subjekti?

Što se tiče građanskih ratova u kojima ustanici vode borbu protiv neke, do tada jedine priznate, vlade, za druge države postoji i dalje samo jedna vlada, koja je priznata otprije, i ta vlada je odgovorna drugim državama za štetu koju bi pretrpjele one ili njihovi državljani protivno pravilima MP. To je posljedica načela neintervencije.

U takvim prilikama ustanici nisu stranka u međunarodnim odnosima – oni nisu subjekt MP. No, ako se ustanak proširi ili ojača, oni postaju jači činitelj unutar zemlje, a, s obzirom na okolnosti, i prema vanjskom svijetu. Tada može doći do toga da ih kao zaraćenu stranku prizna vlada protiv koje se bore ili da ih priznaju pojedine strane države. Strane države mogu priznanje dati izrijekom ili konkludentnom radnjom (npr. izjavom o neutralnosti u određenom građanskom ratu). Priznanje ustanika kao zaraćene strane daje ustanicima ograničeni međunarodnopravni subjektivitet. Posljedica takvog priznanja je da, s obzirom na odnose između vlade koja je dala priznanje i ustanika, vrijede pravila MP. Po MP, ustanici postaju odgovorni za djela koja se zbivaju na području koje se nalazi u njihovoj vlasti, a u isto vrijeme prestaje odgovornost vlade prema onoj državi koja je priznanje dala. Između ustanika i vlade protiv koje se bore, a koja ih je priznala zaraćenom strankom, nastupa obveza da se poštuju pravila međunarodnog ratnog prava. Priznati ustanici se moraju prema trećim državama koje su ih priznale, a i one prema njima, držati propisa neutralnosti i drugih međunarodnih pravila, koja dolaze u ograničenoj mjeri do primjene.

Priznanje ustanika kao zaraćene stranke znači privremeno priznavanje međunarodnopravne sposobnosti, ali s ograničenim opsegom djelovanja. Za razliku od priznanja država i vlada, priznanje ustanika ima konstitutivan i relativan učinak – ustanici (kao i oslobodilački pokreti) priznanjem stječu međunarodnopravnu sposobnost u odnosu prema onome tko ih je priznao. Kad ustanici potpuno uspiju istisnuti prijašnju vladu, više se ne postavlja pitanje o njihovu priznanju zaraćenom strankom, nego pitanje o priznanju nove vlade. Ako su, pak, uspjeli izvojevati samostalnost jednog dijela područja, nastala je nova država, i javlja se problem priznanja te države.

187. Koji su učinci priznanja ustanika?

Ako se ustanak proširi ili ojača, oni postaju jači činitelj unutar zemlje, a, s obzirom na okolnosti, i prema vanjskom svijetu. Tada može doći do toga da ih kao zaraćenu stranku prizna vlada protiv koje se bore ili da ih priznaju pojedine strane države. Strane države mogu priznanje dati izrijekom ili konkludentnom radnjom (npr. izjavom o neutralnosti u određenom građanskom ratu). Priznanje ustanika kao zaraćene strane daje ustanicima ograničeni međunarodnopravni subjektivitet. Posljedica takvog priznanja je da, s obzirom na odnose između vlade koja je dala priznanje i ustanika, vrijede pravila MP. Po MP, ustanici postaju odgovorni za djela koja se zbivaju na području koje se nalazi u njihovoj vlasti, a u isto vrijeme prestaje odgovornost vlade prema onoj državi koja je priznanje dala. Između ustanika i vlade protiv koje se bore, a koja ih je priznala zaraćenom strankom, nastupa obveza da se poštuju pravila međunarodnog ratnog prava. Priznati ustanici se moraju prema trećim državama koje su ih priznale, a i one prema njima, držati propisa neutralnosti i drugih međunarodnih pravila, koja dolaze u ograničenoj mjeri do primjene.

188. Koja je osnovna razlika ustanika i oslobodilačke borbe?

Oslobodilačka borba je borba koju je vodilo stanovništvo zemalja pod stranim, kolonijalnim gospodstvom te koja se od drugih država smatrala pravednom i opravdanom. Oslobodilačka borba ide k oslobođenju vlastitog teritorija od okupatora. Ustanici ne moraju smjerati tome nego samo postavljanju nove vlasti – oni vode borbu protiv dotada priznate vlade.

189. Objasnite značenje pojma konstitutivan i relativan učinak u slučaju priznanja ustanika kao zaraćene strane!

Priznanje ustanika kao zaraćene stranke znači privremeno priznavanje međunarodnopravne sposobnosti, ali s ograničenim opsegom djelovanja. Za razliku od priznanja država i vlada, priznanje ustanika ima konstitutivan i relativan učinak – ustanici (kao i oslobodilački pokreti) priznanjem stječu međunarodnopravnu sposobnost u odnosu prema onome tko ih je priznao.

190. Tko je odgovoran za štetu nanесenu drugim državama u građanskom ratu?

Kod građanskih ratova u kojima ustanici vode borbu protiv neke dotad jedino priznate vlade, za drug države postoji samo ta jedna vlada, koja je priznata otprije, i ta je vlada odgovorna drugim državama za štetu koju bi pretrpjele one ili njihovi državljani protivno pravilima MP. To je posljedica načela neintervencije.

191. Kad ustanici postaju zaraćena strana?

Ako se ustanak proširi ili ojača, oni postaju jači činitelj unutar zemlje, a, s obzirom na okolnosti, i prema vanjskom svijetu. Tada može doći do toga da ih kao zaraćenu stranku prizna vlada protiv koje se bore ili da ih priznaju pojedine strane države. Strane države mogu priznanje dati izrijekom ili konkludentnom radnjom (npr. izjavom o neutralnosti u određenom građanskom ratu). Priznanje ustanika kao zaraćene strane daje ustanicima ograničeni međunarodnopravni subjektivitet. Posljedica takvog priznanja je da, s obzirom na odnose između vlade koja je dala priznanje i ustanika, vrijede pravila MP. Po MP, ustanici postaju odgovorni za djela koja se zbivaju na području koje se nalazi u njihovoj vlasti, a u isto vrijeme prestaje odgovornost vlade prema onoj državi koja je priznanje dala.

Između ustanika i vlade protiv koje se bore, a koja ih je priznala zaraćenom strankom, nastupa obveza da se poštuju pravila međunarodnog ratnog prava. Priznati ustanici se moraju prema trećim državama koje su ih priznale, a i one prema njima, držati propisa neutralnosti i drugih međunarodnih pravila, koja dolaze u ograničenoj mjeri do primjene.

192. Koje su posljedice takva priznanja?

Priznanje ustanika kao zaraćene stranke znači privremeno priznavanje međunarodnopravne sposobnosti, ali s ograničenim opsegom djelovanja. Za razliku od priznanja država i vlada, priznanje ustanika ima konstitutivan i relativan učinak – ustanici (kao i oslobodilački pokreti) priznanjem stječu međunarodnopravnu sposobnost u odnosu prema onome tko ih je priznao. Kad ustanici potpuno uspiju istisnuti prijašnju vladu, više se ne postavlja pitanje o njihovu priznanju zaraćenom strankom, nego pitanje o priznanju nove vlade. Ako su, pak, uspjeli izvojevati samostalnost jednog dijela područja, nastala je nova država, i javlja se problem priznanja te države.

193. Što se događa kad ustanici istisnu prijašnju vladu ili izvojevaju samostalnost jednog dijela područja?

Kad ustanici potpuno uspiju istisnuti prijašnju vladu, više se ne postavlja pitanje o njihovu priznanju zaraćenom strankom, nego pitanje o priznanju nove vlade. Ako su, pak, uspjeli izvojevati samostalnost jednog dijela područja, nastala je nova država, i javlja se problem priznanja te države.

194. Što je s institutom priznanja ustanika danas?

Usporedo s napuštanjem prakse priznanja ustanika kao zaraćene stranke, jača uvjerenje da i u građanskim ratovima – bez obzira na priznanje ustanika – moraju biti primjenjivana temeljna pravila MP o kumaniziranju ratovanja. Temelj te težnje se može pronaći već u tzv. Martensovoj klauzuli u uvodu u *Hašku konvenciju o zakonima i običajima rata na kopnu* (1907.) – u slučajevima koji nisu uređeni ugovornim pravom, stanovništvo i ratnici ostaju pod zaštitom i vladavinom načela MP koja proizlaze iz običaja ustanovljenih među civiliziranim narodima, iz zakona čovječnosti i zahtjeva javne svijesti. Mnogo je jasniji sadržaj čl. 3 četiriju *Ženevskih konvencija o zaštiti žrtava rata* (12.kolovoza 1949.) – u oružanom sukobu koji nema značenje međunarodnog sukoba, a izbije na području neke države, svaka stranka treba se držati nekih temeljnih pravila koja se nabrajaju u tim konvencijama. Primjena tih pravila ne ovisi o priznanju – njih se automatski mora držati svaka stranka tih ugovora. Ovo napisano ne znači prešutno priznanje ustanika kao zaraćene stranke. Za ta temeljna pravila koja se primjenjuju na nemeđunarodne sukobe se može tvrditi da nisu samo pravila ugovornog prava nego i pravila općeg običajnog međunarodnog kogentnog prava, tako da obvezuju sve države (neovisno o prihvatu) i sve ustaničke pokrete.

Navedena pravila iz čl.3. Ženevskih konvencija se primjenjuju u svakom oružanom sukobu koji nema međunarodni karakter i koji izbije na području jedne od visokih stranaka ugovornica, a Protokol II samo na sukobe koji se odvijaju na području visoke stranke ugovornice između njezinih oružanih snaga i odmetničkih oružanih snaga ili drugih organiziranih naoružanih grupa koje, pod odgovornim zapovjedništvom, ostvaruju nad dijelom njezina područja takvu kontrolu koja im omogućuje vođenje neprekidnih i usklađenih vojnih operacija i primjenog tog Protokola. Iz primjene odredbi Protokola se izričito izuzimaju situacije unutrašnjih nemira i napetosti, kao što su pobune, izolirani i sporadični čini nasilja ili drugi čini slične prirode, koji se ne smatraju oružanim sukobima.

Ni čl.3, a ni Dopunski protokol II nisu općenito utjecali na priznanje međunarodnog subjektiviteta ustanika. Tu imamo stajalište Međunarodnog suda za Sijera Leone iz 2004. – iako su pobunjenici obvezni poštovati čl.3 kao sadržaj međunarodnog običajnog prava, ta odredba sama po sebi ne kvalificira pobunjenike kao međunarodnopravnu osobu.

195. Oslobodilački pokreti

Pitanje ustanika i njihova priznanja je novi vid dobilo u jeku borbe i nastojanja za osamostaljenjem naroda pod kolonijalnom upravom. Protukolonijalno raspoloženje većine država je dovelo do toga da se takvi pokreti i borbe još jače podupiru. UN su priznali legitimnost oružane borbe kao krajnjeg sredstva za osamostaljivanje od kolonijalne uprave. Mnoge države su podupirale pokrete i borbu otvoreno ili manje ili više prikriveno; predstavnici pokreta otpora sve se su više priznavali kao pravi predstavnici odnosnoga naroda. Uz priznavanje oslobodilačkih pokreta od pojedinih država, za afirmaciju njihove međunarodne sposobnosti posebno je važno priznanje dobiveno od međunarodnih organizacija. Njihovi predstavnici se pozivaju na razne međunarodne sastanke u krilu UN i drugih međunarodnih organizacija.

U samim UN predstavnici oslobodilačkih pokreta koje priznaju Arapska liga i Afrička unija redovito se pozivaju kao promatrači na sastanke glavnih odbora Opće skupštine i njezinih pomoćnih tijela. U pitanjima koja se posebno tiču njihovih naroda i područja, neki oslobodilački pokreti pozivani su na raspravu i u plenumu Opće skupštine.

196. Mogu li oslobodilački pokreti zaključivati međunarodne ugovore, i ako mogu kako?

Oslobodilački pokreti mogu zaključivati i neke međunarodne ugovore. Zaključuju ih u svrhu nastavka oslobodilačke borbe ili radi završavanja oslobodilačke borbe i stjecanja državnosti – Alžir s Francuskom, a kolonije

Gvineja Bisau, Mozambik i Angola s Portugalom. U toj, drugoj kategoriji ugovora, stranka je s jedne strane bila vlada države dotadašnje kolonijalne upraviteljice, a s druge strane organizacija koja je preuzimala međunarodne obveze za državu u nastajanju. Nakon dugih tajnih pregovora, PLO (Palestinska oslobodilačka organizacija) je s Izraelom potpisao u Washingtonu *Deklaraciju o načelima organizacije privremene samouprave* – predviđeno je povlačenje izraelskih vojnih snaga iz područja Gaze i Jerihona te uspostavljanje samouprave Palestinaca u tim područjima. Deklaracija je označila početak rješavanja teških i dugotrajnih problema između Izraela i arapskog stanovništva područja na kojem je Izrael osnovan.

Ako je oslobodilački pokret primljen za člana neke međunarodne organizacije, on postaje i strankom osnivačkog, ustavnog ugovora te organizacije.

Posljedica priznavanja prava naroda na oružanu borbu radi ostvarivanja prava na samoodređenje u postupku dekolonizacije bilo je priznavanje takvih borbi kao međunarodnih sukoba u smislu *Ženevskih konvencija o žrtvama rata*. Zato se vlasti koja predstavlja narod u takvom sukobu – oslobodilačkom pokretu – daje pravo da se obveže da će primjenjivati Ženevske konvencije i Protokol I. uz njih, koji se odnosi na žrtve međunarodnih oružanih sukoba.

197. Što su oslobodilački pokreti po dokumentima UN?

U terminologiji UN, oslobodilački pokreti su isključivo pokreti neposredno ili posebno povezani s ukidanjem odnosa koje su sami UN smatrali kolonijama. Stoga se broj oslobodilačkih pokreta – kakve priznaju UN – neumito smanjuje. Tako je na Trećoj konferenciji UN o pravu mora u svojstvu promatrača sudjelovalo 8 oslobodilačkih pokreta, a na Svjetskoj konferenciji o pravima čovjeka samo preostala 3.

198. Navedi primjer!

Afrički nacionalni kongres (Južna Afrika), Afričko nacionalno vijeće (Zimbabve), Afrička stranka za neovisnost Gvineje i Kvapverdskih otoka, Palestinska oslobodilačka organizacija, Panafrički kongres Azanije (Južna Afrika), Patriotska fronta (Zimbabve), Sejšelska narodna ujedinjena stranka, Narodna organizacija Jugozapadne Afrike.

199. Što je rasizam po UN?

U dokumentima UN se kao oslobodilački pokreti definiraju svi oni pokreti koji se bore protiv kolonijalne dominacije, strane okupacije i rasističkih režima. Iako su svi ti pojmovi usvojeni u vrijeme dekolonizacije, neki od tih izraza ne prestaju nestankom dosadašnjih starateljskih i nesamoupravnih područja. Prema UN, rasizam je – svaka diskriminacija utemeljena na razlikama u rasi, boji kože, precima, nacionalnom ili etničkom podrijetlu, a takve pojave nisu ograničene samo na neke države, niti samo na neka povijesna razdoblja.

Strana okupacija je neprecizan pojam, jer se ne odnosi na okupaciju jedne države od strana druge, nego na okupaciju naroda, tj. stanovništva. A dijelovi stanovništva mnogih zemalja se opravdano osjećaju okupiranima iako žive u suverenim državama koje nisu u ratnome stanju.

200. Jesu li ustanici object MP? Objasnite.

Što se tiče građanskih ratova u kojima ustanici vode borbu protiv neke, do tada jedine priznate, vlade, za druge države postoji i dalje samo jedna vlada, koja je priznata otprije, i ta vlada je odgovorna drugim državama za štetu koju bi pretrpjele one ili njihovi državljani protivno pravilima MP. To je posljedica načela neintervencije.

U takvim prilikama ustanici nisu stranka u međunarodnim odnosima – oni nisu subjekt MP. No, ako se ustanak proširi ili ojača, oni postaju jači činitelj unutar zemlje, a, s obzirom na okolnosti, i prema vanjskom svijetu. Tada može doći do toga da ih kao zaraćenu stranku prizna vlada protiv koje se bore ili da ih priznaju pojedine strane države. Strane države mogu priznanje dati izrijekom ili konkludentnom radnjom (npr. izjavom o neutralnosti u određenom građanskom ratu). Priznanje ustanika kao zaraćene strane daje ustanicima ograničeni međunarodnopravni subjektivitet. Posljedica takvog priznanja je da, s obzirom na odnose između vlade koja je dala priznanje i ustanika, vrijede pravila MP. Po MP, ustanici postaju odgovorni za djela koja se zbivaju na području koje se nalazi u njihovoj vlasti, a u isto vrijeme prestaje odgovornost vlade prema onoj državi koja je priznanje dala. Između ustanika i vlade protiv koje se bore, a koja ih je priznala zaraćenom strankom, nastupa obveza da se poštuju pravila međunarodnog ratnog prava. Priznati ustanici se moraju prema trećim državama koje su ih priznale, a i one prema njima, držati propisa neutralnosti i drugih međunarodnih pravila, koja dolaze u ograničenoj mjeri do primjene.

201. Što znači da priznanje ustanika ima relativan učinak?

Priznanje ustanika kao zaraćene stranke znači privremeno priznavanje međunarodnopravne sposobnosti, ali s ograničenim opsegom djelovanja. Za razliku od priznanja država i vlada, priznanje ustanika ima konstitutivan i relativan učinak – ustanici (kao i oslobodilački pokreti) priznanjem stječu međunarodnopravnu sposobnost u odnosu prema onome tko ih je priznao.

202. Koja 2 instituta povlače ustanici priznati kao zaraćena strana?

Ustanike može kao zaraćenu stranku priznati vlada protiv koje se bore ili to mogu pojedine države. Priznanje ustanika kao zaraćene strane daje ustanicima ograničeni međunarodnopravni subjektivitet. Posljedica takva priznanja je da, s obzirom na odnose vlade koja je dala priznanje i ustanika, vrijede pravila MP. Po MP, ustanici postaju odgovorni za djela koja se zbivaju na području koje se nalazi u njihovoj vlasti, a u isto vrijeme prestaje odgovornost vlade prema onoj državi koja je priznanje dala.

U odnosu između ustanika i vlade protiv koje se bore, a koja ih je priznala zaraćenom strankom, nastupa obveza poštivanja pravila međunarodnog ratnog prava. Priznati ustanici imaju se prema trećim državama koje su ih priznale, a i one prema ustanicima, držati propisa neutralnosti i drugih međunarodnih pravila, koja dolaze u ograničenoj mjeri do primjene.

203. Ima li ijedno priznanje konstitutivan učinak, tj. koji subjekt ne postoji ako ga se ne prizna?

Priznanje ustanika kao zaraćene strane ima konstitutivan, a ne deklaratoran učinak.

204. Koja je razlika između priznanja vlade, države i ustanika?

Priznanje ustanika kao zaraćene stranke znači privremeno priznavanje međunarodnopravne sposobnosti, ali s ograničenim opsegom djelovanja. Za razliku od priznanja država i vlada, priznanje ustanika ima konstitutivan i relativan učinak – ustanici (kao i oslobodilački pokreti) priznanjem stječu međunarodnopravnu sposobnost u odnosu prema onome tko ih je priznao. Kad ustanici potpuno uspiju istisnuti prijašnju vladu, više se ne postavlja pitanje o njihovom priznanju zaraćenom strankom, nego pitanje o priznanju nove vlade. Ako su, pak, uspjeli izvojevati samostalnost jednog dijela područja, nastala je nova država, i javlja se problem priznanja te države.

205. Koja ograničenja imaju ustanici koji nisu priznati zaraćenom stranom?

Oni nemaju međunarodnopravni subjektivitet, niti se na njihove sukobe s odnosnom vladom primjenjuju pravila međunarodnog ratnog prava.

16. TEMELJNA PRAVA DRŽAVA

206. Definirajte temeljna prava države.

Mnogi pisci prihvaćaju staro razlikovanje prava država na apsolutna, temeljna ili prvotna prava, te na izvedena ili stečena prava. Temeljna bi bila ona koja pripadaju državi po samoj činjenici njezina postojanja, bez posebnog ugovora ili drugog izvora nastanka tih prava.

Pojam temeljnih prava nastao je u školi prirodnog prava, koja je razvila teoriju prirodnih temeljnih prava država i čak na njima izgradila čitav sustav MP. Škola prirodnog prava jenastojala protumačiti položaj država slično kako je shvaćala položaj pojedinaca. Prema tom učenju, i države imaju svoja prirodna prava, koja su tu od početka, pa ih ne treba posebno priznati. Ipak, pisci prirodnog prava, poput Wolfa, su temeljna prava promatrali u okviru samog objektivnog prava, suprotstavljajući pojedinoj državi i njenim pravima međunarodnu zajednicu s jedne strane, a s druge dužnosti prema drugim državama. Suprotno, Vattel je temeljna prava izveo do apsolutnosti u tom smislu da ih je uzdigao nad samo objektivno pravo. Svaka država je sama sudac svojeg vladanja. Htjeti prosuditi njezin postupak znači povrijediti njezinu slobodu. Vattel je time otvorio vrata samovolji ratovanja, nepoštivanju ugovora, pozivanju na pravo nužde itd.

Nestankom škole prirodnog prava nastaje određena promjena u gledanju na temeljna prava, a pojavljuju se kritika i protivljenje, tako da mnogi odbacuju temeljna prava. U novije doba, kad se pokušava stvoriti čvršća organizacija međunarodne zajednice i pokušavaju se kodificirati norme MP, opet se pojavljuje teorija o temeljnim pravima, iako u drugom obliku. Posebno su manje države pristaše te kodifikacije.

207. Koja prava pripadaju državi već po samoj činjenici njezina postanka?

Državi po samoj činjenici njezina postanka pripadaju apsolutna, temeljna ili prvotna prava. Ta prava joj pripadaju po samoj činjenici njezina postojanja, bez posebnog ugovora ili drugog izvora nastanka tih prava.

Ne može se prihvatiti mišljenje da se primjena temeljnih prava obustavlja za vrijeme rata. Temeljna prava su na snazi i u ratu, a tek neki elementi njihova sadržaja vrijede samo u doba mira. Pimjerice, i u ratu stranke priznaju međusobnu primjenu prava samoodržanja, održavaju pravila koja se nadovezuju na pravo na štovanje, a isto tako ostaje netaknuto pravo neovisnosti i pravo jednakosti.

208. Kako razlikujemo prava država i kakva su to prava?

Razlikujemo apsolutna, temeljna ili prvotna prava te izvedena ili stečena. Temeljna bi bila ona koja pripadaju nekoj državi po samoj činjenici njezina postojanja, bez posebnog ugovora ili drugog izvora nastanka tih prava.

209. Koje su značajke temeljnih prava država?

Značajke temeljnih prava država su da – 1) nema stupnjevanja; 2) u slučaju sumnje, predmnijeva ide u prilog tumačenja koje se slaže s temeljnim pravima; 3) temeljna prava se ne mogu konačno i neopozivo otuđiti.

Nedopustivost stupnjevanja slijedi nužno iz samog načela jednakosti država. Tako, npr., polusuverenost nije suverenost. S tog gledišta je nedopustivo sovjetsko učenje o tzv. ograničenoj suverenosti.

210. Koji je naziv dokumenta koji regulira materiju temeljnih prava država i koje godine je donesen?

Kodifikacija temeljnih načela o pravima i dužnostima država – u biti temeljnih načela Povelje UN (tada nazivanih načela koegzistencije) – pokrenuta je u UN početkom 60ih godina. Poticaj za rad na širokoj osnovi dala je Opća skupština UN. Razmatrajući rad Komisije za MP, počevši od godine 1960., polako se dolazilo do uvjerenja da pažnju treba usmjeriti na temeljna pitanja MP u svjetlu iskustava s Poveljom UN, pogotovo s obzirom na pridolazak novih zemalja u kolo međunarodne zajednice. Opća skupština je zaključila razmotriti načela MP o prijateljskim odnosima i suradnji između država u skladu s Poveljom UN. Ta rasprava je provedena na sljedećem zasjedanju Opće skupštine – 1962. – u Odboru za pravna pitanja (Šesti odbor) i tamo je sastavljen popis 7 načela o kojima će se raspravljati tijekom idućih zasjedanja. U popis su uključena ova načela:

1. načelo da se države u svojim međunarodnim odnosima moraju suzdržavati od prijetnje silom ili upotrebe sile, koje su uperene protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti bilo koje države, ili su na bilo koji način nespojive s ciljevima UN;
2. načelo da države moraju rješavati svoje međunarodne sporove mirnim sredstvima, na takav način da ne ugroze međunarodni mir, sigurnost i pravdu;
3. dužnost da se, u skladu s *Poveljom*, ne intervenira u poslove unutrašnje nadležnosti bilo koje države;
4. dužnost država da međusobno surađuju u skladu s *Poveljom*;
5. načelo ravnopravnosti i samoodređenja naroda;
6. načelo suverene jednakosti država;
7. načelo da države moraju u dobroj vjeri ispunjavati svoje obveze prihvaćene u skladu s *Poveljom*.

Temeljna misao postavljenog zadatka je bila da se razrade pravila u skladu s *Poveljom UN*. Zato je nacrtu sedam načela dodana opća primjedba da se ništa u njemu ne smije tumačiti kao da na bilo koji način dira u odredbe *Povelje* ili u prava i dužnosti država članica prema *Povelji* ili u prava naroda prema *Povelji*, imajući pritom na umu razradu tih prava u samom nacrtu. Također, da ne bi dolazilo do suprotnosti pojedinih načela, nacrt upućuje na to da su sva načela *Deklaracije* međusobno povezana i da ih se pri tumačenju i primjeni treba promatrati povezano, tako da se svako načelo ima shvatiti u kontekstu s ostalima.

Rad Opće skupštine na tom pitanju je završen prihvatanjem *Deklaracije o načelima međunarodnog prava o prijateljskim odnosima i suradnji između država u skladu s Poveljom UN (Deklaracija sedam načela)*. To se zbilo aklamacijom na sam Dan UN-a – 24. listopada 1970.

211. Što kaže Deklaracija o načelima međunarodnog prava o prijateljskim odnosima i suradnji između država u skladu sa Poveljom UN-a 1970.?

Tom Deklaracijom je završen rad Opće skupštine po pitanju načela međunarodnih odnosa glede međusobnih odnosa država, rješavanja sporova te prava država (7 načela). Deklaracija razrađuje spoemnuta načela, s time da su sva načela Deklaracije međusobno povezana i da ih pri tumačenju i primjeni treba promatrati povezano, tako da se svako načelo ima shvatiti u kontekstu s ostalima.

212. Što kaže Povelja o ekonomskim pravima i dužnostima država 1974.?

Povelja o ekonomskim pravima i dužnostima država je mnogo brže izrađena i prihvaćena nego *Deklaracija*. Odredbe *Povelje* zasijecaju u razna područja međunarodnih odnosa, ali ovdje se baziramo na one odredbe koje se odnose na temeljna prava država.

Povelja među temeljnim elementima međunarodnih gospodarskih odnosa nabroja – suverenost, teritorijalnu cjelovitost, političku neovisnost, suverenu jednakost, zabranu agresije, neintervenciju, miroljubivu koegzistenciju, pravo naroda na samoodređenje i druga načela iz *Deklaracije sedam načela*. U dispozitivnom dijelu se nalaze odredbe o pravu izbora vlastitog političkog i gospodarskog sustava, o suverenosti nad prirodnim bogatstvima, o pravu na uključivanje u međunarodnu trgovinu, o pravnoj jednakosti.

213. Koje su glavne značajke temeljnih prava država?

Glavne značajke su da – 1) nema stupnjevanja; 2) u slučaju sumnje, predmnijeva govori u prilog tumačenja koje se slaže s temeljnim pravima; 3) temeljna prava se ne mogu konačno i neopozivo otuđiti.

Nedopustivost stupnjevanja slijedi nužno iz samog načela jednakosti država. Tako, npr., polusuverenost nije suverenost. S tog gledišta je nedopustivo sovjetsko učenje o tzv. ograničenoj suverenosti.

214. Nabroji temeljna prava država!

Pisci se razilaze u navođenju temeljnih prava. Neki ih svode na dva, tri ili pet. M. Novaković smatra suverenost osnovom svih tih prava. Iz nje se izvodi pravo obrane i pravo na neovisnost, a sva ostala prava mogu se podvesti pod ta dva.

Ovdje se obrađuje 5 prava – pravo samoodržanja, pravo na neovisnost (suverenost), pravo na jednakost, pravo na međunarodni saobraćaj i pravo na štovanje.

215. Objasni pravo na opstanak (samoodržanje)!

Svaka država ima pravo postojanja i ona ima pravo braniti svoj opstanak i teritorijalnu cjelovitost. Tom pravu odgovara dužnost drugih država da poštuju to pravo i da sprječavaju da se njihovo područje upotrijebi za pripremanje ili izvođenje dijela protiv opstanka i neovisnosti bilo koje države. Osobito je zabranjena i agresija. Država ima pravo samoobrane i pripremanja sredstava za obranu. Pravo individualne i kolektivne samoobrane je priznato *Poveljom UN*, ali je ograničeno vremenski do trenutka kad obranu mira i sigurnosti preuzme ta organizacija. Onda prestaje i potreba samoobrane, koja se stapa s kolektivnom akcijom UN-a ako je ona potrebna. O upotrebi prava samoobrane potrebno je odmah obavijestiti Vijeće sigurnosti.

Pravo na opstanak ne opravdava akciju države da štiti i održava svoj opstanak nezakonitim činima protiv nedužnih i miroljubivih država.

Dakle, kao što je rečeno, iz prava samoodržanja (opstanka) izvire pravo samoobrane. Ono radi samoodržanja dopušta i takve čine koji su inače zabranjeni. Zato je dopušten obrambeni rat, čak i u sustavu UN-a, kao i različite mjere samopomoći (represalije), tj. povrede međunarodnim pravom zaštićenih interesa druge države kao odgovor na protupravni čin te druge države. *Deklaracija sedam načela*, koja zabranjuje upotrebu sile i prijetnju silom, izrijekom govori da se te odredbe ne smiju tumačiti kao da proširuju ili umanjuju domašaj odredbi Povelje koje dopuštaju upotrebu sile.

216. Objasni pravo na neovisnost (suverenost) kao jedno od temeljnih prava država!

Otkako ju je u 16.st. teoretski formulirao Jean Bodin, suverenost država je jedan od temelja MP. Pojam suverenosti se pojavio u određenom stupnju razvoja međunarodne zajednice, tj. u doba kad su taj stupanj dosegle europske države s obzirom na svoje unutarnje uređenje i međusobne odnose. Tom stupnju razvoja su pridonijeli jačanje središnje državne vlasti, stvaranje većih država i širenje državne djelatnosti na širi krug odnosa među ljudima. U takvim prilikama znanost je mogla konstatirati postojanje država koje su se otresele nekih spona vezanosti, koliko u unutarnjem poretku, toliko i prema van. Taj vanjski vid suverenosti je onaj kojemu je posvećena naša pažnja. Daljnji razvoj međunarodnih odnosa i neke pojave u tim odnosima dovlele su do izgradnje pojma podijeljene suverenosti (u savezima država) i polusuverenosti. Shvaćajući suverenost kao najvišu i ničim vezanu vlast, odnosno kao značajku najviše i ničim vezane vlasti, neki pisci su zaključili da uz postojanje suverenosti država, i tako dugo dok su one suverene, ne može biti ni MP kao sustava pravila koja obvezuju države i kojima se države moraju pokoravati. Odatle, s jedne strane, tvrdnja da MP ne postoji, a s druge da države nisu suverene jer su podvrgnute MP.

Unatoč tvrdnjama da je načelo suverenosti preživjelo, ono je još i danas jedan od najaktivnijih činitelja u oblikovanju međunarodne zajednice i izgradnji međunarodnog poretka. Činjenica je da je ta zajednica sastavljena od država i da narodi žele da u svojoj državi budu samostalni gospodari svojih sudbina. Moguće je samo ugovorno vezivanje država, a nikako podređivanje nekoj višoj vlasti. Zato se sadašnji poredak ne može zamijeniti nekim drugim u kojem bi postojala neka naddržavna svjetska vlast. Koliko god neke međunarodne organizacije odgovaraju potrebi suradnje među državama i makar se države teško ili uopće ne mogu lišiti takve suradnje, sve se te organizacije – pa i one s nekim naddržavnim ovlastima njihovih organa (EU) – temelje na dobrovoljnom, i u krajnosti otkazivom uklanjanju.

Deklaracija od 30. listopada 1943. o općoj sigurnosti, koja je usvojena na Moskovskoj konferenciji ministara vanjskih poslova triju savezničkih velesila, prihvaća načelo suverene jednakosti, kao jedan od temelja buduće opće međunarodne organizacije. Onoj je stavljeno na prvo mjesto među načelima Povelje UN.

Politička neovisnost članova Lige naroda bila je zaštićena protiv svakog vanjskog napada. U Povelji UN je to jamstvo prošireno na sve države i na svaku upotrebu sile ili prijetnju silom koje su uperene protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti bilo koje države, ili su na bilo koji način nespojive s ciljevima UN. Povelja time štiti neovisnost svke države, pa i onih koje nisu članice UN. To je načelo povelje u *Deklaraciji sedam načela* razrađeno na prvom mjestu. S tim u vezi se osuđuje napadački rat kao zločin protiv mira i izriče se dužnost država da se uzdrže od propagande agresivnih organizacija bilo kakvih oružanih snaga u svrhu nasrtaja na područje neke države.

217. Definirajte nezavisnost!

Neovisnost (suverenost) je jedno od temeljnih prava države koje obuhvaća pravo naroda svake države da određuje i mijenja svoje ustavno uređenje po svojoj volji, da sklapa ugovore s drugim državama, da na svom području provodi isključivu vlast i sudbenost nad osobama i stvarima (teritorijalno vrhovništvo; izuzeci – međunarodne služnosti, slučajevi tzv. eksteritorijalnosti).

218. Navedite što obuhvaća pravo naroda na nezavisnost!

Neovisnost (suverenost) obuhvaća pravo naroda svake države da određuje i mijenja svoje ustavno uređenje po svojoj volji, da sklapa ugovore s drugim državama, da na svom području provodi isključivu vlast i sudbenost nad osobama i stvarima (teritorijalno vrhovništvo; izuzeci – međunarodne služnosti, slučajevi tzv. eksteritorijalnosti).

Opća skupština UN je opetovano očitovala da svaka država ima pravo izabrati svoj sustav političkog, gospodarskog, društvenog i kulturnog života i poretka, i da je to pravo neotuđivo.

Kršenje prava neovisnosti je kad jedna država prijeti drugoj nekim zlom ako ova ne bi na određeni način uredila neko pitanje koje pripada u njezinu isključivu nadležnost. To je nedopuštena intervencija. To ne isključuje pravo na samopomoć u granicama koje dopušta sadašnje MP.

Danas je pravo na samoodređenje općepriznato načelo pozitivnog MP. Opća skupština UN je već 1952. izjavila da je pravo naroda na samoodređenje pretpostavka za puno ostvarenje svih temeljnih prava čovjeka i da to pravo treba priznati svim narodima, a države koje upravljaju nesamoupravnim i starateljskim područjima trebaju olakšati ostvarenje prava na samoodređenje narodima tih zemalja u skladu s načelima i duhom Povelje. Pravo na samoodređenje se isticalo i kasnije u mnogim rezolucijama koje su se odnosile na razvoj nesamoupravnih područja prema neovisnosti. Međutim, u UN se ističe i potreba opće, univerzalne realizacije prava na samoodređenje. Takvo stajalište međunarodne zajednice je potvrđeno pri nastojanju za uspostavljanjem novih država na području bivših federacija: Sovjetskog saveza, Jugoslavije i Čehoslovačke. Utvrđujući smjernice za priznanje novih država u istočnoj Europi i Sovjetskom savezu, Europska zajednica je 16. prosinca 1991. i za te regije potvrdila svoju privrženost načelu samoodređenja. Države nastale u tim regijama demokratski izraženom voljom stanovništva su priznate od strane europskih i svih drugih država, te su primljene u UN.

Deklaracija sedam načela, izlažući pravo samoodređenja, dodaje da se njezine odredbe ne smiju tumačiti kao da ovlašćuju ili potiču bilo kakvu djelatnost koja bi neku suverenu i neovisnu državu podijelila ili bilo kako okrnjila njezinu teritorijalnu cjelovitost ili političko jedinstvo, pri čemu se dodaje vrlo važno pojašnjenje, da se to odnosi na takve države koje se ponašaju u skladu s načelo ravnopravnosti i samoodređenja naroda i koje imaju takvu vladu koja predstavlja sav narod svojeg područja, bez obzira na razlike rase, vjere ili boje kože. Tu se kaže i da se države moraju suzdržati od svake djelatnosti koja ima za cilj djelomično ili potpuno razbijanje nacionalnog jedinstva i teritorijalne cjelovitosti bilo koje države ili zemlje.

Iz načela suverenosti i prava na samoodređenje izvodi se pravo svake države da raspolaže svojim prirodnim bogatstvima. Tijekom dekolonizacije, UN se izjasnio za suverenost svih naroda i nacija nad svojim prirodnim bogatstvima. Temeljni dokument o tome je *Rezolucija 1803 o trajnoj suverenosti nad prirodnim bogatstvima*, koju je Opća skupština usvojila 1962. Općenito, prao svih naroda na raspolaganje vlastitim prirodnim bogatstvima uneseno je i u oba *Pakta o pravima čovjeka* (1966.).

Iz načela suverenosti izvodi se da u poslovima međunarodnog sporazumijevanja ne može biti nadglasavanja. Nijedna država ne može biti vezana nekim zaključkom na koji nije sama pristala. Od kraja 19.st. su sve češći izuzeci od tog načela, ali oni moraju biti izričito dogovoreni, pa i oni na kraju krajeva počivaju na privoli država – države su pristale da u određenim slučajevima i za njih vrijede zaključci koji su stvoreni bez njihova sudjelovanja ili protiv njihova glasa. Počevši od *Haaških mirovnih konvencija* 1899. i 1907., sve se više uvodi pravilo da se na međunarodnim sastancima zaključci stvaraju određenom većinom. U Ligi naroda je zadržano načelo jednoglasnosti, ali s nekim ublaženjima. U UN je načelo jednoglasnosti potpuno napušteno.

Pravo na neovisnost nalazi jedan od svojih bitnih sadržaja i u načelu da svaka država ima polje vlastite, domaće, isključile ili unutrašnje nadležnosti, u koje ne može nitko dirati, pa ni organi bilo koje međudržavne organizacije. To je tzv. *domaine réservé*, koje je priznavao i Pakt Lige naroda, a sada ga priznaje Povelja UN. Pred granicama te nadležnosti se treba zaustaviti i vlast međunarodnog suca. Po definiciji Instituta za MP iz 1954., domaća nadležnost države obuhvaća one državne djelatnosti za koje državna nadležnost nije vezana MP. Ako se međunarodnim ugovorom uredi neko pitanje iz domaće nadležnosti, država koja je njime vezana ne može se pri primjeni ili tumačenju tog ugovora pozvati na svoju isključivu nadležnost.

Kao posljedica prava na neovisnost (i jednakost) vrijedi pravilo da država ne može biti podvrgnuta vlasti ili sudbenosti druge države. Država ne može biti podvrgnuta stranim sudovima, ali može pristati na nadležnost stranog suda dobrovoljnim podvrgavanjem (unaprijed ugovorom ili nakon tužbe) ili podnošenjem tužbe. Noviji razvoj ide u pravcu da se izuzeće od sudbenosti ne odnosi na slučajeve kad država nastupa kao trgovac, odnosno gdje je riječ o poslovima privatnog gospodarenja. U tom smislu razlikuju se dijela i poslovi vršeni *iure imperii* i takvi koji su vršeni *iure gestionis*.

Iz prava na neovisnost se izvodi i načelo neintervencije (nemiješanja). Ono se razvilo kao reakcijaprotiv politike intervencije koju je provodila Sveta alijansa. Intervencija je silovito i samovoljno upletanje neke države u prilike druge države. U toj definiciji se naglašava samovoljnost postupka, tj. da djelovanje dolazi bez privole odnosne države. Opća skupština je 1965. usvojila *Deklaraciju o nedopustivosti intervencije u unutrašnje poslove država i zaštiti njihove neovisnosti i suverenosti*. Deklaracijom se izriče da nijedna država nema pravo izravno ili neizravno intervenirati u unutarnje ili vanjske poslove druge države. Pod tu zabranu spadaju oružane mjere kao i svi drugi oblici intervencije, tj. prisilne mjere na političkom ili gospodarskom polju i svaka druga prisilna mjera. Slični izrazi su upotrijebljeni i u *Deklaraciji sedam načela* – i ona osuđuje subverzivne djelatnosti koje se pripremaju ili trpe na području neke držve protiv vlade druge države ili zbog sudjelovanja u građanskom ratu u istoj državi. Zaštita prava

na neovisnot je bila prvobitni cilj *Monroeove doktrine*, koju je prvi put izložio predsjednik Monroe u poslanici Kongresu SAD 1823. Pakt Lige naroda je izrijeком priznao da je ta doktrina spojiva s njegovim načelima. Povelja UN štiti neovisnost u pozitivnom i negativnom pravcu. Ali povelja dopušta intervenciju same organizacije UN kad je riječ o osiguranju mira. Ako miru prijeti velika opasnost, organizacija može djelovati usprkos priznanju kruga unutrašnje nadležnosti država članica.

219. Objasni pravo na jednakost.

Usprkos faktičnoj nejednakosti država, načelo je međunarodnog prava da su države pravno jednake. To je jednakost pred pravom. Prava svake države ne ovise o njezinoj moći da njihovo korištenje osigura, nego se ona temelje na pukoj činjenici njezina postojanja kao osobe međunarodnog prava. Svaka država ima pravo na pravnu jednakost sa svakom drugom državom.

Organizacija UN se, među ostalim, temelji na načelu suverene jednakosti svih svojih članova. To je načelo uvršteno među načela miroljubive suradnje i dalje razrađeno u *Deklaraciji sedam načela*. Države imaju jednaka prava i dužnosti i ravnopravni su članovi međunarodne zajednice, bez obzira na razlike ekonomske, socijalne, političke ili druge prirode. Među elementima suverene jednakosti spominje se pravna jednakost, dužnost poštovanja osobnosti drugih država, nepovredivost teritorijalne cjelovitosti i političke neovisnosti, pravo slobodnog izbora i razvijanja političkog, socijalnog, ekonomskog i kulturnog sustava. Naglašava se i dužnost država da potpuno i u dobroj vjeri izvršavaju svoje međunarodne obveze i da žive u miru s drugim državama.

Načelo jednakosti postavlja predmnijevu u korist jednakosti uvijek kad ne postoji protivna posebna odredba. Pri potpisivanju dvostranih ugovora ona dolazi do izražaja u jednakosti jezika i u alterniranju, tj. svaka se država spominje u svojem primjerku ugovora na prvom mjestu i potpisuje ga na prvom mjestu. U višestranim ugovorima, kad se navode imena država i stavljaju potpisi, uzima se abecedni red imena država (na francuskom ili engleskom), ali može biti i drukčije – pri potpisivanju akta *Panameričke konferencije* (1889./90) se vukla kocka da se utvrdi red potpisa; u Općoj skupštini se vuče kocka koja će država prva glasati, a zatim se nastavlja abecednim redom. Ima i primjera da se pravi razlika u korist neke osobito važne države ili vrste osobito važnih država. Povelju UN potpisale su velevlasti prije ostalih država. Sovjetski savez je na prvom mjestu potpisao *Dunavsku konvenciju* (1948.). Ima i primjera zapostavljanja zbog nižeg pravnog položaja neke stranke ugovora – Bugarska je akte Haške konferencije (1889.) potpisala kao posljednja, jer nije bila suverena država, dok je na drugoj Haškoj konferenciji (1907.) potpisala po abecednom redu iako još nije prestao njezin poseban odnos prema Turskoj. Jednakost diplomatskih zastupnika je utvrđena još na Bečkom kongresu.

Na mnogo važniji način se očituje načelo jednakosti u tome što glas svake države ima jednaku vrijednost. Ipak, uz te pravne jednakosti postoje velike razlike među državama, i one se očituju u nejednakosti njihova prinosa različitim teretima međunarodne zajednice. Neki govore o proporcionalnosti. U međunarodnim organizacijama se te razlike uzimaju u obzir zbog mogućnosti preuzimanja dužnosti i obveza. Dok se to u politički manje važnim organizacijama može riješiti bez većih trvenja, u najvažnijim organizacijama dolazi i do težih zapleta zbog zahtjeva velikih i osjetljivosti malih država. Diferencijacija je načelno dopuštena ako se temelji na ugovornoj privoli svih država članica, samo je teško naći pravu mjeru za konkretno uređenje. Poseban slučaj pojave tog problema imamo kod UN u posebnom položaju stalnih članica Vijeća sigurnosti i kod nekih drugih organizacija. Međutim, zbog izuzetno značajne uloge UN, poseban položaj 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti (Francuska, Kina, Ruska federacija, VB, SAD) dovodi u pitanje i samo postojanje prava na jednakost u današnjoj međunarodnoj zajednici.

220. Objasni pravo na međunarodni saobraćaj!

Pravo na međunarodni saobraćaj je zapravo izraz slobode država, koju druge države ne smiju priječiti. Ono nema pozitivnog sadržaja u tom smislu da bi država mogla od druge tražiti da s njom podržava bilo kakav saobraćaj, diplomatski, prometni ili trgovinski. Doduše, danas se ne događa da države ne bi htjele biti u diplomatskim odnosima s drugim državama, ali i suvremeno MP još uvijek sadržava odredbe koje se protive općenitoj i pozitivnoj primjeni prava na saobraćaj. Države slobodno odlučuju hoće li priznati neku novu državu ili novu vladu, hoće li izmjenjivati s nekom državom diplomatske zastupnike ili konzule. Bilo je primjera, osobito u Južnoj Americi, da se države zbog nekog spora za dugi niz godina prekinule međusobne diplomatske odnose, iako su bile u neposrednom susjedstvu.

Načelo o pravu na saobraćaj je ostvareno za vrijeme Lige naroda u nizu različitih pravila. Ono je našlo sadržaj u Liginom paktu, u sporazumima o slobodi prometa i tranzira na kopnu, rijekama i u zraku.

Izraz načela o pravu na saobraćaj je to što i države bez morske obale imaju pravo služiti se morem i imaju slobodu tranzita do mora, što tjesnaci koji spajaju otvorena mora ne mogu biti zatvoreni prometu makar pripadali teritorijalnom moru neke države itd.

221. Objasni pravo na štovanje.

Pravo na štovanje se očituje u pravilu MP koje obvezuje države da štiju čast drugih država. Ta obveza nalaže suzdržavanje od različitih čina koji bi iskazivali preziranje ili omalovažavanje vlade, naroda ili organa druge države. MP štiti taj moralni integritet država s obzirom na njihovo područje, njihove organe i njihove znakove.

Područje države je nepovredivo, ne samo u miru nego i u ratu (kod neutralnih država). Organi države uživaju posebnu zaštitu u inozemstvu, i izuzimaju se – zato što predstavljaju državu – od mjesne sudbenosti strane države. Povreda državnih znakova (zastave, grba) smatra se posebno teškom uvredom, i može izazvati ozbiljne zaplete u međudržavnim odnosima. Poštovanje se izražava i u ceremonijalu (pozdravni hici, počasna četa i sl.). Obveza na poštovanje ne prestaje ni prema neprijatelju – ona se očituje i u pravilima prava oružanih sukoba.

Kazneni zakon RH štiti posebnim kaznenim sankcijama ugled stranih država i međunarodnih organizacija, stranih državnih glavara i u Hrvatskoj akreditiranih stranih diplomatskih predstavnika.

Posebno je delikatan problem prava na štovanje u vezi s pitanjem o slobodi informacija (međunarodno pravo na pristanak itd.).

I zapostavljanje (diskriminacija) na štetu neke države ili njezinih državljana znači povredu prava na štovanje.

Dakako, pravo na štovanje nalaže i dužnosti, i više nego ostala temeljna prava, jer se ta dužnost ne sastoji samo u poštovanju jednakog prava drugih država, nego traži u pozitivnom smislu časno vladanje države i njezinih organa, osobito onih u inozemstvu. Tu se može spomenuti i nastojanje da se učenje povijesti i drugoga u školama koncipira tako kako ne bi izazvalo mržnju ili preziranje drugih naroda i država.

17. SLOŽENE DRŽAVE

222. Što su to složene države?

Složene države su države koje tvore više političko-teritorijalnih jedinica, bez obzira na ustavnopravni položaj tih jedinica.

Iako u prošlosti poistovjećivane, složene države treba razlikovati od međunarodnih organizacija kao subjekata MP. Bitna razlika međunarodnih organizacija prema složenim državama vidljiva je ponajprije u činjenici na teritorijalnoj nego isključivo funkcionalnoj definiranosti međunarodne organizacije. Zato su međunarodne organizacije tzv. neteritorijalni subjekti MP. Naprotiv, državno područje je uvijek jedan od triju konstitutivnih elemenata države, pa i tada kada ga, u slučaju složenih država, čine područja država – konstitutivnih jedinica takve složene države.

S druge strane, složene države od međunarodnih zajednica razlikuje i načelno neposredna primjenjivost obvezatnih odluka organa složene države prema državama članicama, što kod međunarodnih organizacija nije slučaj (osim kod supranacionalnih).

U znanosti MP postojanje složenih država nameće pitanje tko je subjekt MP.

223. Što je to personalna unija?

Personalna unija je zajednica vladara dviju država do koje dolazi kad se poklapaju nasljedni redovi ili kad se vladar neke države izabere za vladara druge. U personalnoj uniji svaka država zadržava svoju potpunu neovisnost, tj. samostalnost u unutrašnjim poslovima i međunarodnopravni subjektivitet. Iako taj oblik složene države zapravo pripada prošlosti, neki personalnom unijom smatraju vezu VB i onih država Commonwealtha (npr. Kanade i Australije) kojima je britanska kraljica i dalje državni poglavar.

Personalna unija se raskida onako kako je i nastala – razilaženjem nasljednik redova, smrću izbornog vladara, prestankom kakva drugog uzroka koji je doveo do unije.

Svaka od država koja je vezana personalnom unijom ostaje posve neovisna. Personalna unija nije posebna međunarodna osoba. Posebice se tom vezom ne mijenja unutrašnje ustavno uređenje država koje su vezane personalnom unijom, pa, što se toga tiče, mogu između njih postojati velike razlike (apsolutna i parlamentarna monarhija).

Postoji samo zajednica vladara, koja politički može dovesti do suradnje, članstva u istom savezu s trećim državama, do kooperacije u gospodarstvu, ali je pravno moguće zamisliti svaku vrstu međunarodnopravnog odnosa između njih, dapače, teoretski se dopušta i mogućnost rata. Jedna od država ne odgovara za drugu, a svaka ima svoja diplomatska zastupstva. Države u personalnoj uniji mogu također međusobno sklapati ugovore (VB i Hannover).

224. Kakav je subjektivitet personalne unije?

U personalnoj uniji svaka država zadržava svoju potpunu neovisnost, tj. samostalnost u unutrašnjim poslovima i međunarodnopravni subjektivitet. Svaka od država koja je vezana personalnom unijom ostaje posve neovisna. Personalna unija nije posebna međunarodna osoba.

Postoji samo zajednica vladara, koja politički može dovesti do suradnje, članstva u istom savezu s trećim državama, do kooperacije u gospodarstvu, ali je pravno moguće zamisliti svaku vrstu međunarodnopravnog odnosa između njih, dapače, teoretski se dopušta i mogućnost rata. Jedna od država ne odgovara za drugu, a svaka ima svoja diplomatska zastupstva. Države u personalnoj uniji mogu također međusobno sklapati ugovore.

225. Je li personalna unija subjekt MP? Objasnite.

Ne, personalna unija nije subjekt MP.

226. Navedite primjer personalne unije?

Personalna unija je zajednica vladara dviju država do koje dolazi kad se poklapaju nasljedni redovi ili kad se vladar neke države izabere za vladara druge. Primjer za prvu situaciju je zajednica vladara VB i Hannovera, Nizozemske i Luksemburga, a za drugu je slučaj španjolskog kralja Karla I. koji je kao Karlo V. bio izabran za njemačkog cara, zatim slučaj poljskih izbornih kraljeva Augusta II. i III. koji su istodobno bili i nasljedni vladari u saskoj. Također, treba spomenuti i personalnu uniju između Belgije i Konga.

Iako taj oblik složene države zapravo pripada prošlosti, neki personalnom unijom smatraju vezu VB i onih država Commonwealtha (npr. Kanade i Australije) kojima je britanska kraljica i dalje državni poglavar.

227. Što je to realna unija?

Realna unija je veza više država koje imaju zajedničkog vladara. Ona može nastati međunarodnim ugovorom država koje ulaze u realnu uniju ili ustavnom transformacijom neke države. Razlika prema personalnoj uniji je u stalnosti veze po osobi vladara, pa zato dolazi – osobito kad to dulje traje – i do nekih zajedničkih poslova. I taj oblik složene države pripada prošlosti.

228. Kako nastaje realna unija?

Ona može nastati međunarodnim ugovorom država koje ulaze u realnu uniju ili ustavnom transformacijom neke države.

229. Navedi primjer realne unije!

Primjeri su Švedska i Norveška (1814.-1905., razvrgnuta sporazumom), Danska i Island (1918. – 1944.). Austrija i Ugarska bile u u realnoj uniji 1723. – 1849., te ponovo 1867.-1918., a i odnos između Hrvatske i Ugarske se smatra realnom unijom nakon nagodbe 1868., a i Ugarske i Sedmogradске (Erdelja, Transilvanije) do 1848.

230. Tko ima subjektivitet u MP u slučaju realne unije?

Države realne unije redovito prema van nastupaju kao jedan međunarodnopravni subjekt (zajedničko zastupanje, jedinstveno ugovorno područje), ali su to ipak odijeljene međunarodne jedinice, kako je s obzirom na Austriju i Ugarsku (do 1918.) izrekao Stalni sud međunarodne pravde kad je davao savjetodavno mišljenje u graničnom sporu između Čehoslovačke i Poljske.

231. Koja je razlika između realne i personalne unije?

Razlika postoji u načinu nastanka, pitanju neovisnosti te subjektivitetu u međunarodnom pravu.

232. Što je to državni savez ili konfederacija?

Državni savez (konfederacija) je na međunarodnom ugovoru osnovana veza više država sa svrhom da se zajednički ostvare određeni ciljevi. Državni savez (konfederacija) nije jedna država. Ne postoji jedno državno područje ni državljani saveza, nego samo područja i državljani pojedinih država. Postoje zajednički organi, ali redovito oni nemaju neposredne vlasti u pojedinim državama, a napose nemaju izravne vlasti nad državljanima.

233. Navedi primjer konfederacije!

Primjeri su – Nizozemska (do 18.st.), SAD (do 1787.), Švicarska (do 19.st.), Njemačka (19.st.), Sjeverna Njemačka (19.st.). Pokušaj stvaranja konfederacija u naše vrijeme bio je sporazum zaključen u Banjulu (Gambija) 1981., između Senegala i Gambije, kojim je stvorena Konfederacija Senegambija. Međutim, taj sporazum nije doveo do značajnijeg povezivanja tih država. Nakon raspada Sovjetskog saveza, u prosincu 1991., 11 bivših sovjetskih republika je ustanovilo Zajednicu Neovisnih Država, koja ima neke značajke konfederacije. Pokušaj je bio i u Preliminarnom sporazumu o osnivanju konfederacije između FbiH i RH (1994.), ali te namjere nisu ostvarene.

234. Koji je entitet nositelj subjektiviteta u državnom savezu (saveznoj državi)?

Pojedine države saveza zadržavaju suverenost, pa su i dalje subjekti MP. No, u poslovima koji su preneseni na savez nastupa i sam savez kao subjekt MP, te može imati pravo poslanstva i sklapanja međunarodnih ugovora. Kao što je sam državni savez osnovan ugovorom članova, tako mogu članovi međusobno ulaziti i u druge ugovorne i izvanugovorne odnose. Oni mogu i međusobno voditi rat. Ako jedan od njih vodi rat protiv treće države, ostali mogu zadržati stav neutralnosti.

235. Što je to savezna država ili federacija?

Savezna država (federacija, federativna država) je na državnopravnom temelju osnovana zajednica više jedinica, koje se nazivaju državama, republikama, provincijama, kantonima (Švicarska), ali i zemljama (Austrija, Njemačka) i pokrajinama (Argentina). Taj oblik složene države je raširen po svim kontinentima. Stari su poznati primjeri Švicarska i SAD, koje slijede neke države Latinske Amerike (Argentina, Brazil, Meksiko, Venezuela) i članovi Commonwealtha (Australija, Kanada). Manje je poznato da je nakon proglašenja neovisnosti Srednje Amerike o Španjolskoj (1821.) osnovana Savezna Republika Srednje Amerike – Honduras, Salvador, Kostarika, Gvatemala, Nikaragva. Federacija se raspala već nakon 18 godina, a sve te federalne jedinice su postale neovisne države. Nakon II. svjetskog rata osnivaju se federacije – Indija, Burma (danas Mijanmar), Malezija, Njemačka, UAE, Tanzanija. U novije doba se smanjio broj federacija u Europi. Raspale su se neke višenacionalne federacije (Čehoslovačka, Jugoslavija, Sovjetski savez), a Istočna Njemačka se priključila Zapadnoj Njemačkoj. Ipak, zbog rješavanja međuetničkih sukoba u zemlji, 1993. Belgija postaje federacija; od 1991. nakon raspada Sovjetskog saveza i multinacionalna Ruska Federacija (Rusija) postaje samostalnom državom.

236. Navedi primjer federacije (savezne države)?

Stari su poznati primjeri Švicarska i SAD, koje slijede neke države Latinske Amerike (Argentina, Brazil, Meksiko, Venezuela) i članovi Commonwealtha (Australija, Kanada). Manje je poznato da je nakon proglašenja neovisnosti Srednje Amerike o Španjolskoj (1821.) osnovana Savezna Republika Srednje Amerike – Honduras, Salvador, Kostarika, Gvatemala, Nikaragva. Federacija se raspala već nakon 18 godina, a sve te federalne jedinice su postale neovisne države. Nakon II. svjetskog rata osnivaju se federacije – Indija, Burma (danas Mijanmar), Malezija, Njemačka, UAE, Tanzanija. U novije doba se smanjio broj federacija u Europi. Raspale su se neke višenacionalne federacije (Čehoslovačka, Jugoslavija, Sovjetski savez), a Istočna Njemačka se priključila Zapadnoj Njemačkoj. Ipak, zbog rješavanja međuetničkih sukoba u zemlji, 1993. Belgija postaje federacija; od 1991. nakon raspada Sovjetskog saveza i multinacionalna Ruska Federacija (Rusija) postaje samostalnom državom.

237. Kako je uređen subjektivitet federacije?

Savezna država je kao takva subjekt MP. Ona nastupa u međunarodnim odnosima za cjelokupnost u njoj ukoplenih jedinica. No, bilo je primjera i još ih ima da su i pojedine jedinice savezne države također nastupale i bile smatrane subjektom MP. Zato se postavlja pitanje može li uz saveznu državu i pojedina federalna jedinica biti subjekt MP i u kojoj mjeri. Na to pitanje se ne može dati jedinstven odgovor. U nekim saveznim državama i pojedini sastavni dijelovi mogu neposredno stupati u međunarodne odnose, a u drugima ne. To ovisi o ustavnom uređenju svake pojedine savezne države, s jedne strane, a s druge o tome prihvaćaju li druge države da s tim jedinicama stupe u međunarodne odnose u okviru unutrašnjim ustavnim propisima određene nadležnosti tih jedinica.

U današnjim saveznim državama, ustavni poredak većine njih ne priznaje sastavnim jedinicama nikakvu nadležnost u međunarodnim odnosima. Tako je u federativno uređenim državama Amerike, u savezним državama Azije. Samo je savezna država nositelj međunarodnih odnosa. Ni federativno uređene države Commonwealtha ne poznaju zasebno nastupanje sastavnih jedinica u međunarodnim odnosima. Neke države su po imenu i slovu ustava federacije, dok zapravo imaju samo pokrajinsku samoupravu. U nekim su ustavima izrijeком vanjski odnosi u cjelini dani u nadležnost federacije (Argentina, Brazil, Indija, Austrija). Tako se može za većinu njih reći da vrijedi pravilo iz *2. međumeričke Konvencije o pravima i dužnostima država* (1993). – savezna država je samo jedan subjekt pred MP.

No, spomenuto pravilo ne vrijedi općenito, kao što to pokazuju primjeri SAD, Švicarske, Njemačke, gdje i po ustavnim propisima i po međunarodnoj praksi sastavne jedinice imaju neku više ili manje ograničenu sposobnost izravnog nastupanja prema drugim subjektima MP.

Ponekad problem leži zapravo u okolnosti da je u savezним državama unutrašnja nadležnost za donošenje zakona podijeljena između savezne države i sastavnih jedinica. Na tom temelju je riješeno pitanje o sposobnosti za sklapanje ugovora u Njemačkoj – ako su zemlje nadležne za zakonodavstvo, one mogu uz odobrenje savezne vlade sklapati ugovore sa stranim državama. I tu su mišljenja podijeljena – jedni tvrde sa su zemlje isključivo nadležne za sklapanje ugovora o predmetima svoje zakonodavne nadležnosti, a drugi kažu da ustav daje zemljama samo mogućnost sklapanja ugovora i priznaju to pravo i saveznoj državi. Ali za takve ugovore svakako vrijedi odredba koja nalaže da prije sklapanja nekog ugovorakoji se tiče osobitih interesa zemlje moraju nadležni savezni organi saslušati zemlju.

Ustavno pravo Kanade ne daje odgovor na to pitanje. Kad je pokrajina Quebec samostalno sklopila s Francuskom ugovor o kulturnim odnosima (1965.), središnja kanadska vlada je u razmjeni pisama s francuskom vladom nastojala otkloniti takvu praksu. Iako je Francuska s Kanadom sklopila sporazum o kulturnim odnosima (1965.), Francuska ga je ponovo sklopila s Quebecom 1968.

U federativnoj Jugoslaviji (1945. -1991. samo je federacija bila međunarodnopravni subjekt. Ipak, federalne jedinice su sudjelovale u odlučivanju o vanjskim odnosima federacije, a Ustav Hrvatske iz 1974. je Hrvatskoj pridržavao pravo samostalne međunarodne suradnje i zaključivanja ugovora u skladu s utvrđenom vanjskom politikom federacije. Ipak, mnogi tako zaključeni ugovori se nisu mogli kvalificirati kao međunarodni.

Spomenuti primjeri pokazuju da je pitanje sudjelovanja jedinica savezne države u međunarodnim odnosima različito rješavano, ali ima dosta zemalja u kojima je to moguće, iako u maloj mjeri. Ako te mogućnosti postoje, sastavna jedinica savezne države jest subjekt MP, eventualno s vrlo ograničenom djelatnom sposobnošću (švicarski kantoni), a gotovo uvijek pod jakim ustavnim (Njemačka) ili stvarno osiguranom kontrolom saveznih organa. Čak i pri formalno samostalnom nastupanju dviju republika Sovjetskog saveza (Bjelorusija, Ukrajina kod stupanja u UN) nije se moglo zamisliti da bi one odstupile od zajedničkih stajališta ili dale svoj glas suprotno glasu Saveza.

U saveznoj državi se često događa da predmet nekog ugovora pripada u nadležnost sastavnih jedinica što se tiče zakonodavnog ili upravnog provođenja. Tu nastaju teškoće ako te jedinice neće provesti ono na što se savezna država prema van obvezala. Svakako, savezna država prema van odgovara za provedbu, odnosno neprovedbu ugovora. Savezne države se katkad žele osloboditi te odgovornosti time što unose u ugovor tzv. federalnu klauzulu. Na temelju te klauzule, federacija je obvezana sama svim ugovornim odredbama koje se odnose na materiju u kojoj je nadležna federacija, a u pogledu ugovornih obveza koje spadaju u nadležnost federalnih jedinica, federacija se samo obvezuje da uz nastoji na tome da nadležni organi sastavnih jedinica provedu potrebne mjere za ispunjenje tih obveza. Savezna država je inače međunarodno odgovorna za čine država članica, i ne može se izgovarati da na odnosni čin nema i ne može imati utjecaja.

238. Da li je SAD konfederacija ili federacija? Federacija.

18. ODNOSI OVISNOSTI – OPĆENITO

239. Koji su oblici ovisnosti?

I povijest i sadašnjica pokazuju mnoge odnose političke ovisnosti između pojedinih zemalja. S gledišta MP, politička ovisnost se može izraziti u vrlo različitim pravnim oblicima. Ne postoji nekoliko precizno definiranih tipova ovisnosti, nego mnogo prijelaza i kombinacija, koji se često teško uvrstavaju u određene kategorije.

Što se tiče sudionika u odnosu ovisnosti, to mogu biti države koje nastupaju formalno kao ravnopravni subjekti MP time što jedna drugoj priznaju punu suverenost. Formalno najslabije, prikriveno, izražava se ovisnost u pojedinim ekonomskim ili političkim ugovorima kojima se ne dira formalna ravnopravnost, ali se slabija država stvarno dovodi u odnos ovisnosti, kojoj je podloga često ekonomska, katkad vojno-obrambena. Zatim dolaze ugovori o savezu ili zaštiti, prema kojima jača država pruža slabijoj zaštitu, a da izravno ne dira u njezinu sposobnost i pravo da održava izravne diplomatske i ugovorne odnose s drugim državama. Često takav ugovor ima formalni oblik uzajamne obveze na pomoć i davanje vojnih olakšica. Odnos ovisnosti pojačava se ako slabija država djelomično ili posve prepusti jačoj diplomatsko zastupanje i sklapanje međunarodnih ugovora. Tu se već govori o formalnoj međunarodnoj ovisnosti, napose ako se takva država obveže da neće samostalno sklapati određene vrste ugovora, ili potpuno prepusti jačoj svoje vanjsko zastupanje. No, i uz to ona ostaje poseban subjekt MP. Pa i kad joj sve vanjske poslove vodi druga država, ipak preostaje međunarodni odnos s tom državom, i taj se odnos ravna po pravilima MP. Još dalje idu takvi odnosi tamo gdje međunarodna osobnost slabije države isčezava, gdje ona ulazi u državnopravni i upravni sustav jače države, pa ostaje samo poseban domaći aparat kaopodloga za unutrašnju upravu s većom ili manjom samoupravom.

Povijest kolonijalne ekspanzije pokazuje najrazličitije oblike i stupnjeve podločnosti i samouprave. Pritom se domaća uprava često smatrala ostatkom prošlosti koji treba postupno uzmaći pred kolonijalnom upravom. Ali, u novo doba je razvoj išao suprotnim smjerom, i domaća organizacija je više puta poslužila kao podloga za izgradnju veće samostalnosti ili postizanje neovisnosti (Maldivi, francuski protektorati na Dalekom istoku i u Sjevernoj Africi, Malaja).

240. Koji su 4 tipa odnosa ovisnosti?

Ne postoji nekoliko precizno definiranih tipova ovisnosti, nego mnogo prijelaza i kombinacija, koji se često teško uvrstavaju u određene kategorije.

Što se tiče sudionika u odnosu ovisnosti, to mogu biti države koje nastupaju formalno kao ravnopravni subjekti MP time što jedna drugoj priznaju punu suverenost.

1. Formalno najslabije, prikriveno, izražava se ovisnost u pojedinim ekonomskim ili političkim ugovorima kojima se ne dira formalna ravnopravnost, ali se slabija država stvarno dovodi u odnos ovisnosti, kojoj je podloga često ekonomska, katkad vojno-obrambena.
2. Zatim dolaze ugovori o savezu ili zaštiti, prema kojima jača država pruža slabijoj zaštitu, a da izravno ne dira u njezinu sposobnost i pravo da održava izravne diplomatske i ugovorne odnose s drugim državama. Često takav ugovor ima formalni oblik uzajamne obveze na pomoć i davanje vojnih olakšica.
3. Odnos ovisnosti pojačava se ako slabija država djelomično ili posve prepusti jačoj diplomatsko zastupanje i sklapanje međunarodnih ugovora. Tu se već govori o formalnoj međunarodnoj ovisnosti, napose ako se takva

država obveže da neće samostalno sklapati određene vrste ugovora, ili potpuno prepusti jačoj svojoj vanjsko zastupanje. No, i uz to ona ostaje poseban subjekt MP. Pa i kad joj sve vanjske poslove vodi druga država, ipak preostaje međunarodni odnos s tom državom, i taj se odnos ravna po pravilima MP.

4. Još dalje idu takvi odnosi tamo gdje međunarodna osobnost slabije države isčezava, gdje ona ulazi u državnopravni i upravni sustav jače države, pa ostaje samo poseban domaći aparat kaopodloga za unutrašnju upravu s većom ili manjom samoupravom.

19. VAZALITET I PROTEKTORAT

241. Koja su zajednička obilježja vazaliteta i protektorata?

Jedan način širenja država bio je osvajanje novih područja i njihovo pripajanje matičnom području. No, odavno je poznat i drugi način – da jača država ostavi slabiju, eventualno i u ratu pobijeđenu, državu da i dalje formalno postoji, ali je veže uz sebe nekim vezamapodređenosti. Tako su nastali različiti oblici vazaliteta i protektorata. Ali, osvajanje može dovesti i do potpune podređenosti neke zemlje, a da ona ipak ne postane sastavni dio osvajačeve zemlje, nego je u njegovoj vlasti kao odijeljeno područje. Nad tom zemljom vlada stvaran vlast u kojoj domaće pučanstvo nema nikakva udjela. Iako je poznat svagdje, taj se oblik – kolonija – osobito proširio u doba kolonijalne ekspanzije i doživio najviši uspon prije I. Svjetskog rata s razvijenim kolonijalnim carstvima nekih europskih država.

Zajednička crta vazaliteta i protektorata je to što kod oba oblika podređenosti postoji pravni odnos jednostrane ovisnosti slabije države prema jačoj. Odnos nastaje najčešće ugovorom između njih, a taj ugovor pobliže određuje sadržaj samog odnosa. Zajednička crta svih takvih odnosa je da jedna država pruža drugoj zaštitu i pomoć prema trećim državama, a zato ona ima pravo utjecati na vođenje vanjskih poslova zavisne države. Time je svakako umanjena ili sasvim isključena djelatna sposobnost zavisne države, no ona ipak posjeduje međunarodnopravni subjektivitet.

242. Što je to vazalitet?

Vazalitet je jedan od oblika odnosa ovisnosti čiji naziv je MP preuzelo iz srednjovjekovnog feudalnog prava. Njime su se u MP u prošlosti označavali određeni odnosi ovisnosti tzv. vazalnih zemalja prema tzv. državi sizerenu. Vazalitet je u pravilu bio privremeni odnos ovisnosti za čijeg trajanja je vazalna zemlja postupno stjecala neovisnost prema državi sizerenu. Za trajanja tog odnosa, te zemlje su bile ograničeno pravno i djelatno sposobne. One nisu mogle slati niti primati poslanike, nego su u njihovim prijestolnicama najčešće sjedili iskusniji diplomati s naslovom generalnog konzula. Zbog ograničenja u pravila tih zemalja, one su se označavale kao polusuverene. O konkretnom odnosu je ovisilo kakva su bila ostala prava sizerena prema vazalu, posebno je li vazalna zemlja sama za sebe mogla voditi rat. Tako je Bugarska vodila praprotiv Srbije 1885.

U 19. st. vazalitetom se nazivao prijelazni oblik odnosa u kojem su se nalazile balkanske države (Bugarska, Crna Gora, Moldavija, Srbija, Vlaška) u svojem razvoju prema samostalnosti od OC. Posljednja je u tom odnosu bila Bugarska, do 1908. g. Vazalitetom se također nazivao i odnos ovisnosti indijskih država prema UK sve do 1947.

243. Što je to protektorat?

Protektorat je mnogo češći oblik odnosa ovisnosti. Taj naziv se upotrebljavao i upotrebljava se za razne oblike veza ovisnosti, pa to nije neki jedinstveni tip nego svaki pojedini odnos protektorata ima svoje osobitosti koje proizlaze iz ugovora o protektoratu i iz njihove primjene u praksi.

Kod protektorata su bitni dužnost zaštite i pravo utjecanja na vanjske poslove zaštićene države. To je, dakle, takav odnos dviju država u kojem jedna od njih ima, obično temeljem ugovora, određeni utjecaj na vanjsku politiku druge, ponekad i na njezine unutrašnje poslove, a preuzima zaštitu te države prema trećima. Naziv protektorat služi i kao oznaka za zaštićenu zemlju.

U pravilu, protektorat se zasniva ugovorom, ali može nastati i faktično. Egipat je stvarno bio pod protektoratom VB od okupacije 1882.

Dužnost zaštite ravna se po ugovoru kojim je odnos osnovan. Uglavnom je zaštitnica dužna štiti zaštićenu državu od napada izvana, podupirati je u obrani njezinih prava i u njezinim opravdanim zahtjevima. Ako država štitičenica nema svojih zastupstava u inozemstvu – redovito – zaštitnica preuzima zastupanje interesa zaštićene države i njezinih podanika. Katkada zaštitnica preuzima i jamstvo za unutrašnji pravni poredak zaštićene države.

Utjecaj na vanjske poslove je izravan ili neizravan. Kod izravnog utjecaja, zaštitnica sama vodi vanjske poslove štitičenice države. Kod neizravnog, zaštitnica zadržava pravo kontrole i odobrenja, no to je bilo rijetko; štitičenici se pušta da djelomično vodi vanjske poslove, a zaštitnica provodi nadzor, ili je pak potrebno njezino odobrenje za pojedine akte.

Budući da štitičenica ostaje subjektom MP, ona može stupiti u ugovorni odnos s drugim državama, ili izravno ili posredovanjem države zaštitnice. Prvo je moguće svagdje gdje ugovor o zaštiti ne ograničava djelatnu sposobnost štitičenice. Ugovor o protektoratu ne dira u starije ugovore štitičenice. Ako bi oni bili protivni novostvorenom odnosu

protektorata, valja nastojati da se izmijene ili ukinu redovitim putem sporazuma s drugom ugovornom strankom ili strankama. Napose ne prestaje sposobnost zaštićene države da bude ratnom strankom, jedino odluka o stupanju u rat može pripadati zaštitnici.

Zasnivanje protektorata ponajprije djeluje među samim strankama tog odnosa. Za treće države ugovor o zasnivanju protektorata je *res inter alias acta*. Zato se one obavješćuju o novostvorenom odnosu, pa to novo stanje (npr. pravo zaštitnice na zastupanje zaštićene države) djeluje prema njima pošto su primile na znanje to priopćenje ili priznale to stanje, ili mu nakon priopćenja barem nisu prigovorile.

244. Navedite primjer protektorata!

Egipat je fakično bio pod protektoratom VB od okupacije 1882. U povijesti je poznat i primjer kolektivnog protektorata više država – Krakov je bio pod protektoratom Austrije, Prusije i Rusije. Ima i primjera da je zaštićena teritorijalna jedinica nastala po istom ugovoru kojim je osnovan protektorat – Krakov, Jonski otoci, Gdanjsk, STT. Maroko je bio podijeljen na dva protektorata – francuski i španjolski.

Odnosi koji su danas uspostavljeni između bivših nesamoupravnih poručja otočja Cook i Niue i Novog Zelanda, te dijelova bivšeg starateljskog područja Pacifičkih otoka i Sjedinjenih Država – sadržavaju komponente odnosa koji se nazivao protektoratom.

Monako je protektorat Francuske, osnovan 1918. – Francuska štiti neovisnost i cjelovitost područja Kneževine Monako, a Monako se obvezao da će sve međunarodne odnose uređivati u sporazumu s Francuskom. Ipak, Monako sam sklapa međunarodne ugovore, Da bi se ustanovilo regentstvo ili nasljedstvo, potrebna je privola Francuske. Kad ne bi bilo nasljednika na kneževsko prijestolje po nasljednom redu, Monako bi postao autonomna država pod protektoratom Francuske. Monako je 1993. u članjen u UN. Godine 2002., potpisan je novi ugovor s Francuskom u kojem je dogovoreno da kneževina ostane nezavisna država čak i u slučaju ako nema nasljednika dinastije.

245. Kakav je odnos šticienica i njihovih budućih i postojećih ugovornih odnosa u protektoratu?

Budući da šticienica ostaje subjektom MP, ona može stupiti u ugovorni odnos s drugim državama, ili izravno ili posredovanjem države zaštitnice. Prvo je moguće svagdje gdje ugovor o zaštiti ne ograničava djelatnu sposobnost šticienice. Ugovor o protektoratu ne dira u starije ugovore šticienice. Ako bi oni bili protivni novostvorenom odnosu protektorata, valja nastojati da se izmijene ili ukinu redovitim putem sporazuma s drugom ugovornom strankom ili strankama. Napose ne prestaje sposobnost zaštićene države da bude ratnom strankom, jedino odluka o stupanju u rat može pripadati zaštitnici.

246. Kakav je odnos protektorata i trećih država?

Zasnivanje protektorata ponajprije djeluje među samim strankama tog odnosa. Za treće države ugovor o zasnivanju protektorata je *res inter alias acta*. Zato se one obavješćuju o novostvorenom odnosu, pa to novo stanje (npr. pravo zaštitnice na zastupanje zaštićene države) djeluje prema njima pošto su primile na znanje to priopćenje ili priznale to stanje, ili mu nakon priopćenja barem nisu prigovorile.

247. Odnos protektorata i kolonijalnog širenja

Odnos protektorata je u 19. i 20.st. služio za kolonijalno širenje. On je dopuštao da se kolonijalna vlast širi brže i na veće prostore, a da se pritom nisu morala upotrijebiti jaka vojna sredstva kojima bi se upokoravala i držala u pokornosti prostrana kolonijalna područja. Pod protektorat su stavljane male državne jedinice pod domaćom vladom, koje nisu imale nikakvu međunarodnu važnost, tako da je protektorat bio samo oblik kolonijalne uprave. No, protektoratom su se služile velevlasti i da bi pokorile velike izgrađene države koje se nisu smatrale ravnopravnim članovima međunarodne zajednice jer nisu pripadale krugu europskih država. Da bi se zadobili takvi protektorati i da bi ih priznali suparnici u kolonijalnom širenju, između suparničkih velevlasti vodili su se dugi pregovori, pojedina područja se dijelila, zamjenjivala, kompenzirala. VB nije formalno proglasila protektorat nad Egiptom, koji je stvarno postojao od 1882., kako druge države ne bi prigovorile. Pritom su katkad nastajali odnosi koji nisu vodili računa o realnostima i interesima zemlje i naroda protektorata, poput spomenutog primjera Egipta ili podjela Maroka 1912. na dva protektorata (francuski i španjolski).

Kao što je stvaranje protektoratskih odnosa uglavnom bilo vezano za kolonijalno širenje, tako su ti odnosi počeli nestajati u doba razgradnje kolonijalnog sustava, koja se sada nalazi u završnoj fazi. Francuska je sredinom 50ih razriješila protektoratske odnose koji su se odnosili na velike i izgrađene afričke države (Maroko, Tunis) i azijske države (Vijetnam, Kambodža, Laos), što nije išlo bez oštih sukoba. Francuska je nakon II. svjetskog rata pokušala privezati te države uz sebe u obliku „pridruženih država“ Francuske unije, ali taj pokušaj nije uspio. Maroko je nakon posebnih pregovora sa Španjolskom ponovo postigao svoje jedinstvo (1956.), koje je upotpunjeno likvidiranjem dotadašnjeg međunarodnog položaja Tangera.

I britanski kolonijalni protektorati nestali su u procesu dekolonizacije, ali kako su njihovi protektorati bili različitog tipa od francuskih, protektoratske države i državnice postale su dijelom novih neovisnih država. I izvaneuropske države su imale slične odnose.

248. Protektorat u vrijeme UN-a

Protektorski odnos ne nestaje ni u vrijeme UN, kad je gotovo svim zemljama svijeta priznat status suvereno jednakih država i sve su primljene u UN. Ne samo da odnos pomoći i zaštite u vanjskim poslovima i dalje postoji između većih, snažnijih i manjih država (npr. između Novog Zelanda i Zapadnog Samoa), već je protektorat odnos koji je moguć između samih UN i pojedinih područja kojima, zbog raznih razloga, ne može upravljati isključivo domaće stanovništvo. Tako je STT trebao biti protektorat UN. Posljednjih godina pojedine mirovne operacije UN, uz temeljnu zadaću očuvanja mira, imaju i raznovrsne upravne i zaštitne ovlasti u područjima koja trebaju privesti mirnom i samostalnom životu (nadzor nad povlačenjem stranih trupa, povratak izbjeglica, oslobađanje političkih zatvoreniha, kažnjavanje ratnih zločinaca, osiguranje i provođenje izbora).

Izraz „protektorat“ UN ili EU izričito se spominjao tijekom 1993. u raznim prijedlozima za prekid rata i buduće ustrojstvo BiH, odnosno pojedinih njezinih dijelova ili gradova, a status te države (članice UN) uspostavljen je 1995. Daytonskim ugovorom, sadržava značajne elemente njezine podređenosti međunarodnoj zajednici (UN i EU). Za takve slučajeve najčešće privremenog ograničavanja suverenosti pojedinih država mogli bismo rabiti naziv „zaštićene države“ koji su predložili neki, kako bi senjihov status razlikovao od pravih protektorata.

249. Što znaš o subjektivitetu i pravnoj djelatnosti protektorata!

Utjecaj na vanjske poslove je izravan ili neizravan. Kod izravnog utjecaja, zaštitnica sama vodi vanjske poslove štice države. Kod neizravnog, zaštitnica zadržava pravo kontrole i odobrenja, no to je bilo rijetko; štice se pušta da djelomično vodi vanjske poslove, a zaštitnica provodi nadzor, ili je pak potrebno njezino odobrenje za pojedine akte.

Budući da štice ostaje subjektom MP, ona može stupiti u ugovorni odnos s drugim državama, ili izravno ili posredovanjem države zaštitnice. Prvo je moguće svagdje gdje ugovor o zaštiti ne ograničava djelatnu sposobnost štice.

250. Koje su 2 moguća načina nastanka protektorata?

U pravilu, protektorat se zasniva ugovorom, ali može nastati i faktično. Egipat je stvarno bio pod protektoratom VB od okupacije 1882.

20. MANDATI I STARATELJSTVA

251. Što je mandat?

S I. svjetskim ratom nije promijenjen sustav, ali sazrijeva spoznaja o tome da je kolonijalni režim nepravda prema narodima tih kolonija. Kolonijalne sile sve više nastoje prikazati da se kolonijalna uprava brihne za napredak kolonijalnih naroda. U tom raspoloženju, sile pobjednice u I. svjetskom ratu nisu se usudile podijeliti posjedepobijeđenih država na dotadašnji način, nego je ubačena misao o mandatu, koji bi prosvijećeni narodi preuzeli nad zaostalim narodima tih područja. Pakt Lige naroda proglašava dobrobit i razvoj tih naroda svetim zadatkom civilizacije, i određuje neka pravila za upravu mandatskim područjima koja se provodi u ime Lige naroda i pod njezinim nadzorom. Pod mandat su došle neke zemlje bivšeg Osmanskog Carstva i njemačke kolonije.

252. Koje oblike mandata imamo?

Pod mandat su došle neke zemlje bivšeg Osmanskog Carstva i njemačke kolonije. Prema stupnju razvoja, podijeljene su na 3 kategorije – A, B, C.

Mandati A bile su zemlje koje se već mogu privremeno priznati kao neovisne, ali uz uvjet da primaju savjete i pomoć postavljenog im mandatar. Kad bi neka od tih zemalja postigla dovoljan stupanj razvoja da može posve sama sobom upravljati, trebalo je da mandat prestane. Mandati A bili su Sirija i Libanon pod mandatom Francuske; Palestina, Irak i Transjordanija (Jordan) pod mandatom VB.

Za mandat B određene su zemlje koje nisu imale domaće neovisne političke organizacije, ali je mandatar upravljao njima posebno i uz neka ograničenja i obveze. Mandat B bili su – Togo i Kamerun podijeljeni između VB i Francuske; Njemačka Istočna Afrika pod VB; Ruanda i Urundi pod Belgijom.

Mandat C protezao se na područja koja su najviše zaostala, pa je mandatar njima upravljao po svojim zakonima. Mandat C bili su – Njemačka Jugozapadna Afrika pod Južnoafričkom Unijom (Južna Afrika); Zapadni Samoa pod Novim Zelandom; Nauru pod VB, Australijom i Novim Zelandom; Njemačka Nova Gvineja i ostali njemački otoci južno od Ekvatora pod Australijom; njemački otoci u Tihom oceanu pod Japanom.

Budući da je namjena mandata A bila da se razviju u potpuno samostalne države, i kako su ta područja barem ograničeno bila nositelji međunarodnih prava i obveza, možemo reći da su ti mandati bili međunarodne osobe, a njihov odnos sličaj je protektoratima. Zapravo, mandatske države su tim područjima vladale kao svojim pokrajinama i kolonijama. Tek nakon II. svjetskog rata se izmijenio njihov položaj. Na temelju Povelje UN, preostali mandati (B,C) podvrgnuti su sustavu starateljstva, a mandati A stekli su samostalnosti.

253. Objasni mandat A!

Mandati A bile su zemlje koje se već mogu privremeno priznati kao neovisne, ali uz uvjet da primaju savjete i pomoć postavljenog im mandatarara. Kad bi neka od tih zemalja postigla dovoljan stupanj razvoja da može posve sama sobom upravljati, trebalo je da mandat prestane. Mandati A bili su Sirija i Libanon pod mandatom Francuske; Palestina, Irak i Transjordanija (Jordan) pod mandatom VB.

254. Objasni mandat B!

Za mandat B određene su zemlje koje nisu imale domaće neovisne političke organizacije, ali je mandatar upravljao njima posebno i uz neka ograničenja i obveze. Mandat B bili su – Togo i Kamerun podijeljeni između VB i Francuske; Njemačka Istočna Afrika pod VB; Ruanda i Urundi pod Belgijom.

255. Kakav je pravni status mandata C?

Mandat C protezao se na područja koja su najviše zaostala, pa je mandatar njima upravljao po svojim zakonima. Mandat C bili su – Njemačka Jugozapadna Afrika pod Južnoafričkom Unijom (Južna Afrika); Zapadni Samoa pod Novim Zelandom; Nauru pod VB, Australijom i Novim Zelandom; Njemačka Nova Gvineja i ostali njemački otoci južno od Ekvatora pod Australijom; njemački otoci u Tihom oceanu pod Japanom.

256. Navedite obveze države mandatarara prema mandatima B i C!

Pakt Lige naroda je nametnuo različite obveze mandatarima, a glede mandata B i C su istaknute sljedeće obveze – 1) suzbijanje zloupotreba, poput trgovanja robljem i prodaje oružja i alkohola; 2) osiguranje slobode savjesti i vjeroispovijedi; 3) zabrana podizanja utvrda, vojnih baza i vojne izobrazbe pučanstva za druge svrhe nego što je obrana samog mandatnog područja; 4) poštovanje načela otvorenih vrata za trgovinu svih članova Lige naroda.

257. Koje su bile dužnosti države mandateljice, što je morala, a što nije smjela?

Država koja je preuzela mandat provodila je svoje ovlasti kao mandatar Lige naroda, i u njezino ime. Morala je Ligi slati godišnje izvještaje, koje je ispitivalo posebno pomoćno tijelo – Stalni odbor za mandate. Vrhovni nadzor je provodilo Vijeće Lige naroda.

Pakt Lige naroda je nametnuo različite obveze mandatarima, a glede mandata B i C su istaknute sljedeće obveze – 1) suzbijanje zloupotreba, poput trgovanja robljem i prodaje oružja i alkohola; 2) osiguranje slobode savjesti i vjeroispovijedi; 3) zabrana podizanja utvrda, vojnih baza i vojne izobrazbe pučanstva za druge svrhe nego što je obrana samog mandatnog područja; 4) poštovanje načela otvorenih vrata za trgovinu svih članova Lige naroda.

258. Koja su područja nakon I. svjetskog rata ušla u sustav mandata?

Sile pobjednice u I. svjetskom ratu nisu se usudile podijeliti posjedepobijeđenih država na dotadašnji način, nego je ubačena misao o mandatu, koji bi prosvijećeni narodi preuzeli nad zaostalim narodima tih područja. Pod mandat su došle neke zemlje bivšeg Osmanskog Carstva i njemačke kolonije

259. Što sadrži Deklaracija o nesamoupravnim područjima?

Tijekom II. svjetskog rata sazrijevala je misao da je vladanje kolonijama protivno shvaćanju da svaki narod ima pravo vladati sam sobom i svojom zemljom. Iako se tada u kolonijalnim državama, od kojih su najveće bile među moćnim pobjednicima u ratu koji se približavao kraju, nije moglo nametnuti da neposredno priznaju kolonijalnim narodima pravo na samoodređenje i da im dadu samostalnost, ipak se od njih tražilo da priznaju da njihova uprava u kolonijama mora služiti za dobro naroda tih zemalja. One su morale pristati da se u budućem uređenju svijeta potrebna pažnja obrati kolonijalnom pitanju i da im se u tom smislu nametnu određene obveze.

Konačni ishod rasprava i djelovanja suprotnih težnji i utjecaja označen je *Deklaracijom o nesamoupravnim područjima*, koja je ušla u Povelju UN. Nalaže državama koje upravljaju nesamoupravnim područjima određene obveze. Uvodno se određuje da članovi UN koji imaju ili preuzmu odgovornost za upravljanje nesamoupravnim područjima priznaju načelo da su interesi stanovnika tih područja prvenstveni i da prihvaćaju kao svetu dužnost obvezu da što je više moguće unapređuju blagostanje stanovnika. Među ostalim, države upraviteljice preuzimaju ove dužnosti:

- a) da osiguravaju, poštujući kulturu odnosnog pučanstva, njihov politički, ekonomski, socijalni i prosvjetni napredak, pravedno postupanje s njima i njihovu zaštitu protiv zloupotreba;
- b) da razvijaju samoupravu, vodeći računa o političkim težnjama tog pučanstva i potpomažući ih u postepenom razvijanju njihovih slobodnih političkih ustanova, u skladu s posebnim okolnostima svakog područja i njegova pučanstva te raznim stupnjevima njegova napretka;
- c) da učvršćuju međunarodni mir i sigurnost;
- d) da unapređuju konstruktivne mjere razvoja, potiču istraživačke radove, surađuju međusobno i kada i gdje je umjesno, sa specijaliziranim međunarodnim tijelima radi stvarnog postizanja socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih ciljeva.

Ta deklaracija se odnosi na sva nesamoupravna područja, a to su ona čije pučanstvo nije još postiglo punu mjeru samouprave. Dakle, tom su oznakom obuhvaćena i starateljska područja – uglavnom preostali mandati – kao i ona koja su bila pod bilo kakvim oblikom kolonijalne uprave.

260. Što znaš o ograničenju primjene starateljskog sustava?

Za starateljska područja Povelja uvodi posebni sustav upravljanja i nadzora. Taj sustav je predviđen prvenstveno za područja koja su dotad bila pod mandatom, zatim za područja koja bi se nakon završetka II. svjetskog rata oduzela pobijeđenim državama, a taj sustav se mogao primijeniti i na druga područja dobrovoljnom odlukom država koje njima upravljaju (ovo zadnje nije ni sa kim ostvareno).

Odredba Povelje o pretvaranju mandatskih područja u starateljska provedena je za sve mandate B i C, osim Jugozapadne Afrike. Dotadašnje mandatske upraviteljice postale su upravnim vlastima u smislu Povelje. Upravu nad otočjem u Tihom oceanu, koje je dotad bilo u mandatskoj upravi Japana, preuzele su SAD. Povelja određuje da se starateljski sustav ne primjenjuje na zemlje koje su postale članice UN, među kojima se odnosi moraju temeljiti na poštovanju načela suverene jednakosti. U smislu tog propisa, pod starateljstvo nisu došle bivše mandatske zemlje Francuske – Libanon i Sirija, kao ni zemlje pod mandatom VB – Transjordanija (Jordan) i Irak. Svim preostalim mandatima A je priznata samostalnost u tijeku stvaranja i početka rada UN. Palestinu, koja je također bila mandat A, VB je napustila 1948. Tad je na tom području trebalo uspostaviti dvije samostalne države – židovsku i arapsku, uz poseban status Jeruzalema. Međutim, umjesto toga, nakon arapsko-židovskog rata je 1948. stvorena država Izrael.

Odredba o područjima oduzetima pobijeđenim državama primijenjena je na bivšu talijansku koloniju Somaliju. Za nju je uvedeno starateljstvo 1950. pod upravom Italije, uz pomoć savjetodavnog odbora od 3 člana. Ukupno je 11 ovih područja stavljeno pod starateljstvo – Britanski Togo, Francuski Togo, Francuski Kamerun, Britanski Kamerun, Somalija, Tanganjika (VB), Zapadni Samoa (NZ), Nauru (Australija), Ruanda-Urundi (Belgija), Nova Gvineja (Australija), Pacifički otoci (SAD).

261. Što je to starateljstvo?

To je posebni odnos novog tipa u usporedbi s drugim oblicima odnosa ovisnosti. Sigurno je da su starateljska područja posebni međunarodni individualiteti i da partikularno pravo UN štiti interese područja i njihovih stanovnika. S obzirom na to, može se reći da su starateljska područja posebni subjekti MP, ali bez djelatne sposobnosti. U ime njih djeluje država kojoj je neko područje povjereno, kao upravna vlast, ali njezino je djelovanje ograničeno i materijalno, svrhom samoga starateljstva, i formalno, jakom nadzornom vlašću UN. Stavljanje nekog područja pod starateljstvo se određuje ugovorom između države koja će vršiti upravu i onog organa UN koji je nadležan za brigu i nadzor nad starateljstvom. To je Vijeće sigurnosti za tzv. strategijske zone, a Opća skupština za sva ostala područja. Ugovor sadržava potanje odredbe o uvjetima pod kojima se vrši starateljstvo. Takav ugovor morale su sklopiti i sve države upraviteljice mandatskih područja koja su se pretvarala u starateljska.

Povelja dopušta da starateljsku upravu provodi više država zajedno, ili da je preuzmu UN. Na temelju toga su za otok Nauru bile tri upravne vlasti – Australija, NZ i VB, ali je upravu vršila Australija.

262. Koje su 3 vrste područja mogla ući u sustav starateljstva?

Taj sustav je predviđen prvenstveno za područja koja su dotad bila pod mandatom, zatim za područja koja bi se nakon završetka II. svjetskog rata oduzela pobijeđenim državama, a taj sustav se mogao primijeniti i na druga područja dobrovoljnom odlukom država koje njima upravljaju (ovo zadnje nije ni sa kim ostvareno).

263. Koje su ovlasti i dužnosti Starateljskog vijeća?

Za poslove starateljstva Povelja je predvidjela poseban organ UN – Starateljsko vijeće. Ono je radilo pod vodstvom Opće skupštine za sva područja osim strategijskih zona, za koje je ulogu Opće skupštine vršilo Vijeće sigurnosti. Kao strategijska zona, tj. područje bitno u vojnome smislu, proglašeni su samo Pacifički otoci koji su stavljeni pod starateljstvo SAD.

Dok traje starateljstvo, Povelja određuje da se uprava ima provoditi u interesu pučanstva. Zato Povelja napose ističe da Starateljsko vijeće može primati peticije i pri tome se savjetuje s državom upraviteljicom. Starateljsko vijeće ujedno nadzire provođenje uprave s pomoću upitnika na temelju kojih država upraviteljica mora slati godišnje izvještaje namijenjene Općoj skupštini, a može vršiti svoje pravo nadzora i s pomoću nadzornih posjeta (obilazaka) koje određuje u sporazumu s državom upraviteljicom.

Iako su nestala sva starateljska područja, i dalje formalno postoji Starateljsko vijeće. S obzirom da više nema država upraviteljica, ono je sastavljeno samo od 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti UN. Nestankom starateljskih područja, Starateljsko vijeće je izgubilo razlog postojanja. Naime, osim bivših mandata i područja oduzetih od pobijeđenih država u II. svjetskom ratu, Povelja je predviđala i mogućnost da se starateljstvo uspostavi nad područjem koje država upraviteljica dobrovoljno podvrgne tom sustavu. Međutim, podvrgavanje bilo kojeg od

preostalih nesamoupravnih područja sustavu starateljstva na temelju jednostrane odluke države upraviteljice bilo bi protivno pravu naroda na samoodređenje.

Održavanje na životu bitno reduciranog Starateljskog vijeća opravdavallo se desetak godina nakanom da se tom Vijeću provjeri neko novo važno područje međunarodnih odnosa – npr. borba za zaštitu okoliša ili upravljanje prostorima koji su opće dobro čovječanstva, ili zaštita manjina i domorodačkih naroda. Međutim, budući da o nekoj novoj ulozi Starateljskog vijeća nije bilo sporazuma, na sastanku šefova država i vlada država članica UN je 2005. predloženo da se iz Povelje brišu odredbe o Starateljskom vijeću. Te odredbe se formalno mogu ukloniti iz povelje samo njezinom formalnom izmjenom. Međutim, s obzirom da i neke druge odredbe treba mijenjati ili eliminirati, formalna izmjena Povelje bit će moguća kad međunarodna zajednica postigne opći sporazum.

264. Tko ima nadležnost nad starateljskim područjima?

U doba Lige naroda se mandatskim područjima bavio poseban pomoćni organ, Stalni odbor za mandate.

Za poslove starateljstva *Povelja UN* je predviđala poseban organ, Starateljsko vijeće. Ono je radilo pod vodstvom Opće skupštine za sva područja, osim strategijskih zona, za koje je ulogu Opće skupštine vršilo Vijeće sigurnosti. Kao strategijska zona, tj. područje bitno u vojnom smislu, proglašeni su Pacifički otoci, koji su stavljeni pod starateljstvo SAD.

265. Koje su temeljni zadaci i funkcije Starateljskog vijeća?

Starateljsko vijeće je u Povelji označeno kao jedan od „glavnih“ organa UN. Međutim, prava priroda njegove uloge jasno proizlazi iz čl. 87, u kojem se kaže da funkcije starateljstva obavlja Opća skupština i pod njezinim vodstvom Starateljsko vijeće. Dakle, u obavljanju funkcija starateljstva vodeću ulogu ima Opća skupština. Te funkcije ona može sama obavljati, ili nadzirati djelovanje Starateljskog vijeća. A funkcije i ovlasti starateljstva, navedene u tom članku Povelje jesu –

a) razmatranje izvještaja upravnih vlasti; b) primanje i ispitivanje peticija; c) određivanje, u dogovoru s upravnom vlasti, povremenih obilazaka starateljskih područja; d) poduzimanje tih i drugih djelatnosti u skladu s uvjetima starateljskih sporazuma. Vijeće sastavlja upitnik o napretku stanovništva starateljskog područja na političkom, ekonomskom, socijalnom i prosvjetnom polju, a države upraviteljice upućuju na temelju tih upitnika godišnje izvještaje Općoj skupštini.

Po svemu navedenom se vidi da je uloga Starateljskog vijeća, zapravo, pomoćno-tehnička. Zato se u Povelji i kaže da Starateljsko vijeće djeluje pod vodstvom Opće skupštine i da joj pomaže. Za tu svrhu određuje se da u sastav Vijeća uđu posebno kvalificirane osobe kao zastupnici država članica. Što se tiče strategijskih područja (strategijskih zona), tu Vijeće preuzima ulogu Opće skupštine. Starateljsko vijeće ima ovdje pomoćnu ulogu s obzirom na funkcije UN koje se odnose na politička, ekonomska, socijalna i prosvjetna pitanja.

Uz poslove i zadatke koji pripadaju Starateljskom vijeću na temelju Povelje, tom su organu povjeravani i neki poslovi koji su se odnosili na područja nad kojima su nekad postojali mandati, ali nad kojima nije uspostavljen odnos starateljstva. Tako je Starateljsko vijeće ispitivalo izvješća o Jugozapadnoj Africi i radilo na izradi posebnog režima za grad Jeruzalem.

Nakon osamostaljenja i posljednjeg područja nestao je temeljni razlog postojanja Starateljskog vijeća. Trebalo bi dakle to tijelo ukinuti ili mu naći novu zadaću. U očekivanju odluke o svojoj budućnosti, Starateljsko vijeće je izmjenom svog *Poslovnika* 1994. odlučilo da se neće sastajati svake godine nego samo prema potrebi.

1994. je tadašnji glavni tajnik UN, Boutros Boutros-Ghali, predložio Općoj skupštini da pristupi izmjeni *Povelje* kojom bi se Starateljsko vijeće ukinulo. Ta preporuka se nije ostvarila, a novi tajnik, Kofi Annan, predložio je 1997. da se Starateljsko vijeće rekonstruira i da dobije potpuno nove zadatke. Njime bi se države članice UN i općenito međunarodna zajednica trebali koristiti za „zajedničko starateljstvo“, tj. brigu nad globalnim okolišem i zajedničkim prostorima, kao što su oceani, atmosfera i svemir. Međutim, kako nikakva nova zadaća nije dana Starateljskom vijeću, na sastanku najviših predstavnika država članica UN, održanom povodom 60. godišnjice te organizacije, usvojen je zaključak da treba ukloniti glavu XIII. (Starateljsko vijeće) *Povelje*, kao i svako spominjanje Starateljskog vijeća u glavi XII. (Međunarodni sustav starateljstva). Međutim, bez obzira na to koliko je taj zaključak logičan, proteklih 65 godina UN-a potvrđuje kako je svaku, pa i najlogičniju formalnu izmjenu *Povelje* teško provesti zbog raznovrsnosti interesa i stajališta država članica. Zato prijedlog Konferencije iz 2005. nije ostvaren.

266. Koja bivša mandatna područja nisu došla pod starateljstvo?

Odredba *Povelje* o pretvaranju mandatskih područja u starateljska je provedena za sve mandate B i C, osim Jugozapadne Afrike (danas Namibija).

Također, *Povelja* određuje da se starateljski sustav neprimjenjuje na zemlje koje su postale članice UN među kojima se odnosi moraju temeljiti na poštovanju načela suverene jednakosti. U smislu tog propisa, pod starateljstvo nisu došle bivše mandatske zemlje Francuske – Libanon i Sirija; kao ni zemlje pod mandatom VB – Transjordanijska (Jordan) i Irak).

267. Kakav je status starateljskog područja?

Starateljska područja su posebni međunarodni individualiteti i partikularno pravo UN štiti interese područja i stanovnika. S obzirom na to, ona su posebni subjekti MP, ali bez djelatne sposobnosti. U ime njih djeluje država kojoj je neko područje povjereno, kao upravna vlast, ali njezino je djelovanje ograničeno i materijalno, svrhom samoga starateljstva, i formalno, jakom nadzornom vlašću UN.

268. Koji su temeljni zadaci sustava starateljstva?

To su:

1. jačanje međunarodnog mira i sigurnosti;
2. unapređivanje političkog, ekonomskog, socijalnog i prosvjetnog napretka stanovnika područja i njihov postupni razvoj prema samoupravi ili neovisnosti;
3. poticanje poštovanja prava čovjeka i temeljnih sloboda za sve, bez razlike s obzirom na rasu, spol, jezik ili vjeroispovjest;
4. jednako postupanje na socijalnom, ekonomskom i trgovačkom polju sa svim članovima UN i njihovim državljanima (načelo otvorenih vrata).

Najvažnija je odredba da je konačni cilj sustava starateljstva da se stanovništvo starateljskog područja razvija prema samoupravi ili neovisnosti. Pritom Povelja kaže da se treba obazirati na posebne okolnosti svakog područja i njegova pučanstva te slobodno izražene želje odnosnog pučanstva.

269. Kakav je sastav Starateljskog vijeća?

S obzirom da više nema država upraviteljica, ono je sastavljeno samo od 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti UN.

270. Odnos starateljskih područja i drugih oblika zavisnosti?

Starateljska područja su po odredbama Povelje pravno u boljem položaju od ostalih nesamoupravnih područja, ne samo zbog jačeg nadzora UN, nego i zbog određenijih obveza država upraviteljica, kao i zbog konačnog cilja – samouprava ili neovisnost. Za ostala samoupravna područja nije nadzor Poveljom toliko dobro osiguran, obveze su neodređenije i konačni cilj nije toliko jasno postavljen.

271. Što su strategijske zone?

Kao strategijska zona, tj. područje bitno u vojnome smislu, proglašeni su samo Pacifički otoci koji su stavljeni pod starateljstvo SAD. To područje se postupno oslobađa starateljstva, uspostavljajući ujedno novo uređenje odnosa sa svojim bivšim starateljem. Tako je Zajednica Sjevernomarijanskih Otoka od 1986. samoupravna zajednica u političkoj uniji i pod suverenosti SAD. Nasuprot tomu, Savezne Države Mikronezije, Republika Maršalovi Otoci i Republika Palau su samostalne države slobodno udružene s SAD. Na temelju sporazuma sa svakom, SAD osiguravaju njihovu obranu, ali sve te tri nove države imaju potpunu unutrašnju samostalnost i međunarodnopravnu osobnost, uključujući pravo na vođenje vanjskih poslova, glede kojih se ipak konzultiraju s SAD.

Prestanak starateljstva nad Pacifičkim otocima moralo je odobriti Vijeće sigurnosti UN, jer je to starateljsko područje bilo strategijska zona. Prestanak starateljstva glede Zajednice Sjevernomarijanskih Otoka, Saveznih država Mikronezije i Republike Maršalovi Otoci, Starateljsko vijeće je odobrilo Rezolucijom 683 (1990.), a dokončanje starateljstva nad Republikom Palau Rezolucijom 956 (1994.).

272. Na koji način može prestati status starateljskog područja?

Može prestati nastankom samostalne države (neovisnost), dobivanjem samouprave te tako da se neko područje pridruži nekoj drugoj zemlji.

Francuska je željela riješiti pitanje svojeg dijela Togo tako što je predvidjela da Togo dobije samoupravu unutar Francuske unije ako se narod za to izjasni putem plebiscita. Plebiscit je proveden i većina se izjasnila za novi oblik uređenja, čime bi po Povelji prestao starateljski odnos. Ali i Opća skupština nije dopustila da se bilo kakav starateljski odnos mijenja bez njezina mišljenja i odobrenja, pa je odredila da posebni odbor ispita stanje i posnese izvještaj. Na izborima '58 se većina izjasnila da neovisnost, pa je Togo postao samostalna država 1960.

Starateljstvo je moglo prestati i tako da se starateljsko područje pridruži nekoj drugoj zemlji. Prvi primjer za to je Britanski Togo. Pučanstvo tog područja se plebiscitom izjasnilo za spajanje s britanskom kolonijom Zlatnom Obalom koja je doskora imala steći samostalnost pod imenom Gama (1957.). To je ujedno prvo područje nad kojim je prestalo starateljstvo, uz odobrenje Opće skupštine, ispunjenjem uvjeta koje postavlja Povelja. Britanski Kamerun je putem održanog plebiscita izabrao istvorno rješenje tako da je njegov južni dio sjedinjen s francuskim Kamerunom, a sjeverni s Nigerijom.

Australija, koja je dobila starateljstvo nad Novom Gvinejom, upravljala je tom zemljom zajedno sa svojom koloonijom Papuom, te je postupno razvila političke ustanove do tog stupnja da je ta spojena zemlja imala svoj parlament i vladu koja se s australskom dogovarala o prelasku u stanje pune samostalnosti. Papua Nova Gvineja postala je neovisna 1975. i primljena je u UN.

Tako su Pacifički otoci gotovo 20 godina ostali jedino starateljsko područje od 11 teritorija nad kojima je bilo uspostavljeno starateljstvo. Međutim, i otočja koja su tvorila to starateljsko područje postupno su se oslobađala starateljstva SAD-a, uspostavljajući ujedno novo uređenje odnosa sa svojim bivšim starateljem. Tako je Zajednica Svjevernomojarijanskih Otoka od 1986. samoupravna zajednica u političkoj uniji i pod suverennošću SAD. Nasuprot tomu, Savezne Države Mikronezije, Republika Maršalovi Otoci i Republika Palau su samostalne države slobodno udružene s SAD. Na temelju sporazuma sa svakom, SAD osiguravaju njihovu obranu, ali sve te tri nove države imaju potpunu unutrašnju samostalnost i međunarodnopravnu osobnost, uključujući pravo na vođenje vanjskih poslova, glede kojih se ipak konzultiraju s SAD.

273. Navedite organe UN koji su nadležni za brigu i nadzor nad starateljstvom!

Za poslove starateljstva Povelja je predvidjela poseban organ UN – Starateljsko vijeće. Ono je radilo pod vodstvom Opće skupštine za sva područja osim stratejskih zona, za koje je ulogu Opće skupštine vršilo Vijeće sigurnosti. Kao stratejska zona, tj. područje bitno u vojnome smislu, proglašeni su samo Pacifički otoci koji su stavljeni pod starateljstvo SAD.

274. Navedite jedno bivše mandatno područje koje nikada nije došlo pod starateljstvo.

Jedino od bivših mandatnih područja koje nije došlo pod starateljstvo bilo je područje bivše njemačke kolonije Jugozapadne Afrike. To je područje bilo u doba Lige naroda pod mandatskom upravom Južne Afrike. Nakon rata, Južna Afrika se nastojala osloboditi svih međunarodnih obveza i posve prisvojiti to područje. Tako je ono postalo predmet žestoke protukolonijalne borbe i konačno je UN 1966. zaključio da se uprava zemlje, kojoj je prema željama stanovništva dano ime Namibija, oduzme Južnoj Africi. Imenovali su posebno vijeće za Namibiju i povjerenika UN koji je imao preuzeti upravu zemlje do daljnje odluke o njezinoj sudbini. Južna Afrika je ignorirala sve odluke UN vezane za Namibiju svo vrijeme dok je bijela manjina u Južnoj Africi provodila politiku apartheida. Kad su konačno pobijedili političari skloni demokraciji i rasnoj jednakosti, oni su se i u odnosu na Namibiju počeli podvrgavati odlukama UN. Južnoafrička vojska je 1989. napustila Namibiju te su održani izbori, a 1990. je proglašena neovisnost Namibije te je postala članicom UN.

275. Definiraj načelo otvorenih vrata u sustavu starateljstva?

To načelo je jedan od 4 temeljna zadatka sustava starateljstva. Ono nalaže jednako postupanje na socijalnom, ekonomskom i trgovačkom polju sa svim članovima UN i njihovim državljanima.

276. Što je bilo sa mandatima?

Odredba Povelje o pretvaranju mandatskih područja u starateljska provedena je za sve mandate B i C, osim Jugozapadne Afrike. Dotadašnje mandatske upraviteljice postale su upravnim vlastima u smislu Povelje. Upravu nad otočjem u Tihom oceanu, koje je dotad bilo u mandatskoj upravi Japana, preuzele su SAD. Povelja određuje da se starateljski sustav ne primjenjuje na zemlje koje su postale članice UN, među kojima se odnosi moraju temeljiti na poštovanju načela suverene jednakosti. U smislu tog propisa, pod starateljstvo nisu došle bivše mandatske zemlje Francuske – Libanon i Sirija, kao ni zemlje pod mandatom VB – Transjordanija (Jordan) i Irak. Svim preostalim mandatima A je priznata samostalnost u tijeku stvaranja i početka rada UN. Palestinu, koja je također bila mandat A, VB je napustila 1948. Tad je na tom području trebalo uspostaviti dvije samostalne države – židovsku i arapsku, uz poseban status Jeruzalema. Međutim, umjesto toga, nakon arapsko-židovskog rata je 1948. stvorena država Izrael.

277. Koja je država bila posljednja pod starateljstvom i do kada?

Tako su Pacifički otoci gotovo 20 godina ostali jedino starateljsko područje od 11 teritorija nad kojima je bilo uspostavljeno starateljstvo. Međutim, i otočja koja su tvorila to starateljsko područje postupno su se oslobađala starateljstva SAD-a, uspostavljajući ujedno novo uređenje odnosa sa svojim bivšim starateljem. Tako je Zajednica Svjevernomojarijanskih Otoka od 1986. samoupravna zajednica u političkoj uniji i pod suverennošću SAD. Nasuprot tomu, Savezne Države Mikronezije, Republika Maršalovi Otoci i Republika Palau su samostalne države slobodno udružene s SAD. Na temelju sporazuma sa svakom, SAD osiguravaju njihovu obranu, ali sve te tri nove države imaju potpunu unutrašnju samostalnost i međunarodnopravnu osobnost, uključujući pravo na vođenje vanjskih poslova, glede kojih se ipak konzultiraju s SAD.

21. NESAMOUPРАВNA PODUČJA

278. Što su nesamoupravna područja?

Povelja je uvela naziv „nesamoupravna područja“ za zemlje pod kolonijalnom upravom. *Deklaracija o nesamoupravnim područjima*, koja je sastavni dio Povelje, odnosi se na područja koih pučanstvo još nije postiglo punu mjeru samouprave. Ta široka formulacija obuhvaća sve odnose u kojima neko područje stoji pod odgovornim utjecajem neke države, nije ravnopravno uklopljeno u matično područje te države, a s druge strane, nema punu

mjeru samouprave. Takve zemlje mogu biti zemlje na vrlo različitom stupnju političkog razvoja, a različit može biti i njihov odnos prema državi koja njima upravlja. Mogu to biti posebne države s izgrađenim državnim organima, a da su ipak pod vrhovnom vlašću druge države ili makar samo pod protektoratom ili sličnom odnosu prema kojemu se stranoj državi daje pravo većeg ili manjeg utjecaja na određivanje državne politike. No, bilo je mnogo zemalja koje nisu imale nikakvu ili skoro nikakvu vlastitu upravu ni vlastite organe, nego je njima potpuno upravljala neka strana vlast.

U širem smislu, izrazom „nesamoupravna područja“ misli se i na starateljska područja.

279. Koja se područja smatraju nesamoupravnima, koliko ih je danas?

Primjenom kriterija Povelje, 1946. je utvrđeno da postoje 74 područja na koja se odnosila dužnost podnošenja izvještaja u smislu Povelje. Među njima je bila većina afričkih zemalja, mnoge azijske i većina otoka Karipskog mora, Tihog oceana i Indijskog oceana – zbog uspješne dekolonizacije, danas preostaje još samo 15ak malih nesamoupravnih područja. No, kada su se poslije za pojedina područja pojavila pitanja o tome jesu li ona ili ne obuhvaćena odredbama Povelje, odnosno postoji li ili je prestala dužnost izvještavanja, Opća skupština je 1960. utvrdila načela koja države članice u vezi s tim pitanjima trebaju uzeti u obzir. Tu se kaže da je na prvi pogled država dužna izvještavati o nekom području koje je geografski odijeljeno i od države upraviteljice se razlikuje etnički ili kulturno. Uz to, mogu doći u obzir i ostali elementi, poput elemenata upravne, političke, pravne, gospodarske ili povijesne prirode. Ako oni na odnos između područja i države upraviteljice utječu tako da stavljaju područje u podređeni položaj, oni govore u prilog predmnijeve da postoji dužnost izvještavanja.

Time su dani samo elementi za prosuđivanje, a Opća skupština ih primjenjuje prema vlastitom nahzođenju. Postavila je načelo da se geografski jedinstvena, cjelovita područja ne razdvajaju, te metode dekolonizacije nije primjenjivala na zemlju koja nije geografski odijeljena od ostalog područja države.

Povelja je u čl. 73. postavila smjernice prema kojima bi trebalo da članovi UN koji su odgovorni za nesamoupravna područja upravljaju tim područjima. To su sve one iste dužnosti koje države upraviteljice imaju i prema starateljskim područjima. Osim toga, obvezala je te države da redovito podnose glavnom tajniku UN statističke i druge informacije tehničke prirode o ekonomskim, socijalnim i prosvjetnim prilikama. To se, prema Povelji, čini radi obavještavanja, ali to ne znači da organi UN nemaju pravo raspravljati o postupcima država upraviteljica i o tome donositi odluke. Odredbe Povelje koje su rezultat kompromisa kolonijalnih i protukolonijalnih težnji, sve su više bile tumačene u smislu jačanja nadležnosti organa UN i likvidacije kolonijalne vladavine. Taj razvoj i jačanje utjecaja UN kretali su se u više smjerova.

280. Tko odlučuje o tome?

O tome odlučuju UN, odnosno Opća skupština. Definicija pojma nesamoupravnih područja je učinjena u Povelji UN, a zatim i u *Deklaraciji o nesamoupravnim područjima*.

Tako je utvrđeno da postoje 74 nesamoupravna područja. No, kada su se poslije za pojedina područja pojavila pitanja o tome jesu li ona ili ne obuhvaćena odredbama Povelje, odnosno postoji li ili je prestala dužnost izvještavanja, Opća skupština je 1960. utvrdila načela koja države članice u vezi s tim pitanjima trebaju uzeti u obzir.

281. Kakav je položaj tih područja?

Cjelokupan prikaz razvoja nesamoupravnih područja i njihova položaja pokazuje da se i pitanje o međunarodnom subjektivitetu tih područja danas postavlja bitno drukčije nego u prvo vrijeme opstanka i djelovanja UN. U to prvo vrijeme, naziv nesamoupravna područja obuhvaćao je zemlje na različitom stupnju političkog razvoja i uređenja. Pravni položaj nesamoupravnih područja imale su i neke vrlo razvijene političke jedinice, zapravo države s organiziranom vlastitom vladom, ali one su bile pod vlašću druge države u formalnom odnosu protektorata, koji je zapravo značio znatan zahvat u poslove te države. Takve zemlje – Tunis, Maroko, zemlje indokine itd. – bile su već po općem MP (prije Povelje i nezvezano na nju) subjekti MP, jedino je njihova djelatna sposobnost bila više ili manje ograničena. Ipak je Povelja – uz daljnji razvoj u UN – ojačala i njihov pravni položaj i stvorila temelje novog razvoja u smislu stjecanja samostalnosti. S tim u vezi, treba istaknuti i odredbu Povelje gdje se traži da se međunarodni odnosi razvijaju na temelju poštovanja načela ravnopravnosti i samoodređenja naroda. Dakle, Povelja je dala jednako načelni pravac budućeg razvoja, kao i temeljne uvjete za njegovo ostvarenje. Upravo su spomenute zemlje razmjerno brzo postigle samostalnost.

Međutim, velika većina nesamoupravnih područja nije bila na pisanom stupnju razvoja, pa se upravo za njih postavljalo pitanje jesu li ona međunarodni subjekt. Ona nisu imala neku vlastitu središnju vladu, iako su neke države upraviteljice u mnogima od njih podržavale tzv. plemensku upravu, tj. od starine postojeće ili za tu svrhu uspostavljene mjesne ili pokrajinske jedinice u kojima je za neke poslove zadržana uprava domaćeg stanovništva. I tu je bilo razlika, tako da su pojedini dijelovi kolonije imali svoje domaće vladare, emire, šeike, kraljeve (Buganda, Ruanda, Urundi, Basuto) i sl. No, prema van, ta područja nisu uopće dolazila do izražaja, osim kao dijelovi nekog kolonijalnog carstva. Ipak, i za takva područja vrijedila je ranije spomenuta načelna odredba Povelje, a antikolonijalna većina u Općoj skupštini pripisivala joj je sve širu i djelotvorniju primjenu. Jednako je važna

odredba čl. 73. da su interesi stanovnika nesamoupravnih područja prvenstveni, te da upraviteljice prihvaćaju obvezu da što je više moguće unapređuju blagostanje tih stanovnika.

Dakle, nesamoupravna područja bila su odijeljene jedinice na koje se pravo UN posebno obazire. One imaju svoje vlastite interese, različite od interesa države upraviteljice, dapače, često njima protivne (pogotovo s obzirom na cilj smaostalnosti). Ti su interesi pod osobitom zaštitom MP. Prema tome, svaka, pa i najzaostaliya zemlja, koja pripada kategoriji nesamoupravnih područja, bila je subjekt MP u zametku. Bilo je samo pitanje vremena i načina kada i kako će pojedino to područje doći do punijeg, odnosno punog međunarodnog subjektiviteta. Takvo shvaćanje izraženo je u raznim prigodama, a jasno i odriješito u *Deklaraciji sedam načela* – područje kolonije ili nekog drugog nesamoupravnog područja ima odvojen i različit status od područja države koja njime upravlja, takav odvojen i različit položaj u skladu s Poveljom postojat će toliko dugo dok narod te kolonije ili nesamoupravnog područja ne ostvari svoje pravo na samoodređenje, u skladu s Poveljom i njezinim ciljevima i načelima.

282. Koje države šalju izvješća?

Povelja je u čl. 73. postavila smjernice prema kojima bi trebalo da članovi UN koji su odgovorni za nesamoupravna područja upravljaju tim područjima. To su sve one iste dužnosti koje države upraviteljice imaju i prema starateljskim područjima. Osim toga, obvezala je te države da redovito podnose glavnom tajniku UN statističke i druge informacije tehničke prirode o ekonomskim, socijalnim i prosvjetnim prilikama. To se, prema Povelji, čini radi obavješćavanja, ali to ne znači da organi UN nemaju pravo raspravljati o postupcima država upraviteljica i o tome donositi odluke.

U prvom redu, stvoren je posebni pomoćni organ za razmatranje izvještaja o nesamoupravnim područjima. Takav organ nije predviđen u samoj Povelji kao što je bilo Starateljsko vijeće. Zato je Opća skupština godine 1946. osnovala Odbor za ispitivanje izvještaja o nesamoupravnim područjima, kao svoj pomoćni organ. Time je ujedno Opća skupština izrazila stajalište da obavješćavanje nije trebalo ostati samo puklo stavljanje na znanje nekih podataka o tim područjima. Ona je, preko svojeg organa, a onda i sama, već otpočetka imala aktivnu ulogu – svoje primjedbe. A te primjedbe postaju sve oštrije, one se oblikuju u preporuke, a te preporuke su zapravo zahtjevi sa sve jačim isticanjem dužnosti izvršavanja od država upraviteljica kojima su upućeni.

Pritisak Opće skupštine u pravcu dekolonizacije je sve više rastao. Najprije se nastojalo postići da sve države podnose izvještaje u smislu čl. 73. Toj dužnosti su države upraviteljice uglavnom udovoljavale (Australija, Belgija, Danska, Francuska, Nizozemska, NZ, SAD, VB). Španjolska i Portugal u početku nisu bile članice UN, ali Španjolska se nakon stupanja u članstvo dugo suzdržavala od podnošenja izvještaja, dok Portugal nije slao izvještaje, s izgovorom da su njegove kolonije sastavni dio matice zemlje. Počeo je surađivati s UN tek nakon pada diktature (1974.). Nakon toga, Portugal je u kratkom razdoblju omogućio osamostaljenje svih svojih afričkih posjeda – Mozambik, Kapverdski otoci, Sveti Toma i Prinsipe, Angola, Gvineja Bisau).

Prema Povelji, trebalo je slati samo informacije tehničke prirode koje se odnose na ekonomske, socijalne i prosvjetne prilike. No, Opća skupština je pozvala države da izvještaji obuhvate i podatke o političkom razvoju i napretku nesamoupravnih područja. To se u početku zahtijevalo na dobrovoljnoj osnovi, ali se sve više tvrdilo da je to dužnost, jer je po Povelji svrha i cilj čitavog sustava da nesamoupravna područja razvijaju svoje slobodne političke ustanove, dok se kasnije otvoreno zahtijevalo postizanje pune samostalnosti. No, ne samo da se tražilo potpunije i svestranije izvješćavanje nego su se sami izvještaji podvrgavali ispitivanju i ocjenjivanju i s političkog gledišta, a Opća skupština je tijekom vremena davala državama upraviteljicama razne primjedbe i upute. Preporučivala je da domaće pučanstvo sve više sudjeluje u stvarnom upravljanju, zahtijevalo se da se izvještava o mjerama koje su poduzete ili se misle poduzeti radi postizanja neovisnosti.

283. Koje su dužnosti država upraviteljica?

Povelja je u čl. 73. postavila smjernice prema kojima bi trebalo da članovi UN koji su odgovorni za nesamoupravna područja upravljaju tim područjima. Dužnosti su bile kao one propisane za starateljska područja. To su:

1. jačanje međunarodnog mira i sigurnosti;
2. unapređivanje političkog, ekonomskog, socijalnog i prosvjetnog napretka stanovnika područja i njihov postupni razvoj prema samoupravi ili neovisnosti;
3. poticanje poštovanja prava čovjeka i temeljnih sloboda za sve, bez razlike s obzirom na rasu, spol, jezik ili vjeroispovjest;
4. jednako postupanje na socijalnom, ekonomskom i trgovačkom polju sa svim članovima UN i njihovim državljanima (načelo otvorenih vrata).

Osim toga, obvezala je te države da redovito podnose glavnom tajniku UN statističke i druge informacije tehničke prirode o ekonomskim, socijalnim i prosvjetnim prilikama. To se, prema Povelji, čini radi obavješćavanja, ali to ne znači da organi UN nemaju pravo raspravljati o postupcima država upraviteljica i o tome donositi odluke. Odredbe Povelje koje su rezultat kompromisa kolonijalnih i protukolonijalnih težnji, sve su više bile tumačene u smislu jačanja nadležnosti organa UN i likvidacije kolonijalne vladavine. Taj razvoj i jačanje utjecaja UN kretali su se u više smjerova.

284. U čemu postoji dužnost izvještavanja?

„da redovito dostavljaju, radi obavještavanja, a uz ograničenja koja zahtijevaju sigurnost i ustavni obziri, glavnom tajniku statističke i druge informacije tehničke prirode koje se odnose na ekonomske, socijalne i prosvjetne prilike u područjima za koje su odgovorni“

Prema Povelji, trebalo je slati samo informacije tehničke prirode koje se odnose na ekonomske, socijalne i prosvjetne prilike. No, Opća skupština je pozvala države da izvještaji obuhvate i podatke o političkom razvoju i napretku nesamoupravnih područja. To se u početku zahtijevalo na dobrovoljnoj osnovi, ali se sve više tvrdilo da je to dužnost, jer je po Povelji svrha i cilj čitavog sustava da nesamoupravna područja razvijaju svoje slobodne političke ustanove, dok se kasnije otvoreno zahtijevalo postizanje pune samostalnosti. No, ne samo da se tražilo potpunije i svestranije izvještavanje nego su se sami izvještaji podvrgavali ispitivanju i ocjenjivanju i s političkog gledišta, a Opća skupština je tijekom vremena davala državama upraviteljicama razne primjedbe i upute. Preporučivala je da domaće pučanstvo sve više sudjeluje u stvarnom upravljanju, zahtijevalo se da se izvještava o mjerama koje su poduzete ili se misle poduzeti radi postizanja neovisnosti.

I po metodama rada, djelovanje Opće skupštine i njezinih organa je postalo sve obuhvatnije i oštrije. Primale su se peticije, slale su se misije, određivali su se plebisciti i sl.

285. Da li upraviteljice mogu samostalno odlučivati o prestanku izvještavanja?

Države upraviteljice nastojale su izbjeći nadzor UN, odnosno težnju da nesamoupravna područja budu oslobođena njihove vlasti. Pritom su tražile što uže, doslovno tumačenje odredbi Povelje, koje su same interpretirale tako da barem za neka područja dokažu da nisu samoupravna ili da su prestala to biti, pa da zato nema dužnosti izvještavanja. Među ostalim, tumačilo se da postizanje unutrašnje samouprave na ekonomskom, socijalnom i prosvjetnom polju znači dovoljan stupanj razvoja da prestane dužnost izvještavanja i, prema tome, da odnosno područje nije više nesamoupravno. Već je spomenut primjer Portugala i njegov izgovor da nije obavezan slati izvještaje. Francuska, Nizozemska i Danska uključile su neke svoje kolonijalne posjede u ustavni poredak matice zemlje. Francuska je dala položaj francuskih departmana svojim posjedima Martinique, Guadeloupe, Francuskoj Gvajani i Reunionu. Nizozemska je pronašla slično rješenje sa svojim posjedima u Americi na temelju neke vrste federativnog uređenja, a Danska je Grenland proglasila sastavnim dijelom matice s jednakopravnim zastupstvom u danskom parlamentu. Druge države su dale pojedinim područjima visok stupanj samouprave. VB je Malti, SAD Portoriku. Primjer mijena u neprestanom razvoju odnosa daje Ovčje Otočje (Ferojski, Farski Otoci) – ono ima unutarnju autonomiju u okviru Danske. Iako Danskoj pripada vođenje vanjskih poslova, sve češće samostalno nastupa u međunarodnim odnosima.

Zato se Opća skupština načelno izjasnila protiv jednostranih odluka o prestanku izvještavanja.

Ona je istaknula da država upraviteljica ne može jednostrano odlučiti o tome je li neko područje, za koje je dotad slala izvještaje, prestalo biti nesamoupravno, pa je za sebe zahtijevala pravo da svaki slučaj ispita i odluči o njemu. Za tu svrhu je naloženo posebnom odboru da prouči koji su faktori odlučni za ocjenu je li neko područje postiglo neovisnost, ili koji drugi način samouprave, i tako je prestala dužnost izvještavanja. U konačno prihvaćenom popisu faktora navode se mnogi faktori već prema tome je li riječ o postizanju neovisnosti ili samouprave ili pak o slobodnom i jednakopravnom udruživanju s maticom zemljom. U vezi s tim, naglašava se potreba da se posredno ispita kako je ostvarivano pravo samoodređenja. Odobravajući pojedine slučajeve, Opća skupština primjećuje da je redovito poželjno da misija UN posjeti područje koje odlučuje o obliku novog stupnja razvoja, bilo prije bilo za vrijeme ostvarivanja prava na samoodređenje. Godine 1959. Opća skupština je posebnom odboru povjerila da ispita koja bi načela trebala primjenjivati u pitanju postojanja dužnosti izvještavanja.

286. Koji je cilj odredbi Povelje?

Cilj odredbi je uređenje odnosa države upraviteljice i nesamoupravnog područja, sa smjernicama za upravljanje tim područjima, te uz sve snažniji nadzor i nadležnost organa UN.

Po slovu *Povelje*, svrha i cilj čitavog sustava je da nesamoupravna područja razvijaju svoje slobodne političke ustanove, a kasnije se otvoreno zahtijevalo postizanje pune samostalnosti.

Deklaracijom iz 1960. je većina pće skupštine jasno postavila konačan i neposredan cilj – dokidanje svake kolonijalne ovisnosti bilo gdje na svijetu.

287. Kako i kada se postiže taj cilj?

Taj cilj se postiže prvo određenim ciljevima kojima se trebaju voditi članovi UN kojima je dano upravljanje nesamoupravnim područjima, a kasnije „dobrovoljnim“ izvještavanjem, koje s vremenom postaje sve važnije i na kraju dužnost država upraviteljica, uz krajnje otvoreno zahtijevanje UN za postizanjem pune samostalnosti. Veliku ulogu je odigrala činjenica da su se izvještaji krenuli ispitivati i ocjenjivati i s političkog gledišta, a Opća skupština je davala državama upraviteljicama razne primjedbe i upute, a zahtijevalo se i sudjelovanje domaćeg stanovništva u stvarnom upravljanju se izvještavanje o mjerama radi postizanja neovisnosti.

Opća skupština i njeni organi primali su peticije, slali misije, određivali plebiscite i sl.

Deklaracijom iz 1960. je većina Opće skupštine jasno postavila konačan i neposredan cilj – dokidanje svake kolonijalne ovisnosti bilo gdje na svijetu. Njome Opća skupština svečano proglašava potrebu da se brzo i bezuvjetno dokonča kolonijalizam u bilo kojem obliku. Svi narodi imaju pravo na samoodređenje, a nedostatak preduvjeta na političkom, gospodarskom, socijalnom ili obrazovnom polju ne smije biti izgovor za odgađanje neovisnosti. Zato Opća skupština traži da se odmah poduzmu mjere da se u svim nesamoupravnim zemljama vlast prenese na pučanstvo tih zemalja, u skladu sa slobodno izraženim željama, kako bi one mogle uživati potpunu neovisnost i slobodu.

288. Tko odlučuje o tome?

UN, tj. Opća skupština. Opća skupština je istaknula da država upraviteljica ne može jednostrano odlučiti o tome je li neko područje, za koje je dotad slala izvještaje, prestalo biti nesamoupravno, pa je za sebe zahtijevala pravo da svaki slučaj ispita i odluči o njemu. Za tu svrhu je naloženo posebnom odboru da prouči koji su faktori odlučni za ocjenu je li neko područje postiglo neovisnost, ili koji drugi način samouprave, i tako je prestala dužnost izvještavanja. U konačno prihvaćenom popisu faktora navode se mnogi faktori već prema tome je li riječ o postizanju neovisnosti ili samouprave ili pak o slobodnom i jednakopravnom udruživanju s maticom zemljom. U vezi s tim, naglašava se potreba da se posredno ispita kako je ostvarivano pravo samoodređenja. Odobravajući pojedine slučajeve, Opća skupština primjećuje da je redovito poželjno da misija UN posjeti područje koje odlučuje o obliku novog stupnja razvoja, bilo prije bilo za vrijeme ostvarivanja prava na samoodređenje. Godine 1959. Opća skupština je posebnom odboru povjerila da ispita koja bi načela trebalo primjenjivati u pitanju postojanja dužnosti izvještavanja.

Ta načela su utvrđena zaključkom Opće skupštine 1960. Dužnost izvještavanja prestaje ako neko područje postigne punu mjeru samouprave u smislu Povelje. To može biti na 3 načina – a) nastankom suverene, neovisne države; b) slobodnim pridruživanjem nekoj neovisnoj državi; c) integracijom u neku neovisnu državu. Što se tiče drugog i trećeg načina, Opća skupština je dala smjernice u postupku za donošenje te odluke. Odluka o pridruženju nekoj drugoj državi mora se donijeti slobodnim izborom naroda nesamoupravnog područja na demokratski način i pošto je pučanstvo dovoljno upućeno o prirodi te odluke. Oblik pridruživanja mora biti takav da poštuje individualnost i kulturne osobine nesamoupravnog područja i njegova pučanstva, koje mora zadržati pravo da izmijeni položaj područja ponovnom slobodnom odlukom usvojenom demokratskim i ustavnim postupkom. Drugim riječima, pravo samoodređenja ostaje narodu i dalje sačuvano, ali on se o njemu mora izraziti na ustavom propisani način. Nadalje, pridruženom području treba osigurati pravo da odredi svoje unutarnje ustavno ustrojstvo bez vanjskog utjecaja, putem odgovarajućeg ustavnog postupka i slobodnim izražavanjem želja pučanstva. Time se ne isključuje mogućnost da se o rješenju provede savjetovanje koje bi bilo u skladu s uvjetima sporazuma o slobodnom pridruživanju.

Uvjeti za integraciju u neku neovisnu državu određuju da se ona provede na temelju potpune jednakosti naroda nesamoupravnog područja koje se integrira i naroda odnosno neovisne države. Pučanstvo obiju zemalja mora imati jednak pravni položaj i jednaka jamstva temeljnih prava i sloboda, bez ikakvih razlikovanja i diskriminacije, jednaka prava i mogućnosti da budu zastupani i da stvarno sudjeluju na svim stupnjevima izvršnih, zakonodavnih i sudskih organa. Daljnji uvjet za integraciju je da sama zemlja u koju se nesamoupravno područje integrira ima dovoljno visok stupanj samouprave sa slobodnim demokratskim ustanovama, a integracija mora biti posljedica želje pučanstva, slobodno izražene uz punu spoznaju o namjeravanoj izmjeni pravnog položaja područja, i to purem nepristrano provedenog demokratskog postupka na temelju općeg prava glasa. Ako UN to smatra potrebnim, može nadzirati postupak.

289. Što je dosada postignuto?

Godina 1960. znači početak nove i aktivnije faze u djelatnosti UN na pitanju osamostaljivanjima nesamoupravnih područja. Primanjem niza novih afričkih država u članstvo te organizacije ojačala je antikolonijalna većina i postala je upornija. Od 49 novih članica, 30 je izašlo iz kolonijalne podređenosti i one su činile 1/3 čitavog članstva. U toj novoj atmosferi, Opća skupština je 14. prosinca 1960. prihvatila *Deklaraciju o davanju neovisnosti kolonijalnim zemljama i narodima*. Njome Opća skupština svečano proglašava potrebu da se brzo i bezuvjetno dokonča kolonijalizam u bilo kojem obliku. Svi narodi imaju pravo na samoodređenje, a nedostatak preduvjeta na političkom, gospodarskom, socijalnom ili obrazovnom polju ne smije biti izgovor za odgađanje neovisnosti. Zato Opća skupština traži da se odmah poduzmu mjere da se u svim nesamoupravnim zemljama vlast prenese na pučanstvo tih zemalja, u skladu sa slobodno izraženim željama, kako bi one mogle uživati potpunu neovisnost i slobodu.

Deklaracijom iz 1960. je većina Opće skupštine jasno postavila konačan i neposredan cilj – dokidanje svake kolonijalne ovisnosti bilo gdje na svijetu. Dapače, taj cilj treba postići brzo i bez oklijevanja. Da bi se to što prije postiglo, Opća skupština već 1961. stvara i tijelo koje će ispitivati koliko i kako se *Deklaracija* provodi u djelo. Skupština izabire poseban odbor od 17 članova, sa zadatkom da prati situaciju i svojim radom i prijedlozima pospješi razvoj nesamoupravnih područja do samostalnosti. Taj odbor za dekolonizaciju – ili Odbor dvadesetčetvorice (broj članova povećan 1962.) – utjecao je mnogo energičnije na tijek događaja, radeći često

između zasjedanja Opće skupštine. On je u svojim izvještajima davao Općoj skupštini prijedloge za oštro formilirane zaključke, koji su ona dobivali svoj konačan oblik u četvrtom odboru Opće skupštine te bili prihvaćeni s velikim većinama u plenumu. Svake godine se na taj način usvaja sve više rezolucija koje se bave pitanjem dekolonizacije općenito ili pojedinim nesamoupravnim područjem. U tim rezolucijama, Opća skupština je podvrgavala kritici postupak država upraviteljica, tražila brz napredak i razvoj prema samostalnosti, zahtijevala provođenje određenih mjera, preporučivala specijaliziranim ustanovama i drugim međunarodnim organizacijama da obustave pomoć i prekinu veze s državama koje se protive postupku dekolonizacije ili u njemu se surađuju, a da pomažu i organiziraju pomoć oslobodilačkim pokretima i narodima nesamoupravnih područja. Opća skupština pazi da se izvještaji podnose za svako nesamoupravno područje i pridržava si pravo da za svako područje ispita i odredi jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak dužnosti izvještavanja.

Naglašavajući u svakoj prigodi da narod svakog nesamoupravnog područja ima neotuđivo pravo na samoodređenje i neovisnost u skladu s *Deklaracijom o davanju neovisnosti kolonijalnim zemljama i narodima*, Opća skupština je išla i dalje. Ona je borbu – pa i oružanu – tih naroda za oslobođenje smatrala zakonitom te sa zadovoljstvom konstatirala napredak oslobodilačkih pokreta u pojedinim zemljama. Nastavljanje kolonijalne uprave označivala je kao opasnost za svjetski mir i sigurnost, a države i međunarodne organizacije je pozivala da pomognu tim narodima u toj borbi. A u *Dopunskom protokolu uz Ženevske konvencije* (12. kolovoz 1949.) o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba je borba protiv kolonijalne dominacije i strane okupacije i protiv rasističkih režima proglašena međunarodnim oružanim sukobom, što znači da se na njega primjenjuje cjelokupno međunarodno humanitarno ratno pravo.

Opća skupština osuđuje djelovanje raznih stranih ekonomskih interesa koji utječu na usporavanje procesa dekolonizacije, pri čemu s eponovo podsjeća na pravo naroda svake zemlje da raspolaže svojim prirodnim bogatstvima. To pravo, proglašeno 1952., ima osobito značenje za zemlje koje su stekle neovisnost nakon oslobođenja od kolonijalne uprave. Uz ostale oblike moralne i materijalne pomoći, na koju poziva Opća skupština države članice i međunarodne organizacije, ona je sama organizirala posebnu vrstu pomoći u obliku programa za izobrazbu kadrova iz nesamoupravnih područja.

Krajnji rezultat tog nastojanja je oslobođenje velike većine kolonijalnih zemalja i stjecanje pune neovisnosti. Uz prije spomenutih 30 zemalja, u članstvo UN je nakon 1960. ušlo još 60ak bivših kolonijalnih zemalja. Međutim, neke su se zemlje oslobodile kolonijalnog režima na drugi način – pridruživanjem nekoj neovisnoj državi ili integracijom u neku neovisnu državu.

Formalnim stjecanjem samostalnosti, proces dekolonizacije nije potpuno završen. Nove države imaju, uz ostalo, još i teškoće koje su posljedice same činjenice kidanja formalnih veza s bivšom kolonijalnom vlašću, bilo da su one potpuno prekinute, bilo da su nastavljene pod krinkom formalno ravnopravnih odnosa. Te teškoće se uklapaju u krug općih teškoća svih zemalja u razvoju, dakle i onih koje su već dugo bile formalno samostalne. Uz to, lideri mnogih država nastalih dekolonizacijom koriste se svojim položajima za stjecanje osobnog bogatstva, podređivanje određenih etničkih skupina, za pomoć raznim teroristima i sl.

290. Koje su 2 najvažnija dokumenta koja uređuju pitanje nesamoupravnih područja?

Povelja je uvela naziv „nesamoupravna područja“ za zemlje pod kolonijalnom upravom. *Deklaracija o nesamoupravnim područjima*, koja je sastavni dio Povelje, odnosi se na područja koih pučanstvo još nije postiglo punu mjeru samouprave. Ta široka formulacija obuhvaća sve odnose u kojima neko područje stoji pod odgovornim utjecajem neke države, nije ravnopravno uklopljeno u matično područje te države, a s druge strane, nema punu mjeru samouprave. Takve zemlje mogu biti zemlje na vrlo različitom stupnju političkog razvoja, a različiti može biti i njihov odnos prema državi koja njima upravlja. Mogu to biti posebne države s izgrađenim državnim organima, a da su ipak pod vrhovnom vlašću druge države ili makar samo pod protektoratom ili sličnom odnosu prema kojemu se stranoj državi daje pravo većeg ili manjeg utjecaja na određivanje državne politike. No, bilo je mnogo zemalja koje nisu imale nikakvu ili skoro nikakvu vlastitu upravu ni vlastite organe, nego je njima potpuno upravljala neka strana vlast. U širem smislu, izrazom „nesamoupravna područja“ misli se i na starateljska područja.

Opća skupština je 14. prosinca 1960. prihvatila *Deklaraciju o davanju neovisnosti kolonijalnim zemljama i narodima*. Njome Opća skupština svečano proglašava potrebu da se brzo i bezuvjetno dokonča kolonijalizam u bilo kojem obliku. Svi narodi imaju pravo na samoodređenje, a nedostatak preduvjeta na političkom, gospodarskom, socijalnom ili obrazovnom polju ne smije biti izgovor za odgađanje neovisnosti. Zato Opća skupština traži da se odmah poduzmu mjere da se u svim nesamoupravnim zemljama vlast prenese na pučanstvo tih zemalja, u skladu sa slobodno izraženim željama, kako bi one mogle uživati potpunu neovisnost i slobodu.

Deklaracijom iz 1960. je većina Opće skupštine jasno postavila konačan i neposredan cilj – dokidanje svake kolonijalne ovisnosti bilo gdje na svijetu. Dapače, taj cilj treba postići brzo i bez oklijevanja. Da bi se to što prije postiglo, Opća skupština već 1961. stvara i tijelo koje će ispitivati koliko i kako se *Deklaracija* provodi u djelo. Skupština izabire poseban odbor od 17 članova, sa zadatkom da prati situaciju i svojim radom i prijedlozima pospješi razvoj nesamoupravnih područja do samostalnosti. Taj odbor za dekolonizaciju – ili Odbor dvadesetčetvorice (broj članova povećan 1962.) – utjecao je mnogo energičnije na tijek događaja, radeći često između zasjedanja Opće skupštine.

U *Dopunskom protokolu uz Ženevske konvencije* (12. kolovoz 1949.) o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba je borba protiv kolonijalne dominacije i strane okupacije i protiv rasističkih režima proglašena međunarodnim oružanim sukobom, što znači da se na njega primjenjuje cjelokupno međunarodno humanitarno ratno pravo.

291. O čemu govori dopunski protokol uz Ženevske konvencije 1949.?

U *Dopunskom protokolu uz Ženevske konvencije* (12. kolovoz 1949.) o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba je borba protiv kolonijalne dominacije i strane okupacije i protiv rasističkih režima proglašena međunarodnim oružanim sukobom, što znači da se na njega primjenjuje cjelokupno međunarodno humanitarno ratno pravo.

292. Tko nadzire nesamoupravna područja?

Iako je upravljanje nesamoupravnim područjima dodijeljeno državama upraviteljicama, nadzor nad upravljanjem i nad samim nesamoupravnim područjima provodi UN, tj. Opća skupština.

293. Koja su ovlaštenja odbora 24-orice?

Deklaracijom iz 1960. je većina Opće skupštine jasno postavila konačan i neposredan cilj – dokidanje svake kolonijalne ovisnosti bilo gdje na svijetu. Dapače, taj cilj treba postići brzo i bez oklijevanja. Da bi se to što prije postiglo, Opća skupština već 1961. stvara i tijelo koje će ispitivati koliko i kako se *Deklaracija* provodi u djelo. Skupština izabire poseban odbor od 17 članova, sa zadatkom da prati situaciju i svojim radom i prijedlozima pospješi razvoj nesamoupravnih područja do samostalnosti. Taj odbor za dekolonizaciju – ili Odbor dvadesetčetvorice (broj članova povećan 1962.) – utjecao je mnogo energičnije na tijek događaja, radeći često između zasjedanja Opće skupštine. On je u svojim izvještajima davao Općoj skupštini prijedloge za oštro formulisane zaključke, koji su ona dobivali svoj konačan oblik u četvrtom odboru Opće skupštine te bili prihvaćeni s velikim većinama u plenumu. Svake godine se na taj način usvaja sve više rezolucija koje se bave pitanjem dekolonizacije općenito ili pojedinim nesamoupravnim područjem. U tim rezolucijama, Opća skupština je podvrgavala kritici postupak država upraviteljica, tražila brz napredak i razvoj prema samostalnosti, zahtijevala provođenje određenih mjera, preporučivala specijaliziranim ustanovama i drugim međunarodnim organizacijama da obustave pomoć i prekinu veze s državama koje se protive postupku dekolonizacije ili u njemu se surađuju, a da pomažu i organiziraju pomoć oslobodilačkim pokretima i narodima nesamoupravnih područja. Opća skupština pazi da se izvještaji podnose za svako nesamoupravno područje i pridržava si pravo da za svako područje ispita i odredi jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak dužnosti izvještavanja.

294. Što prima odbor?

Da bi se što bolje obavijestio o stanju u pojedinim nesamoupravnim područjima, Odbor dvadesetčetvorice prima peticije, saslušava njihove podnositelje, šalje misije u pojedina područja pod kolonijalnom upravom. Ako takva misija ne dobije dopuštenje da uđe u određeno nesamoupravno područje, ona svoj rad obavlja u nekoj susjednoj zemlji i tako prikuplja potrebne podatke. Tamo gdje je bilo moguće dobiti suradnju kolonijalnih vlasti, misije promatrača UN nadzirale su provedbu izbora i konzultacija pučanstva o pitanjima stjecanja samostalnosti.

295. Koja je definicija nesamoupravnih područja po te 2 deklaracije i navedi razliku?!

Povelja je uvela naziv „nesamoupravna područja“ za zemlje pod kolonijalnom upravom. *Deklaracija o nesamoupravnim područjima*, koja je sastavni dio Povelje, odnosi se na područja kojih pučanstvo još nije postiglo punu mjeru samouprave. Ta široka formulacija obuhvaća sve odnose u kojima neko područje stoji pod odgovornim utjecajem neke države, nije ravnopravno uklopljeno u matično područje te države, a s druge strane, nema punu mjeru samouprave. Takve zemlje mogu biti zemlje na vrlo različitom stupnju političkog razvoja, a različit može biti i njihov odnos prema državi koja njima upravlja. Mogu to biti posebne države s izgrađenim državnim organima, a da su ipak pod vrhovnom vlašću druge države ili makar samo pod protektoratom ili sličnom odnosu prema kojemu se stranoj državi daje pravo većeg ili manjeg utjecaja na određivanje državne politike. No, bilo je mnogo zemalja koje nisu imale nikakvu ili skoro nikakvu vlastitu upravu ni vlastite organe, nego je njima potpuno upravljala neka strana vlast.

U širem smislu, izrazom „nesamoupravna područja“ misli se i na starateljska područja.

296. Kada prestaje status nesamoupravnih područja?

Dužnost izvještavanja prestaje ako neko područje postigne punu mjeru samouprave u smislu Povelje. To može biti na 3 načina – a) nastankom suverene, neovisne države; b) slobodnim pridruživanjem nekoj neovisnoj državi; c) integracijom u neku neovisnu državu. Što se tiče drugog i trećeg načina, Opća skupština je dala smjernice u postupku za donošenje te odluke. Odluka o pridruženju nekoj drugoj državi mora se donijeti slobodnim izborom naroda nesamoupravnog područja na demokratski način i pošto je pučanstvo dovoljno upućeno o prirodi te odluke. Oblik pridruživanja mora biti takav da poštuje individualnost i kulturne osobine nesamoupravnog područja i

njegova pučanstva, koje mora zadržati pravo da izmijeni položaj područja ponovnom slobodnom odlukom usvojenom demokratskim i ustavnim postupkom. Drugim riječima, pravo samoodređenja ostaje narodu i dalje sačuvano, ali on se o njemu mora izraziti na ustavom propisani način. Nadalje, pridruženom području treba osigurati pravo da odredi svoje unutarnje ustavno ustrojstvo bez vanjskog utjecaja, putem odgovarajućeg ustavnog postupka i slobodnim izražavanjem želja pučanstva. Time se ne isključuje mogućnost da se o rješenju provede savjetovanje koje bi bilo u skladu s uvjetima sporazuma o slobodnom pridruživanju.

Uvjeti za integraciju u neku neovisnu državu određuju da se ona provede na temelju potpune jednakosti naroda nesamoupravnog područja koje se integrira i naroda odnosno neovisne države. Pučanstvo obiju zemalja mora imati jednak pravni položaj i jednaka jamstva temeljnih prava i sloboda, bez ikakvih razlikovanja i diskriminacije, jednaka prava i mogućnosti da budu zastupani i da stvarno sudjeluju na svim stupnjevima izvršnih, zakonodavnih i sudskih organa. Daljnji uvjet za integraciju je da sama zemlja u koju se nesamoupravno područje integrira ima dovoljno visok stupanj samouprave sa slobodnim demokratskim ustanovama, a integracija mora biti posljedica želje pučanstva, slobodno izražene uz punu spoznaju o namjeravanoj izmjeni pravnog položaja područja, i to purem nepristrano provedenog demokratskog postupka na temelju općeg prava glasa. Ako UN to smatra potrebnim, može nadzirati postupak.

297. Usporedi status nesamoupravnih područja i starateljskih područja!

Cjelokupan prikaz razvoja nesamoupravnih područja i njihova položaja pokazuje da se i pitanje o međunarodnom subjektivitetu tih područja danas postavlja bitno drukčije nego u prvo vrijeme opstanka i djelovanja UN. U to prvo vrijeme, naziv nesamoupravna područja obuhvaćao je zemlje na različitim stupnjevima političkog razvoja i uređenja. Pravni položaj nesamoupravnih područja imale su i neke vrlo razvijene političke jedinice, zapravo države s organiziranom vlastitom vladom, ali one su bile pod vlašću druge države u formalnom odnosu protektorata, koji je zapravo značio znatan zahvat u poslove te države. Takve zemlje – Tunis, Maroko, zemlje indokine itd. – bile su već po općem MP (prije Povelje i nezvezano na nju) subjekti MP, jedino je njihova djelatna sposobnost bila više ili manje ograničena. Ipak je Povelja – uz daljnji razvoj u UN – ojačala i njihov pravni položaj i stvorila temelje novog razvoja u smislu stjecanja samostalnosti. S tim u vezi, treba istaknuti i odredbu Povelje gdje se traži da se međunarodni odnosi razvijaju na temelju poštovanja načela ravnopravnosti i samoodređenja naroda. Dakle, Povelja je dala jednako načelni pravac budućeg razvoja, kao i temeljne uvjete za njegovo ostvarenje. Upravo su spomenute zemlje razmjerno brzo postigle samostalnost.

Međutim, velika većina nesamoupravnih područja nije bila na pisanom stupnju razvoja, pa se upravo za njih postavljalo pitanje jesu li ona međunarodni subjekt. Ona nisu imala neku vlastitu središnju vladu, iako su neke države upraviteljice u mnogima od njih podržavale tzv. plemensku upravu, tj. od starine postojeće ili za tu svrhu uspostavljene mjesne ili pokrajinske jedinice u kojima je za neke poslove zadržana uprava domaćeg stanovništva. I tu je bilo razlika, tako da su pojedini dijelovi kolonije imali svoje domaće vladare, emire, šeike, kraljeve (Buganda, Ruanda, Urundi, Basuto) i sl. No, prema van, ta područja nisu uopće dolazila do izražaja, osim kao dijelovi nekog kolonijalnog carstva. Ipak, i za takva područja vrijedila je ranije spomenuta načelna odredba Povelje, a antikolonijalna većina u Općoj skupštini pripisivala joj je sve širu i djelotvorniju primjenu. Jednako je važna odredba čl. 73. da su interesi stanovnika nesamoupravnih područja prvenstveni, te da upraviteljice prihvaćaju obvezu da što je više moguće unapređuju blagostanje tih stanovnika.

Dakle, nesamoupravna područja bila su odijeljene jedinice na koje se pravo UN posebno obazire. One imaju svoje vlastite interese, različite od interesa države upraviteljice, dapače, često njima protivne (pogotovo s obzirom na cilj samostalnosti). Ti su interesi pod osobitom zaštitom MP. Prema tome, svaka, pa i najzaostalija zemlja, koja pripada kategoriji nesamoupravnih područja, bila je subjekt MP u zametku. Bilo je samo pitanje vremena i načina kada i kako će pojedino to područje doći do punijeg, odnosno punog međunarodnog subjektiviteta. Takvo shvaćanje izraženo je u raznim prigodama, a jasno i odrješito u *Deklaraciji sedam načela* – područje kolonije ili nekog drugog nesamoupravnog područja ima odvojen i različit status od područja države koja njime upravlja, takav odvojen i različit položaj u skladu s Poveljom postojat će toliko dugo dok narod te kolonije ili nesamoupravnog područja ne ostvari svoje pravo na samoodređenje, u skladu s Poveljom i njezinim ciljevima i načelima.

Starateljska područja su posebni međunarodni individualiteti i partikularno pravo UN štiti interese područja i stanovnika. S obzirom na to, ona su posebni subjekti MP, ali bez djelatne sposobnosti. U ime njih djeluje država kojoj je neko područje povjereno, kao upravna vlast, ali njezino je djelovanje ograničeno i materijalno, svrhom samoga starateljstva, i formalno, jakim nadzornom vlašću UN.

Starateljska područja su po odredbama Povelje pravno u boljem položaju od ostalih nesamoupravnih područja, ne samo zbog jačeg nadzora UN, nego i zbog određenijih obveza država upraviteljica, kao i zbog konačnog cilja – samouprava ili neovisnost. Za ostala samoupravna područja nije nadzor Poveljom toliko dobro osiguran, obveze su neodređene i konačni cilj nije toliko jasno postavljen

298. Na koje sve načine neko područje može postići punu mjeru samouprave?

Dužnost izvještavanja prestaje ako neko područje postigne punu mjeru samouprave u smislu Povelje. To može biti na 3 načina – a) nastankom suverene, neovisne države; b) slobodnim pridruživanjem nekoj neovisnoj državi; c) integracijom u neku neovisnu državu.

299. Postoje li danas nesamoupravna područja?

22. studenog 1988. je Opća skupština UN usvojila Rezoluciju 43/47 kojom se desetljeće 1990.-2000. proglašava Međunarodnim desetljećem za ukidanje kolonijalizma. U skladu s tom rezolucijom, Opća skupština poziva države upraviteljice da poduzmu nužne mjere kako bi se narodima nesamoupravnih područja omogućilo da što je prije moguće ostvare svoje pravo na samoodređenje i neovisnost. Broj tih područja je danas malen, većina ih je površinski malena i imaju malo stanovnika. Međutim, to ne znači da će konačno rješenje njihova statusa biti jednostavno. Takav zaključak se nameće već iz činjenice što u članstvu Posebnog odbora za provođenje *Deklaracije o dekolonizaciji* nije nijedna država upraviteljica nad preostalim nesamoupravnim područjima. Od tih država, samo je NZ glasao za rezoluciju o Desetljeću za ukidanje kolonijalizma; Francuska, Portugal i VB suzdržali su se od glasanja, a SAD su čak glasale protiv Rezolucije 43/47. Uz posebne interese da održe vlast nad pojedinim nesamoupravnim područjima, države upraviteljice ističu da su preostala nesamoupravna područja uglavnom mali otočni teritoriji kojima ne bi bilo jednostavno ostvariti samostalnu međunarodnu egzistenciju. Međutim, Odbor za provođenje *Deklaracije o dekolonizaciji* i Opća skupština su uporni u gledištu da veličina područja, zemljopisni položaj, broj stanovništva i ograničena prirodna bogatstva ne bi smjeli biti značajke koje bi služile kao izlika da se narodima preostalih nesamoupravnih područja ne omogući neodgodivo ostvarivanje njihova prava na samoodređenje. Na kraju 20.st. je u nadležnosti Odbora dvadesetčetvorice ipak još 16 nesamoupravnih područja. Zato je Rezolucijom Opće skupštine 55/146 od 8. listopada 2000. desetljeće 2001.-2010. proglašeno Drugim međunarodnim desetljećem za ukidanje kolonijalizma kojemu je svrha da kolonijalizam nestane do 2010.

Najveći broj (10) nesamoupravnih područja danas je pod upravom VB – Anguilla, Bermuda, Britanski djevičanski otoci, Caymans, Falklandski otoci, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Sveta Helena, Turks, Caicos.

SAD upravljaju trima nesamoupravnim područjima – Američki djevičanski otoci, Guam, Američki Samoa. NZ i dalje upravlja otočjem Tokelau, a Francuska Novom Kaledonijom.

Bez obzira na to kako će formalno završiti dekolonizacija u sklopu sustava UN, mnoga od bivših nesamoupravnih područja će ostati na različite načine povezana s bivšim metropolama. Ukidanje kolonijalizma neće ukinuti neravnopravne odnose koji postoje između pojedinih država, ali i unutar mnogih država između jačih, utjecajnijih, bogatijih i podređenih dijelova država i njihova stanovništva. Zapravo, osuđujući kolonijalizam, UN je već odavno s njime u mnogočemu izjednačavao stranu dominaciju (dominaciju jedne države na drugom). Najpoznatiji slučajevi koje UN nije uspio riješiti jesu problemi Kašmira u Indiji i Pakistanu te Tibeta u Kini.

Primjer pravilnog odnosa prema pravu na samoodređenje pruža Kraljevina Nizozemska, koja je omogućila da Arubane ostvari najprije status posebne zemlje u sklopu Kraljevine, a zatim da 1996. istupi iz dotadašnje zajednice s nizozemskim zemljama.

300. Navedite primjere nesamoupravnih područja!

Najveći broj (10) nesamoupravnih područja danas je pod upravom VB – Anguilla, Bermuda, Britanski djevičanski otoci, Caymans, Falklandski otoci, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Sveta Helena, Turks, Caicos.

SAD upravljaju trima nesamoupravnim područjima – Američki djevičanski otoci, Guam, Američki Samoa. NZ i dalje upravlja otočjem Tokelau, a Francuska Novom Kaledonijom.

22. TRAJNA NEUTRALNOST

301. Što je trajna neutralnost?

Trajna neutralnost je položaj države koja je obvezana da u svakom ratu ostane neutralna, a druge države su se prema njoj obvezle da će poštovati tu neutralnost.

302. Kako se utemeljuje trajna neutralnost?

Trajna neutralnost se temelji na sporazumu, najčešće međunarodnom ugovoru, užeg ili šireg kruga država da se ta neutralnost održava i poštuje. Da bi se utemeljila trajna neutralnost, nije dovoljna jednostrana izjava (npr. Island 1918.) ili najava vlade da će voditi politiku neutralnosti (Švedska, Irska, Finska), premda i takva izjava može praktički dovesti do istog rezultata. Naime, ako neka država čvrsto stoji na politici neutralnosti, sama se ne upušta u rat i pokazuje odlučnost da brani svoju neutralnost, a suvremeno MP zabranjuje započinjanje rata, postoji dovoljna vjerojatnost da se neutralnost doista održi. S druge strane, primjer upadanja Hitlera u Dansku, Norvešku, Nizozemsku i Belgiju pokazuje da uvlačenje neutralnih država u rat nije isključeno.

Ipak, status trajne neutralnosti stječe se samo sporazumom, koji može biti izražen u međunarodnom ugovoru (npr. Lateranski ugovor iz 1929. za Vatikanski Grad) ili u izjavi neutralne države koju prihvate druge države (primjer Austrije).

Trajna neutralnost se ugovara u interesu same te države, ali obično do nje dolazi zbog interesa šireg kruga država, često zbog toga da se uklopi trvenje između susjednih država ili velikih sila. Neutralne države u takvom slučaju služe kao tzv. tampon države koje bi trebale sprječavati udar jakih država na tom području.

303. Na koji način država postaje trajno neutralna?

Trajna neutralnost se temelji na sporazumu, najčešće međunarodnom ugovoru, užeg ili šireg kruga država da se ta neutralnost održava i poštuje. Da bi se utemeljila trajna neutralnost, nije dovoljna jednostrana izjava (npr. Island 1918.) ili najava vlade da će voditi politiku neutralnosti (Švedska, Irska, Finska), premda i takva izjava može praktički dovesti do istog rezultata. Naime, ako neka država čvrsto stoji na politici neutralnosti, sama se ne upušta u rat i pokazuje odlučnost da brani svoju neutralnost, a suvremeno MP zabranjuje započinjanje rata, postoji dovoljna vjerojatnost da se neutralnost doista održi. S druge strane, primjer upadanja Hitlera u Dansku, Norvešku, Nizozemsku i Belgiju pokazuje da uvlačenje neutralnih država u rat nije isključeno.

Ipak, status trajne neutralnosti stječe se samo sporazumom, koji može biti izražen u međunarodnom ugovoru (npr. Lateranski ugovor iz 1929. za Vatikanski Grad) ili u izjavi neutralne države koju prihvate druge države (primjer Austrije).

Danas su trajno neutralne Švicarska, Austrija, Država Vatikanskog Grada, Malta i Turkmenistan.

304. Objasni prirodu trajne neutralnosti Švicarske!

Obveza na poštovanje i održavanje trajne neutralnosti postoji samo među sporazumom obvezanim državama. Trajna neutralnost Švicarske može se u tome smatrati izuzetkom, jer je tradicionalni status Švicarske na Bečkom kongresu 1815. dobio samo svoje priznanje, pa njezina neutralnost vrijedi prema svim državama. Može se reći da je ona putem običaja, zbog dugotrajne prakse neutralnosti, prihvaćena od svih.

Već od 16.st. je Švicarska vodila politiku nemiješanja u ratove. Bečki kongres priznaje trajnu neutralnost Švicarske i garantira njezino područje i nepovredivost. Ta neutralnost je 1919. priznata u Mirovnom ugovoru u Versaillesu, kao i u drugim mirovnim ugovorima nakon I. svjetskog rata.

305. Na koji je način Austrija postala trajno neutralna?

Austrija se *Moskovskim memorandumom* 1955. obvezala da će dati deklaraciju o trajnoj neutralnosti takve vrste kakvu primjenjuje Švicarska, i da će za taj svoj položaj tražiti priznanje drugih država. Ta obveza je provedena usvajanjem *Ustavnog zakona* 1955., kojim se Austrija obvezuje na trajnu neutralnost. Austrija je sadržaj ustavnog zakona priopćila velikim silama i drugim državama, a ove su uzvratile priznanjem austrijske trajne neutralnosti.

306. Pravni temelj neutralnosti Države Vatikanskog Grada?

Područje Države Vatikanskog Grada je neutralno i nepovredivo prema čl. 24. *Lateranskog ugovora* od 1929. godine.

307. Koje su države danas trajno neutralne?

Danas su trajno neutralne Švicarska, Austrija, Država Vatikanskog Grada, Malta i Turkmenistan.

308. Na koji je način Malta postala neutralna?

Neutralnost Malte temelji se na sporazumu (ostvarenom razmjenom nota) s Italijom, 1980. godine. Tim sporazumom Italija priznaje i jamči neutralnost Malte. Sporazum je stupio na snagu razmjenom isprava o ratifikaciji, u Rimu, 1981. Tek nakon toga, 15. svibnja 1981., Malta je dala svoju izjavu o neutralnosti koja je bila istovjetna s prvotnom notom iz 1980., a tu je izjavu Italija prihvatila svojom deklaracijom. Tek su ta dva dokumenta konačno uspostavila neutralnost Malte. Nakon toga, neutralnost Malte priznale su i druge države. Madridski sastanak Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi (danas: Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi) 1983. je pozvao sve sudionice da poštuju deklaraciju Malte o neutralnosti. Time je trajna neutralnost Malte prerasla okvire bilateralnog ugovora s Italijom, dobivši širi temelj na regionalnoj, europskoj razini. Ustav Malte ju definira kao neutralnu i nesvrstanu republiku. I u pregovorima o priključenju EU je Malta postavila zahtjev za poštivanjem njezine neutralnosti.

309. Što je to tampon država?

Trajna neutralnost se ugovara u interesu same te države, ali obično do nje dolazi zbog interesa šireg kruga država, često zbog toga da se uklopi trvenje između susjednih država ili velikih sila. Neutralne države u takvom slučaju služe kao tzv. tampon države koje bi trebale sprječavati udar jakih država na tom području.

Tampon država je naziv za državu koja svojom teritorijom priječi neposredni dodir dviju suparničkih ili neprijateljski nastrojenih velesila, te tako sprječava izbijanje oružanog sukoba među njima. Ukoliko tampon država nije satelitska, odnosno ukoliko posjeduje vlastitu samostalnost, u pravilu vodi striktno neutralnu vanjsku politiku. Kao jedan od primjera tampon država se može navesti i Jugoslavija u doba hladnog rata.

310. Koje su dužnosti trajno neutralne države?

Trajno neutralna država dužna je ne upuštati se ni u kakav rat, ali joj je dopušteno braniti se od agresije, čak se to smatra obvezom. Dužnosti trajno neutralne države odgovara obveza drugih stranaka sporazuma o neutralnosti da poštuju tu neutralnost i da se suzdržavaju od napada na trajno neutralnu državu.

Prava i dužnosti trajno neutralne države ravnaju se prvenstveno po sporazumu koji se na to odnosi. Po općem pravu, nespojivo je sa stanjem trajne neutralnosti da se preuzimaju obveze koje bi trajno neutralnu državu mogle uvući u rat. Zato nisu dopušteni savezi po kojima bi ona imala priskočiti drugoj državi u pomoć kad je ova napadnuta. Preuzimanje nekih jamstava također se smatra nedopuštenim, npr. preuzimanje jamstva za neutralnost neke druge države. Zato je kod ugovora o neutralnosti Luksemburga Belgija, koja je u njemu sudjelovala, izričito izuzeta od jamstva neutralnosti. Trajno neutralna država može sklapati međunarodne ugovore koji ne ugrožavaju neutralnost. Isto tako bi i STT, koji je bio predviđen Mirovnim ugovorom s Italijom (1947.), mogao potpisivati mnogostrane gospodarske i druge ugovore, ali ne bi mogao sklapati političke.

Neutralna država je dužna braniti svoju neutralnost i oružjem ako je napadnuta. Zato ona smije, po općem pravu, poduzimati sve mjere za obranu svoje neutralnosti; osobito držati vojsku, graditi utvrde i sl. Pitanje je konkretnih prilika do koje se mjere to može smatrati samo pripremom obrane. Po općem pravu, svaka država sudi sama o tom pitanju. Tek se posebnim ugovorom može i tu neka država ograničiti. Tako se po ugovoru o neutralnosti Luksemburga (19.st.), utvrde u njemu proglašavaju nepotrebne i on se obvezuje da neće održavati niti podizati nikakve vojne građevine. Nadalje, na zahtjev Belgije, taj ugovor navodi da ta odredba ne dira u prava drugih država da zadrže i, po potrebi, usavrše svoje tvrđave i ostala obrambena sredstva. I STT je bio izrijekom demilitariziran u najširem smislu, tako da se u njemu ne bi smjele podizati utvrde niti držati nikakva oružana sila, osim po odluci Vijeća sigurnosti.

311. Može li trajno neutralna država biti članom organizacije, poput UN, kod koje postoji obveza sudjelovanja u kolektivnoj akciji protiv narušitelja mira?

To se pitanje pojavilo za Švicarsku u doba Lige naroda. Švicarska je pristupila Ligi, ali je tada (1920.) dobila od Vijeća Lige izjavu da se izuzima od dužnosti sudjelovanja u vojnim akcijama Lige, uključujući prolazak stranih vojnih snaga preko njezina područja i pripremu vojnih operacija na njezinu području. Na zahtjev Švicarske, Vijeće je 1938. primilo na znanje da ona neće sudjelovati ni u kakvoj vrsti sankcija.

S obzirom na to da je UN čvršća organizacija od Lige naroda, smatralo se da članstvo u UN ne bi bilo spojivo s neutralnošću. Pitanje članstva trajno neutralne države u UN postavilo se za Austriju, kojoj su 4 velevlasti, potpisnice *Državnog ugovora*, obećale da će poduprijeti njezin zahtjev za primanje u UN. Budući da je Austrija iste godine primljena u UN (1955.), tim presedanom je riješeno da i trajno neutralna država može biti članica UN. Švicarska je u UN ušla 2002., a Malta je članica od 1964., od osamostaljenja. Izvan članstva UN je ostala samo Država Vatikanskog Grada, ali zbog svoje specifičnosti kao sjedišta pape – glavar Katoličke crkve.

Ipak, postavljaju se razna pitanja o ispunjavanju nekih obveza iz Povelje koje imaju države članice UN, a za koje se pita jesu li spojive s položajem i dužnostima trajno neutralne države. Prema nekima, trajna neutralnost spojiva je s članstvom u UN, ali i trajno neutralna država mora, kao članica, sudjelovati u sankcijama protiv napadača. Drugi misle da Vijeće sigurnosti može pojedinu državu trajno izuzeti od obveze sudjelovanja u sankcijama.

Pitanja sudjelovanja neutralnih država kao članica UN u sankcijama i drugim mjerama za očuvanje i uspostavljanje mira nisu još dobila izričite i konačne odgovore, ali se na njih odgovara u praksi UN. Rješenja ovise i o posebnim okolnostima svakog slučaja i o tome kako na taj slučaj politički gledaju velike države i većina članica, a i o položaju same trajno neutralne države u konkretnoj situaciji.

312. Može li trajno neutralna država biti članom regionalne organizacije?

Nakon II. svjetskog rata se postavljalo pitanje može li trajno neutralna država postati članicom u nekim regionalnim organizacijama koje nisu vojnog karaktera. Švicarska je s obzirom na to u početku zauzimala negativno stajalište. Tako je 1957. odbila ući u Vijeće Europe, ali je poslije izmijenila to stajalište i ušla u tu organizaciju, smatrajući da članstvo u njoj nije nespojivo s njezinim obvezama trajne neutralnosti. I Austrija je ušla u Vijeće Europe. Obje te trajno neutralne države postale su članicama Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA), a sve 4 europske trajno neutralne države su sudionice Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi.

Posebno se postavlja pitanje članstva trajno neutralne države u regionalnim gospodarskim organizacijama koje imaju naddržavna svojstva. Nestankom blokofske podjele Europe je nestala i rezerva europskog Istoka prema ulasku trajno neutralnih država u Europske zajednice (ujedinjene 1993. u EU) – tako da je Austrija članica od 1995., a Malta od 2004. No, budući da integracija europskih zemalja u sklopu EU sve više obuhvaća vanjskopolitička i sigurnosna pitanja, uvjeti njezina članstva morali bi poštovati obveze i prava koja Austrija i Malta imaju kao trajno neutralne države u ratu i miru.

313. Koje sankcije može poduzeti država prema onoj državi koja povrijedi njenu trajnu neutralnost?

Neutralna država je dužna braniti svoju neutralnost i oružjem ako je napadnuta. Zato ona smije, po općem pravu, poduzimati sve mjere za obranu svoje neutralnosti; osobito držati vojsku, graditi utvrde i sl. Pitanje je konkretnih

prilika do koje se mjere to može smatrati samo pripremom obrane. Po općem pravu, svaka država sudi sama o tom pitanju. Tek se posebnim ugovorom može i tu neka država ograničiti. Tako se po ugovoru o neutralnosti Luksemburga (19.st.), utvrde u njemu proglašavaju nepotrebnima i on se obvezuje da neće održavati niti podizati nikakve vojne građevine.

314. Smiju li trajno neutralne države držati vojsku?

Neutralna država je dužna braniti svoju neutralnost i oružjem ako je napadnuta. Zato ona smije, po općem pravu, poduzimati sve mjere za obranu svoje neutralnosti; osobito držati vojsku, graditi utvrde i sl. Pitanje je konkretnih prilika do koje se mjere to može smatrati samo pripremom obrane. Po općem pravu, svaka država sudi sama o tom pitanju. Tek se posebnim ugovorom može i tu neka država ograničiti. Tako se po ugovoru o neutralnosti Luksemburga (19.st.), utvrde u njemu proglašavaju nepotrebnima i on se obvezuje da neće održavati niti podizati nikakve vojne građevine.

23. PODRUČJA S POSEBNIM POLOŽAJEM

315. Koja područja su najvažniji primjeri područja s posebnim međunarodnopravnim položajem?

U određenim povijesnim situacijama je bilo potrebno položaj nekih područja urediti na poseban način, tako da ih ne možemo ubrojiti ni u jednu od pretodnih kategorija (države, razni oblici ovisnosti). Najvažniji primjeri područja koja su imala poseban međunarodnopravni položaj su – Krakov, Gdanjsk, Saarsko područje, Trst.

316. Što znate o Krakovu?

Krakov je već spomenut kao primjer kolektivnog protektorata i trajne neutralnosti. Krakov je bio pod kolektivnim protektoratom Austrije, Prusije i Rusije. Krakov je na Bečkom kongresu 1815. bio proglašen slobodnim gradom pod zaštitom triju okolnih vevlasti i proglašen neutralnim. Austrija se obvezala da neće u blizini Krakova podizati utvrde.

Dakle, osnovan je na Bečkom kongresu 1815. a prestao je postojati kao posena jedinica kad ga je Austrija anektirala (1846.).

317. Od koje do koje godine je postojao STT?

Postojao je od sklapanja Mirovnog ugovora s Italijom (1947.) do 1954., kad je o sporazumu VB, SAD, Italije i Jugoslavije sklopljen *memorandum o suglasnosti* u Londonu. Zona B i mali dio zone A pripali su Jugoslaviji, a glavni dio zone A Italiji.

Ipak, memorandumom utvrđeno stanje je konsolidirano jugoslavensko-talijanskim ugovorom u Osimu, 1975., kojim je određena i morska granica u Tršćanskom zaljevu. Kopnena i morska granica utvrđena tim ugovorom je danas granica Italije i Slovenije (na kopnu i moru), odnosno RH (na moru).

318. Kojim dokumentom je osnovan STT?

Godine 1947. je u Parizu je potpisan *Pariški mirovni ugovor*, mirovni sporazum s Italijom kojim je osnovan Slobodni teritorij Trsta (STT).

319. Što znate o Trstu?

Bio je jedan od primjera područja koji su imali poseban međunarodnopravni položaj. Budući da nije moglo doći do rješenja suprotnih teritorijalnih zahtjeva Jugoslavije i Italije o Trstu, pri sklapanju Mirovnog ugovora s Italijom (1947.) je pronađeno rješenje da se taj grad s bližom okolicom odijeli od obje države kao posebna jedinica s posebnim režimom koji bi stajao pod nadzorom i jamstvom UN. Prema tom ugovoru, njegovim stupanjem na snagu prestala je suverenost Italije nad tim područjem.

Slobodni Teritorij Trsta za cijelo vrijeme postojanja (1947.-1954.) nije priveden u život u skladu sa Stalnim statutom, koji je Mirovnim ugovorom bio predviđen za STT. Ipak je potrebno poznati predviđeni međunarodni režim tog područja.

320. Kako su uređeni organi vlasti u STT?

Ustavno uređenje, po Stalnom statutu, temeljilo se na djelovanju dviju vrsta organa – guverneru, kojega bi imenovalo Vijeće sigurnosti; te organima vlasti koje bi izabralo samo pučanstvo STT (ustavotvorna i narodna skupština, vlada, sudski organi i dr.).

Guverner, kao predstavnik UN, imao bi ovlasti pri donošenju ustava i zakona te u njihovu provođenju, kako bi se ostvarile odredbe Mirovnog ugovora o STT, i omogućio stalan nadzor Vijeća sigurnosti. Imenovanje guvernera bilo je preduvjet da bi se mogao početi primjenjivati Stalni statut.

Ustav je trebala donijeti ustavotvorna skupština, koju bi pučanstvo izabralo općim, jednakim, izravnim i tajnim glasovanjem, uz razmjernu podjelu mandata. Ustav je morao biti demokratski, a njegove odredbe nisu smjere protusloviti pravilima Stalnog statuta. Kako bi se izbjegle takve odredbe, guverner bi dostavljao ustavotvornoj skupštini svoja gledišta i preporuke. Ako skupština ne bi prihvatila njegove preporuke, pitanje bi se podnijelo na odlučivanje Vijeću sigurnosti. Ista pravila trebala su vrijediti i za kasnije izmjene ustava.

Zakonodavnu vlast imala bi jednodomna narodna skupština, ali i u pogledu zakona guverner i Vijeće sigurnosti imali bi nadzorne ovlasti kao i glede ustava. Osim toga, guverner bi imao i zakonsku inicijativu glede pitanja koja se odnose na cjelovitost i neovisnost Teritorija, pridržavanje pravila Statuta, a pogotovo poštovanje temeljnih prava čovjeka te održavanje javnog reda i sigurnosti.

Vlada, odgovorna narodnoj skupštini, bila bi vrhovni izvršni organ, ali određene izvršne funkcije bi pripadale guverneru. On bi imenovao suce, ravnatelja sigurnosti i ravnatelja slobodne tršćanske luke. Prije tih izbora bi se guverner trebao konzultirati s vladom. Ustav bi mogao odrediti i drukčiji način imenovanja sudaca.

321. Kakav je ustavotvorni i zakonodavni postupak?

Ustav je trebala donijeti ustavotvorna skupština, koju bi pučanstvo izabralo općim, jednakim, izravnim i tajnim glasovanjem, uz razmjernu podjelu mandata. Ustav je morao biti demokratski, a njegove odredbe nisu smjere protusloviti pravilima Stalnog statuta. Kako bi se izbjegle takve odredbe, guverner bi dostavljao ustavotvornoj skupštini svoja gledišta i preporuke. Ako skupština ne bi prihvatila njegove preporuke, pitanje bi se podnijelo na odlučivanje Vijeću sigurnosti. Ista pravila trebala su vrijediti i za kasnije izmjene ustava.

Zakonodavnu vlast imala bi jednodomna narodna skupština, ali i u pogledu zakona guverner i Vijeće sigurnosti imali bi nadzorne ovlasti kao i glede ustava. Osim toga, guverner bi imao i zakonsku inicijativu glede pitanja koja se odnose na cjelovitost i neovisnost Teritorija, pridržavanje pravila Statuta, a pogotovo poštovanje temeljnih prava čovjeka te održavanje javnog reda i sigurnosti.

322. Što znaš o vladi i guverneru?

Guverner, kao predstavnik UN, bi imao ovlasti pri donošenju ustava i zakona te u njihovu provođenju, kako bi se ostvarile odredbe Mirovnog ugovora o STT, i omogućio stalan nadzor Vijeća sigurnosti. Imenovanje guvernera bilo je preduvjet da bi se mogao početi primjenjivati Stalni statut.

Glede Ustava, kako bi se izbjegle odredbe protuslovne Statutu, guverner bi dostavljao ustavotvornoj skupštini svoja gledišta i preporuke. Ako skupština ne bi prihvatila njegove preporuke, pitanje bi se podnijelo na odlučivanje Vijeću sigurnosti. Ista pravila trebala su vrijediti i za kasnije izmjene ustava.

Iako bi zakonodavnu vlast imala jednodomna narodna skupština, i u pogledu zakona guverner i Vijeće sigurnosti imali bi nadzorne ovlasti kao i glede ustava. Osim toga, guverner bi imao i zakonsku inicijativu glede pitanja koja se odnose na cjelovitost i neovisnost Teritorija, pridržavanje pravila Statuta, a pogotovo poštovanje temeljnih prava čovjeka te održavanje javnog reda i sigurnosti.

Vlada, odgovorna narodnoj skupštini, bila bi vrhovni izvršni organ, ali određene izvršne funkcije bi pripadale guverneru. On bi imenovao suce, ravnatelja sigurnosti i ravnatelja slobodne tršćanske luke. Prije tih izbora bi se guverner trebao konzultirati s vladom. Ustav bi mogao odrediti i drukčiji način imenovanja sudaca.

323. Što znate o vanjskim odnosima STT?

STT imao bi samo ograničenu djelatnu sposobnost. Ograničenja se donekle razlikuju od onih koja obično nalazimo kod protektorata. STT bi sam sklapao ugovore po svojim organima. Te ugovore potpisivali bi zajedno guverner i jedan član vlade. Guverner bi supotpisivao i egzekvatore za strane konzule.

Stalni statut je STT-u ograničavao slobodu što se tiče sklapanja mnogostranih ugovora i učlanjivanja u međunarodne organizacije. STT bi mogao postati strankom mnogostranih ugovora ili članom međunarodnih organizacija samo ako ti ugovori ili organizacije imaju svrhu urediti ekonomska, tehnička, kulturna, socijalna ili zdravstvena pitanja. Zabrana cilja na ugovore u organizacije političke naravi. Napose STT nije mogao postati članom UN ili regionalnih sporazuma. Još je jedno, treće ograničenje s obzirom na sklapanje ugovora, određivao Statut – STT ne bi mogao sklopiti nikakvu gospodarsku zajednicu ili savez isključivog značenja s bilo kojom državom. Time se njemu prvenstveno zabranjivalo da ulazi u užu carinsku ili gospodarsku vezu s Italijom ili Jugoslavijom. Zato je STT morao imati vlastiti novčani sustav. Napokon, s obzirom na trajnu neutralnost i demilitarizaciju, određenu Stalnim statutom, bilo je zabranjeno sklapanje vojnih ugovora i sporazuma.

324. Kakav je međunarodni položaj STT?

To bi svakako bila posebna politička jedinica, potpuno odijeljena od svake druge države. STT bi mogao sam biti nositelj međunarodnih prava i obveza, mogao bi po svojim organima sklapati međunarodne ugovore, iako ograničeno. Zato bi on bio subjekt MP. No, javni život Teritorija bi bio sputan, i sadržajno i organizacijski, opisanim širokim integracijama Vijeća sigurnosti i guvernera. Moglo bi se reći da bi Trst bio teritorij pod međunarodnom upravom. Ali, protiv te konstrukcije govori činjenica da većinu državnih poslova obavljaju organi koje je izabralo domaće pučanstvo. Zato se STT, unatoč osobitosti, ima smatrati protektoratom. UN bi bio zaštitnik,

ali bi zato on putem Vijeća sigurnosti imao pravo utjecaja na državni život Teritorija. Posebnost ovog slučaja je u tome što bi zaštitu provodili UN, a ne jedna država ili više njih. Upravo bi se po tome položaj STT-a razlikovao od svih dotad poznatih protektorata.

325. Kakav je bio stvarni položaj Trsta od 1947.-1954.?

U tom razdoblju odredbe *Mirovnog ugovora o STT* nisu potpuno stvarane. Doduše, područje je odvojeno od Italije i njezina suverenost je prestala u skladu s ugovorom, ali ono nije bilo uređeno na temelju odredbi Stalnog statuta. Temeljna komponenta njegovog trajnog uređenja trebao je biti guverner; imenovalo bi ga Vijeće sigurnosti pošto se savjetuje s jugoslavenskom i talijanskom vladom, ali on nije smio biti pripadnik STT, Jugoslavije ili Italije. Međutim, Vijeće nije uspjelo za bilo kojeg kandidata dobiti privolu obiju država. Bez guvernera nije došlo ni do stvaranja drugih organa, niti uopće do primjene Statuta. Umjesto toga, za cijelo vrijeme postojanja STT (1947.-1954) primjenjivao se privremeni režim na temelju kojeg je STT ostao pod upravom savezničkih snaga, pod čijom je okupacijom područje bilo od kraja II. svjetskog rata. Pod britansko-američkom upravom je i dalje ostala zona A (koja je obuhvaćala i sam grad Trst), a pod jugoslavenskom upravom zona B (u okviru koje su bila i područja koja su danas dio RH). No, od stupanja na snagu Mirovnog ugovora, savezničke sile su upravljale u svojim zonama pod nadzorom Vijeća sigurnosti, kojemu su o stanju u svojim zonama podnosile izvještaje.

Iako se njime nije upravljalo kao što je bilo predviđeno Stalnim statutom, ST je u 7 godina postojanja ipak bio poseban subjekt MP. Bio je stranka međunarodnih ugovora, sklopljenih s državama, ali i s međunarodnim organizacijama. Ugovore su zaključivale vojne vlasti, i to svaka za svoju zonu. Među suugovornicima STT su bili: UN, SAD, Italija i Jugoslavija. STT je bio član Organizacije za europsku gospodarsku suradnju (OECE).

326. Da li je Trst mogao biti članom međunarodnih organizacija?

Stalni statut je STT-u ograničavao slobodu što se tiče sklapanja mnogostranih ugovora i učlanjivanja u međunarodne organizacije. STT bi mogao postati strankom mnogostranih ugovora ili članom međunarodnih organizacija samo ako ti ugovori ili organizacije imaju svrhu urediti ekonomska, tehnička, kulturna, socijalna ili zdravstvena pitanja. Zabrana cilja na ugovore u organizacije političke naravi. Napose STT nije mogao postati članom UN ili regionalnih sporazuma. Još je jedno, treće ograničenje s obzirom na sklapanje ugovora, određivao Statut – STT ne bi mogao sklopiti nikakvu gospodarsku zajednicu ili savez isključivog značenja s bilo kojom državom.

STT je bio član Organizacije za europsku gospodarsku suradnju (OECE).

327. Kojim dokumentom je okončan STT?

Neriješeno pitanje Trsta je bilo izvor stalne napetosti između Italije i Jugoslavije, posebno zbog nakane VB i SAD da upravu zone A potpuno prepuste Italiji. Mirno rješenje je ipak postignuto – sklopljen je četvorni sporazum između Italije, VB, SAD i Jugoslavije, kojim je obavljena podjela Mirovnim ugovorom određenog područja Trsta, tako da zona B i mali dio zone A pripadnu Jugoslaviji, a glavni dio zone A Italiji. Za posvjedočenje sporazuma je odabran osobit oblik „memoranduma o suglasnosti“, koji su predstavnici četiriju država parafirali u Londonu, 5. listopada 1954. Dakako, tri države upraviteljice su mogle samo predati upravu dvjema državama koje su time stekle njegove dijelove. No, sigurno je Memorandum pravi ugovor o teritorijalnom razgraničenju dviju susjednih država. Memorandumom utvrđeno stanje je konačno konsolidirano 10. studenog 1975. Osimskim ugovorom – određena je i morska granica u Tršćanskom zaljevu između Italije i Jugoslavije. Kopnena i morska granica utvrđena tim ugovorom, na temelju općih pravila MP o sukcesiji, je danas granica Italije i Slovenije (na kopnu i moru), odnosno RH (na moru).

328. Što znate o Gdanjsku?

Mirovnim ugovorom u Versaillesu 1919. je osnovan Slobodni grad Gdanjsk (Danzig) i stavljen je pod zaštitu Lige naroda. Ujedno je Poljskoj osigurana upotreba Gdanjska kao pomorske luke. Grad je s Poljskom činio jedno carinsko područje, na kojemu su vrijedili poljsko carinsko zakonodavstvo i poljska carinska tarifa. Carinsku upravu su provodili gradski činovnici pod nadzorom poljskih nadzornika. Odnos između Gdanjska i Poljske uređen je tako da je Poljska vodila vanjske poslove grada i davala egzekvaturu za konzule stranih država, nakon sporazumjevanja s organima Grada. Poljska vlada morala se posavjetovati s predstavnicima grada prije nego bi sklopila kakav ugovor u njegovo ime.

Gdanjsk je imao svoju vladu i druge vlastite organe, pa je samo u nekim poslovima i odnosima bio ograničen pravima Poljske. Liga naroda je bila zaštitnik i jamac odnosa koji je stvoren mirovnim i drugim ugovorima, a intervenirala je samo u sporovima i pitanjima koja bi bila iznesena pred nju. Ligu je u Gdanjsku zastupao visoki komesar kojeg je imenovalo Vijeće Lige. On je rješavao sporove između Grada i Poljske, a nezadovoljna stranka se mogla prizvati na Vijeće Lige naroda. Za luku Gdanjska je postojalo zajedničko vijeće za luku i vodene putove, sastavljeno od jednakog broja predstavnika Poljske i Grada, a predsjednika su određivale ili te dvije strane sporazumno ili Vijeće Lige.

Postoje različita mišljenja o međunarodnom položaju Gdanjska. Većina smatra da nije bio država nego protektorat – grad u mnogim pitanjima pod nadzorom Poljske i zaštitom Lige naroda. Uostalom, njegov položaj je namjerno uređen tako posebno jer bi svako određenje rješenje bilo neprihvatljivo za Poljsku ili Nijemce, koji su činili veliku većinu gradskog stanovništva. Izbijanjem II. svjetskog rata, Slobodni Grad Gdanjsk je prestao postojati.

329. Kome je pripadao Gdanjsk?

To je bio slobodan grad, ali pod zaštitom Lige naroda. S Poljskom je činio jedno carinsko područje – vrijedili su poljsko carinsko zakonodavstvo i carinska tarifa. Poljska je vodila vanjske poslove grada i davala egzekvaturu za konzule stranih država, nakon sporazumjevanja s organima Grada. Poljska vlada morala se posavjetovati s predstavnicima grada prije nego bi sklopila kakav ugovor u njegovo ime.

Gdanjsk je imao svoju vladu i druge vlastite organe, pa je samo u nekim poslovima i odnosima bio ograničen pravima Poljske. Liga naroda je bila zaštitnik i jamac odnosa koji je stvoren mirovnim i drugim ugovorima, a intervenirala je samo u sporovima i pitanjima koja bi bila iznesena pred nju.

330. Pod čijom se zaštitom nalazio?

Nalazio se pod zaštitom Lige naroda.

331. Kojim ugovorom je osnovan Gdanjsk?

Mirovnim ugovorom u Versaillesu 1919. je osnovan Slobodni grad Gdanjsk (Danzig) i stavljen je pod zaštitu Lige naroda.

332. Tko je davao egzekvaturu za Gdanjsk?

Poljska je vodila vanjske poslove grada i davala egzekvaturu za konzule stranih država, nakon sporazumjevanja s organima Grada.

333. Što znate o Saarskom području?

Saarsko područje je također bilo uređeno Mirovnim ugovorom u Versaillesu. To uređenje je trebalo trajati 15 godina, a nakon toga bi stanovništvo samo odredilo plebiscitom želi li da područje pripadne Njemačkoj ili Francuskoj, ili da ostane u prvotnom položaju.

Rudnike ugljena je iskorištavala Francuska. Vrhovnu vlast nad područjem je imala Liga naroda, koja ju je provodila preko vlade od 5 članova. Vlada u obavljanju svojih poslova nije bila ograničena demokratskim ustanovama, jedino je za zakonske prijedloge morala saslušati narodno predstavništvo. Nasuprot tome, morala je slati izvještaje Ligi naroda, kojoj je bila odgovorna.

Ni Saarsko područje nije bilo država, već zato što je njegov opstanak bio privremen. Svakako je to bio prvi slučaj uprave nekog područja pod odgovornošću svjetske organizacije država, ali, s obzirom na njegovu privremenost i nepostojanje bilo kakve uloge Saarskog područja u tom prijeratnom razdoblju u međunarodnom životu, ne može se reći da je ono tada uopće bilo subjekt MP. Saarsko područje je 1935. vraćeno Njemačkoj, jer se na plebiscitu više od 90% stanovnika izjasnilo za pripojenje Njemačkoj.

Nakon II. svjetskog rata je ponovno došlo do stvaranja Saarskog područja s donekle izmijenjenim granicama. Ovaj put se to nije zbilo na temelju mirovnog ugovora nego po odluci saveznika, koji su preuzeli vlast nad Njemačkom na temelju njezine bezuvjetne predaje. Područje je potpuno odijeljeno od Njemačke, pa je gospodarski, carinski i novčano bilo povezano s Francuskom, koja ga je zastupala u vanjskim odnosima.

Saarsko područje je 1947. dobilo ustav, a odnosi s Francuskom uređivani su ugovorima između saarske i francuske vlade. Saarsko područje je 1950. primljeno u Vijeće Europe kao izvanredni član. Francuska je osigurala iskorištavanje rudnika. Poloitička struja koja je željela održanje Saarskog područja kao posebne jedinice je došla u manjinu pa je ugovorom između Njemačke i Francuske 1956. odlučeno da se 1957. Saarsko područje pripoji Saveznoj Republici Njemačkoj. Za vrijeme posebnog režima (1946.-1956.), Saarsko područje nije bilo država, ali je bilo posebna međunarodna jedinica i subjekt MP s vrlo ograničenom djelatnom sposobnošću.

24. SVETA STOLICA I DRŽAVA VATIKANSKOG GRADA

334. Što je to Sveta stolica?

Sveta Stolica ili Apostolska Stolica označava vrhovnu vlast Katoličke Crkve, odnosno papu i Rimsku kuriju.

U međunarodnim odnosima i u međunarodnome pravu Sveta Stolica je zaseban subjekt međunarodnog prava, koji se ne smije miješati s Državom Vatikanskog Grada.

Papa je do 1870. bio ujedno vladar svjetovne države. Od 1870., kad je njegova država postala dijelom Kraljevine Italije, papa nije bio teritorijalni suveren, ali je i dalje razmjenjivao diplomatske zastupnike s katoličkim i mnogim nekatoličkim državama, a pitanja Katoličke crkve i dalje su se uređivala konkordatima, koji su imali oblik međunarodnih ugovora. Pošto je Italija zauzela Rim, a papa nije htio pristati na ponuđeno uređenje svog položaja, talijanska vlada je taj položaj jednostrano uredila tzv. *Garancijskim zakonom* 1871.

Po tom zakonu, papina osoba je sveta i nepovrediva, pa se napad na nju kažnjava jednako kao i napad na talijanskog kralja. Na talijanskom području se papi iskazuju počasti koje pripadaju suverenu i ima prvenstvo koje mu priznaju katolički vladari. Papi i dalje pripadaju neke palače i zemljišta i koristi se njima. Zgrade u kojima boravi, u kojima se održavaju konklave ili sveopći crkveni sabor i papinski uredi su nepovredivi. Papa ima pravo slobodno održavati odnose s cijelim svijetom. Kod pape akreditirani diplomatski zastupnici stranih država uživaju u Italiji sve imunitete, privilegije i oslobođenja koja im po MP pripadaju, a papinskim zastupnicima osigurane su uobičajene povlastice kad putuju Italijom u svoje odredište ili se odande vraćaju. Kardinali uživaju privremeni imunitet kad se bira novi papa. Međutim, zakon nije papi priznao posebno državno područje.

Sveta Stolica održava redovite diplomatske odnose s više od 170 država i EU. Diplomatska služba Svete Stolice ujedno brine i za interese DVG. Sveta Stolica je član nekih međunarodnih organizacija (Međunarodne agencije za atomsku energiju, Vijeća za kulturnu suradnju, Vijeća Europe), a promatrač je u drugima (UN, Organizacija američkih država). Član je Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi i sudionik mnogih međunarodnih konferencija. Međunarodnopravni subjektivitet Svete Stolice potvrđuje i činjenica da je ona stranka mnogih međunarodnih ugovora, kako vjerskog karaktera (konkordati), tako i univerzalnih i regionalnih svjetovnog karaktera. Ona figurira među strankama *Ženevskih konvencija o zaštiti žrtava rata* i dopunskih dopunskih protokola, *Konvencije za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba*, *Bečke konvencije o diplomatskim i konzularnim odnosima*, *Europske konvencije za zaštitu arheološke baštine*, nekih ugovora o zaštiti prava čovjeka, o prosvjeti, kulturi, smanjenju naoružanja i dr.

Sveta stolica zaključuje i bilateralne ugovore, te je i s RH sklopila 4 – *Ugovor o pravnim pitanjima*, *Ugovor o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi RH*, *Ugovor o suradnji u području odgoja i kulture*, *Ugovor o gospodarskim pitanjima*.

335. Što se podrazumjeva pod izrazom Sveta stolica, a što pod izrazom Država Vatikanskog Grada?

Pod izrazom Svete Stolice se podrazumjeva vrhovna vlast Katoličke crkve, odnosno to su Papa i Rimski biskup. Država Vatikanskog Grada (Vatikan, Vatikanski Grad) je najmanja država svijeta, omeđena zidinama i okružena gradom Rimom u Italiji. Grad-država je stvoren 1929. godine *Lateranskim ugovorom*, kao nasljednik nekada moćne i velike Papinske Države. Vatikan je izborna monarhija kojoj je na čelu biskup Rima – Papa. Vatikan je središte Katoličke crkve i njenog poglavara Pape.

Dakle, treba lučiti pravni položaj pape (Svete Stolice) od pravnog položaja područja pod njegovom svjetovnom vlasti – Države Vatikanskog Grada. Papinska država prije 1870. bila je prava država i subjekt MP, a papa je bio svjetovni suveren. Ipak, razgrnati odnosi Vatikana nisu se odnosili samo na probleme te svjetovne države nego prvenstveno na položaj i pravno uređenje Katoličke crkve u pojedinim državama. To je ostalo i nakon 1870., pa i nakon 1929. (*Lateranski ugovor*). Na papine diplomatske zastupnike su se i dalje primjenjivala pravila MP. Papa je i dalje slao i primao diplomatske zastupnike i sklapao sporazume u obliku međunarodnih ugovora. Pisci su to konstruirali kao fiktivnu, toleriranu, počasnu, osobitu suverenost, kao suverenost *sui generis*, kao umjetnu tvorevnu MP, kao ostatak iz doba kad je papinska država postojala. Sve to znači da papa nakon 1870. nije imao države, ali da se Sveta Stolica, kao najviša institucija Katoličke crkve, smatrala nekom vrstom subjekta MP, dakako, s ograničenjima, koja su upravo bila posljedica činjenice što zbog nedostatka države nije mogao uči u mnoge međunarodne odnose. Taj položaj se nije izmijenio ni nakon 1929. jer valja razliovati položaj pape od položaja DVG, čiji je papa državni glavar.

336. Kada i kojim dokumentom je papi priznato državno područje?

Papi je posebno državno područje priznato *Lateranskim ugovorom*, 11. veljače 1929., i to vrlo malo područje nosi ime Država Vatikanskog Grada. To je područje ujedno neutralizirano. Vlast na njemu provode papa i tijela koja on odredi. Italija priznaje papi aktivno i pasivno pravo poslanstva. U ugovoru se konstatira da papa ne želi sudjelovati u svjetovnim suparničtvima između država i na međunarodnim konferencijama o tim pitanjima, osim ako se države sporazumno obrate papi u vršenju njegove mirovne misije, ili ako papa smatra potrebnim poslužiti se pravom upotrebe svojeg moralnog i duhovnog utjecaja.

337. Kojim zakonom je uređeno pitanje papine osobe?

To je uređeno talijanskim *Garancijskim zakonom* iz 1871. godine. Po tom zakonu, papina osoba je sveta i nepovrediva, pa se napad na nju kažnjava jednako kao i napad na talijanskog kralja. Na talijanskom području se papi iskazuju počasti koje pripadaju suverenu i ima prvenstvo koje mu priznaju katolički vladari. Papi i dalje pripadaju neke palače i zemljišta i koristi se njima. Zgrade u kojima boravi, u kojima se održavaju konklave ili sveopći crkveni sabor i papinski uredi su nepovredivi. Papa ima pravo slobodno održavati odnose s cijelim

svijetom. Kod pape akreditirani diplomatski zastupnici stranih država uživaju u Italiji sve imunitete, privilegije i oslobođenja koja im po MP pripadaju, a papinskim zastupnicima osigurane su uobičajene povlastice kad putuju Italijom u svoje odredište ili se odande vraćaju. Kardinali uživaju privremeni imunitet kad se bira novi papa. Međutim, zakon nije papa priznao posebno državno područje.

338. Što znaš o *Garancijskom zakonu*?

Pošto je Italija zauzela Rim, a papa nije htio pristati na ponuđeno uređenje svog položaja, talijanska vlada je taj položaj jednostrano uredila tzv. *Garancijskim zakonom* 1871.

Po tom zakonu, papina osoba je sveta i nepovrediva, pa se napad na nju kažnjava jednako kao i napad na talijanskog kralja. Na talijanskom području se papa iskazuje počasti koje pripadaju suverenu i ima prvenstvo koje mu priznaju katolički vladari. Papa i dalje pripadaju neke palače i zemljišta i koristi se njima. Zgrade u kojima boravi, u kojima se održavaju konklave ili sveopći crkveni sabor i papinski uredi su nepovredivi. Papa ima pravo slobodno održavati odnose s cijelim svijetom. Kod pape akreditirani diplomatski zastupnici stranih država uživaju u Italiji sve imunitete, privilegije i oslobođenja koja im po MP pripadaju, a papinskim zastupnicima osigurane su uobičajene povlastice kad putuju Italijom u svoje odredište ili se odande vraćaju. Kardinali uživaju privremeni imunitet kad se bira novi papa. Međutim, ovaj zakon nije papa priznao posebno državno područje.

339. Što znaš o *Lateranskom ugovoru*?

Lateranski ugovor je zaključen između Italije i Svete stolice, 11. veljače 1929. Njime je papa ustupljeno vrlo malo područje, koje nosi ime Država Vatikanskog Grada. To je područje ujedno neutralizirano. Vlast na njemu provode papa i tijela koja on odredi. Italija priznaje papa aktivno i pasivno pravo poslanstva. U ugovoru se konstatira da papa ne želi sudjelovati u svjetovnim suparničtvima između država i na međunarodnim konferencijama o tim pitanjima, osim ako se države sporazumno obrate papa u vršenju njegove mirovne misije, ili ako papa smatra potrebnim poslužiti se pravom upotrebe svojeg moralnog i duhovnog utjecaja.

340. Kakva je priroda DVG?

Vatikanski Grad neki smatraju državom, a drugi mu odriču to značenje, ponajprije zbog malog područja (0,44km²) i zbog malo stanovnika. Zbog tih specifičnosti i najuže povezanosti sa Svetom Stolicom, ta država je u svojim međunarodnim odnosima znatno ograničena.

Cjelokupan položaj DVG u miru i u ratu (njegova neutralnost je bila poštovana u II. svjetskom ratu) upućuje na to da se može smatrati minijaturnom državom, koja zbog tih malih dimenzija, a i zbog svoje posebne namjene, dobrovoljno ne sudjeluje u mnogim međudržavnim organizacijama i kolektivnim ugovorima.

341. Što povezuje Svetu stolicu sa Švicarskom, Maltom i Austrijom?

Svetu Stolicu ništa, ali Država Vatikanskog Grada, zajedno s Turkmenistanom, spada u trajno neutralne države.

342. Koja je posebna služnost povezana sa Državom Vatikanskog Grada?

Malteški viteški red. Postavlja se pitanje međunarodnopravnog subjektiviteta tog Reda, unatoč činjenici što mu je papa nadređen. Postavlja se pitanje stoga što je Red s mnogim državama uspostavio i održava diplomatske odnose, a ima svoje delegacije ili predstavništva pri nekim međunarodnim organizacijama.

Povijest Reda vuče korijen od Reda sv. Ivana, osnovanog u 11. st. prije križarskog osvajanja Jeruzalema. Red je papinskom bulom podvrgnut Svetoj Stolicu. Malteški vitezovi su tad preuzimali brigu o bolesnicima i putnicima osnivanjem prihvatilišta (tzv. hospital), ali su pružali i vojnu zaštitu. Nakon više premještanja, Red 1530. dolazi na Maltu. Napoleon u 18.st. protjeruje Red s Malte – vitezovi se sklanjaju uglavnom u Rusiju, a u 19.st. se najprije smještaju u Messinu, zatim u Cataniju, pa u Feraru i napokon u Rim. Danas njegova sjedišta u Rimu uživaju status eksteritorijalnosti.

Države s kojima Red održava diplomatske odnose velikom meštru priznaju svojstvo državnog poglavara, a vrhovna skupština vitezova (Generalni kapitul) se održava svakih 5 godina. Simbol im je bijeli osmokraki križ (tzv. malteški križ). Riječ je o specifičnoj zajednici koja danas nije nipošto država, ali koja na temelju stoljetnog kontinuiteta i priznatog djelovanja na humanitarnom polju ima svoje posebno mjesto i u današnjoj međunarodnoj zajednici, s međunarodnopravnim subjektivitetom sa znatno ograničenom pravnom i djelatnom sposobnosti.

343. Kako je ureden subjektivitet Svete stolice?

Sveta Stolica održava redovite diplomatske odnose s više od 170 država i EU. Diplomatska služba Svete Stolice ujedno brine i za interese DVG. Sveta Stolica je član nekih međunarodnih organizacija (Međunarodne agencije za atomsku energiju, Vijeća za kulturnu suradnju, Vijeća Europe), a promatrač je u drugima (UN, Organizacija američkih država). Član je Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi i sudionik mnogih međunarodnih konferencija. Međunarodnopravni subjektivitet Svete Stolice potvrđuje i činjenica da je ona stranka mnogih

međunarodnih ugovora, kako vjerskog karaktera (konkordati), tako i univerzalnih i regionalnih svjetovnog karaktera. Ona figurira među strankama *Ženevskih konvencija o zaštiti žrtava rata* i dopunskih dopunskih protokola, *Konvencije za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba*, *Bečke konvencije o diplomatskim i konzularnim odnosima*, *Europske konvencije za zaštitu arheološke baštine*, nekih ugovora o zaštiti prava čovjeka, o prosvjeti, kulturi, smanjenju naoružanja i dr.

Sveta stolica zaključuje i bilateralne ugovore, te je i s RH sklopila 4.

344. Kako je uređen subjektivitet DVG?

Zbog tih specifičnosti i najuže povezanosti sa Svetom Stolicom, ta država je u svojim međunarodnim odnosima znatno ograničena. Posebnost subjektiviteta DVG je u tome što njegove interese u međunarodnim odnosima štiti diplomatska služba Svete Stolice; ona danas zaključuje i međunarodne ugovore za Vatikanski Grad. Ipak, Vatikanski Grad je član nekih međunarodnih (međuvladinih) organizacija – Svjetske poštanske unije, Međunarodne unije za telekomunikacije, Međunarodnog vijeća za žito itd. Kao član tih organizacija, stranka je i međunarodnih ugovora na temelju kojih su te organizacije osnovane, ali i nekih drugih ugovora.

Cjelokupan položaj DVG u miru i u ratu (njegova neutralnost je bila poštovana u II. svjetskom ratu) upućuje na to da se može smatrati minijaturnom državom, koja zbog tih malih dimenzija, a i zbog svoje posebne namjene, dobrovoljno ne sudjeluje u mnogim međudržavnim organizacijama i kolektivnim ugovorima.

345. Koje ugovore može sklapati DVG?

Posebnost subjektiviteta Države Vatikanskog Grada je u tome što njegove interese u međunarodnim odnosima štiti diplomatska služba Svete Stolice; ona danas zaključuje i međunarodne ugovore za Vatikanski Grad. Ipak, Vatikanski Grad je član nekih međunarodnih (međuvladinih) organizacija – Svjetske poštanske unije, Međunarodne unije za telekomunikacije, Međunarodnog vijeća za žito itd. Kao član tih organizacija, stranka je i međunarodnih ugovora na temelju kojih su te organizacije osnovane, ali i nekih drugih ugovora.

Cjelokupan položaj DVG u miru i u ratu (njegova neutralnost je bila poštovana u II. svjetskom ratu) upućuje na to da se može smatrati minijaturnom državom, koja zbog tih malih dimenzija, a i zbog svoje posebne namjene, dobrovoljno ne sudjeluje u mnogim međudržavnim organizacijama i kolektivnim ugovorima.

OBJEKTI MP

25. DRŽAVNO PODRUČJE

346. Kao dijelimo ničija područja?

Ničije područje je prostor koji ne potpada ni pod čiju isključivu vlast. Uz otprije poznate prostore koji ne potpadaju ni pod čiju isključivu vlast – otvoreno more i *terra nullis* zajedno sa zračnim prostorom iznad njih – od sredine 20.st. dostupni su i novi prostori na kojima nijedna država nema isključivu vlast.

To su svemir i podmorje mora izvan granica državne nadležnosti koje je proglašeno općim dobrom čovječanstva s odgovarajućim režimom, a koji donedavna nisu bili dostupni ljudskoj djelatnosti.

Isto tako, nisu bili dostupni ni polarni krajevi, napose Antarktiki. Čim se uspjeli prodrijeti u taj ledeni svijet, neke države su postavila zahtjeve na pojedine sektore, ali je taj razvoj zaustavljen, pa je međunarodnim sporazumom ustanovljen poseban režim.

Svi ti prostori imaju, s gledišta MP, neke zajedničke crte i probleme, pa se o njima počelo govoriti kao o međunarodnim prostorima, za koje je potrebno pobliže urediti odnose, a i izgraditi neki međunarodni mehanizam za stvaranje pravnih pravila i rješavanje sporova, a katkad i za upravljanje.

347. Kako se vrši državna vlast na ničijem području?

Svi ti prostori imaju, s gledišta MP, neke zajedničke crte i probleme, pa se o njima počelo govoriti kao o međunarodnim prostorima, za koje je potrebno pobliže urediti odnose, a i izgraditi neki međunarodni mehanizam za stvaranje pravnih pravila i rješavanje sporova, a katkad i za upravljanje.

348. Što spada pod prostor isključive državne nadležnosti?

Prostor isključive državne nadležnosti jest državno područje (teritorij). To je prostor unutar kopnenih granica, zajedno s morskim prostorom pod suverenosti odnosno obalne države, i zračnim prostorom nad njima. Taj morski i zračni prostor mogu se označiti pripadnostima područja, dakle tvore državno područje u širem smislu te riječi. Oni su pripadnost područja zato što ne mogu biti poseban predmet cesije, nego dijele sudbinu kopnenog područja kojem pripadaju. Vrhovništvo države proteže se i na podzemlje ispod Zemljine površine okružene državnom granicom.

349. Da li su kolonije sastavni dio područja države matice?

Iz prošlih razdoblja razvoja međunarodnih odnosa su preostala još neka nesamoupravna područja koja potječu od kolonijalnih posjeda pojedinih država. U prošlosti su neke države imale velike kolonijalne posjede. Te zemlje – Poveljom UN proglašene nesamoupravnim područjima – na temelju te transformacije su jasnije pravno odvojene od matice, tj. od države upraviteljice. Međunarodni ugovori koje sklapa matica često vrijede samo za maticu, dok se s druge strane neki ugovori koje sklapa matica odnose samo na određeno nesamoupravno područje. Tek se iznimno događa da se nesamoupravna područja u nekim ugovorima navode kao posebne ugovorne stranke. No, s pravnog gledišta, za nesamoupravno područje uvijek nastupa država matica, ona je iz ugovora ovlaštena i obvezana, što ne sprječava da smatramo zemlje koje su još pod stranom upravom i za koje danas vrijede pravila Povelje o nesamoupravnim područjima, kao subjekte međunarodnog prava u zametku.

Dakle, da, kolonije jesu sastavni dio područja državne matice.

350. Što je to interesna sfera?

Međunarodna politika se služila, u doba kolonijalizma, pojmom interesnih sfera. Interesna sfera bi bila zemlja ili područje na kojemu je neka država željela imati isključivi ili pretežni politički ili gospodarski utjecaj, osigurati iskorištavanje prirodnih bogatstava ili druge posebne povlastice.

Katkad je druga država jednostrano proglasila interesnu sferu, a katkad je dolazilo do ugovornog priznanja s nekom drugom državom ili između više država. Priznanje interesne sfere često se izražavalo negativno, kao izjava da država nema interesa u nekom kraju ili zemlji. Države koje nisu priznale takve zahtjeve ili njima stvoreno stanje nisu bile dužne obazirati se na njih.

Interesna sfera nije pripadala državnom području.

351. Što je to teritorijalno vrhovništvo?

Teritorijalno vrhovništvo je vlast države nad ljudima i stvarima koje se nalaze na njenom vlastitom području. Na tom prostoru isključive državne nadležnosti svaki zahvat organa druge države je zabranjen. U tom smislu, državno područje je nepovredivo. Prema presudi Međunarodnog suda, između suverenih država, poštovanje teritorijalne suverenosti je jedan od bitnih temelja međunarodnih odnosa.

Prijetnja silom ili upotreba sile protiv teritorijalne cjelovitosti bilo koje države je zabranjena Poveljom UN. To načelo je razrađeno u *Deklaraciji sedam načela* gdje se, između ostalog, kaže da se država ne smije služiti silom ili prijetnjom sile sa svrhom povrede postojećih državnih granica ili kao sredstvom za rješavanje međunarodnih sporova, uključujući teritorijalne sporove i pitanja državnih granica.

Isključiva vlast nad vlastitim područjem očituje se u naglašenom pravu svake države da slobodno raspolaže svojim prirodnim bogatstvom.

352. Čime se bavi MP susjedstva i što znate o tome?

Država ne može pozivanjem na teritorijalno vrhovništvo činiti sve na svojem području. Međunarodni sud je izrekao u britansko-albanskom sporu o događaju u Krfskom tjesnacu da je dužnost svake države ne dopustiti da se njezino područje upotrijebi za čine protivne pravu ostalih država.

Kanada je osuđena arbitražnom presudom na naknadu štete nanesene sumpornim plinovima iz njezinih tvorničkih dimnjaka na susjednom području SAD. Više sličnih primjera međunarodne prakse pokazuje da je država odgovorna prema susjednim državama u određenim prilikama i za ono što se događa na području njezine isključive nadležnosti.

Suvremena teorija i praksa sve više razrađuju međunarodno pravo susjedstva. U tom smislu se očituje u *Deklaraciji Konferencije UN o čovjekovu okolišu* (Stockholm) – države su dužne osigurati da djelatnosti na području pod njihovom jurisdikcijom ili nadzorom ne uzrokuju štetu okolišu drugih država ili okolišu područja izvan granica njihove jurisdikcije.

353. Što je to kondominij?

Ponekad je neko područje pod zajedničkom vlašću dviju ili više država. To je kondominij (koimperij). Poznat je primjer egipatsko-britanski kondominij nad Sudanom, Novi Hebridi kao francusko-britanski kondominij (danas samostalna država Vanuatu). Otoci Canton i Enderbury u otočju Phoenix bili su podvrgnuti zajedničkom nadzoru VB i SAD (danas u sastavu neovisne države Kiribati). Sličan ugovor je sklopljen za zračne baze u prostoru Indijskog oceana.

Poznat i važan primjer kondominija je BiH 1878.-1918., kao kondominij austrijskog i mađarskog dijela Monarhije. Privremenih kondominija je bilo nakon I. svjetskog rata – npr. Njemačka je postala privremeni kondominij četiriju velevlasti.

Kondominij može biti uspostavljen i nad morskim prostorima koji su pod suverenosti obalnih država. Tako je međunarodno sudstvo potvrdilo da je zaljev Fonseca pod zajedničkom suverenosti (kondominij) triju obalnih država – El Salvadora, Hondurasa i Nikaragve.

354. Navedite primjere koimperija!

Poznat je primjer egipatsko-britanski kondominij nad Sudanom, Novi Hebridi kao francusko-britanski kondominij (danas samostalna država Vanuatu). Otoci Canton i Enderbury u otočju Phoenix bili su podvrgnuti zajedničkom nadzoru VB i SAD (danas u sastavu neovisne države Kiribati). Sličan ugovor je sklopljen za zračne baze u prostoru Indijskog oceana.

Poznat i važan primjer kondominija je BiH 1878.-1918., kao kondominij austrijskog i mađarskog dijela Monarhije. Privremenih kondominija je bilo nakon I. svjetskog rata – npr. Njemačka je postala privremeni kondominij četiriju velevlasti.

355. Primjer kondominija na moru!

Kondominij može biti uspostavljen i nad morskim prostorima koji su pod suverenosti obalnih država. Tako je međunarodno sudstvo potvrdilo da je zaljev Fonseca pod zajedničkom suverenosti (kondominij) triju obalnih država – El Salvadora, Hondurasa i Nikaragve.

356. Definirajte pojmove enklava i eksklava!

Državno područje ne mora biti jedinstveno (cjelovito). U prošlosti je bila česta pojava da je dio područja neke države bio okružen područjima drugih država ili područjem samo jedne druge države i tako odijeljen od glavnine državnog područja. Takav dio se zove eksklava (isključak), a s gledišta druge države enklava. Njemačka državica Anhalt bila je sastavljena od samih enklava. Pakistan je do stvaranja Bangladeša bio sastavljen od dvaju dijelova, između kojih je bio široki prostor indijskog područja.

Takvih situacija ima i danas. Dva dijela države Oman razdvaja područje UAE; između Aljaske i ostalog područja SAD je Kanada; a dio Ruske Federacije na obali Baltičkog mora okružen je Poljskom i Litvom. Takav zemljopisni položaj zahtijeva da se sporazumno urede različita pitanja kako bi se omogućila veza između odvojenih dijelova.

357. Navedite primjer za enklavu!

Neprava je enklava ako je veza s glavnim dijelom zemlje moguća samo preko mora (Point Roberts je američka eksklava na zapadnoj granici SAD i Kanade) ili jezera (talijanska enklava Campione u Švicarskoj).

Jedine tri države koje su potpune enklave (čitavo državno područje je okruženo jednom državom) su San Marino, Vatikan i Lesoto.

358. Navedite primjer za eksklavu!

Eksklave su dijelovi teritorija jedne države koji su u potpunosti okruženi teritorijima drugih država.

Eksklava je dio Ruske Federacije na obali Baltičkog mora, okružen Poljskom i Litvom; Campione (tal.) u Švicarskoj. I RH ima eksklavu – dio Dubrovačko-neretvanske županije (Dubrovnik i okolica) južno od granice s BiH i Neuma.

359. Je li San Marino enklava ili eksklava?

San Marino je enklava jer je to jedna od tri države koje su potpuna enklava, što znači da je čitavo područje te države okruženo drugom državom – čitavo područje San Marina je okruženo Italijom.

Ne može biti eksklava (isključak) jer je jedinstveno područje.

360. Što su suverena prava?

Ako državi pripadaju određena suverena prava, znači da ona izvršava određene radnje na nekom području, prema vlasti koja joj tamo pripada, ali, za razliku od suverenosti, ta prava nisu isključiva i neograničena.

26. GRANICE

361. Što je to granica?

U prvi mah se kaže da je granica crta do koje se proteže državno područje. No, područje države nije ploha Zemljine površine nego prostor triju dimenzija koji se proteže iznad Zemljine površine u visinu, i isto tako ispod nje u dubinu. Prema tome, zapravo, granica nije crta nego ploha nepravilnog oblika koja omeđuje samu površinu tla, zračni prostor i podzemlje koji su sastavni dio državnog područja. Ipak se i u praksi često govori o granici kao crti i ucrtava se u zemljopisne karte i elaborate o razgraničenju.

U običnom govoru se granica uzima u značenju međe između dviju država. Također, na kartama se najčešće ucrtavaju samo granice na kopnu, ali ne i na moru. No, državno područje obuhvaća i more uz obalu, dakle postoje i državne granice na moru i one su također točno određene. Isto tako, određena je i bočna granica morskog prostora koji pripada jednoj državi prema odgovarajućem morskome prostoru druge države. Treba napomenuti i da državna granica može postojati i prema području koje nije pod vlašću nijedne države, iako danas nema takva slučaja. Naprotiv, ima primjera da između dviju država postoji područje čija pripadnost nije određena pa je podvrgnuto nekom posebnom režimu (npr. područje Zapadne Sahare). Upotreba svemira je nametnula i pitanje domaćaja državne vlasti okomito uvis, tj. razgraničenja zračnog prostora države od svemira.

U novije doba se odstupilo od načela da se na površini određena granična crta proteže okomito u dubinu i visinu. Epikontinentalni pojas je prostor koji obuhvaća samo morsko dno i podzemlje, ali ne i stup vode ispod kojeg se nalazi. Tu granica suverenih prava obalne države ponajprije ide površinom morskog dna, a spušta se okomito u dubinu tek ondje gdje počinje zona međunarodnog modmorja. Međutim, ploha koja omeđuje epikontinentalni pojas – kao i ona na vanjskoj granici isključivog gospodarskog pojasa – ne razgraničava državno područje od međunarodnih prostora. Dakle, to nije granica u pravom smislu te riječi, jer u tim dvama pojasima obalna država nema punu suverenost (kao u unutrašnjim vodama i teritorijalnom moru), već samo neka određena suverena prava i jurisdikciju. Drugim riječima, samo u pogledu nekih djelatnosti ona u tim pojasima ima veća prava od bilo koje druge države. Dakle, granica države na moru, tj. ploha koja omeđuje njezino državno područje ide vanjskom granicom teritorijalnog mora.

362. Ako država ima more, gdje je granica te države na moru?

U novije doba se odstupilo od načela da se na površini određena granična crta proteže okomito u dubinu i visinu. Epikontinentalni pojas je prostor koji obuhvaća samo morsko dno i podzemlje, ali ne i stup vode ispod kojeg se nalazi. Tu granica suverenih prava obalne države ponajprije ide površinom morskog dna, a spušta se okomito u dubinu tek ondje gdje počinje zona međunarodnog modmorja. Međutim, ploha koja omeđuje epikontinentalni pojas – kao i ona na vanjskoj granici isključivog gospodarskog pojasa – ne razgraničava državno područje od međunarodnih prostora. Dakle, to nije granica u pravom smislu te riječi, jer u tim dvama pojasima obalna država nema punu suverenost (kao u unutrašnjim vodama i teritorijalnom moru), već samo neka određena suverena prava i jurisdikciju. Drugim riječima, samo u pogledu nekih djelatnosti ona u tim pojasima ima veća prava od bilo koje druge države. Dakle, granica države na moru, tj. ploha koja omeđuje njezino državno područje ide vanjskom granicom teritorijalnog mora.

363. Objasni razlikovanje prirodnih i ugovornih granica!

Razlikuju se prirodne i ugovorne (konvencionalne) granice. Prirodna granica je takva granična crta koja je određena nekim prirodnim oblikom tla kojim granica prolazi tako da je dovoljno da se uputi na tu prirodnu okolnost da bi se na tom temelju granična crta mogla iznaći prema pravilima koja za tu svrhu postoje u MP. Takve prirodne okolnosti su gorski lanci, jezera, vodeni tokovi, ali ima i primjera da se kao uporište za određivanje granice uzme neki put, željeznička pruga i sl.

Ugovorna ili konvencionalna granica je ona koja se potanje opisuje u ugovoru i određuje u elaboratima razgraničenja, pri čemu nije bitno upire li se ili ne na prirodni oblik tla. Ona teče pravicima od točke do točke tako da se na karti predočuje kao izlomljena crta, sastavljena od samih pravaca. Posebna vrsta ugovornih granica je ona gdje granična crta slijedi određeni zemljopisni meridijan ili paralelu. Velik dio granice između SAD i Kanade teče paralelom, a takvih primjera ima dosta u Americi i Africi. Razgraničenje paralelom primijenjeno je i u Koreji, a bilo je i između Sjevernog i Južnog Vijetnama.

Međutim, danas su, bez obzira na to jesu li prirodne ili ugovorne, granice među državama uvijek one crte koje su određene međunarodnim ugovorom ili običajnim putem prihvaćene kao granične crte između dviju susjednih država. Pri zaključivanju ugovora o razgraničenju, države se više ili manje oslanjaju na navedene prirodne osobine tla i na modifikacije na terenu koje su izvedene ljudskom rukom, ali, bez obzira na to koliko i kako se pri određivanju granične crte vodilo računa o značajkama područja koje se razgraničuje, granična crta teče onako kako je opisana u ugovoru o razgraničavanju.

364. Kako je uređen prolazak granice gorom?

U međunarodnoj praksi su se izgradila pravila o povlačenju prirodnih granica određenih gorom ili vodenim tokom. Kad granica prolazi gorom, kao granična crta se uzima bilo lanac najviših vrhova, bilo razvođe (vodomeđa), tj. područje između slivova dviju rijeka (vodenih tokova). U prilog crti razvođa navodi se da na taj način cjelovita porječja pripadaju istoj državi. Ali u visokim gorama ta okolnost nije toliko odlučna, jer su vodotokovi mali. Prije se mislilo da se crta vodomeđe i crta najviših vrhova poklapaju, ali praksa pokazuje da to nije uvijek tako. Zato bi trebalo uvijek u ugovorima izrijekom uputiti želi li se da granice ide lancem gorskih vrhova ili vodomeđom. Tako se danas, u pravilu, i postupa pa imamo dosta primjera određivanja granice na taj način.

365. Kako se granica određuje vodenim tokovima?

Za određivanje granice na vodenim tokovima međunarodna praksa poznaje dva glavna načina – crtu geometrijske sredine i crtu sredine matice (*thalweg*). Pravilo o geometrijskoj sredini znači da će se granica koja je u ugovoru određena nekim vodenim tokom povući onom crtom koja spaja sve točke vodenog toka koje su jednako udaljene od jedne i od druge obale.

Pravilo o *thalwegu* znači da se granica na vodenom toku određuje sredinom plovne matice rijeke (u plovidbi nizvodno).

Prvo pravilo je starije, a drugo se počelo primjenjivati početkom 19.st. Ta dva se pravila često primjenjuju usporedo, tj. kod plovniha rijeka se kao granica uzima *thalweg*, a kod ostalih vodenih tokova geometrijska sredina. Ali, to nije neko pravilo običajnog prava koje bi se moglo automatski primijeniti čim se među strankama utvrdi da neki vodeni tok čini granicu. Zato je potrebno da se pri određivanju granice ugovorom uvijek odredi način povlačenja granice na vodenom toku, a iskustvo je pokazalo da jednostavno pozivanje na crtu sredine ili *thalweg* može izazvati neslaganja o graničnoj crti, pa u mnogim ugovorima nalazimo pitanje upute kako da se odredi crta sredine, odnosno *thalweg*.

366. Što je to *thalweg*?

Thalweg je jedan od dva glavna načina određivanja granice na vodenim tokovima, uz crtu geometrijske sredine.

Pravilo o *thalwegu* znači da se granica na vodenom toku određuje sredinom plovne matice rijeke (u plovidbi nizvodno).

Pravilo o geometrijskoj sredini je starije, a o *thalwegu* počelo primjenjivati početkom 19.st. Ta dva se pravila često primjenjuju usporedo, tj. kod plovniha rijeka se kao granica uzima *thalweg*, a kod ostalih vodenih tokova geometrijska sredina.

Riječ *thalweg* je u rječniku brodarka na Rajni značila onaj dio riječnog korita kojim se plovi nizvodno u doba najnižeg vodostaja.

367. Koja je metoda suprotna *thalwegu*?

Metoda suprotna *thalwegu* je crta geometrijske sredine. Pravilo o geometrijskoj sredini znači da će se granica koja je u ugovoru određena nekim vodenim tokom povući onom crtom koja spaja sve točke vodenog toka koje su jednako udaljene od jedne i od druge obale.

Pravilo o geometrijskoj sredini je starije, a o *thalwegu* počelo primjenjivati početkom 19.st. Ta dva se pravila često primjenjuju usporedo, tj. kod plovniha rijeka se kao granica uzima *thalweg*, a kod ostalih vodenih tokova geometrijska sredina.

368. Objasni pravilo o geometrijskoj sredini!

To je, uz *thalweg*, jedan od dva glavna načina za određivanje granica na vodenim tokovima. Pravilo o geometrijskoj sredini znači da će se granica koja je u ugovoru određena nekim vodenim tokom povući onom crtom koja spaja sve točke vodenog toka koje su jednako udaljene od jedne i od druge obale.

Pravilo o geometrijskoj sredini je starije, a o *thalwegu* počelo primjenjivati početkom 19.st. Ta dva se pravila često primjenjuju usporedo, tj. kod plovnih rijeka se kao granica uzima *thalweg*, a kod ostalih vodenih tokova geometrijska sredina.

369. Gdje se primjenjuju ta dva pravila?

Primjenjuju se pri određivanju granica država na vodenim tokovima.

27.

370. Mijenja li se državna granica time što rijeka koja čini granicu promijeni tok?

Postavlja se pitanje mijenja li se državna granice time što rijeka koja čini granicu izmijeni svoj tok. Tok se može izmijeniti postupno odronjavanjem i naplavlivanjem ili brzo, odjednom, a to biva ako rijeka napusti svoje korito i poteče novim ili ako se glavni tok premjesti u neki sporedni rukav.

Prema običajnom pravu, državna granica slijedi izmjenu toka rijeke ako se ona zbiva postupno djelovanjem prirodnih sila. No, i na taj način se mogu tijekom godina zbiti znatne promjene, zato je korisno to što mnogi ugovori predviđaju i takve pojave i određuju način postupanja u takvim slučajevima. Naprotiv, pri nagloj izmjeni toka rijeke, granica ostaje u dosadašnjem koritu, ali ima ugovora koji i za takav slučaj određuju da rijeka i dalje ostane granica.

U RH imamo primjer mijenjanja korita rijeke na Dravi. Drava je dugo na hrvatsko-mađarskoj granici na mnogim mjestima opetovano mijenjala korito ili glavni tok, pa danas postoji više džepova hrvatskog područja na lijevoj i mađarskog područja na desnoj strani Drave. To bi bilo u skladu s pravilom da nagla promjena toka ne premješta granicu.

Ali, ima pisaca koji tvrde da takvog općeg pravila običajnog prava nema, a ima i onih koji suprotivnici tog pravila. U ugovorima se mogu naći oba tipa rješenja, ali su odredbe da granica slijedi naglo izmijenjeni tok rijetke.

371. Ako se između država nalazi jezero, koja pravila se primjenjuju?

Ako se između više država nalazi jezero, a u ugovorima nije ništa određeno, neki smatraju da postoji kondominij (tako je u starije doba bilo za Bodensko jezero). Drugi smatraju da pojas uz obalu pripada svakoj državi napose, a ostatak izvan obalnog pojasa je slobodan. Najtočnije je treće mišljenje, koje predlaže podjelu cijele površine jezera i praksa je pristala na taj način. Ženevsko jezero je podijeljeno već po starim ugovorima, pa je švicarski dio za vrijeme rata dijelio neutralnost Švicarske. Ugovorne granice su potegnute na Skadarskom, Ohridskom i drugim jezerima.

Kod jezera ugovorom može doći do posebnih odnosa. Tako je Rusija stekla isključivu vlast nad Kaspijskim morem (jezerom) – ugovorom od 1828. joj je Perzija (Iran) priznala isključivo pravo da drži ratne brodove na Kaspijskom moru. Kad se sovjetska Rusija ugovorom u Moskvi 1921. odrekla svih neravnopravnih ugovora carske Rusije, priznato je Iranu pravo da i on drži mornaricu na Kaspijskom moru. U odnosima između dviju obalnih država, Kaspijsko more se smatralo jezerom. Ono je pripadalo obalnim državama u cijelosti, a granica je bila spojna crta između graničnih crta na suprotnim obalama. Nakon raspada Sovjetskog Saveza, postoji pet obalnih država na Kaspijskom moru – Iran, Rusija, Azerbajdžan, Kazahstan, Turkmenistan. Za sada obalne države nisu zaključile zajednički sporazum o razgraničenju Kaspijskog mora, nego postoje ugovori o razgraničenju dna i podzemlja između nekih od njih – Rusija i Kazahstan (1998), Kazahstan i Azerbajdžan (2001), Rusija i Azerbajdžan (2002.), a trojni sporazum su sklopile Rusija, Kazahstan i Azerbajdžan 2003.

372. Što je to *uti possidetis*?

Uti possidetis (lat. *kako posjedujete*), je načelo međunarodnog prava na temelju kojeg se unutrašnja razgraničenja između administrativnih jedinica priznaju kao državne granice u času stjecanja neovisnosti. To se načelo pojavilo u 19. st. u procesu osamostavljanja bivših latinskoameričkih kolonija.

Primjenu načela *uti possidetis* potvrdila je i Badinterova komisija u slučaju raspada SFRJ, te je u svom Mišljenju br. 3 istaknula da se granice između bivših federalnih jedinica smatraju državnim granicama sljednica i ne mogu se mijenjati silom, nego samo sporazumom.

Uti possidetis je načelo opće naravi koje se primjenjuje na delimitaciju (razgraničenje) između država ukoliko one nakon stjecanja neovisnosti nisu uspjele sklopiti nove ugovore o svojim granicama. Neke su države nastojale otkloniti primjenu toga načela usljed novih događaja, ili temeljem njihovih jednostranih akata, pozivajući se na efektivnost vlasti koju su u nekom prostoru vršile.

373. Navedite primjere gdje se primjenjuje *uti possidetis*?

U Latinskoj Americi se kao temeljno pravilo za utvrđivanje granica uzima načelo *uti possidetis*, prema kojem je kao granica država uzeta upravna granica bivših španjolskih i portugalskih upravnih jedinica u trenutku kad je prestalo kolonijalno gospodstvo, ako se novostvorene države slobodno nisu dogovorile o nekoj drugoj graničnoj

crti. Za Južnu Ameriku je kao odlučna uzeta godina 1810., a za Srednju 1821. Time je, osim izbjegavanja graničnih sporova između novih država, ujedno isključena mogućnost da bi se na kontinentu nalazilo područje koje ne bi bilo pod vlašću ijedne države, čime je otklonjena pravna mogućnost okupacije koju bi poduzela neka država izvan kontinenta.

Primjena načela *uti possidetis* se proširila i na Afriku u vrijeme dekolonizacije nakon II. svjetskog rata, što je potvrđeno rezolucijom Skupštine šefova država i vlada Organizacije afričkog jedinstva, usvojenom u Kairu 1964.

Na temelju takvog razvoja je Međunarodni sud u graničnom sporu između država Burkine Faso i Malija 1986. načelo *uti possidetis* mogao ocijeniti kao opće načelo, logično povezano s fenomenom stjecanja samostalnosti, bez obzira na to gdje se on zbiva, čija je svrha spriječiti da neovisnost i stabilnost novih država budu dovedene u opasnost zbog bratoubilačkih borbi koje proistječu iz negiranja granica nakon povlačenja država upraviteljica.

Granice RH – na temelju pravila međunarodnog prava o sukcesiji država – jesu granice koje je SFRJ, prije svog raspada 1991., imala sa susjednim državama – Mađarskom (kopnena granica) i Italijom (morska granica) – te granice koje je Hrvatska i prije proglašenja neovisnosti imala s bivšim republikama u SFRJ: Slovenijom, Srbijom, BiH i Crnom Gorom (na temelju načela *uti possidetis*).

374. Gdje je poslije primjenjeno?

Posljednjih godina načelo *uti possidetis* je međunarodno sudstvo potvrdilo i glede morskih granica. Prvi su ga za morske granice prihvatili neki suci u svojim odvojenim mišljenjima uz presudu Međunarodnog suda iz 1982., koja se nije odnosila na državne granice na moru, nego na razgraničenje epikontinentalnog pojasa između Tunisa i Libije. Načelo *uti possidetis* pri određivanju morske granice je primijenila i međunarodna arbitraža u presudi iz 1989. u graničnom sporu između Gvineje Bisao i Senegala, a zatim i Međunarodni sud u presudi iz 1992. u sporu El Salvadora i Hondurasa (uz intervenciju Nikaragve) o granici na kopnu, otocima i moru.

375. Je li u slučaju raspada bivše Jugoslavije primjenjeno načelo *uti possidetis*?

Arbitražna komisija koju je Europska zajednica bila ustanovila 1991. u okviru Mirovne konferencije o Jugoslaviji (Banditerova komisija) je od 1991. do 1993. izdala ukupno 15 mišljenja o rješavanju spornih pitanja za pospješavanje mirnog rješavanja krize u Jugoslaviji.

U jednom od Mišljenju br.1 je Komisija stala na stajalište da je SFRJ u procesu raspada, a u Mišljenju br.3. (192.) je istaknula da raspadom SFRJ, u nedostatku drukčijeg sporazuma između novih država, bivših jugoslavenskih republika, republičke granice automatski postaju međunarodne granice zaštićene međunarodnim pravom. Ta transformacija, po mišljenju Komisije, proizlazila je izravno iz primjene načela *uti possidetis*, općeg načela povezanog sa stjecanjem neovisnosti.

Granice RH – na temelju pravila međunarodnog prava o sukcesiji država – jesu granice koje je SFRJ, prije svog raspada 1991., imala sa susjednim državama – Mađarskom (kopnena granica) i Italijom (morska granica) – te granice koje je Hrvatska i prije proglašenja neovisnosti imala s bivšim republikama u SFRJ: Slovenijom, Srbijom, BiH i Crnom Gorom (na temelju načela *uti possidetis*).

376. Gdje završava granica države na moru?

U novije doba se odstupilo od načela da se na površini određena granična crta proteže okomito u dubinu i visinu. Epikontinentalni pojas je prostor koji obuhvaća samo morsko dno i podzemlje, ali ne i stup vode ispod kojeg se nalazi. Tu granica suverenih prava obalne države ponajprije ide površinom morskog dna, a spušta se okomito u dubinu tek ondje gdje počinje zona međunarodnog modmorja. Međutim, ploha koja omeđuje epikontinentalni pojas – kao i ona na vanjskoj granici isključivog gospodarskog pojasa – ne razgraničava državno područje od međunarodnih prostora. Dakle, to nije granica u pravom smislu te riječi, jer u tim dvama pojasi obalna država nema punu suverenost (kao u unutrašnjim vodama i teritorijalnom moru), već samo neka određena suverena prava i jurisdikciju. Drugim riječima, samo u pogledu nekih djelatnosti ona u tim pojasi ima veća prava od bilo koje druge države. Dakle, granica države na moru, tj. ploha koja omeđuje njezino državno područje ide vanjskom granicom teritorijalnog mora.

377. Kako je uređen posebni odnos na Kaspijskom jezeru?

Kod jezera ugovorom može doći do posebnih odnosa. Tako je Rusija stekla isključivu vlast nad Kaspijskim morem (jezerom) – ugovorom od 1828. joj je Perzija (Iran) priznala isključivo pravo da drži ratne brodove na Kaspijskom moru. Kad se sovjetska Rusija ugovorom u Moskvi 1921. odrekla svih neravnopravnih ugovora carske Rusije, priznato je Iranu pravo da i on drži mornaricu na Kaspijskom moru. U odnosima između dviju obalnih država, Kaspijsko more se smatralo jezerom. Ono je pripadalo obalnim državama u cijelosti, a granica je bila spojna crta između graničnih crta na suprotnim obalama. Nakon raspada Sovjetskog Saveza, postoji pet obalnih država na Kaspijskom moru – Iran, Rusija, Azerbajdžan, Kazahstan, Turkmenistan. Za sada obalne države nisu zaključile zajednički sporazum o razgraničenju Kaspijskog mora, nego postoje ugovori o razgraničenju dna i podzemlja između nekih od njih.

Rusija i Kazahstan su se sporazumjele o razgraničenju dna i podzemlja sjevernog dijela Kaspijskog mora sporazumom iz 1998. na osnovi načela ekvidistancije, korigiranog načelom pravičnosti, a detaljna crta razgraničenja ustanovljena je protokolom iz 2002. uz taj sporazum. Sporazume o razgraničenju dna i podzemlja zaključili su i Kazahstan i Azerbajdžan 2001., te Rusija i Azerbajdžan 2002. Godine 2003. je zaključen i trostrani sporazum o razgraničenju dna i podzemlja između Rusije, Kazahstana i Azerbajdžana.

378. Kako se danas određuju granice?

Danas je većina granica određena ugovorom. Ima granica koje postoje od starine kao stvarno i potpuno priznato stanje, ali se i tu u novo vrijeme često točna granica odredila ugovorima. Ako nema ugovora ili ugovor nedovoljno određuje granicu, smatra se kao granica ona crta koja stvarno postoji bez prigovora. Ako je ugovorno utanačenje ili stvarno stanje nejasno, katkad se uzima kao privremeno (možda i dugotrajno) uređenje kondominij ili slično rješenje (Moresnet na granici Belgije i Njemačke, Žumberak i Marindol u doba A-U između Hrvatske i Kranjske).

379. Kakav je postupak određivanja granica?

Kad se granice sporazumno određuju, obično postoje dvije ili tri faze. Prva je temeljni (npr. mirovni) ugovor, koji određuje granicu u glavnim crtama. U drugoj mogućoj fazi pobliže se određuje granica na terenu mješovite komisije, a katkad se taj posao povjerava međunarodnim komisijama. One često dobivaju ovlast da odrede i manja odstupanja od crte koja je ustanovljena ugovorom, uzimajući u obzir mjesne prilike i potrebe. Kad komisija odredi granicu na samom terenu, sastavlja se o tome pismeni elaborat, zajedno s opisom granične crte i postavljenih graničnih znakova, što bi bila treća faza. Granični znakovi postavljaju se u obliku kamenja ili stupova, rjeđe ograda.

Pri utvrđivanju granica se često sporazumno rješavaju različita pitanja pograničnih i susjedskih odnosa, napose s obzirom na održavanje i upotrebu mostova na graničnim vodenim tokovima i putova na granici, održavanje graničnih znakova itd. Posebni sporazumi uređuju pitanja međudržavnog susjedskog prava, koje je danas već vrlo izgrađeno: pogranični promet, ribolov, turizam, upotreba vodene snage, iskorištavanje rudnog blaga na granici te druga pitanja radi ublažavanja krutosti same granice u korist odnosnog pučanstva (npr. prekogranično omogućavanje djelovanja službi hitne pomoći, vatrogasaca i sl.). Ugovorima se također određuju mjere za sprečavanje i uređenje graničnih incidenata.

380. Objasnite način razgraničenja država ukoliko je granica na neplovnoj rijeci!

Kod plovnih rijeka se uzima kao granica *thalweg*, a kod ostalih vodenih tokova (tako i neplovnih rijeka) geometrijska sredina.

27. RIJEKE

381. Koje najvažnije stavke uređuje ugovorno reguliranje korištenja i zaštite voda?

Državnom području pripadaju i vodene površine koje se nalaze unutar državnih granica – rijeke, prokopi (kanali) i jezera. Čak i kad se te vode nalaze na samoj granici, granična crta ih dijeli, tako da ne preostane nikakav prostor koji ne bi pripadao nijednoj od susjednih država (osim ako se susjedne države izričito drukčije ne dogovore). Međutim, s obzirom na vode i njihovo iskorištavanje, izgradila su se neka pravila MP koja državama nameću određena ograničenja ili drugim državama daju određena prava.

Susjedne države, dvije ili više njih, često za pojedine vrste korištenja vodama sklapaju sporazume o suranji, o podjeli koristi, o međusobnim pravima i dužnostima. U nekim slučajevima (najčešće za rijeke) ta je suradnja dobila isvoj organizacijski oblik, stvaranjem dvostranih ili širih međunarodnih komisija. Suradnja i ugovorno reguliranje odnose se na razne vrste korištenja i zaštite voda. Pritom su važni – stupanj plovnosti rijeka, mogućnost upotrebe za energetske svrhe, za natapanje, ribolov itd. Dakako, rješenja ovise i o tome jesu li na nekoj rijeci ili porječju zainteresirane dvije ili više država i koja je vrsta upotrebe važnaza jednog ili drugog sudionika.

382. Koje vrste rijeka postoje?

Luče se nacionalne i internacionalne (međunarodne) rijeke.

383. Kakva je to nacionalna rijeka?

Nacionalna je svaka ona rijeka čiji tok u cijelosti, od izvora do ušća, prolazi kroz područje samo jedne države.

384. Definiraj internacionalnu rijeku!

Naziv međunarodna rijeka može se dati svakoj plovnoj ili neplovnoj rijeci koja protječe kroz više država ili ih dijeli. Međutim, često se kao međunarodna označava samo takva rijeka koja protječe područjem više država i s morem je u plovnoj vezi. Ipak, danas se, uglavnom, u strogo pravnom smislu, međunarodnom rijekom smatra samo ona čiji je režim uređen međunarodnim ugovorom (utuda naziv *konvencionalne rijeke*).

385. Kako je uređeno pitanje isključive vlasti države nad vlastitim područjem glede vodenih tokova na državnoj granici i onih koji protječu kroz dvije ili više država?

Na pitanju upotrebe vodenih tokova s epokazalo da pravilo o potpunoj i isključivoj vlasti države nad vlastitim područjem ne vrijedi u svojem strogom i apsolutnom značenju za vodene tokove na državnoj granici i za one koji protječu kroz dvije države ili više njih. Napose danas, kod mnogostrane i razvijene upotrebe vodenih tokova, kad se često suprotstavljaju i sukobljuju interesi između raznih vrsta upotrebe, pa i između korisnika iste vrste upotrebe, država ne može potpuno raspolagati vodenim tokom svojeg područja ni količinama vode koje protječu kroz njezino područje.

386. Koje su propisi koji razjašnjavaju pravno stanje glede korištenja rijeka?

Međunarodna praksa i judikatura su dale svoj prinos razjašnjenju pravnog stanja glede korištenja rijekama. Već 1911. je Institut za MP izradio pravila o međunarodnom uređenju korištenja vodenom snagom. Pod okriljem Lige naroda, 1923. je u Ženevi potpisana *konvencijao razvoju vodenih snaga koje zanimaju više država*.

U posljednjim desetljećima, International Law Association i Institut za MP su izradili detaljne rezolucije o korištenju međunarodnim vodenim tokovima, obraćajući posebnu pozornost raznovrsnosti njihove upotrebe, potrebi usklađivanja interesa sih obalnih država i zaštiti količine i kakvoće vode. Tako je Institut za MP (via Juraj Andrassy) 1961. prihvatio rezoluciju – *Upotreba nemaritimnih međunarodnih voda* (isključujući plovidbu). Najznačajniji rezultat rada International Law Association su tzv. Helsinška pravila o upotrebi voda međunarodnih rijeka, iz 1966. Pravila predložena u tim dokumentima uglavnom odražavaju postojeće običajno MP, izgrađeno na temelju međunarodne prakse, ali se tim dokumentima nastoji i utjecati na progresivni razvoj MP u tom području, ne smao za gospodarstvo mnogih zemalja nego i za zaštitu okoliša.

Budući da se glede nemaritimnih voda (rijeka, prokopa i jezera) međunarodnim ugovornim pravom dosad najčešće uređivala plovidba, Opća skupština UN je 1970. dala Komisiji za MP zadatak da u program svog rada uvrsti pitanje upotrebe vodenih tokova za druge svrhe osim plovidbe. Godine 1994. je Komisija uspjela dovršiti konačni nacrt članaka o toj materiji, na temelju kojeg je 1997. u UN prihvaćena *Konvencija o pravu u upotrebi vodenih tokova za druge svrhe osim plovidbe*. Odredbe *Konvencije* su uglavnom općenite, načelne prirode te govore o načelima korištenja vodama i njihove zaštite; međusobnoj suradnji, konzultiranju i obavješćavanju obalnih država, o zaključivanju sporazuma između obalnih država o korištenju vodenim tokom. Od stavljanja materije u zadatak Komisiji za MP do usvajanja *Konvencije* je trebalo 27 godina. Najsporniji je bio čl.5. koji predviđa obvezu obalnih država da se na svojem teritoriju koriste vodotokom na pravičan i razuman način kako bi se postigla njihova optimalna i održiva upotreba te čl.7. koji obvezuje obalne države da poduzmu sve odgovarajuće mjere da spriječe značajnu štetu drugim obalnim državama, uz napomenu da, ako do značajne štete ipak dođe, država čija je upotreba vodotoka prouzročila štetu i pogođena država poduzimaju odgovarajuće mjere za uklanjanje i umanjenje štete i pregovaraju o naknadi. Posebno je prijeporno to što navedeno zapravo obvezuje nizvodne obalne države da, barem u nekim slučajevima, prihvate štetu koju prouzroče uzvodne države, a koja je ispod razine značajne štete. *Konvencija* NIJE na snazi, ali sadržava niz odredbi kojima se kodificiraju postojeća pravila običajnog MP o upotrebi međunarodnih vodenih tokova. Običajnopравни značaj njezinih odredbi koje promiču načelo jednakih prava obalnih država međunarodnih vodotoka potvrdio je i Međunarodni sud u presudi u slučaju projekta brane Gabčikovo-Nagymaros iz 1997. između Mađarske i Slovačke.

387. Navedite ograničenja u korištenju rijeka na državnom području!

Opće MP poznaje i neka ograničenja u korištenju vodama na državnom području. Naravno, to su samo najopćenitija pravila, ali ipak dovoljna da služe kao podloga za rješavanje pitanja koja se pojavljuju između država zainteresiranih za isti vodotok ili sliv. Ponajprije, MP ne dopušta da se vodotok na vlastitom području koristi na način koji bi nanosio štetu jednakom korištenju susjedne države na njezinom području, osim po zajedničkom sporazumu. To znači da svaka država ima pravo služiti se vodom koja protječe njezinim područjem ili ga razgraničava, ali da pritom poštuje jednako pravo drugih država koje su zainteresirane za isti tok ili riječni sliv. Ovamo pripada i zabrana da se izmijeni tok vode na štetu susjedne države.

388. Kako MP uređuje zagađivanje rijeka i jezera?

Sve veće onečišćenje voda se nastoji usporiti i spriječiti i pravnim pravilima. Rijeke i jezera koja su čak i potpuno u granicama jedne države u vezi su s drugim vodama i morem, tako da gotovo svako onečišćenje voda šteti ukupnoj hidrosferi. Mnogi radovi International Law Association sadržavaju pravila i o zaštiti voda od onečišćenja, a Institut za MP prihvatio je u Ateni, 1979. rezoluciju *Zagađivanje rijeka i jezera i MP*. U *Rezoluciji* se proglašavaju temeljna načela za sprječavanje onečišćenja, suradnju država u otklanjanju njegovih posljedica i odgovornost za štete počinjene onečišćivanjem rijeka i jezera.

Iako se Vijeće Europe od 60ih bavi problematikom zaštite i gospodarenja vodotocima, prva regionalna konvencija u Europi o toj materiji bila je *Konvencija o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera*, 1992., zaključena u Helsinkiju pod okriljem Gospodarske komisije UN za Europu. U njoj se detaljno propisuju obveze

stranaka o sprečavanju onečišćenja na samom izvoru, osiguranju razumne i pravične upotrebe vodotoka, nadziranju kakvoće voda, ograničavanju posljedica od onečišćavanja, suradnji u znanstvenom istraživanju i obavještanju, o međunarodnoj pomoći i rješavanju sporova. *Konvencija* predviđa sustav prethodnih dozvola nadležnih nacionalnih tijela za izlivanje otpadnih voda u vodotoke, izradbu procjene utjecaja na okoliš i izradbu planova hitnih mjera za slučaj nezgode. Uz *Konvenciju* je 1999. usvojen *Protokol o vodi i zdravlju*.

O zaštiti pojedinih rijeka i jezera su zaključeni i mnogi međudržavni ugovori.

389. Kako je uređeno pitanje plovidbe u MP?

Što se tiče plovidbe, danas se postavlja opći postulat da se pozitivnim propisima osigura sloboda plovidbe na plovnim rijekama koje vežu više država. No provedba tog postulata je počela najprije pojedinačno za pojedine rijeke, i to najprije samo za obalne države, a tek kasnije za neobalne. Tek kad je broj takvih pojedinačnih rješenja narastao, nastojala se sloboda plovidbe proglasiti općim načelom i to načelo provesti kroz pravila pozitivnog prava. Za neke su rijeke uvedene međunarodne komisije (obalnih država ili šire) s različitim opsegom zadataka i ovlasti (nadzor, odobravanje radova, njihovo izvođenje i financiranje, naredodavna vlast).

Međutim, ni danas se nisu razvila opća pravila običajnog MP koja bi brodovima svih država osiguravala slobodu plovidbe svim međunarodnim rijekama neovisno o postojanju nekog ugovornog režima, tj. slobodu plovidbe kao što je ona na otvorenom moru. Neki sumnjaju čak i u postojanje općeg običajnog pravila o slobodi plovidbe za obalne države. *Barcelonskom konvencijom* i *Statutom o režimu plovnih putova međunarodnog interesa* (1921.) su ugovorena opća pravila, tj. pravila o slobodi plovidbe svim rijekama, ali samo između država članica te *Konvencije*. Prema tome, *Barcelonska konvencija* i *Statut* nisu ni bili namijenjeni stvaranju općeg običajnog prava o plovidbi međunarodnim rijekama, niti su to u stvarnosti postale njihove odredbe (otad je strankama postalo 30ak država). Ipak, većina je mišljenja da postoji obveza svih obalnih država na plovnim međunarodnim rijekama koje utječu u more da ne ometaju slobodnu plovidbu do jedne uzvodne obalne države na toj rijeci koja sama nema morske obale. Ta obveza proistječe iz prava svih neobalnih država na pristup moru i od mora i na slobodu tranzita preko država koje se nalaze između njih i mora (tzv. tranzitne države).

Načelo slobode plovidbe na rijekama proglasila je francuska revolucionarna vlada (1792.) za koju je bilo važno pitanje plovidbe rijekama Escaut (Schelde) i Meuse (Maas). Zato je ona tvrdila da nijedna država ne može svojatati pravo na upotrebu plovnog puta neke rijeke i od njege isključiti države koje leže na njezinu gornjem toku. S obzirom na to, 1795. je sklopljen ugovor s Nizozemskom.

Bečki kongres (1815) je proglasio načelo slobode plovidbe i postavio je neka pravila, ali za njihovu primjenu je trebalo doći do posebnih sporazuma o plovidbi na svakoj pojedinoj rijeci. Tijekom 19.st. je sklopljen niz ugovora kojima je uvedena sloboda plovidbe i uređen međunarodni režim nekih rijeka u Europi i u drugim dijelovima svijeta (tzv. konvencionalne rijeke – Laba, Escaut, Meuse, Odra, Rajna, Dunav, Amazona, Columbia, Zambezi, Kongo, Niger).

Također, država može svojom jednostranom odlukom otvoriti neku nacionalnu rijeku međunarodnoj plovidbi. Ako to biva unutarnjim zakonodavnim ili drugim pravotvornim aktom, dana sloboda plovidbe se može na različit način uvjetovati, pa i opozvati.

390. U kakvom je odnosu temeljno pravo države na međunarodni promet i plovidba?

Kao što je rečeno, *Barcelonska konvencija* i *Statut* nisu ni bili namijenjeni stvaranju općeg običajnog prava o plovidbi međunarodnim rijekama, niti su to u stvarnosti postale njihove odredbe (otad je strankama postalo 30ak država). Ipak, većina je mišljenja da postoji obveza svih obalnih država na plovnim međunarodnim rijekama koje utječu u more da ne ometaju slobodnu plovidbu do jedne uzvodne obalne države na toj rijeci koja sama nema morske obale. Ta obveza proistječe iz prava svih neobalnih država na pristup moru i od mora i na slobodu tranzita preko država koje se nalaze između njih i mora (tzv. tranzitne države).

391. Da li je Dunav reguliran?

Načelo plovidbe, proglašeno na Bečkom kongresu, na Dunav je primijenjeno tek *Pariškim ugovorom* iz 1856. Osnovane su dvije komisije – Obalna i Europska. Obalna je trebala biti stalna. U nju bi ušli delegati svih obalnih država, također i Srbije, Vlaške i Moldavije, ali za njih je bilo određeno da šalju povjerenike koje bi potvrđivao sultan kao sizeren kneževina, a sudjelovali bi u radu Komisije bez prava glasa. Ta komisija bi nadzirala plovidbu Dunavom, osim primorskog dijela, sve do Ulma. Ta komisija nikad nije djelovala. Europska komisija zamišljena je kao privremena, s određenim zadatkom da produbi korito ušća Dunava i odstrani različite zapreke plovidbe. Njezin djelokrug se protezao najprije do Isakče, kasnije je protegnut do Galaca, a onda i do Braile. Komisiju su sastavljali delegati AU, Francuske, Prusije, Rusije, Sardinije, Turske i VB. Iako je osnovana za kratko vrijeme, mandat joj se uvijek iznova produžavao i nadležnost širila prostorno i stvarno. Razlozi tomu su bili i stvarni i politički. Komisija je imala svoju zastavu, a njezini članovi su uživali diplomatske privilegije. Zbog velikih ovlasti i njezina posebnog položaja, u znanosti su se pojavila mišljenja da je Komisija „riječna država“, „država u državi, neka vrsta male države ili državni fragment“ – smatrala se izvanrednim subjektom MP. Sjedište Europske komisije bilo je od početka u Galacu.

U mirovnim ugovorima nakon I. svjetskog rata su dani novi temelji uređenju plovidbe Dunavom, a detaljno uređenje je posebno ugovoreno. Na posebnoj konferenciji je izrađen *Definitivni statut Dunava*. Potpisale su ga (1921.) obalne države, a od neobalnih Belgija, Francuska, Grčka, Italija i VB. Statut je proglasio da je plovidba Dunavom slobodna i otvorena svim zastavama, uz uvjet potpune jednakosti na cijelom plovnom dijelu rijeke, tj. između Ulma i Crnog mora, kao i na čitavoj internacionaliziranoj riječnoj mreži. Briga za plovidbu Dunavom je povjerena dvjema komisijama – Europskoj dunavskoj komisiji i Međunarodnoj dunavskoj komisiji. Obje komisije su imale široke privilegije za svoje urede, naprave i osoblje, a njihovi članovi su uživali prava diplomatskih zastupnika. Imale su zadatak osigurati plovidbu Dunavom i nadzirati ju, izrađivati raznovrsne propise za tu svrhu i brinuti za radove koji su potrebni za održavanje plovidbe. Opsežna pravila Statuta trebala su osigurati slobodnu plovidbu Dunavom i jednakost svih zastava. Europska komisija je intervencijom Rumunjske – ograničavana joj je teritorijalna suverenost – 1938. izgubila izvršnu vlast i ostala samo organ za proučavanje i savjetovanje, ali ostavljeni su joj diplomatski privilegiji. Njemačka je 1936. otkazala jednostrano riječne klauzule mirovnih ugovora – obalne države su pod pritiskom sklopile novi sporazum o privremenom režimu plovidbe dunavom u vrijeme rata (1940.). Međutim zbog proširenja rata na sve podunavske zemlje, nije realizirana nakana o stvaranju jedinstvene dunavske komisije, a Njemačka je gotovo do kraja II. svjetskog rata imala cjelokupnu vlast na Dunavu.

II. svjetski rat je doveo do potrebe da se pitanje Dunava iznova uredi. *Mirovni ugovor s Rumunjskom* (i mirovni ugovori s Bugarskom i Mađarskom) određuje slobodu plovidbe Dunavom za pripadnike, trgovačke brodove i robu svih država, uz poštovanje načela jednakosti s obzirom na plaćanje lučkih i plovidbenih taksi, kao i na uvjete trgovačke plovidbe uopće. Već je na sastanku ministara četiri velevlasti 1946. bilo odlučeno da će se odnosi glede Dunava potanje urediti na posebnoj konferenciji, na kojoj će uz obalne države sudjelovati Francuska, SAD i UK, iako je stajalište zapadnih velevlasti bilo da je ugovoreno uređenje iz 1921. i dalje na snazi. Ta se konferencija sastala u Beogradu (1948.) – prihvatila je novu *Konvenciju o režimu plovidbe Dunavom*, na temelju nacrtu sovjetske delegacije, a protivno glasovima zapadnih sila, koje su držale da nova *Konvencija* poništava prava koja su na temelju ranijeg uređenja stekle neobalne države.

Beogradska konvencija iz 1948. provodi načelo slobode plovidbe, ali bitno mijenja prijašnji sustav *Dunavskog statuta* iz 1921. Dunavsku komisiju sastavljaju isključivo predstavnici obalnih država, pa je time provedeno načelo da pitanje uređenja plovidbe Dunavom u prvom redu pripada samim obalnim državama. Nadalje, režim *Konvencije* ne proteže se na pritoke Dunava, nego samo na Dunav od Ulma do ušća, i to Sulinskim rukavom. Napokon, za čitav tok Dunava na koji se proteže *Konvencija* postoji samo jedna komisija, ali za one odsjeke gdje su potrebni veći radovi osnivaju se posebne riječne uprave koje sastavljaju predstavnici samih obalnih država tih odsjeka. Članovi i činovnici Komisije imaju diplomatske povlastice, a službene prostorije i arhiv su nepovredivi. Komisija nadzire izvršavanje *Konvencije*, sastavlja na temelju prijedloga i nacrtu obalnih država i riječnih uprava generalni plan velikih radova u interesu plovidbe, daje savjete i preporuke državama i riječnim upravama o izvođenju tih radova, usklađuje hidrometeorološku službu i idaje hidrološki bilten i kratkoročna i dugoročna hidrometeorološka predviđanja. Radove izvode države, odnosno riječne uprave za odsjeke svoje nadležnosti. Ako neka država ne bi mogla sama izvesti neke radove potrebne za osiguranje normalne plovidbe, mora dopustiti da ih izvede Dunavska komisija ili da ih ona povjeri drugoj državi koja leži na tom dijelu riječnog toka.

Obalne države se obvezuju da će održavati svoje sektore Dunava plovima za riječne brodove, a u određenim sektorima i za pomorske brodove, da će izvoditi radove potrebne za održavanje i poboljšanje uvjeta plovidbe i da neće ometati ili priječiti plovidbu. Plovidbu uređuju obalne države, svaka na svom odsjeku, a na odsjecima gdje obale pripadaju dvjema državama, one sporazumno. Pritom treba uzeti u obzir temeljne odredbe o plovidbi, koje utvrđuje Dunavska komisija. Brodovi koji plove Dunavom imaju pravo da u lukama ukrcavaju i iskrcavaju putnike i robu, opskrbljuju se gorivom itd. Od toga se izuzima lokalni promet. Zdravstveni i redarstveni propisi primjenjuju se jednako za sve, bez obzira na zastavu, polaznu luku ili cilj broda ili bilo koji drugi razlog. Državni redarstveni i carinski brodovi smiju se kretati samo u granicama svoje države, a izvan njih samo uz pristanak nadležne države. Ratni brodovi neobalnih država ne smiju uopće ploviti Dunavom, a ratni brodovi obalnih država smiju ploviti izvan granica svoje države samo po prethodnom sporazumu zainteresiranih strana.

Od vremena zaključivanja posljednje konvencije o Dunavu su se promijenile mnoge okolnosti vezane uz tu rijeku, ali i općenito uz korištenje međunarodnim rijekama. Kako bi prilagodile dunavski režim novim okolnostima, posebno europskoj suradnji i integraciji, ali i povećanom prometu, podunavske zemlje od 1993. pripremaju sazivanje diplomatske konferencije na kojoj bi trebala biti izrađena nova konvencija o režimu plovidbe na Dunavu. Od 2003. je Pripremni odbor za diplomatsku konferenciju o reviziji *Beogradske konvencije* iz 1948. intenzivirao svoj rad i osnovane su radne grupe za pitanja plovidbe te za organizacijska i pravna pitanja.

392. Čime je uređena plovidba Dunavom?

Beogradska konvencijom iz 1948.

II. svjetski rat je doveo do potrebe da se pitanje Dunava iznova uredi. *Mirovni ugovor s Rumunjskom* (i mirovni ugovori s Bugarskom i Mađarskom) određuje slobodu plovidbe Dunavom za pripadnike, trgovačke brodove i robu svih država, uz poštovanje načela jednakosti s obzirom na plaćanje lučkih i plovidbenih taksi, kao i na uvjete

trgovačke plovidbe uopće. Već je na sastanku ministara četiri velevlasti 1946. bilo odlučeno da će se odnosi glede Dunava potanje urediti na posebnoj konferenciji, na kojoj će uz obalne države sudjelovati Francuska, SAD i UK, iako je stajalište zapadnih velevlasti bilo da je ugovoreno uređenje iz 1921. i dalje na snazi. Ta se konferencija sastala u Beogradu (1948.) – prihvatila je novu *Konvenciju o režimu plovidbe Dunavom*, na temelju nacrtu sovjetske delegacije, a protivno glasovima zapadnih sila, koje su držale da nova *Konvencija* poništava prava koja su na temelju ranijeg uređenja stekle neobalne države.

Beogradska konvencija iz 1948. provodi načelo slobode plovidbe, ali bitno mijenja prijašnji sustav *Dunavskog statuta* iz 1921. Dunavsku komisiju sastavljaju isključivo predstavnici obalnih država, pa je time provedeno načelo da pitanje uređenja plovidbe Dunavom u prvom redu pripada samim obalnim državama. Nadalje, režim *Konvencije* ne proteže se na pritoke Dunava, nego samo na Dunav od Ulma do ušća, i to Sulinskim rukavom. Napokon, za čitav tok Dunava na koji se proteže *Konvencija* postoji samo jedna komisija, ali za one odsjeke gdje su potrebni veći radovi osnivaju se posebne riječne uprave koje sastavljaju predstavnici samih obalnih država tih odsjeka. Članovi i činovnici Komisije imaju diplomatske povlastice, a službene prostorije i arhiv su nepovredivi. Komisija nadzire izvršavanje *Konvencije*, sastavlja na temelju prijedloga i nacrtu obalnih država i riječnih uprava generalni plan velikih radova u interesu plovidbe, daje savjete i preporuke državama i riječnim upravama o izvođenju tih radova, usklađuje hidrometeorološku službu i idaje hidrološki bilten i kratkoročna i dugoročna hidrometeorološka predviđanja. Radove izvode države, odnosno riječne uprave za odsjeke svoje nadležnosti. Ako neka država ne bi mogla sama izvesti neke radove potrebne za osiguranje normalne plovidbe, mora dopustiti da ih izvede Dunavska komisija ili da ih ona povjeri drugoj državi koja leži na tom dijelu riječnog toka.

Obalne države se obvezuju da će održavati svoje sektore Dunava plovima za riječne brodove, a u određenim sektorima i za pomorske brodove, da će izvoditi radove potrebne za održavanje i poboljšanje uvjeta plovidbe i da neće ometati ili priječiti plovību. Plovību uređuju obalne države, svaka na svom odsjeku, a na odsjecima gdje obale pripadaju dvjema državama, one sporazumno. Pritom treba uzeti u obzir temeljne odredbe o plovību, koje utvrđuje Dunavska komisija. Brodovi koji plove Dunavom imaju pravo da u lukama ukrcavaju i iskrcavaju putnike i robu, opskrbljuju se gorivom itd. Od toga se izuzima lokalni promet. Zdravstveni i redarstveni propisi primjenjuju se jednako za sve, bez obzira na zastavu, polaznu luku ili cilj broda ili bilo koji drugi razlog. Državni redarstveni i carinski brodovi smiju se kretati samo u granicama svoje države, a izvan njih samo uz pristanak nadležne države. Ratni brodovi neobalnih država ne smiju uopće ploviti Dunavom, a ratni brodovi obalnih država smiju ploviti izvan granica svoje države samo po prethodnom sporazumu zainteresiranih strana.

Od vremena zaključivanja posljednje konvencije o Dunavu su se promijenile mnoge okolnosti vezane uz tu rijeku, ali i općenito uz korištenje međunarodnim rijekama. Kako bi prilagodile dunavski režim novim okolnostima, posebno europskoj suradnji i integraciji, ali i povećanom prometu, podunavske zemlje od 1993. pripremaju sazivanje diplomatske konferencije na kojoj bi trebala biti izrađena nova konvencija o režimu plovidbe na Dunavu. Od 2003. je Pripremni odbor za diplomatsku konferenciju o reviziji *Beogradske konvencije* iz 1948. intenzivirao svoj rad i osnovane su radne grupe za pitanja plovidbe te za organizacijska i pravna pitanja.

393. Što je proglasio *Definitivni Statut Dunava*?

U mirovnim ugovorima nakon I. svjetskog rata su dani novi temelji uređenju plovidbe Dunavom, a detaljno uređenje je posebno ugovoreno. Na posebnoj konferenciji je izrađen *Definitivni statut Dunava*. Potpisale su ga (1921.) obalne države, a od neobalnih Belgija, Francuska, Grčka, Italija i VB. Statut je proglasio da je plovība Dunavom slobodna i otvorena svim zastavama, uz uvjet potpune jednakosti na cijelom plovnom dijelu rijeke, tj. između Ulma i Crnog mora, kao i na čitavoj internacionaliziranoj riječnoj mreži. Briga za plovību Dunavom je povjerena dvjema komisijama – Europskoj dunavskoj komisiji i Međunarodnoj dunavskoj komisiji. Obje komisije su imale široke privilegije za svoje urede, naprave i osoblje, a njihovi članovi su uživali prava diplomatskih zastupnika. Imale su zadatak osigurati plovību Dunavom i nadzirati ju, izrađivati raznovrsne propise za tu svrhu i brinuti za radove koji su potrebni za održavanje plovidbe. Opsežna pravila Statuta trebala su osigurati slobodnu plovību Dunavom i jednakost svih zastava. Europska komisija je intervencijom Rumunjske – ograničavana joj je teritorijalna suverenost – 1938. izgubila izvršnu vlast i ostala samo organ za proučavanje i savjetovanje, ali ostavljeni su joj diplomatski privilegiji.

394. Koja je osnovna razlika dunavskih statuta?

U *Beogradske konvencije* je provedeno načelo da pitanje uređenja plovidbe Dunavom pripada u prvom redu samim dunavskim državama.

395. Koja je razlika u pogledu komisija?

Definitivnim statutom Dunava iz 1921. su osnovane dvije komisije – Europska dunavska komisija i Međunarodna dunavska komisija.

Beogradska konvencija iz 1948. provodi načelo slobode plovidbe, ali bitno mijenja prijašnji sustav *Dunavskog statuta* iz 1921. Dunavsku komisiju, koja je jedina, sastavljaju isključivo predstavnici obalnih država, pa je time provedeno načelo da pitanje uređenja plovidbe Dunavom u prvom redu pripada samim obalnim državama.

396. Koliko je bilo prije komisija, a koliko danas?

Postojale su dvije – Međunarodna dunavska komisija i Europska dunavska komisija, a sada je jedna.

397. Kako je uređena plovidba Dunavom po konvenciji u Beogradu?

Beogradska konvencija iz 1948. provodi načelo slobode plovidbe, ali bitno mijenja prijašnji sustav *Dunavskog statuta* iz 1921. Dunavsku komisiju sastavljaju isključivo predstavnici obalnih država, pa je time provedeno načelo da pitanje uređenja plovidbe Dunavom u prvom redu pripada samim obalnim državama. Nadalje, režim *Konvencije* ne proteže se na pritoke Dunava, nego samo na Dunav od Ulma do ušća, i to Sulinskim rukavom. Napokon, za čitav tok Dunava na koji se proteže *Konvencija* postoji samo jedna komisija, ali za one odsjeke gdje su potrebni veći radovi osnivaju se posebne riječne uprave koje sastavljaju predstavnici samih obalnih država tih odsjeka. Članovi i činovnici Komisije imaju diplomatske povlastice, a službene prostorije i arhiv su nepovredivi. Komisija nadzire izvršavanje *Konvencije*, sastavlja na temelju prijedloga i nacrtu obalnih država i riječnih uprava generalni plan velikih radova u interesu plovidbe, daje savjete i preporuke državama i riječnim upravama o izvođenju tih radova, usklađuje hidrometeorološku službu i idaje hidrološki bilten i kratkoročna i dugoročna hidrometeorološka predviđanja. Radove izvode države, odnosno riječne uprave za odsjeke svoje nadležnosti. Ako neka država ne bi mogla sama izvesti neke radove potrebne za osiguranje normalne plovidbe, mora dopustiti da ih izvede Dunavska komisija ili da ih ona povjeri drugoj državi koja leži na tom dijelu riječnog toka.

Obalne države se obvezuju da će održavati svoje sektore Dunava plovima za riječne brodove, a u određenim sektorima i za pomorske brodove, da će izvoditi radove potrebne za održavanje i poboljšanje uvjeta plovidbe i da neće ometati ili priječiti plovidbu. Plovidbu uređuju obalne države, svaka na svom odsjeku, a na odsjecima gdje obale pripadaju dvjema državama, one sporazumno. Pritom treba uzeti u obzir temeljne odredbe o plovidbi, koje utvrđuje Dunavska komisija. Brodovi koji plove Dunavom imaju pravo da u lukama ukrcaju i iskrcavaju putnike i robu, opskrbljuju se gorivom itd. Od toga se izuzima lokalni promet. Zdravstveni i redarstveni propisi primjenjuju se jednako za sve, bez obzira na zastavu, polaznu luku ili cilj broda ili bilo koji drugi razlog. Državni redarstveni i carinski brodovi smiju se kretati samo u granicama svoje države, a izvan njih samo uz pristanak nadležne države. Ratni brodovi neobalnih država ne smiju uopće ploviti Dunavom, a ratni brodovi obalnih država smiju ploviti izvan granica svoje države samo po prethodnom sporazumu zainteresiranih strana.

398. Koji dokumenti uređuju plovidbu Rajnom i kako se uređuje plovidba?

O plovidbi na Rajni temeljna načela su bila dana već u posebnom prilogu uz *Završni akt* Bečkog kongresa. Nakon toga, plovidba je bila detaljno uređena *Konvencijom* u Mainzu 1831. Danas je plovidba na toj međunarodnoj rijeci, s najgušćim prometom, uređena nizom međunarodnih sporazuma i pod nadzorom je međunarodne komisije. Temeljni akt o uređenju plovidbe je *Konvencija* iz Mannheima (1868.). Na uređenje plovidbe Rajnom utjecao je i *Mirovni ugovor* iz Versaillesa (1919), a sama *Konvencija* je doživjela nekoliko izmjena (posljednju 1979.).

Plovidba Rajnom nizvodno od Basela je načelno slobodna za brodove svih zastava, ali se nekim odredbama *Konvencije* povlašćuju brodovi rajnske plovidbe, tj. oni koji viju zastavu jedne od obalnih država, i samo ti brodovi uživaju u obalnim državama povlasticu nacionalnog postupka. Središnja komisija za Rajnu je danas sastavljena od po jednog člana svake obalne države te Belgije. Komisija ima regulatorne, upravne i sudske funkcije. Svaka obalna država je dužna održavati svoj dio plovnog puta. Za tranzit robe ne smiju se ubirati nikakve pristojbe.

399. Kako je uređena plovidba rijekom Moselle?

Rijeka Moselle je uređena na sličan način kao Rajna. *Konvencijom* od 1956. je osnovana komisija zainteresiranih država sa sjedištem u Trieru s regulatornom i nadzornom nadležnošću. Odluke se stvaraju jednoglasno.

28. MORE

400. Koje konvencije ovdje imamo?

Komisija za MP je izradila u višegodišnjem radu nacrt teksta s obrazloženjem i taj je rad poslužio kao podloga za kodifikacijsku *Konferenciju UN o pravu mora*, koja je 1958. održana u Ženevi. Na toj *Konferenciji* su prihvaćene 4 konvencije, i to:

- *Konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu;*
- *Konvencija o otvorenom moru;*
- *Konvencija o ribolovu i o očuvanju bioloških bogatstava otvorenog mora;*
- *Konvencija o epikontinentalnom pojasu.*

Na Konferenciji nije postignut sporazum o širini teritorijalnog mora. Radi rješavanja tog pitanja je u Ženevi 1960. održana Druga konferencija UN o pravu mora, ali i ona je završila bez rezultata.

Iako opsežna, Ženevska kodifikacija iz 1958. je bila samo djelomična. Uz nju su i dalje vrijedila pravila običajnog MP ako nisu bila obuhvaćena Ženevskim konvencijama, te pravila različitih drugih međunarodnih ugovora o pojedinim pitanjima prava mora.

Za države koje nisu postale strankom neke (ili nijedne) Ženevske konvencije vrijedilo je i dalje običajno pravo, ali s time da je Ženevska kodifikacija uglavnom slijedila dotadašnje običajno pravo. S druge strane, mnoga su nova rješenja usvojena na Ženevskoj konferenciji ubrzo postala običajno MP.

401. Gdje su i kada donesene?

Donesene su u Ženevi, 1958. godine, na Konferenciji UN o pravu mora.

402. Govorite o uređenju prava mora.

MP mora se stoljećima razvijalo putem običajnog prava, i tek su krajem 19.st. neke pojedinosti uređene međunarodnim ugovorima. Potreba i želja da se običajnopravna pravila o odnosima na moru kodificiraju dovele su do toga da je na dnevni red kodifikacijske Konferencije u Haagu (1930.) stavljeno pitanje teritorijalnog mora. U prethodnim radovima i na samoj Konferenciji je uspjelo gotovo potpuno dovršiti tekst konvencije, ali do njezina potpisivanja nije došlo jer se sudionici Konferencije nisu mogli složiti o širini teritorijalnog mora. Kodifikacijski rad poduzet je na široj osnovi u krilu UN. Komisija za MP je izradila u višegodišnjem radu nacrt teksta s obrazloženjem i taj je rad poslužio kao podloga za kodifikacijsku *Konferenciju UN o pravu mora*, koja je 1958. održana u Ženevi. Na toj *Konferenciji* su prihvaćene 4 konvencije, i to:

- *Konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu;*
- *Konvencija o otvorenom moru;*
- *Konvencija o ribolovu i o očuvanju bioloških bogatstava otvorenog mora;*
- *Konvencija o epikontinentalnom pojasu.*

Na Konferenciji nije postignut sporazum o širini teritorijalnog mora. Radi rješavanja tog pitanja je u Ženevi 1960. održana Druga konferencija UN o pravu mora, ali i ona je završila bez rezultata.

Iako opsežna, Ženevska kodifikacija iz 1958. je bila samo djelomična. Uz nju su i dalje vrijedila pravila običajnog MP ako nisu bila obuhvaćena Ženevskim konvencijama, te pravila različitih drugih međunarodnih ugovora o pojedinim pitanjima prava mora.

Za države koje nisu postale strankom neke (ili nijedne) Ženevske konvencije vrijedilo je i dalje običajno pravo, ali s time da je Ženevska kodifikacija uglavnom slijedila dotadašnje običajno pravo. S druge strane, mnoga su nova rješenja usvojena na Ženevskoj konferenciji ubrzo postala običajno MP.

Smatralo se da će pravo Ženevskih konvencija dugo vremena uređivati odnose na moru. No, već nakon 10 godina od njihova prihvaćanja, odnosno neposredno nakon stupanja na snagu i zadnje od tih konvencija, pojavile su se nove okolnosti koje su izazvale potrebu revizije međunarodnog prava mora. Države koje su stekle samostalnost tijekom dekolonizacije držale su da se u MP mora i pri kodifikaciji iz 1958. zadržalo previše pravila stvorenih u prošlim, kolonijalnim vremenima. Obalne države, posebice one u Latinskoj Americi i Africi, težile su proširenju pojaseva uz obalu podložnih njihovoj vlasti, pa čak i uvođenju jednog novog pojasa, u kojem bi obalne države imale isključiva gospodarska prava. Pomorske sile su htjele pri takvim tendencijama proširenja vlasti obalnih država osigurati slobodu plovidbe, a države koje nemaju obala su nastojale da takva proširenja ne utječu na njihovo pravo pristupa moru i na pravo da i one sudjeluju u istraživanju i iskorištavanju mora. Zemlje u razvoju bojale su se da razvijene tehnološke mogućnosti istraživanja i iskorištavanja bogatstava podmorja na velikim dubinama ne dovedu do podjele tih bogatstava isključivo među najrazvijenijim državama. Ta opasnost je potaknula UN da 1967. osnuje Odbor za miroljubivo korištenje dna mora i oceana izvan granica nacionalne jurisdikcije. Zadatak Odbora bio je da izradi pravna načela koja bi omogućila suradnju država glede tog dijela podmorja izvan granica nacionalne jurisdikcije, a da je u tu svrhu potrebno ponovno razmotriti pravno uređenje ostalih dijelova mora (epikontinentalnog pojasa, otvorenog mora i dr.).

Na temelju rada Odbora za morsko dno, Opća skupština je 1970. prihvatila *Deklaraciju o načelima kojima se uređuju morsko dno i podzemlje izvan granica nacionalne jurisdikcije*. Tom rezolucijom je Opća skupština podmorje koje je izvan svih pojaseva koji pripadaju obalnoj državi proglasila općim dobrom čovječanstva, za koje će jednim univerzalnim međunarodnim ugovorom biti izrađen međunarodni režim. Istodobno, odlučeno je da se 1973. sazove konferencija o pravu mora, koja će izraditi međunarodni režim i uspostaviti odgovarajući međunarodni mehanizam koji će omogućiti primjenu tog režima. Konferenciji je dan zadatak da se bavi i drugim režimima na moru (otvoreno more, teritorijalno more i dr.), kao i najvažnijim djelatnostima na moru, što je zapravo značilo da se ta nova konferencija trebala baviti cijelim MP mora. Odbor za morsko dno je dobio zadatak da pripremi konferenciju i da izradi nacrt pravila režima podmorja izvan granica nacionalne jurisdikcije.

U tom posljednjem zadatku je Odbor samo djelomično uspio. Činjenica što je ta nova, Treća konferencija UN o pravu mora započela rad bez cjelovitog nacrtu buduće konvencije, a s mnogo raznovrsnih prijedloga država, jedan je od razloga što je trajala 1973.-1982. Kompleksnost materije, raznovrsni interesi država, odluka da se zaključi jedna konvencija koje će obuhvatiti cjelokupno pravo mora i nakana da se konvencija prihvati konsenzusom, utjecali su na produžavanje pregovora tijekom 11 dugih zasjedanja. *Konvencija UN o pravu mora* je stupila na

snagu 1994. Dosad ima 159 država stranaka, među kojima je i RH. Pravila *Konvencije o pravu mora* temelj su našeg prikaza MP mora.

Stupanjem *Konvencije o pravu mora* na snagu, ona između država stranaka stječe prevagu nad Ženevskim konvencijama iz 1958. Ženevske konvencije i nadalje uređuju odnose između država koje nisu postale stranke *Konvencije*, kao i između tih država i onih koje jesu stranke.

Unatoč opširnosti *Konvencije o pravu mora*, ostaju mnoga pitanja koja nisu uređena njezinim pravilima. Sam uvod *Konvencije* potvrđuje da će ta pitanja i dalje uređivati običajno MP. Običajno pravo uređuje i sve odnose između država koje nisu vezane istim ugovornim pravilima. Pri tome treba naglasiti da se upravo na primjeru *Konvencije o pravu mora* jasno potvrđuje pojava razvoja običajnog prava na temelju ugovorenih rješenja. Čak i prije stupanja na snagu *Konvencije o pravu mora*, mnoge su izmjene u pravu mora sadržane u *Konvenciji* iz 1982. već bile prešle u običajno MP (npr. pravila o širini teritorijalnog mora i vanjskog pojasa), a isto tako su dijelom običajnog MP postali potpuno novi instituti i režimi na moru o kojima je postignut dogovor na Trećoj konferenciji o pravu mora (npr. tranzitni prolazak, IGP, arhipelaške vode).

403. Koja je bila prva Konvencija o pravu mora?

To je bila *Konvencija o pravu mora* prihvaćena na Trećoj konferenciji UN o pravu mora, prihvaćena 1982.

Odlučeno je da se 1973. sazove konferencija o pravu mora, koja će izraditi međunarodni režim i uspostaviti odgovarajući međunarodni mehanizam koji će omogućiti primjenu tog režima. Konferenciji je dan zadatak da se bavi i drugim režimima na moru (otvoreno more, teritorijalno more i dr.), kao i najvažnijim djelatnostima na moru, što je zapravo značilo da se ta nova konferencija trebala baviti cijelim MP mora. Odbor za morsko dno je dobio zadatak da pripremi konferenciju i da izradi nacrt pravila režima podmorja izvan granica nacionalne jurisdikcije.

U tom posljednjem zadatku je Odbor samo djelomično uspio. Činjenica što je ta nova, Treća konferencija UN o pravu mora započela rad bez cjelovitog nacrta buduće konvencije, a s mnogo raznovrsnih prijedloga država, jedan je od razloga što je trajala 1973.-1982. Kompleksnost materije, raznovrsni interesi država, odluka da se zaključi jedna konvencija koje će obuhvatiti cjelokupno pravo mora i nakana da se konvencija prihvati konsenzusom, utjecali su na produžavanje pregovora tijekom 11 dugih zasjedanja. *Konvencija UN o pravu mora* je stupila na snagu 1994. Dosad ima 159 država stranaka, među kojima je i RH. Pravila *Konvencije o pravu mora* temelj su našeg prikaza MP mora.

Stupanjem *Konvencije o pravu mora* na snagu, ona između država stranaka stječe prevagu nad Ženevskim konvencijama iz 1958. Ženevske konvencije i nadalje uređuju odnose između država koje nisu postale stranke *Konvencije*, kao i između tih država i onih koje jesu stranke.

Unatoč opširnosti *Konvencije o pravu mora*, ostaju mnoga pitanja koja nisu uređena njezinim pravilima. Sam uvod *Konvencije* potvrđuje da će ta pitanja i dalje uređivati običajno MP. Običajno pravo uređuje i sve odnose između država koje nisu vezane istim ugovornim pravilima. Pri tome treba naglasiti da se upravo na primjeru *Konvencije o pravu mora* jasno potvrđuje pojava razvoja običajnog prava na temelju ugovorenih rješenja. Čak i prije stupanja na snagu *Konvencije o pravu mora*, mnoge su izmjene u pravu mora sadržane u *Konvenciji* iz 1982. već bile prešle u običajno MP (npr. pravila o širini teritorijalnog mora i vanjskog pojasa), a isto tako su dijelom običajnog MP postali potpuno novi instituti i režimi na moru o kojima je postignut dogovor na Trećoj konferenciji o pravu mora (npr. tranzitni prolazak, IGP, arhipelaške vode).

404. Kad je Konvencija o pravu mora stupila na snagu?

Činjenica što je ta nova, Treća konferencija UN o pravu mora započela rad bez cjelovitog nacrta buduće konvencije, a s mnogo raznovrsnih prijedloga država, jedan je od razloga što je trajala 1973.-1982. Kompleksnost materije, raznovrsni interesi država, odluka da se zaključi jedna konvencija koje će obuhvatiti cjelokupno pravo mora i nakana da se konvencija prihvati konsenzusom, utjecali su na produžavanje pregovora tijekom 11 dugih zasjedanja. *Konvencija UN o pravu mora* je stupila na snagu 1994. Dosad ima 159 država stranaka, među kojima je i RH. Pravila *Konvencije o pravu mora* temelj su našeg prikaza MP mora.

405. Zašto tako kasno?

Činjenica što je ta nova, Treća konferencija UN o pravu mora započela rad bez cjelovitog nacrta buduće konvencije, a s mnogo raznovrsnih prijedloga država, jedan je od razloga što je trajala 1973.-1982. Kompleksnost materije, raznovrsni interesi država, odluka da se zaključi jedna konvencija koje će obuhvatiti cjelokupno pravo mora i nakana da se konvencija prihvati konsenzusom, utjecali su na produžavanje pregovora tijekom 11 dugih zasjedanja.

406. Koji je bio razlog donošenja nove Konvencije o pravu mora?

Smatralo se da će pravo Ženevskih konvencija dugo vremena uređivati odnose na moru. No, već nakon 10 godina od njihova prihvaćanja, odnosno neposredno nakon stupanja na snagu i zadnje od tih konvencija, pojavile su se nove okolnosti koje su izazvale potrebu revizije međunarodnog prava mora. Države koje su stekle samostalnost tijekom dekolonizacije držale su da se u MP mora i pri kodifikaciji iz 1958. zadržalo previše pravila stvorenih u

prošlim, kolonijalnim vremenima. Obalne države, posebice one u Latinskoj Americi i Africi, težile su proširenju pojaseva uz obalu podložnih njihovoj vlasti, pa čak i uvođenju jednog novog pojasa, u kojem bi obalne države imale isključiva gospodarska prava. Pomorske sile su htjele pri takvim tendencijama proširenja vlasti obalnih država osigurati slobodu plovidbe, a države koje nemaju obala su nastojale da takva proširenja ne utječu na njihovo pravo pristupa moru i na pravo da i one sudjeluju u istraživanju i iskorištavanju mora. Zemlje u razvoju bojale su se da razvijene tehnološke mogućnosti istraživanja i iskorištavanja bogatstava podmorja na velikim dubinama ne dovedu do podjele tih bogatstava isključivo među najrazvijenijim državama. Ta opasnost je potaknula UN da 1967. osnuje Odbor za miroljubivo korištenje dnom mora i oceana izvan granica nacionalne jurisdikcije. Zadatak Odbora bio je da izradi pravna načela koja bi omogućila suradnju država glede tog dijela podmorja izvan granica nacionalne jurisdikcije, a da je u tu svrhu potrebno ponovno razmotriti pravno uređenje ostalih dijelova mora (epikontinentalnog pojasa, otvorenog mora i dr.).

Na temelju rada Odbora za morsko dno, Opća skupština je 1970. prihvatila *Deklaraciju o načelima kojima se uređuju morsko dno i podzemlje izvan granica nacionalne jurisdikcije*. Tom rezolucijom je Opća skupština podmorje koje je izvan svih pojaseva koji pripadaju obalnoj državi proglasila općim dobrom čovječanstva, za koje će jednim univerzalnim međunarodnim ugovorom biti izrađen međunarodni režim. Istodobno, odlučeno je da se 1973. sazove konferencija o pravu mora, koja će izraditi međunarodni režim i uspostaviti odgovarajući međunarodni mehanizam koji će omogućiti primjenu tog režima. Konferenciji je dan zadatak da se bavi i drugim režimima na moru (otvoreno more, teritorijalno more i dr.), kao i najvažnijim djelatnostima na moru, što je zapravo značilo da se ta nova konferencija trebala baviti cijelim MP mora. Odbor za morsko dno je dobio zadatak da pripremi konferenciju i da izradi nacrt pravila režima podmorja izvan granica nacionalne jurisdikcije.

407. Koje je novine uvela Konvencija iz 1982.?

Uvela je neke potpuno nove institute i režime na moru, poput tranzitnog prolaska, IGP-a, arhipelaških voda.

408. Objasni pojedine dijelove mora s obzirom na sadržaj vlasti obalne države i odnos nje prema drugim korisnicima.

Iako je more cjelina u kojoj su svi dijelovi međusobno povezani, u toj cjelini se razlikuju pojedini prostori s obzirom na njihov međunarodnopravni položaj. Obalama država bliži dijelovi mora pripadaju, u većoj ili manjoj mjeri, pod vlast obalne države, a sadržaj te vlasti i odnos obalne države prema drugim korisnicima mora razlikuje se u pojedinim od tih dijelova. U tom smislu, prema sadašnjem pravu razlikujemo – unutrašnje vode, teritorijalno more, arhipelaške vode, vanjski pojas, IGP i epikontinentalni pojas. Nad prva tri prostora – unutrašnje vode, teritorijalno more, arhipelaške vode – država ima suverenost, dakle oni su dio njezina državnog područja, dok glede preostala tri pojasa (vanjski pojas, IGP, epikontinentalni pojas) ima određenu vlast, iako se oni nalaze izvan granica njezinog državnog područja. Značajka novijeg razvoja je da države pokazuju jaku težnju za proširenjem svoje vlasti i svojih isključivih prava na što šire prostore mora, odnosno morskog dna i podzemlja.

Kako su nasuprot takvim težnjama postojali i interesi mnogih država da slobodno iskorištavaju more i njegova bogatstva, pa se zahtijevala što šira primjena načela slobode mora, stalno dolazi do razilaženja i sukoba gledišta. Pri tome, posebno u 20.st., pobjeđuju tendencije širenja vlasti obalnih država na sve veće udaljenosti od obale, ali se uz to ipak očuvala i sloboda plovidbe.

409. Što znaš o proglašavanju pojaseva na moru?

Iako MP asdržava sve detaljnija pravila o međunarodnopravnim režimima na moru, ono prepušta državama da vlastitim, unutarnjim pravom urede mnoga pitanja primjene MP na svoje specifične prilike. Svaka se obalna država, u prvom redu, mora odlučiti hoće li proglasiti pojaseve na moru na koje ima pravo, a koje nema na temelju same činjenice što ima obalu. Tako svaka obalna država odlučuje hoće li proglasiti vanjski i gospodarski pojas, a arhipelaška država hoće li odrediti arhipelaške vode. Glede tih pojaseva, kao i onih koji joj *ipso facto* pripadaju kao obalnoj državi (unutrašnje morske vode, teritorijalno more, epikontinentalni pojas), obalne države svojim propisima određuju – u granicama dopuštenim MP – njihovo proširenje. U skladu s MP, država može odrediti i uvjete pod kojima se druge države i međunarodne organizacije mogu koristiti njezinim morskim prostorima. Temeljni zakon RH kojim se uređuju brojna pitanja prava mora je *Pomorski zakonik*, prihvaćen 1994.; njegova nova verzija, koja je i danas na snazi, donesena je 2004.

410. Na kojim područjima država ima suverenost, na kojim suverena prava?

Država ima suverenost na unutrašnjim vodama, teritorijalnom moru i arhipelaškim vodama. Dakle, oni su dio njezina državnog područja.

411. Objasnite pojam suverenosti i suverenih prava.

Suverenost označava isključivu vlast određene države i sva prava koja joj po njezinoj vlasti pripadaju.

Ako državi pripadaju određena suverena prava, znači da ona izvršava određene radnje na nekom području, prema vlasti koja joj tamo pripada, ali, za razliku od suverenosti, ta prava nisu isključiva i neograničena.

412. Koji pravni režimi na moru državi pripadaju *ipso facto*, a koje pravne režime država mora proglasiti?

Državi, kao obalnoj, *ipso facto* pripadaju unutrašnje morske vode, teritorijalno more, epikontinentalni pojas, a proglasiti mora vanjski pojas, IGP te arhipelaške vode.

413. Koje pravne režime na moru ima RH?

RH nema – arhipelaške vode, vanjski pojas te do 2021. nije imala IGP nego „zaštićeni ekološko-gospodarski pojas“.

Republika Hrvatska proglasila je isključivi gospodarski pojas 5. veljače 2021.

414. Koji akt u HR uređuje pravo mora i koje godine je donesen?

Temeljni zakon RH kojim se uređuju brojna pitanja prava mora je *Pomorski zakonik*, prihvaćen 1994.; njegova nova verzija, koja je i danas na snazi, donesena je 2004.

415. Gdje završava granica države na moru?

Na moru se državna granica poklapa s vanjskom granicom teritorijalnog mora.

UNUTRAŠNJE MORSKE VODE

416. Što su to unutrašnje morske vode?

Unutrašnje vode su dijelovi mora koji su s kopnenim područjem neke države u toliko uskoj vezi da ta država ima, s jedne strane, najveći interes na njima, a s druge, zbog te uske veze ona potpuno vlada tim prostorima, pa su zato one – po MP – jednako pod suverenostu države kao i samo njezino kopneno područje.

U unutrašnje vode ubrajaju se – luke, zaljevi, unutrašnja mora, mora unutar otočja ili otočnih lanaca, ušća rijeka.

Dosadašnje kodifikacije MP mora nisu se sustavno bavile pitanjem unutrašnjih voda, ali su riješile glavna pitanja opsega unutrašnjih voda time što su odredile polaznu crtu za mjerenje širine teritorijalnog mora, a vanjska granica unutrašnjih voda je polazna crta od koje se mjeri širina teritorijalnog mora.

417. Kako definiramo ušće rijeka?

Ušće je mjesto gdje se rijeka (ili potok) ulijeva u drugu rijeku, jezero, more ili ocean.

418. Kako je uređena vanjska granica kod ušća rijeka?

Kod ušća rijeka treba razlikovati dva slučaja. Ako se rijeka izravno ulijeva u more, crta povučena između krajnjih točaka ušća je granica između kopnenog dijela državnog područja i teritorijalnog mora. Ako rijeka na ušću stvara estuarij, primjenjuju se pravila koja vrijede za zaljeve.

419. Na što se smiju povlačiti ravne polazne crte?

Ravne polazne crte ne smiju se povlačiti na uzvišice koje su suhe samo za niske vode, niti od njih, osim ako su na njima podignuti svjetionici ili slični uređaji koji se stalno nalaze nad morskom razinom, ili ako je povlačenje polaznih crta na takve usvišice dobilo opće međunarodno priznanje. Pri povlačenju ravnih polaznih crta treba brinuti o posebnim gospodarskim interesima dotičnog kraja, kojih su postojanje i važnost jasno posvjedočeni dugom upotrebom. Nije dopušteno da se povlačenjem ravnih crta odvoji teritorijalno more druge države od otvorenog mora ili od IGP-a, jer bi se time spriječio neposredan pristup te obalne države do morskih prostora gdje i ona uživa slobodu plovidbe (otvoreno more i IGP).

420. Kako se određuje vanjska granica unutrašnjih voda?

Dosadašnje kodifikacije MP mora nisu se sustavno bavile pitanjem unutrašnjih voda, ali su riješile glavna pitanja opsega unutrašnjih voda time što su odredile polaznu crtu za mjerenje širine teritorijalnog mora, a vanjska granica unutrašnjih voda je polazna crta od koje se mjeri širina teritorijalnog mora.

Postoje dvije vrste polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora. To je a) normalna polazna crta – crta niske vode (oseke) duž obale kako je naznačena na pomorskim kartama krupnog mjerila koje obalna država službeno priznaje; ili b) ravna polazna crta, koja se povlači ako je obala razvedena i duboko usječena ili ako se uzduž obale u njezinoj neposrednoj blizini nalazi niz otoka. Ravnim polaznim crtama se spajaju prikladne točke na obali ili na vanjskim obalama otoka.

421. Koje su uvjeti za povlačenje ravnih polaznih crta?

Postoje dvije vrste polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora. Ravna polazna crta se povlači ako je obala razvedena i duboko usječena ili ako se uzduž obale u njezinoj neposrednoj blizini nalazi niz otoka. Ravnim polaznim crtama se spajaju prikladne točke na obali ili na vanjskim obalama otoka. Ako je obala razvedena i

duboko usječena, ili ako se uzduž obale u njezinoj neposrednoj blizini nalazi niz otoka, može se povlačenje polazne crte, od koje se mjeri širina teritorijalnog mora (koja je onda ujedno i vanjska granica unutrašnjih voda) primijeniti metoda ravnih polaznih crta koje spajaju prikladne otoke. Ali, povlačenje polazne crte ne smije se znatno udaljiti od općeg smjera obale, a dio mora koji leži unutar tih crta mora biti dovoljno povezan s kopnenim područjem da bi se smio podvrgnuti režimu unutrašnjih voda.

Ravne polazne crte ne smiju se povlačiti na uzvišice koje su suhe samo za niske vode, niti od njih, osim ako su na njima podignuti svjetionici ili slični uređaji koji se stalno nalaze nad morskom razinom, ili ako je povlačenje polaznih crta na takve usvišice dobilo opće međunarodno priznanje. Pri povlačenju ravnih polaznih crta treba brinuti o posebnim gospodarskim interesima dotičnog kraja, kojih su postojanje i važnost jasno posvjedočeni dugom upotrebom. Nije dopušteno da se povlačenjem ravnih crta odvoji teritorijalno more druge države od otvorenog mora ili od IGP-a, jer bi se time spriječio neposredan pristup te obalne države do morskih prostora gdje i ona uživa slobodu plovidbe (otvoreno more i IGP).

422. Kada se primjenjuje metoda ravnih polaznih crta?

Ravna polazna crta se povlači ako je obala razvedena i duboko usječena ili ako se uzduž obale u njezinoj neposrednoj blizini nalazi niz otoka. Ravnim polaznim crtama se spajaju prikladne točke na obali ili na vanjskim obalama otoka.

423. Kako se uređuje vanjska granica kod luka?

Kod luka se vanjska granica određuje crtom koja spaja najizbočenije stalne lučke građevine koje su sastavni dio lučkog sustava (gatovi, valobrani).

424. Recite nešto o zaljevima i unutrašnjim morima.

Unutrašnjim vodama pripadaju i zaljevi i unutrašnja mora. Razlika između njih je samo u nazivu i nema pravnog značenja. Riječ je o dijelu mora koje je u plovnoj vezi s ostalim morem, ali je zbog posebnog svog oblika, odnosno oblika obale toliko uvučen u kopneno područje obalne države da joj se po MP priznaje isključiva vlast nad tim dijelom mora. Da bi se zaljev smatrao unutrašnjim vodama neke države, ta država mora vladati čitavom njegovom obalom. Osim toga, traži se i neki istaknutiji oblik uvučenosti u obalu. Prema tome, nije sve ono što se u geografiji naziva zaljev također zaljev u smislu MP. Sada su stupanj i oblik uvučenosti određeni *Konvencijom o pravu mora*. U unutrašnje vode ubraja se zaljev kojemu je vodena površina barem jednaka ili veća od površine polukruga koji se može opisati nad crtom što spaja krajnje točke ulaza u zaljev. Dužina te crte ne smije biti veća od 24 milje. Širina ulaza od 24 milje također je jedno od pravila koja pokazuju tendenciju širenja vlasti obalnih država. Širina od 24 milje je dvostruka širina najveće dopustive širine teritorijalnog mora.

Konvencija o pravu mora, kao i *Konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu* (1958.), sadržava detaljna pravila o mjerenju širine ulaza u zaljev ako se na ulazu nalazi jedan otok ili više njih. Tada se promjer širine ulaza u zaljev dobiva tako da se zbroje dužine crta između obale i otoka, odnosno između otoka. Ako je ulaz širi od 24 milje, vanjska granica unutrašnjih voda u zaljevu se povlači unutar samog zaljeva (uzimajući tu zaljev u geografskom smislu) na mjestu gdje dužina zamišljene crte iznosi 24 milje. Pri tome obalna država može izabrati ono mjesto gdje zamišljena crta zatvara najveću moguću površinu zaljeva.

Neke države su sebi prisvajale suverenost nad određenim zaljevima s većom širinom ulaza, pozivajući se na stari običaj – to su tzv. historijski zaljevi. Pitanje tih zaljeva nije riješeno na kodifikacijskim konferencijama o pravu mora. U novije vrijeme, historijskim su proglašena 2 zaljeva u Sredozemnom moru – 1973. Libija je kao historijski proglasila zaljev Velika Sirta, a Italija 1977. Tarantski zaljev. Obje se te države pozivaju na povijesne naslove, ali i na razloge svoje sigurnosti.

425. Kako je uređena vanjska granica kod zaljeva i unutrašnjih mora?

U unutrašnje vode ubraja se zaljev kojemu je vodena površina barem jednaka ili veća od površine polukruga koji se može opisati nad crtom što spaja krajnje točke ulaza u zaljev. Dužina te crte ne smije biti veća od 24 milje. Širina ulaza od 24 milje također je jedno od pravila koja pokazuju tendenciju širenja vlasti obalnih država. Širina od 24 milje je dvostruka širina najveće dopustive širine teritorijalnog mora.

Konvencija o pravu mora, kao i *Konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu* (1958.), sadržava detaljna pravila o mjerenju širine ulaza u zaljev ako se na ulazu nalazi jedan otok ili više njih. Tada se promjer širine ulaza u zaljev dobiva tako da se zbroje dužine crta između obale i otoka, odnosno između otoka. Ako je ulaz širi od 24 milje, vanjska granica unutrašnjih voda u zaljevu se povlači unutar samog zaljeva (uzimajući tu zaljev u geografskom smislu) na mjestu gdje dužina zamišljene crte iznosi 24 milje. Pri tome obalna država može izabrati ono mjesto gdje zamišljena crta zatvara najveću moguću površinu zaljeva.

426. U čemu je razlika između zaljeva i unutrašnjih mora?

Razlika između njih je samo u nazivu i nema pravnog značenja.

427. Koje pretpostavke mora ispunjavati zaljev da bi se smatrao unutrašnjim morskim vodama neke države?

Riječ je o dijelu mora koje je u plovnoj vezi s ostalim morem, ali je zbog posebnog svog oblika, odnosno oblika obale toliko uvučen u kopneno područje obalne države da joj se po MP priznaje isključiva vlast nad tim dijelom mora. Da bi se zaljev smatrao unutrašnjim vodama neke države, ta država mora vladati čitavom njegovom obalom. Osim toga, traži se i neki istaknutiji oblik uvučenosti u obalu. Prema tome, nije sve ono što se u geografiji naziva zaljev također zaljev u smislu MP. Sada su stupanj i oblik uvučenosti određeni *Konvencijom o pravu mora*. U unutrašnje vode ubraja se zaljev kojemu je vodena površina barem jednaka ili veća od površine polukruga koji se može opisati nad crtom što spaja krajnje točke ulaza u zaljev. Dužina te crte ne smije biti veća od 24 milje.

428. Kako je uređena vanjska granica kod obale i otočja?

Unutrašnjim vodama pripadaju i dijelovi mora između obale i otočja, ako ono nije previše udaljeno od obale. To je pitanje bilo sporno, ali je potvrdno riješeno u presudi Međunarodnog suda o britansko-norveškom sporu, a konačno je riješeno *Ženevskom konvencijom o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu*, odredbama o polaznoj crti za određivanje teritorijalnog mora, koje su samo minimalno izmijenjene *Konvencijom o pravu mora*. Po tome, ako je obala razvedena i duboko usječena, ili ako se uzduž obale u njezinoj neposrednoj blizini nalazi niz otoka, može se povlačenje polazne crte, od koje se mjeri širina teritorijalnog mora (koja je onda ujedno i vanjska granica unutrašnjih voda) primijeniti metoda ravnih polaznih crta koje spajaju prikladne otoke. Ali, povlačenje polazne crte ne smije se znatno udaljiti od općeg smjera obale, a dio mora koji leži unutar tih crta mora biti dovoljno povezan s kopnenim područjem da bi se smio podvrgnuti režimu unutrašnjih voda.

429. Kako je uređena plovidba stranih brodova unutarnjim vodama?

Pravna značajka unutrašnjih voda je da su one pod suverenosti države kao i kopneno područje. Budući da je prihvaćeno stajalište o suverenosti države i nad samim teritorijalnim morem, to je razlika između unutrašnjih voda i teritorijalnog mora postala manja, ali je još uvijek značajna. Strani brodovi nemaju pravo neškodljivog prolaska kroz unutrašnje vode, osim u slučaju proširenja režima unutrašnjih voda primjenom metode ravnih polaznih crta na nove morske prostore. Naime, ako se novom ravnom polaznom crtom obuhvate prostori mora koji prije toga nisu pripadali režimu unutrašnjih morskih voda, u tom prostoru će postojati pravo neškodljivog prolaska za strane brodove, kao da je to teritorijalno more. U svim drugim dijelovima unutrašnjih morskih voda strani brodovi mogu ploviti samo smjerovima, rutama ili plovidbenim putovima koje je obalna država odredila za međunarodni promet.

430. U kojim slučajevima je stranim brodovima dopušten prolazak kroz unutrašnje morske vode?

Strani brodovi nemaju pravo neškodljivog prolaska kroz unutrašnje vode, osim u slučaju proširenja režima unutrašnjih voda primjenom metode ravnih polaznih crta na nove morske prostore. Naime, ako se novom ravnom polaznom crtom obuhvate prostori mora koji prije toga nisu pripadali režimu unutrašnjih morskih voda, u tom prostoru će postojati pravo neškodljivog prolaska za strane brodove, kao da je to teritorijalno more. U svim drugim dijelovima unutrašnjih morskih voda strani brodovi mogu ploviti samo smjerovima, rutama ili plovidbenim putovima koje je obalna država odredila za međunarodni promet.

431. Objasnite pitanje vlasti i propisa obalne države za strane brodove.

Pri plovidbi unutrašnjim vodama, strani brodovi potpadaju u svemu pod vlast i propise obalne države, ali ona obično ne primjenjuje svoju vlast, osim kad su u pitanju njezini interesi ili kad se njezinim organima obrati zapovjednik stranog broda ili konzul njegove države. Pri zabrani i reguliranju plovidbe, obalna država ne smije praviti razliku (diskriminaciju) između brodova različitih država.

432. Mogu li strani brodovi u unutrašnjim morskim vodama imati pravo neškodljivog prolaska? Objasnite!

Strani brodovi nemaju pravo neškodljivog prolaska kroz unutrašnje vode, osim u slučaju proširenja režima unutrašnjih voda primjenom metode ravnih polaznih crta na nove morske prostore. Naime, ako se novom ravnom polaznom crtom obuhvate prostori mora koji prije toga nisu pripadali režimu unutrašnjih morskih voda, u tom prostoru će postojati pravo neškodljivog prolaska za strane brodove, kao da je to teritorijalno more. U svim drugim dijelovima unutrašnjih morskih voda strani brodovi mogu ploviti samo smjerovima, rutama ili plovidbenim putovima koje je obalna država odredila za međunarodni promet.

TERITORIJALNO MORE

433. Što je to teritorijalno more?

Teritorijalno more je pojas mora koji se proteže uzduž cijele obale neke države, odnosno uzduž njezinih unutrašnjih voda, gdje ih ima. Dugotrajne dvojbe o najvećoj dopuštenoj širini teritorijalnog mora po MP dokončane su *Konvencijom o pravu mora* – svaka obalna država sama određuje širinu svojeg teritorijalnog mora, ali ona ne smije prelaziti 12 morskih milja, mjerenih od polaznih crta. U skladu s tim pravilom, i teritorijalno more RH je široko 12 MM.

434. Što čini polaznu crtu i vanjsku granicu teritorijalnog mora?

Širina teritorijalnog mora računa se od obale ili od vanjske granice unutrašnjih voda (polazna crta). Ako se računa od obale, crta niskih voda se uzima kao polazna crta. Teritorijalno more se također računa od svakog otoka, a kao otok se smatra svaki prirodni dio kopna okružen vodom, koji je suh za visoke vode.

Kod zamrznutog mora, širina teritorijalnog mora se računa od kraja stalno zamrznute površine.

Prekriva li more neku uzvišicu za vrijeme plime, pa ako je ta uzvišica udaljena, u cijelosti ili dijelom, od kopna ili otoka manje nego što iznosi širina teritorijalnog mora, tada se ona može uzeti u obzir za mjerenje širine teritorijalnog mora i polazna crta može biti crta niske vode na toj uzvišici. Ako je ona u cijelosti udaljena od najbližeg kopna ili otoka više nego što iznosi širina teritorijalnog mora, tada se ne uzima u obzir za određivanje polazne crte i nema vlastitog teritorijalnog mora.

Vanjska granica teritorijalnog mora – dakle, granica na kojoj prestaje suverenost države na moru – jest crta kojoj je udaljenost svake točke od najbliže točke polazne crte jednaka širini teritorijalnog mora koju je odredila obalna država.

435. Objasni suverenost države nad teritorijalnim moru!

Ženevska konvencija i *Konvencija o pravu mora* su potvrdile shvaćanje da teritorijalno more potpada pod suverenost obalne države. *Suverenost obalne države proteže se – izvan njezinog kopnenog područja i njezinih unutrašnjih morskih voda, i, ako se radi o arhipelaškoj državi, njezinih arhipelaških voda – na susjedni pojas mora, koji se naziva teritorijalnim morem.* Suverenost se ostvaruje u skladu s odredbama same *Konvencije o pravu mora* i s drugim pravilima MP. Ona se proteže i na zračni prostor iznad teritorijalnog mora i na dno i podzemlje tog mora. Prema tome, teritorijalno more uključuje se u državno područje.

436. Kako se računa širina teritorijalnog mora?

Širina teritorijalnog mora računa se od obale ili od vanjske granice unutrašnjih voda (polazna crta). Ako se računa od obale, crta niskih voda se uzima kao polazna crta. Teritorijalno more se također računa od svakog otoka, a kao otok se smatra svaki prirodni dio kopna okružen vodom, koji je suh za visoke vode.

Kod zamrznutog mora, širina teritorijalnog mora se računa od kraja stalno zamrznute površine.

Prekriva li more neku uzvišicu za vrijeme plime, pa ako je ta uzvišica udaljena, u cijelosti ili dijelom, od kopna ili otoka manje nego što iznosi širina teritorijalnog mora, tada se ona može uzeti u obzir za mjerenje širine teritorijalnog mora i polazna crta može biti crta niske vode na toj uzvišici. Ako je ona u cijelosti udaljena od najbližeg kopna ili otoka više nego što iznosi širina teritorijalnog mora, tada se ne uzima u obzir za određivanje polazne crte i nema vlastitog teritorijalnog mora.

Vanjska granica teritorijalnog mora – dakle, granica na kojoj prestaje suverenost države na moru – jest crta kojoj je udaljenost svake točke od najbliže točke polazne crte jednaka širini teritorijalnog mora koju je odredila obalna država.

437. Kakav je pravni status teritorijalnog mora?

Teritorijalno more je pripadnost državnog kopnenog područja i u tom smislu da se ono ne može samostalno steći ni posebno ustupiti drugoj državi. Obalna država se ne može uzdržati od provedbe vlasti na tom prostoru, jer, osim prava, tu ona ima i dužnosti. Prava i dužnosti s obzirom na teritorijalno more ima svatko tko drži odnosu obalu, dakle i okupant u granicama vlasti koja mu je kao takvom priznata po MP ili nekom sporazumu.

Ipak, teritorijalno more nije potpuno izjednačeno s kopnenim područjem države. MP nameće obalnoj državi ograničenja radi nesmetane upotrebe teritorijalnog mora za plovību. Ona je dužna trpjeti neškodljivi prolazak stranih brodova kroz svoje teritorijalno more. To pravo prolaska neki pisci tumače kao služnost kojom je dio područja određene države opterećen u korist svih ostalih država svijeta.

438. Kako su uređena ograničenja radi nesmetane plovību i neškodljivi prolazak u teritorijalnom moru?

Teritorijalno more nije potpuno izjednačeno s kopnenim područjem države. MP nameće obalnoj državi ograničenja radi nesmetane upotrebe teritorijalnog mora za plovību. Ona je dužna trpjeti neškodljivi prolazak stranih brodova

kroz svoje teritorijalno more. To pravo prolaska neki pisci tumače kao služnost kojom je dio područja određene države opterećen u korist svih ostalih država svijeta.

Neškodljivi prolazak treba razlikovati od slobodne plovidbe koja postoji na otvorenom moru i u IGP-u, a i od liberalnijih režima prolaska od neškodljivog – tranzitnog prolaska kroz tjesnace i arhipelaškog prolaska.

Prolazak mora biti neškodljiv, a on udovoljava tom zahtjevu sve dok ne dira u mir, red ili sigurnost obalne države.

U *Konvenciji o pravu mora* navode se djelatnosti u koje se brod u prolasku ne smije upustiti – prijetnja silom ili upotreba sile protiv obalne države, namjerno i ozbiljno onečišćivanje mora, ribolov i dr. – ali su zabranjene i sve druge djelatnosti koje nisu u izravnom odnosu s prolaskom.

439. Kako je uređena sigurnost plovidbe u teritorijalnom moru i prolazak?

Prolazak se definira kao plovidba teritorijalnim morem radi – a) presijecanja tog mora bez ulaska u unutrašnje morske vode (dakle, plovidba između trećih država) ili pristajanja na sidrištu ili uz lučke uređaje izvan unutrašnjih morskih voda; b) ulaska u unutrašnje morske vode ili izlaska iz njih, ili pristajanja na sidrištu ili uz lučke uređaje izvan unutrašnjih voda. Prolazak mora biti neprekinut i brz. Zaustavljanje i sidrenje su dopušteni samo ako su to uzgredni događaji u redovitom tijeku plovidbe ili ih nameće viša sila ili nevolja, ili su potrebni radi pružanja pomoći osobama, brodovima ili zrakoplovima u opasnosti ili nevolji.

U skladu s odredbama *Konvencije o pravu mora* i s drugim pravilima MP, obalna država može svojim propisima uređivati mnoga pitanja neškodljivog prolaska kroz svoje teritorijalno more (sigurnost prometa, očuvanje morskog okoliša i dr.). Ti propisi se mogu odnositi na nacrt, konstrukciju, posadu ili opremu stranih brodova u prolasku samo ako se njima provode općeprihvaćena međunarodna pravila ili standardi.

Radi sigurnosti plovidbe, obalna država može u svojem teritorijalnom moru odrediti plovidbene putove i propisati razdvajanje prometa u različitim smjerovima (sustavi/sheme odvojenog prometa). Ona može od svih brodova koji ostvaruju neškodljivi prolazak, a posebice od tankera, brodova na nuklearni pogon i brodova koji prevoze nuklearne i druge po svojoj naravi opasne ili škodljive stvari, zahtijevati da plove takvim plovidbenim putovima, odnosno sustavima odvojenog prometa. Podmornice i druga podvodna prijevozna sredstva moraju ploviti morskom površinom i istaknuti svoju zastavu.

Obalna država ne smije ometati neškodljivi prolazak kroz svoje teritorijalno more i mora obznaniti sve opasnosti za plovidbu kroz teritorijalno more koje su joj poznate. Za sam prolazak kroz teritorijalno more ne mogu se od stranih brodova zahtijevati nikakve pristojbe, osim u svrhu naknade za posebne usluge koje su pružene nekom brodu. Pri tome ne smije biti diskriminacije.

440. Objasni nadležnost obalne države nad stranim brodovima u teritorijalnom moru?

Pri prolasku kroz tuđe teritorijalno more, trgovački brodovi i načelno potpadaju pod vlast obalne države, ako ona to smatra potrebnim zbog svojih interesa zajamčenih MP. Ona ima pravo i ispitati je li prolazak broda neškodljiv. Odnosi na samom brodu, koji ne zadiru u interese obalne države, potpadaju pod nadležnost države čiju zastavu brod vije. Unutrašnja disciplina na brodu ravna se po pravu zastave broda.

441. Kakva je kaznena jurisdikcija obalne države nad teritorijalnim morem?

Što se tiče kaznenih djela na trgovačkom brodu, počinjenih dok se brod nalazi u teritorijalnom moru, *Konvencija* dopušta uhićenje ili istragu samo onda – a) ako se posljedice kaznenog djela protežu na obalnu državu; b) ako djelo remeti mir zemlje ili red u teritorijalnom moru; c) ako zapovjednik broda, diplomatski agent ili konzularni dužnosnik države čiju zastavu brod vije, zatraži pomoć mjesnih organa; d) ako su takve mjere nužne radi suzbijanja nedopuštene trgovine opojnim drogama ili psihotropnim tvarima.

Međutim, obalna država može bez ograničenja poduzeti sve mjere koje njezino zakonodavstvo predviđa radi uhićenja ili vođenja istrage na stranom brodu koji prolazi kroz njezino teritorijalno more ploveći iz njezinih unutrašnjih voda. Kad god se kane poduzeti neke mjere kaznene sudbenosti prema stranom brodu, obalna država treba – ako to zahtijeva zapovjednik broda – obavijestiti diplomatskog agenta ili konzularnog dužnosnika države zastave broda prije poduzimanja bilo kakve mjere i olakšati kontakt između tog agenta ili konzularnog dužnosnika i posade broda. Obavijest se može dati i tijekom podzimanja tih mjera, ako je bilo potrebno hitno ih poduzeti. Pri donošenju odluke o uhićenju i načinu njegova izvršenja, organi obalne države trebaju poštovati interese plovidbe

442. Kada se trgovački brod može kazneno progoniti dok se nalazi u teritorijalnom moru?

Što se tiče kaznenih djela na trgovačkom brodu, počinjenih dok se brod nalazi u teritorijalnom moru, *Konvencija* dopušta uhićenje ili istragu samo onda – a) ako se posljedice kaznenog djela protežu na obalnu državu; b) ako djelo remeti mir zemlje ili red u teritorijalnom moru; c) ako zapovjednik broda, diplomatski agent ili konzularni dužnosnik države čiju zastavu brod vije, zatraži pomoć mjesnih organa; d) ako su takve mjere nužne radi suzbijanja nedopuštene trgovine opojnim drogama ili psihotropnim tvarima.

Međutim, obalna država može bez ograničenja poduzeti sve mjere koje njezino zakonodavstvo predviđa radi uhićenja ili vođenja istrage na stranom brodu koji prolazi kroz njezino teritorijalno more ploveći iz njezinih unutrašnjih voda. Kad god se kane poduzeti neke mjere kaznene sudbenosti prema stranom brodu, obalna država

treba – ako to zahtijeva zapovjednik broda – obavijestiti diplomatskog agenta ili konzularnog dužnosnika države zastave broda prije poduzimanja bilo kakve mjere i olakšati kontakt između tog agenta ili konzularnog dužnosnika i posade broda. Obavijest se može dati i tijekom poduzimanja tih mjera, ako je bilo potrebno hitno ih poduzeti. Pri donošenju odluke o uhićenju i načinu njegova izvršenja, organi obalne države trebaju poštovati interese plovidbe.

443. Što vrijedi glede kaznenih djela počinjenih prije ulaska broda u teritorijalno more?

Glede kaznenih djela počinjenih prije ulaska broda u teritorijalno more – a brod koji je doplovio iz strane luke samo prolazi teritorijalnim morem, ne ulazeći u unutrašnje morske vode – obalna država može na brodu poduzimati mjere radi uhićenja osoba ili istražnih radnji samo zbog kršenja određenih pravila *Konvencije o zaštiti i očuvanju morskog okoliša* ili zbog kršenja zakona i propisa obalne države o IGP-u.

444. Kako je uređen režim prolaska ratnih brodova u teritorijalnom moru RH?

Država kojoj pripada ratni brod koji kani proći hrvatskim teritorijalnim morem mora o tome diplomatskim putem obavijestiti ministarstvo nadležno za vanjske poslove RH, najkasnije 24h prije uplovljenja broda u naše teritorijalno more. Uz to, propisano je da teritorijalnim morem RH, osim uz posebno odobrenje ministra nadležnog za poslove obrane, ne smiju istodobno prolaziti više od tri strana ratna broda iste državne pripadnosti.

445. Kako je uređen režim prolaska stranih brodova kroz teritorijalno more prema *Konvenciji o pravu mora*?

I za ratne brodove vrijede pravila o neškodljivom prolasku kroz teritorijalno more, a ako se ratni brod ne drži propisa obalne države o prolasku kroz teritorijalno more, može se samo pozvati da ih se pridržava, pa tek ako se ni nakon poziva ne pridržava tih propisa, obalna država može zahtijevati da odmah isplovi iz teritorijalnog mora. Pri tome se ratni brod definira kao brod koji pripada oružanim snagama neke države i nosi vanjske znakove raspoznavanja takvih brodova njegove državne pripadnosti, pod zapovjedništvom je časnika koji je u službi vlade te države i čije ime je upisano u odgovarajući popis časnika ili u drugu ispravu jednakog značenja, i čija je posada podvrgnuta pravilima vojne stege.

446. Koji brodovi imaju imunitet u teritorijalnom moru?

Opisana pravila o kazenoj i građanskoj sudbenosti vrijede i za državne trgovačke brodove. Za državne netrgovačke brodove vrijede ranije navedena pravila o neškodljivom prolasku i ubiranju taksi, ali oni i tada uživaju imunitete prema pravilima *Konvencije o pravu mora* i ostalog MP.

447. Kako je uređena građanska sudbenost i plovidba teritorijalnim morem?

Za građansku sudbenost vrijedi pravilo da obalna država ne bi trebala zaustavljati ili skretati s njegova puta brod koji prolazi teritorijalnim morem, radi obavljanja građanske sudbenosti nad osobom koja se nalazi na brodu. Prema samom brodu, obalna država može poduzeti mjere ovrhe ili zadržavanja samo zbog obveza koje je taj brod sam preuzeo, ili odgovornosti koje su za njega nastale u tijeku plovidbe kroz vode obalne države ili zbog te plovidbe. To ograničenje ne vrijedi za brod koji se zaustavio u teritorijalnom moru ili koji prolazi teritorijalnim morem doplovivši iz unutrašnjih voda obalne države. Prema takvom brodu može obalna država poduzeti sve mjere ovrhe ili uzapćenja u bilo kojem građanskom postupku, a u skladu sa svojim unutrašnjim pravom.

448. Što znate o sprječavanju škodljivog prolaska teritorijalnim morem?

Obalna država u teritorijalnom moru može poduzeti mjere potrebne za sprečavanje svakog prolaska koji nije neškodljiv. Za brodove koji se nalaze na putu u unutrašnje vode ili prema lučkom uređaju izvan unutrašnjih voda, obalna država može također poduzeti mjere potrebne za sprečavanje svakog kršenja uvjeta kojima je podvrgnuta dopusnica za ulazak broda u unutrašnje vode, ili u takav lučki uređaj. Obalna država može također, u određenim dijelovima teritorijalnog mora, privremeno obustaviti provedbu prava na neškodljiv prolazak ako je to prijeko potrebno za zaštitu njezine sigurnosti. To obustavljanje mora se odnositi na strane brodove bez pravne ili stvarne diskriminacije i mora biti unaprijed objavljeno na odgovarajući način.

449. Koja je polazna crta od koje se mjeri širina teritorijalnog mora u HR prema *Pomorskom zakonu 1994.*?

Teritorijalno more RH je morski pojas širok 12 morskih milja, računajući od polazne crte u smjeru gospodarskoga pojasa.

Polaznu crtu čine:

- 1) crte niske vode uzduž obala kopna i otoka,
- 2) ravne crte koje zatvaraju ulaze u luke ili zaljeve,
- 3) ravne crte koje spajaju određene točke na obali kopna i na obali otoka.

Polazne crte su ucrtane u pomorskoj karti »*Jadransko more*«, koju izdaje Hrvatski hidrografski institut.

Pri određivanju ravne polazne crte teritorijalnog mora, dijelom obale smatrat će se i najizbočenije stalne lučke građevine koje su sastavni dijelovi lučkog sustava.

450. Na koji način plove podmornice u teritorijalnom moru?

Podmornice i druga podvodna prijevozna sredstva moraju ploviti morskom površinom i istaknuti svoju zastavu.

451. Kako je uređen režim prolaska stranih brodova kroz teritorijalno more?

Teritorijalno more nije potpuno izjednačeno s kopnenim područjem države. MP nameće obalnoj državi ograničenja radi nesmetane upotrebe teritorijalnog mora za plovidbu. Ona je dužna trpjeti neškodljivi prolazak stranih brodova kroz svoje teritorijalno more. To pravo prolaska neki pisci tumače kao služnost kojom je dio područja određene države opterećen u korist svih ostalih država svijeta.

Neškodljivi prolazak treba razlikovati od slobodne plovidbe koja postoji na otvorenom moru i u IGP-u, a i od liberalnijih režima prolaska od neškodljivog – tranzitnog prolaska kroz tjesnace i arhipelaškog prolaska.

Prolazak mora biti neškodljiv, a on udovoljava tom zahtjevu sve dok ne dira u mir, red ili sigurnost obalne države. U Konvenciji o pravu mora navode se djelatnosti u koje se brod u prolasku ne smije upustiti – prijetnja silom ili upotreba sile protiv obalne države, namjerno i ozbiljno onečišćivanje mora, ribolov i dr. – ali su zabranjene i sve druge djelatnosti koje nisu u izravnom odnosu s prolaskom.

I za ratne brodove vrijede pravila o neškodljivom prolasku kroz teritorijalno more, a ako se ratni brod ne drži propisa obalne države o prolasku kroz teritorijalno more, može se samo pozvati da ih se pridržava, pa tek ako se ni nakon poziva ne pridržava tih propisa, obalna država može zahtijevati da odmah isplovi iz teritorijalnog mora. Pri tome se ratni brod definira kao brod koji pripada oružanim snagama neke države i nosi vanjske znakove raspoznavanja takvih brodova njegove državne pripadnosti, pod zapovjedništvom je časnika koji je u službi vlade te države i čije ime je upisano u odgovarajući popis časnika ili u drugu ispravu jednakog značenja, i čija je posada podvrgnuta pravilima vojne stege.

Obalna država u teritorijalnom moru može poduzeti mjere potrebne za sprečavanje svakog prolaska koji nije neškodljiv. Za brodove koji se nalaze na putu u unutrašnje vode ili prema lučkom uređaju izvan unutrašnjih voda, obalna država može također poduzeti mjere potrebne za sprečavanje svakog kršenja uvjeta kojima je podvrgnuta dopusnica za ulazak broda u unutrašnje vode, ili u takav lučki uređaj. Obalna država može također, u određenim dijelovima teritorijalnog mora, privremeno obustaviti provedbu prava na neškodljiv prolazak ako je to prijeko potrebno za zaštitu njezine sigurnosti. To obustavljanje mora se odnositi na strane brodove bez pravne ili stvarne diskriminacije i mora biti unaprijed objavljeno na odgovarajući način.

452. U koja dva slučaja država ima kaznenu jurisdikciju za djela počinjena izvan teritorijalnog mora?

Glede kaznenih djela počinjenih prije ulaska broda u teritorijalno more – a brod koji je doplovio iz strane luke samo prolazi teritorijalnim morem, ne ulazeći u unutrašnje morske vode – obalna država može na brodu poduzimati mjere radi uhićenja osoba ili istražnih radnji samo zbog kršenja određenih pravila *Konvencije o zaštiti i očuvanju morskog okoliša* ili zbog kršenja zakona i propisa obalne države o IGP-u.

ARHIPELAŠKE VODE

453. Koji su uvjeti za arhipelaške vode?

Neke su otočne (arhipelaške) države odavno zahtijevale da se sav prostor između otoka smatra njihovim unutrašnjim vodama, odnosno da mogu odrediti granicu svojeg teritorijalnog mora na temelju polazne crte koja bi spajala istaknute točke vanjskih otoka njihova otočnog skupa. Zahtjevi arhipelaških država su napokon prihvaćeni na Trećoj konferenciji UN o pravu mora, usvajanjem režima tzv. arhipelaških voda u novoj *Konvenciji*. Taj režim voda unutar arhipelaga ima pravo proglasiti samo tzv. arhipelaška država, tj. država koja je u cijelosti sastavljena od jednog ili više arhipelaga, a može obuhvaćati i druge otoke. Dakle, države koje, osim arhipelaga, imaju i državno područje na kontinentu, nemaju pravo na arhipelaške vode. Tako npr. Grčka ne bi smjela proglasiti arhipelaške vode unutar Ciklada, Norveška u Svalbardskom otočju ili Ekvador u Galapagoskom otočju.

U *Konvenciji o pravu mora* je dana i definicija arhipelaga. Arhipelag označava skupinu otoka, uključujući dijelove otoka, vode koje ih spajaju i druga prirodna obilježja, koji su tako tijesno međusobno povezani da stvarno tvore geografsku, gospodarsku i političku cjelinu ili su povijesno smatrani takvima. ³⁰ak država udovoljava uvjetima ove definicije. Međutim, ona nije presudna za postojanje arhipelaških voda unutar bilo koje grupe otoka. Naime, arhipelaške vode smiju se odrediti ako je oko arhipelaga moguće povući ravne polazne crte u skladu s mjerama određenima u *Konvenciji*.

Arhipelaške vode obuhvaćaju more unutar ravnih arhipelaških polaznih crta, koje se određuje tako da spajaju krajnje točke najudaljenijih otoka i nadvodnih grebena u arhipelagu. Polazne crte moraju se povlačiti tako da su njima obuhvaćeni glavni otoci i područje u kojemu je omjer površine vode i kopna, uključujući i atole, između 1:1 i

9:1. Određivanjem tih omjera se sprečava da se arhipelaške vode određuju u slučaju arhipelaga u kojima je dominantna površina jednog otoka (Kuba, Island, Madagaskar), kao i da se arhipelaške polazne crte povlače u slučaju arhipelaga (arhipelaških država) koje tvore mali i međusobno vrlo udaljeni otoci (npr. Tonga). *Konvencijom* se određuje i najveća dopuštena dužina ravnih arhipelaških polaznih crta i uvjeti njihova povlačenja.

Dužina ravnih arhipelaških polaznih crta ne smije prelaziti 100 morskih milja, osim što do 3% od ukupnog broja polaznih crta koje opasuju svaki arhipelag može prelaziti tu dužinu, do najveće dužine od 125 milja. Ravnice crte ne smiju se povlačiti tako da se znatno udalje od općeg oblika arhipelaga. Ne smiju se povlačiti na uzvišice suhe za niske vode, niti od njih, osim ako su na njima podignuti svjetionici ili slični uređaji koji se stalno nalaze nad morskom razinom ili kad se uzvišica suha za niske vode nalazi, u cijelosti ili dijelom, na udaljenosti od najbližeg otoka koja ne prelazi širinu teritorijalnog mora.

Prema definiciji iz *Konvencije*, arhipelaška država se može sastojati ne samo od jednog, već i od više arhipelaga (Salomonovi Otoci, Mauricijus). U takvim slučajevima može se ravnim arhipelaškim polaznim crtama, primjenjujući navedena pravila *Konvencije*, posebno obuhvatiti svaki od tih arhipelaga.

454. Kakav je odnos arhipelaških voda i arhipelaške države?

Arhipelag označava skupinu otoka, uključujući dijelove otoka, vode koje ih spajaju i druga prirodna obilježja, koji su tako tijesno međusobno povezani da stvarno tvore geografsku, gospodarsku i političku cjelinu ili su povijesno smatrani takvima. 30ak država udovoljava uvjetima ove definicije. Međutim, ona nije presudna za postojanje arhipelaških voda unutar bilo koje grupe otoka. Naime, arhipelaške vode smiju se odrediti ako je oko arhipelaga moguće povući ravne polazne crte u skladu s mjerama određenima u *Konvenciji*. Navedena definicija arhipelaga je toliko široka da ona neće biti prepreka da bilo koje otočje oko kojeg se ravne polazne crte mogu povući u skladu s *Konvencijom* bude smatrano arhipelagom. Arhipelaške vode obuhvaćaju more unutar ravnih arhipelaških polaznih crta, koje se određuju tako da spajaju krajnje točke najudaljenijih otoka i nadvodnih grebena u arhipelagu. Dakle, arhipelaške vode mogu postojati i u samom arhipelagu neke obalne države, a ne isključivo u arhipelaškoj državi. Međutim, navedeno se odnosi na arhipelaške vode u širem smislu, a ne u smislu MP.

Arhipelaška država je ona država koja je u cijelosti sastavljena od jednog ili više arhipelaga, a može obuhvaćati i druge otoke. Dakle, ona koja, osim arhipelaga, ima i državno područje na kontinentu, nema pravo na arhipelaške vode u smislu MP mora.

455. Kako je uređena suverenost nad arhipelaškim vodama?

Arhipelaška država ima suverenost nad svojim arhipelaškim vodama, bez obzira na njihovu dubinu ili udaljenost od obale. Suverenost arhipelaške države proteže se i na zračni prostor iznad arhipelaških voda, na njihovo dno i podzemlje i na bogatstva u njima sadržana.

Ta suverenost je ograničena dužnošću poštovanja postojećih sporazuma s drugim državama i priznanjem tradicionalnih ribolovnih prava i drugih legitimnih djelatnosti neposredno susjednih država u pojedinim područjima koja su dio arhipelaških voda. *Konvencija* propisuje da se uvjeti i modaliteti ostvarivanja tih prava i djelatnosti, uključujući njihovu prirodu, opseg i područja na koja se protežu, na zahtjev bilo koje od zainteresiranih država, uređuju dvostranim sporazumima među njima. Ta prava ne smiju se prenositi ili dijeliti s trećim državama ili njihovim državljanima.

Arhipelaška država mora poštovati i postojeće podmorske kabele koje su položile druge države, koji prolaze kroz njihove arhipelaške vode, a ne izlaze na obalu. Uz prethodnu obavijest, ona mora dopustiti i održavanje tih kabela. Dakle, ne daje se pravo na postavljanje novih kabela bez dopuštenja arhipelaške države. Osim te razlike prema režimu epikontinentalnog pojasa, razlika je i u tome što se ovdje pravo trećih država odnosi samo na kabele, a ne na cjevovode.

Suverenost nad arhipelaškim vodama je više ograničena pravom trećih država nego suverenost obalne države u unutrašnjim morskim vodama, pa zato arhipelaška država i unutar svojih arhipelaških voda može povući crte koje zatvaraju unutrašnje morske vode u skladu s općim pravilima o zaljevima, lukama itd. Od arhipelaških polaznih crta koje opasuju arhipelag, arhipelaška država određuje širinu teritorijalnog mora, vanjskog pojasa, IGP i epikontinentalnog pojasa.

456. Kakav prolazak tu imamo? Što znaš o njemu?

Kroz arhipelaške vode brodovi svih država imaju pravo neškodljivog prolaska kao i kroz teritorijalno more. Radi zaštite sigurnosti, arhipelaška država može privremeno obustaviti neškodljiv prolazak stranih brodova u točno naznačenim dijelovima svojih arhipelaških voda. Pri tome, među stranim brodovima ne smije pravno, ni stvarno provoditi diskriminaciju.

Kako kroz arhipelag vode i brojne pomorske rute koje uobičajeno služe međunarodnoj plovidbi, *Konvencija o pravu mora* priznaje u tim rutama brodovima i zrakoplovima svih država liberalniji režim od neškodljivog prolaska – tzv. arhipelaški prolazak. Po *Konvenciji*, arhipelaški prolazak je ostvarivanje prava plovidbe i prelijetanja na uobičajeni način jedino radi neprekinutog, brzog i neometanog tranzita između jednog dijela otvorenog mora ili IGP i drugog dijela otvorenog mora ili IGP. Arhipelaški prolazak je pobliže uređen istim onim pravilima koja

vrijede za tranzitni prolazak kroz tjesnace koji služe međunarodnoj plovidbi, a koja se na arhipelaški prolazak primjenjuju *mutatis mutandi*.

U tim pomorskim rutama koje služe za međunarodnu plovidbu, arhipelaška država može odrediti plovidbene putove i iznad njih zračne ceste prikladne za neprekinut i brz prolazak stranih brodova kroz arhipelaške vode i teritorijalno more uz njih i za prelijetanje stranih zrakoplova zračnim prostorom iznad njih. Međutim, ako ona ne odredi plovidbene putove i zračne ceste, strani brodovi i zrakoplovi mogu pravo arhipelaškog prolaska ostvarivati rutama koje uobičajeno služe međunarodnoj plovidbi.

457. Definiraj arhipelaški prolazak!

Kako kroz arhipelag vode i brojne pomorske rute koje uobičajeno služe međunarodnoj plovidbi, *Konvencija o pravu mora* priznaje u tim rutama brodovima i zrakoplovima svih država liberalniji režim od neškodljivog prolaska – tzv. arhipelaški prolazak. Po *Konvenciji*, arhipelaški prolazak je ostvarivanje prava plovidbe i prelijetanja na uobičajeni način jedino radi neprekinutog, brzog i neometanog tranzita između jednog dijela otvorenog mora ili IGP i drugog dijela otvorenog mora ili IGP. Arhipelaški prolazak je pobliže uređen istim onim pravilima koja vrijede za tranzitni prolazak kroz tjesnace koji služe međunarodnoj plovidbi, a koja se na arhipelaški prolazak primjenjuju *mutatis mutandi*.

U tim pomorskim rutama koje služe za međunarodnu plovidbu, arhipelaška država može odrediti plovidbene putove i iznad njih zračne ceste prikladne za neprekinut i brz prolazak stranih brodova kroz arhipelaške vode i teritorijalno more uz njih i za prelijetanje stranih zrakoplova zračnim prostorom iznad njih. Međutim, ako ona ne odredi plovidbene putove i zračne ceste, strani brodovi i zrakoplovi mogu pravo arhipelaškog prolaska ostvarivati rutama koje uobičajeno služe međunarodnoj plovidbi.

458. Objasni režim preleta zrakoplova preko arhipelaških voda?

Kako kroz arhipelag vode i brojne pomorske rute koje uobičajeno služe međunarodnoj plovidbi, *Konvencija o pravu mora* priznaje u tim rutama brodovima i zrakoplovima svih država liberalniji režim od neškodljivog prolaska – tzv. arhipelaški prolazak. Po *Konvenciji*, arhipelaški prolazak je ostvarivanje prava plovidbe i prelijetanja na uobičajeni način jedino radi neprekinutog, brzog i neometanog tranzita između jednog dijela otvorenog mora ili IGP i drugog dijela otvorenog mora ili IGP. Arhipelaški prolazak je pobliže uređen istim onim pravilima koja vrijede za tranzitni prolazak kroz tjesnace koji služe međunarodnoj plovidbi, a koja se na arhipelaški prolazak primjenjuju *mutatis mutandi*.

U tim pomorskim rutama koje služe za međunarodnu plovidbu, arhipelaška država može odrediti plovidbene putove i iznad njih zračne ceste prikladne za neprekinut i brz prolazak stranih brodova kroz arhipelaške vode i teritorijalno more uz njih i za prelijetanje stranih zrakoplova zračnim prostorom iznad njih. Međutim, ako ona ne odredi plovidbene putove i zračne ceste, strani brodovi i zrakoplovi mogu pravo arhipelaškog prolaska ostvarivati rutama koje uobičajeno služe međunarodnoj plovidbi.

459. Kako je uređen režim prolaska brodova kroz arhipelaške vode?

Kroz arhipelaške vode brodovi svih država imaju pravo neškodljivog prolaska kao i kroz teritorijalno more. Radi zaštite sigurnosti, arhipelaška država može privremeno obustaviti neškodljiv prolazak stranih brodova u točno naznačenim dijelovima svojih arhipelaških voda. Pri tome, među stranim brodovima ne smije pravno, ni stvarno provoditi diskriminaciju.

Kako kroz arhipelag vode i brojne pomorske rute koje uobičajeno služe međunarodnoj plovidbi, *Konvencija o pravu mora* priznaje u tim rutama brodovima i zrakoplovima svih država liberalniji režim od neškodljivog prolaska – tzv. arhipelaški prolazak. Po *Konvenciji*, arhipelaški prolazak je ostvarivanje prava plovidbe i prelijetanja na uobičajeni način jedino radi neprekinutog, brzog i neometanog tranzita između jednog dijela otvorenog mora ili IGP i drugog dijela otvorenog mora ili IGP. Arhipelaški prolazak je pobliže uređen istim onim pravilima koja vrijede za tranzitni prolazak kroz tjesnace koji služe međunarodnoj plovidbi, a koja se na arhipelaški prolazak primjenjuju *mutatis mutandi*.

U tim pomorskim rutama koje služe za međunarodnu plovidbu, arhipelaška država može odrediti plovidbene putove i iznad njih zračne ceste prikladne za neprekinut i brz prolazak stranih brodova kroz arhipelaške vode i teritorijalno more uz njih i za prelijetanje stranih zrakoplova zračnim prostorom iznad njih. Međutim, ako ona ne odredi plovidbene putove i zračne ceste, strani brodovi i zrakoplovi mogu pravo arhipelaškog prolaska ostvarivati rutama koje uobičajeno služe međunarodnoj plovidbi.

460. Mogu li Grčka i HR proglasiti arhipelaške vode i objasnite?

Ne mogu. Kako je rečeno, taj režim voda unutar arhipelaga ima pravo proglasiti samo tzv. arhipelaška država, a to je država koja je u cijelosti sastavljena od jednog ili više arhipelaga, a može obuhvaćati i druge otoke. Dakle, države koje, osim arhipelaga, imaju i državno područje na kontinentu, nemaju pravo na arhipelaške vode. Tako to nemaju pravo ni Grčka (npr. unutar Ciklada), a ni RH.

461. Navedite neke arhipelaške države!

Kod stupanja na snagu *Konvencije o pravu mora* (1994.), 15 je država proglasilo svoj status arhipelaške države – Antigva i Barbuda, Fidži, Filipini, Indonezija, Kapverdske Otoci, Kiribati, Komori, Maršalovi Otoci, Papua Nova Gvineja, Salomonovi Otoci, Sveti Toma i Prinsipe, Sveti Vincent i Grenadini, Trinidad i Tobago, Tuvalu i Vanuatu.

462. Što obuhvaćaju arhipelaške vode u prostoru?

Arhipelaške vode obuhvaćaju more unutar ravnih arhipelaških polaznih crta, koje se određuje tako da spajaju krajnje točke najudaljenijih otoka i nadvodnih grebena u arhipelagu. Polazne crte moraju se povlačiti tako da su njima obuhvaćeni glavni otoci i područje u kojemu je omjer površine vode i kopna, uključujući i atole, između 1:1 i 9:1. Određivanjem tih omjera se sprečava da se arhipelaške vode određuju u slučaju arhipelaga u kojima je dominantna površina jednog otoka (Kuba, Island, Madagaskar), kao i da se arhipelaške polazne crte povlače u slučaju arhipelaga (arhipelaških država) koje tvore mali i međusobno vrlo udaljeni otoci (npr. Tonga). *Konvencijom* se određuje i najveća dopuštena dužina ravnih arhipelaških polaznih crta i uvjeti njihova povlačenja.

463. Objasni arhipelaške ravne polazne crte!

Arhipelaške vode obuhvaćaju more unutar ravnih arhipelaških polaznih crta, koje se određuje tako da spajaju krajnje točke najudaljenijih otoka i nadvodnih grebena u arhipelagu. Polazne crte moraju se povlačiti tako da su njima obuhvaćeni glavni otoci i područje u kojemu je omjer površine vode i kopna, uključujući i atole, između 1:1 i 9:1. Određivanjem tih omjera se sprečava da se arhipelaške vode određuju u slučaju arhipelaga u kojima je dominantna površina jednog otoka (Kuba, Island, Madagaskar), kao i da se arhipelaške polazne crte povlače u slučaju arhipelaga (arhipelaških država) koje tvore mali i međusobno vrlo udaljeni otoci (npr. Tonga). *Konvencijom* se određuje i najveća dopuštena dužina ravnih arhipelaških polaznih crta i uvjeti njihova povlačenja.

Dužina ravnih arhipelaških polaznih crta ne smije prelaziti 100 morskih milja, osim što do 3% od ukupnog broja polaznih crta koje opasuju svaki arhipelag može prelaziti tu dužinu, do najveće dužine od 125 milja. Ravne crte ne smiju se povlačiti tako da se znatno udalje od općeg oblika arhipelaga. Ne smiju se povlačiti na uzvišice suhe za niske vode, niti od njih, osim ako su na njima podignuti svjetionici ili slični uređaji koji se stalno nalaze nad morskom razinom ili kad se uzvišica suha za niske vode nalazi, u cijelosti ili dijelom, na udaljenosti od najbližeg otoka koja ne prelazi širinu teritorijalnog mora.

Prema definiciji iz *Konvencije*, arhipelaška država se može sastojati ne samo od jednog, već i od više arhipelaga (Salomonovi Otoci, Mauricijus). U takvim slučajevima može se ravnim arhipelaškim polaznim crtama, primjenjujući navedena pravila *Konvencije*, posebno obuhvatiti svaki od tih arhipelaga.

464. Kolika je dužina ravnih arhipelaških polaznih crta?

Dužina ravnih arhipelaških polaznih crta ne smije prelaziti 100 morskih milja, osim što do 3% od ukupnog broja polaznih crta koje opasuju svaki arhipelag može prelaziti tu dužinu, do najveće dužine od 125 milja. Ravne crte ne smiju se povlačiti tako da se znatno udalje od općeg oblika arhipelaga. Ne smiju se povlačiti na uzvišice suhe za niske vode, niti od njih, osim ako su na njima podignuti svjetionici ili slični uređaji koji se stalno nalaze nad morskom razinom ili kad se uzvišica suha za niske vode nalazi, u cijelosti ili dijelom, na udaljenosti od najbližeg otoka koja ne prelazi širinu teritorijalnog mora.

465. U kojim dijelovima mora odnosna država može započeti progon?

Progon se može poduzeti ako nadležne vlasti obalne države imaju ozbiljnih razloga vjerovati da je strani brod prekršio propise koje je ona donijela u skladu s MP za pojaseve pod njezinom vlašću. Dakle, progon može započeti dok se strani brod ili jedna od njegovih brodica nalazi u unutrašnjim morskim vodama, u arhipelaškim vodama, u teritorijalnom moru, u vanjskom pojasu, u IGP ili nad epikontinentalnim pojasem obalne države.

VANJSKI POJAS

466. Što je to vanjski pojas?

Vanjski pojas je tečevina razvoja MP mora u prvoj polovici 20.st. Neke države su tražile pravo da u jednom širem pojasu koji se nastavlja na teritorijalno more mogu štititi određene javne interese (carinsko i zdravstveno redarstvo, suzbijanje krijumčarenja alkohola u doba prohibicije u SAD). Vanjski pojas je tako prihvaćen u međunarodnom običajnom pravu, a na kraju i preuzet u *Ženevsku kodifikaciju* 1958. *Konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu* priznaje obalnoj državi pravo provedbe nadzora koji je potreban da se spriječe povrede njezinih carinskih, fiskalnih, zdravstvenih propisa, kao i propisa o useljavanju, počinjene na njezinu (kopnenom) području i u njezinu teritorijalnom moru, i da se kazne povrede tih propisa počinjene na njezinu području i u njezinu teritorijalnom moru.

Konvencija o pravu mora iz 1982. je potvrdila ta prava obalne države, a njihovu primjenu je izričito protekla na morsko dno u vanjskom pojasu glede nadzora obalne države nad prometom arheološkim i povijesnim predmetima

nađenima u moru. U svim ostalim pitanjima u vanjskom pojasu, primjenjuje se režim morskog prostora koji se nadovezuje na teritorijalno more obalne države, a u kojemu je proglašen vanjski pojas. To je do Treće konferencije UN o pravu mora kod svih obalnih država bilo otvoreno more, pa je po *Ženevskoj Konvenciji o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu* taj pojas bio definiran kao dio otvorenog mora uz teritorijalno more, u kojem obalna država ima pravo zaštite svojih propisa. Međutim, kako se sada obalnoj državi omogućuje da uz svoje teritorijalno more proglasi IGP, vanjski pojas će se kod nekih i dalje nalaziti na otvorenom moru, gdje će on biti u gospodarskom pojasu, a ako obalna država odredi užu gospodarski pojas od vanjskog pojasa, on bi se samo djelomično preklapao s IGP, dok bi njegov vanjski dio bio u otvorenom moru.

467. Kako se mjeri širina vanjskog pojasa?

Vanjski pojas se proteže u određenoj širini koja se mjeri od vanjske granice teritorijalnog mora. Države određuju tu širinu prema svojem nahođenju, ali *Konvencija o pravu mora* određuje da se on ne može prostrati više od 24 morske milje od polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora.

Vanjski pojas od 24 milje su proglasile mnoge obalne države, a u Sredozemlju su to Alžir, Cipar, Egipat, Malta, Francuska, Maroko, Sirija, Španjolska, Tunis. *Pomorskim zakonikom* RH nije uspostavljen vanjski pojas uz naše teritorijalno more.

Kad obale dviju država leže sučelice ili međusobno graniče, nijedna od njih nije ovlaštena, ako među njima nema suprotnog sporazuma, proširiti svoj vanjski pojas preko crte sredine, kojoj je svaka točka jednako udaljena od najbližih točaka polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora.

468. Koliko može sezati?

Vanjski pojas se proteže u određenoj širini koja se mjeri od vanjske granice teritorijalnog mora. Države određuju tu širinu prema svojem nahođenju, ali *Konvencija o pravu mora* određuje da se on ne može prostirati više od 24 morske milje od polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora.

Vanjski pojas od 24 milje su proglasile mnoge obalne države. *Pomorskim zakonikom* RH nije uspostavljen vanjski pojas uz naše teritorijalno more.

Kad obale dviju država leže sučelice ili međusobno graniče, nijedna od njih nije ovlaštena, ako među njima nema suprotnog sporazuma, proširiti svoj vanjski pojas preko crte sredine, kojoj je svaka točka jednako udaljena od najbližih točaka polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora.

469. Gdje počinje i završava vanjski pojas?

Vanjski pojas počinje od vanjske granice teritorijalnog mora, a države same određuju njegovu širinu prema vlastitom nahođenju. Međutim, po *Konvenciji o pravu mora*, vanjski pojas se ne može prostirati više od 24 morske milje od polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora.

Kad obale dviju država leže sučelice ili međusobno graniče, nijedna od njih nije ovlaštena, ako među njima nema suprotnog sporazuma, proširiti svoj vanjski pojas preko crte sredine, kojoj je svaka točka jednako udaljena od najbližih točaka polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora.

470. Koja su prava obalne države u vanjskom pojasu?

Konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu priznaje obalnoj državi pravo provedbe nadzora koji je potreban da se spriječe povrede njezinih carinskih, fiskalnih, zdravstvenih propisa, kao i propisa o useljavanju, počinjene na njezinu području i u njezinu teritorijalnom moru. Obalna država ima i pravo kazniti povrede tih propisa počinjene na njezinu (kopnenom) području i u teritorijalnom moru.

471. Što je novo uvela *Konvencija o pravu mora* u vanjskom pojasu?

Konvencija o pravu mora iz 1982. je potvrdila navedena prava obalne države, a njihovu primjenu je izričito protekla na morsko dno u vanjskom pojasu glede nadzora obalne države nad prometom arheološkim i povijesnim predmetima nađenima u moru.

472. Može li u vanjskom pojasu početi progon?

Može, jer *Konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu* navodi pravo provedbe nadzora obalne države, potrebnog da se spriječe povrede njezinih carinskih, fiskalnih, zdravstvenih propisa, kao i propisa o useljavanju, počinjene na njezinu području i u njezinu teritorijalnom moru. Obalna država ima i pravo kazniti povrede tih propisa počinjene na njezinu (kopnenom) području i u teritorijalnom moru.

473. Navedite države na Sredozemlju koje su proglasile vanjski pojas!

Vanjski pojas do 24 milje su proglasile mnoge obalne države, a u Sredozemlju (ne uključujući Crno more) to su Alžir, Cipar, Egipat, Francuska, Malta, Maroko, Sirija, Španjolska i Tunis. *Pomorski zakonik* RH nije uspostavio vanjski pojas uz naše teritorijalno more.

474. Kako je uređen režim prolaska stranih brodova vanjskim pojasom?

Po literaturi, u svim ostalim pitanjima u vanjsom pojasu, tako i u ovome, primjenjuje se režim morskog prostora koji se nadovezuje na teritorijalno more obalne države, a u kojemu je proglašen vanjski pojas.

475. Navedite suverena prava države u vanjskom pojasu!

Obalna država ima pravo provedbe nadzora potrebnog da se spriječe povrede njezinih carinskih, fiskalnih, zdravstvenih propisa, kao i propisa o useljavanju, počinjene na njezinu području i u njezinu teritorijalnom moru. Obalna država ima i pravo kazniti povrede tih propisa počinjene na njezinu (kopnenom) području i u teritorijalnom moru.

476. Iz kojeg razloga može započeti progon u vanjskom pojasu?

Konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu navodi pravo provedbe nadzora obalne države, potrebnog da se spriječe povrede njezinih carinskih, fiskalnih, zdravstvenih propisa, kao i propisa o useljavanju, počinjene na njezinu području i u njezinu teritorijalnom moru. Obalna država ima i pravo kazniti povrede tih propisa počinjene na njezinu (kopnenom) području i u teritorijalnom moru.

Konvencija o pravu mora iz 1982. je potvrdila ta prava obalne države, a njihovu primjenu je izričito protekla na morsko dno u vanjskom pojasu glede nadzora obalne države nad prometom arheološkim i povijesnim predmetima nađenima u moru. U svim ostalim pitanjima u vanjskom pojasu, primjenjuje se režim morskog prostora koji se nadovezuje na teritorijalno more obalne države, a u kojemu je proglašen vanjski pojas.

EPIKONTINENTALNI POJAS

477. Koja je definicija epikontinentalnog pojasa?

Epikontinentalni pojas je poseban međunarodnopravni režim na podmorju. Pod tim nazivom se označavaju morsko dno i podzemlje koje se nastavlja na vanjsku granicu teritorijalnog mora; na tom prostoru obalna država ima suverena prava radi njegova istraživanja i iskorištavanja njegovih prirodnih bogatstava. Taj pojas se razvio i ustalio kao institut MP u razmjerno kratkom vremenu, između 1945. i 1958. Te su godine usvojena pravila o njemu u *Konvenciji o epikontinentalnom pojasu*, a ona su djelomično izmijenjena u *Konvenciji o pravu mora* iz 1982.

U mnogim stranim jezicima na međunarodni režim epikontinentalnog pojasa se koristi naziv *continental shelf*, koji služi i za označavanje pojave da se morsko dno uz obale spušta laganim padom u veće dubine i da se na nekoj udaljenosti mnogo strmije spušta u još veće dubine. Dio morskog dna i podzemlja do onog mjesta gdje dolazi do tog strmog spuštanja geolozi i oceanografi nazivaju kontinentalnom ravninom (*continental shelf*). Taj prostor se razlikuje od prostora koji je postao objekt posebnog međunarodnopravnog uređenja tek na Trećoj konferenciji UN o pravu mora.

Prije svega, epikontinentalni pojas u smislu MP ne počinje na obali, nego tek na vanjskoj granici državne suverenosti, tj. na vanjskoj granici teritorijalnog mora. Drugo, zbog potrebe jasno određene granice prema ostalom podmorju ispod otvorenog mora, kao granica je prihvaćena crta određene dubine ili udaljenosti od obale, a ta međunarodnopravna granica nepokriva se s opsegom kontinentalne ravnine, jer strmi par može početi već pri znatno manjoj dubini, ali ima krajeva gdje on nastpa pri mnogo većoj dubini. Proširivanjem zahtjeva obalnih država na sve veće udaljenosti od obale, epikontinentalni pojas, kao međunarodnopravni režim, obuhvaća i dalje prostore podmorja od obale nego što je kontinentalna ravnina, ali koji su još uvijek dijelovi prirodnog produžetka kopnenog područja obalne države, tj. kontinentalne orubine. Prema tome, međunarodnopravni pojam epikontinentalnog pojasa danas obuhvaća kontinentalnu kosinu, tj. sve dijelove kontinentalne orubine do njezina prijelaza u dno dubokog mora (tzv. abisalno dno).

478. Kako granica ide epikontinentalnim pojasom?

Za razliku od ostalih pojasa u MP, epikontinentalni pojas ne razgraničuje se prema ostalim prostorima vertikalnom plohom koja bipresijecala odnosnu površinu zajedno sa zračnim stupom iznad nje i s njezinim podzemljem. On obuhvaća samo morsko dno i podzemlje dijela otvorenog mora, odnosno IGP, a morska površina i stup morske vode iznad njega ostaju u međunarodnopravnom smislu otvoreno more ili IGP, tako da postojanje epikontinentalnog pojasa načelno ne dira u pravnu narav otvorenog mora, odnosno gospodarsko pojasa. Ipak, epikontinentalni pojas ima i za more iznad njega neke posljedice.

Ženevska konvencija o epikontinentalnom pojasu odredila je da epikontinentalni pojas obuhvaća morsko dno i podzemlje podmorskih prostora uz obale (kopna ili otoka), ali izvan teritorijalnog mora, do crte koja spaja točke na kojima dubina iznosi 200m (izobata od 200m), ili i preko crte do onog mjesta gdje dubina još dopušta iskorištavanje prirodnih bogatstava tih prostora.

U *Konvenciji o pravu mora*, način određivanja vanjske granice epikontinentalnog pojasa potpuno je promijenjen. Po novoj *Konvenciji*, režim epikontinentalnog pojasa obuhvaća podmorje, morsko dno i podzemlje do udaljenosti od 200 milja od polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora, bez obzira na dubinu mora. Ako se prirodni podmorski produžetak kopnenog područja obalne države proteže i dalje od 200 milja, i to će sepodmorje smatrati epikontinentalnim pojasom, sve do vanjskog ruba kontinentalne orubine. Za određivanje tog ruba, u *Konvenciji* je predviđena komplicirana formula, čijom se primjenom ne smije prelaziti udaljenost od 350 milja polazne crte ili udaljenost od 100 milja od izobate od 2500 m. Sama obalna država izabire jednu od tih varijanti za određivanje vanjskog ruba svoje kontinentalne orubine, ali o granici izvan 200 milja mora tražiti mišljenje međunarodne Komisije za granice epikontinentalnog pojasa osnovane u skladu s *Konvencijom o pravu mora*. Epikontinentalni pojas nekih država je i dalje određen primjenom definicije iz 1958., ali mnoge počinju primjenjivati i način određivanja vanjske granice epikontinentalnog pojasa prema *Konvenciji* iz 1982. Komisija za granice epikontinentalnog pojasa daje mišljenje o opravdanosti zahtjeva pojedine države o vanjskoj granici njezinog epikontinentalnog pojasa izvan 200 milja na temelju *Konvencije*. Međutim, *Konvencija* ne daje jasan odgovor na pitanje ima li obalna država pravo konačno odrediti vanjsku granicu svog epikontinentalnog pojasa i unatoč negativnom mišljenju Komisije o tom zahtjevu.

479. Što znaš o razgraničenju u epikontinentalnom pojasu?

Tvrđnja Međunarodnog suda u sporu o razgraničenju epikontinentalnog pojasa u Sjevernom moru da crta sredine nije običajnopravno pravilo za razgraničavanje epikontinentalnog pojasa, već da se pri zaključivanju sporazuma o razgraničenju treba držati načela pravičnosti, bitno je utjecala na rasprave o pravilu o razgraničenju epikontinentalnog pojasa (i gospodarskog pojasa) na Trećoj konferenciji UN o pravu mora. Usvajeno je vrlo općenito kompromisno pravilo – *Razgraničenje epikontinentalnog pojasa između država čije obale leže sučelice ili međusobno graniče ostvaruje se sporazumom na temelju MP, kako je ono navedeno u Statutu Međunarodnog suda, radi postizanja pravičnog rješenja*. To pravilo, osim toga što daje prvenstvenu ulogu sporazumu država koje se razgraničavaju, ostavlja državama i međunarodnim tijelima za rješavanje međudržavnih sporova široke mogućnosti iznalaženja primjerenih međunarodnih pravila i primjene vlastitih shvaćanja pravičnih rješenja. Svjesne opasnosti da nova širenja jurisdikcije obalnih država na temelju *Konvencije o pravu mora* dovedu do brojnih novih sporova o razgraničenju, sudionice Konferencije o pravu mora pozvale su zainteresirane države da pribjegnu postupcima mirnog rješavanja sporova predviđenim *Konvencijom o pravu mora*, ako se sporazum o razgraničenju među njima ne može postići u razumnom roku. Dok ne postignu sporazum o razgraničenju, države moraju učiniti svaki napor kako bi zaključile privremene aranžmane praktične prirode i kako ne bi u tom prijelaznom razdoblju ugrozile ili omele postizanje konačnog sporazuma.

480. Što znaš o iskorištavanju prirodnih bogatstava u epikontinentalnom pojasu?

Nad epikontinentalnim pojasom obalna država vrši suverena prava radi njegova istraživanja i iskorištavanja njegovih prirodnih bogatstava. Ta prava obalna država ima bez nekog posebnog čina okupacije ili nekog proglasa. Istraživanje i iskorištavanje prirodnih bogatstava pojasa ne smiju na neopravdan način ometati plovidbu i druga prava i slobode koje se *Konvencijom o pravu mora* priznaju drugim državama u otvorenom moru i gospodarskom pojasu.

Pravila *Konvencije* iz 1982. o određivanju vanjske granice epikontinentalnog pojasa pružaju nekim obalnim državama mogućnost proširenja njihovih suverenih prava na podmorju vrlo daleko od njihovih obala, što istodobno znači znatno smanjenje površine podmorja izvan granica nacionalne jurisdikcije, tzv. Zone, koja je *Deklaracijom* iz 1970. proglašena općim dobrom čovječanstva. Kako su tako smanjena i bogatstva podmorja koja pripadaju cijelom čovječanstvu, Treća konferencija o pravu mora prihvatila je i neke korekcije režima epikontinentalnog pojasa u prilog država koje nemaju širok epikontinentalni pojas bogat rudama. Obalna država zadržava neograničena suverena prava iskorištavanja epikontinentalnog pojasa do 200 milja od polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora, ali za iskorištavanje tih bogatstava izvan te udaljenosti od obale, onamora plaćati ili davati doprinose u naravi ostalim državama.

Ta plaćanja i doprinosti se počinju davati nakon prvih 5 godina iskorištavanja jednog rudnog ležišta. U 6. godini iznos plaćanja i doprinosa bit će 1% vrijednosti ili opsega proizvodnje na tom ležištu. Iznos se povećava za 1% za svaku sljedeću godinu do 12. godine i ostaje, nakon toga, 7%. Od takvih plaćanja i doprinosa oslobođena je obalna država koja pripada kategoriji zemalja u razvoju, a pri tome je ona uvoznik upravo te rude koja se dobiva iz njezina epikontinentalnog pojasa. Plaćanja i doprinose obalna država će davati preko Međunarodne vlasti za morsko dno, a Vlast će ih dijeliti državama strankama *Konvencije* na temelju kriterija o pravičnoj raspodjeli, vodeći brigu o interesima i potrebama država u razvoju, posebno onih među njima koje su najmanje razvijene i nemaju vlastite obale.

Navedena pravila o potrebi dopuštanja obalne države za znanstveno istraživanje u njezinu gospodarskom pojasu vrijede i za epikontinentalni pojas. Međutim, na epikontinentalnom pojasu izvan 200 milja, obalna država može uskratiti pristanak stranom projektu istraživanja koji ima izravno značenje za istraživanje ili iskorištavanje prirodnih bogatstava samo u onim područjima u kojima sama obavlja ili će obavljati istraživačke djelatnosti.

481. Što je to razgraničenje epikontinentalnog pojasa dviju država susjednih koje leže na istoj obali ili sučelice?

Razgraničenje epikontinentalno pojasa dviju susjednih država (koje leže na istoj obali ili sučelice) određuje se sporazumom tih država. Ako nema sporazuma, granica se prema *Konvenciji o epikontinentalnom pojasu* iz 1958. povlačila crtom sredine ili jednake udaljenosti, tj. crtom kojoj je svaka točka jednako udaljena od najbližih točaka polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora svake od tih država, osim ako posebne okolnosti opravdavaju drukčije razgraničenje.

U skladu s pravilima *Ženevske konvencije o epikontinentalnom pojasu* (1958), Jugoslavija je s Italijom sklopila *Sporazum o razgraničenju epikontinentalnog pojasa u Jadranskom moru*, koji se danas primjenjuje i na RH. Najveći dio tog mora ne doseže dubinu od 200 metara, tako da se epikontinentalni pojas, prema definiciji iz *Konvencije* uglavnom protezao od istočne (hrvatske) do zapadne (talijanske) obale Jadrana. Sporazum je uglavnom prihvatio crtu jednake udaljenosti kao granicu, uz neka manja odstupanja. S obzirom na vjerojatnost nalazišta nafte i plina u podmorju Jadrana, Sporazum predviđa da će stranke kontaktirati u nakani sporazumijevanja o načinu korištenja takvim nalazištima koja bi se protezala na obje strane granične crte, pa bi se mogla djelomično ili u cijelosti iskorištavati jednostrano.

482. Koja su suverena prava države na istraživanje u svome epikontinentalnom pojasu?

Nad epikontinentalnim pojasaom obalna država vrši suverena prava radi njegova istraživanja i iskorištavanja njegovih prirodnih bogatstava. Ta prava ima obalna država, a da za to nije potreban neki čin okupacije ili neki proglas. Prava obalne države ne diraju pravnu narav mora i zračnog prostora koji se nalaze nad epikontinentalnim pojaskom. Istraživanje i iskorištavanje prirodnih bogatstava pojasa ne smiju na neopravdan način ometati plovību i druga prava i slobode što se *Konvencijom o pravu mora* priznaju drugim državama u otvorenom moru i u gospodarskom pojasku. Obalna država ne može zabraniti polaganje podmorskih kabela i cjevovoda u prostoru epikontinentalnog pojasa, ali može odrediti pravac za polaganje cjevovoda.

483. Kako su uređena pravila o širini epikontinentalnog pojasa?

Ženevska konvencija o epikontinentalnom pojasku odredila je da epikontinentalni pojas obuhvaća morsko dno i podzemlje podmorskih prostora uz obale (kopna ili otoka), ali izvan teritorijalnog mora, do crte koja spaja točke na kojima dubina iznosi 200m (izobata od 200m), ili i preko crte do onog mjesta gdje dubina još dopušta iskorištavanje prirodnih bogatstava tih prostora.

U Konvenciji o pravu mora, način određivanja vanjske granice epikontinentalnog pojasa potpuno je promijenjen. Po novoj Konvenciji, režim epikontinentalnog pojasa obuhvaća podmorje, morsko dno i podzemlje do udaljenosti od 200 milja od polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora, bez obzira na dubinu mora. Ako se prirodni podmorski produžetak kopnenog područja obalne države proteže i dalje od 200 milja, i to će sepodmorje smatrati epikontinentalnim pojaskom, sve do vanjskog ruba kontinentalne orubine. Za određivanje tog ruba, u Konvenciji je predviđena komplicirana formula, čijom se primjenom ne smije prelaziti udaljenost od 350 milja polazne crte ili udaljenost od 100 milja od izobate od 2500 m. Sama obalna država izabire jednu od tih varijanti za određivanje vanjskog ruba svoje kontinentalne orubine, ali o granici izvan 200 milja mora tražiti mišljenje međunarodne Komisije za granice epikontinentalnog pojasa osnovane u skladu s Konvencijom o pravu mora.

Epikontinentalni pojas nekih država je i dalje određen primjenom definicije iz 1958., ali mnoge počinju primjenjivati i način određivanja vanjske granice epikontinentalnog pojasa prema Konvenciji iz 1982.

Komisija za granice epikontinentalnog pojasa daje mišljenje o opravdanosti zahtjeva pojedine države o vanjskoj granici njezinog epikontinentalnog pojasa izvan 200 milja na temelju Konvencije. Međutim, Konvencija ne daje jasan odgovor na pitanje ima li obalna država pravo konačno odrediti vanjsku granicu svog epikontinentalnog pojasa i unatoč negativnom mišljenju Komisije o tom zahtjevu.

ISKLUČIVI GOSPODARSKI POJAS

484. Općenito o IGP.

Nakana nekih obalnih država, posebno izražena u latinskoameričkim i afričkim državama, da teritorijalno more protežu do velikih udaljenosti od svojih obala, bila je prije svega uvjetovana njihovom željom da biološka bogatstva u tim prostorima zaštite od ribarskih flota razvijenih zemalja. Na Trećoj konferenciji o pravu mora postignut je sporazum da se teritorijalno more ograniči na 12 milja, a da se obalnim državama u jednom širokom pojasku – IGP-u – priznaju suverena ribolovna i druga gospodarska prava. Na taj način je zadovoljen obnovni interes obalnih država, a razvijene pomorske zemlje su i u tom, novom pojasku, očuvale slobodu plovību. Osim toga, i mnoge od njih (npr. SAD, Japan, Rusija, Kanada) imaju vrlo velike vlastite gospodarske pojaseve bogate biološkim bogatstvima.

485. Konvencija o pravu mora i određivanje IGP.

Na temelju *Konvencije o pravu mora*, obalna država smije odrediti svoj IGP do udaljenosti 200 milja od polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora. Ako proglasi svoj gospodarski pojas, obalna država će, kao i u pogledu svakog drugog svojeg morskog prostora, morati razgraničiti s državom s kojom graniči i na morskoj obali. Morat će se razgraničiti i s državom čije obale leže sučelice njezinima, ako između njih nema dovoljne širine mora da bi obje mogle protegnuti svoje gospodarske pojaseve do one udaljenosti od obale koju su same odredile u granicama dopuštenima MP. Za razgraničenje sa susjednim državama i s državama čije obale leže sučelice, *Konvencija* sadržava isto pravilo – razgraničenje se uređuje sporazumom na temelju MP, kako je navedeno u *Statutu Međunarodnog suda*, radi postizanja pravičnog rješenja.

IGP obuhvaća morsko dno i podzemlje, stup morske vode i površinu mora, te zračni prostor iznad tih morskih prostora.

486. Kako su uređena suverena prava na IGP?

IGP obuhvaća morsko dno i podzemlje, stup morske vode i površinu mora, te zračni prostor iznad tih morskih prostora.

U gospodarskom pojasu obalna država ima suverena prava radi istraživanja i iskorištavanja, očuvanja i gospodarenja živim i neživim prirodnim bogatstvima mora i podmorja, te glede drugih djelatnosti radi ekonomskog istraživanja i iskorištavanja gospodarskog pojasa, kao što je proizvodnja energije korištenjem vodom, strujama i vjetrovima.

Osim toga, ona ima i jurisdikciju glede – a) podizanja i upotrebe umjetnih otoka, uređaja i naprava; b) znanstvenog istraživanja mora; c) zaštite i očuvanja morskog okoliša. Prema tome, obalna država nema u IGP ukupnost vlasti – suverenost – kao u pojasevima bližima obali, već samo najvišu vlast u pogledu određenih djelatnosti (suverena prava, odnosno jurisdikciju), kao i u epikontinentalnom pojasu.

487. Koja je kod IGP dužnost obalne države?

Dužnost obalne države je da se zalaže za optimalno iskorištavanje živih bogatstava u svom gospodarskom pojasu; u okviru te obveze ona određuje cjelokupni dopustivi ulov živih bogatstava u pojasu. Cijeli dopustivi ulov ima smije sama izloviti, ako za to ima mogućnosti. Ako to ne može, ona mora sporazumima, uz naknadu, dati drugim državama pristup višku dopustivog ulova. Pri davanju pristupa drugim državama, obalna država vodi računa – osim o važnosti živih bogatstava tog područja za njezino gospodarstvo i druge nacionalne interese – o državama bez obale, državama u nepovoljnom geografskom položaju i potrebama država u razvoju u subregiji ili regiji za iskorištavanjem dijela viška te potrebi svođenja na najmanju moguću mjeru gospodarskih poremećaja u državama čiji su državljani uobičajeno ribarili u tom pojasu ili koje su znatno pridonijele istraživanju ili identificiranju ribljih naselja. Glede neživih prirodnih bogatstava gospodarskog pojasa, u *Konvenciji* nema bilo kakvih ograničenja ni oko suverenih prava obalne države.

488. Može li se IGP odrediti uz otoke?

IGP se može odrediti i uz otoke, i to prema istim pravilima koja se primjenjuju i na druga kopnena područja. Ipak, *Konvencija* je željela izbjeći da vrlo mali otoci – iako je riječ o prirodnim dijelovima kopna, suhima i za visoke vode – imaju svoj IGP (i epikontinentalni pojas). Međutim, za postizanje tog cilja sastavljeno je vrlo nejasno pravilo – *Stijene na kojima nije moguć ljudski boravak ili samostalni gospodarski život nemaju ni IGP ni epikontinentalni pojas*. Da je to pravilo neprecizno dokazuju i zakonodavstva pojedinih država, koja su i oko vrlo malih, čak i nenaseljenih otoka, odredila gospodarski pojas (Australija, Francuska, Fidži, Meksiko, VB i dr.).

Otok je kopno manje od kontinenta, a veće od hridi, koje je uvijek okruženo morem, vodom jezera ili rijeke.

489. Koja je razlika umjetnog i prirodnog otoka?

Umjetni otok je onaj otok koji je nastao uz ljudsko djelovanje (najčešće nasipavanjem).

490. Što je to mali otok?

Kriteriji za određivanje pojma mali otok mogu polaziti od površine, naseljenosti ili nenaseljenosti, broja ili veličine naselja, ekonomske snage i sl.

Prema klasifikaciji po veličini, prilagođenoj hrvatskim prilikama, otoci su one otočne jedinice koje imaju površinu 1 km² i veću, otočići su veličine 0,01 km² - 1 km², a grebeni i hridi su površine do 1 ha. Hrvatski se otoci, koristeći se tom klasifikacijom (koja je samo jedna od mnogih), mogu uvjetno diferencirati na velike otoke i male otoke, a otočići su posebna kategorija, sasvim malih otoka. Može se, dakle, uvjetno prihvatiti, da bi u hrvatskim uvjetima skupini malih otoka pripadali površinom mali otoci, otočići te grebeni i hridi.

491. Kako su tu uređena pravila o umjetnim otocima, uređajima i napravama?

Pravila o umjetnim otocima, uređajima i napravama, koja su prigodom Ženevske kodifikacije 1958. bila dio režima epikontinentalnog pojasa, u *Konvenciji o pravu mora* uređena su u sklopu režima IGP, ali se ona *mutatis mutandis*

primjenjuju i na epikontinentalni pojas. Nažalost, ni nova *Konvencija* nije definirala te tri vrste umjetnih objekata na moru, niti je međusobno razgraničila te pojmove, iako se za sve tri vrste u *Konvenciji* ne daju istovjetna pravila. Premda obalna država ima jurisdikciju za podizanje i upotrebu umjetnih otoka, uređaja i naprava, pri detaljnijem uređenju tog pitanja u *Konvenciji* je ostavljena mogućnost da i treće države samostalno izgrađuju i upotrebljavaju uređaje i naprave koji ne služe u gospodarske svrhe, niti ometaju ostvarivanje prava obalne države u gospodarskom pojasu.

Nad svim umjetnim otocima u svom gospodarskom pojasu, kao i nad uređajima i napravama koje je ona izgradila ili dopustila njihovu izgradnju, obalna država ima isključivu jurisdikciju, koja uključuje jurisdikciju glede carinskih, fiskalnih, zdravstvenih, sigurnosnih i useljeničkih zakona i drugih propisa.

Umjetni otoci, uređaji i naprave, bez obzira na svoje dimenzije i svrhu, te neovisno o nakani države da se njima privremeno ili trajno služi, nemaju pravni položaj otoka. Stoga oni nemaju vlastitog teritorijalnog mora, a njihovo postojanje ne utječe na određivanje granica teritorijalnog mora, gospodarskog ili epikontinentalnog pojasa. Međutim, obalna država može, kad je to potrebno, oko tih otoka, uređaja i naprava ustanoviti sigurnosne zone raznih dimenzija. Zone se određuju tako da odgovaraju prirodi i funkciji umjetnih otoka, uređaja i naprava, te da ne prelaze udaljenost 500m od njihovih vanjskih rubova. Od tih pravila o širini sigurnosnih zona se može odstupiti na temelju općeprihvaćenih međunarodnih standarda ili preporuka nadležne međunarodne organizacije, poput Međunarodne pomorske organizacije.

Konvencijom se zahtijeva da se održavaju stalna upozoravajuća sredstva o postojanju umjetnih otoka, uređaja i naprava. O njihovoj izgradnji, kao i o širini sigurnosnih zona se mora dati propisana obavijest. Svi brodovi moraju poštovati sigurnosne zone i pridržavati se općeprihvaćenih standarda o plovidbi u blizini umjetnih otoka, uređaja i naprava. Međutim, ni ti umjetni objekti, ni sigurnosne zone oko njih ne smiju se postavljati tamo gdje mogu ometati upotrebu priznatih plovidbenih puteva bitnih za međunarodnu plovidbu. Radi sigurnosti plovidbe i očuvanja morskog okoliša zahtijeva se uklanjanje svakog uređaja ili naprave koji su napušteni ili se više ne upotrebljavaju.

492. Kako je uređena jurisdikcija u pogledu znanstvenog istraživanja u IGP?

Jurisdikcija u pogledu znanstvenog istraživanja očituje se u tome što obalna država ima pravo uređivati, odobravati i obavljati znanstveno istraživanje u svom IGP. Iako se u *Konvenciji* kaže da u normalnim prilikama obalne države daju svoj pristanak za projekte znanstvenog istraživanja mora koje druge države ili nadležne međunarodne organizacije namjeravaju poduzeti u njihovom IGP isključivo u miroljubive svrhe i radi povećanja znanstvenih spoznaja o morskom okolišu za dobrobit cijelog čovječanstva, obalna država ima pravo u mnogim slučajevima po svojoj slobodnoj ocjeni odlučiti koji će strani projekt istraživanja odobriti.

Država pristanak ne bi morala dati ako predloženi projekt – a) ima izravno značenje za istraživanje i iskorištavanje prirodnih bogatstava, živih ili neživih; b) uključuje bušenje u epikontinentalnom pojasu, upotrebu eksploziva ili unošenje štetnih tvari u morski okoliš; c) uključuje izgradnju, rad ili upotrebu umjetnih otoka, uređaja i naprava; d) sadržava informacije koje su netočne, ili ako država ili nadležna međunarodna organizacija koja kani istraživati ima neizvršene obveze prema obalnoj državi iz prijašnjeg istraživačkog projekta. Smatrat će se da postoji prešutni pristanak obalne države nakon isteka roka od 6 mjeseci od dana kad su obalnoj državi dostavljene informacije u skladu s *Konvencijom*, osim ako obalna država u roku od 4 mjeseca od primitka priopćenja koje sadržava te informacije ne obavijesti državu ili organizaciju da uskraćuje svoj pristanak ili zatraži dopunske informacije.

493. Kako je uređena tu zaštita morskog okoliša?

S obzirom na zaštitu morskog okoliša u gospodarskom pojasu, obalna država ima pravo donijeti vlastite zakone i druge propise koji su usklađeni s općeprihvaćenim međunarodnim pravilima i omogućuju njihovo izvršavanje. Pojedini dijelovi gospodarskog pojasa mogu biti proglašeni i posebno ugroženim područjima glede onečišćivanja s brodova; za ta se područja mogu primjenjivati strože međunarodne norme i stroži propisi obalne države. Osim prava na donošenje vlastitih propisa, obalna država ima i pravo poduzimanja mjera za provedbu i primjenu domaćih i međunarodnih normi – traženje podataka, pregled broda i njegovo zaustavljanje.

494. Koja su prava trećih država u tuđem IGP-u?

Uz pravo trećih država na sudjelovanje u lovu živih bogatstava u IGP, koje ovisi o postojanju viška dopustivog ulova, sve države u tuđem IGP imaju i neke slobode koje uživaju i na otvorenom moru – slobodu plovidbe, preljetanja i polaganja podmorskih kabela i cjevovoda i druge međunarodnopravno dopuštene upotrebe mora koje se tiču tih sloboda.

Međutim, u IGP se primjenjuju i druga pravila iz režima otvorenog mora u onoj mjeri u kojoj nisu nespojiva s posebnim pravilima iz *Konvencije* o IGP. UZ ispunjenje tog uvjeta, i u IGP se primjenjuju pravila o piratstvu, pravu pregleda, pravu progona i druga pravila koja vrijede za otvoreno more.

495. Što obuhvaća gospodarski pojas u prostoru?

IGP obuhvaća morsko dno i podzemlje, stup morske vode i površinu mora, te zračni prostor iznad tih prostora.

496. Koje slobode iz otvorenog mora vrijede i u IGP?

To su sloboda plovidbe, prelijetanja i polaganja podmorskih kabela i cjevovoda i druge međunarodnopravno dopuštene upotrebe mora koje se tiču tih sloboda.

Međutim, u IGP se primjenjuju i druga pravila iz režima otvorenog mora u onoj mjeri u kojoj nisu nespojiva s posebnim pravilima iz Konvencije o IGP. UZ ispunjenje tog uvjeta, i u IGP se primjenjuju pravila o piratstvu, pravu pregleda, pravu progona i druga pravila koja vrijede za otvoreno more.

497. Kako je uređen režim prolaska stranih brodova kroz IGP?

Uz pravo trećih država na sudjelovanje u lovu živih bogatstava u IGP, koje ovisi o postojanju viška dopustivog ulova, sve države imaju u tuđem IGP i neke slobode koje uživaju i na otvorenom moru – slobodu plovidbe, prelijetanja i polaganja podmorskih kablova i cjevovoda i druge međunarodnopravno dopuštene uporabe mora koje se tiču tih sloboda.

498. RH i IGP

Hrvatska (i Italija) sve do 5. 2. 2021. nije imala IGP, nego – zaštićeni ekološko-gospodarski pojas.

Isključivi gospodarski pojas RH obuhvaća morski prostor od vanjske granice teritorijalnog mora u smjeru pučine do njegove vanjske granice dopuštene općim međunarodnim pravom.

Vanjske granice IGP Republike Hrvatske utvrdit će se međunarodnim ugovorima o razgraničenju s državama čije obale leže sučelice ili bočno u odnosu na Republiku Hrvatsku.

Do sklapanja međunarodnih ugovora o razgraničenju, vanjska granica IGP privremeno slijedi crtu razgraničenja epikontinentalnog pojasa uspostavljenu Sporazumom između SFRJ i Talijanske Republike o razgraničenju epikontinentalnog pojasa između dviju država u Jadranskom moru iz 1968. godine i Dogovorom između Vlade RH i talijanske Vlade o preciznom utvrđivanju crte razgraničenja epikontinentalskog pojasa RH i Italije iz 2005. godine, a kod bočnog razgraničenja s Crnom Gorom, crtu koja se nastavlja na privremenu crtu razgraničenja teritorijalnih mora utvrđenih Protokolom između Vlade RH i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o privremenom režimu uz južnu granicu između dviju država iz 2002. godine.

Ne dirajući u suverena prava i jurisdikciju RH, IGP RH ostaje morski prostor u kojemu sve države uživaju međunarodnim pravom zajamčene slobode plovidbe, preleta, polaganja podmorskih kablova i cjevovoda i druge međunarodnopravno dopuštene uporabe mora.

OTVORENO MORE

499. Što je to otvoreno more?

Otvoreno more jest svo more koje nije uključeno u IGP, teritorijalno more ili unutrašnje morske vode neke države ili u arhipelaške vode neke arhipelaške države. Otvorenom moru pripada i zračni prostor iznad njega, ali ne i njegovo morsko dno i podzemlje – podzemlje otvorenog mora je ili epikontinentalni pojas neke obalne države ili pripada Zoni.

Dok su obalnim državama pripadali samo uski pojasevi teritorijalnog mora, otvoreno more u smislu MP bila su i ona unutrašnja (sredozemna) mora kojih obala pripada barem dvjema državama ako su ta mora u prirodnoj plovnoj vezi s otvorenim morem, npr. Baltičko, Crno, Beringovo. Zatvorena su bila samo ona sredozemna mora koja su odgovarala uvjetima koje MP postavlja za zaljeve, npr. Azovsko more, Bijelo more. To je bilo opće pravo, ali su se za unutrašnja mora i za tjesnace koji u njih vode mogla ugovoriti posebna pravila.

500. Što obuhvaća otvoreno more?

Ono obuhvaća svo more koje nije uključeno u IGP, teritorijalno more ili unutrašnje morske vode neke države ili u arhipelaške vode neke arhipelaške države. Otvorenom moru pripada i zračni prostor iznadnjega, ali ne i njegovo morsko dno i podzemlje.

501. Načelo slobode mora

Danas za otvoreno more vlada načelo slobode mora, ali ono nije oduvijek bilo priznato. Uvijek je bilo država koje su nekim morem htjele vladati kao vlastitim prostorom. Najpoznatiji protivnik takvih zahtjeva bio je Hugo Grotius, dvojim djelom *Mare liberum*. No pobjedi načela slobode mora su pridonijeli drugi čimbenici – omjer snaga država u 17. i 18. st., činjenica da nijedna država nije mogla svojom snagom održati zahtjeve za vlašću na otvorenom moru prema svim ostalima, napokon i možda najvažnije, da je razvoju plovidbe i pomorski jakim državama više odgovaralo načelo slobode mora.

Načelo slobode mora se čvrsto ustalilo u međunarodnom običajnom pravu. Ono je proglašeno i potvrđeno kao temeljno načelo i u Ženevskoj kodifikaciji međunarodnog prava mora, 1958. i provedeno kroz odredbe u Ženevi

prihvaćenih konvencija. Potvrđeno je i na Trećoj konferenciji UN o pravu mora, iako *Konvencija o pravu mora* iz 1982. samo otvoreno more prostorno ograničava, oduzimajući od njega IGP obalnih država i utvrđujući da podmorje ispod otvorenog mora zapravo nikad nije dijelilo njegov pravni položaj, tj. nije bilo *res communis omnium*. Sloboda mora znatno je ograničena u vrijeme rata, čak i za brodove pod zastavom neutralnih država i za pripadnike neutralnih država. Ipak, načelo slobode mora dolazi do izražaja u pravilima ratnog prava koja se odnose na plovidbu i trgovinu neutralaca.

Sloboda mora znači odsutnost bilo kakve individualne isključive vlasti na bilo kojem dijelu otvorenog mora. Iako, dakle, na moru nema vlasti koja bi suvereno uređivala i osiguravala poredak, to ne znači da na otvorenom moru nema pravnog poretka. Taj poredak je polako izgrađivan pravilima običajnog MP i mnogim ugovornim odredbama za pojedine odnose i pitanja.

502. Vlast na otvorenom moru

Po svom postanku i semantički, sloboda mora znači negaciju zahtjeva za vlašću na moru. Neki tvrde da je sadržaj načela slobode otvorenog mora isključivo negativan, tj. da samo postavlja zabrane. Većina u načelu slobode mora nalazi pozitivne i negativne elemente, tj. MP, s jedne strane zabranjuje određene djelatnosti, ali s druge pozitivno određuje prava koja pripadaju svim državama upravo na temelju izrečenih zabrana. *Konvencija o pravu mora* ide tim putem i proglašava zabranu podvrgavanja suverenosti država nabrajajući pojedine slobode i dodajući da, osim nabrojenih, postoje i druge slobode. *Konvencija* nabraja izrijekom 6 sloboda – plovidbe, ribolova, polaganja podmorskih kabela i cjevovoda, prelijetanja, izgradnje umjetnih otoka i drugih uređaja, znanstvenog istraživanja. Te slobode vrijede jednako za sve države koje imaju morsku obalu kao i za one koje ne leže na moru, a mnoga pravila o njihovom korištenju dana su u samoj *Konvenciji o pravu mora*, ali i u mnogim drugim međunarodnopravnim dokumentima.

Sloboda mora znači odsutnost bilo kakve individualne isključive vlasti na bilo kojem dijelu otvorenog mora. Iako, dakle, na moru nema vlasti koja bi suvereno uređivala i osiguravala poredak, to ne znači da na otvorenom moru nema pravnog poretka. Taj poredak je polako izgrađivan pravilima običajnog MP i mnogim ugovornim odredbama za pojedine odnose i pitanja.

503. Koje su slobode otvorenog mora?

Konvencija izrijekom nabraja 6 sloboda – plovidbe, ribolova, polaganja podmorskih kabela i cjevovoda, prelijetanja, izgradnje umjetnih otoka i drugih uređaja, znanstvenog istraživanja.

504. Koja su 4 temeljna načela, odnosno pravila otvorenog mora?

Tri se odnose na zabrane, a četvrto na prava koja izviru iz načela slobode mora. Četiri su temeljna pravila otvorenog mora:

1. Nijedna država ne može zaposjesti dijelove otvorenog mora.
2. Nijedna država ne može vršiti vlast na otvorenom moru, osim nad brodovima vlastite države i još u nekim slučajevima koji su utvrđeni običajnim pravom ili međunarodnim ugovorima.
3. Nijedna država ne smije drugima priječiti upotrebu otvorenog mora za plovidbu, prelijetanje, ribolov, polaganje podmorskih kabela i cjevovoda, izgradnja umjetnih otoka i drugih uređaja, znanstveno istraživanje.
4. Pripadnici svih država imaju pravo služiti se otvorenim morem i iskoristavati njegova prirodna bogatstva. To pravo nije ograničeno na obalne države, tj. one koje imaju morsku obalu i izravan pristup na more.

505. Koje su slobode mora po *Konvenciji o pravu mora*?

Konvencija izrijekom nabraja 6 sloboda – plovidbe, ribolova, polaganja podmorskih kabela i cjevovoda, prelijetanja, izgradnje umjetnih otoka i drugih uređaja, znanstvenog istraživanja.

506. Objasnite prvo pravilo otvorenog mora – država ne može zaposjesti dijelove otvorenog mora.

Pravilo da nijedna država ne može zahtijevati da podvrgne svojoj suverenosti neki dio otvorenog mora odbacuje sve zahtjeve iz prošlosti, kao i one koji bi se mogli postaviti u budućnosti. Isključiva vlast pojedine države na moru ograničena je na opisane prostore blizu obale.

U vezi s tom zabranom se postavlja pitanje umjetnih otoka. Takvi otoci mogu služiti različitim stvarima. *Konvencija o pravu mora* je izričito proglasila slobodu svih država da izgrađuju umjetne otoke i druge uređaje na otvorenom moru. Međutim, izgrađivati se mogu samo oni umjetni otoci i uređaji koje ne bi zabranjivala neka posebna norma MP. Pri njihovoj izgradnji, države moraju poštovati prava koja glede umjetnih otoka i drugih uređaja imaju obalne države na svom epikontinentalnom pojasu, odnosno u IGP. Pravila o umjetnim otocima i drugim uređajima – koja su u *Konvenciji o pravu mora* dana precizno da IGP – posebno odredbe koje su bitne za sigurnost plovidbe u blizini tih umjetnih tvorevina, trebale bi se *mutatis mutandis* primjenjivati i na otvoreno more.

507. Je li otvoreno more *res nullius*, objasnite?

Proizlazi da na otvorenom moru ne postoji nikakva isključiva vlast pojedine države. Ali otvoreno more nije *res nullis*. Naime, prema shvaćanju koje vlada u pravnim sustavima mnogih država, ničija stvar mogla bi se steći jednostranim činom, a upravo to ne smije biti s otvorenim morem.

508. Što znači da je otvoreno more *res communes omnium*?

Otvoreno more nije *res nullis*. Naime, prema shvaćanju koje vlada u pravnim sustavima mnogih država, ničija stvar mogla bi se steći jednostranim činom, a upravo to ne smije biti s otvorenim morem.

Zato se prije može govoriti o moru kao *res communis omnium*. Nepostojanje jedinstvene vlasti koja bi osiguravala poredak na moru ne znači anarhiju, nego da na moru vlada poredak koji je stvoren stoljećima putem pravila MP. Da bi se taj poredak održao, svaka država mora pridonijeti svoj udio kako bi se osiguralo da se svi koji se služe morem vladaju po pravilima, običajnim ili ugovornim. Zato običajno pravo nalaže da svaka država provodi jurisdikciju nad brodovima svoje pripadnosti i nad osobama koje se nalaze na takvom bordu. S time u vezi, MP propisuje da svaki brod vije zastavu neke države. *Konvencija o pravu mora* sadržava ovo pravilo – brodovi plove pod zastavom samo jedne države i podvrgnuti su na otvorenom moru, osim u iznimnim slučajevima predviđenima izrijeком u međunarodnim ugovorima ili u *Konvenciji*, isključivo njezinoj jurisdikciji.

509. Kako je uređena vlast države nad brodovima na otvorenom moru?

Svaka država provodi jurisdikciju nad brodovima svoje pripadnosti i nad osobama koje se nalaze na takvom bordu. S time u vezi, MP propisuje da svaki brod vije zastavu neke države. *Konvencija o pravu mora* sadržava ovo pravilo – brodovi plove pod zastavom samo jedne države i podvrgnuti su na otvorenom moru, osim u iznimnim slučajevima predviđenima izrijeком u međunarodnim ugovorima ili u *Konvenciji*, isključivo njezinoj jurisdikciji.

510. Nad kojim brodovima država može vršiti jurisdikciju nad otvorenim morem?

Svaka država provodi jurisdikciju nad brodovima svoje pripadnosti i nad osobama koje se nalaze na takvom bordu. S time u vezi, MP propisuje da svaki brod vije zastavu neke države. *Konvencija o pravu mora* sadržava ovo pravilo – brodovi plove pod zastavom samo jedne države i podvrgnuti su na otvorenom moru, osim u iznimnim slučajevima predviđenima izrijeком u međunarodnim ugovorima ili u *Konvenciji*, isključivo njezinoj jurisdikciji.

511. Objasni pripadnost broda državi.

Svaka država određuje uvjete pod kojima će odobravati brodovima pravo na pripadnost toj državi, kao i uvjete za upis u upisnik (registar) brodova na svom području i za pravo vijorenja njezine zastave. Države često traže da brod bude u vlasništvu njihovih državljana ili poduzeća njihove pripadnosti, bilo u cijelosti, bilo u velikom dijelu, da bi im dale pravo na svoju zastavu.

Vlasnici često traže da njihov brod bude upisan u upisnik države koja stavlja najmanje zahtjeve s obzirom na fiskalne terete i druge obveze, te na plovnu sigurnost i opremu broda – drugim riječima, traže pod čijom zastavom bi iskorištavaje broda bilo rentabilnije. Tako se zbilo da se u nekim državama, koje određuju liberalne uvjete za upis broda ili blaže fiskalne terete, upisuju brodovi koji nemaju s tom državom nikakve stvarne veze i ne zalaze u njihove luke, pa tako izmiču stvarnom nadzoru i utjecaju te države. Takvi brodovi pod fiktivnom (pogodovnom, jeftinom) zastavom i brodari koji njima upravljaju teže se primoravaju na održavanje reda na moru i izbjegavanju različitim vrstama odgovornosti. Zato *Konvencija o pravu mora* zahtijeva da mora postojati bitna (stvarna) veza između države u kojoj se brod registrira i samog broda. Napose, treba da država djelotvorno provodi svoju jurisdikciju i nadzor nad brodovima koji vijore njezinu zastavu, u pogledu tehničkom, upravnom ili socijalnom. Brod ne smije mijenjati svoju zastavu za vrijeme putovanja ili pristajanja u nekoj luci, osim u slučaju stvarnog prijenosa vlasništva ili izmjene upisa u upisniku.

Svaka država brodu izdaje isprave koje dokazuju pravo broda da vije njezinu zastavu.

Konvencija o pravu mora određuje da je svaka država, za brodove koji viju njezinu zastavu, dužan poduzeti mjere za ostvarivanje sigurnosti na moru, osobito što se tiče – a) konstrukcije, opreme i plovidbene sposobnosti brodova; b) sastava, radnih uvjeta i osposobljavanja posade, voeći računa o mjerodavnim međunarodnim aktima; c) upotrebe signala, održavanja veza i sprečavanja sudara. *Konvencija* nalaže i obvezu da se daje pomoć osobama koje se nalaze u opasnosti na moru.

512. Što znači da su brodovi pod fiktivnom zastavom?

Vlasnici često traže da njihov brod bude upisan u upisnik države koja stavlja najmanje zahtjeve s obzirom na fiskalne terete i druge obveze, te na plovnu sigurnost i opremu broda – drugim riječima, traže pod čijom zastavom bi iskorištavaje broda bilo rentabilnije. Tako se zbilo da se u nekim državama, koje određuju liberalne uvjete za upis broda ili blaže fiskalne terete, upisuju brodovi koji nemaju s tom državom nikakve stvarne veze i ne zalaze u njihove luke, pa tako izmiču stvarnom nadzoru i utjecaju te države. Takvi brodovi pod fiktivnom (pogodovnom, jeftinom) zastavom i brodari koji njima upravljaju teže se primoravaju na održavanje reda na moru i izbjegavanju različitim vrstama odgovornosti. Zato *Konvencija o pravu mora* zahtijeva da mora postojati bitna (stvarna) veza

između države u kojoj se brod registrira i samog broda. Napose, treba da država djelotvorno provodi svoju jurisdikciju i nadzor nad brodovima koji vijore njezinu zastavu, u pogledu tehničkom, upravnom ili socijalnom. Brod ne smije mijenjati svoju zastavu za vrijeme putovanja ili pristajanja u nekoj luci, osim u slučaju stvarnog prijenosa vlasništva ili izmjene upisa u upisniku.

Svaka država brodu izdaje isprave koje dokazuju pravo broda da vije njezinu zastavu.

513. Koji su izuzeci od pravila o nezaustavljanju brodova koji viju stranu zastavu na otvorenom moru po *Konvenciji o pravu mora*?

Pravilo da svaka država ima na otvorenom moru vlast nad brodom svoje zastave očituje se prvenstveno u tome da organi države (ratni brodovi i drugi) ne smiju zaustaviti brod na otvorenom moru koji ne vijori njihovu zastavu. Izuzetke od tog pravila mogu države predvidjeti u međunarodnim ugovorima, a i sama *Konvencija o pravu mora* predviđa nekoliko izuzetaka. *Konvencija* dopušta da ratni brod neke države zaustavi strani trgovački brod samo ako ima ozbiljnog razloga posumnjati – a) da se brod bavi piratstvom, ili b) da se brod bavi trgovinom robljem, c) da je brod bez državne pripadnosti, ili d) da je brod, koji vijori stranu zastavu ili odbija istaknuti svoju zastavu, zapravo brod iste državne pripadnosti kao ratni brod.

Ratni brod smije zaustaviti i brod za koji sumnja da se bavi neovlaštenim emitiranjem, tj. odašiljanjem radijskih ili televizijskih programa namijenjenih široj javnosti, a koje nije u skladu s međunarodnim pravilima o toj djelatnosti. Također, može se zaustaviti brod koji se bavi nedopuštenom trgovinom drogom i psihotropnim tvarima.

514. Tko smije zaustaviti brod koji se bavi neovlaštenim emitiranjem?

Ratni brod smije zaustaviti i brod za koji sumnja da se bavi neovlaštenim emitiranjem, tj. odašiljanjem radijskih ili televizijskih programa namijenjenih široj javnosti, a koje nije u skladu s međunarodnim pravilima o toj djelatnosti. Međutim, brod koji neovlašteno emitira ne može biti zaustavljen od broda bilo koje zastave, nego samo od brodova koji pripadaju jednoj od ovih država – a) državi njegove zastave; b) državi u kojoj je registriran uređaj za emitiranje; c) državi čiji su državljani osobe koje emitiraju; d) svakoj državi u kojoj se emisije mogu primiti; e) svakoj državi u kojoj su takvim emitiranjem ometane dopuštene radioveze.

515. Objasni zaustavljanje broda koji se bavi nedopuštenom trgovinom drogom i psihotropnim tvarima.

Prema *Konvenciji o pravu mora*, brodove koji se bave nedopuštenom trgovinom drogom i psihotropnim tvarima ne može na otvorenom moru zaustaviti brod bilo koje države, nego samo one od koje to zatraži država čiju zastavu brod vijori. I *Konvencija UN protiv nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima* predviđa da se strani brod može zaustaviti i pretražiti samo uz dopuštenje države čiju zastavu vijori. Države su dužne surađivati na suzbijanju nedopuštene trgovine opojnim drogama ili psihotropnim tvarima kojom se bave brodovi na otvorenom moru, a zahtjev za suradnjom i zaustavljanjem broda svoje zastave država može dati bilo za svaki pojedini slučaj, bilo unaprijed, npr. pristupanjem ugovoru koji predviđa pravo zaustavljanja i pregleda brodova država stranaka za sve države stranke.

516. Koji brodovi uživaju imunitet od zaustavljanja, čak i u slučajevima koje predviđa *Konvencija o pravu mora*?

Čak ni u slučajevima koje predviđa *Konvencija o pravu mora*, ne mogu se zaustaviti strani brodovi koji uživaju imunitet – ratni brodovi i brodovi u vlasništvu države ili brodovi kojima se ona koristi, a upotrebljavaju se samo za vladinu netrgovačku službu.

517. Kako postupa ratni brod ako postoji jedan od navedenih ozbiljnih razloga sumnji?

Ako postoji jedan od navedenih ozbiljnih razloga sumnji, ratni brod najprije pristupa pregledu isprava koje brodu daju pravo na vijorenje njegove zastave, pa za tu svrhu smije poslati na sumnjivi brod svog časnika s pratnjom. Ako i nakon provjere isprave sumnja ostane, može se pristupiti daljnjem ispitivanju, koje se mora obaviti uz sve moguće obzire. Ako sumnja nije osnovana i ako zaustavljeni brod nije učinio ništa što bi opravdalo da se sumnja pojavila, treba mu naknaditi svaki gubitak ili štetu koju je pretrpio. U skladu s opisanim pravilima, osim ratnog broda, strane brodove može zaustavljati i svaki drugi ovlašten brod koji je u javnoj službi svoje države. Zaustavljati mogu i zrakoplovi – vojni i drugi u vladinoj službi, a na njih se izložena pravila primjenjuju *mutatis mutandis*.

518. Što je to piratstvo?

Odavno je priznato pravo svake države da progoni piratstvo, da zaustavlja i uzapćuje piratske brodove i da kažnjava pirate, bez obzira na njihovu pripadnost ili pripadnost broda. *Konvencija o pravu mora* potvrđuje to pravo i proteže ga na piratske zrakoplove, te daje propise za postupak prema piratima. Piratstvo se može počinuti ne samo na otvorenom moru nego i na ničijem području.

Piratstvo je svaki nezakoniti čin nasilja ili zadržavanja ili bilo kakva pljačka koje, za osobne svrhe, izvrši posada ili putnici privatnog broda ili privatnog zrakoplova i usmjeren – a) na otvorenom moru protiv drugog broda ili

zrakoplova ili protiv osoba ili dobara na njima; b) protiv broda ili zrakoplova, osoba ili dobara na mjestu koje ne potpada pod jurisdikciju nijedne države.

Piratstvom se smatra i svako dobrovoljno sudjelovanje u upotrebi piratskog broda ili zrakoplova, kao i poticanje ili namjerno omogućavanje piratskog čina. Djela piratstva mogu se počinuti i pomoću ratnog broda, državnog broda ili zrakoplova, ako takvim brodom ili zrakoplovom zavlada pobunjena posada. Takva djela su izjednačena s djelima koja počinu privatni brod ili zrakoplov.

Konvencija označava piratstvo kao djelo počinjeno za vlastite, osobne svrhe. Time je napuštena značajka da je piratstvo čin robljenja – motiv piratstva može biti i drugi, npr. mržnja ili osveta. Na taj način se piratstvo približava širem pojmu terorizma. Radi sprečavanja terorističkih čina na moru, 1988. je zaključena *Konvencija o zabrani protupravnih čina protiv sigurnosti pomorske plovidbe*. Uz *Konvenciju*, prihvaćen je i *Protokol o zabrani protupravnih čina protiv sigurnosti fiksni platformi izgrađenih na epikontinentalnom pojasu*.

Ako je uzapćenje izvršeno zbog sumnje na piratstvo, a za to nije bilo dovoljno razloga, država čiji su organi izvršili uzapćenje odgovara državi zastave uzapćenog broda ili zrakoplova za svaki gubitak ili štetu prouzročenu uzapćivanjem

Postoji i nepravo piratstvo. Tako mnoga zakonodavstva kao piratstvo označavaju i neke druge čine koji nisu piratstvo prema značajkama MP – kad vlastiti državljanin pomaže neprijatelju u ratu, kad se neopravdano vije zastava u određenim slučajevima, kad izbije pobuna ili ustanak na ratnom brodu, napadi podmornica za vrijeme građanskog rata.

519. Navedite vrste brodova i zrakoplova nad kojima se može počinuti piratstvo?

Piratstvo je svaki nezakoniti čin nasilja ili zadržavanja ili bilo kakva pljačka koje, za osobne svrhe, izvrši posada ili putnici privatnog broda ili privatnog zrakoplova i usmjeren – a) na otvorenom moru protiv drugog broda ili zrakoplova ili protiv osoba ili dobara na njima; b) protiv broda ili zrakoplova, osoba ili dobara na mjestu koje ne potpada pod jurisdikciju nijedne države.

Piratstvom se smatra i svako dobrovoljno sudjelovanje u upotrebi piratskog broda ili zrakoplova, kao i poticanje ili namjerno omogućavanje piratskog čina. Djela piratstva mogu se počinuti i pomoću ratnog broda, državnog broda ili zrakoplova, ako takvim brodom ili zrakoplovom zavlada pobunjena posada. Takva djela su izjednačena s djelima koja počinu privatni brod ili zrakoplov.

520. Koje su iznimke jurisdikcije na brodovima vlastite zastave na otvorenom moru?

Pravila MP o piratstvu su izuzetak od pravila o podjeli nadležnosti na otvorenom moru, prema kojemu svaka država provodi vlast samo nad brodovima svoje zastave. Država kojoj brod ili zrakoplov pripada po svojoj zastavi ne štiti počinitelje i ne može se protiviti vršenju kaznene sudbenosti od države u čije ruke su počinitelji pali. Sam način kažnjavanja prepušten je propisima svake pojedine države. Razumije se da načela suvremenog pravosuđa ne dopuštaju suđenje na licu mjesta i vješanje na jarbol – svakom okrivljeniku se mora dati prigoda da se brani i da mu sudi zakoniti redoviti sud.

521. Što je s pravom ratnih brodova na nadzor nad brodovima tuđe zastave?

Neki međunarodni ugovori daju pravo ratnim brodovima da provode nadzor i nad brodovima tuđe zastave. Od tog nadzora izuzeti su strani ratni brodovi, državni brodovi i brodovi kojima se strana država koristi, a namijenjeni su samo za vladinu netrgovačku službu. To pravo nadzora je predviđeno konvencijama o trgovini robljem. *Konvencija o pravu mora* obvezuje svaku državu da poduzme djelotvorne mjere za sprečavanje i kažnjavanje prijevoza robova brodovima koji su ovlašteni vijoriti njezinu zastavu i za sprečavanje protupravne upotrebe njezine zastave u tu svrhu. Rob koji pribjegne na brod bilo koje zastave postaje slobodan *ipso facto*.

I *Konvencija o zaštiti podmorskih kabela* daje pravo ratnim brodovima svih država da zaustave svaki brod koji bi bio sumnjiv da se ogriješio o odredbe ugovora. U istom smislu treba spomenuti i *Konvenciju o prodaji alkohola ribarima u Sjevernom moru*, kojom se suzbijala pojava plovećih krčmi. Nasuprot tome, na temelju spomenute *Konvencije UN protiv nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima*, strani se brod može zaustaviti i pretražiti samo uz dopuštenje države čiju zastavu vije.

522. Što znaš o Konvenciji protiv nedopuštenih čina na moru?

Zaključena je 1988. radi sprečavanja terorističkih čina na moru, a puno ime joj je *Konvencija o zabrani protupravnih čina protiv sigurnosti pomorske plovidbe*. Uz nju je prihvaćen i *Protokol o zabrani protupravnih čina protiv sigurnosti fiksni platformi izgrađenih na epikontinentalnom pojasu*.

523. Što kad dođe do sukoba nadležnosti dviju država?

To se događa kad se na otvorenom moru sudare brodovi različitih zastava. Učinak štete, izazvan jednim brodom, pogađa drugi brod druge zastave i država pripadnosti tog broda ima najjači interes da se kazne počinitelji i da se naknadi šteta. U prošlosti je bilo dosta sporne nadležnosti. *Konvencija o pravu mora* određuje da se u slučaju

sudara ili svake druge plovidbene nezgode koja se tiče broda na otvorenom moru i povlači kaznenu ili stegovnu odgovornost zapovjednika broda ili ma koje druge osobe u službi broda, kazneni ili stegovni postupak može povesti protiv tih osoba samo pred sudskim ili upravnim organima bilo države zastave bilo države čije su te osobe državljani. Uzapćenje ili zadržavanje broda, makar samo radi istrage, mogu narediti samo države zastave broda.

524. Što je to pravo progona?

MP odavno priznaje pravo progona, kao izuzetak od pravila i isključivoj sudbenosti države zastave broda. Progon se može poduzeti ako nadležne vlasti obalne države imaju ozbiljnih razloga vjerovati da je strani brod prekršio propise koje je ona donijela u skladu s MP za pojaseve pod njezinom vlašću. Dakle, progon može započeti dok se strani brod ili jedna od njegovih brodica nalazi u unutrašnjim morskim vodama, u arhipelaškim vodama, u teritorijalnom moru, u vanjskom pojasu, u IGP ili nad epikontinentalnim pojasem obalne države. Sam brod obalne države koji daje nalog za zaustavljanje ne treba se nalaziti u tim pojasima iz kojih se može započeti progon kad strani brod primi njegov nalog – taj nalog se može dati i s otvorenog mora. Pravo progona mogu provoditi samo ratni brodovi ili vojni zrakoplovi, ili drugi brodovi ili zrakoplovi u vojnoj službi, a koji su za to ovlašteni.

Progon se može započeti tek pošto je progonitelj dao vidni ili zvučni znak za zaustavljanje, i to iz nadležnosti koja dopušta da strani brod može dani znak vidjeti ili čuti. Progon se ne smije prekidati, ali se može nastavljati pomoću raznih brodova ili zrakoplova.

Progon se može neprekinuto nastaviti i na otvorenom moru, a pravo progona prestaje tek kad brod uplovi u teritorijalno more vlastite države ili neke treće države. Zaustavljanje ili uzapćenje stranog broda izvan teritorijalnog mora pod okolnostima koje ne opravdavaju ostvarivanje prava progona, obvezuje obalnu državu da naknadi svaki gubitak ili štetu što ih je brod pretrpio.

525. Kako je uređena zaštita okoliša i sigurnost na moru?

Ženevska konvencija o otvorenom moru iz 1958. obvezivala je države da donesu propise o sprečavanju onečišćenja mora naftom brodova ili iz cjevovoda, onečišćivanja koje je uzrokovano iskorištavanjem ili istraživanjem podmorja, kao i onečišćenja mora potapanjem radioaktivnih otpadaka. Iako sadržane u *Konvenciji o otvorenom moru*, navedene obveze država nisu se ograničavale samo na otvoreno more; bile su formulirane općenito, te su obvezivale države u svim pojasima mora gdje bi njihove djelatnosti mogle ugroziti morski okoliš.

Ubrzani razvoj tehnologije je uzrokovao sve veće onečišćenje mora. Postalo je jasno da se samo koordiniranim djelovanjem država može nešto postići. Stoga je UN sazvao 1972. u Stockholmu Konferenciju o čovjekovu okolišu, na kojoj je prihvaćena *Deklaracija* koja je sadržavala načela za zaštitu, očuvanje i poboljšanje čovjekova okoliša, te *Aksijski program* koji je donio preporuke za konkretno djelovanje država. Neka od tih načela i preporuka odnosili su se posebno na zaštitu i očuvanje morskog okoliša. Iako ta načela i preporuke nisu bili obvezni i pripadali su kategoriji mekog prava, oni su potaknuli usvajanje niza međunarodnih ugovora posvećenih zaštiti morskog okoliša. Ti međunarodni ugovori, većinom regionalni, pretvorili su načela i preporuke iz Stockholma u obvezna pravna pravila.

S aspekta razvoja prava zaštite i očuvanja morskog okoliša, najznačajniji međunarodni ugovor prihvaćen nakon Stockholmske konferencije je *Konvencija UN o pravu mora* iz 1982. Odredbe *Konvencije* posvećene zaštiti i očuvanju morskog okoliša sadržane su uglavnom u njezinom 12.dijelu. Zasnovane na ugovornoj praksi država nakon Stockholmske konferencije, odredbe *Konvencije* ustanovljuju opće okvire globalnog pravnog režima zaštite morskog okoliša.

Na temelju opće obveze država da štite i čuvaju morski okoliš, u novoj se konvenciji posebno i detaljno uređuju obveze država glede raznovrsnih izvora onečišćenja – onečišćenja iz izvora na kopnu, od djelatnosti na morskom dnu podložnih nacionalnoj jurisdikciji, od djelatnosti u Zoni, onečišćenja potapanje, onečišćenja s brodova, iz zraka ili putem zraka. Jasno da obveze i prava svih država u donošenju propisa i u nadzoru nad njihovom provedbom nisu jednaka u svim morskim pojasima. Tako je npr. zaštita od onečišćenja zbog djelatnosti na podmorju uz obalu u nadležnosti obalne države, dok će zaštita od onečišćenja koje bi moglo biti posljedica djelatnosti u Zoni međunarodnog podmorja biti pod nadzorom organa Međunarodne vlasti za morsko dno. Sprečavanje onečišćenja s brodova je prvenstveno zadatak države zastave broda, ali nadzor nad provedbom pravnih pravila o zaštiti od onečišćenja ne provodi samo država zastave nego i država kojoj pripada obalni pojas u kojemu je brod prouzročio onečišćenje, kao i država kojoj pripada luka u koju je brod uplovio nakon ispuštanja štetnih tvari u bilo koji dio mora.

Iako su detaljna, pravila *Konvencije o pravu mora* ne uređuju sve probleme oko onečišćenja niti uzimaju u obzir specifičnosti borbe protiv onečišćenja u pojedinim morima. Zato međunarodna zajednica, usporedo s unošenjem pravila o zaštiti morskog okoliša u opće kodifikacijske konvencije o pravu mora, zaključuje posebne međunarodne ugovore o sprečavanju onečišćenja iz pojedinih izvora, o pojedinim problemima onečišćenja, kao i o zaštiti pojedinih mora.

Za Jadran je bitna *Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćivanja*, potpisana u Barceloni 1976. *Konvencija* je okvirnog karaktera te donosi samo opća načela i obveze dok su detaljnije obveze sredozemnih država sadržane u protokolima uz nju. Protokoli se odnose na zaštitu od onečišćenja s kopna, od podmorskih djelatnosti te

potapanja. Usvojeni protokoli uređuju i suradnju u hitnim slučajevima, posebno zaštićena područja te prekogranični promet opasnim otpadom.

80ih je postalo očito da postojeći naponi nisu dostatni. Počinju se pojavljivati novi problemi, nastali ili ubrzani intenzivnim industrijskim razvojem, odnosno spoznati zahvaljujući napretku znanosti (npr. kisele kiše, klimatske promjene, prijetnje održanju biološke raznolikosti). Rješavanje navedenih problema je zahtijevalo novi pristup zaštiti i očuvanju okoliša i izgrađuje se koncept održivog razvoja koji postaje okosnica novog pristupa. Taj koncept, koji zahtijeva neposredno uključivanje planova zaštite i očuvanja okoliša u razvojne planove kako bi se razvoj planirao u granicama koje dopušta okoliš, promoviran je na Konferenciji UN o okolišu i razvoju, održanoj 1992. u Rio de Janeiru. Glavni dokumenti prihvaćeni tamo su bili *Deklaracija o okolišu i razvoju* i *Agenda 21*.

Daljnji razvoj prava zaštite morskog okoliša je zadan već *Konvencijom o pravu mora*, a razrađen je *Agendom 21*: preporuke i postavke glede zaštite i očuvanja morskog okoliša trebaju se realizirati u pravnim okvirima zadanima *Konvencijom*, koja pruža pravnu osnovu za koordinaciju nacionalnih i međunarodnih pravila i za njihovu provedbu.

526. Što znaš o pravu neobalnih država na pristup moru?

Načelo da se svi mogu služiti morem i iskorištavati njegova prirodna bogatstva početkom 20.st. nije još bilo općeprihvaćeno. To je napokon formalno potvrđeno mirovnim ugovorima nakon I. svjetskog rata (*Mirovni ugovor u Versaillesu*) i *Barcelonskom izjavom o priznanju prava na zastavu državama koje nemaju morske obale*.

Konvencija o pravu mora ponavlja načelo iz *Ženevske konvencije o otvorenom moru* da sve države, bez obzira na to posjeduju li morsku obalu, imaju pravo da brodovi pod njihovom zastavom plove otvorenim morem. Međutim, da bi neobalna država mogla ostvarivati pravo na plovidbu morem i na sva druga prava na moru koja svim državama jamči suvremeno MP, ona ima potrebu da osobe njezina državljanstva, njezina roba i prijevozna sredstva mogu stići do mora. Nasuprot dosadašnjem pravu, koje je samo konstatiralo tu potrebu, *Konvencijom o pravu mora* se priznaje pravo neobalnih država na pristup moru, te sloboda tranzita preko područja država koje se nalaze između neobalne države i mora (tzv. tranzitne države). Međutim, da bi se utvrdili uvjeti i modaliteti ostvarivanja slobode tranzita, neobalne države i tranzitne države zaključuju dvostrane, subregionalne i regionalne sporazume. Pri tome se u *Konvenciji* određuje da je promet u tranzitu oslobođen svake carine, taksi ili drugih pristojbi, osim naknada za usluge učinjene u vezi s takvim prometom. Brodovima koji vijore zastavu neobalnih država jamči se u morskim lukama jednaki postupak kao i svim drugim stranim brodovima.

Konvencija o pravu mora predviđa posebne sporazume i suradnju neobalnih i tranzitnih država glede osnivanja slobodnih zona i davanja drugih carinskih olakšica, izgradnje i poboljšanja prijevoznih sredstava za ostvarivanje slobode tranzita, dodjeljivanja većih tranzitnih olakšica od onih koje su predviđene samom *Konvencijom*. Osim *Konvencije o pravu mora*, za položaj neobalnih država bitna je i *Konvencija o tranzitnoj trgovini zemalja bez morske obale* (New York, 1965.).

527. Što kaže Barcelonska izjava?

Načelo da se svi mogu služiti morem i iskorištavati njegova prirodna bogatstva početkom 20.st. nije još bilo općeprihvaćeno. To je napokon formalno potvrđeno mirovnim ugovorima nakon I. svjetskog rata (*Mirovni ugovor u Versaillesu*) i *Barcelonskom izjavom o priznanju prava na zastavu državama koje nemaju morske obale* (1921).

Ta izjava, prihvaćena na Prvoj konferenciji zapromet i tranzit, koja je održana pod okriljem Lige naroda, priznala je trgovačku zastavu na brodovima i onim državama koje nemaju morske obale. Ti brodovi trebaju biti registrirani u jednom jedinom mjestu svoje države koje je za to određeno. To mjesto se smatra lukom upisa broda, ali država bez obale može sporazumom s nekom državom na moru odrediti njezinu luku kao luku za registriranje. Tako je *Mirovni ugovor s Italijom* (1947.) određivao da će Švicarska, Čehoslovačka, Austrija i Mađarska moći služiti se Trstom kao lukom za registriranje trgovačkih brodova.

528. Što znaš o polaganju podmorskih kabela?

Sloboda otvorenog mora obuhvaća i slobodu polaganja kabela za sve države. *Konvencijom o zaštiti podmorskih kabela* iz 1884. se štiti polaganje i održavanje podmorskih kabela. Hotimično ili kažnjivom nemarnošću počinjeno prekidanje ili oštećenje podmorskog kabla kažnjava se ne dirajući u mogućnost traženja naknade štete putem građanske parnice. Izuzima se šteta počinjena radi obrane života ili sigurnosti broda. Kad se polažu ili popravljaju kablovi, drugi brodovi ne smiju ometati taj rad i moraju biti barem 1 milju udaljeni od broda koji obavlja posao. Pravo na polaganje podmorskih kablova i cjevovoda uneseno je i u *Ženevsku konvenciju o otvorenom moru* i u *Konvenciju o pravu mora*. Obalna država ne može ometati njihovo polaganje ili održavanje ni u onim dijelovima mora u kojima ima poseban interes (uključujući i prostor epikontinentalnog pojasa), ali država koja polaže kabel ili cjevovod mora paziti na već postavljene kablove i cjevovode. Sve države moraju poduzeti potrebne mjere za kažnjavanje oštećivanja kablova i cjevovoda što su ih počinili brodovi njihove zastave ili osobe pod njihovom sudbenašću.

529. Što znate o slobodi ribolova i drugih vrsta iskorištavanja prirodnih bogatstava stupa otvorenog mora?

Sloboda mora obuhvaća i slobodu ribolova i drugih vrsta iskorištavanja prirodnih bogatstava samog stupa otvorenog mora. To je iskorištavanje u načelu slobodno za pripadnike svih država, ali nekontrolirano iskorištavanje može izroditi u štetno pustošenje i dovesti do zatiranja nekih vrsta.

Ženevska konferencija je 1958. izradila posebnu *Konvenciju o ribolovu i o očuvanju bioloških bogatstava otvorenog mora*. Proglasivši načelom slobodu ribolova za sve, *Konvencija* nameće dužnost poštovanja sklopljenih ugovornih obveza iposebnih prava i interesa obalnih država koji su utvrđeni samom *Konvencijom*, kao i dužnost suradnje na očuvanju bioloških bogatstava otvorenog mora. Države čiji državljani se bave ribolovom na određenom dijelu otvorenog mora moraju poduzeti mjere za to očuvanje, a na zahtjev svake od njih se moraju o poduzimanju tih mjera povesti pregovori i sklopiti sporazum. Ako ne dođe do sporazuma, pitanje se iznosi pred posebnu komisiju, koju imenuju zainteresirane države sporazumno, a u slučaju nesporazuma, glavni tajnik UN. Ako poslije pristupe i državljani druge države ribolovu u istom prostoru, primjenjuju se i na njih iste mjere bez ikakve diskriminacije, ali odnosna država može tražiti sklapanje novog sporazuma, a u slučaju neuspjeha pregovora, postupak pred spomenutom komisijom.

Konvencija daje poseban položaj državama koje zbog blizine svojih obala imaju poseban interes na nekom ribolovnom prostoru u otvorenom moru. Takva država ima pravo sudjelovati u svakoj organizaciji za istraživanje i u svakom sporazumu o mjerama za očuvanje bioloških bogatstava u tom prostoru, makar se njezini državljani ne bave ribolovom na tom mjestu. I tu može doći do postupka pred komisijom na inicijativu obalne države ili druge države zainteresirane za ribolov u tom prostoru. Ali, obalna država može i jednostrano prihvatiti mjere za očuvanje bioloških izvora i te će mjere ostati na snazi dok se ne riješi sporazum s drugom zainteresiranom državom.

Radi očuvanja morske faune već je prije Ženevske kodifikacije sklopljen niz regionalnih ugovora. Mjere za očuvanje, pa i za povećanje ribljeg fonda obuhvaćaju odredbe o lovostaju, o sredstvima i načinu lova i sl. Obično se briga za provedbu sporazuma povjerava međudržavnoj komisiji. Organizacija za prehranu i poljodjelstvo (FAO) djeluje također na tom polju na razne načine – u njezinu krilu od 1949. djeluje Opći savjet (danas komisija) za ribolov na Sredozemlju.

Uvođenjem IGP države su od otvorenog mora oduzele njegove dotadašnjeprostore uz teritorijalno more u kojima se lovi najviše ribe. Zato je *Ženevska konvencija o ribolovu i očuvanju bioloških bogatstava otvorenog mora* danas manje važna. To je razlog zbog kojeg RH samo toj od 4 Ženevske konvencije iz 1958. nije željela postati strankom.

Činjenica da se ribolov uglavnom obavlja u relativnoj blizini obala je utjecala i na uređenje pitanja očuvanja i gospodarenja živim bogatstvima otvorenog mora u *Konvenciji o pravu mora*. Odredbe o tom pitanju u novoj su *Konvenciji* općenite i sažete. Potvrđuje se pravo svih država na ribolov na otvorenom moru, uz dužnost da poštuju svoje ugovorne obveze i pravila *Konvencije o pravu mora* o gospodarenju živim bogatstvima koja se moraju primjenjivati i u IGP. Dužnost je država da međusobno surađuju u očuvanju i gospodarenju živim bogatstvima otvorenog mora te da na čuvanje tih bogatstava primoraju svoje državljane. Pravila *Konvencije* o živim bogatstvima, kako gospodarskog pojasa, tako i otvorenog mora, države su znatno dopunile posebnim sporazumom o ribljim naseljima koja se nalaze u gospodarskim pojasevima više obalnih država ili u gospodarskom pojasu jedne države i u otvorenom moru, te o vrlo migrantnim vrstama ribe. Sporazum o primjeni odredbi *Konvencije UN o pravu mora*, koje se na očuvanje i gospodarenje ribljim naseljima koja se nalaze u više različitih pojaseva i nasljea vrlo migrantnih riba je prihvaćen u Nex Yorku 1995.

530. Što je s pokusima nuklearnim oružjem na otvorenom moru?

Oni se protive načelu slobode mora. Izričito su zabranjeni *Ugovorom o zabrani nuklearnih pokusa u atmosferi, u svemiru i pod vodom* (Moskva, 1963.), kao i *Ugovorom o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa* (1996.), koji još nije na snazi, a zabranjuje sve vrste nuklearnih pokusa na svim područjima, što uključuje i otvoreno more. Nuklearni pokusi su suprotni načelu iz *Konvencije* po kojem se otvoreno more smije upotrebljavati isključivo u miroljubive svrhe. Osim toga, njihovim izvođenjem na moru se krši i obveza zaštite i očuvanja morskog okolišta. I dalje je upitno jesu li vježbe ratne mornarice širokih razmjera i pokusi raketa na otvorenom moru dopustivi ako ograničavaju slobodu plovidbe otvorenim morem u razmjerno velikim prostorima i na dulje vrijeme.

TJESNACI

531. Što su to morski tjesnaci?

Tjesnac, morski prolaz, a ponekad i vrata su mjesta u morima na kojima se dvije veće kopnene mase približavaju i tvore negdje širok a negdje vrlo uzak morski prolaz. Tjesnaci imaju (prije svega su imali u prošlosti) veliko strateško značenje za pomorski promet. Suprotno značenje ovom ima prevlaka.

Sloboda plovidbe na otvorenom moru (i u IGP) bila bi znatno ograničena kad brodovi ne bi mogli slobodno prolaziti kroz tjesnace koji spajaju pojedine dijelove mora. Tjesnaci su poseban problem kad njihove vode, zbog uskoće tjesnaca, pripadaju teritorijalnom moru jedne ili više obalnih država na tjesnacu.

532. Što bi to bio režim prolaska kroz tjesnace po običajnom pravu?

U običajnom MP bilo je razvijeno pravilo koje je jamčilo pravo neškodljivog prolaska kroz tjesnace koji služe međunarodnoj plovidbi; obalna država nije imala pravo zahtijevati da je za prolazak potrebno njezino odobrenje, niti je takav prolazak mogla obustaviti. To pravilo je kodificirano u *Konvenciji o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu* iz 1958. U sporu o događajima u Krfskom tjesnacu je Međunarodni sud potvrdio da pravo neškodljivog prolaska kroz tjesnace koji služe međunarodnoj plovidbi vrijedi i za ratne brodove.

533. Zašto je došlo do promjene režima tjesnaca po *Konvenciji o pravu mora* i koji su razlozi?

Proširenjem teritorijalnog mora na 12 morskih milja su vode mnogih tjesnaca (kroz koje je dotad bilo moguće ploviti kroz središnji pojas otvorenog mora) potpale u cijelosti pod suverenost obalnih država. Zato su pomorske velesile uvjetovale svoj konačni pristanak na proširenje teritorijalnog mora na 12 milja uvođenjem liberalnijeg režima prolaska brodova kroz tjesnace nego što je to režim neškodljivog prolaska. Rezultat pregovora na Trećoj konferenciji UN o pravu mora je uspostavljanje režima tranzitnog prolaska, koji se primjenjuje na tjesnace koji služe međunarodnoj plovidbi između jednog dijela otvorenog mora ili IGP i drugog dijela otvorenog mora ili IGP. Ipak, i uz tako široko određeno polje primjene tranzitnog prolaska, taj režim se ne primjenjuje na sve tjesnace koji bi ulazili u široku definiciju.

534. Usporedi tranzitni i neškodljivi prolazak?

Između režima neškodljivog te tranzitnog prolaska postoji više bitnih razlika koje su tranzitni prolazak učinile prihvatljivim rješenjem za pomorske sile. Neškodljivi prolazak odnosi se samo na brodove, a tranzitni omogućuje i zrakoplovima prelijetanje tjesnaca. Jasnije nego kod neškodljivog prolaska, istaknuto je da se to pravo odnosi na sve brodove, dakle i na ratne. Od podmornica se u tranzitnom prolasku ne traži (kao u neškodljivom) da plove po površini i da viju svoju zastavu. Nadalje, glede tranzitnog prolaska se ne predviđa kaznena i građanska sudbenost obalne države na stranome brodu, a obalna država ima pravo donositi zakone i propise o užem krugu pitanja nego u neškodljivom prolasku. Kraća je i lista primjera djelatnosti zabranjenih brodovima u tranzitnom prolasku koji, kao i neškodljivi, mora biti neprekinut i brz.

Najbitnija razlika je u tome što kod tranzitnog prolaska nema analogne ovlasti onoj koju obalna država ima glede neškodljivog prolaska – da može poduzimati mjere potrebne radi sprečavanja prolaska koji nije neškodljiv.

535. Za koje tjesnace postoji tranzitni prolazak?

Režim tranzitnog prolaska se primjenjuje na tjesnace koji služe međunarodnoj plovidbi između jednog dijela otvorenog mora ili IGP i drugog dijela otvorenog mora ili IGP.

536. U kojim tjesnacima postoji neškodljivi prolazak?

Režim neškodljivog prolaska ipak neće biti potpuno istisnut iz tjesnaca. On će se i dalje primjenjivati za dvije vrste tjesnaca koji nisu od najveće važnosti za međunarodnu plovidbu:

- a) za tjesnace između kopna i otoka jedne države u slučajevima u kojima je moguće ploviti kroz otvoreno more ili kroz IGP vodama koje se od otoka protežu prema pučini;
- b) za tjesnace koji povezuju teritorijalno more jedne države s dijelom otvorenog mora ili IGP druge države.

Međutim, u *Konvenciji*, koja upozorava da se sva opća pravila o neškodljivom prolasku kroz teritorijalno more primjenjuju i na tjesnace koji služe međunarodnoj plovidbi, naglašeno je da se neškodljiviprolazak u tjesnacima ne smije obustaviti.

537. Koje su odlike tranzitnog prolaska?

Neškodljivi prolazak odnosi se samo na brodove, a tranzitni omogućuje i zrakoplovima prelijetanje tjesnaca. Jasnije nego kod neškodljivog prolaska, istaknuto je da se to pravo odnosi na sve brodove, dakle i na ratne. Od podmornica se u tranzitnom prolasku ne traži da plove po površini i da viju svoju zastavu. Nadalje, glede tranzitnog prolaska se ne predviđa kaznena i građanska sudbenost obalne države na stranome brodu, a obalna država ima pravo donositi zakone i propise o užem krugu pitanja nego u neškodljivom prolasku. Kraća je i lista primjera djelatnosti zabranjenih brodovima u tranzitnom prolasku koji, kao i neškodljivi, mora biti neprekinut i brz.

Najbitnija razlika je u tome što kod tranzitnog prolaska nema analogne ovlasti onoj koju obalna država ima glede neškodljivog prolaska – da može poduzimati mjere potrebne radi sprečavanja prolaska koji nije neškodljiv.

538. U kojim tjesnacima se primjenjuje tranzitni prolazak?

Režim tranzitnog prolaska se primjenjuje na tjesnace koji služe međunarodnoj plovidbi između jednog dijela otvorenog mora ili IGP i drugog dijela otvorenog mora ili IGP.

539. Kakav je način plovidbe podmornica u neškodljivom prolasku?

Od podmornica u neškodljivom prolasku se traži da plove po površini i da viju svoju zastavu.

540. Koja su pravila o posebnim situacijama vezana za tjesnace?

Osim dva opća režima za prolazak kroz tjesnace koji služe međunarodnoj plovidbi (tranzitnog i neškodljivog prolaska), u *Konvenciji o pravu mora* dana su i pravila o dvjema posebnim situacijama.

1. Prva se odnosi na šire tjesnace – na tjesnace u kojima postoji put otvorenim morem ili put kroz IGP, koji je jednako pogodan s obzirom na navigacijske i hidrografske osobine kao i putovi koji bi vodili kroz teritorijalno more obalne države. U takvim putovima kroz otvoreno more ili kroz gospodarski pojas – iako je riječ o tjesnacima – primjenjuju se opće odredbe o slobodi plovidbe i prelijetanja koje i inače vrijede za te pojase mora. To pravilo važno je za RH, jer se u Jadransko more ulazi samo kroz tjesnac Otrantska vrata, gdje između teritorijalnih mora Albanije i Italije preostaje dosta uzak pojas zasad otvorenog mora. Izričita garancija plovidbe u *Konvenciji* upozorava obalne države na Otrantu da sva njihova prava iz režima epikontinentalnog pojasa, pa i vanjskog i gospodarskog pojasa ako ih uvedu, ne smiju ograničavati pomorsku i zračnu plovidbu kroz Otrantska vrata prema hrvatskim obalama Jadrana.

2. Drugo posebno pravilo odnosi se na pravni režim u tjesnacima u kojima je prolazak, u cjelosti ili djelomično, uređen međunarodnim konvencijama koje su odavno na snazi posebno za te tjesnace. Naime, pravila koja se u *Konvenciji o pravu mora* donose općenito za tjesnace (tranzitni i neškodljivi prolazak) ne diraju u pravni režim koji bi odavno postojao za pojedine tjesnace. Kako se u *Konvenciji* ne spominje izričito nijedan tjesnac na koji se to odnosi, njezina primjena izaziva nejasnoće. Budući da su sve konvencije koje se odnose na pojedine tjesnace vrlo stari međunarodni ugovori, tumačenje pojma odavno ne znači veći problem. Teže je pitanje tumačenja odnosa tih odavno zaključenih konvencija i općih režima za tjesnace ugovorenih u *Konvenciji* iz 1982. Naime, jasno je da u slučaju Bospora i Dardanela, za koje postoji jedan cjelovit i detaljan režim prolaska, utvrđen *Konvencijom iz Montreuxa* (1936.), opće odredbe iz *Konvencije o pravu mora* ni o tranzitnom, ni o neškodljivom prolasku nisu primjenjive. Međutim, postavlja se pitanje – neće li se ipak neka od općih pravila iz *Konvencije o pravu mora* primjenjivati u slučajevima tjesnaca gdje postoje stare konvencije, ali se u njima ne kaže ništa više od jamčenja plovidbe brodovima svih zastava (npr. Gibraltarska i Magellanova vrata).

541. Koje vrste tjesnaca postoje?

1. Vezano za režim prolaska, postoje tjesnaci koji služe međunarodnoj plovidbi između jednog dijela otvorenog mora ili IGP i drugog dijela otvorenog mora ili IGP – u njima vrijedi režim tranzitnog prolaska. Druga vrsta su tjesnaci na koji se primjenjuje režim neškodljivog prolaska, a to su dvije vrste tjesnaca koji nisu od najveće važnosti za međunarodnu plovidbu. To su - a) tjesnaci između kopna i otoka jedne države u slučajevima u kojima je moguće ploviti kroz otvoreno more ili kroz IGP vodama koje se od otoka protežu prema pučini; te b) tjesnaci koji povezuju teritorijalno more jedne države s dijelom otvorenog mora ili IGP druge države.

2. Vezano za posebne situacije u vezi prolaska, postoje a) širi tjesnaci te b) oni čiji je pravni režim prolaska uređen međunarodnim konvencijama koje su odavno na snazi posebno za te tjesnace.

542. Koji ugovor prvi uređuje Bospor i Dardanelli?

Međunarodni položaj Bospora i Dardanela je bilo jedno od važnih međunarodnih pitanja („pitanje tjesnaca“) tijekom 19. i 20. st. Ta dva tjesnaca su jedini spoj Crnog mora s drugim morima, a u tom razdoblju je Crno more prestalo biti unutrašnje more Turske, jer je na njegove obale izbila i Rusija. Režim Bospora i Dardanela uređivan je više puta međunarodnim ugovorima u 19. st., a tek se *Mirovnim ugovorom u Lausanni* (1923.) određuje da su ta dva tjesnaca otvorena za prolazak trgovačkim i ratnih brodova svih zastava.

543. Što je uredio taj ugovor?

Tek se tim ugovorom određuje da su ta dva tjesnaca otvorena za prolazak trgovačkim i ratnih brodova svih zastava. Međutim, država koja nema obala na Crnom moru ne smije u tom moru imati ratnu mornaricu jaču od najjače mornarice neke od crnomorskih obalnih država. To vrijedi i za doba rata dok je Turska neutralna. U tjesnacima i u Mramornom moru ne smije se poduzeti nikakav ratni čin (npr. pregled ili uzapćenje borda). Ako je Turska u ratu, može zabraniti prolazak neprijateljskih trgovačkih brodova. Prolazak neutralnih ratnih i trgovačkih brodova ostaje i tada slobodan, ali Turska ima pravo pregledavati trgovačke brodove radi sprečavanja kontrabande. Trgovački zrakoplovi su izjednačeni s trgovačkim brodovima. Ugovor je odredio demilitarizaciju nekih područja uz tjesnace (otoci Samothraki, Limnos, Imros i otoci Mramornog mora), a u čitavom pojasu Dardanela smjele su se držati samo redarstvene čete. Za nadzor nad provedbom svih tih odredbi je ustanovljena Komisija za tjesnace sa sjedištem u Carigradu, koja je bila pod okriljem Lige naroda. Stranke ugovora imale su pravo intervencije ako bi nastala opasnost za slobodu tjesnaca. Takvo uređenje nije zadovoljavalo ni Sovjetski Savez (zbog zatvaranja Crnog mora stranim ratnim brodovima), ni Tursku (zbog velikog ograničenja njezine suverenosti).

544. Koji drugi ugovor je donesen i koji su razlozi za donošenje novog ugovora?

Na zahtjev Turske (koja je bila nezadovoljna prethodnim ugovorom zbog velikog ograničenja njezine suverenosti) je došlo do novog uređenja na konferenciji u Montreuxu 1936., na kojoj su uz Tursku sudjelovale Bugarska, Francuska, Grčka, Japan, Jugoslavija, Rumunjska, Sovjetski Savez i VB, dok je Italija pristupila sklopljenom ugovoru uz rezerve 1938. Ugovor više ograničava prolazak stranih ratnih brodova kroz tjesnace i daje Turskoj veća prava nego dotadašnje uređenje. Prava Komisije za tjesnace prenesena na tursku vladu. Prolazak trgovačkih brodova potpuno je slobodan u doba mira kao i u doba rata dok je Turska neutralna. Ako je Turska u ratu, brodovi pod zastavom s njom zaraćenih država nemaju pravo na prolazak, a ostali brodovi smiju prolaziti samo danju, i to putem koji će naznačiti turske vlasti.

545. Kako su po njemu uređeni Bospor i Dardanelli?

Ugovor više ograničava prolazak stranih ratnih brodova kroz tjesnace i daje Turskoj veća prava nego dotadašnje uređenje. Prolazak trgovačkih brodova potpuno je slobodan u doba mira kao i u doba rata dok je Turska neutralna. Ako je Turska u ratu, brodovi pod zastavom s njom zaraćenih država nemaju pravo na prolazak, a ostali brodovi smiju prolaziti samo danju, i to putem koji će naznačiti turske vlasti.

Isto vrijedi i kad se Turska smatra ugroženom od rata, ali to mora objaviti drugim državama, a one su mogle to pitanje iznijeti pred Vijeće Lige naroda. Ako bi ono zaključilo da turske mjere nisu opravdane, ona ih je morala opozvati i za ratne i za trgovačke brodove. Preljetanje vojnih zrakoplova nije dopušteno, a preljetanje trgovačkih je dopušteno samo uz prethodnu obavijest i smjerovima koje odredi turska vlada.

Prolazak ratnih brodova uvijek treba diplomatskim putem najaviti turskoj vladi, 8-14 dana unaprijed. Prolazak lakih, malih i pomoćnih ratnih brodova je dopušten bez ograničenja. Ostali ratni brodovi mogu prolaziti samo uz ograničenje da na putu kroz tjesnace ne bude odjednom više od 9 brodova stranih mornarica, koji ukupno ne smiju premašiti 15 000 tona, ali oni moraju prolaziti jedan po jedan uz pratnju najviše dviju torpiljarki. Za podmornice, osim za podmornice obalnih država Crnog mora u određenim slučajevima, prolazak je zabranjen. Turska mora paziti da se u Crnom moru ne nakupe preveliki efektivni mornarice neobalnih država. Trajanje boravka brodova neobalnih država u Crnom moru ograničeno je na najviše 21 dan.

U II. svjetskom ratu Turska je po pritiskom Njemačke, koja je nakon osvajanja Grčke i Krete kontrolirala Egejsko more, propustila kroz tjesnace različite njemačke i talijanske brodove koji su sudjelovali u pomorskim operacijama u Crnom moru. Pri tome se turska vlada pozivala na tehnički prilog *Konvencije iz Montreuxa*, koji ne spominje nove tipove brodova koji su tu bili u pitanju. Ali nakon savezničkih energičnih prosvjeda, nova turska vlada je ograničila 1944. prolazak kroz tjesnace samo na trgovačke brodove.

Nakon rata se pomišljalo na izmjenu odredbi *Konvencije* sklopljene u Montreuxu, ali je ona do danas ostala na snazi.

546. Kako je uređen režim tjesnaca obalnih država? Mogu li obalne države ugovoriti posebna pravila za tjesnace na kojima su njihove obale?

Obalne države na pojedinom tjesnacu i danas, nakon uspostavljanja režima tjesnaca po *Konvenciji o pravu mora*, mogu ugovorom utvrditi posebna pravila za tjesnace na kojima su njihove obale. Međutim, odredbe takvog ugovora ne smiju za bilo koju državu biti nepovoljnije od režima koji bi se na tjesnac primjenjivao po *Konvenciji*. Egipat i Izrael su *Ugovorom o miru* (1979.) za Tiranski tjesnac ugovorili za brodove i zrakoplove svih država slobodu plovidbe i preljetanja, koja ne smije biti ometana ili suspendirana. Kako je sloboda plovidbe i preljetanja liberalniji režim od onih predviđenih u *Konvenciji*, obalne države, jamčeći takav povoljniji režim, nisu povrijedile *Konvenciju o pravu mora*.

547. Kako je uređen režim prolaska stranih brodova tjesnacima?

Postoji režim tranzitnog prolaska te neškodljivog prolaska. Dana su i pravila o dvjema posebnim situacijama, i to za a) šire tjesnace te b) one čiji je pravni režim prolaska uređen međunarodnim konvencijama koje su odavno na snazi posebno za te tjesnace.

548. Što je s Gibraltarskim i Magellanovim vratima?

Osiguranje slobode plovidbe kroz tjesnace je bila svrha međunarodnih sporazuma neposredno zainteresiranih država o Gibraltarskim i Magellanovim vratima, ali ti međunarodni sporazumi ne sadržavaju pravni režim uređen posebno za te tjesnace, što bi isključivalo primjenu općih pravila *Konvencije o pravu mora* o tjesnacima. Oba ta tjesnaca su plovni put između otvorenih mora, te su otvoreni međunarodnoj plovidbi po pravilima općeg MP, što znači da danas kroz njih brodovi svih zastava mogu ploviti u režimu tranzitnog prolaska.

549. Objasnite režim plovidbe u tjesnacima u kojima postoji alternativni put otvorenim morem i navedite primjer u Sredozemlju?

To je jedna od dvije posebne situacije za koje su u *Konvenciji* dana pravila. Radi se o širim tjesnacima – tjesnacima u kojima postoji put otvorenim morem ili put kroz IGP, koji je jednako pogodan s obzirom na navigacijske i

hidrografske osobine kao i putovi koji bi vodili kroz teritorijalno more obalne države (alternativni put). U takvim putovima kroz otvoreno more ili kroz gospodarski pojas – iako je riječ o tjesnacima – primjenjuju se opće odredbe o slobodi plovidbe i preljetanja koje i inače vrijede za te pojase mora.

To pravilo važno je za RH, jer se u Jadransko more ulazi samo kroz tjesnac Otrantska vrata, gdje između teritorijalnih mora Albanije i Italije preostaje dosta uzak pojas zasad otvorenog mora. Izričita garancija plovidbe u *Konvenciji* upozorava obalne države na Otrantu da sva njihova prava iz režima epikontinentalnog pojasa, pa i vanjskog i gospodarskog pojasa ako ih uvedu, ne smiju ograničavati pomorsku i zračnu plovidbu kroz Otrantska vrata prema hrvatskim obalama Jadrana.

ZONA MEĐUNARODNOG PODMORJA

550. Što općenito znate o Zoni?

Napredak znanosti i tehnike je otvorio ljudskoj djelatnosti prostore morskog dna dubokog mora i njegova podzemlja. Kad je omogućeno iskorištavanje prirodnih bogatstava morskog dna i podzemlja na manjim dubinama, nastao je pojam epikontinentalnog pojasa, pa je obalnim državama priznato pravo na iskorištavanje bogatstava tog prostora. Poslije se spoznalo da mogućnosti korištenja sežu mnogo dalje nego u vrijeme izrade Ženevskih konvencija 1958. Počelo se raspravljati o pravnom položaju morskog dna i podzemlja dubokog mora, pa je predloženo da dobra tog prostora budu opće dobro čovječanstva (zajednička baština čovječanstva), podvrgnuto posebnim pravilima i posebnom režimu. Takvo rješenje je prihvaćeno 1970. u *Deklaraciji o načelima kojima se uređuje morsko dno i podzemlje izvan granica nacionalne jurisdikcije*. Taj dio podmorja (Zona) i prirodna bogatstva tog prostora *Deklaracijom* se proglašavaju općim dobrom čovječanstva, glede kojeg su već u samoj *Deklaraciji* ustanovljena neka temeljna pravna načela.

551. Kako je uređena Zona?

Deklaracijom o načelima kojima se uređuje morsko dno i podzemlje izvan granica nacionalne jurisdikcije (1970.) su proglašena temeljna pravna načela Zone.

- 1) Zonu ne mogu prisvojiti ni države, ni fizičke ili pravne osobe; države ne mogu uspostaviti suverenost ili suverena prava nad bilo kojim dijelom Zone.
- 2) Istraživanje i iskorištavanje Zone i njezinih bogatstava obavljat će se u interesu čitavog čovječanstva, bez obzira na zemljopisni položaj država, vodeći napose brigu o interesima i potrebama zemalja u razvoju.
- 3) Zona smije biti iskorištavana isključivo u miroljubive svrhe.
- 4) Države moraju surađivati radi zaštite i očuvanja morskog okoliša u Zoni.

Deklaracijom se države pozivaju da istraživanje i iskorištavanje Zone urede međunarodnim režimom, koji će se uspostaviti općeprihvaćenim međunarodnim ugovorom općeg karaktera. Ponajviše radi zaključivanja takvog ugovora o međunarodnom režimu za Zonu je sazvana Treća konferencija UN o pravu mora.

552. Što znate o paralelnom sustavu istraživanju i iskorištavanju zone?

Kako su postojala različita stajališta u vezi *Deklaracije* o režimu za Zonu i o međunarodnoj organizaciji koja bi ga trebala provoditi, na Trećoj konferenciji UN o pravu mora je dugotrajnim pregovorima uspjelo doći do kompromisnog, tzv. paralelnog sustava istraživanja i iskorištavanja Zone, koji je detaljno razrađen i unesen u *Konvenciju o pravu mora*. Postignut je i sporazum o osnivanju međunarodne organizacije – Međunarodne vlasti za morsko dno. Ona će organizirati, obavljati i nadzirati djelatnosti u Zoni u ime cijelog čovječanstva, a te djelatnosti će obavljati kako ona sama preko svog organa (Poduzeća), tako i ona zajedno s državama, državnim poduzećima, ili fizičkim ili pravnim osobama koje pripadaju tim državama.

Pojednostavljeno, sustav istraživanja i iskorištavanja rudnog bogatstva Zone bi trebao funkcionirati ovako – države, državna poduzeća, fizičke ili pravne osobe mogu podnijeti zahtjev za određenom površinom Zone koju su već istražili, a koja je dovoljno velika i komercijalno vrijedna da omogućuje dva rudarska radilišta. Vlast odobrava podnositelju zahtjeva iskorištavanje polovine te istražene površine i o tome s njim zaključuje ugovor. Drugu polovinu Vlas zadržava da bi je poslije iskorištavalo njezino Poduzeće ili ona zajedno sa zemljama u razvoju.

Osnovne obveze ugovaratelja za dobiveno pravo iskorištavanja odobrenog dijela Zone jesu financijska davanja Vlasti i dužnost prijenosa Poduzeću Vlasti tehnologije upotrebljavane za iskorištavanje podmorskih minerala. Dakle, iskorištavanjem od razvijenih zemalja i njihovih kompanija u jednom dijelu Zone se omogućuje da je u drugom dijelu iskorištavaju Poduzeće i zemlje u razvoju.

553. Navedite pravna načela ustanovljena u *Deklaraciji o načelima kojima se uređuje morsko dno i podzemlje izvan granica nacionalne jurisdikcije*.

Deklaracijom o načelima kojima se uređuje morsko dno i podzemlje izvan granica nacionalne jurisdikcije (1970.) su proglašena temeljna pravna načela Zone.

- 1) Zonu ne mogu prisvojiti ni države, ni fizičke ili pravne osobe; države ne mogu uspostaviti suverenost ili suverena prava nad bilo kojim dijelom Zone.
- 2) Istraživanje i iskorištavanje Zone i njezinih bogatstava obavljat će se u interesu čitavog čovječanstva, bez obzira na zemljopisni položaj država, vodeći napose brigu o interesima i potrebama zemalja u razvoju.
- 3) Zona smije biti iskorištavana isključivo u miroljubive svrhe.
- 4) Države moraju surađivati radi zaštite i očuvanja morskog okoliša u Zoni.

554. Što je Međunarodna vlast za morsko dno?

Na Trećoj konferenciji UN o pravu mora, postignut je i sporazum o osnivanju međunarodne organizacije – Međunarodne vlasti za morsko dno. Ona će organizirati, obavljati i nadzirati djelatnosti u Zoni u ime cijelog čovječanstva, a te djelatnosti će obavljati kako ona sama preko svog organa (Poduzeća), tako i ona zajedno s državama, državnim poduzećima, ili fizičkim ili pravnim osobama koje pripadaju tim državama.

Kao što se i zahtjeva u *Deklaraciji, Konvencijom* se predviđa da se djelatnosti u zoni provode radi dobrobiti cijelog čovječanstva, neovisno o zemljopisnom položaju država, bilo da su obalne ili neobalne, a da se pri tome posebno uzimaju u obzir interesi i potrebe zemalja u razvoju i naroda koji još nisu stekli punu neovisnost ili samoupravu. Briga o pravičnoj raspodjeli, na temelju načela nediskriminacije, financijskih i drugih blagodati dobivenih djelatnostima u zoni, povjerena je upravo Vlasti (Međunarodnoj vlasti za morsko dno), tj. njezinim glavnim organima – Skupštini i Vijeću.

555. Koji su njeni organi?

Skupština i vijeće su glavni organi Međunarodne vlasti za morsko dno. Uz Skupštinu i Vijeće, glavni organ Vlasti je i Tajništvo. Skupština se sastoji od svih članova Vlasti, tj. od predstavnika svih država stranaka *Konvencije o pravu mora*. Uz brojne pojedinačno navedene zadatke Skupštine, za nju se u *Konvenciji* kaže da je ovlaštena utvrđivati u bilo kojem pitanju ili predmetu u nadležnosti Vlasti opću politiku u skladu s odgovarajućim odredbama *Konvencije*.

Vijeće – izvršni organ Vlasti – se sastoji od 36 članova (država), od kojih je 18 izabrano tako da se postigne pravična geografska raspodjela mjesta, a 18 članova zastupa pojedine interesne grupe država glede istraživanja i iskorištavanja Zone (npr. najveći proizvođači ruda iz Zone, najveći investitori u djelatnosti u Zoni itd.).

Poduzeće ima zadatak da izravno ostvaruje djelatnosti istraživanja i iskorištavanja rudnog bogatstva Zone.

Konvencija predviđa i osnivanje pomoćnih organa Vijeća: Ekonomsko-planske komisije i Pravno-tehničke komisije.

556. Što je s tzv. pionirskim investitorima?

Kako bi zemlje u razvoju privoljele razvijene države da prihvate *Konvenciju*, zemlje u razvoju pristale su da se državama i kompanijama koje su već uložile određena financijska sredstva u istraživanje bogatstava Zone zajamči pravo nastavka istraživanja i pravo na iskorištavanje istraženih prostora kad *Konvencija* stupi na snagu.

Osiguranje već izvršenih ulaganja u istraživanje rudnih bogatstava podmorja obećano je pomoću registriranja prava tzv. pionirskih investitora. Naime, na zahtjev razvijenih zemalja je na Konferenciji prihvaćena posebna *Rezolucija o pripremnim investicijama u pionirske djelatnosti koje se odnose na polimetalne nodule (II. rezolucija)*. Po njoj, pionirskim investitorima smatraju se države ili kompanije koje su u istraživanje podmorja uložile barem 30 mil.dolara, a od uloženi sredstava ne manje od 10% je trebalo biti uloženo u istraživanje područja za koje se tražilo da se prizna status pionirskog investitora. Međutim, da bi mogla biti registrirana kao pionirski investitor, država je morala biti potpisnica *Konvencije o pravu mora*, a to je morala biti i država koja je jamčila za kompaniju koja se željela registrirati kao pionirski investitor.

Sve pionirske investitore koji podnesu dokaze da udovoljavaju uvjetima II. rezolucije trebala je registrirati Pripremna komisija za Međunarodnu vlast za morsko dno i Međunarodni sud za pravo mora. Svaki zahtjev za registriranje se trebao odnositi na područje podmorja koje bi bilo dovoljno za dva rudarska radilišta, od kojih bi jedno bilo odobreno pionirskom investitoru, a drugo pridržano za djelatnosti same Međunarodne vlasti za morsko dno.

Kada su podneseni prvi zahtjevi za registriranje pionirskih investitora, Pripremnoj komisiji je bilo teško postupiti u skladu s II. rezolucijom, jer su se područja na podmorju Tihog oceana na koja su pretendirali Francuska, Japan i Sovjetski Savez djelomično preklapala. Nakon dugih pregovora i djelomičnog odustajanja od pravila II. rezolucije, registrirano je 7 pionirskih investitora – Indija, Francuska, Japan, Sovjetski Savez, Kina i jedan istočoeuropski konzorcij (Interoceanmetal), Republika Koreja. Istodobno s registriranjem pionirskih investitora, određeni su i dijelovi područja glede kojih je zatražena registracija, a koji se na temelju II. rezolucije i općih načela paralelnog sustava rezerviraju za djelatnosti same Vlasti.

Pionirski investitor registracijom stječe pravo na istraživačku djelatnost na dodijeljenom mu području, a kad *Konvencija o pravu mora* stupi na snagu – ako pripada državi koja je stranka *Konvencije* – pionirski investitor može podnijeti Vlasti na odobrenje plan rada za istraživanje i iskorištavanje svojeg područja. Kako će se u okviru Vlasti određivati ukupna količina dopustive proizvodnje minerala s podmorja, vrlo je važno to što pionirski

investitori imaju prednost u dobivanju dopuštenja za proizvodnju pred svim drugim kandidatima, osim samog Poduzeća Vlasti. Također, određen je i postupak kojim će se onemogućiti da ukupna proizvodnja minerala ne prijeđe maksimum koji određuje Vlast.

557. Koji je razlog donošenja *Sporazuma o primjeni 11. dijela konvencije UN o pravu mora*?

Razvijenim zemljama opisana dopuna sustava ugovorenog na Konferenciji sa zaštitom pripremnih investicija nije bila dovoljna. Zapravo, one više nisu bile zainteresirane za početak primjene bilo kakvog sustava istraživanja i iskorištavanja bogatstva Zone kao sredinom 60ih, kad je UN počeo izrađivati posebni pravni režim Zone. Naime, tad se činilo da će međunarodno tržište uskoro trebati rude koje se u manganskim nodulima (grumenima) nalaze na morskom dnu (mangan, željezo, nikal, bakar, kobalt), a da je iskorištavanje na morskom dnu jeftinije nego na kopnu. Međutim, pokazalo se da kopneni izvori tih minerala nisu ugroženi ni od iscrpljivanja, ni od političkih nesigurnosti, a proračuni o niskoj cijeni iskorištavanja s podmorja su bili netočni.

Zemlje u razvoju dugo su nastojale da se prikupi što više ratifikacija kako bi *Konvencija o pravu mora* stupila na snagu, što bi razvijene države primoralo da joj se i one pridruže. Odredbe *Konvencije*, naime, uspostavljaju međunarodni režim Zone kojemu se ne smiju suprotstavljati djelatnosti nijedne države, pa ni država koje nisu stranke *Konvencije*. *Konvencijom* se samo provode načela iz *Deklaracije* 1970. koja su već postala opće običajno MP, pa je protupravno svako istraživanje ili iskorištavanje podmorja koje bi bilo protivno *Deklaraciji* ili *Konvenciji o pravu mora*.

Međutim, potkraj 80ih su zemlje u razvoju počele prihvaćati stajalište razvijenih država, da formalno stupanje na snagu sustava istraživanja i iskorištavanja rudnih bogatstava Zone koje ne bi obuhvaćalo razvijene zemlje nikome ne koristi. Bez sudjelovanja razvijenih zemalja, taj sustav ne bi mogao funkcionirati. Zato su se i one pridružile konzultacijama koje su se 1990.-1994. održavale pod okriljem glavnog tajnika UN, a svrha im je bila da se pronađe način za opće, univerzalno sudjelovanje država u pravnom poretku na moru, što ga uspostavlja *Konvencija o pravu mora*. Prevladalo je uvjerenje da se taj cilj može postići samo ako se pronađe put kojim će se pravila *Konvencije* o Zoni primjenjivati sukladno sadašnjim prilikama, u kojima nema interesa država i kompanija da započnu s komercijalnim iskorištavanjem Zone.

Nakon rasprave o mnogim prijedlozima, prevladalo je mišljenje da se prilagođavanje pravila *Konvencije* o Zoni provede putem sporazuma. *Sporazum o primjeni XI. dijela Konvencije UN o pravu mora od 10. prosinca 1982.* prihvaćen je 1994.

Sporazum je zamišljen kao međunarodni ugovor koji će biti tumačen i primjenjivan zajedno s XI. dijelom *Konvencije*, tj. s pravilima o Zoni, kao jedan jedinstveni dokument. Zato će svaka buduća ratifikacija ili pristup *Konvenciji* obuhvaćati i ratifikaciju/prihvat novog *Sporazuma*. Isto tako, neće se moći postati samo strankom *Sporazuma* – prije toga ili istodobno se mora postati strankom *Konvencije*.

Usvajanjem *Sporazuma* je omogućeno da *Konvencija UN o pravu mora* stupi na snagu 1994., izmijenjena odredbama *Sporazuma*, 12 godina nakon njezina potpisivanja 1982.

558. Koje su odredbe tog *Sporazuma o primjeni 11. dijela Konvencije UN o pravu mora*?

Dakle, *Konvencija* je izmijenjena odredbama *Sporazuma*, koje smanjuju zahtjeve izvornog dijela XI. *Konvencije* prema razvijenim državama, tj. uvjete za njihovo istraživanje i iskorištavanje Zone. Uz to, odredbe *Sporazuma* modificiraju pravila iz *Konvencije* u skladu sa sadašnjim nepostojanjem interesa za istraživanjem minerala s dubokog podmorja.

Među ostalim, ublažavanje obveza razvijenih država se očituje u smanjenju obveznih financijskih davanja ugovaratelja za pravo istraživanja i iskorištavanja u Zoni, u ukidanju obveznog prijenosa Poduzeću Vlasti tehnologije upotrebljavane za iskorištavanje dubokomorskih ruda, te vremenskom ograničenju na 15 godina prava Vlasti na iskorištavanje polovine rudarskog nalazišta istraženog od ugovaratelja, nakon čega to pravo oper prelazi na ugovaratelja, uz uvjet da uključi Poduzeće kao partnera u zajedničkom pothvatu. *Sporazum* nastoji smanjiti troškove država stranaka *Konvencije* za djelovanje Međunarodne vlasti za morsko dno, jer ona zasad ne ispunjava sve zadaće dodijeljene po *Konvenciji*.

29. MEĐUNARODNI PROKOPI (KANALI)

559. Što je to kanal?

Kanal (prokop) označava umjetno izgrađen vodotok ili prirodni vodotok, koji je promijenjen građevinskim zahvatom. Može biti i kanal između dva mora.

Morski plovni kanali mogu biti spojni, koji povezuju dva mora i tako skraćuju pomorski put; penetracijski, koji brodovima omogućuju prilaz do luka u unutrašnjosti, te prilazni kanali, koji brodovima omogućuju pristup u luke okružene plićinama.

Načelno su države slobodne da na svojem području grade umjetne vodene putove, pa prema tome i takve koji spajaju dva mora i na taj način skraćuju put između njih, a time i put između udaljenijih dijelova svijeta. Takve su prokope izgradile Grčka (Korintski) i Njemačka (Kielski) i oni su potpadali pod isključivu vlast države kroz čije su područje prolazili. To stanje i danas vrijedi za Korintski prokop, a status Kielskog prokopa je dvojbena.

Velika međunarodna važnost nekih umjetnih kanala i činjenica da je sloboda prolaska za neke od njih osigurana međunarodnim ugovorima, dovele su do mišljenja da je ta sloboda izraz općeg međunarodnog pravila koje bi države obvezivalo da poštuju tu slobodu i bez obzira na preuzete ugovorne obveze. Tako je i Stalni sud međunarodne pravde izrekao da je umjetni vodeni put koji spaja dva slobodna mora, i koji je stalno određen za upotrebu čitavog svijeta, izjednačen s prirodnim tjesnacima u tom smislu da čak za prolazak ratnog broda zaraćene države ne vrijeđa neutralnost suverene države pod čijom sudbenošću se nalaze odnosne vode. Takvo mišljenje je neprihvatljivo. Nema općeg pravila MP koje bi nametalo takvu dužnost. Baš kao i pri internacionalizaciji rijeka, sloboda prolaska nekim prokopom se temelji na ugovornim obvezama.

560. Koja je osnovna razlika tjesnaca i prokopa?

Kanal (prokop) označava umjetno izgrađen vodotok ili prirodni vodotok, koji je promijenjen građevinskim zahvatom. Može biti i kanal između dva mora.

Tjesnac, morski prolaz, a ponekad i vrata su mjesta u morima na kojima se dvije veće kopnene mase približavaju i tvore negdje širok a negdje vrlo uzak morski prolaz. Tjesnaci imaju (prije svega su imali u prošlosti) veliko strateško značenje za pomorski promet. Suprotno značenje ovom ima prevlaka.

561. Navedite koje prokope imamo?

Imamo Sueski kanal, Panamski kanal, Kielski te Korintski.

562. Je li moguće odrediti posebni pravni položaj nekog kanala?

Moguće je, međunarodnim ugovorom. Obično se to zbiva kad je prokop vrlo važan kao prometni put i kad je za njegovo postojanje zainteresiran veći broj država ili barem neke utjecajne države. Takve prilike dovele su do izgradnje i do pravnog uređenja dvaju vrlo važnih umjetnih putova – Sueskog i Panamskog prokopa. U oba primjera su bile odlučne još neke okolnosti. Naime, prokop se gradio kroz područje zemlje koja je bila nerazvijena i nije raspolagala ni stručnim znanjem ni kapitalom za njegovu izgradnju, za njegovo ostvarenje se zainteresirala razvijena i politički jaka država koja je znala upotrijebiti svoj utjecaj da se njezinu kapitalu omogući namjeravani posao, a njoj samoj širenje političkog utjecaja i postizanje posebnih političkih ciljeva spojenih s postojanjem prokopa.

563. Što znaš o Kielskom prokopu?

Od dana kad je prokopan i pušten u promet (1895.) do sklapanja *Ugovora o miru* s Njemačkom (1919.), nakon I. svjetskog rata, Kielski kanal je bio unutrašnji plovidbeni put. Po *Mirovnom ugovoru u Versaillesu*, Njemačka je bila obvezana držati taj prokop i njegove prilaze otvorenima za trgovačke i ratne brodove država koje su s njom u miru. Ubirati je smjela samo pristojbe za održavanje plovnosti u prokopu i njegovo popravljivanje. Kad je njemačka vlada zaustavila brod *Wimbledon*, koji je prevotio streljivo za Poljsku (koja je tad bila u ratu sa sovjetskom Rusijom), došlo je do parnice pred Stalnim sudom međunarodne pravde. Sud je presudio da je Njemačka obvezana propuštati brodove, čak i onda kad voze ratni materijal zaraćenim državama.

Njemačka je svoje obveze 1936. jednostrano otkazala. S poljske strane se smatra da obveza iz Versaillesa još vrijedi i da ona odgovara općim načelima za umjetne vodene putove koji spajaju otvorena mora i imaju svjetsku važnost. Međutim, ima i drugih gledišta da jednostrano otkazivanje odredbi *Mirovnog ugovora* nije moglo imati valjanih pravnih učinaka.

Plovidba stranih brodova Kielskim prokopom, regulirana unutrašnjim propisima Njemačke, odvija se nesmetano.

564. Navedite državu na čijem je području izgrađen Kielski prokop!

U Njemačkoj. On povezuje Sjeverno s Baltičkim morem i tako skraćuje put za 519 km jer nema potrebe zaobilaznja Danske.

565. Kad je internacionaliziran i kojim ugovorom?

Kielski kanal je internacionaliziran *Mirovnim ugovorom u Versaillesu*, 28. lipnja 1919. Po njemu, Njemačka je bila obvezana držati taj prokop i njegove prilaze otvorenima za trgovačke i ratne brodove država koje su s njom u miru. Ubirati je smjela samo pristojbe za održavanje plovnosti u prokopu i njegovo popravljivanje. Kad je njemačka vlada zaustavila brod *Wimbledon*, koji je prevotio streljivo za Poljsku (koja je tad bila u ratu sa sovjetskom Rusijom), došlo je do parnice pred Stalnim sudom međunarodne pravde. Sud je presudio da je Njemačka obvezana propuštati brodove, čak i onda kad voze ratni materijal zaraćenim državama.

566. Da li je Kielski prokop danas internacionaliziran?

Da, nakon II. svjetskog rata je ponovo otvoren za sve brodove. Plovidba stranih brodova se odvija nesmetano i regulirana je unutrašnjim njemačkim propisima.

567. Što znaš o Sueskom prokopu?

Međunarodni položaj Sueskog kanala se mijenjao prema odnosima onih činitelja koji su u pojedinim razdobljima bili odlučni za rješavanje tog pitanja. Prokop je sagrađen kroz područje Egipta, koji je tada bio formalno turska pokrajina, ali je zapravo imao veliku samostalnost. Poslije je Egipat dospio pod okupaciju i utjecaj VB ostajući ipak formalno pod vrhovništvom turskog sultana, ali dobivajući sve više značajke države, iako ograničene stvarnim protektoratom velevlasti koja je bila posebno zainteresirana za to da osigura i stavi pod svoj utjecaj taj važni plovidbeni put. Napokon, otkad je Egipat postigao formalnu samostalnost, njegovi interesi su sve češće dolazili u sukob s interesima stranog kapitala i za plovidbu prokopom posebno zainteresiranih država. Zaplet s nacionalizacijom i borba u Palestini su dodali pitanju Sueskog kanala nove probleme.

Neodređeni međunarodni položaj Egipta se sredinom 20. st. očitovao u načinu kako je došlo do izgradnje prokopa, a posebno i u aktima na temelju kojih je strano poduzeće, Društvo Sueskog prokopa, dobilo koncesiju za gradnju kanala. Koncesija je podijeljena egipatskim fermanima, ali je bila potrebna i sultanova potvrda koja je dobivena 1866. zauzimanjem francuske vlade, a uz protivljenje britanske. Koncesija je dana na 99 godina od dana otvaranja prokopa, a nakon toga bi prokop, zajedno s uređajima, pripao egipatskoj vladi uz plaćanje naknade.

Poduzeće je moralo prokop držati otvorenim za brodove svih zastava bez razlike u postupku i plaćanju taksi koje nisu smjele premašiti određeni najviši iznos.

568. Navedite državu na čijem je području izgrađen Sueski prokop.

Prokop je sagrađen kroz područje Egipta, koji je u doba počinjanja i završenja njegove izgradnje bio formalno turska pokrajina, ali je zapravo uživao veliku samostalnost. Poslije je Egipat dospio pod okupaciju i utjecaj VB ostajući ipak formalno pod vrhovništvom turskog sultana, ali dobivajući sve više značajke države, iako ograničene stvarnim protektoratom velevlasti koja je bila posebno zainteresirana za to da osigura i stavi pod svoj utjecaj taj važni plovidbeni put. Napokon, otkad je Egipat postigao formalnu samostalnost, njegovi interesi su sve češće dolazili u sukob s interesima stranog kapitala i za plovidbu prokopom posebno zainteresiranih država.

569. Čime je uređen?

Konačno ugovorno rješenje je postignuto *Konvencijom o slobodnoj upotrebi Sueskog kanala*, sklopljenoj u Carigradu 1888. Prokop je internacionaliziran i neutraliziran. On je otvoren plovidbi u doba mira i u doba rata za trgovačke i ratne brodove svih zastava. Sueski prokop, kao i prilazne luke i more u krugu od 3 milje oko tih luka, ostaju otvoreni čak i za ratne brodove zaraćenih država, makar se i sama Turska (tadašnji sizeren) nalazila među njima. Države stranke *Konvencije* obavezuju se da neće izvršiti nikakav čin neprijateljstva ili drugi čin koji bi priječio slobodnu plovidbu prokopom. Ratni brodovi zaraćenih država ne smiju se u prokopu zadržavati dulje nego je potrebno za prolazak, a u objema krajnim lukama (Port Said i Suez) najviše 24h. Između prolaska ratnih brodova dviju zaraćenih strana mora proći najmanje 24h.

U vodama prokopa ne smije se držati nikakav ratni brod. Izuzetak su prilazne luke Port Said i Suez, gdje se mogu stacionirati ratni brodovi, ali ne više od 2 za svaku državu. To pravo nemaju zaraćene države. U vrijeme rata ne smiju se u prokopu i u njegovim prilaznim lukama iskrcati čete, ni streljivo, ni ratni materijal. No, ako se u prokopu dogodi neka smetnja, u prilaznim lukama se mogu ukrcati ili iskrcati čete s odgovarajućim ratnim materijalom, ali one moraju biti podijeljene u skupine od najviše 1000 osoba.

570. Kako je bio uređen do Carigradske konvencije?

Bio je uređen koncesijom, koju je za gradnju kanala dobilo strano poduzeće Društvo Sueskog kanala. Koncesija je podijeljena egipatskim fermanima, ali je bila potrebna i sultanova potvrda koja je dobivena 1866. zauzimanjem francuske vlade, a uz protivljenje britanske. Koncesija je dana na 99 godina od dana otvaranja prokopa, a nakon toga bi prokop, zajedno s uređajima, pripao egipatskoj vladi uz plaćanje naknade.

Poduzeće je moralo prokop držati otvorenim za brodove svih zastava bez razlike u postupku i plaćanju taksi koje nisu smjele premašiti određeni najviši iznos.

571. Kako je uređen nakon Carigradske konvencije?

Konvencijom o slobodnoj upotrebi Sueskog kanala, sklopljenoj u Carigradu 1888., prokop je internacionaliziran i neutraliziran. On je otvoren plovidbi u doba mira i u doba rata za trgovačke i ratne brodove svih zastava. Sueski prokop, kao i prilazne luke i more u krugu od 3 milje oko tih luka, ostaju otvoreni čak i za ratne brodove zaraćenih država, makar se i sama Turska (tadašnji sizeren) nalazila među njima. Države stranke *Konvencije* obavezuju se da neće izvršiti nikakav čin neprijateljstva ili drugi čin koji bi priječio slobodnu plovidbu prokopom. Ratni brodovi zaraćenih država ne smiju se u prokopu zadržavati dulje nego je potrebno za prolazak, a u objema krajnim lukama (Port Said i Suez) najviše 24h. Između prolaska ratnih brodova dviju zaraćenih strana mora proći najmanje 24h.

U vodama prokopa ne smije se držati nikakav ratni brod. Izuzetak su prilazne luke Port Said i Suez, gdje se mogu stacionirati ratni brodovi, ali ne više od 2 za svaku državu. To pravo nemaju zaraćene države. U vrijeme rata ne smiju se u prokopu i u njegovim prilaznim lukama iskrcati čete, ni streljivo, ni ratni materijal. No, ako se u prokopu dogodi neka smetnja, u prilaznim lukama se mogu ukrcati ili iskrcati čete s odgovarajućim ratnim materijalom, ali one moraju biti podijeljene u skupine od najviše 1000 osoba.

U smislu odredbi *Carigradske konvencije*, prokop je doista bio otvoren za vrijeme tursko-talijanskog rata (1911). No, to nije ni čudno jer je Egipat tad bio pod utjecajem VB pa je ostao po strani od rata, a VB je bila zainteresirana da prokop ostane otvoren. Ratne mornarice zaraćenih država prošle su kroz prokop, to španjolska i ruska. Za vrijeme talijansko-etioopskog rata prokop je ostao otvoren, premda je VB bila na čelu država koje su provodile sankcije prema Italiji. Raspravljalo se i o tome bi li Liga naroda mogla odrediti zatvaranje prokopa unatoč postojećem ugovoru iz 1888. Uz pravne razloge za nezatvaranje, odlučivali su i politički obziri i interesi nekih država, a i interes kapitala (Društva Sueskog kanala). Prema današnjem MP, nema sumnje da je pravno moguće odrediti zatvaranje prokopa kao mjeru prema *Povelji UN*.

572. Kako je došlo do predaje prokopa u ruke Egipta?

Politička i vojna prisutnost VB u Egiptu i pojasu Sueskog kanala bila je predmet sve jačeg otpora, pa su se egipatske vlasti trudile izmijeniti to stanje, a još žestće je postavljala takve zahtjeve politička opozicija. Povlačenje VB iz tog prostora započelo je proglasom o prestanku protektorata (1922.), a završeno je ispunjenjem ugovora od 1954. o povlačenju britanskih snaga iz Egipta. Britanske čete su napustile prostor prokopa prije ugovorom utvrđenog roka od 20 mjeseci, u ljeto 1956. Naime, Prema ugovoru iz 1954. se VB obvezala povući svoje čete, ali je dobila još tijekom 7 godina slati u prostor prokopa svoje oružane snage kad god bi neka strana država napala bilo koju članicu obrambenog ugovora Arapske lige ili Tursku. Za vrijeme mira, britanska vlada je mogla držati u bazi Sueskog kanala civilno tehničko osoblje radi održavanja baze. Kad je 1956. VB napala Egipat, egipatska vlada je proglasila da je taj ugovor prestao vrijediti na dan napada (31.10.1956.).

573. Što je priznato ugovorom iz 1954.?

U ugovoru iz 1954. obje su stranke priznale da prokop, iako je sastavni dio Egipta, ima međunarodnu gospodarsku, trgovinsku i stratešku važnost. One su izrazile odlučnost da održe na snazi *Carigradsku konvenciju*, koja jamči slobodu plovidbe prokopom.

Sve do tog vremena samim uređajima prokopa i plovidbom je upravljalo Društvo Sueskog prokopa i ubiralo takse od brodova u prolasku. Pod pritiskom egipatske vlade i javnog mišljenja, u upravu Društva je ušlo nekoliko Egipćana, a i na neka mjesta u službi Društva. No, taj udio u upravi bio je neznatan, a na vođenje posla nije mogao uopće utjecati.

574. Što je s nacionalizacijom Društva Sueskog prokopa?

Egipatska vlada je 1956. proglasila nacionalizaciju Društva Sueskog kanala i preuzela je u svoje ruka čitavu upravu prokopa i pilotažu u njemu. U sporu koji su Francuska, SAD i VB iznijele pred Vijeće sigurnosti UN, donijelo je Vijeće zaključak kojim se za budućnost uređuju načela o režimu tog prokopa, a stranke se upućuju da u izravnim pregovorima izrade sporazum na temelju tih načela. Ta načela su – sloboda plovidbe kroz prokop bez ikakve izravne ili neizravne diskriminacije; poštovanje egipatske suverenosti; odvajanje uprave prokopa od politike bilo koje zemlje; utvrđivanje taksi za plovidbu kroz prokop sporazumom Egipta i korisnika prokopa; odvajanje jednog dijela prihoda za održavanje i daljnje poboljšanje prokopa.

575. Kako je danas uređen?

U duhu načela koja je postavilo Vijeće sigurnosti, Egipat je 1957. dao izjavu koju je registrirao kod UN. U njoj Egipat izjavljuje da ostaje pri svojoj odluci da se pridržava odredbi i duha *Carigradske konvencije*, kao i prava i dužnosti koje iz nje proizlaze. Egipat će osigurati neprekinutu mogućnost slobodnog prolaska prokopom za brodove svih zastava, a u granicama propisanim *Carigradskom konvencijom*. On će paziti na to da prokop bude održavan i moderniziran prema potrebama suvremene plovidbe. Takse za prlazak brodova održat će se na visini određenoj 1936. prilikom ugovora s VB, a ako bi došlo do neslaganja s korisnicima o eventualno potrebnim povišenjima, spor se treba riješiti arbitražom. Arbitražom će se također rješavati sporovi o primjeni egipatskih propisa o plovidbi prokopom, kao i o svakoj žalbi na diskriminaciju davanjem povlastica bilo kakvom brodu, društvu ili drugom interesantu. Prije arbitražnog postupka, spor treba iznijeti pred tijelo nadležno za prokop. Izjava od 1957. je rijedak primjer preuzimanja opsežnih obveza jednostranim aktom, koji obvezuje poput ugovora.

576. Kakav je pravni položaj Sueskog prokopa?

To je morski prokop od iznimne važnosti za međunarodnu plovidbu. Nalazi se u području i pod suverenosti Egipta. Po izjavi 1957., Egipat će osigurati neprekinutu mogućnost slobodnog prolaska prokopom za brodove svih zastava, u granicama propisanim *Carigradskom konvencijom*.

577. Kako je uređen režim prolaska kroz Sueski prokop?

Po izjavi 1957., Egipat će osigurati neprekinutu mogućnost slobodnog prolaska prokopom za brodove svih zastava, u granicama propisanim *Carigradskom konvencijom*.

578. Što znači da je Sueski prokop demilitariziran?

U vodama prokopa ne smije se držati nikakav ratni brod. Izuzetak su prilazne luke Port Said i Suez, gdje se mogu stacionirati ratni brodovi, ali ne više od 2 za svaku državu. To pravo nemaju zaraćene države. U vrijeme rata ne smiju se u prokopu i u njegovim prilaznim lukama iskrcati čete, ni streljivo, ni ratni materijal. No, ako se u prokopu dogodi neka smetnja, u prilaznim lukama se mogu ukrcati ili iskrcati čete s odgovarajućim ratnim materijalom, ali one moraju biti podijeljene u skupine od najviše 1000 osoba. Navedeno je uređeno prema *Carigradskoj konvenciji*.

579. Što je to zaključak VS UN-a kojim se uređuju načela o režimu Sueskog prokopa?

Nakon što je Egipat nacionalizirao Društvo Sueskog kanala, u sporu koji su Francuska, SAD i VB iznijele pred Vijeće sigurnosti UN, donijelo je Vijeće zaključak kojim se za budućnost uređuju načela o režimu tog prokopa, a stranke se upućuju da u izravnim pregovorima izrade sporazum na temelju tih načela. Ta načela su – sloboda plovidbe kroz prokop bez ikakve izravne ili neizravne diskriminacije; poštovanje egipatske suverenosti; odvajanje uprave prokopa od politike bilo koje zemlje; utvrđivanje taksi za plovidbu kroz prokop sporazumom Egipta i korisnika prokopa; odvajanje jednog dijela prihoda za održavanje i daljnje poboljšanje prokopa

580. Što znaš o sukobu Egipta i Izraela oko prava u Sueskom kanalu?

I prije i nakon opisanog uređenja od izjave 1957., Egipat je poduzimao posebne mjere s obzirom na brodove u koje bi se sumnjalo da prevoze robu u Izrael ili iz Izraela ili koji su inače u trgovinskim vezama s Izraelom. On je takvim brodovima priječio prolazak kroz prokop, a primjenom pravila ratnog prava je uzapćivao brodove i robu za koje je po tim pravilima postojalo pravo plijena. Na prosvjede mnogih zainteresiranih, Egipat se pozivao na to da, unatoč sklopljenom primirju, još uvijek postoji ratno stanje s Izraelom. Rezolucijom Vijeća sigurnosti od 1951. je Egipat pozvan da prestane sprečavati prolazak trgovačkih brodova i robe kroz prokop i da odustane od svakog upletanja u plovidbu, osim ako je to bitno za sigurnost plovidbe i za poštovanje važećih međunarodnih ugovora. Usprkos svemu tome, vlada u Kairu je nastavila svoju praksu pozivajući se na svoja prava iz *Carigradske konvencije* i pravila ratnog prava. Naime, *Konvencija* ovlašćuje na poduzimanje mjera koje su potrebne radi osiguravanja obrane Egipta i očuvanja javnog poretka, ali dodaje da te mjere ne smiju priječiti slobodnu upotrebu prokopa.

Zbog brojnih potopljenih brodova i mina iz ratova 1967. i 1973., prokop je bio zatvoren 9 godina. Za plovidbu je ponovo otvoren 1975., znatno je proširen i produbljen, tako da je moguć i prolazak velikih tankera. Navedene dileme o slobodi prolaska Sueskim kanalom dokončane su *Ugovorom o miru*, zaključenim između Egipta i Izraela 1979. u Washingtonu. Na temelju tog ugovora, izraelski brodovi, kao i svi brodovi koji plove u Izrael ili iz njega, uživaju pravo slobodnog prolaska kroz Sueski prokop i kroz more kojim se prilazi prokopu. Egipat se obvezuje da *Carigradsku konvenciju* primjenjuje na brodove svih zastava, bez ikakve diskriminacije.

581. Što znaš o Panamskom prokopu?

Pravni režim Panamskog prokopa, koji je otvoren 1914., nastao je u vrijeme dominacije SAD, a njegove kasnije izmjene zaključuju se u znaku borbe Paname da poboljša uvjete tog odnosa, a konačno i da postane gospodar na svom državnom području.

Radi gradnje prokopa trebalo je postići sporazum s državom na čijem se području prokop morao graditi. To je bila Kolumbija i s njom je 1903. sklopljen ugovor o koncesiji za izgradnju, uz ustupanje dalekosežnih prava SAD-u. Međutim, Kolumbija je stavljala nove zahtjeve i stvarala teškoće, a njezin senat je uskratio odobrenje ugovora. No, uz otvorenu potporu SAD, Panama se proglasila samostalnom, a SAD su priznale novu državu i odmah sklopile ugovor koji je 75 godina bio temelj pravnom režimu prokopa u odnosu prema Panami i zoni kojom prokop prolazi.

582. Što znaš o odnosu Panamskog prokopa i sporazumu Kolumbije i SAD?

Radi gradnje prokopa trebalo je postići sporazum s državom na čijem se području prokop morao graditi. To je bila Kolumbija i s njom je 22. siječnja 1903. sklopljen ugovor o koncesiji za izgradnju, uz ustupanje dalekosežnih prava SAD-u. Međutim, Kolumbija je stavljala nove zahtjeve i stvarala teškoće, a njezin senat je uskratio odobrenje ugovora. No, uz otvorenu potporu SAD, Panama se proglasila samostalnom, a SAD su priznale novu državu i odmah sklopile ugovor koji je 75 godina bio temelj pravnom režimu prokopa u odnosu prema Panami i zoni kojom prokop prolazi.

583. Što znaš o ugovoru iz 1903. o panamskom prokopu?

Uz otvorenu potporu SAD, Panama se proglasila samostalnom, a SAD su priznale novu državu i odmah sklopile ugovor koji je 75 godina bio temelj pravnom režimu prokopa u odnosu prema Panami i zoni kojom prokop prolazi. Prema ugovoru od 18. studenog 1903., SAD su stekle uvijek pravo da upravljaju, zaposjedaju i da provode vlast

nad pojasom uz budući prokop u širini od 10 milja radi izgradnje, održavanja, iskorištavanja, zdravstvenog uređenja i obrane tog kopka. Prvobitno ugovoreni sporazum je poslije izmijenjen, ali ne bitno. Vlast SAD je u tom pojasu takva kakvu bi provodile SAD kad bi suverenost područja njima pripadala, i to uz potpuno isključenje vršenja spomenutih suverenih prava, ovlasti i nadležnosti od strane Republike Paname.

Prokop i ulazi u prokop (3 milje od srednje crte niske vode) su neutralizirani u smislu ugovora od 18. studenog 1903. i otvoreni za trgovačke i ratne brodove svih zastava, bez diskriminacije što se tiče prolaska brodova i tarifa.

584. Kakvo je novo uređenje Panamskog kopka po ugovorima iz 1977.?

Novo uređenje Panamskog kopka se temeljilo na dva ugovora, sklopljena između Paname i SAD 1977. – *Ugovoru o Panamskom kopku* i *Ugovoru o trajnoj neutralizaciji i o upravljanju Panamskim kopkom* (tzv. *Carter-Torrijos ugovori*). Iako po tim ugovorima SAD više nisu upravljale područjem kopka, nad kojima je izričito priznata suverenost Paname, one su i dalje zadržale pravo upravljanja i održavanja samog Panamskog kanala i svih njegovih uređaja i opreme, te osiguravanja redovitog tranzita brodova kroz Panamski prokop. Međutim, ugovoreno je da ta prava i odgovornost SAD prestanu 1999., od kada će prokop u potpunosti biti pod upravom Paname.

To se i dogodilo i kanal je prešao pod punu upravu Paname, u čije ime upravlja njime Vlast Panamskog kanala. Panama jamči neutralizaciju kopka, kako bi u vrijeme mira i u doba rata bio siguran i otvoren za miroljubivi prolazak brodova svih država u uvjetima potpune jednakosti. Sloboda prolaska odnosi se i na sve vrste ratnih brodova, koje se tijekom prolaska ne smije pregledavati niti nadzirati. Prokop prema ugovorima iz 1977. nije otvoren samo za brodove država s kojima su Panama ili SAD u ratu. Za prolazak svi brodovi plaćaju naknadu.

585. Kad nebi bilo ništa ugovoreno, što bi se za njih primjenjivalo?

Načelo je da su države slobodne da na svojem području grade umjetne vodene putove, pa prema tome i takve koji spajaju dva mora i na taj način skraćuju put između njih, a time i put između udaljenijih dijelova svijeta. Takve kopke su izgradile Grčka – Korintski kanal te Njemačka – Kielski kanal, i oni su potpadali pod isključivu vlast države kroz čije su područje prolazili. To stanje i danas vrijedi za Korintski prokop, a status Kielskog je dvojen.

586. Navedite primjere demilitariziranih područja!

Demilitarizirano područje (zona) je područje u kojem ugovori ili sporazumi između država, vojnih sila ili sukobljenih skupina zabranjuju vojna postrojenja, aktivnosti ili osoblje. DMZ često leži uz utvrđenu granicu ili granicu između dvije ili više vojnih sila ili saveza. DMZ može ponekad tvoriti zapravo međunarodnu granicu, poput 38. paralele između Sjeverne i Južne Koreje. Ostali primjeri demilitariziranih zona su područje između Iraka i Kuvajta, Antarktika (sačuvano za znanstveno istraživanje i proučavanje) i svemir.

Trenutne demilitarizirane zone su npr. Egejski otoci; Alandski otoci; Antarktika.

30. ZRAČNI PROSTOR

587. Kakva pitanja su se pojavila u vezi međunarodnopravnih odnosa u zračnom prostoru?

Čim se pojavilo pitanje međunarodnopravnih odnosa u zračnom prostoru, ono se ponajprije postavilo s obzirom na njegovu upotrebu, tj. je li upotreba zračnog prostora slobodna za svakoga u cjelokupnom opsegu tog prostora, ili pak može li netko ograničiti tu potrebu, tko to može, gdje i kako se može ograničiti. Dakle, pitalo se je li zrak slobodan ili pojedine države imaju suverenost, svaka nad jednim dijelom zračnog prostora.

Svakako je bila blizu usporedba zračnog prostora s morem. Zagovaralo se načelo slobode prometa zrakom i tvrdilo da se zračni prostor ne može zaposjesti u smislu okupacije kao načina stjecanja područja. Ipak, samo su neki tražili potpunu slobodu zraka, a drugi su ograničavali tu slobodu pravom samoodržanja države nad čijim područjem se zračni prostor nalazi – u tom smislu je i Institut za MP još 1911. smatrao da je međunarodni zračni promet slobodan, osim prava država koje leže pod nekim zračnim prostorom da poduzmu određene mjere radi vlastite sigurnosti i sigurnosti osoba i imovine njihovih stanovnika.

Protiv tog shvaćanja su ustali drugi i tražili vrhovništvo svake države nad odgovarajućim zračnim prostorom. Ipak su i pristaše državne suverenosti zagovarale slobodu prolaska zrakom. Zato praktički te dvije struje i nisu bile tako udaljene jedna od druge koliko bi se na prvi pogled činilo. Kompromisno mišljenje je htjelo zračni prostor podijeliti na dva pojasa, analogno podjeli mora na obalno i slobodno.

588. Gdje je državna granica u zraku?

Državno područje ili državni teritorij je ukupnost koji potpadaju pod suverenitet jedne države. U državno područje ubrajaju se kopno, rijeke, jezera, unutrašnje morske vode i teritorijalno more te zračni prostor iznad njih kao i podzemlje i podmorje. Državi pripada zračni prostor iznad njezinog teritorija do granice sa svemirom, što je, po nekim prijedlozima, 100km iznad Zemljine površine.

589. Koje se dileme i sukobi javljaju oko slobodnog zračnog prometa?

Dakle, pitalo se je li zrak slobodan ili pojedine države imaju suverenost, svaka nad jednim dijelom zračnog prostora.

Svakako je bila blizu usporedba zračnog prostora s morem. Zagovaralo se načelo slobode prometa zrakom i tvrdilo da se zračni prostor ne može zaposjesti u smislu okupacije kao načina stjecanja područja. Ipak, samo su neki tražili potpunu slobodu zraka, a drugi su ograničavali tu slobodu pravom samoodržanja države nad čijim područjem se zračni prostor nalazi – u tom smislu je i Institut za MP još 1911. smatrao da je međunarodni zračni promet slobodan, osim prava država koje leže pod nekim zračnim prostorom da poduzmu određene mjere radi vlastite sigurnosti i sigurnosti osoba i imovine njihovih stanovnika.

Protiv tog shvaćanja su ustali drugi i tražili vrhovništvo svake države nad odgovarajućim zračnim prostorom. Ipak su i pristaše državne suverenosti zagovarale slobodu prolaska zrakom. Zato praktički te dvije struje i nisu bile tako udaljene jedna od druge koliko bi se na prvi pogled činilo. Kompromisno mišljenje je htjelo zračni prostor podijeliti na dva pojasa, analogno podjeli mora na obalno i slobodno.

590. Koji je prvi ugovor donesen za zračni prostor?

Sukob dvaju suprotnih stajališta je bio razlog neuspjeha međunarodne konferencije o zrakoplovstvu 1910. Međutim, potreba međunarodnog uređenja zračnog prometa je dovela do prvom međudržavnog dvostranog ugovora, a to je bio francusko-njemački sporazum iz 1913. On je prihvatio načelo suverenosti države nad zračnim prostorom koji leži iznad njezina područja.

591. Razlika između ugovora 1913. i 1919.? Kako se zove ovaj drugi?

Sukob dvaju suprotnih stajališta je bio razlog neuspjeha međunarodne konferencije o zrakoplovstvu 1910. Međutim, potreba međunarodnog uređenja zračnog prometa je dovela do prvom međudržavnog dvostranog ugovora, a to je bio francusko-njemački sporazum iz 1913. On je prihvatio načelo suverenosti države nad zračnim prostorom koji leži iznad njezina područja.

Nevedeno načelo je pobijedilo i u prvom mnogostranom međunarodnom ugovoru, tj. u *Konvenciji o uređenju zračne plovidbe* od 1919., poznatijoj kao *Pariška konvencija*. Tako je državnom području pripao odnosni zračni prostor, uključujući i zračni prostor iznad teritorijalnog mora.

Razlika je da je ugovor iz 1913. bio dvostrani ugovor (Francuska i Njemačka), a ugovor iz 1919. je bio mnogostrani međunarodni ugovor. Drugi ugovor, iz 1919. se zove *Konvencija o uređenju zračne plovidbe*, odnosno *Pariška konvencija*.

592. Koji je osnovni dokument vezan za zračni prostor?

Potkraj II. svjetskog rata je u Chicagu održana diplomatska konferencija s namjerom da se revidiraju tada važeća pravila, te da se na polju zrakoplovstva, u vrijeme kad je pobjeda savezničkih sila bila još samo stvar vremena, oživotvore ideje, izložene još 1941. u *Atlantskoj povelji*, o ekonomskom razvoju utemeljenom, između ostalog, na slobodnom prometu u svjetskim okvirima. Osobito su SAD (koje nisu ratificirale *Parišku konvenciju*) željele da se prihvati potpuna sloboda zračne plovidbe kako bi došlo do otvorene konkurencija, što bi im, kao vodećoj zrakoplovnoj sili, donijeli višestruke koristi.

Međutim, takvo stajalište je naišlo na gotovo potpuno otpor, pa je najvažniji međunarodnopravni akt usvojen na konferenciji – *Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu*, potpisana 7. prosinca 1944., poznata kao *Čikaška konvencija* – ostao na polaznoj točki *Pariške konvencije*, priznajući opet potpunu i isključivu suverenost svake države nad zračnim prostorom koji se proteže iznad njezina kopnenog područja i teritorijalnog mora (uključujući tu i kolonijalna, mandatna i druga slična područja u odnosu ovisnosti). Štoviše, u usporedbi s *Pariškom*, *Čikaška konvencija* ne priznaje nikakvo načelno pravo neškodljivog prolaska i sužava mogućnost preleta (ali priznaje mogućnost slijetanja) bez prethodnog odobrenja samo na zrakoplove koji ne obavljaju letove u redovitom (linijskom) prometu, uz uvjete propisane *Konvencijom*. Prema tome, što je najvažnije, za obavljanje redovitog međunarodnog prometa potrebno je odobrenje dotične države, odnosno odgovarajući međunarodni (dvostrani ili mnogostrani) ugovor. Uz to, svakoj je državi izrijeком ostavljeno isključivo pravo zračne kabotaže (kabotaža je prijevoz između mjesta iste države, a u doba potpisivanja *Konvencije* – 1944. – bilo je vrlo važno da se pod kabotažom smatra i promet s kolonijama).

Čikaška konvencija, dalje, propisuje da država može odrediti zračne putove (rute, koridore) i svoje međunarodne (tzv. carinske) zračne luke, da ima pravo zahtijevati slijetanje stranog zrakoplova, da može iz vojnih ili sigurnosnih razloga odrediti zabranjene zone umjerene veličine i u određenim prigodama privremeno ograničiti ili zabraniti prelijetanje svog područja ili njegova dijela, dakako, bez diskriminacije po državnoj pripadnosti zrakoplova. Međutim, pravila koja se tiču navedenih pitanja i većine drugih, različitim načinima se sve više usklađuju i ujednačavaju na međunarodnoj razini, pogotovo djelovanjem Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo, koja je *Čikaškom konvencijom* i osnovana.

593. Je li Čikaškom konvencijom osnovana organizacija?

Da, osnovana je Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo.

594. Koja je prednost i definicija zrakoplova i aviona po ČK?

Konvencija ne definira pojam zrakoplov, ali je to učinjeno u njezinom *Prilogu 6.*, u kojem se određuje da je zrakoplov svaka naprava koja se može održavati u atmosferi zahvaljujući zračnom potisku različitom od zračnog potiska na Zemljinoj površini. Definiran je i avion, kao zrakoplov na motorni pogon, koji je teži od zraka i koji se u letu održava poglavito zahvaljujući aerodinamičnom potisku na površine kojih je položaj stalan u odnosu prema danim uvjetima leta.

Prema tome, avion, helikopter, balon, zračni brod (cepelein, dirizabl), zračna jedrilica i druge letjelice su u pravnom smislu vrste zrakoplova, bez obzira jesu li teži ili lakši od zraka, za razliku od vozila koje se kopnom ili po vodenoj površini kreće uzdignuto na zračnom jastuku (lebdjelica, hoverkraft) i koje, po MP, nije zrakoplov, pa dakle nije podvrgnuto pravilima međunarodnog zračnog ili zrakoplovnog prava. Dakle, prednost takvih definicija je to što su dosta općenite i tako se širi krug letjelica smatra vrstom zrakoplova i time podliježe pravilima MP.

595. Definirajte državno zrakoplovstvo po ČK iz 1944.

I za zračni promet vrijedi da svaki zrakoplov mora imati državnu pripadnost i da to na njemu mora biti naznačeno. U skladu s međunarodnim pravilima i standardima, propise o pripadnosti i upisu zrakoplova izdaje svaka država za sebe.

Čikaška konvencija dijeli zrakoplove na civilne i državne. Na civilne se *Konvencija* primjenjuje, ali, naravno, osim odredbi o suverenosti države, koje se primjenjuju na sve zrakoplove. Državnim zrakoplovima se smatraju oni koji služe u vojne, carinske ili policijske svrhe, bez obzira na oznake koje nose – njima je za prelijetanje ili slijetanje u drugu državu potrebno posebno odobrenje.

596. Koja su 2 ugovora ublažila Čikašku konvenciju?

Budući da MP ne sadržava bilo kakvo opće pravilo koje bi obvezivalo države da trpe prelet stranih zrakoplova kroz svoj zračni prostor, niti je takva odredba što se tiče komercijalnih letova unesena u *Čikašku konvenciju*, na *Čikaškoj konferenciji* su države sudionice odlučile da – uz *Konvenciju* i *Privremeni sporazum o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu*, koji je trebao poslužiti samo da se popuni vremenska praznina do stupanja *Čikaške konvencije* na snagu – sklope još 2 međunarodna ugovora kojima bi se ipak ublažila krutost norme o isključivoj suverenosti države nad svojim zračnim prostorom i barem djelomično osigurao ili pojednostavio međunarodni linijski zračni promet, pa makar samo između država stranaka. Tim su se sporazumima željele strankama zajamčiti pojedine tzv. slobode zraka.

Prvi od tih dvaju ugovora – *Sporazum o tranzitu u međunarodnom zračnom prometu (Sporazum o tranzitu)* – koji državama strankama jamči prve dvije slobode (zove se i *Sporazum o dvjema slobodama*), ispunio je svoju svrhu utoliko što mu je pristupilo mnogo država, ali sadržajno nije unio bitne promjene u režim zračnog prostora. Mnogo stranaka treba zahvaliti upravo činjenici da *Sporazum o tranzitu* ni na koji način ne dira u važne gospodarske interese država, što potvrđuje suprotan slučaj s drugim ugovorom.

Drugi sklopljeni ugovor je *Sporazum o međunarodnom zračnom prijevozu*, koji je trebao zajamčiti svih pet sloboda (*Sporazum o pet sloboda*), ali koji je zbog malog broja stranaka ostao mrtvo slovo na papiru.

597. Koje su slobode zraka? Navedite 5 sloboda zraka.

Tim su se sporazumima željele strankama zajamčiti pojedine tzv. slobode zraka, kojih se tada navodilo 5:

1. pravo neškodljivog preleta druge države bez slijetanja;
2. pravo slijetanja na područje druge države, ali samo zbog tehničkih razloga (vremenske neprilike, kvar zrakoplova, uzimanje goriva i sl.), a nipošto iz komercijalnih;

Prve dvije slobode se nazivaju tranzitnim pravima.

3. pravo da se iskrcaju putnici, pošta i teret iz države pripadnosti zrakoplova;
4. pravo da se ukrcaju putnici, pošta i teret za državu pripadnosti zrakoplova;
5. pravo da se ukrcaju putnici, pošta i teret za bilo koju državu koja nije državna pripadnost zrakoplova i da se iskrcaju putnici, pošta i teret iz bilo koje države koja nije država pripadnosti zrakoplova.

Posljednje 3 slobode se nazivaju komercijalnim pravima.

598. Navedite 2 tranzitna prava slobode zraka!

Dva tranzitna prava slobode zraka su prve dvije slobode – a) pravo neškodljivog preleta druge države bez slijetanja; te b) pravo slijetanja na područje druge države, ali samo zbog tehničkih razloga (vremenske neprilike, kvar zrakoplova, uzimanje goriva i sl.), a nipošto iz komercijalnih.

599. Koja su komercijalna prava slobode zraka?

Komercijalna prava slobode zraka su posljednje 3 slobode zraka – a) pravo da se iskrcaju putnici, pošta i teret iz države pripadnosti zrakoplova; b) pravo da se ukrcaju putnici, pošta i teret za državu pripadnosti zrakoplova; c) pravo da se ukrcaju putnici, pošta i teret za bilo koju državu koja nije državna pripadnost zrakoplova i da se iskrcaju putnici, pošta i teret iz bilo koje države koja nije država pripadnosti zrakoplova.

600. Koje bi bile promjene u pravnom uređenju režima zračnog prostora između konvencija 1958. i 1982.?

Do sklapanja *Konvencije UN o pravu mora*, moglo se ustanoviti da se na zračni prostor oko Zemljine površine primjenjuju 2 oprečna pravna režima – na zračni prostor iznad kopnenog i morskog dijela državnog područja (uključujući i teritorijalno more u tjesnacima) suverenost dotične države; a na onaj dio koji se nalazi iznad otvorenog mora (i polarnih područja) režim slobode. Uvođenjem novih međunarodnopravnih režima za pojedine dijelove mora stanje se izmijenilo, jer se ta nova pravila djelomice odnose i na odgovarajući zračni prostor, što je bio slučaj i s prijašnjim pravilima.

Tako je *Ženevska konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu* iz 1958. izriječno određivala da se suverenost obalne države proteže i na zračni prostor iznad teritorijalnog mora, a *Konvencija o otvorenom moru* (1958.) sadržava odredbu o slobodi prelijetanja otvorenog mora, te pravila o piratstvu i progonu koja se, osim na brodove, odnose i na zrakoplove. Uz to, u različitim međunarodnim ugovorima o zaštiti morskog okoliša također su nekim odredbama obuhvaćeni zrakoplovi.

Glede teritorijalnog mora, izuzimajući ono u tjesnacima, i otvorenog mora u smislu *Konvencije* iz 1982., tj. zračnog prostora iznad njih, promjena nema.

Što se tiče IGP, u novoj *Konvenciji* se ističe jednaka sloboda prelijetanja kao i iznad otvorenog mora, ali se ipak može postaviti pitanje, koje možda u manjoj mjeri vrijedi i za vanjski pojas, nije li dužnost poštovanja odnosnih prava obalne države (među ostalim, dužnost drugih država da se ravnaju prema zakonima i drugim propisima koje je u vezi toga donijela obalna država) ipak neko ograničenje slobode prelijetanja – odgovor na to će dati tek provedba *Konvencije*, tj. praksa država.

Bitne su promjene nastupile u režimu iznad tjesnaca i arhipelaških voda. Za razliku od dosadašnjeg stanja, na temelju *Konvencije* iz 1982., zrakoplovi, kao i brodovi, uživaju pravo tranzitnog, odnosno arhipelaškog prolaska, što znači da je u tom dijelu zračnog prostora suverenost države time ograničena. Arhipelaške države mogu odrediti zračne putove kojima svi zrakoplovi uživaju pravo prolaska radi neprekinutog, brzog i neometanog tranzita između jednog i drugog dijela zračnog prostora iznad otvorenog mora ili IGP; ako to ne učine, pravo prolaska mogu strani zrakoplovi ostvarivati uobičajenim međunarodnim putovima.

601. Što znate o međunarodnopravnom uređenju kažnjavanja djela u vezi sa zrakoplovstvom i zrakoplovima?

Razvijeni međunarodni zračni promet je zahtijevao i međunarodnopravno uređenje pitanja o kažnjavanju za djela počinjena u zrakoplovima u letu, uzimajući posebno u obzir specifičnost i osjetljivost tih prijevoznih sredstava što se tiče mogućnosti ugrožavanja njihove sigurnosti, a time i sigurnosti putnika.

U tu svrhu je 1963. sklopljena *Konvencija o kaznenim djelima i nekim drugim činima počinjenima u zrakoplovima* (*Tokijska konvencija*), koja se odnosi na zrakoplove dok su u letu ili na području koje nije sastavni dio nekog državnog područja (npr. otvoreno more) i kojom se pretežito uređuje nadležnost, odnosno postupak za kažnjavanje počinitelja. Načelno je nadležna država u kojoj je zrakoplov registriran.

Međutim, rješenja te *Konvencije* su se pokazala nedovoljnim kad su 60ih učestali različiti nasilni čini usmjereni protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva. Najčešće su to bila kaznena djela, uključujući terorističke čine otmice zrakoplova, sabotaze na zrakoplovima i u zračnim lukama ili upotrebe sile s nakanom da se zrakoplov skrene s predviđenog puta i spusti u drugu zemlju, u koju je počinitelj želio pobjeći zbog političkih ili drugih razloga. Otmicom, tj. nasilnim preuzimanjem vlasti nad zrakoplovom i zadržavanjem njegovih putnika kao talaca, uglavnom se željelo iznuditi odstupanje neke države od mjera koje je poduzela u granicama svoje nadležnosti, kao što je puštanje na slobodu počinitelja političkih ili drugih kaznenih djela. Iako su takva upotreba sile i njome izazvana opasnost za zrakoplov, putnike i imovinu kažnjive po zakonodavstvima gotovo svih država, većinom počinitelji nisu bili kažnjeni, jer se tako oteći zrakoplov redovito spuštao u državu u kojoj vlada simpatija za političke motive ako su oni vodili počinitelja.

Da bi se pravne praznine popunile, nakon *Tokijske konvencije* su sklopljene prvo dvije konvencije, od kojih je jedna kasnije dopunjena, a usvojena je i treća; njihovi nazivi ujedno upućuju i na sadržaj – prva, *Konvencija o suzbijanju protupravne zapljene zrakoplova* (*Haška konvencija*, 1970.); druga, *Konvencija o suzbijanju protupravnih čina protiv sigurnosti sivilnog zrakoplovstva* (*Montrealska konvencija*, 1971.), dopunjena *Protokolom za suzbijanje protupravnih čina nasilja u zračnim lukama koje služe međunarodnom civilnom zrakoplovstvu* (*Montrealski protokol*, 1988.); treća, *Konvencija o obilježavanju plastičnih eksploziva u svrhu otkrivanja*, s

Tehničkim prilogom (Montreal, 1991.). Zajednička značajka prvonavedenih dviju konvencija je da ipak smanjuju mogućnost počinitelja da izbjegne kaznu, jer obvezuju države (naravno, samo stranke) da predvide stroge kazne za djela na koja se konvencije odnose, te da primjenjuju načelo *aut dedere, aut punire*.

602. Koji su međunarodni propisi o zaštiti zraka od zagađenja?

U novije vrijeme se sve više ističe potreba za zaštitom zraka od onečišćenja. Štoviše, zračni prostor, zbog fizičkih svojstava i činjenice da sam po sebi nije i ne može biti prepreka nekontroliranom širenju različitih štetnih tvari gotovo u svim smjerovima, bilo preko državnih granica (tzv. kisele kiše), bilo okomito uvis (npr. uništavanje ozonskog omotača), nameće potrebu detaljnijeg i strožeg uređenja sprečavanja ili ograničenja onečišćenja na međunarodnoj razini. Naime, nedvojbeno je da opće pravilo MP, prema kojem neka država ne smije na svojem području vršiti ili dopustiti vršenje čina koji znače povredu prava druge države, a na kojemu se temeljila odluka arbitražnog suda u prvom poznatom međunarodnom sporu o onečišćenju zraka 1941. (*Trail Smelter* spor između SAD i Kanade), danas nipošto nije dostatno.

Sad već postoje mnogi propisi koje donose pojedine države, raste broj dvostranih međunarodnih ugovora, brojna su i pravila ili bar preporuke koje se donose u regionalnim okvirima (npr. Vijeće Europe, EU). Po važnosti se posebno izdvajaju *Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima* (Ženeva, 1979.) te *Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača* (1985.), s *Montrealskim protokolom o tvarima koje oštećuju ozonski omotač* (1987.) i dopunama tog protokola. Nadzoru emisije plinova koji pridonose globalnom zatopljenju, a koji nisu obuhvaćeni *Montrealskim protokolom*, posevećena je *Okvirna konvencija o promjeni klime* (1992., Rio de Janeiro). *Protokol uz Konvenciju* koji sadrži detaljne obveze stranaka usvojen je 1997. u Kyotu.

603. Što je zračna kabotaža? Navedite mi primjere.

Čikaškom konvencijom je svakoj državi izrijeком ostavljeno isključivo pravo zračne kabotaže. Kabotaža je prijevoz između mjesta iste države, a u doba potpisivanja *Konvencije* – 1944. – bilo je vrlo važno da se pod kabotažom smatra i promet s kolonijama.

Dakle, kabotaža je prijevoz putnika i/ili tereta između pojedinih mjesta na području jedne države.

31. SVEMIR

604. Kako se pojavilo pitanje svemira?

Prodor čovjeka u najviše slojeve Zemljinog zračnog omotača i dalje u svemir – 1957. je Sovjetski Savez lansirao prvi umjetni Zemljin satelit – izazvao je niz pitanja koja je trebalo pravno urediti, osobito zato što su se aktivnosti u svemiru i u vezi svemira u razmjerno kratkom vremenu znatno intenzivirale i što je uskoro postalo očito da nije riječ samo o znanstvenim istraživanjima nego i o mogućim praktičnim koristima. U središtu pozornosti je bilo pitanje vlasti u svemirskom prostoru, uključujući Mjesec i druga nebeska tijela, zatim pravni položaj različitih sprava koje se šalju u svemir, uključujući i status članova njihovih posada, pa pomoć i spašavanje u slučaju nezgoda i pitanje odgovornosti za eventualno prouzročenu štetu.

Istodobno, središnje je bilo i pitanje vezano uz upotrebu svemira i odgovarajućih aktivnosti u vojne svrhe, jer je već otpočetak postalo jasno da gotovo svaka svemirska aktivnost, čak i ako je označena kao miroljubiva, može biti barem dvojna. Porastom broja aktivnosti kojima je, uz znanstvena istraživanja, svrha bila praktična upotreba, pa i iskorištavanje svemira, rasli su i pravni problemi koje je trebalo riješiti. Ti problemi prije svega se tiču onih aktivnosti koje izazivaju najveću pozornost zato što pružaju najizravnije i najkonkretnije koristi, pa time ulaze i u širu uporabu i daljinsko istraživanje zemlje iz svemira. Osim toga, potrebu za sve detaljnijim pravnim uređenjem nameću sve veća komercijalizacija svemirskih aktivnosti, upotreba nuklearne pogonske energije, onečišćenje svemira, a pomalo već i prometnopravni problemi svemirskih prijevoznih sustava.

Već se kod prvih orbitalnih letova na velikim visinama pokazalo da je doseg državne vlasti u prostoru iznad kopnenog i morskog dijela njezina područja ograničen na zdračni prostor do neke, zasad neodređene, visine. Naime, prigodom preleta umjetnih Zemljinih satelita, nijedna država nije prosvjedovala, niti poduzimala ikakve druge mjere iz kojih bi moglo proizlaziti da smatra da njezina vlast seže u neograničene visine i da se spomenutim aktivnostima vrijeđa njezina suverenost. Dakle, praksa je potvrdila da je riječ o prostoru koji se nadovezuje na zračni, ali čiji pravni režim je potpuno različit od režima državnog zračnog prostora.

605. Gdje počinje svemir, a završava zračni prostor?

Naime, prigodom preleta umjetnih Zemljinih satelita, nijedna država nije prosvjedovala, niti poduzimala ikakve druge mjere iz kojih bi moglo proizlaziti da smatra da njezina vlast seže u neograničene visine i da se spomenutim aktivnostima vrijeđa njezina suverenost. Dakle, praksa je potvrdila da je riječ o prostoru koji se nadovezuje na zračni, ali čiji pravni režim je potpuno različit od režima državnog zračnog prostora.

Svi pokušaji, kojih je najviše bilo u početku istraživanja svemira novim spravama, da se primjenom pojedinih kriterija ustanovi točna granica između zračnog prostora i svemira, ostali su neuspješni. Praksa država je tu odigrala ključnu ulogu, prihvativši tzv. funkcionalni pristup tom problemu, koji zasad još zadovoljava jer svemirske aktivnosti i sredstva koja se upotrebljavaju uglavnom nije teško lučiti od onih koja se odnose na zračni prostor, pa ih, prema tome, podvrgnuti odgovarajućem pravnom režimu i na taj način razgraničiti. Upravo bi potrebe prakse, međutim, mogle opet aktualizirati pitanje utvrđivanja određene prostorne granice; djelomice zbog inteziviranja svemirskih aktivnosti općenito, pogotovo komercijalnih, a djelomice zbog usavršavanja letjelica koje su na neki način upotrebljive u oba prostora. U tom smislu su se već pojavili pojedini prijedlozi kojima kao osnova pretežno služi visina najniže moguće orbitalne putanje umjetnih satelita, što iznosi oko 100km iznad Zemljine površine.

606. Tko je lansirao prvi Zemljin satelit u svemir?

Prvi umjetni Zemljin satelit je u svemir lansirao Sovjetski Savez, 1957.godine. To je bilo u vrijeme provedbe velikog međunarodnog znanstvenog programa, *Međunarodne geofizičke godine*, u kojem je, u svrhu različitih istraživanja planeta Zemlje, sudjelovalo mnogo vladinih i nevladinih međunarodnih organizacija te znanstvenih tijela iz mnogih država.

607. Što znaš o Odboru za miroljubivu upotrebu svemira?

Zbog globalne prirode svemirskih aktivnosti, neovisno o tome što su u početku u njima sudjelovale samo dvije države (SAD, Sovjetski Savez), o pitanju upotrebe svemira se počelo odmah raspravljati u UN. Naglasak je odmah stavljen na miroljubivu upotrebu, pa je tako nadležni pomoćni organ Opće skupštine UN, koji je 1958. osnovan kao *ad hoc*, a 1959. kao stalni odbor, nazvan Odborom za miroljubivu upotrebu svemira, koji djeluje bilo kao cjelina bilo putem svoja dva podbora – znanstveno-tehničkog i pravnog. Zahvaljujući njegovu radu, Opća skupština je usvojila mnoge zaključke u obliku čestih rezolucija, koje su postale temelj kodifikacije i progresivnog razvoja međunarodnog svemirskog prava. U Odboru su također izrađeni, pa onda u Općoj skupštini prihvaćeni, svi najvažniji međunarodni ugovori o pravnom režimu svemira i o uređenju svemirskih aktivnosti, koji sadržavaju i one važne odredbe koje su danas nedvojbeno ujedno i pravila općeg običajnog prava.

608. Koje je godine odbor osnovan i kroz koje organe djeluje?

Osnovan je 1958. kao *ad hoc*, a 1959. kao stalni odbor, koji djeluje ili kao cjelina ili putem svoja dva podbora: znanstveno-tehničkog i pravnog.

609. Je li svemirski prostor reguliran?

Da. Tu je ogromnu ulogu igrao Odbor za miroljubivu upotrebu svemira. Zahvaljujući njegovu radu, Opća skupština je usvojila mnoge zaključke u obliku čestih rezolucija, koje su postale temelj kodifikacije i progresivnog razvoja međunarodnog svemirskog prava. U Odboru su također izrađeni, pa onda u Općoj skupštini prihvaćeni, svi najvažniji međunarodni ugovori o pravnom režimu svemira i o uređenju svemirskih aktivnosti, koji sadržavaju i one važne odredbe koje su danas nedvojbeno ujedno i pravila općeg običajnog prava.

Uz prvi i osnovni – *Ugovor o načelima koja uređuju aktivnosti država na istraživanju i upotrebi svemira, uključujući Mjesec i druga nebeska tijela* iz 1967. (*Ugovor o svemiru*) – to su: 2. *Sporazum o spašavanju astronauta, vraćanju astronauta i vraćanju objekata lansiranih u svemir* (1968.), 3. *Konvencija o međunarodnoj odgovornosti za štetu koju prouzroče svemirski objekti* (1972.), 4. *Konvencija o registraciji objekata lansiranih u svemir* (1975.), 5. *Sporazum koji uređuje aktivnosti država na Mjesecu i drugim nebeskim tijelima* (1979.).

610. Koje sve konvencije o svemiru imamo?

Uz prvi i osnovni – *Ugovor o načelima koja uređuju aktivnosti država na istraživanju i upotrebi svemira, uključujući Mjesec i druga nebeska tijela* iz 1967. (*Ugovor o svemiru*) – to su: 2. *Sporazum o spašavanju astronauta, vraćanju astronauta i vraćanju objekata lansiranih u svemir* (1968.), 3. *Konvencija o međunarodnoj odgovornosti za štetu koju prouzroče svemirski objekti* (1972.), 4. *Konvencija o registraciji objekata lansiranih u svemir* (1975.), 5. *Sporazum koji uređuje aktivnosti država na Mjesecu i drugim nebeskim tijelima* (1979.).

Ugovor o svemiru iz 1967. je temeljni međunarodnopravni akt, a ostali spomenuti ugovori razrađuju i dopunjuju njegove odredbe, tako da se tako postupno ostvaruje što cjelovitija kodifikacija i progresivni razvoj svemirskog prava. Polazišta su i osnovna pravila da se istraživanje i upotreba svemira, uključujući nebeska tijela, moraju obavljati na dobrobit i u interesu svih država, bez obzira na stupanj njihova ekonomskog i znanstvenog razvoja, da je čitav svemir slobodan za istraživanje i upotrebu svim državama bez ikakve diskriminacije i da u tu svrhu sve države imaju slobodan pristup njegovim dijelovima, te da svemir, uključujući nebeska tijela, nipošto ne može biti predmet nacionalnog prisvajanja bilo pogašenjem suverenosti, bilo na temelju upotrebe ili okupacije, ili na bilo koji drugi način.

611. Što je astronaut?

Astronaut ili kozmonaut je osoba obučena, u programu leta u svemir, za zapovijedanje, upravljanje, ili služenje kao član posade na svemirskoj letjelici. Iako se izraz uglavnom koristi za profesionalne letače u svemir, ponekad se koristi za bilo koga tko putuje u svemir, uključujući znanstvenike, političare, novinare i turiste.

612. Kako je uređena pripadnost astronauta i svemirskih objekata? Što znate o registraciji?

Iako su astronauti proglašeni poslasticima čovječanstva u svemiru, oni, u pravilu, potpadaju pod jurisdikciju države pripadnosti dotičnog svemirskog objekta, baš kao i sam objekt. Niz pravila uređuje dužnost pružanja pomoći astronautima u nevolji i vraćanja svemirskih objekata državi lansiranja, ako se ti objekti nađu pošto su se spustili ili pali izvan njezina područja.

Pod svemirskim objektima smatra se svaka naprava u svemiru, neovisno o tome je li riječ o najobičnijem umjetnom satelitu, svemirskom brodu, svemirskoj stanici ili nekoj drugoj svemirskoj letjelici s posadom ili bez nje. Slično brodovima i zrakoplovima, svemirski brodovi u pravilu imaju državnu pripadnost države u kojoj su upisani u odnosni registar i koja snosi međunarodnu odgovornost za svoje aktivnosti u svemiru, bez obzira na to jesu li ti objekti državno ili privatno vlasništvo. *Konvencijom o registraciji objekata lansiranih u svemir* (1975.) kod UN je ustanovljen i međunarodni registar, glede kojega, međutim, osim dužnosti država da i tu registriraju svoje svemirske objekte s krajnjim ciljem oživotvorenja načela da se svemirske aktivnosti obavljaju na dobrobit i u interesu svih, postoje samo okvirne i prilično neodređene obveze. Naime, nisu dani rokovi u kojima to treba učiniti, a što se tiče podataka, osim najnužnijih, gotovo posve formalni (ugl. o putanji), treba naznačiti samo osnovnu namjenu svemirskog objekta. Stoga, nije nimalo čudno da, sudeći po tom međunarodnom registru, nijedan svemirski brod nema nikakvu vojnu namjenu.

Ipak, međunarodni registar može biti koristan jer može poslužiti pri identifikaciji svemirskog objekta koji bi prouzročio neku štetu ili koji je na drugi način opasan za druge države ili okoliš. Prema pravilima o odgovornosti za takve štete, odgovorna je država lansiranja, što u ovom slučaju znači državu koja lansirala ili omogućuje lansiranje svemirskog objekta ili državu s čijeg je područja ili čak uređaja lansiran objekt. Za štetu prouzročenu na površini Zemlje ili na zrakoplovu u letu se odgovara po načelu objektivne odgovornosti, a za štetu prouzročenu drugdje (dakle, u svemiru) na temelju krivnje, bilo dotične države ili osoba za koje ona odgovara. U slučaju spora kojeg ne bi bilo moguće riješiti diplomatskim pregovorima, predviđen je i postupak za ustanovljenje i djelovanje posebne komisije, čije odluke su obvezatne.

613. Kako je uređena odgovornost države kod štete koju prouzroče svemirski objekti?

Međunarodni registar može biti koristan jer može poslužiti pri identifikaciji svemirskog objekta koji bi prouzročio neku štetu ili koji je na drugi način opasan za druge države ili okoliš. Prema pravilima o odgovornosti za takve štete, odgovorna je država lansiranja, što u ovom slučaju znači državu koja lansirala ili omogućuje lansiranje svemirskog objekta ili državu s čijeg je područja ili čak uređaja lansiran objekt. Za štetu prouzročenu na površini Zemlje ili na zrakoplovu u letu se odgovara po načelu objektivne odgovornosti, a za štetu prouzročenu drugdje (dakle, u svemiru) na temelju krivnje, bilo dotične države ili osoba za koje ona odgovara. U slučaju spora kojeg ne bi bilo moguće riješiti diplomatskim pregovorima, predviđen je i postupak za ustanovljenje i djelovanje posebne komisije, čije odluke su obvezatne.

614. Koja je razlika između svemirskih objekata i nebeskih tijela?

Pod pojmom nebeskih tijela podrazumijevamo sve objekte u svemiru – zvijezde, planete, asteroide, prirodne satelite. Može se raditi o nebeskim tijelima Sunčeva sustava ili izvan njega.

Pod svemirskim objektima smatra se svaka naprava u svemiru, neovisno o tome je li riječ o najobičnijem umjetnom satelitu, svemirskom brodu, svemirskoj stanici ili nekoj drugoj svemirskoj letjelici s posadom ili bez nje.

615. Koja su osnovna pravila o istraživanju i uporabi svemira po Ugovoru o svemiru iz 1967.?

Osnovna pravila o istraživanju i upotrebi svemira su da se istraživanje i upotreba svemira, uključujući nebeska tijela, moraju obavljati na dobrobit i u interesu svih država, bez obzira na stupanj njihova ekonomskog i znanstvenog razvoja, da je čitav svemir slobodan za istraživanje i upotrebu svim državama bez ikakve diskriminacije i da u tu svrhu sve države imaju slobodan pristup njegovim dijelovima, te da svemir, uključujući nebeska tijela, nipošto ne može biti predmet nacionalnog prisvajanja bilo poglašenjem suverenosti, bilo na temelju upotrebe ili okupacije, ili na bilo koji drugi način.

616. Što znate o uporabi svemira u miroljubive svrhe i upitnost toga?

Kako je istaknuto u *Ugovoru o svemiru* (1967.), sve se svemirske aktivnosti moraju obavljati u skladu s MP, uključujući *Povelju UN*, u interesu održanja međunarodnog mira i sigurnosti i unapređenja međunarodne suradnje. U skladu s tim i ranije izloženim osnovnim pravilima, a i na temelju nekih drugih odredbi, moglo bi se zaključiti da je izvorna misao o upotrebi svemira u miroljubive svrhe kodifikacijom i provedena. Dosljednost te provedbe, međutim, i praksa i doktrina dovode u pitanje, a osnovu dvojbi pružaju posebno dvije činjenice – prvo, zabrane

koje se izrijeком odnose na vojne aktivnosti nisu iste za nebeska tijela (praktički su tu zabranjene sve vojne aktivnosti, uključujući pokuse svim vrstama oružja) i za preostali dio svemira, gdje se zabrane tiču samo nuklearnog oružja i ostalog oružja za masovno uništavanje; drugo, pojam *miroljubivo* je vrlo neodređen pa ga je zato – ako nije posebno definiran s obzirom na neku djelatnost, što ovdje nije slučaj – moguće različito tumačiti, najčešće u dva smisla: jedan, da označava sve što nije vojno (širi smisao) ili drugi, da se pod tim izrazom smatra samo ono što nije agresivno (uži smisao).

Unatoč još uvijek prisutnim razilaženjima u doktrini, praksa koja utjelovljuje interese država nametnula je, lede svemirskih aktivnosti, ono uže shvaćanje, koje je našlo uporište i u nekim pravnim pravilima, kao što je ono koje izrijeком dopušta vojnom osoblju sudjelovanje u svemirskim aktivnostima i upotrebu vojne opreme ako je potrebna za neku miroljubivu aktivnost. Dakle, sa sigurnošću se može samo tvrditi da je postojećim normama izvršena demilitarizacija nebeskih tijela uz manje ograde, ali samo djelomična demilitarizacija ostalog dijela svemira.

Problematika miroljubive u odnosu prema nemiroljubivoj upotrebi svemira ne obuhvaća samo pitanje dopustivosti postavljanja oružja i druge vojne opreme, nego i djelovanja obavještajnog karaktera (špijunaže), koje načelno treba smatrati međunarodnopravno dopuštenim dok se obavlja s područja koje nije državno. Uostalom, koliko god paradoksalno izgledalo, svemirska tehnologija usavršena i upotrebljavana u vojne svrhe bi mogla, na temelju nekih međunarodnih ugovora o ograničenju oružanja, biti jamac održanju mira tako što se upotrebljava za provjeru ispunjavanja preuzetih obveza.

617. Što znate o Sporazumu koji uređuje aktivnost država na mjesecu i drugim nebeskim tijelima iz 1979.?

Sporazum koji uređuje aktivnost država na Mjesecu i drugim nebeskim tijelima iz 1979. nagovještava za budućnost bitne promjene u pravnom režimu dijela svemira. Naime, tim su sporazumom, koji se odnosi na Mjesec i druga nebeska tijela u Sunčevu sustavu te na orbite oko njih i putanje prema njima (dakle na bliži i dostupniji dio svemira), te nebeska tijela i njihova prirodna bogatstva proglašena općim dobrom čovječanstva (zajedničkom baštinom čovječanstva), što znači da bi današnji razmjerno permisivni režim slobode svemira, tj. svemira kao *res communis omnium*, bio u tom dijelu zamijenjen novim, razrađenijim međunarodnopravnim poretkom, analogno režimu podmorja izvan državne jurisdikcije. Međutim, sam *Sporazum* odgađa uspostavu takvog poretka i samo obvezuje stranke da ga uspostave glede iskorištavanja odnosnih prirodnih bogatstava kad to iskorištavanje u bližoj budućnosti bude moguće. Zasad još nije do toga došlo.

618. Koja su načela Ugovora o svemiru?

Polazišta su i osnovna pravila da se istraživanje i upotreba svemira, uključujući nebeska tijela, moraju obavljati na dobrobit i u interesu svih država, bez obzira na stupanj njihova ekonomskog i znanstvenog razvoja, da je čitav svemir slobodan za istraživanje i upotrebu svim državama bez ikakve diskriminacije i da u tu svrhu sve države imaju slobodan pristup njegovim dijelovima, te da svemir, uključujući nebeska tijela, nipošto ne može biti predmet nacionalnog prisvajanja bilo poglašenjem suverenosti, bilo na temelju upotrebe ili okupacije, ili na bilo koji drugi način.

619. Koje su dvije osnovne značajke glede provedbe svemirskih aktivnosti?

Dvije su osnovne značajke glede provedbe svemirskih aktivnosti – prvo, naglo rastuća komercijalizacija velike većine tih aktivnosti, te, drugo, s tim u uskoj vezi sve veća uloga privatnog sektora. Iz toga slijede i 2 logične posljedice – s jedne strane, sve veći broj pravnih problema izlazi iz područja međunarodnog (javnog) prava, pa odnosne odgovore treba tražiti u drugim pravnim granama, poput trgovačkog prava, međunarodnog privatnog prava i građanskog prava, što ujedno znači i u zakonodavstvu pojedinih država; s druge strane, raste broj aktivnih sudionika u svemirskim aktivnostima i što se tiče privatnih tvrtki i samih država, pri čemu treba istaknuti Kinu.

32. STJECANJE PODRUČJA

620. Što je stjecanje područja?

U MP su nastale pravne norme o stjecanju (i gubitku) područja država, koje, unatoč takvim teritorijalnim promjenama, ostaju istovjetne kao subjekti MP.

Stjecanje područja neki nazivaju inkorporacijom. Po tome bi inkorporacija bila svako zadobivanje novih područja koja dotada nisu pripadala odnosnoj državi.

Stjecanje područja je pojava kad jednoj državi pripadne područje koje dotad nije bilo dio njezinog državnog područja, odnosno nije bilo pod njezinom vlašću.

621. Zašto je bitno stjecanje područja?

Ono je bitno zato što se njime mijenja državno područje određene zemlje, a tako i pravna, politička, gospodarska i dr. situacija na tom području, koje je dotad bilo dio druge države (ako je riječ o derivativnom stjecanju).

622. Što je to inkorporacija?

Stjecanje područja neki nazivaju inkorporacijom. Po tome bi inkorporacija bila svako zadobivanje novih područja koja dotada nisu pripadala odnosno državi.

623. Kako se dijeli stjecanje područja?

Stjecanje područja može biti orginirarno (izvorno) i derivativno (izvedeno). Originarno je stjecanje kad područje nije dotada, ili barem u trenutku stjecanja, bilo ni pod čijom suverennošću. Derivativno stjecanje je ono koje nije originarno, dakle stjecanje područja koje je u trenutku stjecanja pripadalo drugoj državi.

Podjela načina stjecanja na originarne i derivativne ima svoje pravno značenje. Posebno to ima kod derivativnog načina stjecanja kad stjecateljica prima novo područje onako kako je bilo u dotadašnjeg držaoca tog područja, dakle sa svim eventualnim ograničenjima (*nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet*).

624. Objasni originarno i derivativno stjecanje!

Stjecanje područja može biti orginirarno (izvorno) i derivativno (izvedeno). Originarno je stjecanje kad područje nije dotada, ili barem u trenutku stjecanja, bilo ni pod čijom suverennošću. Derivativno stjecanje je ono koje nije originarno, dakle stjecanje područja koje je u trenutku stjecanja pripadalo drugoj državi.

625. Što je to prirodna akcesija?

Prirodna akcesija je stjecanje područja po prirodnom zbivanju, poput npr. aluvija (nanos, naplavina uz obale rijeka koje čine granicu) ili stvaranja otoka kao posljedica vulkanskih erupcija; te nema veće značenja u međunarodnom životu.

Ako otok nastane u teritorijalnom moru neke države, pripada toj državi, a prema nekim stajalištima to vrijedi i za otoke koji izrone iz epikontinentalnog pojasa, jer se u tom slučaju suverena prava iskorištavanja pretvaraju u suverenost dotične države.

Kod umjetne akcesije, npr. nasipavanjem, područje se stječe okupacijom.

626. Koji je glavni način originarnog stjecanja?

Glavni način originarnog stjecanja područja je okupacija.

627. Što je to okupacija?

Okupacija je trajno zaposjedanje ničijeg područja (*terrae nullis*) s nakanom da se stekne. Temelji se na primjeni načela privatnog prava o prisvojenju *rei nullis*. Premda je danas, izuzimajući prostore na kojima je uspostava državne suverenosti izrijeком zabranjena (npr. otvoreno more, svemir), sav državama dostupan prostor zaposjednut, još uvijek se događa da se doktrina o okupaciji kao načinu stjecanja ničijeg područja katkad primjenjuje ili pokušava primijeniti u praksi, pogotovo na otoke u otvorenom moru. Načelno bi se i danas otok koji u otvorenom moru izroni iz morskog dna koje se nalazi izvan državne jurisdikcije mogao smatrati predmetom stjecanja ničijeg područja okupacijom. S tim u vezi pravni problemi mogu proizaći i iz samo naizgled jednostavnog pitanja o tome u kojem se trenutku može uspostaviti efektivna vlast na podmorskom grebenu koji postupno izrasta u otok.

Primjer međunarodnog spora gdje se stranke pozivaju na pravila i načela o stjecanju ničijeg područja okupacijom jest i pitanje o pripadnosti, odnosno o budućnosti Zapadne (bivše španjolske) Sahare.

628. Što se može steći okupacijom?

Premda je danas, izuzimajući prostore na kojima je uspostava državne suverenosti izrijeком zabranjena (npr. otvoreno more, svemir), sav državama dostupan prostor zaposjednut, još uvijek se događa da se doktrina o okupaciji kao načinu stjecanja ničijeg područja katkad primjenjuje ili pokušava primijeniti u praksi, pogotovo na otoke u otvorenom moru. Načelno bi se i danas otok koji u otvorenom moru izroni iz morskog dna koje se nalazi izvan državne jurisdikcije mogao smatrati predmetom stjecanja ničijeg područja okupacijom.

629. Koji su uvjeti za pravovaljanost stjecanja područja okupacijom?

Da bi okupacija dovela do pravovaljanog stjecanja područja, po pravilima MP treba udovoljiti određenim uvjetima. Ta pravila sa svojim zahtjevom efektivnosti su negacija nekadašnjeg shvaćanja da je neki simbolični čin (otkud tzv. simbolična akcesija) ili već samo otkriće titulus za stjecanje područja (otkriće je služilo kao temelj papinskim donacijama). Iako se već prije počelo tražiti zaposjedanje (Grotius), još je i u novije doba bilo pozivanja na otkriće; tako osobito u sporu o otoku Palmasu (između SAD i Nizozemske), u kojemu je, međutim, arbitražni sudac Max Huber 1928. izrekao da samo otkriće nije dovoljan naslov za stjecanje – ono daje samo prednost pri okupaciji.

Uvjeti za pravovaljanost stjecanja područja okupacijom su – *terra nullius*, efektivnost, notifikacija.

630. Objasni svaki od uvjeta.

Terra nullius znači da u času stjecanja ne smije to područje biti pod vlašću neke druge države. U praksi država se nije smatralo zaprekom okupaciji ako se na tom području nalazila organizirana domorodačka vlast ili čak država koja nije bila članica međunarodne zajednice. Moguće je da je područje bilo pod vlašću neke države pa je poslije napušteno (derelikcija); u tom smislu može doći do spora o tome je li se to napuštanje doista desilo, što i jest jedno od bitnih pitanja u argentinsko-britanskom sporu o suverenosti na Falklandskim otočjem (Malvinima), koji je kulminirao u oružanom sukobu, pošto su 1982. obje države pribjegle upotrebi sile – Argentina invazijom, a UK vojnom akcijom kojom je ponovno uspostavila vlast.

Efektivnost. Potrebno je da je područje zaposjednuto na vidljiv i djelotvoran način, tj. da država na njemu stalno provodi svoju vlast, da osigurava pravni poredak, pri čemu stupanj provedbe vlasti ovisi o prilikama. Na primjer, u nenaseljenim i u slabo naseljenim krajevima ili u onima koji su neprikladni za naseljavanje dovoljno je da budu zaposjednute pojedine točke, a kod otočja da je zaposjednut jedan otok. U Grenlandskom sporu je Stalni sud međunarodne pravde smatrao da je za stjecanje cijelog područja dovoljna okupacija nekih točaka – dakako, uz *animus* stjecanja suverenosti nad cjelinom – te slanje službenih ekspedicija i primjena zakonodavstva, odnosno uvođenje pravnog poretka.

U načelu se efektivnost zahtijeva ne samo za čas zaposjedanja nego i poslije, jer bi se prestanak efektivnosti mogao tumačiti kao napuštanje (derelikcija) ili odricanje. Naravno, stupanj efektivnosti ovisi o posebnim prilikama, osobito u nenaseljenim krajevima ili u onima koji su neprikladni za naseljavanje, gdje se ne može tražiti toliki intenzitet vršenja čina koji potvrđuju suverenost. Tako se, primjerice, u arbitraži o otoku Clippertonu 30ih ide u krajnost i kaže da se na nenastanjenim otocima iznimno ne traži vršenje vlasti nego samo jednokratko i simbolično zaposjedanje.

Načelo efektivnosti je odlučno i u sporovima o suverenosti nad nekim područjem, iako nije riječ o području koje je stečeno okupacijom. U tom smislu je riješio Međunarodni sud u korist UK spor s Francuskom o pripadnosti skupina otočića i grebena Min-quiens i Ecrehos.

Notifikacija. *Opći akt Kongo-konferencije* (Berlin, 1885.) je odredio da svaka država koja na obalama Afrike zaposjedne neko područje nad kojim dotad nije imala vlast ili na takvom području uspostavi protektorat, mora to notificirati ostalim potpisnicama kako bi one mogle iznijeti svoje eventualne prigovore. Iako je riječ o normi posebnog (partikularnog) MP, većina smatra da je posrijedi općeprimjenjivo pravilo koje odgovara načelu pravne sigurnosti, a ujedno je i koristan dokaz stvarnog stanja.

To pravilo se primjenjivalo i pri okupaciji područja izvan Afrike (npr. Marshallovo otočje okupirano od Njemačke 1866.), ali je bilo i suprotnih primjera (npr. otoci Canton i Edenbury); i Huber je u arbitražnoj presudi o otoku Palmasu izrekao da se navedeno pravilo o notifikaciji ne primjenjuje *de plano* na predjele izvan Afrike.

631. Koje imamo teorije okupacije koje nisu opće priznate?

Teorije se tiču efektivnosti kao uvjeta okupacije. Dalje od spomenute dopustive mjere idu teorija geografskog jedinstva ili susjedstva te teorija zaleđa. Država bi prema njima mogla pukim očitovanjem, bez efektivnog zaposjedanja, steći krajeve koji su sa zaposjednutim krajem u prirodnoj vezi, npr. neko otočje ili tzv. zaleđe obalnog područja. Takvo je načelo služilo državama da lakše protegnu vlast nad širokim prostorima u doba kolonijalne ekspanzije. Unatoč čestoj upotrebi, ne može se smatrati da je to načelo priznato u općem MP.

Još dalje je išla tzv. teorija sektora, prema kojoj su neke države koje leže uz polarna područja (ili im se tu nalaze posjedi) htjele podijeliti ta područja, osobitno Arktik. Prema toj teoriji, svakoj od takvih država pripao bi dio polarnih područja omeđen meridijanima koji se nastavljaju na njezinu istočnu i zapadnu granicu i protežu se do pola, ali ni prisvajanje poručja na toj osnovi nije općepriznato u MP. Što se tiče otoka koji se nalaze u tako omeđenim arktičkim prostorima, odnosno države su ih stekle uglavnom s naslova okupacije, pri čemu je najviše nesuglasica (sa Sovjetskim Savezom) bilo glede suverenosti Norveške nad arhipelagom Spitsbergen (Svalbard), uključujući pripadajuće dijelove mora i podmorja.

632. Što je derelikcija?

Derelikcija je čin napuštanja stvari, a u smislu MP to je napuštanje, od strane države, nekog područja koje spada pod njezin suverenitet.

633. Da li je bitno da područje nije bilo ničije nikad ili u trenutku stjecanja?

Terra nullius znači da u času stjecanja ne smije to područje biti pod vlašću neke druge države. U praksi država se nije smatralo zaprekom okupaciji ako se na tom području nalazila organizirana domorodačka vlast ili čak država koja nije bila članica međunarodne zajednice. Moguće je da je područje bilo pod vlašću neke države pa je poslije napušteno (derelikcija).

Dakle, bitno je da je područje ničije u trenutku stjecanja.

634. Da li se *terra nullis* u prošlosti isto shvaćala kao i danas?

Ne, shvaćalo se drukčije. U praksi država se nije smatralo zaprekom okupaciji ako se na tom području nalazila organizirana domorodačka vlast ili čak država koja nije bila članica međunarodne zajednice.

635. Na koji se način stječe *terra nullis*?

Stječe se okupacijom.

636. Što je to efektivnost?

Potrebno je da je područje zaposjednuto na vidljiv i djelotvoran način, tj. da država na njemu stalno provodi svoju vlast, da osigurava pravni poredak, pri čemu stupanj provedbe vlasti ovisi o prilikama (efektivnost). Na primjer, u nenaseljenim i u slabo naseljenim krajevima ili u onima koji su neprikladni za naseljavanje dovoljno je da budu zaposjednute pojedine točke, a kod otočja da je zaposjednut jedan otok. U Grenlandskom sporu je Stalni sud međunarodne pravde smatrao da je za stjecanje cijelog područja dovoljna okupacija nekih točaka – dakako, uz *animus* stjecanja suverenosti nad cjelinom – te slanje službenih ekspedicija i primjena zakonodavstva, odnosno uvođenje pravnog poretka.

U načelu se efektivnost zahtijeva ne samo za čas zaposjedanja nego i poslije, jer bi se prestanak efektivnosti mogao tumačiti kao napuštanje (derelikcija) ili odricanje. Naravno, stupanj efektivnosti ovisi o posebnim prilikama, osobito u nenaseljenim krajevima ili u onima koji su neprikladni za naseljavanje, gdje se ne može tražiti toliki intenzitet vršenja čina koji potvrđuju suverenost. Tako se, primjerice, u arbitraži o otoku Clippertonu 30ih ide u krajnost i kaže da se na nenastanjenim otocima iznimno ne traži vršenje vlasti nego samo jednokratno i simbolično zaposjedanje.

Načelo efektivnosti je odlučno i u sporovima o suverenosti nad nekim područjem, iako nije riječ o području koje je stečeno okupacijom. U tom smislu je riješio Međunarodni sud u korist UK spor s Francuskom o pripadnosti skupina otočića i grebena Min-quiens i Ecrehos.

637. Što u slučaju da se hoće okupirati arhipelag?

U nenaseljenim i u slabo naseljenim krajevima ili u onima koji su neprikladni za naseljavanje dovoljno je da budu zaposjednute pojedine točke, a kod otočja da je zaposjednut jedan otok. U Grenlandskom sporu je Stalni sud međunarodne pravde smatrao da je za stjecanje cijelog područja dovoljna okupacija nekih točaka – dakako, uz *animus* stjecanja suverenosti nad cjelinom – te slanje službenih ekspedicija i primjena zakonodavstva, odnosno uvođenje pravnog poretka.

638. Koje tu teorije imamo?

Tu, vezano za efektivnost kod okupacije, imamo 3 teorije – teorija geografskog jedinstva ili susjedstva, teorija zaleđa, teorija sektora.

639. Što pripada državi po teoriji sektora?

Prema teoriji sektora, neke su države koje leže uz polarna područja (ili im se tu nalaze posjedi) htjele podijeliti ta područja, osobitno Arktik. Prema toj teoriji, svakoj od takvih država pripao bi dio polarnih područja omeđen meridijanima koji se nastavljaju na njezinu istočnu i zapadnu granicu i protežu se do pola, ali ni prisvajanje poručja na toj osnovi nije općepriznato u MP. Što se tiče otoka koji se nalaze u tako omeđenim arktičkim prostorima, odnosno države su ih stekle uglavnom s naslova okupacije, pri čemu je najviše nesuglasica (sa Sovjetskim Savezom) bilo glede suverenosti Norveške nad arhipelagom Spitsbergen (Svalbard), uključujući pripadajuće dijelove mora i podmorja.

640. Da li su te teorije prihvaćene?

Ne. Navedeno je glede teorije geografskog jedinstva ili susjedstva i teorije zaleđa da se, unatoč čestoj upotrebi, njihovo načelo ne može smatrati priznatim u općem MP. Za teoriju sektora također je utvrđeno da prisvajanje područja ja toj osnovi nije u MP općepriznato.

641. Objasni teoriju jedinstva!

Dalje od spomenute dopustive mjere idu teorija geografskog jedinstva ili susjedstva te teorija zaleđa. Država bi prema njima mogla pukim očitovanjem, bez efektivnog zaposjedanja, steći krajeve koji su sa zaposjednutim krajem u prirodnoj vezi, npr. neko otočje ili tzv. zaleđe obalnog područja. Takvo je načelo služilo državama da lakše protegnu vlast nad širokim prostorima u doba kolonijalne ekspanzije. Unatoč čestoj upotrebi, ne može se smatrati da je to načelo priznato u općem MP.

642. Koja je razlika između Arktika i Antartike?

Antarktika je kontinent. Prilike na Antarktici se razlikuju od onih u Arktiku – prvo, od Antartike su i najbliže zemlje znatno udaljene, tako da je teorija sektora u manjoj mjeri primjenjiva; drugo, dok područje Arktika čine, u

odnosu na čitav taj prostor, površinom maleni raspršeni otovi u prostranstvima Sjevernog ledenog mora (Arktičkog oceana), središnji dio Antarktika je spomenuti kontinent, dakle postojano kopno (doduše uglavnom zaleđeno).

643. Što znate o počecima interesa za i osvajanju Antarktika?

I za Antarktiku, golemi kontinent od 14 milijuna km² s još dobrim dijelom neistraženim prirodnim (rudnim) bogatstvom i drugim mogućnostima upotrebe i iskorištavanja (i za miroljubive i za vojne svrhe), natjecale su se – radi stjecanja područja – razne države. Za razliku od Arktika, zanimanje za Antarktiku je bilo pojačano zbog obilatog kitolova, te ribolova i lova na tuljane, što su ujedno i predmeti raznih međunarodnih ugovora.

Iako neprijazni prostori Antarktike nisu omogućavali trajno naseljavanje, od početka 20.st. su neke države postavile teritorijalne zahtjeve radi uspostave suverenosti ili barem suverenih prava i tako prisvajale pojedine meridijanima i paralelama omeđene dijelove. Kao *titulus* prisvajanja poslužili su im teorija sektora na temelju posjeda nekih Antarktici razmjerno bližih otoka (UK), historijska (stečena) prava (načelo *uti possidetis*) i geografsko (i geološko) jedinstvo, odnosno susjedstvo (Argentina, Čile), istraživanje (Australija, Francuska, Norveška), otkriće (UK, Novi Zeland, Australija, Francuska, Norveška), pa i navodna okupacija (Argentina, Čile).

644. Kako je danas uređen Antartik?

Uređen je *Ugovorom o Antarktiku*, s Konferencije o Antarktiku, u Washingtonu 1959.

645. Što znaš o Konferenciji o Antarktiku 1959.?

Zahtjevi pojedinih država na određene dijelove Antarktika jednostrani su, nemaju čvršćeg temelja u MP, a priznaju ih uzajamno samo države koje su ih postavile, za razliku od ostalih država, od kojih su neke i izrijeком izrazile nepriznavanje. Kad je napretkom znanosti i tehnike interes za Antartik porastao, pojavili su se prijedlozi za uređenje međunarodnim ugovorom. Na inicijativu SAD je u Washingtonu 1959. održana u tu svrhu Konferencija o Antarktiku, na kojoj je potpisan *Ugovor o Antarktiku*.

646. Što kaže Ugovor o Antartiku o zahtjevima zemalja?

Ugovor o Antarktiku je potpisan na Konferenciji o Antarktiku, u Washingtonu 1959. *Ugovorom* su postavljena ova načela – upotreba Antarktika isključivo u miroljubive svrhe (uz moguće korištenje vojnim osobljem i opremom u takve svrhe), sloboda znanstvenog istraživanja i najveća moguća međunarodna suradnja, uz ostalo razmjenom informacija i osoblja; očuvanje antarktičkog okoliša, zabranom odlaganja nuklearnog otpada i poduzimanjem potrebnih mjera za zaštitu živih bogatstava.

Što se tiče postavljenih teritorijalnih zahtjeva, *Ugovor o Antarktiku* pitanje suverenosti nad pojedinim dijelovima konačno ne riješava, nego donosi kompromisno rješenje, propisujući da ti zahtjevi miruju. Naime, određeno je da se ništa u *Ugovoru* neće tumačiti kao osporavanje bilo kojoj stranci njezinih prethodno stečenih prava ili zahtjeva glede teritorijalne suverenosti, ni kao prejudiciranje stajališta bilo koje stranke glede priznanja ili nepriznanja prava ili zahtjeva neke druge države, a – dok je *Ugovor* na snazi – nijedan čin ili aktivnosti neće biti temelj za opravdanje ili za poricanje zahtjeva za teritorijalnom suverenosti, ni za stjecanje prava na suverenost; osim toga, nikakvi novi teritorijalni zahtjevi se neće stavljati, niti će se postojeći proširivati.

Ugovor o Antarktiku se odnosi na sve krajeve južno od 60.stupnja, uključujući i sve tzv. ledene šelfove (zamrznuti dijelovi mora, djelomice promjenjivi ovisno o klimatskim uvjetima), bez obzira na to jesu li uz obalu ili na većim udaljenostima od obale, ali ne na otvorenom moru. Vrijednost *Ugovora* je i u činjenici da je on, predviđevši mehanizam za svoju provedbu i razradu, ujedno temelj onoga što se danas zove Antarktički sustav.

647. Navedi načela ugovora o Antarktiku!

Ugovorom su postavljena ova načela – upotreba Antarktika isključivo u miroljubive svrhe (uz moguće korištenje vojnim osobljem i opremom u takve svrhe); sloboda znanstvenog istraživanja i najveća moguća međunarodna suradnja, uz ostalo razmjenom informacija i osoblja; očuvanje antarktičkog okoliša zabranom odlaganja nuklearnog otpada i poduzimanjem potrebnih mjera za zaštitu živih bogatstava.

648. Koja su načela antarktičkog sustava?

Ugovorom o Antarktiku iz 1959. su postavljena ova načela – upotreba Antarktika isključivo u miroljubive svrhe (uz moguće korištenje vojnim osobljem i opremom u takve svrhe); sloboda znanstvenog istraživanja i najveća moguća međunarodna suradnja, uz ostalo razmjenom informacija i osoblja; očuvanje antarktičkog okoliša zabranom odlaganja nuklearnog otpada i poduzimanjem potrebnih mjera za zaštitu živih bogatstava.

649. Što je to antarktički sustav?

Vrijednost *Ugovora* je i u činjenici da je on, predviđevši mehanizam za svoju provedbu i razradu, ujedno temelj onoga što se danas zove Antarktički sustav.

Antarktički sustav obuhvaća složeni sustav odnosnih međunarodnopravnih normi, ili, šire, niz međusobno povezanih međunarodnopravnih akata (međunarodnih ugovora, preporuka i drugih instrumenata) te mehanizam za

njihovo donošenje i provedbu. Tu se ne radi o nekoj međunarodnoj organizaciji, ali je ipak ustanovljen određeni zametak međunarodne uprave, bez obzira na to što formalno nije proglašena internacionalizacija *Ugovorom* obuhvaćenog područja.

Osnovni oblik institucionalizacije mehanizma Antarktičkog sustava su redoviti godišnji konzultativni sastanci, koji se prema potrebi dopunjuju izvanrednim sastancima, najčešće o osjetljivim ili specijaliziranim pitanjima. U pravilu su ti sastanci zatvoreni, a meritorne odluke se donose konsenzusom. Osim toga, održavaju se i sastanci stručnjaka, pojedinih radnih grupa, a za razna pitanja s polja prirodnih znanosti sazivaju se sastanci Znanstvenog odbora za istraživanje Antarktika (SCAR). Navedeno djelovanje je rezultiralo i izradom i usvajanjem mnogih međunarodnih ugovora – *Konvencije o zaštiti antarktičkih tuljana*, *Konvencije o zaštiti živih morskih bogatstava Antarktika*, *Konvencije o uređenju aktivnosti vezanih uz rudna bogatstva Antarktika* i *Protokola uz Ugovor o Antarktiku o zaštiti okoliša*, s nekoliko priloga koji čine njegov sastavni dio.

650. Koje još načine stjecanja područja imamo?

Postoje još stjecanje ustupom (cesijom), stjecanje silom oružja te stjecanje dosjelošću (preskripcijom) kao derivativni načini stjecanja.

651. Koji način stjecanja prava konvencija ne spominje, odn koji od derivativnih načina?

Ne spominje se stjecanje područja silom oružja.

652. Što je to cesija?

Cesija je i dosad bio najčešći, a danas je praktično jedini mogući način stjecanja područja – jer su mogućnosti okupacije i dosjelosti svedene na najmanju moguću mjeru, a stjecanje silom oružja je zabranjeno. Stjecanje cesijom je stjecanje područja na temelju međunarodnog ugovora, bilo dvostranog (između dotadašnjeg držaoca odnosno područja (cedenta) i države stjecateljice (cesionara), bilo mnogostranog kojega su i dvije spomenute države stranke, za što su primjer razni mirovni ugovori.

Praksa je pokazala da se cesija može zbiti kao posljedica rata. Međutim, ona može biti i potpuno dobrovoljna, ali i iznuđena prijetnjom sile ili bilo kakvim drugim pritiskom. U potonjem slučaju treba imati na umu pravila *Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora* iz 1969., koja govore o uzrocima ništavosti ugovora, osobito o odredbi prema kojoj je ništav svaki međunarodni ugovor sklopljen kao posljedica prijetnje silom ili upotrebe sile protivno načelima MP iz *Povelje UN*.

Cesija može biti bez protučinidbe ili uz protučinidbu, najčešće u obliku kupnje (Ladislav Napuljski i prodaja Dalmacije 1409., Francuska i prodaja Louisiane, Rusija i prodaja Aljaske) ili zamjene područja, čime se države služe i u novije vrijeme uglavnom pri manjim izmjenama granice, koje se pokazuju potrebnima zbog gospodarskih, prometnih ili drugih interesa ili radi prikladnijeg određivanja i nadziranja granice. Cesija se može izvršiti i posredovanjem treće države, kao kad je Austrija 1859. ustupila Lombardiju Francuskoj, koja ju je odmah prenijela Sardiniji.

653. Koji je čas pravnog učinka cesije?

I teorija i praksa se razilaze glede trenutka pravnog učinka cesije, što npr. može biti važno kod utvrđivanja odgovornosti prema državljanima trećih zemalja koji se nalaze na dotičnom području. Neki pisci naučavaju da se samim ugovorom ne prenosi suverenost nego da je potrebno da se ustupljeno područje stvarno (efektivno) preuzme – po njima, cedent vrši vlast do trenutka preuzimanja, premda i oni smatraju da bi to trebalo ograničiti na tekuće poslove. Po drugima, cesija je izvršena u trenutku stupanja dotičnog međunarodnog ugovora na snagu. Spomenuta dva oprečna stajališta su ipak krajnosti, a rješenje dvojbe u svakom pojedinom slučaju ovisi o ugovornim odredbama, o predmetu i svrsi ugovora te o okolnostima u kojima ga treba primijeniti. Pravne i političke posljedice cedije su često problemi koje treba rješavati u okviru međunarodnopravnih pravila o sukcesiji država.

654. Što je s plebiscitom i njegovoj primjeni kod cesije?

Ponekad se pri odlučivanju o sudbini područja pribjegava plebiscitu (referendumu). Plebiscit je opće glasovanje pučanstva nekog područja o tome komu ono treba pripasti. Tako je postupljeno 1860. kad je Sardinija ustupila Savoju Francuskoj. Plebiscitom se u više slučajeva poslužilo nakon I. svjetskog rata – tako su se stanovnici Koruške odlučili za pripojenje Austriji, a stanovništvo Saarskog područja za Njemačku. Nakon II. svjetskog rata plebiscit je u više slučajeva primijenjen pri dekolonizaciji, tj. u postupku osamostaljivanja starateljских i nesamoupravnih područja – stanovništvo u tim područjima nije se uvijek izjašnjavalo o tome kojoj državi će područje pripasti nego se nekad odlučivalo plebiscitom i o potpunoj samostalnosti područja ili o nekom obliku veza s drugim državama.

655. Što je to stjecanje silom oružja?

Stjecanje silom oružja je u prošlosti bilo jedan od glavnih načina uspostave vlasti na nekom području koje je do tada pripadalo drugoj državi. No, ako se osvojenje odnosilo samo na dio područja pobijedene države, a ova je dalje

ostala postojati, redovito je dolazilo do formalnog priznanja stjecanja sporazumom između pobijedenog i pobjednika ili između zaraćenih stranaka koje su putem mirovnog ugovora željele dovršiti rat. Tako se prema kasnijem shvaćanju područje nije stjecalo time što se osvoji, nego je trebalo pričekati da ga dotadašnji držalac ustupi, obično mirovnim ugovorom – tako se takvo stjecanje svodilo na oblik ustupa (cesije).

Dručije je bilo kad se dotadašnji držalac nekog područja potpuno uništi, kad on propadne. Tu onda nema mogućnosti stjecanja ugovorom. To je stjecanje podjarmljenjem (debelacijom).

Stjecanje područja silom prvobitno je zabranjeno partikularnim MP. U 30im je došlo do niza izjava i međunarodnih akata o nepriznavanju teritorijalnih promjena postignutih silom. *Akt Chapultepec*, prihvaćen na međuameričkoj konferenciji o problemima rata i mira, konstatira da su zabrana svakog osvajanja i nepriznavanje nasilnih stjecanja područja ušli među načela MP američkih država.

Povelja UN zabranjuje svako osvajanje jer izrijeком štiti teritorijalnu cjelovitost i političku neovisnost svake države (dakle, ne samo članica) od ma kakve prijetnje silom ili upotrebe sile. Ona, doduše, ne sadržava odredbu kakva je u *Bogotskoj povelji*, koju su američke države prihvatile 1948., da se ne priznaju teritorijalna osvajanja i posebne prednosti postignute silom ili ma kojim sredstvom prisile. Ipak, treba uzeti u obzir da nepriznavanje stjecanja silom vrijedi i u pravu UN, jer posljedice pravom zabranjenog djela ne bi smjele imati pravni učinak. Osim toga, *Povelja* određuje kolektivnu akciju protiv prekršitelja, koja bi trebala težiti uspostavljanju zakonitog stanja. Nepriznavanje stjecanja područja silom nužno slijedi iz zabrane upotrebe sile.

S obzirom na navedenu odredbu *Povelje UN* i na mnoge druge akte koji zabranjuju rat i upotrebu sile uopće, može se tvrditi da je zabrana i nepriznavanje osvajanja danas pravilo općeg MP. U tom smislu, i u *Deklaraciji sedam načela* se kaže – nikakvo stjecanje područja koje proizlazi iz prijetnje silom ili upotrebe sile neće se priznati kao zakonito. I u rezoluciji Opće skupštine UN o definiciji agresije se izriče da se ne priznaje stjecanje područja ili posebne prednosti koje proizlaze iz agresije.

656. Recite nešto o debelaciji (podjarmljenju).

Pri stjecanju područja silom oružja, često su države o tome sklapale sporazume pa je tako takvo stjecanje svedeno na oblik cesije.

Dručije je bilo kad se dotadašnji držalac nekog područja potpuno uništi, kad on propadne. Tu onda nema mogućnosti stjecanja ugovorom. To je stjecanje podjarmljenjem (debelacijom) – pobjednička država (ili više njih) osvoji čitavo područje neprijateljske države i pripoji ga vlastitom području. Primjeri su – stvaranje Italije u 19.st. proširenjem Piemonta na područje gotovo cijelog Apeninskog poluotoka, te proširenje Rusije nakon rata 1866. na druge njemačke zemlje.

Pretpostavka za stjecanje područja debelacijom je bila prestanak svake oružane borbe. Ako se borba nastavlja, makar je čitava zemlja privremeno osvojena (npr. vlada se sklonila u savezničko inozemstvo i nastavlja nrat), nema mjesta pripojenju (aneksiji) – iskustvo dvaju svjetskih ratova je pokazalo da su se privremeno pobijeđene vlade vratile u zemlju nakon konačne pobjede svojih, odnosno savezničkih snaga. Drugim riječima, i u doba kad je stjecanje područja oružanom silom bilo zakonito, MP je strogo razlikovalo debelaciju od ratne okupacije, koja je uvijek privremeno stanje i stoga nije bila valjani titulus za stjecanje područja. I Međunarodni vojni sud u Nürnbergu je odbacio tzv. doktrinu okupacije, prema kojoj bi se neko područje steklo činjenicom potpune ratne okupacije, izrazivši stajalište da ta doktrina nikad nije primjenjivana dokle god postoji ma kakva vojska koja pokušava okupirane krajeve vratiti njihovim domaćim vlastima. Zato su aneksije pojedinih dijelova Jugoslavije koje su 1941.-1942. izvršile Njemačka, Italija, Bugarska i Mađarska bile suprotne pravilima MP uopće i ratnog prava pogotovo.

657. Zašto je debelacija sporna? Koji su argumenti autora koji smatraju da je to originarno stjecanje?

Što se događa sa tim područjem prije pripajanja?

Neki smatraju da debelacija uopće nije ni bila način stjecanja područja nego da do njega dolazi aneksijom područja koje je postalo ničije pošto je potpuno uništena dotadašnja državna vlast i propala država.

658. Što u slučaju da otok izroni u otvorenom moru, a što u teritorijalnom moru?

Ako otok nastane u teritorijalnom moru neke države, pripada toj državi. Prema nekim stajalištima, to vrijedi i za otoke koji izrone iz epikontinentalnog pojasa, jer se u tom slučaju suverena prava iskorištavanja pretvaraju u suverenost dotične države.

Na otoke u otvorenom moru se primjenjuje ili se pokušava primijeniti okupacija. Načelno bi se i danas otok koji u otvorenom moru izroni iz morskog dna koje se nalazi izvan državne jurisdikcije mogao smatrati predmetom stjecanja ničijeg područja okupacijom.

659. Kakvo bi to stjecanje bilo?

Ako nastane u teritorijalnom moru neke države, riječ je o stjecanju po prirodnom zbivanju (prirodna sukcesija). Ako izroni u otvorenom moru s morskog dna koje se nalazi izvan državne jurisdikcije, mogao bi se smatrati predmetom stjecanja ničijeg područja okupacijom.

Dakle, u oba slučaja bi stjecanje bilo originarno.

660. Što u slučaju da otok izroni u epikontinentalnom pojasu?

Ako otok nastane u teritorijalnom moru neke države, pripada toj državi. Prema nekim stajalištima, to vrijedi i za otoke koji izrone iz epikontinentalnog pojasa, jer se u tom slučaju suverena prava iskorištavanja pretvaraju u suverenost dotične države.

661. Što je to dosjelost?

Stjecanje područja dosjelošću označava stjecanje neprekidnim vršenjem vlasti na tom području kroz određeno vrijeme. Dosjelost pretvara faktičnu vlast u pravnu.

Dosta pisaca otklanja dosjelost kao način stjecanja područja, ali ju je praksa priznala. Među pristašama dosjelosti se uglavnom nalazi većina francuskih pisaca i gotovo svi američki i engleski. Za dosjelost se izjasnio i Institut za MP. Dosjelost se temelji na jednom od općih načela prava što su ih priznali civilizirani narodi, pa joj je mjesto i u međunarodnim odnosima. Teškoća je u tome što se u MP nije izgradilo pravilo o tome koliko vremena treba proteći za dosjelost pa o roku dosjelosti treba rješavati od slučaja do slučaja.

662. Koje su uvjeti za stjecanje područja dosjelošću?

Dosjelost se kao način stjecanja po MP znatno razlikuje od istoimene ustanove unutrašnjegprivatnog prava. Njezina uloga je da prizna i utvrdi dugotrajni posjed bez obzira na izvor njegova postanka. Zato se u MP ne traži dobra vjera posjednika.

Naprotiv, i pri stjecanju dosjelošću po MP je, uz miran i nesmetan posjed, potreban i *animus*, tj. da je država stjecateljica držala područje s nakanom da ga trajno zadrži kao svoje. Međutim, prijeporno je je li u nakani prekida protoka vremena, kako bi se spriječilo stjecanje područja od neke države, dovoljan prosvjed druge zainteresirane države ili je nužno pribjegavanje jednom od sredstava za mirno rješavanje sporova.

Praksa si glede protoka vremena pomaže na razne načine. U arbitraži između Austrije i Ugarske o Morskom oku se tražila dosjelost od pantivijeka, a *Ugovor o arbitraži graničnih sporova* između VB i Venezuele priznaje preskripciju od 50 godina kao valjan naslov posjeda.

663. Koji se institut redovito aktivira kod derivativnog stjecanja?

Ustup (cesija) – i dosad je to bio najčešći, a danas praktično jedini mogući način stjecanja područja.

664. Gdje spadaju okupacija i derelikcija što se tiče pravnih poslova?

To su jednostrani pravni poslovi.

665. Objasnite argentinsko–britanski spor o suverenosti nad Falklandskim otočjem?

Moguće je da je područje bilo pod vlašću neke države pa je poslije napušteno (derelikcija); u tom smislu može doći do spora o tome je li se to napuštanje doista desilo, što i jest jedno od bitnih pitanja u argentinsko-britanskom sporu o suverenosti na Falklandskim otočjem (Malvinima), koji je kulminirao u oružanom sukobu, pošto su 1982. obje države pribjegle upotrebi sile – Argentina invazijom, a UK vojnom akcijom kojom je ponovno uspostavila vlast.

33. SUKCESIJA DRŽAVA

666. Što je to sukcesija?

Sukcesija kao ustanova MP je ulaženje neke države u pravne odnose druge države, koje je posljedica osnivanja ili proširenja vlasti, odnosno uspostave suverenosti te države na području koje je dotad pripadalo drugoj državi. Dakle, riječ je o problemu preuzimanja od države sljednice prava i obveza države prednice glede niza pitanja vezanih uz to područje. *Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora* (1973.) i *Bečka konvencija o sukcesiji država glede državne imovine, arhiva i dugova* (1983.) definiraju sukcesiju država kao zamjenu jedne države drugom što se tiče odgovornosti za međunarodne odnose nekog područja.

667. Što znaš o donošenju dokumenata koji uređuju sukcesiju država?

Sukcesija država se zasad uglavnom uređuje ugovornim (partikularnim) MP. U nakani sustavnijeg uređenja, Opća skupština UN je pozvala Komisiju za MP da pitanje sukcesije država razmotri i započne rad na kodifikaciji i progresivnom razvoju. Rezultat dosadašnjeg rada u tom smjeru su dva spomenuta međunarodna ugovora – *Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora* (1978) i *Bečka konvencija o sukcesiji država glede državne imovine, arhiva i dugova* (1983.).

668. Koje Bečke konvencije imamo o sukcesiji?

To su *Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora* (1973.) i *Bečka konvencija o sukcesiji država glede državne imovine, arhiva i dugova* (1983.), koje definiraju sukcesiju država kao zamjenu jedne države drugom što se tiče odgovornosti za međunarodne odnose nekog područja.

669. Koje su uzroci odbijanja kodifikacije sukcesije država?

Jedan od uzroka za sadašnju odbojnost država prema konvencijama o sukcesiji država treba tražiti u specifičnosti gotovo svake sukcesije, što je ujedno i razlog da se u tom području MP nije u većoj mjeri moglo razviti običajno pravo. Stoga je istina da te konvencije mnogo više pridonose progresivnom razvoju MP nego što su njegova kodifikacija, a za širi prihvrat novih pravila često treba proći i dulje vrijeme. Drugi uzrok je uvjetovan prilikama u kojima su se konvencije izrađivale (1962. nadalje), jer je prije svega trebalo uzeti u obzir položaj, odnose i potrebe novih država koje su samostalnost stekle u procesu dekolonizacije, na što je Komisiju pozivala i Opća skupština UN; na taj način je u odredbama konvencija došlo do rakoraka s interesima ostalih država.

670. Navedite kategorije situacija u kojima dolazi do sukcesije država!

S opisanim uzrocima odbijanja u vezi, što se tiče kategorizacije situacija u kojima dolazi do sukcesije država, konvencije razlikuju – 1) prijenos dijela područja neke države; 2) novonastalu neovisnu državu (uključujući državu stvorenu od dvaju ili više područja); 3) ujedinjenje država; 4) odvajanje dijela ili dijelova područja neke države; 5) raspad države.

671. Koje su promjene glede državnog područja koje razlikuju Konvencije o sukcesiji država?

Što se tiče kategorizacije situacija u kojima dolazi do sukcesije država, konvencije razlikuju – 1) prijenos dijela područja neke države; 2) novonastalu neovisnu državu (uključujući državu stvorenu od dvaju ili više područja); 3) ujedinjenje država; 4) odvajanje dijela ili dijelova područja neke države; 5) raspad države.

672. Što možete reći općenito o prijenosu područja?

Pojave prijenosa nekog područja od jedne države drugoj su vrlo česte. Te su pojave – posebno s obzirom na pravne i političke posljedice koje se i danas ogledaju u međunarodnoj zajednici – bile najbrojnije i najznačajnije nakon svjetskih ratova (osobito nakon I.) zbog mnogih teritorijalnih promjena utvrđenih mirovnim ugovorima (nestanak nekih država ili znatnije umanjivanje njihova područja, podjela drugih, stvaranje novih država i dr.) i u razdoblju nakon II. svjetskog rata tijekom procesa dekolonizacije. Novije vrijeme donosi, uz ostalo, na tlu Europe raspad višenacionalnih država (SFRJ, Čehoslovačka, Sovjetski Savez) i, sukladno tomu, nastanak novih, među kojima je i RH. U svim takvim slučajevima zapravo se s nekog područja povlači vlast (prestaje suverenost) jedne države (ili ta država nestaje), a druga država zasniva svoju vlast (suverenost) na stečenom području.

Opće pravilo MP je da za svaku državu nastaju prava i obveze samo njezinim vlastitim djelovanjem, što proizlazi iz temeljnog prava države na suverenost. Međutim, kod prijenosa područja se pojavljuje toliko raznovrsnih i specifičnih pitanja da se to načelo ne može dosljedno provesti, osobito ako tada nestane država čije područje stječe druga ili više njih. Upravo se takva pitanja, koja se pojavljuju pri teritorijalnim promjenama, obrađuju u sklopu sukcesije država. S druge strane, nema pravila MP koje bi određivalo opću sukcesiju države što se tiče pravnih odnosa države prednice na temelju toga što je stečeno njezino područje. Naučavanje da obveze redovito prelaze na stjecatelja područja (sljednicu) rezultat je želje da se prije svega zaštite interesi inozemnih vjerovnika propale države. Glede toga praksa nije, međutim, nimalo stalna i mnogo je primjera u kojima sljednice nisu preuzele dugove propale države; kad subjekt propada, često propadaju s njim i njegove obveze. Ako se žele osigurati neki interesi, treba to posebno ugovoriti, obično u vezi s odredbama o samom prijenosu područja.

Drugim riječima, različita rješenja koja se u praksi primjenjuju pri sukcesiji država traže se i nalaze u rasponu između dvaju ekstremnih stajališta, od kojih se nijedno ne može dosljedno provesti, tj. države ga uglavnom ne mogu u potpunosti prihvatiti. Prema prvom, država sljednica ne bi trebala priznati ikoje obveze prednice (tzv. doktrina *tabulae rasae* ili *clean state*). Krajnja suprotnost tomu bila bi (također nerealna pa tako neprihvatljiva i u MP nepostojeća) opća (apsolutna) sukcesija s težištem na kontinuitetu, što ipak ne znači da je svaki element kontinuiteta isključen.

673. Koje su 4 temeljna pravila/načela sukcesije?

Danas bi se mogla izdvojiti samo 4 osnovna i opća pravila oko sukcesije – 1) sama promjena državne vlasti, makar bila i protuustavna (revolucionarna), u odnosu na isto državno područje ne dovodi do sukcesije; 2) nema mjesta sukcesiji država u slučaju ratne okupacije; 3) što se tiče prava i obveza vezanih baš za to područje kao takvo (tj. uz pitanja režima područja, kao što su granice i upotreba područja ili ograničenje takve upotrebe, npr. u obliku služnosti), prema načelu *nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet*, sljednica u pravilu preuzima područje kakvo je bilo u prednice, dakle i s eventualnim ograničenjima; 4) ako nije drukčije ugovoreno, za stečeno područje, u pravilu (uz spomenutu iznimku koja se odnosi izravno na režim samog područja, uključujući granice), vrijede međunarodni ugovori sljednice, a ne prednice.

Prema tome, sukcesija država se zasad uglavnom uređuje ugovornim (partikularnim) MP. U nakani sustavnijeg uređenja, Opća skupština UN je pozvala Komisiju za MP da pitanje sukcesije država razmotri i započne rad na kodifikaciji i progresivnom razvoju. Rezultat dosadašnjeg rada u tom smjeru su dva spomenuta međunarodna ugovora – *Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora* (1978) i *Bečka konvencija o sukcesiji država glede državne imovine, arhiva i dugova* (1983.).

674. Kakva je uloga dviju konvencija o sukcesijama država?

S obzirom na činjenicu da ne djeluju retroaktivno, pa stoga i na vrlo malen broj slučajeva kad bi bile primjenjive, ulogu navedenih bečkih konvencija u rješavanju problema sukcesije država i općenito u MP je teško objektivno i konačno ocijeniti. S jedne strane, stoji činjenica da prva (*Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora*) ima razmjerno malo ugovornih stranaka (samo 21, uključujući sve sljednice bivše SFRJ), a da druga (*Bečka konvencija o sukcesiji država glede državne imovine, arhiva i dugova*) do danas nije na snazi. Međutim, s druge strane, dugogodišnji rad Komisije za MP je dobra osnova prvih i dosad jedinih međunarodnih ugovora o sukcesiji država u povijesti, a nedvojbeno je da su oni nadahnuti općim načelima MP i da pružaju niz prihvatljivih rješenja. Ta se činjenica sve više priznaje i u praksi i u doktrini.

S tim u vezi, što se tiče kategorizacije situacija u kojima dolazi do sukcesije država, konvencije razlikuju – a) prijenos dijela područja neke države; b) novonastalu neovisnu državu (uključujući državu stvorenu od dvaju ili više područja); c) ujedinjenje država; d) odvajanje dijela ili dijelova područja neke države; e) raspad države.

675. Koje su uzroci odbijanja kodifikacije sukcesije država?

Jedan od uzroka sadašnjoj odbojnosti država prema konvencijama treba tražiti u specifičnosti svake sukcesije, što je ujedno i razlog da se u tom području MP nije u većoj mjeri moglo razviti običajno pravo. Stoga se treba složiti s piscima koji smatraju da te konvencije mnogo više pridonose progresivnom razvoju MP nego što su njegova kodifikacija, a za širi prihvat novih pravila često treba proći i dulje vrijeme. Drugi uzrok je uvjetovan prilikama u kojima su se konvencije izrađivale, jer je prije svega trebalo uzeti u obzir položaj, odnose i potrebe novih država koje su samostalnost stekle u procesu dekolonizacije, na što je Komisiju pozivala i Opća skupština UN; na taj način je u odredbama konvencija došlo do pomalo povlaštenog položaja takvih država u odnosu na druge i time do određenog rakoraka s interesima ostalih država.

676. Recite nešto o sukcesiji država vezano za područje.

Već je rečeno da je područje, tj. uspostava suverenosti države sljednice nad područjem koje je dotad pripadalo državi prednici, ishodište sukcesije država. Naglašeno je i da država stječe područje onako kako ga je posjedovao bivši držalac, dakle, s dotadašnjim granicama i s pravima i obvezama koje se tiču tog područja. *Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora* to načelo potvrđuje, propisujući da sukcesija država ne utječe na granicu ustanovljenu međunarodnim ugovorom, ni na ugovorom ustanovljene obveze i prava koja se odnose na režim granice. *Konvencija* uz to određuje da sukcesija ne utječe na obveze i prava ustanovljena ugovorom, koja se smatraju vezanim uz dotično područje, a odnose se na potrebu ili ograničenje upotrebe tog područja bilo u korist neke strane države (ili skupine država) ili u korist tog područja; tu je, međutim, predviđena iznimka, prema kojoj se navedene odredbe ne primjenjuju na obveze prednice koje se ne tiču uspostave vojnih baza na dotičnom području. Konačno *Konvencija* potvrđuje trajnu suverenost svakog naroda i svake države nad svojim bogatstvima i izvorima.

677. Recite nešto o sukcesiji država vezano za osobe.

Kad nova država proteže vlast na neko područje, pod nju potpadaju svi ljudi koji se nalaze na tom području. Ti ljudi su prema bivšoj državi bili ili u odnosu državljanina ili u odnosu stranaca. Nova država može svojim zakonodavstvom odrediti koje će od tih osobam smatrati svojim državljanima, ali ne može svoje državljanstvo nametnuti pripadnicima trećih država bez njihove privole. Nasuprot tomu, može svojim državljanima smatrati osobe koje se u trenutku sukcesije nisu nalazile na stečenom području, ali su dotad bili državljani bivše držateljice područja. Ako država prednica i dalje postoji i ako se njezino područje podijeli na više država, tad pitanje takvih odnosa treba urediti međunarodnim ugovorom. MP ne poznaje opće pravilo po kojemu bi nova država imala dužnost da kao svoje državljane preuzme sve dotadašnje državljane prednice. Međutim, treće države nisu dužne dopustiti prijelaz ili prebacivanje preko granice osoba koje bi na takav način ostale bez državljanstva.

Budući da je Komisija za MP dovršila rad na pitanju državljanstva fizičkih osoba u vezi sa sukcesijom država, nije nerealno u bližoj budućnosti očekivati novi međunarodni ugovor o tom problemu. Dokaz da u međunarodnoj zajednici postoji težnja da osobe koje su zahvaćene sukcesijom ne ostanu bez državljanstva jest i *Konvencija o izbjegavanju bezdržavljanstva u vezi sa sukcesijom država* (2006., Vijeće Europe).

678. Što je to ustanova opcije?

Radi rješavanja položaja osoba pri promjeni državne vlasti nad nekim područjem, u međunarodnim ugovorima se pribjegava ustanovama opcije i/ili zaštite manjina.

Opcija je izbor između dva državljanstva koji se provodi očitovanjem. To je pojedincu dana mogućnost da izabere svoje državljanstvo kad područje na kojemu stalno boravi prijeđe od jedne države drugoj. Pretpostavka za ugovaranje opcije je da nakon odnosne teritorijalne promjene, uz državu koja je stekla područje, i dalje postoji država koja je topodručje ustupila/izgubila. Izvršavanjem prava opcije pojedinac bira između dotadašnjeg državljanstva i državljanstva države koja je područje stekla. Uz očitovanje o zadržavanju državljanstva države prednice, međunarodni ugovori najčešće vežu i mogućnost da država sljednica zahtijeva da se iz nje isele osobe koje ne žele primiti njezino državljanstvo.

679. Objasnite zaštitu manjina u vezi sukcesije.

Zaštita manjina ugovara se radi zaštite osoba koje imaju drukčiju narodnost, vjeru ili materinji jezik od većinskog stanovništva države u kojoj žive. Kao što je rečeno, pri promjeni vlasti se osobama koje pripadaju manjini nekad daje mogućnost izbora državljanstva i države u kojoj će živjeti. Svrha zaštite manjina je zaštita osoba koje izaberu državljanstvo države u kojoj je njihova narodnosna, vjerska ili jezičnaskupina u manjini prema ostatku stanovništva. Međutim, manjinska prava mogu obuhvaćati i osobe koje po svojim značajkama pripadaju manjini, ali imaju strano ili dvostruko državljanstvo. Tako su zaštitu na temelju međunarodnih ugovora uživali i oni pripadnici talijanske manjine u Kraljevini SHS koji su nakon I. svjetskog rata optimalno za talijansko državljanstvo.

680. Što se događa sa ugovorima prednice?

Nestalna praksa uređenja problema sukcesije država glede međunarodnih ugovora samo potvrđuje raspon između krajnje suprotnih načelnih odrednica u njihovoj primjeni na sukcesiju uopće, što se ogleda i u *Bečkoj konvenciji* iz 1978. Spomenuto opće pravilo, prema kojemu – ako nije drukčije ugovoreno, tj. ako sama tako ne odluči – državu sljednicu automatski ne vežu ugovori prednice, a ugovori sljednice protežu se i na stečeno područje, temelji se na načelu da međunarodni ugovor veže samo ugovorne stranke. Primjena tog pravila o načelnoj neprenosivosti međunarodnih ugovora bez pristanka sljednice je, međutim, sužena drukčijim rješenjima koja su uvjetovana potrebom za poštovanjem barem djelomičnog kontinuiteta radi pravne sigurnosti u međunarodnoj zajednici, s jedne strane, i, s druge, praksom država sljednica koje žele izjeći ugovornopravni vakuum i što potpunije se uključiti u međunarodnu zajednicu nastavkom primjene međunarodnih ugovora prednice.

Što se tiče sukcesije država glede međunarodnih ugovora u slučaju prijenosa dijela područja od jedne države drugoj, ugovori prednice prestaju vrijediti za to područje koje se prenosi, a na njega se proširuje primjena ugovora sljednice (uz iznimku radiciranih ugovora).

681. Preuzima li država sljednica kod sukcesije međunarodne ugovore države prednice?

Nestalna praksa uređenja problema sukcesije država glede međunarodnih ugovora samo potvrđuje raspon između krajnje suprotnih načelnih odrednica u njihovoj primjeni na sukcesiju uopće, što se ogleda i u *Bečkoj konvenciji* iz 1978. Spomenuto opće pravilo, prema kojemu – ako nije drukčije ugovoreno, tj. ako sama tako ne odluči – državu sljednicu automatski ne vežu ugovori prednice, a ugovori sljednice protežu se i na stečeno područje, temelji se na načelu da međunarodni ugovor veže samo ugovorne stranke. Primjena tog pravila o načelnoj neprenosivosti međunarodnih ugovora bez pristanka sljednice je, međutim, sužena drukčijim rješenjima koja su uvjetovana potrebom za poštovanjem barem djelomičnog kontinuiteta radi pravne sigurnosti u međunarodnoj zajednici, s jedne strane, i, s druge, praksom država sljednica koje žele izjeći ugovornopravni vakuum i što potpunije se uključiti u međunarodnu zajednicu nastavkom primjene međunarodnih ugovora prednice.

Što se tiče sukcesije država glede međunarodnih ugovora u slučaju prijenosa dijela područja od jedne države drugoj, ugovori prednice prestaju vrijediti za to područje koje se prenosi, a na njega se proširuje primjena ugovora sljednice (uz iznimku radiciranih ugovora).

682. Što znaš o Bečkoj konvenciji o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora i obvezama koje se ne mijenjaju sukcesijom?

Država stječe područje onako kako ga je posjedovao bivši držalac, dakle, s dotadašnjim granicama i s pravima i obvezama koje se tiču upotrebe tog područja. Prema tome, propisano je da sukcesija država ne utječe na granicu ustanovljenu međunarodnim ugovorom, ni na ugovornu ustanovljenu obvezu i prava koja se odnose na režim granice. Također, sukcesija ne utječe na obvezu i prava ustanovljena ugovorom, koja se smatraju vezanim uz dotično područje, a odnose se na upotrebu ili ograničenje upotrebe tog područja bilo u korist neke strane države ili u korist tog područja. Međutim, tu je predviđena iznimka – navedene odredbe se ne primjenjuju na obveze prednice koje se tiču uspostave vojnih aza na dotičnom području.

683. Definiraj radicirane ugovore. Objasni ulogu radiciranih ugovora u slučaju sukcesije država.

Kontinuitet važenja međunarodnih ugovora osobito je, sukladno istom općem pravilu, naglašen kod tzv. radiciranih ugovora, koji automatski vežu državu sljednicu, ako nije drukčije ugovoreno. To su oni međunarodni ugovori koji su najuže povezani sa samim područjem, tj. oni koji se odnose na ugovornu ustanovljenu granicu i režim granice, te na obveze i prava koja se tiču upotrebe ili ograničenja upotrebe dotičnog područja (npr. međudržavne služnosti).

Prema *Konvenciji* iz 1978., iznimka od takvog automatskog prijenosa prava i obveza iz radiciranih ugovora na sljednicu su one obveze kojima se predviđa uspostava vojnih baza na stečenom području. Uloga ovih ugovora je zaštita kontinuiteta uređenja granica i stvari povezanih s granicama.

684. Što je s važenjem međunarodnih ugovora kojima je predviđen kontinuitet?

Bečka konvencija iz 1978. načelno predviđa kontinuitet važenja međunarodnih ugovora za državu prednicu koja i dalje postoji nakon što se neki dio njezina područja odvojio, te za sljednicu, odnosno sljednice u slučajevima ujedinjenja država i odvajanja dijela ili dijelova neke države da bi se stvorila nova država ili više njih, bez obzira na to postoji li prednica i dalje ili ne. Iako *Konvencija* izrijekom ne spominje raspad države kao posebnu kategoriju, jasno je da je u potonjem slučaju, tj. kad prednica prestane postojati, obuhvaćen i raspad.

685. Što je novonastala neovisna država i kako je uređena sukcesija?

Za razliku od navedenih slučajeva kod kojih se polazi od načela kontinuiteta, za sukcesiju glede međunarodnih ugovora u slučaju novonastalih neovisnih država, polazište *Konvencije* iz 1978. bliže je načelu *tabulae rasae*, što je očito iz njezine odredbe – *Novonastala neovisna država nije dužna zadržati ugovor na snazi niti postati stranka ugovora zbog same činjenice što je na dan sukcesije država taj ugovor bio na snazi za područje na koje se odnosi sukcesija država*. Ipak, iz te odredbe jasno proizlazi da to novonastala neovisna država može učiniti ako joj odgovara.

Pojmom novonastala neovisna država nisu obuhvaćene sve nove države nego samo one čije je područje neposredno prije dana sukcesije bilo ovisno područje, za čije je međunarodne odnose bila odgovorna država prednica. Dakle, taj pojam se odnosi na sve države čija su područja bila u odnosu ovisnosti, ali poglavito na države nastale u procesu dekolonizacije nakon II. svjetskog rata. Do izdvajanja te kategorije država došlo je zbog toga što su se njihovim osamostaljenjem u pitanju sukcesije država pojavili novi momenti, različiti od onih koji su postojali tijekom 19. i početkom 20. st. i koji su dotad djelovali na međunarodnu praksu. Naime, takve novonastale države, s jedne strane, nisu mogle prihvatiti načelo da ih, u pravilu, vežu svi ugovori koje je kolonijalni gospodar sklopio, a kojom prigodom nije interes kolonije bio u prvom redu; s druge strane, nova država nije mogla započeti život u potpuno izvanugovornom stanju, pa je tako učinjen kompromis na temelju kojeg se te države mogu u razmjerno kratkom vremenu i na jednostavan način – notifikacijom o sukcesiji – odabrati ugovore koje će i dalje smatrati valjanim, za razliku od onih kojima ne žele biti vezane.

686. Što je onda s načelnim odredbama i njihovom primjenjivanju? Kakva je razlika radi li se o dvostranim ili mogostranim ugovorima?

Navedene načelne odredbe o sukcesiji glede međunarodnih ugovora – bilo da im je ishodište načelo kontinuiteta ili *tabulae rasae* – vrijede i primjenjive su, međutim, samo onda ako se države kojih se to tiče ne sporazumiju drukčije i ako su ispunjeni određeni uvjeti, od kojih su najvažniji – da predviđeno rješenje za sukcesiju ne bude inkompatibilno s predmetom i svrhom dotičnog ugovora i da korjenito ne mijenja uvjete njegova izvršenja, te da se svojstvo stranke dotičnog mnogostranog ugovora može steći bez pristanka svih ostalih stranaka, što se odnosi na tzv. zatvorene ugovore.

Spomenuti uvjet koji se tiče pristanka stranaka ujedno upućuje na pitanje provedbe sukcesije važenja međunarodnih ugovora u praksi. Naime, osim navedenih prava i obveza iz radiciranih ugovora, do takve sukcesije nipošto ne dolazi automatski, nego je, u pravilu – bez obzira na načelne odredbe – nužno očitovanje država kojih se to tiče, prije svega sljednice. Praksa, dijelom utjelovljena i u odredbe *Bečke konvencije* iz 1978. je različita, ovisno o tome je li riječ o dvostranim (bilateralnim) ili mnogostranim (multilateralnim) ugovorima.

Neovisno o želji i očitovanju sljednice, dvostrani ugovor ostaje na snazi samo onda ako se sljednica i druga stranka o tome izrijekom sporazume ili (rjeđe) ako na temelju njihova ponašanja treba smatrati da su se tako sporazumjele. U skladu s težnjom za što širom primjenom općih međunarodnih ugovora, osobito onih koji su rezultat kodifikacije i progresivnog razvoja MP, te s potrebom i željom država sljednica da se uključe u život međunarodne zajednice, praksa je glede sukcesije otvorenih (općih) mnogostranih ugovora znatno jednostavnija za sljednice, i to ne samo za novonastale neovisne države. Sljednicama je, naime, pružena mogućnost da jednostranim očitovanjem, u obliku pismene notifikacije depozitaru, postanu stranke takvog mnogostranog ugovora. O pravnim posljedicama te notifikacije, uključujući priznanje statusa stranke o državi sljednici, odlučuje se u svakom pojedinom slučaju, ali se praksa depozitara s tim u vezi sve više ustaljuje u smjeru što jednostavnijeg postupka u prilog sljednicama.

687. Od kojeg dana se država sljednica smatra strankom opisanog mnogostranog ugovora?

Što se tiče dana od kojeg se država sljednica u takvom slučaju smatra strankom dotičnog ugovora, to je dan sukcesije država ili datum stupanja na snagu ugovora (ako je on kasniji), neovisno o datumu notifikacije. Notifikacija o sukcesiji ima dakle, što se tiče statusa stranke, retroaktivni učinak, kako je to i propisano u *Bečkoj konvenciji* iz 1978., ali se primjena ugovora (osim eventualno privremene primjene) između sljednice i ostalih stranaka smatra suspendiranom do dana primitka notifikacije od depozitara.

688. Kakav je odnos opće/apsolutne sukcesije i doktrine *tabulae rasae*?

Riječ je o dva ekstremna stajlišta, od kojih se nijedno ne može dosljedno provesti, tj. države ga uglavnom ne mogu u potpunosti prihvatiti. Prema prvom, država sljednica ne bi trebala priznati ikoje obveze prednice (doktrina *tabulae rasae*). Krajnja suprotnost tomu bi bila opća (apsolutna) sukcesija, s težištem na kontinuitetu, ali je i ona nerealna pa kao takva neprihvatljiva i u MP nepostojeća, što ipak ne znači da je svaki element kontinuiteta isljučen.

689. Čime su uređeni državna imovina, arhivi i dugovi kod sukcesije?

Bitna i opća značajka sukcesije država je da se ona uređuje razmjerno malim brojem općih pravila, a rješavanje odnosnih pitanja je najvećim dijelom prepušteno sporazumima između država kojih se to tiče (dakle, dispozitivnim pravnim normama), što je usko povezano s nestalnom praksom, odnosno različitim okolnostima u kojima se zbiva, osobito je izražena u sukcesiji glede državne imovine, arhiva i dugova. Stoga je i za sukcesiju država glede tih pitanja polazište i težište na sporazumnom rješavanju između zainteresiranih država, i to poglavito primjenom načela pravičnosti. U istom smislu je i većina odredbi *Bečke konvencije o sukcesiji država glede državne imovine, arhiva i dugova* (1983.).

690. Kako *Konvencija iz 1983.* definira državnu imovinu države prednice?

Bečka konvencija iz 1983. precizira da u svrhu njezinih odredbi državna imovina države prednice iznači imovinu, prava i interese (pravne) koji su na dan sukcesije država pripadali toj državi na temelju njezina unutrašnjeg prava. U *Konvenciji* se imovina dijeli da nepokretnu i pokretnu, a stalno se ponavlja formulacija kojom se ističe da odnosne odredbe vrijede ako se dotične države ne sporazumiju drukčije; ta formulacija se primjenjuje i na načelne odredbe o tome da državna imovina i arhivi prelaze s prednice na sljednicu bez naknade (kompenzacije).

691. Što se dešava sa pokretninama, a što sa nekretninama?

U slučajevima raspada države, odvajanja dijela ili dijelova neke države i prijenosa dijela područja od jedne države drugoj, u pravilu bi nepokretna imovina prednice trebala prijeći sljednici na čijem području se nalazi. Isto to vrijedi i za onu pokretnu imovinu prednice koja je vezana za njezino djelovanje glede dotičnog područja, dok bi se ostala pokretna imovina trebala dijeliti upravičnim razmjerima. Isto tako, u pravičnim razmjerima, u slučaju raspada na države sljednice bi trebala prijeći nepokretna imovina prednice koja se nalazi izvan njezina područja.

Za razliku od ujedinjenja države, gdje je rješenje najjednostavnije zato što sva državna imovina prednica prelazi na sljednicu, *Bečka konvencija iz 1983.* za slučaj novonastalih neovisnih država, uz navedena rješenja, unosi dodatne elemente, od kojih su najbitnija dva. Prvo, pokretna imovina i ona nepokretna imovina prednice koja se nalazi izvan područja na koje se odnosi sukcesija država, a čije stvaranju je ovisno područje pridonijelo, prelazi na sljednicu razmjerno doprinosu ovisnog područja. Drugo, sporazumi između prednice i novonastale neovisne države o sukcesiji državne imovine ne smiju povrijediti načelo trajne suverenosti svakog naroda nad svojim bogatstvom i prirodnim izvorima. Kao i kod sukcesije glede međunarodnih ugovora, i ova načelna rješenja predviđena za slučaj novonastalih neovisnih država barem su djelomice primjenjiva u slučajevima raspada i odvajanja država.

692. Definiraj pojam arhiva!

U smislu *Konvencije iz 1983.*, državni arhivi prednice znače sve dokumente bilo kojeg datuma ili bilo koje vrste koje je prednica izdala ili primila u obavljanju svojih funkcija, a koji su na dan sukcesije država pripadali prednici na temelju njezina unutrašnjeg prava i koje je ona sačuvala neposredno ili su sačuvani pod njezinim nadzorom, i to kao arhivi u bilo koju svrhu.

Takvom definicijom se u državne arhive svrstavaju i tzv. živi arhivi – oni dokumenti koji su novijeg datuma i za koje bi se inače, prema unutrašnjem pravu, moglo smatrati da nisu državni arhivi.

693. Kako je uređena sukcesija u pogledu arhiva?

Premda se rješenja *Konvencije iz 1983.* za sukcesiju glede državnih arhiva u temeljnim odrednicama oslanjaju na rješenja koja se odnose na državnu imovinu, ona su ipak obilježena i posebnim značajkama. Na važnost takvih arhiva upućuje već sama činjenica da se to pitanje uređuje odvojeno od ostale državne imovine.

Uz to što *Konvencija* obvezuje prednicu na poduzimanje mjera radi očuvanja i sigurnosti državnih arhiva (što je propisano i glede državne imovine, ona upućuje i na potrebu očuvanja cjelovitosti arhivskih fondova i – što je važno načelo – naglašava da sporazumi između prednice i sljednice ne smiju povrijediti pravo naroda dotičnih država na razvoj, na informiranje o svojoj povijesti i na kulturnu baštinu. To načelo se provodi u slučajevima novonastalih neovisnih država, odvajanja dijela ili dijelova područja neke države i raspada države. *Konvencija* također predviđa da će se sljednici, na njezin zahtjev i trošak, predati reprodukcije onih državnih arhiva koji ostaju prednici, ali su ujedno vezani uz interese ustupljenog područja, te da će se sljednici (ili sljednicama) priskrbiti najbolji raspoloživi dokazi koji se tiču pravnog naslova unutrašnjeg područja ili njegovih granica, ili koji su potrebni da se razjasni značenje dokumenata iz onih državnih arhiva prednice koji prelaze na dotičnu sljednicu. I kad je riječ o državnim arhivima, težište rješavanja problema je na međusobnom sporazumu zainteresiranih država.

694. Što je sa sukcesijom glede državnih dugova?

Međusobni sporazum država koji se to tiče, uz u *Konvencij* iz 1983. osobito naglašenu primjenu načela pravičnosti, trebao bi biti pravni temelj rješavanja i često najspornijeg pitanja sukcesije država – državnih dugova. U *Konvenciji*, državni dug znači svaku financijsku obvezu države prednice koja, u skladu s MP, nastane prema drugoj državi, međunarodnoj organizaciji ili svakom drugom subjektu MP, pri čemu sukcesija država ne utječe na prava i obveze vjerovnika.

Nedvojbeno je da bi državni dug prednice/ca načelno trebao prijeći na sljednicu/ce; u skladu s duhom i slovom *Bečke konvencije* iz 1983., trebalo bi to biti u pravičnim razmjerima, uzimajući u obzir činjenicu postoji li prednica dalje ili ne. Što se tiče novonastalih neovisnih država, *Konvencije* određuje da to, međutim, ne smije ugroziti temeljnu ekonomsku ravnotežu takve države. Praksa sukcesije glede državnih dugova zbog svoje neujednačenosti ne pruža čvršće uporište za uređenje tog pitanja, rješenje kojeg je u prošlosti često ovisilo o političkoj snazi odnosnih država. U novije vrijeme, određena jamstva za pravičnije rješenje barem nekih aspekata tog problema pruža postojanje i djelovanje međunarodnih financijskih organizacija, u sklopu kojih ili pod čijim se izravnim ili neizravnim nadzorom događaju kretanje kapitala i druge financijske aktivnosti bilo na svjetskoj bilo na regionalnoj razini.

695. Da li države sljednice kod sukcesije nasljeđuju članstvo u međunarodnim organizacijama?

Za sukcesiju država glede članstva u međunarodnim organizacijama nema nekog općeg pravila MP. Iako se to pitanje čini usko vezanim sa sukcesijom glede međunarodnih ugovora (jer su oni konstitutivni akti međunarodnih organizacija), treba ga promatrati izdvojeno. Na to upućuju i praksa i odredbe *Bečke konvencije o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora* iz 1978., prema kojoj učinci sukcesije međunarodnih ugovora ne diraju u pravila o stjecanju sojstva člana ni u druga mjerodavna pravila neke organizacije. Praksa sukladna toj odredbi je potvrđena u svim slučajevima kad se radi o novonastalim državama u procesu dekolonizacije i o državama nastalim odvajanjem područja, koje su u članstvo svake međunarodne organizacije primljene u skladu s njezinim odnosnim pravilima, a ne na temelju sukcesije međunarodnog ugovora koji je ustavni akt organizacije.

Dok se u slučaju ujedinjenja pitanje sukcesije članstva u međunarodnim organizacijama zapravo i ne postavlja, problem je složeniji kad je riječ o raspadu države. Uzimajući kao polazište da država prednica nestaje kao subjekt MP, spomenuta je praksa, prema kojoj se svojstvo člana ne stječe na temelju sukcesije, načelno primjenjiva i u tom slučaju, ali je katkad ipak drukčija. To je uvjetovano posebnim okolnostima koje mogu biti vezane – prvo – uz ustrojstvo i djelokrug dotične organizacije ili – drugo – uz samu državu. Tipičan primjer za prvo su međunarodne financijske organizacije (MMF, Svjetska banka i dr.) zato što se tu problem sukcesije članstva u biti svodi na sukcesiju potraživanja i/ili dugova. Stoga je praksa pomalo utrla put sukcesiji članstva (razumljivo, vodeći računa o pravilima organizacije i o razmjernim kvotama što se tiče financijskih sredstava), što je, recimo, primijenjeno i u slučaju SFRJ, odnosno na učlanjenje Hrvatske. Izraziti primjer za drugo je sukcesija članstva Rusije nakon raspada SSSR-a, ne samo u članstvo UN nego i kao stalne članice Vijeća sigurnosti; takvo rješenje je formalno utemeljeno na sporazumu država sljednica Sovjetskog Saveza, a stvarni razlog je taj da bi bilo kakvo drukčije rješenje dovelo do politički i pravno složene situacije, s krajnjom mogućom posljedicom potrebe za izmjenom *Povelje UN*.

Samo po sebi se razumije da je svako pojedino rješenje pitanja o sukcesiji država glede članstva u nekoj međunarodnoj organizaciji ovisno i o odluci dotične organizacije o prestanku članstva države prednice ili o njezinu statusu.

696. Kakav je status država koje su nastale raspadom SFRJ u međunarodnim organizacijama?

Uzimajući kao polazište da država prednica nestaje kao subjekt MP, spomenuta je praksa, prema kojoj se svojstvo člana ne stječe na temelju sukcesije, načelno primjenjiva i u tom slučaju, ali je katkad ipak drukčija. To je uvjetovano posebnim okolnostima koje mogu biti vezane – prvo – uz ustrojstvo i djelokrug dotične organizacije ili – drugo – uz samu državu. Tipičan primjer za prvo su međunarodne financijske organizacije (MMF, Svjetska banka i dr.) zato što se tu problem sukcesije članstva u biti svodi na sukcesiju potraživanja i/ili dugova. Stoga je praksa pomalo utrla put sukcesiji članstva (razumljivo, vodeći računa o pravilima organizacije i o razmjernim kvotama što se tiče financijskih sredstava), što je, recimo, primijenjeno i u slučaju SFRJ, odnosno na učlanjenje RH.

U odlukama Hrvatskog sabora iz 1991. je, između ostalog, konstatirano da će se, na temelju odnosnih pravila MP o sukcesiji država, međunarodni ugovori koje je sklopila SFRJ primjenjivati u Hrvatskoj ako nisu u suprotnosti s njezinim Ustavom i pravnim poretkom, te da se RH, opet u skladu s pravilima MP, obvezuje prema drugim državama i međunarodnim organizacijama da će u cijelosti poštovati prava i obveze prednice u dijelu koji se odnosi na Hrvatsku.

697. Što je sa sukcesijom deliktne obveze?

S obzirom na deliktne obveze nestale države, sukcesije nema. MP ne poznaje neko opće pravilo po kojemu bi država sljednica preuzimala obveze prednice iz protupravnih djela. U tome su složne međunarodna judikatura i praksa zbog toga što su prava i obveze iz međunarodnih delikata usko vezana za državu kao pravni subjekt (osobne su naravi), tako da s njom i nestaju.

698. Što je sa sukcesijom unutrašnjeg zakonodavstva?

Što se tiče unutrašnjeg zakonodavstva, država sljednica je također potpuno slobodna ako nije međunarodnim ugovorom (npr. u slučaju cesije) preuzela neke obveze. U praksi će pragmatičari govoriti za to da se pri malim proširenjima područja zakonodavstvo sljednice što prije ujednači, a ako je riječ o prostranijem području, sljednica će, također zbog pragmatičnosti, svoje zakonodavstvo uvoditi postupno i polakše. Naravno, određeni propisi javnog prava stupaju odmah na snagu, a jasno je da cijeli pravni poredak stečenog područja dobiva nov temelj u ustavnim propisima države sljednice.

699. Što je sa sukcesijom glede stečenih prava fizičkih i pravnih osoba?

Uzajamna uvjetovanost nedostatka određenijeg općeg pravila MP s jedne strane, i neujednačene prakse država te razilaženje u doktrini s druge strane, dovodi do toga da pitanje stečenih prava fizičkih i pravnih osoba pri sukcesiji država ostaje otvoreno. Ako uređenje takvih prava nije utanačeno međunarodnim ugovorom, čvrstog odgovora nema, iako je riječ o pravima koja su izravno povezana sa sudbinom stanovnika dotičnog područja (npr. pravo na mirovinu, vlasnička prava, uključujući pitanja nacionalizacije i eksproprijacije, koncesije). Osim toga, stečena prava imaju i političku važnost ne samo u odnosima sljednice i prednice nego i prema trećim državama ako su u pitanju njihovi državljani. U pravilu bi se država sljednica trebala držati barem nekih minimalnih načela u prilog priznanju stečenih prava, tj. u postupanju s interesima osoba, koja bi bila razuman kompromis između javnih i privatnih interesa, što se katkad čini i pod pritiskom međunarodne zajednice. Međutim, sljednica može zahvatiti u zatečena stečena prava ako su ona suprotna njezinom pravnom poretku, ali ostaje dvojbeno kada i u kojoj mjeri nepoštivanje stečenih prava može izazvati međunarodnu odgovornost države.

700. Od kada se HR može smatrati državom?

RH se može smatrati državom od 25. lipnja 1991., na temelju *Ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti RH*, koju je tog dana donio Sabor RH. Istog dana je Sabor donio i *Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne RH*.

701. Navedite točan datum kad je HR postala sljednica SFRJ!

RH se može smatrati državom od 25. lipnja 1991., na temelju *Ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti RH*, koju je tog dana donio Sabor RH. Istog dana je Sabor donio i *Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne RH*. Međutim, danom sukcesije država, tj. danom kad je Hrvatska postala sljednica SFRJ, smatra se 8. listopada 1991. – zbog tromjesečnog roka o suspenziji primjene navedene ustavne odluke, koji je bio određen *Zajedničkom deklaracijom* usvojenom na Brijunima (*Brijunska deklaracija*) iste godine. Ta činjenica je potvrđena odgovarajućom *Odlukom* i *Zaključcima* Sabora od 8. listopada 1991., a kasnije i mišljenjem Arbitražne komisije.

702. Navedi dan sukcesije Slovenije i HR!

Dan sukcesije država za Hrvatsku i Sloveniju je 8. listopada 1991. Taj datum je bio određen *Zajedničkom deklaracijom* usvojenom na Brijunima (*Brijunska deklaracija*) iste godine, a potvrđen je i u mišljenjima Arbitražne komisije.

703. Navedite datum kad je HR stekla nezavisnost!

Hrvatska je stekla neovisnost dana kad je postala sljednica SFRJ, nakon tromjesečnog moratorija – 8. listopada 1991.

Inače se može smatrati državom od 25. lipnja 1991. na temelju *Ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti RH*, koju je tog dana donio Sabor RH. Istog dana je Sabor donio i *Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne RH*. Međutim, danom sukcesije država, tj. danom kad je Hrvatska postala sljednica SFRJ, smatra se 8. listopada 1991.

704. Navedite datum kad je HR postala subjekt MP!

RH je postala subjekt MP kad je i postala neovisna, odnosno kad je postala sljednica SFRJ – 8. listopada 1991.

705. Gdje su sadržana i kakva su načelna stajališta Hrvatske što se tiče sukcesije država?

Načelna stajališta Hrvatske što se tiče sukcesije država su sadržana u četiri spomenuta pravna akta Sabora iz 1991. Osim što Hrvatska ističe spremnost na sporazumno rješenje spornih pitanja u odnosu na bivšu SFRJ i na ostale države nastale na tom području, konstatira se da započinje postupak razdruživanja od drugih tadašnjih republika i od SFRJ i utvrđuje da Jugoslavija kao državna zajednica više ne postoji, što znači da se raspala.

Granicama RH smatraju se njezine bivše granice kao federalne jedinice, bilo da je riječ o granicama prema drugim federalnim jedinicama, bilo o granicama koje su bile državne granice SFRJ.

Nadalje, izričito se navodi da će se, na temelju odnosnih pravila MP o sukcesiji država, međunarodni ugovori koje je sklopila SFRJ primjenjivati u Hrvatskoj ako nisu u suprotnosti s njezinim Ustavom i pravnim poretkom, te da se RH, opet u skladu s pravilima MP, obvezuje prema drugim državama i međunarodnim organizacijama da će u cijelosti poštovati prava i obveze prednice u dijelu koji se odnosi na Hrvatsku.

Osim toga, u skladu s težnjom za mirnim rješenjem nastalih problema, izražava se spremnost Hrvatske da sudjeluje u radu tadašnje Konferencije o Jugoslaviji (danas Međunarodna konferencija o bivšoj Jugoslaviji) koja je u tu svrhu ustanovljena, a u okviru koje je, među ostalim, osnovana i Arbitražna komisija.

706. Kad je osnovana Badinterova arbitražna komisija i koliko mišljenja je dala?

U skladu s težnjom za mirnim rješenjem nastalih problema, u spomenutim aktima Sabora se izražava spremnost Hrvatske da sudjeluje u radu tadašnje Konferencije o Jugoslaviji (danas Međunarodna konferencija o bivšoj Jugoslaviji) koja je u tu svrhu ustanovljena, a u okviru koje je, među ostalim, osnovana i Arbitražna komisija. Arbitražna komisija je dala 15 mišljenja i jednu odluku o prethodnom pitanju.

707. Koliko je dala odluka?

Arbitražna komisija je dala 15 mišljenja i jednu odluku o prethodnom pitanju (glede mišljenja br. 8, 9 i 10). Mišljenje 8 bilo je da se SFRJ raspala i više ne postoji kao država; mišljenje 9 da nijedna država sljednica sama nema pravo nastaviti članstvo SFRJ u međunarodnim organizacijama; a mišljenje 10 bilo je da je SR Jugoslavija nova država koja se ne može smatrati jedinom sljednicom SFRJ.

708. Koja je važnost Badinterove arbitražne komisije?

Naziva se *Badinterovom* po prezimenu predsjedatelja. Važnos Komisije je ležala u činjenici da se pretežito bavila baš raspadom SFRJ, stvaranjem novih država na tom području i odnosnim pitanjima sukcesije država, a inače joj je zadaća da rješava sporove između zainteresiranih stranaka (država), donošenjem obvezatnih odluka (presuda) u tim sporovima ili davanjem savjetodavnih mišljenja o postavljenim pitanjima. Arbitražna komisija je dala 15 mišljenja i jednu odluku o prethodnom pitanju.

Bez obzira na to što pravna snaga mišljenja Arbitražne komisije može biti predmet rasprave, ona su nesumnjivo sadržavala pravno čvrsto utemeljena polazišta za rješenje prijepornih pitanja sukcesije država nastalih raspadom SFRJ (da su polazišta i sama potvrđuju opetovanim pozivanjem stranaka na međusobno sporazumijevanje).

709. Navedi najbitnija stajališta izložena u mišljenjima Arbitražne komisije.

To su – pitanja sukcesije država treba rješavati na temelju načela MP kojima su nadahnute i *Bečke konvencije* iz 1978. i 1983., te na temelju načela pravičnosti, uzimajući u obzir da su sve države kojih se to tiče vezane kogentnim normama općeg MP, osobito onima o poštovanju temeljnih prava čovjeka, prava naroda i prava manjina; SFRJ se raspala i više ne postoji kao država; nijedna država sljednica sama nema pravo nastaviti članstvo SFRJ u međunarodnim organizacijama; SR Jugoslavija je nova država koja se ne može smatrati jedinom sljednicom SFRJ; granice između bivših federalnih jedinica smatraju se državnim granicama sljednica i ne mogu se mijenjati silom nego samo sporazumom; dan sukcesije država za Hrvatsku i Sloveniju je 8. listopada 1991., za Makedoniju 17. studenog 1991., za BiH 6. ožujka 1992, a za tadašnju SR Jugoslaviju 27. travnja 1992.

710. Koje su države nastale sukcesijom SFRJ?

Raspadom SFRJ je nastalo 5 sljednica bivše države – BiH, Hrvatska, Makedonija, Slovenija i tadašnja SR Jugoslavija (danas su to Crna Gora i Srbija).

711. Objasnite sukcesiju na primjeru bivše SFRJ!

To je sukcesija država do koje je došlo raspadom države prednice. Raspadom SFRJ je nastalo 5 sljednica bivše države – BiH, Hrvatska, Makedonija, Slovenija i tadašnja SR Jugoslavija (danas su to Crna Gora i Srbija).

Radi rješavanja pitanja sukcesije SFRJ je pet sljednica bivše države potpisalo 29. lipnja 2001. opsežan ugovor o pitanjima sukcesije, s *Dodatkom* i sedam priloga. Taj sporazum sadržava mnoge bitne odredbe o podjeli imovine kod Banke za međunarodna poravnanja (*Dodatak*), pokretne i nepokretne imovine, diplomatske i konzularne imovine, financijske aktive i pasive, arhiva, o mirovinama, o ostalim pravima, interesima i obvezama te o privatnoj imovini i stečenim pravima. Sporazumom je također osnovan Zajednički odbor, sastavljen od predstavnika svake države sljednice, sa zadaćom da verificira te, prema potrebi, dopuni ili izmijeni popis diplomatske i konzularne imovine, da ocijeni pravni status svake imovine te da, ako je to potrebno, ocijeni vrijednost svake imovine.

712. Navedite primjere sukcesije poslije II. svjetskog rata!

Ovdje možemo spomenuti prijelaz dijela državnog područja u FNRJ (1947. i 1954.) - kao slučaj prijenosa (cesije) državnog područja Italije, odnosno STT-a Jugoslaviji.

34. MEĐUDRŽAVNE SLUŽNOSTI

713. Definiraj međudržavne služnosti!

Pojam međudržavne služnosti, njegovo mjesto u MP, opseg i domašaj uopće su prijeporni. Naziv i pojam uzeti su iz privatnog prava. Služnosti se primjenjuju na odnose u kojima jedna država prema drugoj ima neko pravo, ustanovljeno međunarodnim ugovorom, koje je lokalizirano na određenom dijelu te druge države. Taj dio državnog područja (sa zgradama, uređajima i dr., ovisno o slučaju) trajno je, odnosno tijekom ugovorenog vremena, opterećen određenim pravom ovlaštene države.

Naziv i pojam služnosti se mogu posve dobro prihvatiti u MP. MP upotrebljava i druge izraze, koji imaju mnogo starije i vrlo izraženo značenje u privatnom pravu (npr. subjekt, objekt, stvar, zadovoljavanje, odšteta). Dakako, istovjetnost naziva ne znači istovjetnost instituta – služnost MP je samostalan pojam, iako postoje mnoge zajedničke crte i analogije sa služnošću privatnog prava.

Poput privatnopravnih služnosti, međudržavne služnosti mogu nametati obvezanoj državi dužnost da nešto trpi (pozitivne služnosti), ili da nešto propusti (negativne služnosti). Nasuprot tomu, prijeporno je mogu li međudržavne služnosti obvezivati na aktivan čin obvezane države. U prilog tome da je takva služnost u činjenju (*servitus in faciendo*) moguća i dopustiva može se spomenuti da ne treba analogiju s privatnim pravom predaleko protezati na MP, a u međunarodnoj praksi ima više primjera za služnosti *in faciendo* – dobavljanje električne energije ili vode, održavanje plovni putova.

Glavna značajka međudržavne služnosti je njezina stvarnopravna narav. Ona se u prvom redu sastoji u tome da služnost djeluje *erga omnes*, tj. ne samo između ovlaštenog i obvezanog subjekta nego i između njih i svakog trećeg subjekta. Iz njezina stvarnopravnog značenja proizlazi da se ona sama za sebe ne može prenijeti na drugu državu. Naprotiv, ona prelazi na treću državu kad stječe neko područje gdje postoji služnost, a isto i u slučajevima privremenog zaposjednuća (mandat, preuzimanje uprave, zakup, ratna okupacija).

714. Kako se dijele služnosti?

Međudržavne služnosti se dijele na vojne i gospodarske. Druge vrste služnosti osim toga su vrlo rijetke. Idealnim interesima služe neke odredbe *Lateranskog ugovora* (1929., Sveta Stolica i Italija) – prilaz Trgu sv. Petra, pristup posjetiteljima do umjetnina u Vatikanu, zabrana gradnje viših građevina u okolici Vatikanskog grada.

715. Kojim ugovorom se ugovaraju?

Međudržavne služnosti se ugovaraju međunarodnim ugovorom.

716. Recite nešto o postanku i prestanku međudržavnih služnosti.

Međudržavne služnosti nastaju, u pravilu, međunarodnim ugovorom, a prema tome i prestajupoput svakog drugog ugovornog odnosa. Napose mogu prestati istekom ugovorenog vremena te konsolidacijom (ako se ovlašteni i obvezani subjekt nađu pod istim suverenitetom), odnosno nestankom interesa ovlaštene države.

Iako rijetko, smatra se da međudržavne služnosti mogu nastati i na temelju običaja (npr. pravo prolaska indijskim područjem za tamošnje portugalske enklave u sporu pred Međunarodnim sudom), a nema razloga da služnost ne nastane i jednostranom izjavom obvezane države. Međutim, za nastanak služnosti je dvojbeni uloga općeg MP, kao što je, primjerice, pravo pristupa neobalnih država moru ili pravo brodova na neškodljiv prolazak teritorijalnim morem drugih država.

717. Navedite primjere služnosti *in faciendo*!

To su međudržavne služnosti koje obvezuju na kakav aktivan čin. U međunarodnoj praksi ima više primjera za služnost *in faciendo* – dobavljanje električne energije ili vode, održavanje plovni putova.

718. Djeluju li služnosti *inter partes* ili *erga omnes*?

Glavna značajka međudržavne služnosti je njezina stvarnopravna narav. Ona se u prvom redu sastoji u tome da služnost djeluje *erga omnes*, tj. ne samo između ovlaštenog i obvezanog subjekta nego i između njih i svakog trećeg subjekta.

719. Navedi primjere vojnih služnosti!

Vojne služnosti su – demilitarizirani pojasi, zabrana utvrđivanja, postaje za opskrbu pogonskim gorivom, pomorske, zračne ili općenito vojne baze, pravo prolaska za vojsku, prostor za vježbanje bombardiranja.

Nedvojbeno je da su u novije doba vojne baze na područjima drugih država najčešći oblik vojnih služnosti.

720. Navedite primjere demilitariziranih pojasa!

Na primjer, demilitarizirani su neki grčki otoci u Egejskom moru i njezini otoci Dodekaneza te naša Palagruža (mirovni ugovor s Italijom, 1947.). Opsežna demilitarizacija i zabrane utvrđivanja nametnute su Italiji u *Ugovoru o miru* (1947.). Mirovni ugovor s Bugarskom je ograničio Bugarsku u podizanju stalnih utvrda prema grčkoj granici,

ali joj je dopustio da podiže nestalne utvrde, kazamate i površinske gradnje koje su potrebne za unutrašnji poredak i lokalnu obranu granice. Prema mirovnom ugovoru s Finskom, ostalo je Alandsko otočje i dalje demilitarizirano, kako je već bilo po prijašnjim ugovorima.

721. Navedite gospodarske služnosti!

Gospodarske služnosti su – iskorištavanje prirodnih bogatstava na nekom području koje provodi druga država ili njezini državljani, kao što su pravo ribolova, vađenja ugljena i ruda, sječa drva, paša, dobavljanje električne energije ili vode; uklapanje nekog područja u gospodarsko područje druge države (carinske zone, npr. ženevske o kojima se vodila parnica pred Stalnim sudom međunarodne pravde). Osobito su važne prometne služnosti svih vrsta.

722. Navedi primjere prometnih služnosti!

Prometne služnosti su – željezničke veze, pristup moru ili određenoj luci, upotreba luka, sloboda plovidbe rijekom u korist određene države, naftovod kroz Kanadu u korist SAD.

Povlačenjem novih granica često se presijecaju postojeće željezničke i cestovne veze i time prekida kraća (ponekad jedina) veza između nekih mjesta u istoj državi. Služnost željezničkog ili cestovnog tranzita preko stranog područja može ispraviti upravo takve neprilike. Takva služnost se može ugovoriti trajno ili privremeno. To se može dogovoriti zasebno za robu, putnike, poštanski promet, ili pak za više tih vrsta zajedno. Jednako se može po potrebi i danim prigodama ugovoriti i za plovni put.

35. DRŽAVLJANI I STRANCI

723. Recite nešto uvodno vezano za pitanje država, državljanstva i pripadnosti!

S gledišta MP, ljudi su dugo bili predmet interesa država samo u odnosu prema državi, i to, s jedne strane, kao objekt djelovanja njihove vlasti, a s druge kao objekt njihove brige i zaštite prema drugim državama. Dakle, tu je riječ o razgraničenju vlasti država što se tiče ljudi. Naime, redovito država može djelovati samo u granicama svojeg rostorne nadležnosti, pa tu njezina vlast isključuje svako djelovanje druge države. Ali sve države nastoje svojim propisima i svojom vlašću zahvatiti i ljude koji se nalaze izvan njihova područja ako za te ljude imaju neki određeni interes. S druge strane, one žele određenim kategorijama osoba pružiti svoju pomoć i zaštitu kada su pogođene postupkom i zahvatom druge države na čijem području žive ili privremeno borave. Druge države ponekad dopuštaju takvo djelovanje, a katkad ga ne trpe, odbijajući dopustiti zahvat ili zaštitu strane države. U oprekama i sukobima koji odatle nastaju među državama izgradila su se u MP neka pravila – pravila o osobnoj nadležnosti država. Ona određuju krugove osoba s obzirom na koje može neka država prema drugim državama nastupati tako da vrši vlast nad tim osobama ili im daje zaštitu. Ta se pravila uglavnom nadovezuju na dvije okolnosti – na vezu pripadnosti određenoj državi (državljanstvo) ili na činjenicu da neka osoba boravi na području određene države. Na osobe koje trajno ili privremeno – makar i prolazno – borave na njezinu području, država djeluje na temelju svojeg prava teritorijalnog vrhovništva. Izuzetak od toga je poznat pod nazivom eksteritorijalnost.

Osobe koje se nalaze na području izvan države mogu biti njezini pripadnici ili stranci, tj. pripadnici neke druge države. Osim državljanstva, koje je redovito oblik formalne veze pripadnosti neke osobe nekoj državi, MP poznaje, s obzirom na pružanje pravne zaštite u inopzemstvu, i neke druge vrste veza. Osobe koje su prema nekoj državi u takvoj vezi obuhvaćaju se pojmom štićenika. To su osobe koje su pod zaštitom neke države, a nisu njezini državljani, kada ta država preuzima zaštitu državljana druge države u trećoj državi na temelju zamolbe te druge države ili ugovora s njom. To će biti kada država koja traži zaštitu svojih državljana nema diplomatskog zastupstva u odnosnoj trećoj državi, kad je riječ o protektoratu, i, napokon, kad se prekinu diplomatski odnosi ili izbije rat. U svim tim slučajevima država zaštitnica radi u ime države o čijim državljanima je riječ, i na temelju njezinih pravnih odnosa s državom u kojoj se zaštita provodi. Npr., neutralna država ne može zahtijevati da se s njezinim štićenicima postupa kao s neutralnima ako je njihova domovina u ratu.

724. Što znate o državljanstvu?

U MP se na državljanstvo, pripadnost nekoj državi obraća glavna pozornost, a tek se u novije vrijeme uzima u obzir pravni položaj pojedinca u toj državi, koji se očituje u nizu njegovih prava i dužnosti. Ukupnost vlasti koju država provodi nad svojim državljanima se naziva personalnim vrhovništvom. Ta vlast države se proteže i na državljane koji borave u inozemstvu i očituje se, s jedne strane, u nizu obveza državljana, i s druge strane, u pravima njegove države, kao što su pozivanje na vojnu dužnost, plaćanje poreza, uređenje osobnog statusa, pravo kažnjavanja zbog djela počinjenih u inozemstvu itd.

Državljanstvo, kao odnos između pojedinca i države, je uređeno zakonodavstvom svake pojedine države. Državljanin je onaj tko je po zakonima neke države stekao njezino državljanstvo, a nije ga po tim zakonima poslije izgubio. Prema tome, stjecanje i gubitak državljanstva, a po tome i utvrđivanje tko je državljani neke države, ravnaju se po unutrašnjem zakonodavstvu. No i tu postoje neka pravila MP, koja ograničavaju slobodu zakonodavstva, tj. određuju slučajeve u kojima druge države nisu dužne priznati pravni učinak odredbama nekog stranog zakona, odnosno nisu dužne priznati svojstvo državljanina koje je stečeno po tom zakonu.

Tako već iz navedenog načela o autonomiji zakonodavstva svake države slijedi da država A ne treba priznati da je osoba X stekla državljanstvo države B po zakonima države B ako još nije po zakonima države A prestala biti državljaniom te države. Nadalje, iako priznaje svakoj državi pravo da svojim zakonima uredi stjecanje državljanstva, MP ne dopušta preveliko odstupanje od nekih načela koja se u većini zakonodavstava barem donekle poklapaju. Napose država nije obvezna priznati stjecanje stranog državljanstva koje je izvedeno s nakanom da se zaobiđu ili izigraju njezini zakoni.

Česti su slučajevi bezdržavljanstva (apatridije) i dvostrukog državljanstva (bipatridije). Oni nastaju zbog toga što se zakoni pojedinih država ne temelje na istim načelima o stjecanju i gubitku državljanstva i sadržavaju različite odredbe o tome.

725. Što je apatrid?

Apatrid – osoba bez državljanstva – apolit – jest ona osoba koju nijedna država po svojim zakonima ne priznaje svojim državljaninom.

726. Što je to apatridija?

Apatridija – bezdržavljanstvo – je pojava pri kojoj pojedinac nema državljanstvo nijedne države, tj. ne pripada ni jednoj državi.

727. Kako nastaje apatridija?

Bezdržavljanstvo nastaje tako da se neka osoba rodi u takvim okolnostima da ne stekle ni po jednom zakonu državljanstvo neke države, ili tako da osoba izgubi svoje državljanstvo, a nije stekla državljanstvo neke druge države. Ovo posljednje se može dogoditi zbog produžene odsutnosti iz domovine, a zakon te zemlje za odsutnost određenog trajanja veže gubitak državljanstva (to se može spriječiti nekim zakonom određenim činima – vraćanjem u domovinu na kraće vrijeme, redovitim javljanjem konzulatu, uređenim produljenjem vrijednosti putne isprave). Mnoge su osobe ostale bez državljanstva prijelazom njihova rodnog kraja pod drugu suverenost (npr. teritorijalne promjene nakon I. svjetskog rata), a stjecanjem okolnosti na njih nije primijenjen propis o reguliranju državljanstvih pitanja novog suverena.

728. Navedite 3 nedostatka apatridije?

Osoba bez državljanstva može smatrati prednošću to što nigdje nije obvezana na vojnu službu, ali neprilike su znatno veće.

Kretanje svijetom otežano je zbog nemogućnosti da dobije urednu putnu ispravu i zbog toga što se u mnogim zemljama ulazak apatrida otežava ili zabranjuje. Daljnja nepravilica je nedostatak diplomatske zaštite. Napokon, takvoj osobi prijeti opasnost da bude prognana iz zemlje u kojoj boravi.

729. Navedite prednost apatridije.

Osoba bez državljanstva može smatrati prednošću to što nigdje nije obvezana na vojnu službu.

730. Što postaju državljani kad ne prihvate novo državljanstvo i što ih štiti?

Oni postaju apatridi, odnosno osobe bez državljanstva. Primjer za to je slučaj jedne nizozemske državljanke. Po nizozemskom zakonodavstvu, državljanka Nizozemske je gubila automatski državljanstvo ako se udala za stranca. Nizozemka državljanka je prigodom vjenčanja za Francuza izjavila da ne prima muževo državljanstvo – time je ostala bez državljanstva (nizozemsko je automatski prestalo, a ona nije prihvatila novo).

Danas je uređeno drugačije. Prema *Konvenciji o smanjenju slučajeva bezdržavljanstva*, države čije zakonodavstvo određuje gubitak državljanstva zbog udaje i sl. neće izreći taj gubitak ako odnosna osoba nije stekla drugo državljanstvo.

731. Kojim je međunarodnim dokumentom i iz koje godine riješen pravni položaj apatrida?

U *Općoj deklaraciji o pravima čovjeka* (Opća skupština UN, 1948.) proglašeno je načelo da svatko ima pravo na jedno državljanstvo. Štoviše, rečeno je da nitko ne smije samovoljno biti lišen svojeg državljanstva, niti mu se smije odreći pravo da promijeni svoje državljanstvo. Međutim, očito je da su ta načela iz *Deklaracije* zasad samo ciljevi koje pozitivno MP još nije postiglo.

U *Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima* (1966.), ugovoru koji načela iz *Deklaracije* prenosi u međunarodna prava i obveze, pravo na državljanstvo spominje se samo u okviru odredbi o zaštiti djeteta. U *Paktu* je ugovoreno da svako dijete ima pravo da stekne jedno državljanstvo. Pravni smisao te odredbe otkriva Odbor za prava čovjeka. Po gledištu Odbora, svrha jest da se spriječi da društvo i država slabije zaštite dijete koje nema državljanstva, a ne da se obvežu države da dadu svoje državljanstvo svakom djetetu rođenom na njihovu području. Međutim, po stajalištu Odbora, države moraju poduzeti sve odgovarajuće mjere – unutrašnje i u suradnji s drugim državama – kako bi osigurale da svako dijete stekle jedno državljanstvo već od svog rođenja.

732. Što je bipatridija?

Dvojno državljanstvo i višestruko državljanstvo je stanje osobe koju dvije države ili više njih, po svojim zakonima, smatraju svojim državljaninom. Ono nastaje kad neka osoba rođenjem stekne više državljanstava (npr. rodi se u državi koja primjenjuje načelo *ius soli*, a od roditelja iz države koja mu priznaje državljanstvo *ius sanguinis*), ili kad neka osoba poslije stekne novo državljanstvo, a da nije izgubila dotadašnje (npr. nije se pobrinula za otpust iz državljanstva). Takvo stanje nije neugodno samo za odnosnu osobu (dvostruko oporezivanje, pozivanje na vojnu službu u više država, eventualno proglašavanje vojnim bjeguncem i stoga opasnost da se vrati u odnosnu državu), nego može biti i povod sporova između država (u pitanju vojne službe, diplomatske zaštite, dužnosti i prihvaćanja u slučaju repatricije itd.).

733. Kako nastaje bipatridija?

Bipatridija nastaje kad neka osoba rođenjem stekne više državljanstava (npr. rodi se u državi koja primjenjuje načelo *ius soli*, a od roditelja iz države koja mu priznaje državljanstvo *ius sanguinis*), ili kad neka osoba poslije stekne novo državljanstvo, a da nije izgubila dotadašnje (npr. nije se pobrinula za otpust iz državljanstva).

734. Koji su njezini nedostaci?

Takvo stanje nije neugodno samo za odnosnu osobu (dvostruko oporezivanje, pozivanje na vojnu službu u obje države, eventualno proglašavanje vojnim bjeguncem i stoga opasnost da se vrati u odnosnu državu), nego može biti i povod sporova između država (u pitanju vojne službe, diplomatske zaštite, dužnosti i prihvaćanja u slučaju repatricije itd.).

735. Što je polipatridija?

Višestruko državljanstvo je stanje osobe koju više država, po svojim zakonima, smatra svojim državljaninom. Ono nastaje kad neka osoba rođenjem stekne više državljanstava (npr. rodi se u državi koja primjenjuje načelo *ius soli*, a od roditelja iz države koja mu priznaje državljanstvo *ius sanguinis* – roditelji su državljani različitih država), ili kad neka osoba poslije stekne novo državljanstvo, a da nije izgubila dotadašnje (npr. nije se pobrinula za otpust iz državljanstva).

736. Kako nastaje polipatridija?

Ono nastaje kad neka osoba rođenjem stekne više državljanstava (npr. rodi se u državi koja primjenjuje načelo *ius soli*, a od roditelja iz države koja mu priznaje državljanstvo *ius sanguinis* – roditelji su državljani različitih država), ili kad neka osoba poslije stekne novo državljanstvo, a da nije izgubila dotadašnje (npr. nije se pobrinula za otpust iz državljanstva).

737. Koji su njeni nedostaci?

Nedostaci su slični kao i kod bipatridije. Takvo stanje nije neugodno samo za odnosnu osobu (dvostruko oporezivanje, pozivanje na vojnu službu u više država, eventualno proglašavanje vojnim bjeguncem i stoga opasnost da se vrati u odnosnu državu), nego može biti i povod sporova između država (u pitanju vojne službe, diplomatske zaštite, dužnosti i prihvaćanja u slučaju repatricije itd.).

738. Kakvo je danas stanje po pitanju sprečavanja apatridije, bipatridije i polipatridije?

Zbog opisanih mogućih neugodnosti se nastojalo naći rješenje za izbjegavanje, odnosno za ukidanje slučajeva bezdržavljanstva i višestrukog državljanstva, kao i za postupanje u takvim slučajevima. Tako *Zakon o hrvatskom državljanstvu*, iako se temelji na načelu *iure sanguinis*, u nakani da se izbjegn timer slučajevi bezdržavljanstva, propisuje da hrvatsko državljanstvo stječe dijete koje je rođeno ili nađeno na području RH ako su mu oba roditelja nepoznata ili neposnatog državljanstva ili su apatridi. S druge strane, izbjegavanju dvostrukog državljanstva služe pravila po kojima se iz hrvatskog državljanstva mogu otpustiti ili se državljanstva mogu odreći samo osobe koje, uz ispunjavanje nekih drugih uvjeta, imaju strano državljanstvo.

U tim nastojanjima je došlo do međunarodnih dvostranih i mnogostranih sporazuma. Mnogi dvostrani ugovori uređuju pitanje vojne službe dvojn timer državljan timer. Pretpostavka za takav ugovor su relativno dobri odnosi država timer ugovornica i spremnost da međusobno priznaju valjanost državljanstva, a raznim se rješenjima nastoji izbjeći dvostruka obveza vojne službe.

Opće MP ima samo neka pravila za slučajeve dvostrukog državljanstva. Tako svaka od dviju država može takvu osobu smatrati svojim državljaninom. Ako je dakle neka osoba državljanin država A i B, država A može odbiti intervenciju države B u korist te osobe, a isto tako može primorati tu osobu na vojnu dužnost, premda je možda već odslužila vojni rok u državi B.

739. Čime su uređeni slučajevi bez državljanstva?

U *Općoj deklaraciji o pravima čovjeka* (Opća skupština UN, 1948.) proglašeno je načelo da svatko ima pravo na jedno državljanstvo. Štoviše, rečeno je da nitko ne smije samovoljno biti lišen svojeg državljanstva, niti mu se smije odreći pravo da promijeni svoje državljanstvo. Međutim, očito je da su ta načela iz *Deklaracije* zasad samo ciljevi koje pozitivno MP još nije postiglo.

U *Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima* (1966.), ugovoru koji načela iz *Deklaracije* prenosi u međunarodna prava i obveze, pravo na državljanstvo spominje se samo u okviru odredbi o zaštiti djeteta. U *Paktu* je ugovoreno da svako dijete ima pravo da stekne jedno državljanstvo. Pravni smisao te odredbe otkriva Odbor za prava čovjeka. Po gleidštu Odbora, svrha jest da se spriječi da društvo i država slabije zaštite dijete koje nema državljanstva, a ne da se obvežu države da dadu svoje državljanstvo svakom djetetu rođenom na njihovu području. Međutim, po stajalištu Odbora, države moraju poduzeti sve odgovarajuće mjere – unutrašnje i u suradnji s drugim državama – kako bi osigurale da svako dijete stekle jedno državljanstvo već od svog rođenja.

U krilu UN je izrađena *Konvencija o smanjenju slučajeva bezdržavljanstva* (1961.), za čije je stupanje na snagu trebalo 14 godina da se skupi dovoljan broj prihvata. Među ostalim, ona predviđa stvaranje organizma kojemu će se osobe bez državljanstva moći obraćati. *Konvencija* je stupila na snagu 13. prosinca 1975. Država stranka se obvezuje priznati državljanstvo osobe koja bi inače ostala bez državljanstva ako je ta osoba rođena na njezinom području ili ako je rođena u inozemstvu, a otac i majka su državljani te države. U oba slučaja država može postaviti

Konvencijom određene uvjete (prijava u određenom roku i sl.). Države kojih zakonodavstvo određuje gubitak državljanstva zbog udaje i sl. neće izreći taj gubitak ako odnosna osoba nije stekla drugo državljanstvo.

740. Imaju li i pravne osobe pripadnost?

Imaju, baš kao i fizičke osobe. Pravne osobe imaju svoju pripadnost, po kojoj odnosna država provodi nad njima određenu vlast i zaštitu u inozemstvu. Pripadnost određuje unutrašnje zakonodavstvo svake države. Ponajviše se ono nadovezuje na činjenicu gdje pravna osoba ima svoje sjedište. Nadalje, uzima se u obzir zakonodavstvo po kojem je nastala pravna osoba, pa okolnost čiji državljani imaju pretežni utjecaj na djelovanje pravne osobe (načelo kontrole).

741. Što su stranci?

Stranci su osobe koje nisu u državlanskoj vezi sa zemljom u kojoj se trajno ili privremeno nalaze – oni su za tu zemlju stranci.

Stranac je podvrgnut vlasti države u kojoj boravi na temelju načela teritorijalnosti, ali država kojoj on pripada po državljanstvu ima ga pravo štititi. S tim u vezi, u MP se postavljaju ova pitanja – ulazak i boravak stranaca, postupak s njima, pravo zaštite države pripadnosti, pitanje protjerivanja, izručenja i azila. Svaka država ima pravo sama urediti pitanje ulaska i zadržavanja stranaca na svojem području.

742. Što je to izručenje?

Izručenje se može definirati kao postupak pružanja međunarodne kaznenopravne pomoći u kojem jedna država traži od druge da joj preda osobu koja se nalazi na njenom državnom području radi kaznenog progona, suđenja ili, ako je osoba već osuđena, izvršenja kazne.

743. Što možete reći o materiji izručenja s obzirom na obvezu izručenja?

Dvostranim i mnogostranim ugovorima države međusobno uređuju pitanje ekstradicije odbjeglih osoba, koje mole ili su već dobile azil, a u svojoj su državi optužene zbog nekog kažnjivog čina. Još od Grotiusa traje rasprava o tome postoji li obveza izručenja ili izvođenja pred vlastite sudove (načelo *aut judicare aut dedere*) ako nema ugovora između dviju država. Za primjenu tog načela zalaže se Institut za MP u rezoluciji iz 1983. Primjena tog načela posebno je opravdana u slučajevima međunarodnih zločina, poput zločina protiv mira, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. Nacrt *Kodeksa zločina protiv mira i sigurnosti čovječanstva*, koji izrađuje Komisija za MP, predviđa primjenu načela *aut judicare aut dedere* u pogledu zločina na koji se odnosi taj kodeks, a ono je već uneseno u *Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kazni* (1984).

Iako potvrđuje da države nisu dužne izručivati svoje državljane, Institut za MP se ipak zalaže za uzajamno izručivanje vlastitih državljana, kako bi se smanjio kriminalitet. Države nisu dužne izručiti ni strane državljane koji su optuženi zbog političkih zločina. Ako je uz političko djelo počinjen i neki drugi zločin, praksa ne odobrava izručenje ako je taj zločin počinjen u vezi s političkim zločinom, tj. da bi se osigurao uspjeh političkog djela. Polazeći od tih načela dosadašnje MP prakse, Opća skupština UN je 1990. prihvatila *Model ugovora o izručenju*. Državama se za njihove međusobne ugovore o izručenju nudi detaljan, ali i fleksibilan model ugovora; za neke najosjetljivije odredbe (npr. u pogledu izuzetaka od dužnosti izručenja) ponuđena su alternativna rješenja ili odstupanja za koja se države mogu odlučiti.

744. Kad ne postoji obveza izručenja i po kojem dokumentu?

Europska konvencija o izručenju izuzima od obveze izručenja osobe za koje zamoljena država smatra da se izručenje zahtijeva zbog političkog prekršaja ili djela u vezi s njime. Isto tako, ne postoji obveza izručenja ako zamoljena država ima ozbiljnog razloga misliti da se izručenje zahtijeva zbog običnog kažnjivog djela, ali s ciljem da bi se izručenog moglo progoniti ili kazniti zbog rasnih, vjerskih ili nacionalnih razloga, ili zbog njegova političkog uvjerenja, odnosno ako bi se položaj izručenog pogoršao zbog jednog od navedenih razloga. Atentat na državnog glavara ili članove njegove obitelji ne smatra se političkim zločinom.

Konvencija se ne odnosi na vojne prekršaje koji nisu običan zločin.

745. Što znate o davanju utočišta?

Davanje azila osobama koje su odbjele iz svoje zemlje zbog političkog progona ili straha pred takvim progonom odgovara načelima čovječnosti. Ono je danas pravo države, ali nije pravo pojedinca da traži i dobije utočište, osim ako to pravo država ne prizna u svojem ustavnom poretku ili zakonima. No, danas se općenito smatra da se izbjeglice ne smiju vraćati ili izručivati u zemlju u kojoj im prijeti progon zbog političkih krivica. Osobe kojima je pruženo utočište ne smiju se angažirati u djelatnostima koje su suprotne ciljevima i načelima UN, što uključuje i zabranu svih nasilnih i terorističkih čina pred stranim državama i vladama.

746. Kakvo je stanje u RH po pitanju izručenja i davanja azila?

Strani državljanin i osobe bez državljanstva mogu dobiti azil u RH, osim ako su progonjeni za nepolitičke zločine i djelatnosti oprečne temeljnim načelima MP.

Stranac koji se zakonito nalazi na teritoriju RH ne može biti protjeran ni izručen drugoj državi, osim kad se mora izvršiti odluka donesena u skladu s međunarodnim ugovorom i zakonom.

747. Kakvo je stanje sa zaštitom stranca koji boravi u nekoj zemlji?

Dok stranac boravi u nekoj zemlji, on ima punu zaštitu, i gotovo se izjednačuje s domaćim pučanstvom glede temeljnih prava i sloboda. Posebice, moderna država mora osigurati ravnopravnost stranaca s domaćima pred sudovima i drugim državnim organima. Dapače, postoje neki minimalni zahtjevi, neko međunarodno mjerilo, što se tiče postupanja sa strancima, tako da postupak koji ne bi odgovarao tom mjerilu nije dopušten, pa se ne može opravdati ni time što se na jednak način postupa i prema vlastitim državljanima. Tako nitko ne može biti suđen ako protiv njega nije proveden redoviti postupak, ako nije saslušan i ako mu je uskraćena mogućnost obrane.

U prošlosti se često događala tzv. uskrata pravosuđa, tj. pojedinac nije uspijevao dobiti zaštitu svojeg prava pred pravosudnim organima neke zemlje, bilo da mu je onemogućen pristup pred te organe, bilo da se postupak otezao preko svake mjere, ili je izdano rješenje na njegovu štetu uz očito kršenje postojećeg prava.

Temeljna prava čovjeka za strance danas su proglašena *Deklaracijom o pravima čovjeka osoba koje nisu državljani zemlje u kojoj žive* (1985.). Međutim, prema *Deklaraciji*, stranci uživaju prava čovjeka u svakoj državi u skladu s njezinim domaćim pravom i prema njezinim međunarodnim obvezama.

748. Što je s intervencijom države kojoj stranac pripada?

Kad god neka država može tvrditi da je njezin državljanin u stranoj državi povrijeđen u svojoj osobi ili imovini, ona ima pravo intervenirati kod dotične države kako bi zaštitila prava svojeg odanika. No, priznato je pravilo MP da država ne može intervenirati prije nego što se njezin pripadnik poslužio svim redovitim pravnim sredstvima pred organima države boravka da dođe do svojeg prava. Tek kad su iscrpčena unutrašnja pravna sredstva, a da oštećeni nije uspio ostvariti svoje pravo, može doći do intervencije njegove države. No često će se država prije toga poslužiti blažim sredstvom i neće poduzeti formalnu intervenciju – ona će nastojati putem svojeg diplomatskog zastupstva staviti oštećenog u doticaj s nadležnim organima da bi se tako pokušalo naći rješenje.

749. Što je funkcionalna zaštita?

Do nje je doveo noviji razvoj – međunarodne (međuvladine) organizacije imaju pravo nastupati radi zaštite svojih predstavnika i funkcionara. To načelo je potvrđeno u savjetodavnom mišljenju Međunarodnog suda o pravu UN da traže naknadu štete za svoje službenike koji su poginuli u Palestini.

36. MEĐUNARODNA ZAŠTITA ČOVJEKA

750. Kakva je bila međunarodna zaštita pojedinaca prije I. svjetskog rata?

Međunarodna zaštita pojedinaca prije I. svjetskog rata se uglavnom ograničavala na pojedine slučajeve, a općenito je obuhvaćala samo jedno dobro čovjeka – slobodu od ropstva. Borba protiv ropstva se razvijala u nekoliko etapa. U prvom razdoblju se suzbija trgovina robljem ako se ona obavlja pomorskim prijevozom. Druga etapa prenosi borbu protiv trgovine robljem na afričko kopno; treća etapa (nakon završetka I. svjetskog rata) teži za potpunim ukidanjem ropstva, a u posljednjoj etapi su obuhvaćeni i oblici slični ropstvu.

751. Opiši tijek borbe protiv ropstva.

Nakon stoljeća trgovine robljem, neke od država su se početkom 18.st. počele odricati tog okrutnog temelja svojeg bogatstva, pogotovo zato što ta trgovina robljem nije više mogla značajnije pridonijeti razvoju njihovih gospodarstava. Neke su to učinile jednostrano, a zatim i međunarodnim ugovorima. Bečki kongres (1815.) je trgovinu robljem proglasio povredom europskog MP. Međutim, u praksi se borba protiv ropstva ograničila na sprečavanje pomorskog prijevoza robova, napose iz Afrike u Ameriku. To se postizalo pregledom brodova vlastite zastave na moru, kao i pregledom brodova tuđe zastave, pa su radi toga sklapani dvostrani i mnogostrani ugovori.

Pitanjem ropstva se bavila i Liga naroda. *Konvencija o ropstvu* (1926.), zaključena pod njezinim okriljem, određuje da prisilni rad ne smije dovesti do onosa sličnih ropstvu. Prisilni rad može se zahtijevati samo za javne svrhe.

Pod okriljem UN, 1956. je potpisana dopunska *Konvencija o suzbijanju ropstva*, koja dopunjuje *Konvenciju* iz 1926. obuhvaćajući također i robovanje zbog duga, kmetstvo, kupovanje, preprodavanje i nasljeđivanje žena, prodavanje malodobnika drugomu da se koristi njegovom radnom snagom. *Konvencija* predviđa sankcije za slučaj povrede njezinih odredbi i mehanizam za rješavanje sporova.

752. Koji značajan problem se pojavio nakon I. svjetskog rata?

Nakon I. svjetskog rata se pojavio problem zaštite izbjeglica i apatrida. Jedno od temeljnih pitanja koja je trebalo riješiti bila je potreba da ih se opskrbi nekom zamjenom za putovnice, čime bi im se omogućilo putovanje iz jedne zemlje u drugu u potrazi za zaposlenjem i konačnim smještajem. Stoga je posebnim sporazumima uvedena tzv. Nansenova putovnica, najprije za ruske izbjeglice, a kasnijim ugovorima je protegnuta i na neke druge kategorije izbjeglica, napokon i na one iz Njemačke. U tim ugovorima se izbjeglicama i apatridima daju i neka građanska, ekonomska, socijalna i kulturna prava.

Nakon II. svjetskog rata se međunarodnopravni položaj izbjeglica uređuje odvojeno od položaja apatrida.

753. Objasnite tzv. Nansenovu putovnicu!

To je zamjenska putovnica, tj. neka vrsta zamjene za putovnice, uvedena nakon I. svjetskog rata, s ciljem pomoći apatridima i izbjeglicama, čime bi im se omogućilo putovanje iz jedne zemlje u drugu u potrazi za zaposlenjem i konačnim smještajem. Stoga je posebnim sporazumima uvedena tzv. Nansenova putovnica, najprije za ruske izbjeglice, a kasnijim ugovorima je protegnuta i na neke druge kategorije izbjeglica, napokon i na one iz Njemačke. U tim ugovorima se izbjeglicama i apatridima daju i neka građanska, ekonomska, socijalna i kulturna prava.

754. Kojim se međunarodnim dokumentom uređuje pravni položaj izbjeglica i kad je on donesen?

Nakon II. svjetskog rata se međunarodnopravni položaj izbjeglica uređuje odvojeno od položaja apatrida. U krilu UN, 28. srpnja 1951. prihvaćena je *Konvencija o pravnom položaju izbjeglica*, kojoj je svrha da se revidiraju i konsolidiraju (kodificiraju) prethodni međunarodni sporazumi o statusu izbjeglica. Cilj *Konvencije* je bio da se svim političkim izbjeglicama (a ne iz pojedine zemlje, kako je bilo ranije) zajamče neka temeljna prava i zaštita.

Ipak, *Konvencija* se odnosila samo na izbjeglice koji su to postali zbog događaja koji su se zbili prije 1.1.1951. Zato je 1967. prihvaćen *Protokol*, koji mijenja definiciju izbjeglice – tako izmijenjena definicija obuhvaća i žrtve kasnijih, pa i budućih događaja. Na temelju izmjene *Protokolom*, izbjeglica je – svaka osoba koja se nalazi izvan zemlje čiji je državljanin, zbog opravdanog straha od progona zbog rase, vjeroispovijedi, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili zbog političkog mišljenja, i nemoguće joj je da se koristi ili se zbog straha ne želi koristiti zaštitom te zemlje, odnosno osoba bez državljanstva koja je izvan zemlje svog ranijeg redovnog boravišta, a ne može se ili se zbog straha ne želi vratiti u tu zemlju.

Konvencija je državama strankama omogućivala da njezinu primjenu ograniče samo na europske izbjeglice. U pogledu država koje su se odlučile na takvo ograničenje *Konvencije*, ono se i dalje primjenjuje i nakon donošenja *Protokola* iz 1967., koji takvo sužavanje definicije izbjeglice i primjene *Konvencije* ne dopušta novim strankama.

Kodificirajući osnovna dostignuća iz prijeratnih ugovora, *Konvencija* sadržava zabranu odbijanja izbjeglica u trenutku kad bježe iz zemlje, ali i zabranu kasnijeg izručenja njihovoj zemlji (načelo *non-refoulement*). Izbjeglica se ne smije protjerati ni u drugu zemlju u kojoj bi njegov život ili sloboda mogli biti ugroženi. Sve te zabrane ne vrijede za izbjeglicu koji je opasan za sigurnost zemlje pribežišta i izbjeglicu koji je pravomoćno osuđen za teško KD i čini opasnost za društvo te zemlje.

Izbjeglice kojima je dopušten boravak u jednoj državi imaju pravo izbora mjesta boravišta i slobode kretanja na području te države pod istim uvjetima pod kojima ih općenito uživaju stranci u toj zemlji. Osim toga, te izbjeglice imaju pravo da im država koja im daje boravište izda putne isprave za svrhe putovanje izvan područja te države.

U pogledu svih temeljnih prava čovjeka predviđenih u *Konvenciji*, osnovno pravilo je da se za njihovo uživanje izbjeglicama pruža razina zaštite predviđena općenito za strance, a često je njihov tretman još i povoljniji.

755. Koja je definicija izbjeglice?

Na temelju izmjene *Protokolom* 1967. *Konvencije o pravnom položaju izbjeglica*, izbjeglica je svaka osoba koja se nalazi izvan zemlje čiji je državljanin, zbog opravdanog straha od progona zbog rase, vjeroispovijedi, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili zbog političkog mišljenja, i nemoguće joj je da se koristi ili se zbog straha ne želi koristiti zaštitom te zemlje; odnosno osoba bez državljanstva koja je izvan zemlje svog ranijeg redovnog boravišta, a ne može se ili se zbog straha ne želi vratiti u tu zemlju.

756. Koji organ UN brine o pravnom položaju (statusu) izbjeglica? (Tko nadzire zaštitu izbjeglica?)

Za međunarodnu zaštitu izbjeglica (osim iz Palestine) danas se brine Visoki komesar (povjerenik) UN za izbjeglice (UNHCR), odnosno Ured kojem je Visoki komesar na čelu. Visoki komesar pruža izbjeglicama i materijalnu pomoć koliko mu to dopuštaju financijska sredstva prikupljena donacijama. Ured Visokog komesara je privremeni organ UN – osnovala ga je 1951. Opća skupština, a njegovo djelovanje se stalno produžava, jer se broj izbjeglica stalno povećava. Zato je 2003. Opća skupština odlučila da se rad Ureda Velikog komesara ne produži do određene godine kao dosad, nego dok se ne riješi problem izbjeglica.

757. Postoji li neki dokument o pravnom položaju apatrida?

Da. 1954. je u New Yorku izložena potpisivanju *Konvencija o pravnom položaju osoba bez državljanstva*. Kako su pravni problemi političkih izbjeglica i apatrida slični, a često iste osobe spadaju u obje kategorije nezaštićenih ljudi, *Konvencija iz 1954. mutatis mutandi* slijedi sadržaj *Konvencije iz 1951.*

758. Na kojem dokumentu je zasnovana šira i općenitija zaštita pojedinca na međunarodnoj razini?

Šira i općenitija zaštita pojedinca na međunarodnoj razini zasnovana je na *Povelji UN*. *Povelja* spominje zaštitu prava čovjeka i osnovnih sloboda već u uvodu. U čl.1. se među ciljevima UN spominje da treba razvijati i poticati poštovanje prava čovjeka i temeljnih sloboda za sve, bez razlike s obzirom na rasu, spol, jezik ili vjeroispovijed. Daje se u nadležnost Opće skupštine da potiče proučavanje i daje preporuke, između ostalog, radi pomaganja ostvarenja međunarodne suradnje da unaprijedi opće i stvarno poštovanje tih prava i sloboda. Također, ovlašćuje se Ekonomsko i socijalno vijeće da daje preporuke radi unapređenja stvarnog poštovanja prava čovjeka i temeljnih sloboda za sve.

759. Što se napravilo da bi se odredbe *Povelje UN* provele?

Da bi se spomenute odredbe provele, Ekonomsko i socijalno vijeće UN je osnovalo posebnu Komisiju za prava čovjeka, sa zadatkom da izradi potanje propise koje bi onda prihvatile države članice. Uz rad na pravima čovjeka u užem smislu, Komisija je dobila zadatak da izradi prijedloge i nacрте o pravnom položaju žena, o slobodi informacija, o zaštiti manjina i sprečavanju diskriminacije s obzirom na rasu, spol, jezik ili vjeru. Za neka od tih pitanja je osnovana Potkomisija za sprječavanje diskriminacije i zaštitu manjina (kasnije Potkomisija za unapređenje i zaštitu prava čovjeka) te brojne radne grupe u krilu Komisije i Potkomisije. Konačni današnji rezultat je niz tekstova prihvaćenih u Općoj skupštini i predloženih na prihvrat državama članicama UN u obliku međunarodnih ugovora ili rezolucija (deklaracija).

Opća skupština je 2006. umjesto Komisije za prava čovjeka utemeljila Vijeće za prava čovjeka, ali to Vijeće nije pomoćni organ Ekonomskog i socijalnog vijeća nego same skupštine. Novi pomoćni organ Opće skupštine sad ima 47 članova i dana mu je zadaća da razmotri mogućnosti usavršavanja svojih postupaka. Umjesto Potkomisije za unapređenje i zaštitu prava čovjeka, osnovan je Savjetodavni odbor Vijeća za prava čovjeka, koji se sastoji od 18 osobno izabраних stručnjaka.

760. Postoji li neki središnji organ UN za zaštitu prava čovjeka?

Da. Iako su na temelju nekih ugovora o zaštiti prava čovjeka osnovana tzv. ugovorna tijela, koja nadziru primjenu svakog pojedinog ugovora, u UN je već dugo postojalo uvjerenje o nužnosti uvođenja Visokog komesara za prava čovjeka – središnjeg organa koji će djelovati u zaštiti prava čovjeka u odnosu na sve države članice UN, neovisno o njihovim posebnim obvezama na temelju pojedinih ugovora. Taj organ je konačno uveden 1994., na prijedlog Svjetske konferencije o pravima čovjeka (Beč). Visoki komesar ima brojne dužnosti organiziranja i koordiniranja u samom sustavu organa UN, ali najbitnija zadaća mu je da s državama uspostavi dijalog o poštovanju prava čovjeka.

761. Navedite 2 glavna organa UN kojima je *Poveljom UN* izrijeком povjerena briga za ostvarenje poštovanja i održavanje prava čovjeka?

Povelja u čl. 62. ovlašćuje Ekonomsko i socijalno vijeće da daje preporuke radi unapređenja stvarnog poštovanja prava čovjeka i temeljnih sloboda za sve.

Da bi se odredbe *Povelje* provele, Ekonomsko i socijalno vijeće je osnovalo posebnu Komisiju za prava čovjeka, sa zadatkom da izradi potanje propise koje bi onda prihvatile države članice. Uz rad na pravima čovjeka u užem smislu, Komisija je dobila zadatak da izradi prijedloge i nacрте o pravnom položaju žena, o slobodi informacija, o zaštiti manjina i sprečavanju diskriminacije s obzirom na rasu, spol, jezik ili vjeru. Za neka od tih pitanja je osnovana Potkomisija za sprječavanje diskriminacije i zaštitu manjina (kasnije Potkomisija za unapređenje i zaštitu prava čovjeka) te brojne radne grupe u krilu Komisije i Potkomisije. Konačni današnji rezultat je niz tekstova prihvaćenih u Općoj skupštini i predloženih na prihvrat državama članicama UN u obliku međunarodnih ugovora ili rezolucija (deklaracija).

Opća skupština je 2006. umjesto Komisije za prava čovjeka utemeljila Vijeće za prava čovjeka, ali to Vijeće nije pomoćni organ Ekonomskog i socijalnog vijeća nego same skupštine. Novi pomoćni organ Opće skupštine sad ima 47 članova i dana mu je zadaća da razmotri mogućnosti usavršavanja svojih postupaka. Umjesto Potkomisije za unapređenje i zaštitu prava čovjeka, osnovan je Savjetodavni odbor Vijeća za prava čovjeka, koji se sastoji od 18 osobno izabраних stručnjaka.

Dakle, danas su to Ekonomsko i socijalno vijeće te Vijeće za prava čovjeka.

762. Koji je najvažniji dokument UN glede prava čovjeka?

Najznačajnija je *Opća deklaracija o pravima čovjeka*. Ona obuhvaća najvažnija prava za ljudsku osobu, a sročena je tako da se može tvrditi da njezine odredbe čine načela običajnog MP.

Opća deklaracija o pravima čovjeka, prihvaćena u Općoj skupštini 10. prosinca 1948. (slavi se kao Dan prava čovjeka), proglašava načela koja su poslije potanje utvrđena u dvjema konvencijama (dva pakta) o pravima čovjeka.

763. Kad je usvojena *Opća deklaracija o pravima čovjeka*?

Usvojena je 10. prosinca 1948. Taj dan se slavi kao Dan prava čovjeka.

764. Opišite što određuje *Opća deklaracija o pravima čovjeka*?

Deklaracija ima 30 članaka i obrađuje niz osnovnih prava i sloboda koja bez diskriminacije moraju uživati svi ljudi – *sva ljudska bia rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i svijješću i treba da jedno prema drugome postupaju u duhu bratstva.* Proglašava se puna jednakost u uživanju prava koje nabraja *Deklaracija*, pogotovo bez obzira na rasu, boju puti, spol, jezik, vjeroispovijed, političko ili drugo mišljenje, narodnosno ili društveno porijeklo, imovinu, rođenje ili drugi pravni položaj. Isto, ne smije biti razlike zbog pravnog, političkog ili međunarodnog položaja zemlje ili područja kojem pojedinac pripada, bilo da su neovisni, bilo da su pod starateljstvom, da nemaju samouprave ili da su pod bilo kojim drugim ograničenjem suverenosti.

Jamči se pravo na život, slobodu, osobnu sigurnost, na priznanje pravne sposobnosti, na jednakost pred zakonom i na zakonitu zaštitu. Zabranjuje se ropstvo u bilo kojem obliku, mučenje, okrutni, nečovječni ili ponižavajućipostupci i kazne, samovoljno uhićenje, zatvaranje ili izgon. Svatko ima pravo prizvati zaštitu suda protiv djela koja krše osnovna prava koja su priznata ustavom ili zakonom, zatim pravo na pravično i javno suđenje. Privatni život, obitelj, dom, dopisivanje, čast i ugled svakoga štite se od samovoljnog upšletanja. Priznaje se sloboda kretanja i izbora boravišta unutar države, pravo azila pred progonom (osim za nepolitičke zločine i djela protivna ciljevima i načelima UN). Svatko ima pravo na državnu pripadnost nekoj državi, a bez razloga mu se ne smije oduzeti državljanstvo niti uskratiti pravo da promijeni državljanstvo. Jamči se pravo na brak i osnivanje obitelji, proglašava se načelo zaštite obitelji. Majke i djeca trebaju se napose pomagati. Poštuje se pravo na vlasništvo, bilo individualno bilo kolektivno, sloboda misli, savjesti i vjeroispovijedi, sloboda izražavanja misli, sastajanja, miroljubivog udruživanja, a osuđuje se prisilno udruživanje. Svatko ima pravo sudjelovati u javnim poslovima svoje domovine, neposredno ili preko slobodno izabranih zastupnika; nadalje, pravo na pristup javnim službama, na socijalnu sigurnost, na ostvarenje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava koja su potrebna za njegovo dostojanstvo i slobodan razvoj, pravo na rad i slobodan izbor zaposlenja uz pravednu i dostatnu plaću, pravo sindikalnog udruživanja radi obrane svojih interesa, pravo na odmor i razumno ograničenje radnog vremena, kao i na plaćeni dopust, pravo na dovoljno visok životni standard, pravo na školovanje (besplatno bar na osnovnoj razini), pravo sudjelovati u kulturnom životu, uživati u umjetnostima i sudjelovati u znanstvenom napretku i u blagodatima njegovih rezultata.

Uživajući prava i slobode, pojedinac se mora podvrgnuti zakonskim ograničenjima koja postoje zbog priznanja i zaštite prava i sloboda drugih ljudi, zbog zahtjeva morala, javnog reda i općeg blagostanja u demokratskom društvu. Prava i slobode ne smiju se primjenjivati protivno ciljevima i načelima UN. Nitko ne smije bilo čime smjerati na to da se poništi neko pravo ili sloboda proglašeni u *Deklaraciji*.

765. U okviru kojih dokumenata su izrađene odredbe o načinu kako da se osigura provođenje preuzetih obveza iz *Deklaracije*?

Nakon prihvaćanja *Opće deklaracije o pravima čovjeka*, pristupilo se izradi međunarodnog ugovora koji bi njezine opće odredbe pretvorio u obvezatne dužnosti država stranaka. Već u početku rada se pokazalo uputnim da se izrade dvije konvencije, od kojih bi se jedna odnosila na građanska i politička, a druga na ekonomska, kulturna i socijalna prava. Opća skupština je 1966. prihvatila dva nacrt, i to *Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima* i *Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima*. Oba su pakta stupila na snagu tek 1976. U paktovima se razrađuju pojedina načela iz *Opće deklaracije*, a stranke se obvezuju da u svojem pravnom poretku provedu sve odredbe paktova. U svakom paktu se spominje na prvom mjestu pravo svih naroda na samoodređenje, a dalje se definiraju prava čovjeka koja podjelom sadržaja *Opće deklaracije* pripadaju pojedinom paktu.

766. Koja je razliku između ta dva pakta?

Znatna razlika između ta dva pakta tiče se obveze ispunjavanja njihovih odredbi. Obveze iz *Pakta o građanskim i političkim pravima* su bezuvjetne i neograničene.

Naprotiv, *Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima* obvezuje stranke da porade, do najviše mogućnosti svojih raspoloživih sredstava, na tome da se postupno postigne puno ostvarenje prava priznatih u tom paktu. Osim toga, zemlje u razvoju mogu, primjereno brinući o pravima čovjeka i svojem nacionalnom gospodarstvu, odrediti u kojoj mjeri će zajamčiti ekonomska prava osobama koje nisu njihovi državljani.

Također, paktovi se razlikuju i što se tiče odredbi u vezi mjera za osiguranje provođenja preuzetih obveza od država stranaka.

767. Koji su glavni dokumenti u UN? Koji su temeljni dokumenti UN o ljudskim pravima? Koji dokumenti uređuju zaštitu čovjeka?

Povelja UN je dala osnovu za širu i općenitiju zaštitu pojedinca na međunarodnoj razini. Najznačajniji od svih dokumenata UN vezano za materiju prava čovjeka je *Opća deklaracija o pravima čovjeka* (1948.). Također, da bi se njezine opće odredbe pretvorilo u obvezatne dužnosti država stranaka, Opća skupština je 1966. prihvatila dva nacrt, i to *Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima* i *Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima*. *Paktu o građanskim i političkim pravima* su dodana dva fakultativna protokola.

768. Recite nešto o Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima.

Države članke *Pakta o građanskim i političkim pravima* mogu poduzeti mjere koje ukidaju njihove obveze iz tog *Pakta* jedino u doba izvanredne javne opasnosti koja ugrožava opstanak nacije i čije je postojanje službeno proglašeno. Te mjere moraju biti u opsegu koji je strogo određen potrebama situacije, a mogu se poduzeti samo ako nisu nespojive s ostalim međunarodnopravnim obvezama države koja ih uvodi i ako ne uzrokuju diskriminaciju.

Od nekih temeljnih prava i sloboda čovjeka ni u takvim situacijama se ne smije odstupiti; to su – pravo na život; zabrana mučenja ili okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupka ili kazne; zabrana ropstva i sličnih odnosa; zabrana zatvaranja jedino zbog neispunjenja ugovorne obveze; načelo *nullum crimen, nulla poena sine lege*; pravo svake ljudske osobe na priznanje pravne sposobnosti; pravo na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijedi.

Država koja poduzme mjere na temelju tog članka *Pakta* mora odmah – preko glavnog tajnika UN – obavijestiti ostale članke *Pakta* o odredbama *Pakta* koje su ukinute i o razlozima zbog kojih je to učinjeno. Na isti će se način članke obavijestiti o danu kad su odstupanja od *Pakta* opozvana.

Također, stvaranje posebnog Odbora za ljudska prava se predviđa već po samom *Paktu o građanskim i političkim pravima*. Odbor se sastoji od 18 članova, stručnjaka na području prava čovjeka, a biraju se na sastanku država članaka *Pakta*. Pravila o sastavu Odbora su kasnije poslužila pri osnivanju Odbora za ekonomska, socijalna i kulturna prava. Na temelju *Pakta o građanskim i političkim pravima*, članke moraju prvi izvještaj podnijeti u roku od godine dana nakon što je *Pakt* za njih stupio na snagu. Daljnje izvještaje podnose svakih 5 godina. Međutim, *Pakt* omogućuje Odboru da od svake članke zahtijeva naknadni izvještaj kad god to smatra potrebnim.

Pri razmatranju izvještaja pojedine države, njezini predstavnici mogu sudjelovati na sastancima Odbora kako bi svojim odgovorima, komentarima i dodatnim informacijama pomogli članovima u analizi izvještaja. O izvještajima odbor daje koemntare, a ako utvrdi da pojedina država ne izvršava neke od obveza po *Paktu*, Odbor će joj dati preporuke o tome kako će bolje provoditi *Pakt* u svojem zakonodavstvu i u praksi. O rezultatima izvještaja Odbor u svojem godišnjem izvještaju obavještava Ekonomsko i socijalno vijeće i Opću skupštinu. Kako bi pomogao državama u primjeni *Pakta* i u pripremanju njihovih izvještaja, Odbor formulira i tzv. opće primjedbe kojima pojašnjava značenje samih odredbi *Pakta*.

769. Recite nešto o Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

U *Paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima* članke se obvezuju samo na podnošenje izvještaja o mjerama koje su prihvatile radi provođenja *Pakta* i o napretku koji je ostvaren da bi se postiglo poštovanje u njemu priznatih prava. Godine 2009. prihvaćen je u Općoj skupštini UN *Fakultativni protokol* uz taj *Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima* – kojim se pojedincima i grupama ljudi omogućuje podnošenje priopćenja o nepoštivanju odredbi *Pakta*.

770. Objasnite izvještaje vezane uz Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Predviđeno je da države šalju izvještaje Ekonomskom i socijalnom vijeću UN, a ono je osnovalo posebnu radnu grupu da mu pomogne u razmatranju izvještaja. Ta radna grupa je 1985. pretvorena u stalni Odbor za ekonomska, socijalna i kulturna prava, sastavljen od 18 članova koje bira Ekonomsko i socijalno vijeće. Oni moraju biti stručnjaci u području prava čovjeka, biraju se u osobnom svojstvu, a pri izboru treba postići pravednu geografsku podjelu mjesta, kao i zastupljenost različitih društvenih i pravnih sustava. Članovi Odbora biraju se na 4 godine, a mogu biti ponovno birani. Svake druge godine se bila ½ članova.

Prvi izvještaj država podnosi u roku od 2 godine od ratificiranja, odnosno pristupanja *Paktu*, a sljedeće izvještaje dostavlja svakih 5 godina. O stvarnom stanju u pogledu ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava Odbor se informira i na temelju rada drugih organa UN i specijaliziranih ustanova koje se bave tim pravima, te na temelju podnesaka nevladinih organizacija. Izvještaji se razmatraju uz prisutnost predstavnika odnosne države, a nakon rasprave Odbor može dati opće primjedbe Ekonomskom i socijalnom vijeću. Svrha tih primjedbi je da se pomogne državama u primjeni *Pakta*, kao i u izvještavanju.

771. Tko nadzire Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima?

Predviđeno je da države šalju izvještaje Ekonomskom i socijalnom vijeću UN, a ono je osnovalo posebnu radnu grupu da mu pomogne u razmatranju izvještaja. Ta radna grupa je 1985. pretvorena u stalni Odbor za ekonomska, socijalna i kulturna prava, sastavljen od 18 članova koje bira Ekonomsko i socijalno vijeće. Oni moraju biti stručnjaci u području prava čovjeka, biraju se u osobnom svojstvu, a pri izboru treba postići pravednu geografsku

podjelu mjesta, kao i zastupljenost različitih društvenih i pravnih sustava. Članovi Odbora biraju se na 4 godine, a mogu biti ponovno birani. Svake druge godine se bila ½ članova.

772. Tko nadzire *Pakt o građanskim i političkim pravima*?

Odbor za ljudska prava. On se sastoji od 18 članova, stručnjaka na području prava čovjeka, a biraju se na sastanku država stranaka *Pakta*. Stranke moraju prvi izvještaj podnijeti u roku od godine dana nakon što je *Pakt* za njih stupio na snagu. Daljnje izvještaje podnose svakih 5 godina. Međutim, *Pakt* omogućuje Odboru da od svake stranke zahtijeva naknadni izvještaj kad god to smatra potrebnim.

Pri razmatranju izvještaja pojedine države, njezini predstavnici mogu sudjelovati na sastancima Odbora kako bi svojim odgovorima, komentarima i dodatnim informacijama pomogli članovima u analizi izvještaja. O izvještajima odbor daje koemntare, a ako utvrdi da pojedina država ne izvršava neke od obveza po *Paktu*, Odbor će joj dati preporuke o tome kako će bolje provoditi *Pakt* u svojem zakonodavstvu i u praksi. O rezultatima izvještaja Odbor u svojem godišnjem izvještaju obavještava Ekonomsko i socijalno vijeće i Opću skupštinu. Kako bi pomogao državama u primjeni *Pakta* i u pripremanju njihovih izvještaja, Odbor formulira i tzv. opće primjedbe kojima pojašnjava značenje samih odredbi *Pakta*.

773. Kako djeluje Odbor za prava čovjeka?

Odbor se sastoji od 18 članova, stručnjaka na području prava čovjeka, a biraju se na sastanku država stranaka *Pakta*. Stranke moraju prvi izvještaj podnijeti u roku od godine dana nakon što je *Pakt* za njih stupio na snagu. Daljnje izvještaje podnose svakih 5 godina. Međutim, *Pakt* omogućuje Odboru da od svake stranke zahtijeva naknadni izvještaj kad god to smatra potrebnim.

Pri razmatranju izvještaja pojedine države, njezini predstavnici mogu sudjelovati na sastancima Odbora kako bi svojim odgovorima, komentarima i dodatnim informacijama pomogli članovima u analizi izvještaja. O izvještajima odbor daje koemntare, a ako utvrdi da pojedina država ne izvršava neke od obveza po *Paktu*, Odbor će joj dati preporuke o tome kako će bolje provoditi *Pakt* u svojem zakonodavstvu i u praksi. O rezultatima izvještaja Odbor u svojem godišnjem izvještaju obavještava Ekonomsko i socijalno vijeće i Opću skupštinu. Kako bi pomogao državama u primjeni *Pakta* i u pripremanju njihovih izvještaja, Odbor formulira i tzv. opće primjedbe kojima pojašnjava značenje samih odredbi *Pakta*.

Uz nadležnost razmatranja izvještaja država, koja je dana Odboru prema svim državama strankama *Pakta*, Odbor ima i drugi zadatak – da razmatra i rješava priopćenja kojima neka stranka upozorava na neprovođenje odredbi *Pakta* od druge države. Ta nadležnost Odbora vrijedi samo prema onim državama koje su je priznale posebnom izjavom. Izjava može biti dana na određeno vrijeme, a i ona dana na neodređeno vrijeme se može svakodobno povući, ali to ne prekida razmatranje predmeta koji je već podnesen Odboru.

Primljeno priopćenje Odbor dostavlja drugoj državi koja može dati razjašnjenje u predmetu. Ako stvar nije tako poravnana, svaka od njih može je iznijeti pred odbor. Odbor stavlja tim državama na raspolaganje svoje usluge da bi se došlo do prijateljskog rješenja na temelju poštovanja prava čovjeka i osnovnih sloboda kako ih priznaje *Pakt*. Odbor svoj rad na predmetu zaključuje izvještajem. Ako predmet nije riješen opisanim postupkom na zadovoljstvo obiju stranaka. Odbor može uz njihov pristanak imenovati komisiju za mirenje od 5 članova. Komisija stavlja svoje usluge na raspolaganje strankama i podnosi izvještaj o rezultatu svojeg rada. Iako su do danas 44 države prihvatile nadležnost Odbora za primanje priopćenja država, dosad nijedno nije podneseno Odboru.

774. Može li jedna država tužiti drugu pred odborom?

Ne može tužiti nego mu se obratiti s priopćenjem kojim upozorava na neprovođenje *Pakta* od strane druge države. Ta nadležnost Odbora vrijedi samo prema onim državama koje su je priznale posebnom izjavom. Izjava može biti dana na određeno vrijeme, a i ona dana na neodređeno vrijeme se može svakodobno povući, ali to ne prekida razmatranje predmeta koji je već podnesen Odboru.

Primljeno priopćenje Odbor dostavlja drugoj državi koja može dati razjašnjenje u predmetu. Ako stvar nije tako poravnana, svaka od njih može je iznijeti pred odbor. Odbor stavlja tim državama na raspolaganje svoje usluge da bi se došlo do prijateljskog rješenja na temelju poštovanja prava čovjeka i osnovnih sloboda kako ih priznaje *Pakt*. Odbor svoj rad na predmetu zaključuje izvještajem. Ako predmet nije riješen opisanim postupkom na zadovoljstvo obiju stranaka. Odbor može uz njihov pristanak imenovati komisiju za mirenje od 5 članova. Komisija stavlja svoje usluge na raspolaganje strankama i podnosi izvještaj o rezultatu svojeg rada. Iako su do danas 44 države prihvatile nadležnost Odbora za primanje priopćenja država, dosad nijedno nije podneseno Odboru.

775. Što je uveo 1. protokol?

Ranije opisani postupak pred Odborom za ljudska prava dovodi samo do odnosa između država stranaka. *Fakultativni protokol*, koji je dodan *Paktu o građanskim i političkim pravima* 1966., predviđa mogućnost pritužbe pojedinca zbog kršenja *Pakta* od neke države stranke. Svaka stranka *Pakta* koja postane strankom *Protokola* priznaje nadležnost Odbora za prava čovjeka da razmatra priopćenja pojedinaca koji tvrde da su žrtve povreda nekog *Paktom* zajamčenog prava.

Odbor će razmatrati samo priopćenja osoba koje su iscrpile sva raspoloživa unutrašnja pravna sredstva u odnosnoj državi, i to po uvjetom da taj isti predmet nije već podvrgnut nekom drugom međunarodnom postupku. Nedopustiva su i sva anonimna priopćenja, kao i ona za koja Odbor drži da zlorabe pravo na podnošenje priopćenja ili da su nespojiva s odredbama *Pakta*.

Pripustivo se priopćenje dostavlja državi za koju se tvrdi da vrijeđa neku odredbu *Pakta*. Od nje se traži da u roku od 6 mjeseci podnese pismena objašnjenja i navede mjere koje je možda poduzela da popravi stanje na koje se odnosi pritužba podnositelja priopćenja.

Odbor razmatra pojedino priopćenje u svjetlu svih pismenih obavijesti pojedinca i države. S obzirom na dugotrajnost postupka, Odbor se katkad u tijeku postupka hitno obraća državi kako bi spriječio nepopravljive povrede prava čovjeka (npr. u slučaju prijetnje izručenja, izvršenja smrtne kazne i sl). Takva privremena zaštita ne prejudicira konačno gledište Odbora. To gledište Odbor dostavlja odnosnoj državi i podnositelju priopćenja, objavljuje ga odmah nakon završetka zasjedanja na kojem je prihvaćeno i unosi ga u svoj godišnji izvještaj Općoj skupštini.

776. Kada je prihvaćen i što je cilj 2. Fakultativnom protokulu uz Međunarodnom praktu o građanskim i političkim pravima?

Drugi fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima je prihvaćen 1989. u Općoj skupštini UN, a cilj mu je ukidanje smrtne kazne.

777. Što regulira taj protokol? („dopunski protokol“)

Drugi fakultativni protokol je donesen 1989. Države stranke *Protokola* obvezuju se da pod njihovom jurisdikcijom nitko neće biti pogubljen, te da će poduzeti sve potrebne mjere radi ukidanja smrtne kazne pod svojom jurisdikcijom. Jedina ograda dopuštena strankama jest mogućnost da zadrže smrtnu kaznu za vrijeme rata, i to za najteže zločine vojne prirode u ratno vrijeme.

778. Tko nadzire zaštitu prava čovjeka?

Nadzire ju Odbor za prava čovjeka (građanska i politička prava) te Odbor za ekonomska, socijalna i kulturna prava.

779. O čemu govori *Drugi dopunski protokol*?

Države stranke *Protokola* obvezuju se da pod njihovom jurisdikcijom nitko neće biti pogubljen, te da će poduzeti sve potrebne mjere radi ukidanja smrtne kazne pod svojom jurisdikcijom. Jedina ograda dopuštena strankama jest mogućnost da zadrže smrtnu kaznu za vrijeme rata, i to za najteže zločine vojne prirode u ratno vrijeme

780. Tko može izići pred Odbor za prava čovjeka?

Pred Odbor za prava čovjeka može izići jedna država s priopćenjem kojim upozorava na neprovođenje *Pakta* od strane druge države. Od *Fakultativnog protokola* iz 1966, moguće su i pritužbe pojedinca zbog kršenja *Pakta* od neke države stranke.

Pred Odbor za ekonomska, socijalna i kulturna prava od 2009. godine mogu izaći i pojedinci i grupe ljudi s priopćenjima o nepoštivanju odredbi *Pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima*.

781. Je li u MP dopuštena smrtna kazna?

Ne. Zabranjena je *Drugim fakultativnim protokolom uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima*.

782. Što regulira rasnu diskriminaciju?

Već odredbe *Povelje UN* naglašavaju da se zaštita prava čovjeka mora provoditi bez razlikovanja s obzirom na rasu, spol, jezik ili vjeroispovijed. Toj zabrani diskriminacije posvećeno je nekoliko akata UN i drugih međunarodnih dokumenata.

Godine 1963. je prihvaćena (Opća skupština) *Deklaracija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije*, a 1965. i *Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije*.

783. Govorite o *Deklaraciji o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije*.

Deklaracijom se proglašava: svaka diskriminacija između ljudi na temelju njihove rase, boje kože ili etničkog podrijetla je uvreda ljudskog dostojanstva i mora se osuditi kao poricanje načela *Povelje* i kao kršenje prava čovjeka i temeljnih sloboda. Smetnja je prijateljskim i miroljubivim odnosima među narodima i može narušiti mir i sigurnost. Načela iznesena u *Deklaraciji* su razrađena *Konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije*.

784. Što znate o *Konvenciji o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije*?

Konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije su razrađena načela iznesena u *Deklaraciji*. Njome države preuzimaju određene obveze za ukidanje rasne diskriminacije, koja se u *Konvenciji* još i šire definira nego u *Deklaraciji*, te se – uz zabranu diskriminacije na temelju rase, boje kože i etničkog porijekla – zabranjuje i

diskriminacija na temelju predaka ili nacionalnog porijekla. Te obveze odnose se na djelatnost svih državnih organa, na izmjenju zakonodavstva i drugih propisa kad je to potrebno, na suzbijanje diskriminacije koju provode pojedinci, grupe ili organizacije, na podupiranje oblika višerasne integracije i ukidanje pregrada i podvojenosti između rasa. Osuđuju se i zabranjuju organizacije koje služe tom cilju. Djela propagande i diskriminacije treba proglasiti kao kažnjiva. Borbu protiv diskriminacije i rasnih predrasuda, kao i unapređivanje razumijevanja, snošljivosti i prijateljstva među narodima, rasnim i etničkim grupama treba provoditi mjerama na polju nastave, odgoja, kulture i informacija.

Konvencijom je ustanovljen Odbor za ukidanje rasne diskriminacije.

785. Koje međunarodno tijelo je osnovano *Konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije*?

Konvencijom je ustanovljen Odbor za ukidanje rasne diskriminacije, sastavljen od 18 stručnjaka koje biraju države članice *Konvencije* tako da u njemu budu zastupljeni svi dijelovi svijeta, razni oblici civilizacije i glavni pravni sustavi. Ovaj Odbor je najstarije međunarodno tijelo osnovano u UN na temelju jednog međunarodnog ugovora o zaštiti prava čovjeka radi nadzora nad postupcima država u zaštiti ugovorom predviđenih prava. On djeluje već 40 godina, a u usporedbi sa svim odborima osnovanim kasnije na temelju drugih ugovora, ovaj ima najveće ovlasti neposredno po *Konvenciji* kojom je osnovan, i to u odnosu prema svim državama članicama, ali i u pogledu nesamoupravnih područja.

786. Što znate o Odboru za ukidanje rasne diskriminacije?

Ustanovljen je *Konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije*. Sastavljen je od 18 stručnjaka koje biraju države članice *Konvencije* tako da u njemu budu zastupljeni svi dijelovi svijeta, razni oblici civilizacije i glavni pravni sustavi. Ovaj Odbor je najstarije međunarodno tijelo osnovano u UN na temelju jednog međunarodnog ugovora o zaštiti prava čovjeka radi nadzora nad postupcima država u zaštiti ugovorom predviđenih prava. On djeluje već 40 godina, a u usporedbi sa svim odborima osnovanim kasnije na temelju drugih ugovora, ovaj ima najveće ovlasti neposredno po *Konvenciji* kojom je osnovan, i to u odnosu prema svim državama članicama, ali i u pogledu nesamoupravnih područja.

Odbor razmatra izvještaje država članica o poduzetim mjerama i njihova priopćenja kojima se upozorava na to da neka druga država članica krši svoje obveze. To priopćenje se dostavlja odnosnoj državi radi objašnjenja i izjave o mjerama koje bi ona mogla poduzeti. Ako se provedenim postupkom pitanje ne riješi na zadovoljstvo članica, predmet se upućuje komisiji od 5 članova koje sporazumno imenuju zainteresirane države ili sam Odbor. Pošto je proučila pitanje, komisija podnosi svoj izvještaj s preporukama, a zainteresirane države moraju u roku od 3 mjeseca priopćiti prihvaćaju li ih. Kako dosad Odboru nije podneseno nijedno upozorenje neke države na postupke druge, razmatranje izvještaja država – uz sudjelovanje predstavnika odnosne države – ostaje najvažnijim oblikom nadzora. Svaka članica *Konvencije* podnosi prvi izvještaj o svojem zakonodavstvu, sudskoj i upravnoj praksi i svim drugim mjerama kojima je svrha ukidanje rasne diskriminacije u roku od godine dana nakon što *Konvencija* za nju stupi na snagu. Nove potpune izvještaje podnose svake 4 godine, a u međuvremenu – 2 godine nakon detaljnog izvještavanja – obavještavaju Odbor o značajnim novim činjenicama koje dopunjuju njihov posljednji redoviti izvještaj. Na temelju ispitivanja izvještaja, Odbor daje primjedbe državama članicama i Općoj skupštini. U skladu s gledištima Odbora, mnoge države su izmijenile svoje zakonodavstvo i praksu.

Od 1993., na prijedlog delegacije RH pri ispitivanju njezinog prvog izvještaja na temelju *Konvencije* – Odbor je uveo i jednu novost u postupku razmatranja izvještaja. Njegov član koji je izvijestitelj Odbora o izvještaju pojedine države – na prijedlog te države i uz suglasnost Odbora – može posjetiti državu za koju je bio izvijestitelj. Svrha je da Odbor dobije što točniji uvid u stvarno stanje provođenja *Konvencije* u pojedinoj državi i da na temelju njihova izvještaja dade što konkretnije i korisnije primjedbe državi. Kako je prijedlog dan od strane hrvatske delegacije, prvi posjed predstavnika Odbora ostvaren je dolaskom M.J. Yutzisa (Argentina) u RH.

Članice *Konvencije* mogu posebnom izjavom priznati nadležnost Odbora da prima i razmatra priopćenja osoba ili skupina osoba pod sudbom odnosne države koje se žale na postupak te države s obzirom na *Konvencijom* zaštićena prava.

787. Definiraj pojam apartheida!

To je bio posebno težak oblik rasne segregacije (razdvajanja) i diskriminacije, utjelovljen u politici i praksi na jugu Afrike. Apartheid je naziv za sustav rasne segregacije koji je nakon pobjede burske Nacionalističke stranke na izborima 1948. godine uveden kao službena politika JAR. Njime je stanovništvo podijeljeno na bijelce, crnce, Indijce i "obojene" (mulate), s time da su jedino bijelci imali puna politička prava. Apartheid se počeo postepeno ukidati 1980-ih, da bi u potpunosti bio ukinut 1994. godine nakon dolaska Nelsona Mandele na vlast.

788. Navedite dokument kojim se sankcionira apartheid kao zločin protiv čovječnosti i koje godine je donesen?

Opća skupština ga je više puta oštro osudila, a zatim i odlučila da se proglasi zločinom protiv čovječnosti. Godine 1973. je Opća skupština prihvatila *Konvenciju o uklanjanju i kažnjavanju zločina apartheida*. Države članice *Konvencije* se obvezuju kažnjavati djela koja su u *Konvenciji* opisana kao zločin apartheida, sprečavati poticanje na takva djela i na politiku apartheida i kažnjavati počinitelje. Što se tiče dužnosti izručenja, *Konvencija* određuje da se zločin apartheida ne smatra političkim zločinom.

Također, unatoč postojanju posebnih dokumenata koji se odnose na rasnu diskriminaciju, i jedan od temeljnih dokumenata današnje međunarodne zajednice, tzv. *Deklaracija sedam načela*, sadržava – u okviru dužnosti suradnje – i dužnost država da surađuju radi promicanja općeg poštovanja i ispunjavanja prava čovjeka i temeljnih sloboda za sve, kao i radi uklanjanja svih oblika rasne diskriminacije i vjerske nesnošljivosti.

789. Koje su još konvencije protiv diskriminacije?

Zabranu diskriminacije na posebnim područjima odnosa među ljudima sadržavaju dvije konvencije, izrađene u okviru djelatnosti specijaliziranih ustanova – Međunarodne organizacije rada i Organizacije UN za prosvjetu, znanost i kulturu.

Konvencija o diskriminaciji u zaposlenju i zvanjima obvezuje članke da prikladnim mjerama osiguraju jednakost u zaposlenju i zvanjima radi ukidanja svake diskriminacije.

Konvencija o borbi protiv diskriminacije na polju nastave obvezuje na otklanjanje svakog razlikovanja, isključenja, ograničenja ili prednosti koji se osnivaju na razlici rase, boje kože, spola, jezika, vjeroispovijedi, političkog ili drugog mišljenja, narodnog ili socijalnog porijekla, gospodarskog stanja ili rođenja. Za tu svrhu se trebaju poduzeti sve zakonodavne i druge mjere. Odgojni cilj treba biti potpuno razvijanje ljudske osobnosti, učvršćivanje poštovanja prava čovjeka i unapređivanje razumijevanja, snošljivosti i prijateljstva među svim narodima i među svim rasnim i vjerskim grupama. Roditelji imaju pravo birati drugu školu, osim državnih, i djetetu osigurati vjerski odgoj koji im odgovara. Uz *Konvenciju* je izrađen i *Protokol* koji predviđa komisiju za mirenje i dobre usluge sa svrhom da traži miroljubivo rješenje sporova koji bi se ticali primjene te *Konvencije*.

1978. je Opća konferencija UNESCO-a prihvatila *Deklaraciju o rasi i rasnim predrasudama* kojom se potvrđuje istovrsnost ljudskih bića, te proglašava njihova jednakost u dostojanstvu i pravima.

790. Gdje je još određena zabrana diskriminacije?

Zabranu diskriminacije na pojedinim temeljima i na posebnim područjima predviđaju i dokumenti UN. Tako je 1981. Opća skupština prihvatila *Deklaraciju o ukidanju svih oblika nesnošljivosti i diskriminacije na temelju vjeroispovijedi ili uvjerenja*. Zabrana diskriminacije u pogledu u njoj ugovoreni prava je zajamčena u Međunarodnoj konvenciji o zaštiti prava svih migranatskih radnika i članova njihovih obitelji (Opća skupština, 1990.). Temelji zabranjene diskriminacije su – spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijed ili uvjerenje, političko ili drugo mišljenje, narodno, etničko ili socijalno porijeklo, državljanstvo, dob, gospodarsko stanje, vlasništvo, bračno stanje, rođenje ili drugi pravni položaj.

Zabrana diskriminacije predviđena je i u humanitarnom ratnom pravu. Tako se izjednačenje postupka bez obzira na rasu, državljanstvo, vjeroispovijed ili političko mišljenje nalaže u *Ženevskoj konvenciji o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata* (1949.). *Ženevske konvencije* iz 1949. za zaštitu žrtava rata zabranjuju i bilo kakvo nepovoljno razlikovanje utemeljeno na rasu, boji kože, vjeroispovijedi ili uvjerenju, spolu, rođenju ili imovinskom stanju, ili bilo kojem drugom sličnom kriteriju, u odnosu na obvezu čovječnog postupanja prema osobama koje izravno ne sudjeluju u neprijateljstvima u oružanom sukobu koji nema međunarodni karakter.

791. Što je sa zaštitom prava čovjeka u kaznenom postupku i glede izdržavanja kazni?

UN je dosad prihvatio više dokumenata o zaštiti prava čovjeka u kaznenom postupku i na izdržavanju kazni. Najvažniji je *Konvencija protiv mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kazni*, prihvaćena 1984. Zabrana mučenja i okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kazni proglašena je već u *Općoj deklaraciji o pravima čovjeka*, a to načelo je ponovljeno i u *Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima*, uz posebno isticanje zabrane prisilnog podvrgavanja liječničkim ili znanstvenim pokusima. Prije te *Konvencije*, Opća skupština je o istom predmetu prihvatila i *Deklaraciju*, 1975.

Mučenje na koje se *Konvencija* odnosi je svako nanošenje teške fizičke ili duševne patnje koje počini službena osoba u izvršavanju svoje službene funkcije. Cilj takvog mučenja je dobivanje informacije ili priznanja, kažnjavanje, zastrašivanje, prisila ili bilo koji drugi oblik diskriminacije. Iz definicije *Konvencijom* zabranjenog mučenja izričito je isključena bol ili patnja koje proistječu iz legitimnih sankcija.

Konvencijom se mučenje apsolutno zabranjuje, te je ono izričito zabranjeno i u bilo kakvim izuzetnim okolnostima, stanju rata ili prijetnje ratom, unutrašnje političke nestabilnosti ili bilo kakve javne opasnosti. Mučenje ne opravdava ni naredba pretpostavljenog ili neke javne vlasti. Uz obvezu poduzimanja odgovarajućih mjera za

sprečavanje mučenja, državama se posebno nalaže da takva djela predvide kao kaznena djela i da što šire primjenjuju institut izručenja u pogledu njih.

Konvencija predviđa 4 oblika nadzora nad primjenom odredbi, a za nadzor je osnovan Odbor protiv mučenja, sastavljen od 10 osobno izabranih članova. Jedina mjera nadzora koja obvezuje sve države stranke je podnošenje periodičnih izvještaja o izvršavanju *Konvencije*. Razmotrivši izvještaj pojedince države, Odbor može donijeti zaključke i dati joj preporuke i općenite primjedbe u pogledu njezina provođenja *Konvencije*. Može zahtijevati i dodatne informacije, ali i novi izvještaj u slučaju nejasnoća.

792. Kojim se dokumentom sankcionira mučenje ili tortura?

Mučenje ili tortura je sankcionirano *Konvencijom protiv mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kazni*, koja je u prihvaćena 10. prosinca 1984. u Općoj skupštini. Zabrana mučenja i okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kazni proglašena je već u *Općoj deklaraciji o pravima čovjeka*, a to načelo je ponovljeno i u *Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima*, uz posebno isticanje zabrane prisilnog podvrgavanja liječničkim ili znanstvenim pokusima. Prije te *Konvencije*, Opća skupština je o istom predmetu prihvatila i *Deklaraciju*, 1975.

793. Je li mučenje relativno ili apsolutno zabranjeno? Objasni.

Konvencijom se mučenje apsolutno zabranjuje, te je ono izričito zabranjeno i u bilo kakvim izuzetnim okolnostima, stanju rata ili prijetnje ratom, unutrašnje političke nestabilnosti ili bilo kakve javne opasnosti. Mučenje ne opravdava ni naredba pretpostavljenog ili neke javne vlasti. Uz obvezu poduzimanja odgovarajućih mjera za sprečavanje mučenja, državama se posebno nalaže da takva djela predvide kao kaznena djela i da što šire primjenjuju institut izručenja u pogledu njih.

794. Definirajte mučenje.

Mučenje na koje se *Konvencija* odnosi je svako nanošenje teške fizičke ili duševne patnje koje počini službena osoba u izvršavanju svoje službene funkcije. Cilj takvog mučenja je dobivanje informacije ili priznanja, kažnjavanje, zastrašivanje, prisila ili bilo koji drugi oblik diskriminacije. Iz definicije *Konvencijom* zabranjenog mučenja izričito je isključena bol ili patnja koje proistječu iz legitimnih sankcija.

795. Što je cilj mučenja?

Cilj opisanog mučenja je dobivanje informacije ili priznanja, kažnjavanje, zastrašivanje, prisila ili bilo koji drugi oblik diskriminacije.

796. Koji organi UN sudjeluju u brizi za prava čovjeka?

Iako se briga za ostvarenje, poštovanje i održavanje prava čovjeka *Poveljom UN* izričito povjerava samo Općoj skupštini i Ekonomskom i socijalnom vijeću, i drugi glavni organi UN se u okviru svojih općih nadležnosti i djelatnosti bave međunarodnom zaštitom čovjeka. I glavni i posebni pomoćni organi za zaštitu prava čovjeka – Vijeće za prava čovjeka i njegov Savjetodavni odbor – ne djeluju samo u donošenju međunarodnih akata o zaštiti prava čovjeka već i u slučaju kršenja tih prava. Na temelju međunarodnih ugovora o zaštiti prava čovjeka, stvoreni su posebni organi za nadzor nad provođenjem njihovih odredbi (npr. Odbor za prava čovjeka), ali neke zadaće ti ugovori povjeravaju i redovnim organima UN. Takve zadaće ti redovni organi imaju samo u odnosu na države stranke pojedinih ugovora, ali su, osim toga, ovlašteni nadzirati poštovanje prava čovjeka općenito u svim članicama UN. Na to ih mogu potaknuti ne samo države članice nego i pojedinci, grupe ljudi, nevladine i vladine organizacije. Radi točnog sagledavanja stanja u pojedinoj zemlji, UN traži izvještaje države osumnjičene za kršenje prava čovjeka, osniva posebna stručna tijela, imenuje specijalne izvjestitelje, izašilje istražna povjerenstva.

U konačnom odlučivanju mogu biti uključeni i glavni organi UN, koji i u reakciji na kršenja prava čovjeka mogu djelovati u granicama svojih općih ovlasti – Opća skupština može donositi preporuke, Vijeće sigurnosti može državama narediti poduzimanje raznovrsnih mjera, Međunarodni sud presuđuje međudržavne sporove u kojima su u pitanju prava čovjeka ili daje savjetodavna mišljenja na zahtjev ovlaštenih organa ili ustanova.

797. Koji je prvi međunarodni regionalni ugovor izrađen na temelju načela *Opće deklaracije o pravima čovjeka*?

Prvi međunarodni ugovor izrađen na temelju načela *Opće deklaracije o pravima čovjeka* bila je europska *Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda* (Rim, 4. studenog 1950.). *Konvencija* je otvorena samo državama članicama Vijeća Europe, a pristupanje *Konvenciji* je danas jedan od uvjeta za prijam u Vijeće. Hrvatska je postala strankom *Konvencije* 1997.

Kako je riječ o ugovornom tekstu, *Konvencija* nalaže državama strankama konkretne obveze i daje za njihovo izvršavanje jamstva ustanovljenjem sustava nadzora. Izvorno su nadzor osiguravali – Europska komisija za prava čovjeka, Europski sud za prava čovjeka i Odbor ministara Vijeća Europe.

Zbog preopterećenosti Europske komisije za prava čovjeka, kompliciranosti i neujednačenosti postupka, u Vijeću Europe je odlučeno da se postupak nadzora ujednači i pojednostavi, što je ostvareno u *11. protokolu*. Kad je on stupio na snagu 1998., Komisija za prava čovjeka je prestala postojati. Odbor ministara je prestao sudjelovati u donošenju odluka o zahtjevima u vezi kršenja *Konvencije*, a sadmo je zadržao nadzornu ulogu u pogledu izvršavanja presuda Europskog suda. Bitna promjena sustava zaštite prava čovjeka na temelju *11. protokola* jest pravo svakog pojedinca da se obrati Europskom sudu. Isto pravo imaju i države članice *Konvencije*, nevladine organizacije i skupine pojedinaca.

Europska konvencija obuhvaća ova građanska i politička prava i slobode – pravo na život; slobodu od mučenja i nečovječnih ili ponižavajućih postupaka i kazni; slobodu od ropstva i prisilnog rada; pravo na slobodu i osobnu sigurnost; pravo na pravično i javno suđenje; slobodu od retroaktivne primjene kaznenih zakona; pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života, stana i dopisivanja; slobodu misli, savjesti i vjeroispovijedi; slobodu izražavanja, uključujući slobodu informiranja; slobodu sastajanja i udruživanja, uključujući slobodu osnivanja sindikata; pravo sklapanja braka i osnivanja obitelji.

Prihvaćeno je i 14 protokola uz *Konvenciju*, kojima se proširuje broj i domašaj zaštićenih prava, te mijenja i dopunjuje sustav nadzora nad izvršavanjem *Konvencije*. Protokoli su *Konvenciji* dodali ova prava i slobode – zaštitu vlasništva; pravo na odgoj; pravo na slobodne izbore tajnim glasanjem; slobodu od zatvaranja zbog dugova; pravo slobodnog kretanja i izbora boravišta; pravo napuštanja svake zemlje, uključujući vlastitu; pravo ulaska i ostanka u vlastitoj zemlji; zabranu kolektivnog izгона stranaca; ukidanje smrtno kazne; pravo na pravičan postupak u odlučivanju o izgonu stranaca; pravo priziva na sudsku odluku u kaznenom postupku; pravo na naknadu zbog nepravilne kaznene presude; pravo da se ne bude dvaput osuđen ili kažnjen; ravnopravnost supružnika; zabranu smrtno kazne.

Konvencijom se zabranjuje diskriminacija u uživanju zajamčenih prava i sloboda, a proglašava se pravo na djelotvornu žalbu domaćim organima zbog povrede prava i sloboda zajamčenih *Konvencijom*.

Međutim, *Konvencija* dopušta i nekoliko vrsti ograničenja zajamčenih prava i sloboda. Tako se u pogledu nekih izričito dopuštaju ograničenja koja su nužna radi državne sigurnosti, javnog mira, gospodarske dobrobiti zemlje, zaštite reda i sprečavanja zločina, zaštite zdravlja i morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih. Takva ograničenja treba odrediti zakonom, i to samo onoliko koliko je nužno.

U slučaju rata ili drugog izvanrednog stanja koje ugrožava opstanak naroda, države mogu poduzeti najnužnije mjere koje odstupaju od njihovih obveza iz *Konvencije*. O takvim mjerama se mora obavijestiti glavni tajnik Vijeća Europe. Ipak, ni tad se ne smije odstupati od odredbi *Konvencije* o pravu na život, zabrani mučenja, smrtnoj kazni, zabrani ropstva i retroaktivne primjene kaznenih zakona.

798. Što je još važno u međunarodnoj zaštiti čovjeka u Europi?

Osim u krilu Vijeća Europe, u međunarodnoj zaštiti čovjeka u Europi su vrlo važna i dostignuća Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi, koja je 1994. prerasla u Organizaciju za sigurnost i suradnju u Europi (OESS). Za razliku od Vijeća Europe, ona se ne temelje na ugovornim obvezama država i na sudskoj zaštiti ugovorenih prava. Ipak, odredbe o pravima čovjeka u dokumentima OESS-a su izraz pravne svijesti europskih država, što one dokazuju time što su uspostavila i raznovrsne postupke nadzora nad poštovanjem prava čovjeka, koja se u dokumentima OESS-a najčešće formuliraju na temelju univerzalnih i regionalnih pravnih dokumenata o zaštiti prava čovjeka. Posebna je vrijednost zaštite prava čovjeka u okviru OESS, u usporedbi s Vijećem Europe, u tome što obuhvaća sve europske države.

Već u *Završnom aktu* Konferencije (Helsinki, 1975.), države su izrazile odlučnost da poštuju prava čovjeka i temeljne slobode, ponavljajući neka elementarna pravila iz općeg MP i dokumenata UN. Osim toga, u posebnom dijelu *Završnog akta* prihvatile su detaljne odredbe o svojoj budućoj suradnji u pogledu kontakata među ljudima, informiranja, suradnje i razmjene na polju kulture i odgoja. Međutim, u sljedećim godinama se ponovo razbuktao hladni rat, tako da su humanitarni ciljevi suradnje upisani u *Helsinški završni akt* bili više predmetom međublokovskog optuživanja nego temelj međuljudskih kontakata u Europi. Stoga ni nastavci Konferencije nisu pridonijeli stvaranju stvarne općeeuropske zaštite prava čovjeka. Tek pri kraju trećeg sastanka, 1989., u Beču, počelo je nestajati blokovske podjele, što je na sljedećim sastancima omogućilo usvajanje odredbi o sadržaju brojnih prava čovjeka, zabrani diskriminacije, demokratskom društvu i pravnoj državi, kao i uspostavljanje postupaka za nadzor nad poštivanjem prava čovjeka – cijelo to područje suradnje država članica KESS-a je nazvano njegovom ljudskom (humanom) dimenzijom.

Već u samom *Zaključnom dokumentu* sastanka u Beču su dogovorene nove mjere suradnje, a naviještena je i posebna Konferencija o ljudskoj dimenziji KESS. Osim toga, dogovoren je i postupak međunarodnog nadzora nad poštivanjem odredbi o ljudskoj dimenziji.

Konferencija o ljudskoj dimenziji je započela neuspješnim sastankom u Parizu 1989., ali je nastavljena sastancima u Kopenhagenu i Moskvi, na kojima su prihvaćeni vrlo sadržajni zaključni dokumenti – u njima su unaprijeđene materijalne odredbe o pravima čovjeka i vladavini prava, te usavršeni postupci za nadzor nad poštovanjem odredbi o ljudskoj dimenziji. Središnje tehničko i stručno tijelo OESS za njegovu ljudsku dimenziju je Ured za demokratske institucije i prava čovjeka (Varšava). U njegovoj organizaciji se održavaju godišnji sastanci za ocjenu

provedbe pravila o ljudskoj dimenziji. Specijalizirane uloge imaju i Visoki povjerenik OEES za nacionalne manjine te OEES-ov predstavnik za slobodu medija.

799. Koji je glavni organ u Europi za zaštitu i na temelju kojeg dokumenta djeluje?

Riječ je o Europskom sudu za prava čovjeka (ESLJP). Djeluje na temelju europske *Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda*.

Pravo obraćanja sudu imaju – pojedinac (nakon *11. protokola*), države članice *Konvencije*, nevladine organizacije i skupine pojedinaca. To pravo imaju prema svim strankama *Konvencije*; ono više (nakon *11. protokola*) ne ovisi o prihvatu tog prava posebnom izjavom države članice, a ni o državljanstvu pojedinca. Pravo podnošenja zahtjeva Sudu ima svaka osoba koja drži da su joj povrijeđena prava zajamčena *Konvencijom* od bilo koje države pod čijom jurisdikcijom se našla. Europski sud prihvata razmatranje samo onih zahtjeva glede kojih su iscrpljena sva raspoloživa domaća pravna sredstva, i to u roku od 6 mjeseci od konačne sudske ili upravne odluke državnih organa.

Presuda Suda je konačna i obvezuje državu protiv koje je donesena na ukidanje određene nacionalne presude ili preinaku njezinih propisa koji nisu u skladu s *Konvencijom*. Odbor ministara Vijeća Europe nadzire izvršenje presude Suda.

Na konačnu i objavljenu presudu nema mogućnosti žalbe. Međutim, članice mogu zahtijevati tumačenje presude u roku od godine dana od izricanja. Sud može odbiti zahtjev za tumačenjem ako smatra da nema razloga za prihvaćanje.

Revizija presude može se zatražiti od Suda samo na temelju otkrića neke nove činjenice koja bi odlučujuće djelovala na ishod rješavanja spora kad bi bila poznata u vrijeme izricanja presude. Zahtjev za reviziju se može podnijeti u roku od 6 mjeseci nakon što je članica saznala za tu činjenicu.

Osim rješavanja sporova, ESLJP može davati savjetodavna mišljenja o pravnim pitanjima glede tumačenja *Konvencije* i dodatnih protokola. Sud daje savjetodavna mišljenja na zahtjev Odbora ministara Vijeća Europe.

U ESLJP se bira po jedan sudac na prijedlog svake države članice *Konvencije*. Predlažu ih države članice, a bira Parlamentarna skupština Vijeća Europe.

800. Što regulira položaj žena?

Ekonomsko i socijalno vijeće je 1946. osnovalo Komisiju za pravni položaj žena. Ona je izradila nacрте nekoliko konvencija koje su prihvaćene u Općoj skupštini i izložene na potpisivanje. Prva je *Konvencija o političkim pravima žena* (1952.) Ona osigurava ženama jednako pravo glasa u svim izborima i jednaku sposobnost kandidiranja u sva izabrana tijela, kao i za sve službe i javne funkcije. Sporovi o primjeni i tumačenju *Konvencije* koji bi mogli izbiti između država članica se rješavaju pred Međunarodnim sudom, osim ako se članice ne sporazume o drukčijem načinu rješenja.

Druga je *Konvencija o državljanstvu udane žene* (1957.). Njome se ugovornice obvezuju da će u svojem zakonodavstvu odrediti da ni udaja ni razvod braka ne povlače automatski promjenu u državljanstvu žene.

Nakon što je Opća skupština već 1967. prihvatila *Deklaraciju o ukidanju diskriminacije prema ženama*, 1979. je usvojila i *Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije prema ženama*. Države članice se obvezuju da zabranu diskriminacije žena unesu u svoj unutrašnji pravni poredak i u praksu na svim područjima prava čovjeka. Osim sprečavanja diskriminacije, države moraju poduzeti i posebne mjere kako bi žene na svim područjima života mogle postići stvarnu jednakost. Detaljna su pravila u *Konvenciji* o sprječavanju diskriminacije žena u političkom i javnom životu zemlje, odgoju, zaposlenju i na drugim područjima gospodarstva i socijalnog života, u zdravstvenoj zaštiti. Jamči se ravnopravnost žena u pogledu državljanstva, pred pravom i u obiteljskom životu. Međutim, dopuštena je mogućnost stavljanja rezervi na *Konvenciju* (osim onih nespojivih sa predmetom i svrhom *Konvencije*), kojom se države uvelike koriste.

Na temelju *Konvencije*, osnovan je Odbor za ukidanje diskriminacije prema ženama. Države članice podnose izvještaje svake 4. godine o mjerama poduzetim u provođenju *Konvencije*. Odbor svake godine izvještava Opću skupštinu, a može davati prijedloge i opće preporuke na temelju izvještaja država. Godine 1999. je prihvaćen *Fakultativni protokol*, koji daje pravo pojedincu na individualno obraćanje Odboru, uz prethodno iscrpljenje domaćih pravnih sredstava.

801. Što regulira položaj djece?

Opća skupština je prihvatila 1959. *Deklaraciju o pravima djeteta*, koja sadržava 8 načela; među njima pravo na zdravlje i normalan razvoj u slobodi i dostojanstvu, na ime i državljanstvo, na socijalnu sigurnost itd. Pojedinci, posebno roditelji, dobrotvorne ustanove, lokalni organi i države pozivaju se da priznaju *Deklaracijom* proglašena prava i da nastoje da se osigura njihovo poštovanje. *Deklaracija* ne sadržava obvezatna pravila nego samo daje smjernice.

Takva pravila su prihvaćena u *Konvenciji o pravima djeteta*, 1989. Za svrhe *Konvencije* se djetetom smatra svaka ljudska osoba mlađa od 18 godina, osim ako se po pravu koje se primjenjuje na dijete punoljetnost ne stječe prije.

Uz zabranu diskriminacije i opće standarde za djecu i svim zemljama, prava djeteta štite se detaljnim pravilima o svim bitnim pitanjima za njegovu sigurnost, razvoj, zdravlje i odgoj. Pritom se omogućuje aktivna uloga i samom djetetu, a uzima se u obzir i različitost okoline u kojoj se razvija, s obzirom na njene kulturne, socijalne, ekonomske i političke realnosti. Posebna pažnja se zahtijeva za djecu koja su izbjeglice ili imaju smanjene umne ili tjelesne sposobnosti, ili pripadaju etničkim, vjerskim ili jezičnim manjinama ili domorodačkom stanovništvu. *Konvencija* ističe prvotnu ulogu obitelji i roditelja u brizi o djeci i u njihovoj zaštiti, te obvezu države da im pomaže u izvršavanju dužnosti prema djeci. Za zaštitu djece od posebno teških oblika kršenja njihovih temeljnih prava su prihvaćena 2000. dva protokola – *Fakultativni protokol glede uključivanja djece u oružane sukobe* te *Fakultativni protokol o prodaji jece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji*.

Radi nadzora nad izvršavanjem *Konvencije*, osnovan je Odbor za prava djeteta. Države članice mu moraju podnijeti prvi izvještaj u roku od 2 godine nakon što za svaku od njih stupi *Konvencija* na snagu, a zatim svakih 5 godina. Odbor ima i mnoge druge zadaće i mogućnosti suradnje s drugim međunarodnim tijelima, a može davati sugestije i opće preporuke.

802. Jesu li u bližoj prošlosti učinjene još kakve promjene glede prava čovjeka?

20 godina nakon prihvaćanja *Opće deklaracije o pravima čovjeka*, u Teheranu 1968. je održana Međunarodna konferencija o pravima čovjeka. Svrha je bila osvrnuti se na rezultate postignute u međunarodnoj zaštiti prava čovjeka od usvajanja *Opće deklaracije* i formulirati program za budućnost. Prihvaćena je tzv. *Teheranska proklamacija*. Daljnji razvoj sustava UN za zaštitu prava čovjeka ne može se protumačiti kao posljedica utjecaja tog kratkog teksta. Međutim, ni bujanje tekstova i međunarodnih ugovora ne smije zavarati – položaj čovjeka, pojedinca u mnogo država nije i dalje dostojan ljudske osobe.

25 godina nakon Teherana, UN je organizirao Svjetsku konferenciju o pravima čovjeka (Beč, 1993). Konferencija je unapređenje i zaštitu prava čovjeka označila kao prioritetni zadatak suvremene međunarodne zajednice. Na temelju postojećeg univerzalnog i regionalnog zakonodavstva o pravima čovjeka, Svjetska konferencija je usvojila *Bečku deklaraciju i program akcije*. U njoj su sažeta najvažnija načela postojećih dokumenata i naznačeni su temeljni smjerovi djelovanja UN, regionalnih organizacija, nevladinih organizacija, država i znanstvenih ustanova u promicanju prava čovjeka. Na temelju bečkog dokumenta, Centar za prava čovjeka Unje izradio detaljan plan svojih djelatnosti za njegovo provođenje. Jedan od prijedloga Bečke konferencije za unaprjeđenje djelovanja sustava UN u ovom području je ubrzo realiziran – Opća skupština je odlučila osnovati novi, središnji organ za unaprjeđivanje i zaštitu svih prava čovjeka – Visokog povjerenika za prava čovjeka. Glava zadaća mu je da u stalnom dijalogu s vladama (dakle, diplomatskim sredstvima) djeluje u prilog poštovanja čovjekovih prava.

Međutim, sustavi zaštite čovjeka su često nedjelotvorni, a pogotovo kad dolazi do masovnih i teških kršenja prava čovjeka, pa se u posljednje vrijeme počelo razmišljati o dopustivosti tzv. humanitarne intervencije – ovlaštenju država da i silom interveniraju u nekoj državi u slučajevima kad se samo tako može spriječiti, ublažiti ili ograničiti patnje velikog broja ljudi. Humanitarnu intervenciju smatra se protivnom načelu suverene jednakosti država. Međutim, ne može se ni potpuno prihvatiti gledište da je sudbina ljudi predmet unutrašnje nadležnosti države kojoj pripadaju. Uvjereno je da suverenost država ne smije biti prepreka pokušaju jedne ili više država ili neke međunarodne organizacije da i prisilnim sredstvima spasi ljudske živote. Prvi, mali korak k tome je 1989. učinio Institut za MP, prihvaćajući dopustivost poduzimanja diplomatskih, gospodarskih i drugih mjera prema državi u kojoj se krše prava čovjeka, posebno ako je riječ o teškim masovnim i sustavnim kršenjima prava čovjeka. Nažalost, međunarodna zajednica nije uspjela intervencijom spriječiti najgrublja masovna kršenja prava čovjeka u Kambodži, Etiopiji, Afganistanu, Sudanu, BiH, Somaliji, Ruandi, Iraku itd.

803. Navedi godinu osnivanja i naziv organa koji brine o pravnom položaju izbjeglica.

Za međunarodnu zaštitu izbjeglica se brine Visoki komesar (povjerenik) UN za izbjeglice, odnosno Ured kojem je Visoki komesar na čelu. On izbjeglicama pruža i materijalnu pomoć koliko mu to dopuštaju financijska sredstva prikupljena dobrovoljnim priložima.

Ured Visokog komesara je privremeni organ UN – osnovala ga je Opća skupština 1951., ali njegovo djelovanje se stalno produžava, jer se broj izbjeglica stalno povećava. Zato je 2003. Opća skupština odlučila da se rad Ureda Visokog komesara ne produži do određene godine kao dotad nego dok se ne riješi problem izbjeglica.

37. MEĐUNARODNA ZAŠTITA MANJINA I DOMORODAČKOG STANOVNIŠTVA

804. Kakva je u počecima bila zaštita manjina?

Međunarodna zaštita manjina se pojavljuje u različitim oblicima od Westfalskog mira (1648., zaštita vjerskih manjina). Takve pojave bile su izolirane i bez pravnog kontinuiteta s novijim MP o zaštiti manjina. U 19. st se pojavljuje intervencija nekih europskih vevlasti prema Turskoj radi zaštite kršćanskog stanovništva. Berlinski kongres (1878.) nametnuo je zaštitu vjerskih manjina Srbiji, Crnoj Gori, Rumunjskoj i Bugarskoj.

Posebno značenje ima zaštita manjina uvedena nakon I. svjetskog rata, a provodila se pod nadzorom Lige naroda. Mirovnim ugovorima morale su se na zaštitu manjina obvezati Austrija, Bugarska, Mađarska i Turska. Slične obveze su preuzele i Poljska, Jugoslavija, Čehoslovačka, Rumunjska i Grčka ugovorima s glavnim savezničkim i udruženim silama. Neke druge države su posebnim izjavama pred Vijećem Lige prihvatile obvezu da će zaštititi manjine kad su stupile u Ligu naroda. Napokon, o tom pitanju je bilo i dvostranih ugovora, po kojima su još neke države obećale takvu zaštitu (Njemačka za Gornju Šlesku, Italija za Rijeku, Gdanjsk prema Poljskoj), a druge su potanje uredile već preuzete obveze (Austrija i Čehoslovačka međusobno).

805. Što su to manjine?

1947. je osnovana Potkomisija za sprečavanje diskriminacije i zaštitu manjina, a već od prvih nacrt *Paktova o pravima čovjeka* predviđalo se i posebno pravilo o zaštiti manjina. U Potkomisiji i Komisiji za prava čovjeka nastojalo se definirati manjine, ali službena definicija nije do danas prihvaćena. Manjine bi bile – nedominantne grupe stanovnika, koje imaju i žele očuvati svoje etničke, vjerske ili jezične tradicije ili značajke, različite od onih koje su svojstvene ostalom stanovništvu iste države. Međutim, toj definiciji je dodavan uvjet brojnosti po kojem bi takve grupe trebale biti dosta brojne kako bi bile sposobne očuvati svoje značajke. Time se zapravo zanemaruju upravo one manjine koje bi najviše trebale zaštitu. No najveća teškoća je u tome što se problem manjina postavlja na različite načine u različitim zemljama, tako da je bilo teško iznaći zajednička načela i pravila. Na uređenje odnosa manjina se dugo gledalo samo sa stajališta uvjeta u Europi, ali okolnosti su posve različite u drugim dijelovima svijeta, pogotovo u državama s jakim priljevom stanovnika.

806. Kakvi su prvotni oblici zaštite manjina u krugu UN?

U UN se zaštita manjina povezuje s općom zaštitom prava čovjeka, a manjine se posebno ne spominju ni u *Povelji UN*, ni u *Općoj deklaraciji o pravima čovjeka*. UN je otklonio mogućnost da preuzme ulogu jamca glede sustava zaštite manjina koji je djelovao u vrijeme Lige naroda.

Ipak, 1947. je osnovana Potkomisija za sprečavanje diskriminacije i zaštitu manjina, a već od prvih nacrt *Paktova o pravima čovjeka* predviđalo se i posebno pravilo o zaštiti manjina. U Potkomisiji i Komisiji za prava čovjeka nastojalo se definirati manjine, ali službena definicija nije do danas prihvaćena. Manjine bi bile – nedominantne grupe stanovnika, koje imaju i žele očuvati svoje etničke, vjerske ili jezične tradicije ili značajke, različite od onih koje su svojstvene ostalom stanovništvu iste države. Međutim, toj definiciji je dodavan uvjet brojnosti po kojem bi takve grupe trebale biti dosta brojne kako bi bile sposobne očuvati svoje značajke. Time se zapravo zanemaruju upravo one manjine koje bi najviše trebale zaštitu. No najveća teškoća je u tome što se problem manjina postavlja na različite načine u različitim zemljama, tako da je bilo teško iznaći zajednička načela i pravila. Na uređenje odnosa manjina se dugo gledalo samo sa stajališta uvjeta u Europi, ali okolnosti su posve različite u drugim dijelovima svijeta, pogotovo u državama s jakim priljevom stanovnika.

U konačnom tekstu *Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima*, odredba o zaštiti manjina glasi – U državama gdje postoje etničke, vjerske ili jezične manjine ne smije se osobama koje pripadaju takvim manjinama uskratiti pravo da, zajedno s ostalim članovima svoje skupine, imaju svoj vlastiti kulturni život, da ispovijedaju i prakticiraju svoju vlastitu vjeru ili da se služe svojim vlastitim jezikom. Iako previše sažeta i neprecizna, ta odredba je vrlo važna zbog velikog broja država sa svih kontinenata koje su stranke *Pakta* i zbog sustava nadzora nad njegovom provedbom. Posebno je važno da se prava izričito priznata pripadnicima manjina u čl. 27. potanje uređuju u drugim odredbama *Paktova*, dakle i u *Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima*.

Primjenjujući čl.27., države su izražavale različita gledišta o nekim bitnim pitanjima, na koja kratki sadržaj te odredbe ne daje odgovore – treba li za uživanje navedenih prava država priznati postojanje pojedine manjine na svome području; pripadaju li ta prava samo pripadnicima manjine kao pojedincima ili i manjinama kao zajednicama; jesu li države stranke obvezatne samo tolerirati samostalna djelovanja manjina radi uživanja prava ili su i same dužne pripomoći da manjine ostvare ta prava.

Kako bi se državama pomoglo u provođenju čl. 27. *Pakta*, neposredno nakon njegova stupanja na snagu, 1978. je započela izradba deklaracije u kojoj bi se jasnije izložila načela MP o pravima pripadnika manjina.

807. Navedite dokument o manjinama i godinu donošenja!

Kako bi se državama pomoglo u provođenju čl. 27. *Pakta*, neposredno nakon njegova stupanja na snagu, je započela izradba deklaracije u kojoj bi se jasnije izložila načela MP o pravima pripadnika manjina. U Općoj skupštini je 1992. prihvaćena *Deklaracija o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim i jezičnim manjinama*.

808. Što znate o Deklaraciji o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim i jezičnim manjinama?

U *Deklaraciji* se ponavljaju prava pripadnika manjina iz čl. 27. *Pakta* na vlastitu kulturu, vjeroispovijed i jezik, ali ta prava se ovdje preciziraju i dopunjuju novima. Tako se pravo na upotrebu vlastitog jezika pripadnicima manjina

izričito jamči u privatnom i javnom životu, a za sva prava iz čl.27. kaže se da ih pripadnici manjina uživaju bez miješanja ili bilo kakvog oblika diskriminacije. Dalje, jamči im se pravo na aktivno sudjelovanje u kulturnom, vjerskom, socijalnom, ekonomskom i javnom životu, te u donošenju odluka koje se tiču manjina, na način koji se ne protivi zakonodavstvu države u kojoj manjina živi. Osobe koje pripadaju manjinama imaju pravo na osnivanje i održavanje vlastitih udruga, pravo slobodnih i miroljubivih kontakata s drugim pripadnicima svoje skupine i pripadnicima drugih manjina, a i prekograničnih kontakata s državljanima drugih država s kojima su povezani etničkim, vjerskim ili jezičnim vezama. Sva svoja prava pripadnici manjina mogu izvršavati pojedinačno, ali i zajedno s ostalim pripadnicima svoje skupine, bez ikakve diskriminacije. Zabranjuje se da osoba koja pripada nekoj manjini snosi štetne posljedice bilo zbog izvršavanja bilo zbog neizvršavanja prava koja se jamče *Deklaracijom*.

Uz prava koja se jamče manjinama, proglašavaju se dužnosti država (svih članica UN) da štite postojanje manjina na svojem području i njihov etnički, kulturni, vjerski i jezični identitet, te da promiču uvjete za unapređivanje tog identiteta. Radi postizanja tih ciljeva, države će prihvaćati odgovarajuće zakonodavne i druge mjere. Takve mjere moraju se donijeti kako bi pripadnici manjina uživali ljudska prava i temeljne slobode bez ikakve diskriminacije i u punoj jednakosti s pravom. Nadalje, moraju poduzeti mjere kako bi se stvorili povoljni uvjeti koji će pripadnicima manjina omogućiti izražavanje njihovih posebnosti i razvijanje njihove kulture, jezika, vjeroispovijedi, tradicija i običaja – izuzetak su postupci koji bi bili suprotni nacionalnom pravu ili međunarodnim standardima. Kad god je moguće, trebalo bi poduzeti odgovarajuće mjere kako bi im se omogućilo da uče materinji jezik i da imaju nastavu na njemu. Države bi morale poduzeti mjere i na području obrazovanja kako bi se potaknulo poznavanje povijesti, tradicija, jezika i kulture manjina na njihovom području, a osobe koje pripadaju manjinama morale bi imati priliku steći znanja o cjelini društva u kojem žive. Države bi morale razmotriti i odgovarajuće mjere kako bi im omogućile puno sudjelovanje u ekonomskom napretku i razvoju u njihovoj zemlji. Tom *Deklaracijom* su države članice UN preuzele obvezu da legitimne interese pripadnika manjina uzmu u obzir u svojim politikama i programima, a i u međudržavnim programima suradnje i pomoći. Obvezale su se i da surađuju u promicanju prava pripadnika manjina iz *Deklaracije*.

U okviru polja svog djelovanja, specijalizirane ustanove i druge organizacije iz sustava UN moraju pridonijeti potpunom ostvarivanju prava pripadnika manjina. U rezoluciji Opće skupštine kojom je prihvaćena *Deklaracija*, traži se od glavnog tajnika UN da razmotri odgovarajuće putove za djelotvorno promicanje *Deklaracije* i da o tome podnese prijedloge. Tim zaključkom je Opća skupština izrazila nakanu da primjenu *Deklaracije* ne prepusti samo državama i međunarodnim tijelima koja se u njoj spominju nego da i sama posveti brigu za primjenu načela iz *Deklaracije*.

809. Što regulira manjine?

Regulira ih *Deklaracija o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim i jezičnim manjinama*, prihvaćena u Općoj skupštini je 1992.

810. Koje su tu dodatni dokumenti?

Iako su u prošlosti baš europske države najviše pridonijele razvoju međunarodnopravne zaštite manjina, u Vijeću Europe dugo nije bilo moguće prihvatiti poseban dokument o zaštiti manjina. U *Europskoj konvenciji o zaštiti prava čovjeka i temeljnih sloboda* nema posebne odredbe o pravima manjina nego se samo zabranjuje da pripadnost nekoj nacionalnoj manjini bude razlogom diskriminacije u uživanju prava i sloboda. Najviši organi Vijeća su često donosili rezolucije u kojima su osuđivali konkretne slučajeve diskriminacije manjina, ali nije se moglo postići jedinstvo država članica Vijeća za izradu općih normi o zaštiti manjina u svim europskim državama. Tako nažalost nije prihvaćen ni jedan kvalitetan prijedlog *Europske konvencije za zaštitu manjina*, izrađen u okviru jednog od organa Vijeća – Europske komisije za demokraciju putem prava.

Ipak, nakon sastanka šefova država i vlada članica Vijeća Europe (Beč, 1993.), počelo se raditi na ostvarivanju njegovih odluka glede dokumenata o zaštiti manjina.

1995. je zaključena *Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina*. Načela iz te konvencije države članice moraju unijeti u svoja zakonodavstva i provesti putem vladinih politika. Nažalost, obustavljen je i rad na izradi jednog protokola uz *Europsku konvenciju o pravima čovjeka* kojim bi se pripadnicima nacionalnih manjina jamčila individualna prava na kulturnom polju.

U međuvremenu je u krilu Vijeća Europe prihvaćena *Europska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima*. U njoj se priznaje neotuđivo pravo na upotrebu regionalnih ili manjinskih jezika u privatnom i javnom životu.

Već u završnom aktu Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi (KESS, Helsinki, 1975), u okviru načela o pravima čovjeka, izričito se jamče prava i zakoniti interesi osoba koje pripadaju nacionalnim manjinama. Kako je popuštala blokovska napetost, na sljedećim sastancima KESS sve su se više spominjala prava manjina. U tom smislu je posebno važan *Zaključni dokument* Bečkog sastanka KESS (1989.) – u njemu su države sudionice Konferencije obećale da će poduzeti sve potrebne zakonodavne, upravne, sudske i druge mjere kako bi osigurale prava i slobode pripadnika manjina koji žive na njihovu području. Obećale su ne samo da će se odreći svake diskriminacije prema tim osobama nego i da će stvoriti uvjete za unapređivanje etničkog, kulturnog, jezičnog i

vjerskog identiteta manjina. Važno je napomenuti da se mehanizam kontrole zaštite prava čovjeka (tzv. humane dimenzije KESS), dogovoren u Beču 1989., a dograđivan na kasnijim sastancima KESS, može primjenjivati i na zaštitu pripadnika manjina.

Na sastanku KESS o ljudskoj dimenziji (Kopenhagen, 1990.) su prihvaćene brojne odredbe o pravima pripadnika manjina. Iako su i te odredbe više politička obećanja europskih država nego pravna pravila, njihovo značenje je veliko – detaljnije su nego odredbe *Deklaracije UN o pravima pripadnika manjina* iz 1992., a kontrola njihove primjene je podložna tzv. mehanizmu ljudske dimenzije KESS. Međutim, na ovom sastanku se odlučilo o osnivanju posebne institucije za problematiku manjina – Visokog komesara za nacionalne manjine.

811. Što je međunarodna zaštita manjina?

To je međunarodnopravni sustav (mehanizam) zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina glede običaja, tradicija, jezika, vjere i sl., jednakosti pred pravom, jednakosti s većinskim stanovništvom.

812. Koje organizacije se bave problemom zaštite manjina?

U okviru UN je 1947. osnovana Potkomisija za sprečavanje diskriminacije i zaštitu manjina. Također, i Opća skupština UN se bavi tom problematikom u okviru svog uobičajenog djelovanja.

Također, tu je Vijeće Europe sa svojim organima.

Na sastanku KESS o ljudskoj dimenziji, u Kopenhagenu 1990., između ostalog je odlučeno o osnivanju posebne institucije za problematiku manjina – Visokog komesara za nacionalne manjine. Njegova zadaća nije da intervenira u slučaju pojedinačnih kršenja prava manjina, nego da svojim djelovanjem ublaži napetosti i spriječi da problemi manjina evoluiraju u prijetnju miru i stabilnosti u zemljama u kojima manjine žive ili da naruše odnose između europskih država. U tu svrhu on istražuje probleme vezane za nacionalne manjine kako bi uočio situacije koje bi mogle uzrokovati sukob. Uočivši opasne napetosti, on može, uz dozvolu svake pojedine države, posjetiti određena područja i poticati dijalog o situacijama koje bi se mogle pretvoriti u sukob. U praćenju pojedine situacije, Visoki komesar je u stalnom kontaktu s predsjedateljem OEES, a na opasnu evoluciju pojedine situacije može upozoriti i Odbor visokih funkcionara OEES. Na temelju odluke tog odbora, Visoki komesar može biti ovlašten poduzimati daljnje posredničke akcije.

813. Navedite 2 međunarodne organizacije koje u okviru svoje djelatnosti imaju i zaštitu manjina?

UN i Vijeće Europe.

814. Što znate o zaštiti domorodačkog stanovništva?

U početku, nakon II. svjetskog rata, u cilju zaštite njihovih interesa se na domorodačko stanovništvo primjenjivale su se na njih međunarodne norme o pravima pripadnika manjina, katkad sa specifičnim tumačenjem. Naime, i kod manjina i kod domorodačkog stanovništva je bitna želja njihovih pripadnika za očuvanjem svojih jezičnih, vjerskih ili etničkih značajki, koje ih razlikuju od većinskog i dominantnog stanovništva odnosno države. Međutim, kao i kod manjina, i u pogledu domorodačkog stanovništva koje živi u državama kojima vladaju europski doseljenici, UN je bio vrlo suzdržan i spor u donošenju međunarodnih dokumenata o njihovoj zaštiti i pravima.

Prvi međunarodni dokument za zaštitu domorodačkog stanovništva prihvaćen je u Međunarodnoj organizaciji rada – 1957. je prihvaćena *Konvencija o zaštiti i integraciji domorodačkog i drugog plemenskog i poluplemenskog stanovništva neovisnih zemalja*. Temeljna intencija prava osoba zaštićenih tim dokumentom je bilo sprječavanje njihove diskriminacije i omogućivanje njihova integriranja sa svim ostalim segmentima stanovništva države u kojoj žive. Želja da se omogući očuvanje tradicija i specifičnosti zajedničkog života pripadnika domorodačkih naroda potaknula je Međunarodnu organizaciju rada da izradi novu konvenciju, čiji se novi pristup pravima tih naroda vidi već iz naslova. Naime, *Konvencija br. 169* (1989.) ne odnosi se na pripadnike domorodačkih naroda, ni na njihovu integraciju nego na – domorodačke i plemenske narode u neovisnim državama. Prava tih naroda, temeljena na njihovoj prošlosti, životu na određenom području, njihovim običajima i vjeri, proizlaze iz definicije domorodačkih naroda. Oni su narodi u neovisnim državama koji se smatraju domorodačkim na temelju njihova porijekla od stanovništva koje je živjelo u toj zemlji, ili zemljopisnoj regiji kojoj ta zemlja pripada, u vrijeme osvajanja ili kolonizacije ili određivanja sadašnjih državnih granica; i koji su, neovisno o njihovom pravnom statusu, zadržali neke ili sve vlastite socijalne, ekonomske, kulturne ili političke institucije.

Posebno, direktno istraživanje položaja domorodačkog stanovništva u samim UN je potaknula Potkomisija za sprečavanje diskriminacije i zaštitu manjina 1982. – osnovana je Radna skupina za domorodačko stanovništvo. Na temelju njezinog nacrtu se skoro 25 godina radilo na *Deklaraciji o pravima domorodačkog stanovništva*, koja je prihvaćena 2007. u Općoj skupštini. Uz opća prava čovjeka i prava koja pojedincima pripadnicima manjina jamči MP, *Deklaracija* proglašava i neka kolektivna prava domorodačkih naroda – pravo na autonomiju i samoupravu u njihovim internim i lokalnim poslovima. Jamči im se pravo da očuvaju i ojačaju svoje specifične političke, ekonomske, socijalne i kulturne posebnosti, kao i svoj pravni sustav. Štiti ih se od genocida, upotrebe sile, te čina nasilne asimilacije ili uništenja njihove kulture.

Već i prije usvajanja *Deklaracije* imenovani su i neki posebni organi i fondovi UN kojima je svrha promicanje prava domorodačkih naroda.

38. KAZNENA ODGOVORNOST POJEDINCA

815. Što je to međunarodni zločin?

Taj pojam nije bio poznat u MP sve do sredine 20.st. Čovjek pojedinac je odgovarao za svoja protupravna djela po zakonodavstvu države i pred državnim sudovima.

Međunarodni zločin je takav čin koji MP izravno normira svojom zabranom usmjerenom prema pojedincu, bilo da onda kažnjavanje prepusti pojedinoj državi kao njezinu obvezu, bilo da se (najsavršeniji stupanj razvoja tog pojma) za tu svrhu uredi međunarodno sudstvo. Taj stupanj razvoja još nije sasvim ostvaren, ali je međunarodna zajednica poduzela značajne korake prema tom cilju.

816. Kome se trebalo suditi poslije I. svjetskog rata?

Trebalo se osobno pozvati na odgovornost i kazniti počinitelje kaznenih djela za vrijeme rata. To se pokušalo 1919. nakon završetka rata, ali tada prihvaćene odredbe *Mirovnog ugovora iz Versaillesa* nisu bile provedene. Do sklapanja tog ugovora nije u MP bila predviđena kaznena odgovornost za kršenje međunarodnog ratnog prava (za štete je bila odgovorna odnosna država koja je prekršila pravila).

Uopće nije bila provedena odredba *Mirovnog ugovora* prema kojoj se njemački car optužuje da je nanio najtežu uvredu međunarodnom moralu i svetoj važnosti ugovora, pa da će se zato izvesti pred peteročlani međunarodni sud, čije članove će imenovati Francuska, Italija, Japan, SAD i VB. Međutim, do suđenja nije došlo, jer Nizozemska nije pristala izručiti cara Wilhelma II. pobjedničkim savezničkim silama.

U sljedećem članku ugovora se kaže da njemačka vlada priznaje savezničkim i udruženim silama slobodu da izvedu pred svoje vojne sudove osobe koje su optužene da su izvršile djela protivna zakonima i običajima rata. Njemačka vlada je bila dužna izručiti savezničkim i udruženim silama sve osobe koje su optužene da su počinile takva djela. Svakom počinitelju trebao je suditi vojni sud države protiv čijih podanika su kažnjiva djela počinjena. Međutim, nakon što je Njemačka odugovlačila s izručenjem, Saveznici su pristali da se suđenje provede pred njemačkim sudom. Suđeno je na temelju njemačkog zakona iz 1919. – od 896 osoba čije suđenje se zahtijevalo, 45 ih je podvrgnuto suđenju, a samo 9 osuđeno.

Kasnije se pitanje kažnjavanja zločina protiv MP i osnivanja međunarodnog kaznenog suda raspravljalo više puta: u skuštini Lige naroda, u krilu International Law Association i Interparlamentarne unije itd., a napose i na Konferenciji o suzbijanju terorizma 1937. (*Ženevske konvencije o terorizmu i o međunarodnom kaznenom sudu*).

817. Što se događa nakon II. svjetskog rata?

U tom ratu je čovječanstvo doživjelo teško iskustvo da su u ratu ili u vezi s njim u velikom broju počinjeni, a i često i sustavno zamišljeni i provedeni najteži zločini poznati političkoj i ratnoj povijesti, najteži po okrutnosti, broju žrtava, a napose po rasponu koji postoji između tih čina i kulturnog razvoja koji je čovječanstvo postiglo u današnje doba. Uz osudu tih čina, svjetsko javno mišljenje je tražilo da se osobno pozovu na odgovornost i kazne počinitelji tih djela. To je doista provedeno tako da su izvedeni pred sud i kažnjeni mnogi zločinci, a među njima i glavni krivci, osobe koje su obnašale najviše dužnosti u civilnim i vojnim organima državne vlasti.

Dakle, tek u II. svjetskom ratu, a zbog navedenih teških zločina, pitanje odgovornosti i kažnjavanja teških kršenja MP postavilo se iznova u punom opsegu i našlo je svoje rješenje u nizu akata prihvaćenih za vrijeme rata i neposredno nakon završetka. Prvi korak u tom smjeru je učinjen *Londonskom deklaracijom savezničkih zemalja* (1942.). Njome je odlučeno kažnjavanje nacista i njihovih suradnika za zločine izvršene u okupiranim područjima.

818. Što znaš o Zakonu br. 10 o kažnjavanju glavnih ratnih krivaca?

Londonskim sporazumom četiriju sila od 8. kolovoza 1945. je određeno kažnjavanje glavnih ratnih zločinaca i za njihovo suđenje je osnovan poseban sud na temelju *Statuta Međunarodnog vojnog suda* koji je bio dodan *Sporazumu*. Savezničko Nadzorno vijeće za Njemačku je u Berlinu, 20. prosinca 1945., donijelo tzv. *Zakon broj 10 „o kažnjavanju osoba krivih zbog ratnih zločina, zločina protiv mira i protiv čovječnosti“*, kojim se u unutrašnje njemačko pravo provode neka načela prihvaćena u navedena dva međunarodna akta. Oba ta akta su proglašena i sastavnim dijelom zakona. Zločini o kojima je trebao suditi Međunarodni vojni sud opisani su u čl.6. *Londonskog statuta*, koji ih dijeli u 3 skupine – zločini protiv mira, ratni zločini i zločini protiv čovječnosti.

Za zločine protiv mira, koji obuhvaćaju različita djelovanja u vezi s agresivnim ratom; od poticanja, planiranja do poduzimanja; mogu odgovarati političari, ali i druge osobe, koje su, iako možda nikad nisu bile na području vojnih operacija, imale znatnu ulogu u poticanju agresije.

Zločini protiv čovječnosti obuhvaćaju zločine protiv civilnog pučanstva, koji su dio opsežnog i sustavnog napada protiv civilnog pučanstva, bez obzira na to je li riječ o osobama iste nacionalnosti kao počinitelj ili različite te bez

obzira na to jesu li zločini počinjeni u vrijeme rata ili u miru. Lista zločina protiv čovječnosti iz *Londonskog statuta* je još proširena od tog vremena.

Ratni zločini su povrede ratnog prava. Za razliku od zločina protiv čovječnosti, mogu biti počinjeni samo u vrijeme rata. Najteže ratne zločine *Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata* (1949.) i *Dopunski protokol I.* (1977.) smatraju ozbiljnim povredama ratnog prava, koje se mogu počiniti samo u međunarodnim ratnim sukobima.

Navedenim aktima (*Zakon br.10. + dva ugovora*) je provedeno u stvarnost načelo individualne međunarodne odgovornosti počinitelja teških zločina i osigurano je njihovo suđenje. Pojedina pravila MP određuju individualnu odgovornost i kažnjivost za povrede MP. Sve te odredbe su izraz općeg načela da se kršenja pravila MP moraju kažnjavati. Doista su države u svojem zakonodavstvu objavile ili u njega pretočile mnoge zabrane MP i odredile kazne za njihovo kršenje, posebice za takva djela koja se u smislu navedenih pravila smatraju ratnim zločinima. Djela protivna tim zabranama i pravilima kažnjavaju se najstrožim kaznama. Dakle, načela su postojala, a trebalo ih je samo konkretizirati i stvarno primijeniti.

819. Kakav je bio sastav suda?

Londonskim statutom osnovani Sud se sastojao od 4 člana i 4 zamjenika. Svaka potpisnica je imenovala po jednog. Odlučivalo se većinom glasova, a kad bi se glasovi raspolovili, odlučivao bi predsjednik, kojeg su birali članovi Suda iz svoje sredine, naizmjenice po državama. Sud je mogao izreći svaku kaznu, pa i smrtnu.

I u optužbi (pripremanje, podnošenje i zastupanje optužnice) je djelovao po jedan glavni tužitelj kojeg je imenovala svaka potpisnica. Za izvršenje presude je bila potrebna suglasnost Nadzornog vijeća za Njemačku, koje je imalo pravo sniziti kaznu ili na drugi način izmijeniti presudu, ali nije ju moglo pooštriti.

Međunarodni vojni sud je zasjedao u Nürnbergu. Pojednostupki postupak pred njim nisu bile uređene Statutom – bile su utvrđene u poslovniku koji je donio sam Sud, jer se željelo izbjeći svako nepotrebno otežanje postupka.

820. Kakva je stvarna nadležnost Nurnberškog suda?

Prema *Londonskom statutu*, Sud je ustanovljen *Londonskim sporazumom* četiriju sila (8. kolovoz 1945.) za suđenje i kažnjavanje glavnih ratnih zločinaca europskih sila osovine. Ovlašten je sa sudi i kazni sve osobe koje su kao pojedinci ili u svojstvu članova organizacija, djelujući u interesu europskih zemalja osovine, izvršile bilo koji od sljedećih zločina.

Sljedeća djela, ili bilo koje od njih, jesu zločini koji spadaju pod sudbenost Suda i povlače za sobom individualnu odgovornost:

- a) zločini protiv mira, poimence – planiranje, pripremanje, poticanje na poduzimanje agresivnog rata ili rata kršenjem međunarodnih ugovora, sporazuma ili jamstava, ili sudjelovanje u zajedničkom planu ili u zavjeri radi izvršenja nekog od navedenih djela;
- b) ratni zločini, poimence – kršenje zakona i običaja rata. Ta kršenja uključuju, ali se na njih ne ograničavaju, ubojstvo, zlostavljanje ili deportiranje na robovski rad ili u bilo koju drugu svrhu civilnog stanovništva okupiranog područja ili na okupirano područje, ubojstvo ili zlostavljanje ratnih zarobljenika ili osoba na moru, ubijanje talaca, plaćkanje javne ili privatne imovine, obijesno razaranje gradova ili sela ili vojnom potrebom neopravdano pustošenje;
- c) zločini protiv čovječnosti, poimence – ubojstvo, istrebljenje, porobljavanje, deportiranje i ostala nečovječna djela počinjena prema bilo kojem civilnom stanovništvu prije ili u vrijeme rata, ili progoni zbog političkih, rasnih ili vjerskih razloga počinjeni u izvršenju nekog zločina ili u vezi sa zločinom koji spada pod sudbenost suda, bez obzira na to je li kršenje unutarnjeg prava zemlje u kojoj su počinjeni.

821. Navedite zločine o kojima je trebao suditi Međunarodni vojni sud!

Sud je ustanovljen *Londonskim sporazumom* četiriju sila (8. kolovoz 1945.) za suđenje i kažnjavanje glavnih ratnih zločinaca europskih sila osovine. Ovlašten je sa sudi i kazni sve osobe koje su kao pojedinci ili u svojstvu članova organizacija, djelujući u interesu europskih zemalja osovine, izvršile bilo koji od odnosnih zločina. Zločini su bili podijeljeni u 3 skupine – zločini protiv mira, ratni zločini, zločini protiv čovječnosti.

822. Navedite zločine protiv mira!

Zločini protiv mira, prema *Londonskom statutu*, poimence su – planiranje, pripremanje, poticanje na poduzimanje agresivnog rata ili rata kršenjem međunarodnih ugovora, sporazuma ili jamstava, ili sudjelovanje u zajedničkom planu ili u zavjeri radi izvršenja nekog od navedenih djela.

Za zločine protiv mira, koji obuhvaćaju različita djelovanja u vezi s agresivnim ratom; od poticanja, planiranja do poduzimanja; mogu odgovarati političari, ali i druge osobe, koje su, iako možda nikad nisu bile na području vojnih operacija, imale znatnu ulogu u poticanju agresije.

823. Navedite zločine protiv čovječnosti!

Zločini protiv čovječnosti, prema *Londonskom statutu*, poimence su – ubojstvo, istrebljenje, porobljavanje, deportiranje i ostala nečovječna djela počinjena prema bilo kojem civilnom stanovništvu prije ili u vrijeme rata, ili

progoni zbog političkih, rasnih ili vjerskih razloga počinjeni u izvršenju neklog zločina ili u vezi sa zločinom koji spada pod sudbenost suda, bez obzira na to je li kršenje unutarnjeg prava zemlje u kojoj su počinjeni. Zločini protiv čovječnosti obuhvaćaju zločine protiv civilnog pučanstva, koji su dio opsežnog i sustavnog napada protiv civilnog pučanstva, bez obzira na to je li riječ o osobama iste nacionalnosti kao počinitelj ili različite te bez obzira na to jesu li zločini počinjeni u vrijeme rata ili u miru. Lista zločina protiv čovječnosti iz *Londonskog statuta* je još proširena od tog vremena.

824. Navedite ratne zločine!

Ratni zločini, prema *Londonskom statutu*, poimence su – kršenje zakona i običaja rata. Ta kršenja uključuju, ali se na njih ne ograničavaju, ubojstvo, zlostavljanje ili deportiranje na robovski rad ili u bilo koju drugu svrhu civilnog stanovništva okupiranog područja ili na okupirano područje, ubojstvo ili zlostavljanje ratnih zarobljenika ili osoba na moru, ubijanje talaca, plaćkanje javne ili privatne imovine, obijesno razaranje gradova ili sela ili vojnom potrebom neopravdano pustošenje;

Ratni zločini su povrede ratnog prava. Za razliku od zločina protiv čovječnosti, mogu biti počinjeni samo u vrijeme rata. Najteže ratne zločine *Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata* (1949.) i *Dopunski protokol I.* (1977.) smatraju ozbiljnim povredama ratnog prava, koje se mogu počiniti samo u međunarodnim ratnim sukobima.

825. Kad je reguliran genocid?

Međunarodna zajednica je u desetljećima nakon rata zaključila više međunarodnih ugovora namijenjenih sprečavanju pojedinih vrsta kaznenih djela i kažnjavanju njihovih počinitelja.

Postupci fašističkih država izazvali su stvaranje novog pojma genocida i nastojanje da se on suzbije. Prema *Rezoluciji* Opće skupštine UN 96 od 1946., genocid je odricanje prava na opstanak čitavim ljudskim grupama.

Zaključkom Opće skupštine od 1448. je jednoglasno prihvaćen nacrt *Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida*. Genocid je zločin prema MP, a države se *Konvencijom* obvezuju da ga progone prema zakonodavstvu i pred sudovima zemlje u kojoj je zločin počinjen, ili pred međunarodnim sudom ako bi se on osnovao i ako bi stranke prihvatile njegovu sudbenost. *Konvencija* iz 1948. definira zločin genocida, ali se njezina zabrana ne usmjerava izravno na pojedinca, nego obvezuje države da predvide kažnjavanje opisanih djela.

Kažnjivi su sam genocid, kao i neposredno i javno poticanje na njega, sudioništvo da se izvrši genocid, pokušaj izvršenja i sudioništvo u genocidu. Kažnjava se svatko, bio on ustavnopravno odgovorni državnik, funkcionar ili obični pojedinac. Djela genocida se ne smatraju političkim zločinima i zato su stranke *Konvencije* obvezne izručiti krivce u skladu sa svojim zakonima i ugovornim obvezama.

Konvencija predviđa kaznenu odgovornost pojedinaca i odgovornost država. Sporove među strankama *Konvencije* o tumačenju, primjeni i provedbi, uključujući i sporove o odgovornosti neke države za genocid, može svaka stranka u sporu iznijeti pred Međunarodni sud UN u Haagu. Prvi takav slučaj je tužba BiH 1993. protiv Jugoslavije (Srbije i Crne Gore) u kojoj se tvrdilo da tužena krši *Konvenciju o genocidu* na području BiH.

826. Što je to genocid? Koja djela se ubrajaju u genocid?

Genocid je svako djelo počinjeno s nakanom da sepotpuno ili djelomično uništi jedna nacionalna, etnička, rasna ili vjerska skupina.

Genocid uključuje ova djela – a) ubojstvo sčlanova skupine; b) nanošenje teške tjelesne ili duševne povrede članovima skupine; c) namjerno podvrgavanje skupine takvim životnim uvjetima koji bi trebali dovesti do njezina potpunog ili djelomičnog uništenja; d) nametanje takvih mjera kojima se želi spriječiti rađanje u okviru skupine; e) prisilno premještanje djece iz jedne skupine u drugu.

Genocid se razlikuje od ostalih međunarodnih zločina upravo po nakani da se potpuno ili djelomično uništi jedna nacionalna, etnička, rasna ili vjerska skupina. Genocid se ne mora nužno sastojati u masovnim ubojstvima, nego se može provoditi i na druge načine, npr. podvrgavanjem grupe gladovanju, sustavnim protjerivanjem iz domova, ukraćivanjem minimalne medicinske njege i lijekova; dakle, namjernim podvrgavanjem skupine takvim uvjetima života koji bi trebali dovesti do njezina potpunog ili djelomičnog uništenja. Ta nakana se može dokazati iz okolnosti slučaja i u načinu izvršenja, a, ako je i izostao željeni rezultat, kažnjava se poticanje na genocid, zavjera da ga se provede i pokušaj njegova izvršenja.

Kod zločina protiv čovječnosti se ne traži navedena namjera, a mogu se, za razliku od genocida, počiniti i prema osobama iste nacionalnosti, vjere ili rase kao što je počinitelj. Zajedničko je zločinima protiv čovječnosti i genocidu da mogu biti počinjeni u vrijeme rata i u miru, za razliku od ratnih zločina.

827. Što se kažnjava kod genocida?

Kažnjivi su sam genocid, kao i neposredno i javno poticanje na njega, sudioništvo da se izvrši genocid, pokušaj izvršenja i sudioništvo u genocidu. Kažnjava se svatko, bio on ustavnopravno odgovorni državnik, funkcionar ili obični pojedinac. Djela genocida se ne smatraju političkim zločinima i zato su stranke *Konvencije* obvezne izručiti krivce u skladu sa svojim zakonima i ugovornim obvezama.

Konvencija predviđa kaznenu odgovornost pojedinaca i odgovornost država. Sporove među strankama *Konvencije* o tumačenju, primjeni i provedbi, uključujući i sporove o odgovornosti neke države za genocid, može svaka stranka u sporu iznijeti pred Međunarodni sud UN u Haagu. Prvi takav slučaj je tužba BiH 1993. protiv Jugoslavije (Srbije i Crne Gore) u kojoj se tvrdilo da tužena krši *Konvenciju o genocidu* na području BiH. Takvu tužbu je podnijela i RH 1999. – presuda je donesena 2008. i Sud se proglasio nadležnim za suđenje u Srbiji u povodu tužbe RH.

828. Navedite naziv međunarodnog dokumenta kojim se sankcionira zločin genocida!

Riječ je o *Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida*, čiji nacrt je prihvaćen 1948.

829. Usporedite pojam genocida s pojmom etničkog čišćenja.

Iako se termin etničko čišćenje često upotrebljava od početka 20ih, još uvijek ne postoji slaganje glede njegova sadržaja i pravnog značenja. Ne postoji precizna općeprihvaćena međunarodnopravna definicija etničkog čišćenja, kakva postoji kod zločina genocida, ili npr. pri deportaciji ili prisilnom premještanju.

Ipak, danas prevladava stajalište, koje zastupa i Međunarodni sud, da etničko čišćenje nije genocid i da nema samostalno pravno značenje i nije posebno kazneni djelo. Ne postoji međunarodni zločin etničkog čišćenja, nego taj naziv pokriva različite zločine putem kojih se ostvaruje, kao što su ubojstvo, mučenje, prisilno raseljavanje, prisilno premještanje i deportacija civilnog pučanstva, napadi i prijetnje napadima i drugi zločini. Dakle, ono nije samostalno kazneno djelo. Ono je zabranjeno ako su sredstva upotrebljena za protjerivanje i uklanjanje civilnog pučanstva s određenog područja protupravna.

830. Kojeg dijela nadležnosti nema sud za Ruandu?

Po uzoru na Sud za zločine počinjene na području bivše Jugoslavije, UN je 1994. osnovao i međunarodni sud za suđenje osobama odgovornima za genocid i druge teške povrede humanitarnog prava počinjene u Ruandi te godine. S obzirom na isključivo internu prirodu rata u Ruandi, lista vrsti zločina za koje će se odgovarati pred Sudom za Ruandu se razlikuje od one u *Statutu Suda za bivšu Jugoslaviju* i obuhvaća samo genocid i zločine protiv čovječnosti. Dakle, nema nadležnosti za ratne zločine, jer se oni mogu počinuti samo u međunarodnim oružanim sukobima.

831. Kako je došlo do osnivanja Suda za Jugoslaviju?

Već u početku rata na području Hrvatske bili su evidentirani zločini u istočnoj Slavoniji, Baranji, Banovini, Lici, sjevernoj Dalmaciji, a zločini nad hrvatskim stanovništvom osuđivani su u cjelokupnoj svjetskoj javnosti. Zločini u ratu u BiH nadmašili su one u Hrvatskoj, a po mnogim značajkama i zvjerstva u II. svjetskom ratu. Vijeće sigurnosti je u rezoluciji iz 1992. upozorilo sve stranke u sukobu na njihovu dužnost poštivanja humanitarnog ratnog prava, posebice *Ženevskih konvencija* iz 1949., i upozorilo da će osobe koje počine ili narede izvršavanje teških povreda tih konvencija snositi pojedinačnu odgovornost za te povrede. Zahtjev za poštovanjem humanitarnog prava je Vijeće sigurnosti ponovilo i u još jednoj rezoluciji te godine, jer su kršenja postajala sve masovnija i užasnija. Vijeće je pozvalo sve države i međunarodne organizacije da pribiru dokumentaciju o povredama humanitarnog prava u ratu na području bivše Jugoslavije.

Kako je dio JNA prepušten bosanskim srpskim pobunjenicima i dalje bespoštedno vodio rat protiv Republike BiH i njezinih stanovnika nesrpskih narodnosti i nepravoslavnih vjera, Vijeće je opet rezolucijom iste godine zatražilo od glavnog tajnika UN da odmah imenuje neovisnu Komisiju stručnjaka, koja će analizirati sve dostupne informacije o povredama humanitarnog prava na području bivše Jugoslavije. Na temelju te analize, Komisija je glavnog tajnika trebala izvijestiti o svojim zaključcima o stvarnim povredama. Glavni tajnik je u listopadu 1992. imenovao peteročlanu komisiju, kojom je predsjedao nizozemski pravnik F. Kalshoven. Do siječnja 1993., Komisija je izradila svoj prvi izvještaj, u kojem je ustvrdila da su na području bivše Jugoslavije počinjene teške povrede humanitarnog ratnog prava, uključujući masovna ubojstva, etničko čišćenje, mučenje, silovanje, samovoljno uhićenje, pljačku, uništavanje civilne imovine, kulturne i vjerske imovine. U svjetlu tih konstatacija, Komisija je zaključila da bi bilo opravdano osnivanje *ad hoc* međunarodnog suda za počinitelje.

Razmotrivši izvještaj Komisije, Vijeće sigurnosti je ustvrdilo da situacija prijeti međunarodnom miru i sigurnosti te izrazilo svoju odlučnost da onemogući daljnja zlodjela te da poduzme djelotvorne mjere kako bi se počinitelji izveli pred sud. Po mišljenju članova Vijeća, osnivanje jednom međunarodnog suda bi moglo doprinijeti uspostavi i očuvanju mira. Stoga je odlučilo da se takav sud osnuje, a od glavnog tajnika zatražilo da podnese izvještaj o svim aspektima tog pitanja, uključujući konkretne prijedloge za provođenje te odluke. Uzevši u obzir prijedloge mnogih država i međunarodnih organizacija, glavni tajnik je u svibnju 1993. podnio izvještaj; u njemu je bio sadržan i nacrt statuta suda.

832. Tko je i kada osnovao Međunarodni kazneni sud za zločine počinjene na području bivše SFRJ?

Vijeće sigurnosti je *Rezolucijom* 827 25. svibnja 1993. potvrdilo svoju raniju odluku o osnivanju Međunarodnog suda za suđenje osobama koje su odgovorne za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava na području

bivše Jugoslavije, koje su počinjene počevši od 1. siječnja 1991. pa do dana koji će utvrditi Vijeće sigurnosti nakon što se uspostavi mir.

Za osnivanje i rad Suda, Vijeće je prihvatilo Statut koji mu je predložio glavni tajnik. Suradnja svih država članica UN u osnivanju i djelovanju Suda i provedbi njegovih odluka obvezna je, jer je Vijeće sigurnosti o osnivanju Suda odlučilo na temelju odredbi *Povelje*, tj. osnovalo ga je kao jednu od mjera za uspostavljanje mira.

Sud se sastoji od dva vijeća od po 3 suca koja sude u prvom stupnju, prizivnog vijeća od 5 sudaca, tužitelja i tajništva, koje opslužuje i sudska vijeća i tužitelja.

Statutom se tužitelj definira kao poseban organ Suda, koji djeluje neovisno, ne primajući instrukcije ni od jedne vlade, ni iz bilo kojeg drugog izvora.

833. Tko je i kada osnovao MKS za kažnjavanje genocida na području bivše Jugoslavije? Gdje mu je sjedište?

Genocid je jedno od kaznenih djela u nadležnosti Međunarodnog suda za zločine počinjene na području bivše Jugoslavije. Osnovao ga je Vijeće sigurnosti, *Rezolucijom* 827. od 25. svibnja 1993. Sjedište Suda je u Haagu.

834. Koji zločini spadaju u nadležnost suda u Haagu?

Materijalno pravo, tj. zločini za koje je nadležan Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ, Haaški tribunal) određeni su u samom Statutu Suda. Iako se u pogledu tih djela i u izvještaju glavnog tajnika i u samom Statutu spominju međunarodni ugovori na temelju kojih su ta djela zabranjena, bitan je zaključak glavnog tajnika, da su sve te zabrane postale i dio običajnog MP, pa stoga obvezuju sve države, odnosno državljane svih zemalja.

Ti zločini obuhvaćaju:

1. teške povrede *Ženevskih konvencija* od 1949., tj. djela uperena protiv osoba i imovine zaštićenih tim *Konvencijama*;
2. povrede ratnog prava ustanovljenog *Konvencijom o zakonima i običajima rata na kopnu* i *Pravilnikom* uz tu konvenciju, zaključenima u Haagu 1907. – upotrebu otrovnog oružja i drugog oružja kojemu je svrha da nanosi nepotrebne patnje; samovoljno uništavanje gradova, mjesta i sela, ili razaranja koje nije opravdano vojnom potrebom; napadnje ili bombardiranje, bilo kojim sredstvom, nebranih gradova, sela, naselja ili zgrada; osvajanje, uništavanje ili namjerno oštećivanje institucija namijenjenih bogoslužju, dobrotvornim svrhama, obrazovanju, umjetnosti i znanosti, povijesnih spomenika i umjetničkih i znanstvenih djela, pljačkanje javne i privatne imovine;
3. genocid;
4. zločine protiv čovječnosti, tj. sljedeće zločine počinjene u međunarodnom ili nemeđunarodnom oružanom sukobu prema civilnom stanovništvu – ubijanje, istrebljenje, porobljavanje, deportiranje, zatvaranje, mučenje, silovanje, progon zbog političkih, rasnih i vjerskih razloga, druga nečovječna djela.

Za počinjena djela pred sudom mogu odgovarati isključivo pojedinci, fizičke osobe, za djela koja su osobno počinili.

Da se napomene, u rezoluciji Vijeća sigurnosti od 25. svibnja 1993. je rečeno da će se suditi za zločine počinjene od 1.siječnja 1991. pa do dana koji će utvrditi Vijeće sigurnosti nakon što se uspostavi mir.

835. Kojim dokumentom i koje godine je donesena odredba za kažnjavanje?

Vijeće sigurnosti je 25. svibnja 1993. donijelo *Rezoluciju* 827, kojom je potvrdilo svoju odluku o osnivanju Međunarodnog suda za suđenje osobama koje su odgovorne za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava na području bivše Jugoslavije.

836. Što je VS kao organ UN osnovalo rezolucijom?

Vijeće sigurnosti je 25. svibnja 1993. donijelo *Rezoluciju* 827, kojom je potvrdilo svoju odluku o osnivanju Međunarodnog suda za suđenje osobama koje su odgovorne za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava na području bivše Jugoslavije.

837. Koje konvencije imamo glede kažnjavanja počinitelja kaznenih djela kršenja međunarodnog humanitarnog ratnog prava?

Imamo *Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata* (1949.) koje obvezuju države stranke da određene čine stave svojim zakonodavstvom pod kaznenu sankciju.

Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju genocida definira zločin genocida i navodi ga kao međunarodni zločin.

1968. je u UN prihvaćena *Konvencija o nezastarijevanju ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti*. Ona obvezuje ugovornice da dokinu zastaru za ratne zločine kako su određeni *Statutom* Međunarodnog vojnog suda (1945.) i potvrđeni rezolucijama Opće skupštine br. 3. i 95., kao i za zločine protiv čovječanstva prema istim aktima, počinjene za vrijeme rata ili za vrijeme mira, uključujući nečovječna djela politike apartheida i zločine genocida prema *Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju genocida* (1948.).

Također, prihvaćene su i konvencije glede borbe protiv terorizma – *Međunarodna konvencija protiv novačenja, upotrebe, financiranja i obuke plaćenika*, *Konvencija o označivanju plastičnog eksploziva radi identifikacije*, *Konvencija o suzbijanju terorističkog bombardiranja*, *Konvencija o suzbijanju financiranja terorizma* te *Konvencija o suzbijanju djela nuklearnog terorizma*.

Također, prihvaćena je i *Međunarodna konvencija o suzbijanju i kažnjavanju zločina apartheida*.

838. Što znaš o osnivanju Međunarodnog kaznenog suda?

Međunarodni kazneni sud stalna je ustanova, osnovana na temelju *Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda* koji je stupio na snagu 1. srpnja 2002. Sud je ovlašten sukladno *Statutu* izvršavati svoju sudbenost nad osobama za najteža kaznena djela međunarodnog značaja.

839. Kakva je nadležnost Međunarodnog kaznenog suda?

Stvarna nadležnost Suda ograničena je na najteža kaznena djela, značajna za cijelu međunarodnu zajednicu. Sukladno *Statutu*, Sud je nadležan za – zločin genocida; zločine protiv čovječnosti; ratne zločine; zločine agresije. Sud će biti nadležan za zločin agresije nakon što se ustanove njegova obilježja te odrede za nj pretpostavke stvarne nadležnosti. Sud je nadležan samo za kaznena djela počinjena nakon stupanja *Statuta* na snagu.

840. Gdje je sjedište Međunarodnog kaznenog suda?

Sjedište suda je u Den Haagu, Nizozemska. Sud je samostalna međunarodna organizacija i nije dio sustava UN.